

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

ב.

עין משפט
נר מצוה

(א) ב"ב ק"ט. (ב) לקמן ט"ז.
(ג) לקמן ט"ז. (ד) ב"ב ק"ט.
(ה) רבינו רש"י (ו) וי"ן
(ז) רש"י (ח) שהגנה
(ט) רש"י (י) וי"ן ק"ט.
(יא) רש"י (יב) ב"ב ק"ט.
(יג) רש"י (יד) וי"ן ק"ט.
(טו) רש"י (טז) וי"ן ק"ט.

תורה אור השלם

1 וכן תעשה להמירו וכן
תעשה לשמלתו וכן
תעשה לכל אברת אדון
אשר תאבד ממנו
ומצאתה לא תוכל
להתעשר: דברים כב ג

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הו"ו וי"ן
אח"כ דרוכב ומנהיג:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ויהי כ"ו ה"ח
ה"ס וי"ן ע"ן לקמן דף
קטו ע"פ תוס' ד"ה ויהי:

מוסף רש"י

ומצאתה. שמה קריה
מלאכה. דאח"כ לידיה
משמע. ואח"כ ה"ו חתך
ולא עינך כוכבים. ולמחר
שאלת ממנו מותרת. ולא
חיתא כי אשטע אצית
כעני מלכות אחיה
אשטע. אכל אי קטע ח"כ
לאהדורה. ויחזון. (יג)
ואמרי לה כד"י שם חס
(יג) וי"ן פה:

שנים אוהזין בטלית. דוקא אוהזין דשניהם מוחזקים בה ואין
לזה כח בה יותר מזה שאילו היתה ביד אחד לנדו היו אדך
המוציא מחזירו ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו ואינו נאמן זה
ליטול בשבועה: זה אומר כולה שלי. בגמרא מפרש למאי תנא

תנא: זה ישבע. מפרש בגמרא
(דף ג.) שבועה זו למע: שאין לו כח

פחות מחציה. בגמרא (דף ה.) מפ'
אמאי תקון כי האי לישנא בזה
שבועה: וזה אומר חציה שלי. מודה
הוא שהחצי של חזירו ואין דנין אלא
על חציה הלכך זה האומר כולה שלי
ישבע כו' כמשפט הראשון מה שהן
דנין עליו נשבעין שניהם שאין לכל אחד
בו פחות מחציו ונטול כל אחד חציו:

היו שנים רוכבין כו'. לאשמועין
אח"כ (ב) דרכו ומנהיג שניהם שין
לקנות בהמה מן הספק: בזמן שהן
מורין. בגמרא (דף ט.) מפרש

[דנחא:] אשמועין דהמגביה מציא
לחזירו קנה חזירו: גמ' ראייה.
קודם (י) שהגנה אותה: כדאי
קני. מדקמני יחלוקו: תנא כולה שלי.
בחזקה גמורה שהגנה מחילה ואח"כ
תפסק מידי משזכיתי בה: והאמר

רבנאי. כדכא קמא בהגוזל ומחליל:

ומלאכה דאח"כ לידים משמע. ואפי'
הכי אח"כ (י) ולא עווד כוכבים ולא
תימא כי מיעט דחמנא עווד כוכבים
היכא דלא אחאי לדיה דשראל
לא מיחייב למטרע עלה ולא הדורה
אכל אח"כ לידים מיחייב להחזירה
לדנידמו אסורה: תנא לישנא דעלמא
נקט. אי לא הדר תנא כולה שלי

הוא אמינא מאי מלאכה דקמני תנא
לשון בני אדם אחו במשנתו ולא
לשון המקרא והרבה בני אדם קורין
לה מלאכה משעת ראייה: בעלמא
דקמני מלאכה. כ"מ ששנינו שהמוציא
מציא קנאה הוה אמינא דמציא

קני לה משעת ראייה דלא אשמועין
שום תנא דלא קני לה אלא בהגנה
להכי אשמועין הכא ממשנה יתירה:
והא זה וזה קמני. גבי מלאכה תנא
זה אומר וגבי כולה שלי קמני זה אומר
ואי חזא הוא הכי אצעי ליה למתני
זה אומר מלאכה וכולה שלי: במקח
וממכר. קנייה מיד פלוני ודוקא מקח
וממכר הוא דאמרינן יחלוקו
בשבועה דאיכא למימר שניהם קנאוה
ולשניהם נתרצה המוכר אכל זה אומר
אני ארמיה זה אומר אני ארמיה
לא יחלוקו דודאי חד מינייהו רמאי הוא
ותהא מונחת עד שיבא אליהו:

דמורה

רב שימי בר אשי ואמרי לה (יב) כד' ר' ירמיה במציא ר' יוסיפא במקח וממכר וצריכא
דאי

שנים אוהזין בטלית. אידי דאיידי בהגוזל בתרא (ב"ב דף קט.)
מחלוקת נסורת נגר ובעל הבית דקמני במעמד הרי
אלו שלו ובכשל הרי אלו של בעל הבית חצי הכסף נמי דיני
מחלוקת ואע"ג דבתרי מסכתא אין סדר למשנה (ו) ואיכא מ"ד כולה

נויקין לאו חדא מסכתא הוא ה"מ
לענין מחלוקת ואח"כ סתם לפי שרצי
לא היה לומר כסדר אלא כמו שהיו
חפצים התלמידים אכל כשחזרם על
הסדר חזרם וזרין בכל מסכתא
טעם למה נשנית אחר שלפניה
כדדייק ברש מסכת שבועה (דף ג.)
מכדי תנא ממכות קסליק כו' וכן
בסוטה (דף ג.):



ויחלוקו. תימה דמאי שנא

מההיא דארבא דאמר

כל דאליס גבר פרק חזקת הבתים
(ב"ב דף נד.) וי"ל דאחזין שאני
דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי
החצי דאין סדדי דמאי דתפסי האי
לידיה הוא וכן במנה שלשי דמזמי
בגמרא לטליא חשיב ההוא שהנפקד
תופס בחזקת שניהם כאילו הם עצמם
מוחזקים בו לכן משני דתס ודאי
דמד מינייהו הוא ואין החלוקה יכולה
להיות אחת ולכן יהא מונח אכל
טליא דאיכא למימר דתרייהו הוא

יחלוקו וכן שנים אדוקים בשטר
דמזמי לקמן (דף י.) למתני משום
דשניהם אדוקים בו דהחלוקה יכולה
להיות אחת דאפשר שפרע לו החצי
ובמנה אין דרך שיקנה לו החצי אחרי

שהוא ביד חזירו אכל דארבא אע"ג
דאפשר שהיא של שניהם כיון דאין
מוחזקין בו הוה דינא כל דאליס גבר
ולסומכוס אע"ג דאין מוחזקין בו ואין
החלוקה יכולה להיות אחת היכא
דאיכא דררא דממונא פירוש שנלא
טענותיהם יש ספק לביט דין יחלוקו:
וזה נושא רביע. וא"ת יהא נאמן
דחזיו שלו מינו דאי בעי אמר

כולה שלי כדאמר' בגמ' (לקמן דף ט.)
האי מינו גופיה לפטרו משבועה אי
לא משום דאיערומי קמערים ומפרש
רבי"ם דמינו להוציא לא אמרי' דנחזיו
השני מוחזק זה כמו זה וההיא דחזקת
הבתים (ב"ב דף נד.) דאין דאין ולחוס
ליה לרבה אין שטרא ויפא הוא

ומינה שטרא מעליא הוה לי ביד
ואזד והימניה רבה להוציא בזמיו דאי
בעי אמר שטרא מעליא הוא * התם
היינו טעמא משום דאפי' הוה שמיק
רק שלא היה מודה שהוא מווייף היה
נאמן כי החתימה היתה נכרת לעומדים
שם ורב יוסף אית ליה דאפילו מינו
לא הוה כיון שטענה ראשונה שהוא
טוען כהני שטרא הוא שקר ואין
לומר מינו אלא היכא שטענמו

ראשונה היא אחת מינו שהיה טוען אחרת ולכן אינו מינו אפילו להחזיק כגון בעובדא קמייתא וא"ת וימא דאין ספק מוציא מידי ודאי
דהאומר כולה שלי יש לו בודאי חציה והאומר חציה שלי ספק אס' יש לו בה כלום כדאמרין בפרק החולץ (יבמות דף נח.) ספק יבם שנאל לחלוק
בנכסי כגא ספק אמר אלא בר מתנא אלא וית' לי פלגא ויבם אמר את כרס דידי וית' לך ולא מידי הוה ליה יבם ודאי וספק ספק ואין ספק
מוציא מידי ודאי וי"ל דהתם יבם שהוא בנו של כגא הוה ודאי יורשו ולא יוציא הספק מספק ממנו אכל הכא אין ספקא מה שהוא ודאי בחזיו
שיועיל לו לחזיו השני: **בראיה בעלמא** קנה. אע"ג דקמני במתני' (לקמן דף ט.) ראה את המציא ואמר לחזירו תנא לי דלא קנה כדאי
וכן ראה את המציא ונפל עליה (לקמן דף י.) קמני נמי דלא קני מצי למדמי כיון דאמר תנא לי או שנפל עליה גלי דעמיה דלא יחזא ליה למקני
עד שיועיל לידו: **דבראיה בעלמא לא קני.** והא דאמר' בפרק הבית והעלייה (לקמן דף קי.) וס' הנהיה בהפקר קני היינו שעה מעשה
כל דהו כגון שגד גדר קטן: **והא** זה וזה קמני. איכא דוכמי דפריך כי האי גוונא ואיכא דוכמי דלא פריך: (ע"י מוס' בנורות דף לא: ד"ה א"כ):

אי

א א מ"י פ"ט מהלכות
טוען וטוען הל' ז פמג
עשין לה טע"ע ח"מ ס'
קלח טע"ף א:
ב ב מ"י שם הלכה ח
טע"ע שם ספיק ב:
ג ג מ"י שם הלכה ז
טע"ע שם ספיק א:
ד ד מ"י פ"ו מהלכות
גזילה ואבידה הל' א
סמג עשין עד טע"ע ח"מ
ס' רסח טע"ף א:
ה ה מ"י פ"ב מהלכות
מכירה הל' ד ועין
בהשגות ובמ"מ סמג עשין
פס טע"ע ח"מ ס' רכב
טע"ף א:

רבינו חננאל

שנים אוהזין בטלית זה
אומר אני מצאתיה
וכו'. ואקשי' עלה למה לי
למתנא טוב זה אומר כולה
שלי הלא באומרני אני
מצאתיה משמע כדולה
שלי היא. ופרקי הא
אחא לאשמועי' דבראיה
בעלמא לא קני לה
למציאה. הא לא מיבעיא
דהא אמר רבינא ומצאתה
דאחאי לידיה משמע.
דברי רבינא בהגוזל בתרא
הל' אין פורטין מתיבת
המוכסין ופשוטה היא.
ואוקימנא למתני' רישא
במציאה וסיפא דקמני זה
אומר כולה שלי בקנייתא
בשטותא אי קנייתה
ונתתי דמיה לבעליה

ו א מ"ח פ"ב מהלכות
מכירה הלכה ד' ע"ג
השנוה ונמ"מ מהג' ע"ג
פ"ב ט"ע ח"מ ט"ז רכ"ב
ספ"ק א:

רבינו הנגאל

ואמר אי הכי נשאל
למכור למי מהן מכר
ומי קבל דמיה ושינוי
באומר לא ידעתי ואמר
שנשנין הכעוה ממני
לקנותה ואמרתי להן מי
שיתן לי דמיה הרי הוא
במורה לו נתתן לי א' מהן
דמיה והא' השליש המעות
לפני ולקחו השליש ואני
יודע מי מהן שנתן ומי
השליש נתן זה שנינו
שנינו נשבעין וחולקין.
וכיון שא' הוא מקנה הא'
טוען בשקר ותני טעם
שנינו נשבעין ונוטלין
מכלל הדמיא טעם של
חייש לשבעת שווא של
אחד מהן. מתני' דלא
כגון נגס דאי בן נגס
הא חייש וקחתי שנינו
נוטלין מכלל שבעת שווא של
בן נגס הן בשבעות
פרק כל הנשבעין שבמורה
הלכה וחזוני על פנקס.
ודחינן אפי' תימא בן
נגס (הכא) איכא למימר
דלא תרוייהו בחדא
אגבהו וה"ה בקנייתא
שניה בא' קנאה ואין
בניהן שבעת שווא. חוב
אכרי' לימא מתני' דלא
כסומכוס דאמר ממו
הכוסל בספק חולקין בלא
שבעה דתמן שור שנח
את הפרה ונמצאת עוברה
בערה וכו'. ואמר' כגמי
אחי' אמר שמואל דא'
דברי סומכוס אבל חכמים
אומרים זה כלל (גדול)
בדין המוציא מחבירו
עליו הראיה. תניא גמי
הכי שר שנתן את הפרה
ונצא עוברה בצירה
ואני יודע אב עד
שלא נגחה ילדה ואם
שנענתה ילדה משלם
ח"י לפרה ורביע נזק
לולד דברי סומכוס וחכמי'
המעי' ואמר' אלא מאי
מתני' אינה כסומכוס
אלא כרבנא אמאי נשבעין
והא המוציא מחבירו
עליו הראיה אמר' ופרקי'
היכא תפסי' חד ואידך
טעין עליה אמר רבנן
המעי' הכא דתרווייהו
תפסי' לה אמר' רבנן
חולקין בשבעה. אלא
אי אמרת סומכוס השתא
ומה דתם דלא תפסי'
תרוייהו וכו'. דברי רבה
בר (רב) הונא דאמר אמר'
סומכוס אפי' ברי וברי
בהמחליף פרה בחמור
כפ השואל את הפרה
ודברי ד' חייא בר אבא
אמר סומכוס אפי' ברי
וברי כרבה בר (רב) הונא
בסוף פ' המוציא את הכר.

א' תנא בציאה. משום דמורה ואמר חכמי' לאו מידי חסר לך
תפסי' אע"ג שידע שחזירו מנאח ורמו רבנן שבעה עליה כדי
שיפריש אבל מקח וממכר דליכא למימר הכי שאם יודע שחזירו קנאה
לא היו תפסי' ומדחפסי' זה סבור שלו הוא ונתרלה המוכר כדמסיק
לקמן דנקיט וזו מתרווייהו אימא לא
ישבע דמשום שבעה לא יפריש שהרי
סבור הוא לומר אמת קמ"ל דאפ"ה
ישבע והיכא שודאי אינו סבור לומר
אמת כגון דקא טעין כל אחד אי
ארגמיה שאלה מנה טוען שקר
במודל או כגון שנים אדוקין בשטר
דלקמן (דף ט'). התם פשיטא דחולקין
בשבעה דע"י שבעה ודאי יפריש
דקשיד אמתמנה לא חשיד אשבעתא:
ולחזי' וזו ממונה נקט. פרש"י
נשאל למוכר ואע"ג דאין
המוכר נאמן כשאין מקחו בידו כדאי'
נעשרה יחסין וקדושין דף עג: ושם ד"ה
דכ"א. ה"מ דנקיט מתרווייהו אבל
דנקיט מחד נאמן אפילו אין מקחו
בידו וגרסינן בזה הכי ולא ידעין
ובחנם דחק לפרש כן דהכא פריך
שפיר דאע"ג דאין מקחו בידו נאמן
הוא כעד אחד ואמאי שניהם נשבעין
אזוהי שהמוכר מסיעו יפטר משבעה
ואידך ישבע שבעה דאורייתא והשתא
גרס שפיר ולא ידע דאי ידע הוה
נאמן כעד אחד ומיהו ה"מ לשנוי
דליתיה קמן דנשיליה וכו'. מפרש
דנשאל להם ממני קל המוכר המעות
שאין אלו חושדין אותו לשקר בזה
לומר נתתי והוא לא נתן וגם הם
אינם חולקים אלא למי נתרלה המוכר
אבל צנתינת המעות אינם חולקין:
לימא מתני' דא' כבן נגס. מלינו
למימר ידע שפיר דמתני'
אפשר דתרווייהו כהדי אגבהו
ומ"מ פריך שיחולקו בלא שבעה אחרי
שאפשר לנא לדי שבעה שווא ומשני
התם ודאי איכא שבעה שווא:
התם דא' תפסי' תרווייהו. כ"א
האחד ואע"ג דאפי' בעומדת
באגס אית להו לרבנן המוציא מחבירו
עליו הראיה מ"מ מיקרי האחד
תפסי' מחמת חזקת מריה קמא ואית דגרס התם דחד מינייהו הוא:
היכא דאיכא דררא דממונה. פירוש שאלא טענותיהם יש ספק
לכ"ד דיש לאחד תביעה על חזירו בלא טענותם כגון
שזר שנגח את הפרה (ב"ק דף מו.) ומחליף פרה בחמור (א' אחרי'
שהספק נולד מעצמו דין הוא שיחולקו אפילו בלא שבעה:
ומה התם דאיכא דררא דממונה. ואיכא למימר כולה דמר.
לא פריך אלא אי סומכוס ס"ל כרבנן דבן נגס דלא
חיישי לשבעת שווא דלבן נגס אדרבה היכא דאיכא למימר כולה
דמר פלגי בלא שבעה משום דאיכא בודאי שבעה שווא:
ומה התם דאיכא דררא דממונה. בפרק ח"ה (ב"ב דף לה. ושם)
גבי ארצא דלאמר רב נחמן כל דאליס גבר פריך מהמחליף
פרה בחמור דחולקין ומשני התם איכא דררא דממונה ולא פריך
ומה התם דאיכא דררא דממונה ואיכא למימר כולה דמר יחולקו גבי
ארצא דאיכא למימר דתרווייהו הוא ואין חולקין אלא כל דאליס גבר
דפריך הכא היינו משום דלענין חלוקה סברה דררא דממונה אבל
היא טובה מאחר שספק גמור הוא בלא טענותם דין שיחולקו אבל
ארגא אע"ג דאפשר דתרווייהו היא כיון דליכא דררא דממונה ואין
אוחזין הוי דינא כל דאליס גבר אבל לענין שבעה אין מועיל סברה
דררא דממונה לחלוק בלא שבעה אחרי שהיא בודאי של אחד
מהם סברה הוא שיחולקו בשבעה אולי יודה אחד מהם:

התם

דמורה ואמר. מורה היתר לעצמו לאחוז בה בלא משפט: **לאו מידי**
חסר. אינו מפסיד כלום בחנם בזה לו ואף בלא טורח: **אבל מקח**
וממכר דליכא למימר הכי. ואע"ג שזה גם הוא נתן את המעות
למוכר כדאוקמינן לקמן דנקט מתרווייהו חד מדעתיה וחד בע"כ

וכשיחולקו יטול זה חצי מעותיו וזה
חצי מעותיו אפ"ה חסרין הוא אלא
דאי לא הוה צריך לה לא הוה מהדר
אבתרה למזנה וזה שאל לחלוק וליתן
חצי דמים שלא כדין מחסרין: **דמי קא**
יביצנא. דמים חצי רוצה ליתן: **אבל**
מליא דליכא למימר. חזרי ילך
וימלא אחרת זו ודאי מחסרין ממון:
ולחוי וזו ממון נקט. נשאל את
המוכר ממני קיבל דמיה דתניא
בקדושין (דף עג:.) נאמן בעל המקח
לומר לזה מכרתי וזה לא מכרתי.
ואע"ג דמסיים בדי' שמקחו בידו אבל
אין מקחו בידו אינו נאמן שלא נתן
לכדור כל כך להיות זכור מאחר
ששניהם חזרו אחריו צפיקוס דמיה
הא אוקימונא התם דנקט וזו
מתרווייהו מחד מדעתיה ומחד בע"כ
דכיון דלא עליה רמיא לאסוקודי לא דק
כולי האי להיות נזר משהלכו מלפניו
הי מדעתיה וזי בע"כ אבל היכא דלא
קיבל דמים אלא מחד מידכר דכיר
ליה: **לא דריכא דנקט וזו מתרווייהו.**
ה"ג ולא ידעין מהי מדעתיה ומהי
בעל כורחיה. ולא גרסי' ולא ידע דאפי'
ידע נזר אין המוכר נאמן משהלכו
כדמוקי התם: **מתני'.** דמשבע
למתרווייהו וחד משבעת לשקרא: **דלא**
כבן נגס. במסכת שבעות (דף מה.)
גבי חטוי על פנקס: **אלו ואלו.** בלן
לכ"ד על מנת לישבע אחד מהם
לשווא אחר בעל הבית לחטוי תן לבני
חטים דדינר ועלי לשלם או לפועלים
בקלע מעות שאני חייב בשכרם ועלי
ליתן סלע הוא אומר נתתי והוא אומר
לא נטלתי ושניהם תובעין את בעה"כ
שניהם נשבעין ונוטלין מבגל הבית
אמר בן נגס כיצד אלו ואלו בלן לדי
שבעות שווא אלא שניהם נוטלין
בלא שבעה: **אומר כהדי דררי**

אגבהו. למליא וכל אחד ואחד סבור אי הגבהיה תחילה ויכולה
שלי וכי משבעת על חזיה קושטא משבעת. ולענין מקח וממכר
נמי שאל לשניהם נתרלה: **כסומכוס.** בבבא קמא גבי שור שנגח
את הפרה ונמצא עוברה בלדה (דף מו.) עליו הראיה. בעדים
ואי לא לא גבי מידי והכא חולקין [בשבעה]: **ה"ג אי אמרת**
בשאלא רבנן התם דלא תפסי' תרווייהו אמור רבנן כו' הכא דתפסי'
תרווייהו פלגי בשבעה אלא אי אמרת סומכוס ומה התם דלא
תפסי' תרווייהו אמר סומכוס פלגי בלא שבעה הכא דתפסי'
תרווייהו לא כל שכן: תרווייהו תפסי'. ואין כאן מליא מחבירו:
בשבעה פלגי לה. כיון דמחסר גוביינא בזה שחזירו תופס
דהאי תפסי' ככולה והאי תפסי' [בכולה] לא קיס להו לרבנן
להוציא ממון מחזקתו ככדי כדאמר' התם לרבנן דבעי ראייה
האריכוס שבעה: **שאל ושאל.** כי התם דקחתי נמלא עוברה
בלדה ואין ידוע אם עד שלא ילדה נגחה או משילדה נגחה
ולא מת הולד מחמת הנגיחה אלא מאליה וכיון דכל חד שאל
טעין ליכא למרמי עליהו שבעה: **דרבה בר רב הונא.** בפרק
השואל לקמן (דף ק:.) **דררא דממונה.** חסרין ממון. שאם
יפרע זה שלא כדין הוי חסרין ממון ואם נפטרנו שלא כדין
נמלא זה חסר וכל פרתו: **ומה התם דאיכא דררא דממונה**
כו'. איזה מהן שמפסיד החצי שלא כדין אמה מחסרין ממון:
ואיכא

(א) קדושין ע"ד. (ב) שבעות
מה. (ג) ב"ק לה: (ד) ש"ס
(ד) שם לה: (ה) ש"ס (ו) ידע
מה. לקמן ק. (ז) (ח) (ט) (י)
(י) לקמן ק.

הגהות הב"ח

(א) נ"י ואי חנא מקח
וממכר ה"א התם הוא
דמיו:

מוסף רש"י

ורחמי וזו ממון נקט.
קא ס"ד שלא קיבל מעות
אלא מאחר מהם. הא ודאי
מדכיר דבר וזי דמאן קיבל
קדושין. ג. כידע אלו
ואלו באין לדי שבעות
שווא. בלן לכ"ד לישבע
שבעת שווא מנייהם.
דלמכרי דלמי משקר
אמר
סומכוס אפילו ברי
דברי. דשניהם טוענים
עצמם ברי. ואפילו הכי
דמכר טוען ברי לי שאני
חייב ואפילו הכי כיון דלמי
דלא מספקא מאן קאמר
קושטא חולקין ובי' דהוי.

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

עין משפט
נר מצוה

י"ד א מ"י פ"ב מהל' מועד
ונטען הל' יב טו"ש"פ
ח"מ סימן לב ס"ד ועי'
צ"י:

פֶּרֶק ב' חֲמִישִׁי שֶׁסֶּפֶר הַלֵּל ג'
 [וּפֶ"ג הַלֵּל טו'] סִמָּה
 עֲשֵׂין לֵה טוֹשֵׁעַ חֲמִ"ט סִר
 פִּז סַעֲיָן אֵ וסִר עֵה סַעֲיָן
 ו [רֵב אֶלְפֶס כֶּאן וּפִ"ו
 דִּשְׁנוּעוֹת דָּף ע"ז]:

מוסף רע"י

[illegible]

רבינו חננאל (המשך)

ותשית לו כאשר זמם וגר
וכרתנו (בריש נחום) מעמידים
כל באש שלם שיהיה
גורשה וכו' ולעולם אל
תעז זממה אלא בשנים
ועד שיומנו שיהיה. כוא
והא כיון דאמר רב וט
לפי דע דומם בשנים
ההניא קא משלמין סמון
עז שיומנו שניהן תוראנא
להא דרב בארמו הערע
החזמנו כחיה דמי של
לפי דתתייבנו ממין כי
אלא תורא משלם אכל
ששית עז אחד קא סמ
תשלומין. ותנן נמי ורי
סמון סמון מה שנים א
הרגיע עז שיומנו שניהן
אף שלשה עז שיומנו
שלשתן. ופריך דלמא רב
חייא תרעה ופריק לא פריך
כלום אף זו פירא.
לחייא אף אחד תורה וכו'
לא פריך אמר לך רבי
חייא לא רדתה וכו'
המא מצד אחד מפני כח
של עז אחד אלא מפני
שעז אחד אינו בא אלא
לשבת וכו' וירושלמי
יכול להשיבעי הקבועה
שומם לעשות האחוי
וירצא כי רדית תורה
הומה בעז שנים שיהיה
של כחן ערועי וכו'
וכו'. ואחתי (3) לאקמה

דודי חייא ממחנות לוחמי
לוחמי ההגנה חזרה
דאגן סהרה ידועה לכל מה
התפיש בהאי טלית ידיה
הוא הכי (גמ) אן סהרה
לואדך. (נ) וחוב מחני
כמאי דמסהר (שהרי)
סמרן) חזרה עליה
ושבע ורופס. לאפוקי דר
חייא דעל מה שכופרו הוא
ושבע. אלא אי אימור
והתנא שנהא על איך דר
חייא אסמא מנה לי בידך
והלה אומר אין לך ביד
אלא לי והולך חייא מנה
לואדך דאמרי דאמרי ליה

תני ישבע והא אנן סהדי
ה הוא וחייב. ורב ששת
יה ולא מידי הלכך לאו
דמסהדי סהדי הוא נשבע וכו'.

דען אהרן יוכיח שיינען כהכחשה ובהזמה. שפיר גרס הכל ובהזמה כיון שעיי' הזמה דבורו בטל ואין להקשות מה לפיו שכן אינו משלם בהזמה חאמר בעדים שמשלמין בהזמה ואז לא יכול לומר עד אחד יוכיח שמשלם כי מה שעהר' זמן משלם כהוא מוח' אינו חומר' אלא לפי שבעדותו אינו מחייבו ממנו לכן הואיל ודיבורו בטל חשיב ימיו בהזמה ובסמוך על מה הז' פריקין ליה משום דעל מה הז' פריקין פירכא כל דהו ורבי חייה אפי' על מה הז' לא פריך ליה משום שאינו משלם העד כשחשם זהו גריעותו לפי שלא היה כח בעדותו לחייב ממנו:

הצד השוה [שבהן] שעי' טענה
כו'. וא"ת °טופר הכל יוכיח
שעי' טענה וכפירה פטור דש טענה
דנהל' השוה שבהן יש טענה
חשובה דכמוהו מקל' או עד
מכחשו כלאש דמסקר ולכן
יש שנועה:

ועם מה להצד השוה
כפרן תאמר בעדים
ימים מי הוחזק כפרן
לאמבין אמר רב חסדא
לעדות כפקדון פסול
להצד השוה שבהן
תאמר בעדים שישנן
קשיא רבי חייא תורת
קאמר ותנא תנא מי
ליה סהדי ללוה לית
ליה ולא מויד דאי הוו
סיק ליה ולא מידי לא
יני הכא כי היכי דאנן
די בהאי ואפילו הכי
ר ותנא תנא אמר
מר ר' חייא מנה לי
לך בידי אלא נ' וזו
א הילך נמי כמודה
א תנא שנים אוהזין
דחפסין א]אנן סהדי
הוא וקתני ישבע
לך פטור מ"ט כיון
ני וזוי דקא מויד
הו מלוה דמי באינך
הלכך ליכא הודאת
ששת קשיא מתניתין
מביתא רב

ס' ו"ש"ט דהי"ד פטור. וא"ת יחא
נאמן בשלם דמינו דכעי
אמר שמים ו"ל כיון דהי"ד פטור
אם יאמר שמים ו"ל כופר הכל
ואין אדם מעיז ולר"ע לא הוה עוות
דמסייע ליה שטרא:
לעולם

ה ספדי. באיך חמשים שאינו חייב לו עליה: אי הוס ליה כו'. כגון
יחל לדרך לישבע על השאר: מפני כי יהי דאגן ספדי להאי. דחזיה
טעמא לאו משום מודה מקנא הטענה הוא כר' חייל ואינה שבעה
ו הולאמים והן שך כר"מ שהם: סיב. לישבע על השאר ולא אמרינן
י חלל כשאר מודה במקנא הוא וחייב: ופנא סוגא כו'. קס"ד דלר'
גה י לידך והלה אומר אין לך צדי כלום והעדים מעידים אורח שיש
בפא. דהן העדלת עדם אגן ספדי דמאי דתפיס האי היך הוא
מקנא: קנא חכמים איז. ולא משום העדלת עדם וכדפרמינן
מדאורייתא חייב. כלומר גבי שבעה דאורייתא כגון בהודאה במקנא:
סלעים

הילך כיון דעריין לא נתן מודה מקצת הטענה הוא ותנא תנא שנים אוחוזין בביתא דבמאי דתפסי הילך הוא וקתני 'שבע ש"מ דאפי' אמר ליה הילך מודה מקצת הטע' אמר הילך פטור דכין דאמר ליה הילך כמאן דפרע להו דמי ובשאר הא לא מודה

סאמר. בשבועה דעדים שאינו נשבע על מה שהעידו אלא על מה שכלל העידו ועל כפירתו הוא נשבע ולא אהעלשין וממין לך להחמיר
כל כן: **מגלגול שבועה דעד אחד.** אם נחייב לו שבועה ע"י עד אחד
כדאמרין ויהיה עליו טענה אחרת שלא הייתה מוטלת עליו שבועה
מגלגולין אומה ע"ש טענה זאת ומשבע
על שיהיה דגלגול שבועה דלאורייתא
היא דלפינן לה בנדקדושין (דף ס:)
הוא ממואמרמה האשה אמן אמר) הרי שעל
ממה שלא העיד העד הוא משביעו:
שכן שבועה גוררת שבועה. עד לא
מחייב שבועה אלא על מה ששבע
השבועה גוררת שבועה. תלמוד
בדעדים הללו שהחמשים שהעידוהו הם
ממחייבין אותו לשלם ואין כאן שבועה
לגרוור על דיה שבועה על השאר:
פיו יוכיח. מודה מקלה הטענה שעל
ממה ששפור פסיו לא הודה הוא נשבע
וענשו בכפרים. זה טוען זה כופר
הוא באין לדון: לא הוסיף כפרן.

גליון העש"ם

תום' ד"ה הצד וכו' בופר
הכל יוביה. עין משונות
מהינ"ל ח"א כלל ג' דף
טו ע"א ובמשונות פנים
מאירות ח"ב סימן קסט:

הגהות הגר"א

גלגל ריחש שהעד איז נאמ'ן להבטיח
וההחזיקו פערן: **תאמר בעדים.**
שמתאחר שפער הכל והם העידו על
המתים הוחזק פערן ולא נאמר
המתים על הבעות: **הכופר במלוה.**
על כולה בין על מקלט ובאו עדים
והעידוהו עד שלא נשבע: **כשר לעדות.**
ולא אמרין גזין הוא והטורה אמרה
(שמות עב) אל תחש רשע עד דכין
למלוה להוציאו נתנה דלמא צריך
לדלויה וסבר עד דהוה ליה [חזון]
ופרענא ליה ואי מודיעא ליה שומא
יתבעני מדי. אבל הכופר בפקדון אפי'
על מקלט ובאו עדים והעידוהו פסול
לעדות דמאי הוה ליה גבי פקדון
לאשתמוטי ושומא תאמר אכד
ממנו ונתפשיט ליה עד דמשבח ליה
והי ויתבייש (עב) ומוחזיק דבאחו

רבינו חננאל

דקאמער זאמס) דעד אחד שהחז פטור) ופיו גבי הודאה כל שכן דלא שייכא הומה כלל: **סאמר בעדים.** אס החמו בתחמשים שהעידו משלמין ממנו: **סורס** הוהמס לא **פריך.** אינה חשובה לו פירכא דיון דעד אחד ישנו בהומה ליבטל עדותו ⁽¹⁾ בעדות שני עדים אס הוה לן למימר בעדים משום דלא שייכא לא יחייבוהו שבוה הוה לן למימר נמי בעד אחד לא יחייבוהו שבוה דהא ישנו בהומה ליבטל עדותו ואי משום דלין משלס קנס אין צווי יפוי כח להאמין עדותו: **אלא דקאמר וסנא טונא.** אלא אס יש לך להגשיב על דברי רבי חייא כך יש לך להגשיב דקאמר וסנא טונא והיכי אלאי לרברבי ממחממיו מי מנא **הסס.**

צדדני חייל! למלום איס ליה ספדי. ד
אזלו העידו העדים חתמים חיוב וחמשים
שטן: אכן ספדי להאי. דחיה שלו ולמה
לדוריינתא אלח תקנת חכמים שלא יהא
הכי דקמודי ליה בגוייהו הואל ואיתנה
חייל טעמא דמתני' משום דאכן ספדי
לוי חתמים וזי אידן דרבי חייל דמתני'
שטהר צפנינו הוא: וקפני. דמחייב
לעיל מי היכי דאכן ספדי להאי אכן ספדי

ל' לפרך פיראב אחרת. מה להצד השהה שבהן שכן אינו בתורת הומה (א) פיר
אינו בתורת הומה שהתורה אמרה ועשייתם לו כאשר וגו' וכיון שאין עדות עד
פשוט להשביע העד זו השבועה נדחת תורת הומה מעליו שאין אתה יכול לקיים
דכתיב בזה בארבעה יומות. (ב) נראה דג"ל ואמרו להמשיך לזה לאותההיא לעיל להדין פיראב כמנתי' דלא דמיא

(א) [קדוּשָׁן ה': כַּל. וְשִׁנְיָה]
(ב) [לְמִן ה': יִצְחָק קֹה:
[ע"ש] [שְׁנוּעָה מ':
(ג) רַש"ל (ד) [נִמְדָּרָה ה':
(ה) [דְּבָרִים יט': (ו) [מִסֹּחַ
ה': (ז) [לֵיל כְּעֻדָּה]
(ח) כִּי שֶׁחַן מִשְׁלֵם.
(ט) שִׁיחַ לַעֲרֵב.

הגהות הב"ח

(ב) גם' דאן סהדי להאי
אן סהדי להאי ואפילו:

גליון הש"ס
תום' ר"ה הצד וכו' כופר
הכל יוביה. עין משונות
מהרש"ל ח"א כלל ג' דף
טו ע"א ובתשובות פנים
מאירות ח"צ סימן קסט:

הנהות הגר"א
 (א) רש"י ד"ה ויביל לא
 הוללמים י"ב אצל
 הר"ן חולק י"ב וסב
 דאם מלה להוללס נמנה
 דווקא בקדוה דרין
 (ועמ"ס נגדו ב"מ פ'
 ד"ה י"ד (י"ז): [ב] קשה
 ד"ה ומאן י"ב אצל
 פ"י וסב"ה מפרש
 דלאו משום הוללס ממיל
 ליה מתמידי דודא ממיל
 דין כה הוללס כלל אלא
 דאן שם דעסור נהני
 פ"י חלומים כדו מלאן
 דנקט לו כל שילט כדו
 דאם ממיל דכדס חומות
 לתקן לאו חילט כדו
 חלקו ואלו חלק
 דהעמ"ס וע"ל ר' א' דלא
 כד"ס ד"ה ויביל שם
 כדס מוקס י"ב דווקא
 בקדוה דרין (ועמ"ס
 שם נ"ק י"ז):

רבינו חננאל

אלא חתו' מגולגל שבעה
זר. וזו תורה זו
גד. ואחתי לרביה פניו
ועד אחר. ואמר' הכי
מה פני שאק מחייבו
קנה מחייבו שבעה זר
משחיבין אותו קנה אל
כל שכן. ופרכין כל לפי
שני יאמר' בהנחשה כמו
שירשנו למעלה. עד אחר
יובת' שני יושן בהנחשה
ומחייבו שבעה. מה לעד
אחר שעל של מה שהעיד
עליו הוא ושבע אחר
בעדים שעל מה שכפר
הוא ושבע פני יוכי
שמשלם כמה שחודה
ונשבע על מה שפטר חזרו
הדין זכו. וספרנו כי
לעז הצדק שבתן שכן
אלא על החוק כפי פני
כפר הלוה הוציא פני
עד אחר אל החוק כפר
שנאמר אל יקום עד אחר
כאיש וגו'. וכן אם כפר
חזרו הדינה אל החוק
כפון דברתא דאמר רב
ואין קרב אלץ עצמו
ואין אדם משלם עצמו
רשע תאמר בעדים שכן
כפר בארץ ורשע העדות
עליו [שחיבין] ורשע
כפון נפסל. ודחי' לה
הכי יוכי מה שכפר המחזק
נפסל והאמר רב חסדא
הכופר במה שכן לעדות
הוא יוכי. ופני מלך יאמר

אחד אלא לשבעה ואי

(א) ע'י' בש"מ כלל שפעותיה לצדדי רצונו בזה בארצות ויחזק. (ב) נראה דל"ץ ואחיון למחר להא לאחיותא לעיל לצדדי חייא כמחנ' ללא דמיו וכו'. (ג) מדברי רבינו אלו נראה מוכח דה"ל לו ג"א אחרת בסוגין דדחי ללא דמי למחנ' נמי בזה דהתם נחמי דמסקדי סקדי הוא נשבע וכו'.

(א) לפינוי האג' הא שחיס חייב וס"מ דהילך חייב ואמנם רבינו נראה דגרס וכו"ש בשמים וד' ריטו וז"ל הובא בש"מ כאלו בשמי פ"ט.

הילך הוא וקתני פטור ⁽⁶⁾ קשיא לרבי חייא. ופריך שאני הכא דקא מסייע ליה שטרא. אי נמי משום דהוי ליה שטר שעבוד

והוא דאמר רב נחמן ג
שבועות משביעין קראו
הוה חייב הנהל קראו
ואסקי פריש איניש מספק
מספק פריש לא פריש מספק
ממלתא מאי עטמא אמר
אפשר בחוריה. שבוני לא
ששך בחוריה. שבוני כ' ר'
ידיה חקפה א' בנינו מהו
כ' ח'ש כ'ריש בששניהם
ארוקין בה אה איה
יבא מחתה איה אחר
העסק. ופשיטא הכא
מכא' פשיטא דהאי קלא
ששניהן ארוקין בה ואמר'
הוה דינא אהדא דליתניהו לה
ואלוהו ודרידי כ' תפיס לה
דח מתנהו וטעין דאדרי ל'ה
ואמר ל'ה שקלא דירך היא.
ואמר טעין אגורתה ל'ה
ואמר ל'ה דח השתא
שדעת ל'ה בגללו וטענא
כולה דירי וואו ואתא וטען
ותפיס בהראי טעין בה
ובשתא אמרוא אגורתה ל'ה
שכא סהרי שדעת אנה.
אמר אפילו סומכוס
אמר ממוק מהוטל סכא
חולקין בלא שבועה פריש
סומכוס דסברא איה בלא
סכא. איה א' חמצא לומר
חקפה א' בפניו מציאין
אותו מדיש. ואיה חמצא
לומר א' מציאין אותה
לומר מדיש חקפה. ויהא
ההקדשה בלא חקפה מהו
כ' אמרי' חייב דאמר מהו
אמרינו לגבהי מסמכין
להירש דמי כמאן חקפה
דמי ארלמא השתא חמא
איה חקפה. חייב דהיינו

(א) אילי ג'ל הראוי להיות מעשר נפטר הינא יבי'.

(א) [בכורות נח] (ב) שם
יהי (ג) זיק פה: טע. ע.
קדוש: נכ. (ד) נעין שם:
(ה) לקמן פ. (ו) לקמן פ. (ז)
(ח) זיק קמ. (ט) [שם וכן
אחא ברה"ק והא"ש ורש"י
זכר"ש שאל אלפסי אחא
ש"ך היה ופירשניו קל.
(י) קד. דף קמ. (יא) דף קמ.
מכות: יע. שבת ע"ח:
(יב) לקמן ע"ב. (יג) דף קמ.
(יד) וכלם פכ"ו מ"ג.
(טו) [יב] (טז) [יג] (יז)
מפרישין: (יח) ויניי בתוך
שם: ד"ה ופירשניו ויעי.
היטב תוס' יא. ד"ה שחיה.
(יט) ד"ה מ"ו.

תורה אור השלם

1 וכל משער פקד רצאן
כל אשר יעבר תחת
השבת העשירי ויהיה
קדש להיותה:
2 וזאת לפנים בירשאל
על הגאולה ועל
התחבורה לקום כל דבר
שלא איש נעלה ונתן
לרעהו וזאת העשרה
בירשאל.
רות ד.

גליון הש"ס

גם בספרא מקרקעי.
קשה לי ה"ה שיק המלך
כן מטלטלין למקרקעי
דמטלטלין גזלן יקס ליה
בשבותיה גזלן מקרי אינו
ברשותו להגזיל אלא קרקע
אינה גזלן אלא קס
ברשותיה גזלן. אי"כ
במטלטלין גזלן גזל קין
דלא קס ברשותיה להגזיל
ואינו חייב בלחיותו
וכדליתא בבב"ק ע"פ ע"א
במחנה הו' מקרקעי גזלן
ברשותיה להגזיל ואינו
חייב במתן דמלוג
כמה דלמך דדי הוא וליכא
קין יוכל להקדיש ויניי:
שם ה"ה ברייתא בבב"ק:
עין מכות ל ע"פ תוס'
ד"ה וי' ויניי: רש"י ד"ה
דבמחנה וי' דבר בבב"ק:
עין לקמן מ"ו ע"א ותוס'
ד"ה למקרי:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה מחו נראה
כ"י ורמב"ם לא חב
כן אלא ע"י גזלן אלא
ל"ה הכי בדברי תוס'
ע"י:

מוסף רש"י

עשרה ספק פטור
המור. טעם שיהי לו פטר
מחזיק וילי טעם וכו'
ותקנה. מפריש עליהן
עשרה שיעין. לאפקעי
לאסוריהו. ומעשרה.
לשון כשאר בכמות חולין.
וחזק. שלו. והמעשר
קרי שמים יהא אילן
דבין שאל מעשר כהנה
[בכורות יא.] גט בידה
ומשיחה בידו. שמי
לה וכל המעשרה עדיין
גדי. חוט שבתה קדור
גז. לזכר גליון [יג] ויניי
ח. יתקיים השטור
בחותמו. וגזל לא מלה
טילה ומפרישין עמלה
לקמן [דברים ב' ע"א].

אלא מאי איך לך למימר. למה לא חייבנו לעשר ממה נפטר: עשירי
ודאי. הצריך הכתוב לעשר ולא הצריך לעשר את הספק וכל עשירי
שנכאן ספק הן שאפי' לא הפטור בחמישי שוב אין העשירי קרוי
עשירי אלא תשעי שהפטור אינו מן
לעלי' הספיקות נכנסין לדיר
להתעשר: ספק פדיון פטור. חמור.
טלה שהופרש על ספק פטר חמור
שאפילו הוא פטר חמור ודאי אין
בטלה זה של פדיון משום קדושה:
עשרה שיעין. לאפקעי אסוריהו
למשרי להו צעזעה: עובדא הוה
בי רב חסדא ורב חסדא בי רב
הונא. מעשה היה וכן לפני רב
חסדא ורב חסדא הביאו לפני רב
הונא: שאינו יכול להוצילו כו'. והאי
נמי דחזין ליה דאין יכול להוצילו
דיינין שאין לו ראה דנדר אין
הקדישו קדוש: כ"ה יכול להוצילו כו'.
במחנה: שאינה ברשותו. והא קמס
גזלה יכולין להוצילו דיינין הוא:
במסותא מטלטלין. כגון גיגית:
מקרקעי. דכל היכא דאיתיה ברשות
מריה קיימא דקרקע אינה גזלה ושפיר
פשיטא מהא דאי הוה ליה ראה
לו הקדישו הקדש: כ"ה מערבא.
מחזק ישרא: מחו ליה. מראה
כאזכרתי כלפי מעלה: ככרשפא.
בגדין ששני ראשין שקורין בריינין:
ש"מ. מדקתני עד מקום שידו מגעת
קנו לו: האי סודרא. של קנה שקונין
עין: כיון דהיה פסיה ביה. מקנה
של על של קרקעא דהוה ושלף אש
נעלו ונתן לרעהו: דכמאן דפסיק
דמי. וקנייה מקנה והמכר נקנה בו
לוקח. ודוקא נקט של על שלש כדל' וכו'
בעין דכתיב (רות ד) נעלו וזכר
משלם אצבעות לאו בגד הוא
כדלשכחן ג' ע"א וטמאה: ג' גידה.
שנתנו לה: ומשיחה. שקור בה בידו
אם יש בה בלחות חוט שיכול לנתקן
לגט מידה ולהביאו אצלו: אינה
מגורשת. אלא לאו נמייה היא:
כריתות. הבדלה שיהיו מוצללים זה
מה והרי אגודים הם כמות זה: אם
יחנה טלים מוצללים. כלומר אפילו
היא מוחזקת חולקים: פלוג הכי.
לרומזה ויהא הובז לאחד מהם: קא
משמע לן דל' כו' פלוג. לאורכה:
שנים אדוקים בשטר. המלוה והלוה:
שלך הוא ופרעתיך לך. והמורה לי
וממני נפל: יתקיים השטר בחותמו.
ק"ד דהי כ"ה קאמר אם השטר כשר
שיקמומו חותמו לומר כחז דייני
הוא הרי הוא בחזקתו: נפל השטר
ליד דיין. משמע דהי קאמר אם
מלאו דיין לא יוצאו אותו עולמית מיד
דין ולקמן' פריך מאי שאל דיין מאישי
עלמא: וגבי ליה מלוה כו'וי.
במחנה: במקום. שכתבו בו הנפק
שאל כבר כ"ד ודעידו עדים על

חתימת ידן וכתבין דיינין בו שטרך דנן נפק קדמא ואסידיו פלוגי ופלוגי על חתימת ידיהו ואסרנוהו וקיימוהו כדחזי: כולי עלמא
ל' דינא. דמי אמרין דיתקיים השטר בחותמו לא למגבי מלוה כולי קאמר אלא למגבי פלגיה. ופלונימיהו מקיים רבי סבר
אף על פי שהלוה מודה ליה שכתב שטר זה וזה לו מעות צריך המלוה לקיימו בחותמו ואפילו השטר צידו נאמן הלוה לומר פרעתיך דכל
ומן שאינו מקיים מאן קמשי ליה שטרך ליה שמועה לא שכתבו אלא אמר דפרעי אכל מהשטר מוחזק על פי עדיו אין הלוה נאמן
לומר פרעתי. הלכך זה ששטר מוחזק ליה מקיים ליה מלוה צעזעה ומשי ולי שטר מעלאל אין הלוה נאמן בצלמיהו אלא
על ידי חזקה זה שאדוק בו והרי הוא כשאר מלאה ופלוגי: ואי לא לא פלוג. שאפילו כולי ציד המלוה נאמן לומר פרעתי:
מאי

ולא עשירי ספק. אין להקשות אלתריך קרא למעוטי ספיקא
וכדפריך במסכת חולין (דף כז: ד"ה אלתריך):
מפריש עליהן עשרה שיעין. מימה דכפ"ק דכורות (דף י"א.) ושם
אמר' דשה אחד פטור כמה פטרי חמורים ומה צריך
עשרה שיעים ותו מאי קא משמע לן
ממני' היא הספיקות נכנסים לריר
להתעשר ותו כיון דלמך מעשרן מה
צריך להשמיטנו דהן שלו פשיטא כיון
דמעשרן דהן שלו דלילו היו של כהן
לא היה מעשרן דהוה להו כלקוח
דתנן (שם דף נה:) הלוקח והיתנו
לו במתנה פטור ואי קמ"ל דלע"ג
דמעשרן עדיין הם שלו פשיטא
דמעשר צמחה של צעלים הוא:
מחוי' ר' אבהו והשאר בשבועה.
[א] נראה דלא גרסי' והשאר
דלף כמה שידו מגעת יצבע כיון
דנתקנה השבועה שלא יהא אדם
הולך ומוקף מטעם זה יצבע אף
במה שהוא תופס ומכל מקום שפיר
מוכח בסמוך דנקיין מאי דתפיס
כמאן דפסיק דמי כיון דהכא לאחר
צבועה נטל כל מה שהוא תופס
אפילו יותר ממחלה והשבועה היא
בשלי עטניה וממני התקנה:
אם יבול צנתקו. נראה דלא היתה
ידה פחותה בשעת שנתן גט
לידה וגם אחר המשיחה צידו וקפלה
ידה בחזק שאל מושך המשיחה לא
יכול להביאו אצלו שאינה מגורשת
שהרי כשנתן צידה קודם קפלה ידה
היה יכול להביאו אצלו והקפלה לא
עשה הוא אלא היא וזהו כעלי גיטין
מעל גבי קרקע דלינה מגורשת דלא
קרינן ביה ותמן צידה והכא דקאמר
אם אינו יכול להביאו אצלו דמגורשת
כגון שהיתה ידה קפולה והוא תפס
צידה כל כך בחזק שאלם תפס
המשיחה לא יציל הגט אצלו ור"ת
(נמי) פירש אם הגט כדל כל כך
שאלם רוצה לשון הגט אצלו מתקן
המשיחה מגורשת ומיירי צידה פחותה
ולא קפלה ולא עשתה שום דבר:
מאי

מא מ"י פ"י מהל'
בכורות הלכה כו
סמך עין קמו:
מב כ מ"י פ"י מהל'
קמין ה' ד מ סמך
עין קמין ע"ש ח"מ מ"י
שם ספיק' וטושי' י"ד
פ"י רח ספיק' י:
מב ג מ"י פ"י מהל' כו
סמך עין ע"ש ח"מ מ"י
שם (דכ אלפס כאן ובב"ק
פ"ד דף כ.)
פד ד ה' ר מ"י פ"ט
מחלה טעון ונעמן
ה' ט' סמך עין נה
טושי' ח"מ מ"י קלם ספיק'
ג:
מב ז מ"י פ"ה מהלס
מחלה ה' סמך
עין פכ טושי' ח"מ מ"י
קלם ספיק' ד:
מב ח מ"י פ"ה מהלס
נידון ה' כ סמך
עין נ טושי' ח"מ מ"י
קלם ספיק' ז:
מב ט' י מ"י פ"ה מהל'
טעון ונעמן ה' י
סמך עין טושי' ח"מ
פ"י קלם ספיק' ג:
מב י מ"י פ"ה מהל'
מלה ולי ה' י
סמך עין טושי' ח"מ
טקמס טושי' ח"מ
פ"י פכ ספיק' א:
לעזי רש"י
בריינין [פרישין].
היטב תלויין בבד
(טעמיים).
רבינו אשנאל
ראשון ראשון נפטר.
ובדריא בכורות פקד
אחרון אמר רבי מני
הראו פטור. מאי מני
עלה דמסותא תיש מהא
דאמר רב [נחמן] כל
מקום שאינו יכול להוציא
בדיינין הקדישו אינו
קדוש. הא יכול להוציא
אפי' שלא הוציא קדוש.
ומקשי' עלה והאמר ר'
יוחנן גזל ולא נתיישנו
הבעלי שניין אינן יכולין
להקדישו זה לפי שאינו
שלו זה לפי שאינו
ברשותו. וק"ל דלא
משקטין לא ממשנה ולא
מביריות ולא מבית
אלא אם היה דלהה.
ועד לא דחאה להא
דרי יוחנן אלא פירוק על
דבריו ואמר מי סבור
מסותא מטלטלא היא
וקשיא עליה הא דרי יוחנן
לא כי קאמר רב [נחמן]
כל מקום שאינו יכול
להוציא בדיינין וכו' האי
מקום מסותא מקרקעא
הוא דקרי' קרקע אינה
גזולה ולעולם ברשותיה
דמא קיימא הלכך אם
יכול להוציא בדיינין
ברשותיה קיימא ושפיר
קא מקדיש' האי דקתני
שנים אדוקים בטלית זה
נוטל עד מקום שידו
מגעת וזה נוטל עד מקום
שידו מגעת והשאר חולקין
בשה ובשבועה אוקמנא
בשארדוקין בטלית עצמו
וממני דקתני חולקין
הטלית שני תצאין ונטל
כל אחד חציה בשארדוקין
כיומין שבקצותיה והן הנקראים כרכשתא. ופשוטה היא. דייק רב (אש"י) [משוריא] מינה מדקתני ונוטל עד
מקום שידו מגעת ש"מ דהא סודרא כיון דתפיס ביה ג' אצבעות על ג' אצבעות הרי הוא קנין לתוספת ואיג'
דלא פסיק כמאן דפסיק דמי ולא אמרי' עד דמשוך ליה כוליה לא קני ליה אלא אפי' לא משוך ליה כוליה
קני להא דתפס וכן הלכה. אמר רבא אם היתה טלית מוחזקת והובד קרוב לגבי חד ברבבה של טלית ואם
חלוקה לרובא לשני חצאין יבא הובד בחלקי של אחד יבול האחד לומר זה שבינינו לאורכה וחלקי כדו שנחלק
בטלית ובהו והרין עמו: תרי שנים אדוקין בשטר כו' אסיק' בשטר מקיים דברי הכל יחלוקו. וראינו מקיים
ומזה אמר שילי הוא ונפל ממנו ומצאנו וזהו אמר שילי היה ופרעתיך ונתתי לך [וממני נפל] אם נתקיים
בחותמו יחלוקו דברי ר' דרכי קסבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו וק"ל כרבי. רש"י' אמר אפי' שאין יכול

[illegible]

המבנהיג. שני מינים יחד
קשורים זוגים נהולכת שום
משא (דברים כב י').

(א) וְלֹאֵל [ת.]. (ב) ס"א
נזותא [ועי' פסחים יא.
גגלין מהר"ב]. (ג) ש'
נמקס שטעו חכמים ולא
דכיו סהכא לא רצה
לגנוס ולומר טעו אלא
אמר נזותא היא כלומר
דעת חכמים היא. ערוך
ערך בר ד' (ד) [ועי' חס'
כמויות ל: ד"ה ואי דלא
מנא].

לעני רש"י

קביצ"ל [קביצ"א].
רמב"ם ראשון.

מוסף רש"י

אם תמצא לומר
המגביה מציאה
לחבירו. כלומר אפילו אם
תמצא לומר המגביה כי
לעיל ח. וביה פגיה.
בית ראש ילמיה שבו
וי. בית ראש של אפרס
טובה מה ודאמ' לקחו צ.

במדה זו. לקמיה מפרש למעוטי מאי: אי הכי. דלמא קמא
איפכא קני אמאי קמני משיכה בגמל והנהגה בחמור ליערבינהו
וכו' מושכין ומנהיגין: איכא חד דל דלא קני. להכי לא מני למתני
במרוייהו משיכה והנהגה ותנא הכי מושכין בגמל ומנהיגין בחמור

במדה זאת קנו ר' יהודה ואמר לעולם לא
קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור
קתני מידת או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג
מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא הוא הדין
דאפילו רכוב והא דקתני מושך ומנהיג
לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שתהא משיכה
בגמל והנהגה בחמור קמשמע לן דאפילו
איפכא נמי קני אי הכי ליערבינהו וליתנינהו
שנים שהיו מושכין ומנהיגין בין בגמל בין
בחמור איכא חד צד דלא קני איכא דאמרי
משיכה בחמור ואיכא דאמרי "הנהגה בגמל
ואית דמותב מסיפא במדה זו קנה במדה זו
למעוטי מאי לאו למעוטי רכוב לא למעוטי
איפכא אי הכי היינו ר' יהודה איכא בינייהו
צד אחד דלא קנה אית דאמרי משיכה בחמור
ואיכא דאמרי הנהגה בגמל ת"ש "אחד רכוב
חמור ואחד תפוס במוסירה זה קנה חמור וזה
קנה מוסירה שמע מינה רכוב קני הכא נמי
במנהיג ברגליו אי הכי נקני נמי רכוב
במוסירה אימא זה קנה חמור וחצי מוסירה
וזה קנה חצי מוסירה בשלמא רכוב קני
דקמגבה ליה בן דעת אלא תפוס במוסירה
במאי קני אימא זה קנה חמור וכוליה מוסירה
וזה קני מה שתפוס בידו ^ההאי מאי אם תמצא
לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
הני מילי היכא דקא מגבה ליה אדעתא
דחבריה האי אדעתא דידיה קא מגבה ליה
איהו לא קני לאחריו מקני אמר רב אשי יזה
קנה חמור ובית פגיה וזה קנה מה שתפוס
בידו והשאר לא קנה לא זה ולא זה רבי אבהו
אמר לעולם כדקתני הואיל ויכול לנתקה
ולחביאה אצלו יוהא דר' אבהו ^הברוחא"ה היא
דאי לא תימא הכי תלית שהיא מונחת חציה
על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד
והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר
והגביה חציה מעל גבי עמוד הכי נמי דקמא
קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא
אצלו אלא הא דר' אבהו ברוחא"ה היא ת"ש
ר' אליעזר אומר ורכוב בשדה ומנהיג בעיר
קנה הכא נמי מנהיג ברגליו אי הכי היינו
מנהיג תרי גווגי מנהיג אי הכי רכוב בעיר
מאי טעמא לא קני אמר רב כהנא לפי
שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר אמר
ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה
ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם
להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני אלא
מאי דעבד עבד וקני הכא נמי מאי דעבד
עסקינן דאמר ליה קני בדרך שבני אדם קונין
ואי

מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא. תימה מנ"ל דלמא כ"ש רכוב
דמפיק ציה ואי משום דשיירה אטו בכל דוכתי תנא
כולהו קניינן וי"ל דממשנה יתיר' קדייק דליערבינהו ולתנינהו שנים
שהיו מושכין או מנהיגים בין בגמל בין בחמור ומו לא מדקתני
צלישא תירא ש"מ דלמעוטי רכוב
אתא והיינו דפריך בזה הכי
וליערבינהו ולתנינהו וא"ת לעולם
מנ"ל למעוטי רכוב דלמא הא דלא
ערבינהו כדי לאשמועינן דמשיכה
אורחא בגמל והנהגה בחמור ואפ"ה
אחד מושך ואחד מנהיג בגמל לא
מבטל משיכה דאורחא בגמל את
הנהגה דלא אורחא וכן בחמור
איפכא ולכן תנא בזה הכי אחד
מושך ואחד מנהיג ולא למעוטי
מושך אחד ושמייענן דמשיכה
והנהגה שיהם קנו בגמל ובחמור
פשיטא שאין אחד מבטל חבירו משום
דהאי אורחיה והאי לאו אורחיה אכל
במחנה משמענו שפיר שאין מבטל
רכוב ומנהיג ברגליו את מנהיג
לחודיה לפי שיש ברכוב כל מה שיש
במנהיג ועוד דתפוס זה: **אי הכי**
ליערבינהו ולתנינהו. לפי מאי דס"ד
דרכוב קני ומשיכה והנהגה בין בגמל
בין בחמור במדה זו קנה אתא
למעוטי שום קנין אחר או רכוב
במקום מנהיג: **אי הכי היינו ר'**
יהודה. הוה מני לאקשוי מגופה דקתני
או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג
ש"מ דנחש לז קני: **ובקני נמי**
רכוב במוסירה. אי גרסינן אי הכי
ה"פ אי אמרת בשלמא כשאין מנהיג
ברגליו ורכוב קני בהמה משום
דתפוס זה א"ש דלא קני מוסירה
דנמלטלין לא שייך קנין של מוסירה
אלא בהגבה או משיכה אכל אי
מייירי במנהיג ברגליו לקני נמי
מוסירה במשיכת בהמה אי אמרינן
משון בהמה זו וקני כלים שעליה קני
דלקמן מיבעי לן אי קני אי לא
קני ליפשוט מהכא דלא מהני:
והשאר לא קנה לא זה ולא זה.
ואפילו אי אמרינן משון
בהמה וקני כלים שעליה קני הכל
כיון דתפוס במוסירה לא קני רכוב
נמי לא קני כדאמרין אדעתא דידיה
אגבהה איהו לא קני כו':

דאי לא תימא הכי תלית שהיא מונחת חציה
על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד
והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר
והגביה חציה מעל גבי עמוד הכי נמי דקמא
קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא
אצלו אלא הא דר' אבהו ברוחא"ה היא ת"ש
ר' אליעזר אומר ורכוב בשדה ומנהיג בעיר
קנה הכא נמי מנהיג ברגליו אי הכי היינו
מנהיג תרי גווגי מנהיג אי הכי רכוב בעיר
מאי טעמא לא קני אמר רב כהנא לפי
שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר אמר
ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה
ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם
להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני אלא
מאי דעבד עבד וקני הכא נמי מאי דעבד
עסקינן דאמר ליה קני בדרך שבני אדם קונין
ואי
על ידו הואיל וסופו ליפול וי"ל דשאי הכא שחפס בידו אחד מן הראש א"כ הכא איירי כשניתק מן העמוד אינו ארוך כ"כ שיגיע ראש
השני לראש ושלש שילוח הקן (וחי' דף קמא): דקאמר זיל טרופ אקן דלגנדינהו ולקנינהו הכס נמי הוגבהו על ידו יותר ממה שהיה תחילה שהרי
קצת מפרחים למעלה לכך (זקני): **אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני.** אי גרסינן א"ה ה"פ אי אמרת בשלמא לא מייירי במנהיג
ברגליו לכך בעיר לא קני אלא מחמתיה לפי שיש בני אדם שמדברים יחד ויש כמה דברים בלמנע הדרכים אלא אי אמרינן במנהיג
ברגליו א"כ אלא מחמתיה טובה ואמאי לא קני:

משון

כב א מ"י פ"ז מהל'
אביה הל' ה ועי'
בהשנות ונח"מ סמך עשין
עד טו"ש"ע ח"מ ס' רע"א
ספ"ק א:
כב ב ג מ"י שם הל' ז
טו"ש"ע שם ספ"ק ז:
כד ד ה טו"ש"ע ח"מ ס'
רסט ספ"ק ה ועי':
כה ו ז מ"י פ"ב מהל'
מביה הל' י ועיין
כמ"מ סמך עשין פג
טו"ש"ע ח"מ ס' ק"ו ספ"ק
ה:

רבינו חננאל

פי' איכא חד צד דלא
קני י"ש מי שאומר משיכה
בחמור לא קני אבל בגמל
בין במשיכה בין בהנהגה
קני. ויש מי שאומר הנהגה
בגמל לא קנה אבל חמור
בין במשיכה בין בהנהגה
קני. פי' פגיה רצועות
של מוסירה הנתונות על
לחיה ועל פדחתה. סוגיא
דשמעיה טלית מונחת על
גבי קרקע וחציה על גבי
עמוד בא אחר והגביה
חציה מעל גבי קרקע
ובא אחר והגביה חציה
שעל גבי עמוד אל. רכוב
אי קני אי לא קני ת"ש
ר"א אומר רכוב בשדה
קנה וכו' ודחי' התם
במנהיג ברגליו אי הכי
היינו מנהיג. ופריך' תרי
גווגי מנהיג. ואסקי' במקח
וממכר אי אמר ליה קני
בדרך שבני אדם קונין אי
ברשות הרבים רכוב קנה.

אל תפרסם בהסתלקה ונראה
דל"ל קט מרובה.

מוסף רש"י
וּחֲצֵר מֵהֶלְכֵךְ לֹא קִנְהָ.
אִינִי קוֹנֶה לְנַעֲלָיָה לְלוֹם
לְלוֹם חֹזֵר לִי מִבְּמַלְכָּת
(י"ב ב') דִּמְיָ אֲמֹר רֵשִׁי
חֲזַרְוּ עַל אֲדָם קוֹנֶה לוֹ, לֹא
בְּחֵזֶק מֵהֶלְכֵךְ אֲמֹר, דְּשִׁמְיָ
מִתְקַדֵּשׁ יִיחִיד מִמִּתְקַדְּשֵׁי
לֹלָא יִיחִיד (י"טו"ן ב'א).
בְּכַפְתָּהּ, שְׁמִינִי רִשְׁיָה
לִיךְ דְּמִי חֲזַר (י"ב ב')
שִׁי קִיטָא אֶת הַסֵּפֶר.
בַּעַל הַבַּיִת עֲשִׂי כו' וְהִיטָא
מִקּוֹם שֶׁחֵז עֲנִינִים (י"טו"ן)
(ג'א).

(א) כהנא דשיל (ב) גיטין
 עובד (ג) צ"ק סדר לקמן
 מי גיטין עובד (ד) אקדושין
 מבי ישיב (ה) צ"ק פה
 (ו) גיטין עובד (ז) דברים
 דר (ח) גיטין סה
 (ט) דברים דר (י) שמים
 יב (כ) אקדושין מבי
 (ל) אקדא כלל (מ) שם יב

קטנה אין לה חזר. אם זרק לה בעלה בט' לחוד חזרה לא קנשה לה חזרה להתגרש זו וכן אם הייתה עומדת ברה"ר וזרקו לה בט' בארבע אמותיה ואלע"ז גדולה מיגרשה דמתן (ובין 77 דע"ה) הוזרק גיטה לאשחו בתוך ביתה כו' הייתה עומדת ברה"ר וזרקו לה קרוב לה מגורשת ו': **משום ידה אסרפלי.** דכתיב ונתן בידה וידה רשומה אשת שלם דכרפ"י (במדבר דלו) וישמעל את ארזו מידו: **כי היכי דאית לה יד.** דמשודעת לשמור את גיטה מגורשת

חִיבֻרְכֵי מִדְרֵי חֲתָמָה שֶׁלִּיחֻס
לְאֵלֶם כְּתָמָה (קוּדִישׁין דף מ"א.) וְשֶׁלֶם
מִלְּמֶם שֶׁהָאֵלֶם עוֹשֶׂה שְׁלִיחֻס וְשֶׁלֶמָה
מִלְּמֶם שֶׁהָאֵלֶם עוֹשֶׂה שְׁלִיחֻס אֲמִרְבָּאִי
נָמִי חֲזָרָה דְּהוּא לֵה כְּשֶׁלֶמָה: וְכִי
הִכִּי דְּשֶׁלִּיחֻס לִיֵּם לֵה. דְּחֻקֵּי שֶׁאִין
קֻטֵּן עוֹשֶׂה שְׁלִיחֻס דְּכִי כְּמִיב שֶׁלִּיחֻס
בִּין בְּגִיטִין? בִּין בְּסַפָּח? אִישׁ כְּמִיב
עֵצִין: יְדו. אִם הֵמָלֵךְ מִחֲמַל בִּדְרו:
גְּבו חֲזָרוּ וְקוּדִישׁוֹ מִן. אִישׁ וְכֻסָּה
וְעַל כֵּפִיָּה לְגוֹנָה שֶׁהוּא חִיב:
אִ"כ מִלִּינו חוֹרֵת שֶׁלִּיחֻס לְדָבָר

עבירה. לומר שלוחו כמותו ואיני השולח במעשה השליח: וק"ל. בקידושין פ"ב (דף מב:) **כא חובא הוא.** ש"ק הוא מחובר עם הדבר הסס פטור השולח דלמתיין ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ולא היה לו לעשות: **דלאו בני חובא** וינבו. לשלם כדעתן הס שחבלי באחרים פטורין (נ"ק פ"ה): **דאי בני עבדי.** את השליחות: **וקדש** **אשה גרושה.** ומשעבד קידושין עובר משום לא יקדש: **אשה אינה** באושר לא מקיפו: לפי שאינה בכל משמית פאת זקן כדאמר בקידושין (ד' לה): והמקיף את הקטן חייב שהמקיף באושרה כניקף דכתיב לא תקיפו אחד הניקף ואחד המקיף במשמע במס' [מיר] (דף מ"א): **וקטן** דנקט משום שתמא לומר לא שיקי לאקפו: **ונפשיה:** לתמוד גזול ונתן מכל מקום. מדלא כתיב וידיה יתנהו דרוש ונתן אוכתב לה ונתן אלמא משום ידה אתרביא דאי משום שליחות הא כבר כתיבא הכא כדתיניא (ושלח) [ושלחה] מלמד שהאשה עושה שליח בקדושין פ"ב (דף מ"א):

1 אם המצא תמצא בידו
הגנבה משור עד המור
עד שה חיים שנים
ישלם: שמות כב ג
2 כל יקח איש אשה
ובעלה ודיה אם לא
תמצא חן בעיניו כי מצא
בה ערות דבר וכתב לה
ספר כריתתו וגתן בידה
ושלחה מביתו:

נט' יב טמא ב' ב' קרה
 קט' יחבנא משט' ד'
 הייא ברה ר' איה
 אמר כים ברין' תום'
 איה ר' ובל' איה
 שיד קין' איה בנא
 לא ודמי לעני דאן
 ילפי קד דסלר ח' נד
 אלנ ח' נקדל חלל
 ק' למיפ' דמא שיקט
 לו תחמיס ח' חלור
 יבגמ הקט לו ק' איה
 ובחמור הקט לו ק' ד'
 אמות אצא

[א] נח' בעלמא. ז"צ גי' הר"ף נשדה דעלמא:

ופרק רכבנו אליבא דרש
קטן היבא אמרי' השולח
לשון חובא והשולח בן
חובא אכל חצר דלאו
כפי חובא הוא מחייב
שולח דהוה רעה האו
לשון א' הכי אמר
ר' זכריה ולאשת איש
ונבנו דלאו בני חובא
נבנו כדנן כפי החובל
החבורי עבד דרשן
פגיעתן רעה החובל דרשן
חייב י' שחלבו דאמיני
ספקו חייב א' מחייב
שולחן. ופרקי' גיני דמי
כפי חובא נבנו חמני
ותגריס האשע ותשחור
עבד חייב י' לשלם.
רב אמי' פירק פירוק
אחר ואמר כי אמרי' אי
שולח דלבר עבדיו כל
השולח דאי' בני השולח
עבדו אי' כפי לא עבד
חצר דעל כורחה
עבדו מלשחלח.

מִי אֵיכָּא בִּין רַבֵּינָן
לָרֵב סַמָּא אֵיכָּא בְּיַדְהוּ
לָרֵב סַמָּא לְיִשְׂרָאֵל לֵא
רַבִּי לֵי אֵשֶׁה גְּרוּשָׁה
אֵי אִישׁ סַמָּא לֵא שְׁטֵן
אֶקְרִי לֵי רַבִּי שֵׁן שְׁטֵן
לְדִבְרֵי בֵּין רַבִּי לֵא
בְּנֵי חֵיבּוֹב וְיִנְהוּ דֶּאֱרֵץ
יִשְׂרָאֵל מְוֹדֵה לְהַגְרָשָׁה
וְלֹא אֵשֶׁה כִּמְקַפֵּת הָרֹאשׁ
מִיָּחִיב וְיִנְהוּ. לָרֵב סַמָּא
כִּיָּי רַבִּי כְּעִי עֲבָדִי
אֵי בַעַל לֵא עֲבָדִי לֵא
מִיָּחִיב וְשִׁלְחֵם. וּמִתְמַלְמֵן
מִי אֵיכָּא מֵאן דֹּאמֵר
חָצֵל רַבִּי מְשֻׁם יְדֵה
אִתְרַבִּי וְהִנֵּה וְכֹחַ לֵא
סִפְּרִיּוֹת וְנָתַן בִּידֵה.
יְבִידֵה רַבִּי הוּא חֵיב וְנָתַן
לֵהּ הִנֵּה חֵיבֵי חֵיבֵי

הצירה וקרפיפה מנין שהנחתן גט בהן כמות
ג' לא פליגי דתצר משום ידה אייתרבי ד

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

יא.

עין משפט
נר מצוה

א) ז"ק מט: לקמן קא.
ב) קמא, מולין קמא: (ב) פסא
פ"ו מ"ד, (ג) מעשר שני
פ"ה מ"ט קדושין כ"ו;
ד) כ"י טעף: פסא
לומר לא דייקין כדמרי
מדייקין כדמרי כדמרי
כדמרי שכיח מעיקרו אל
שכח פועלים לא שכיח
ולא בעיר דלא דייקין כדמרי
ה' וי"ע חס' יבמות י"ז;
ה' ד"ה גמריין, (ו) וי"ע
מס' גמריין מט: ד"ה
ואמר.

תורה אור השלם

א) בי תהיך קצירך
בשדך ושבדך עמר
בשדך לא חשבו לקדושה
לגר ליתום ולאלמנה
יורה לשון וי"ע
אלהך בכל מעשה
דברים כי יס

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ובר סבר וכו'
ושמוס ראין שליח דרב
עבירה. קשה לי דלא
השכיר לא ידענה דמלא
לא מקרי דבר עולה
מקרי טעמים הני לא
בה חיונה או דל"ס אי
עביר מיל' נאמה דלא
נעניה חתונה חל' שמי
ידו וי"ע נאמה דלא
עומד נל' חתונה י"ע
חוס' ד"ה ילפינן בו'
מדרבנן. פ"ו חס' יבמות
י"ע ע"כ ד"ה גמריין.

הגהות הגר"א

[א] חוס' ד"ה ומה
לי נראה. כ"י נ"ב אל
הנמנים ממלך כ"י
אמות ומה הנמנים
למר' ש"מ (ועמ' ש"מ)
דכ"י נחמ' כ"י ר"ס
ס"ק י"א: [ב] ש"מ
ד"ה י"א: וי"ע
ד"ס כ"י נ"ב וכן פ"י
הר"ק כ"י נ"ב
והנמנים:

רבינו הגאון

ילפינן מציאה מגנט. כי היכי דגבי גט אית לה חזר לקטנה גבי
מציאה נמי אית לה: **ומר סבר לא ילפינן.** ממונה מאסורא וגבי
ממונה חזר מאס המצא אחרבא ואיכא למימר דשליחות הוא
ומשום דאין שליח לדבר עבירה אנטרין למחבז הסם: **וסבא בקטן**
פליגי. דלא אשכחן דרבי היה חזר:
מר אמר חדא כו'. ר"ש בן לקיש
אמר לענין מציאה ורבי יוחנן לענין
גט. אי נמי מר אמר קטן ומר אמר
קטנה: **בתנאי' אחר זני שבור.**
דהוא דומיא דמציאה שאני יכול לרוץ
ומשתמר בתוך השדה אם לא יטלוהו
אחרים: **גמ' אי עומד נל' שדה**
אין. דעכשיו היא משתמרת על ידו:
עומר ש"י יצדה. שהנחתו שם
מדעתו וסמכתו על הפועלים
שיצאוהו ופועלים שכתבו: לא יסא
שכחה. אם חזר ושכחו: **בשדה**
ושכחה. אם שכחה בנזוף מן השדה
היא שכחה ולא משתמרת משכחה
לעיר: **אלא לאו הכי קאמר בשדה**
שכח מעיקרו כו'. בעוד האיש בשדה
עומר השכח מעיקרו שכחה הוא
תחילה לפועל הוא שכחה אל זכור
שהניחו שם מדעתו ולבסוף שכחו
על ידי פועלים לא היה שכחה: **אלל**
בעיר. משכחה לעיר אפילו זכור
ולבסוף שכח היה שכחה דליתיה גביה
כו'. והכי קא נסיב ליה תנא לתלמודיה
יכול לא יהא שכחה מ"ל בשדה ושכחה
בעודך בשדה הוא דנענין לשכחה
אחא ולא בעיר לא נענין ושכחה ש"ק
שכחה פועלים עושה אותה שכחה:
וממאי. דקרא הכי מתקן וממאי
הכי אמרה: **דלמא גזירי שכחו**
היא. דמשמע דשדה יהא שכחה
אלל משכח בעל הבית לעיר אין
שכחה ושכחה פועלים כלום והכי
קאמר יכול יהא שכחה מ"ל כו':
שלפניו אין שכחה. שכחה הקולר קאי.
יחיד שהתחיל לקצור מראש השורה
ושכח לפניו ולאחריו שלאחריו היה
שכחה שלפניו לא היה שכחה: **יהיה.**
לגר ליתום ולאלמנה יהיה: **עישור**
שאני עתיד למוד. מזכר שלא עישר
מעשרותיו והוקשה לו ומיחר לעשרן
נאשר הוא שם: **נתון ליושע.** לרבי
יושע בר חנינא שהיה עמו בצפרינה
והוא לו ויטול מעשר ראשון כדאמר
בערין (דף י"א): מעשה ברבי יושע
שהלך לסייע את ר' יוחנן בן גודגל
בהגפת דלתות אמר לו חזור בך
שאחא מן המסורתי ואני מן
המשוערים ומשורר שזיער צמיחה:
ומקומו

בספינה אמר רבן גמליאל

ילפינן מציאה מגנט. הא ילפינן הוי *מדרבנן דמציאת קטן לא
הוי אלל מדרבנן אפילו לרבי יוסי דאמר (לקמן דף י"ב) גול
גמור היינו מדבריהם ולענין יד לא פליגי דילפינן אלל לענין חזרה:
ובתה' דו'. [א] נראה אע"פ דלא אמר וכתה לי דומה לו כדאמר
לעיל (דף י') אי מקון רבנן דלקני
כי לא אמר מאי הוי ואין לומר להסס
היינו משום דנפל לו עליה דלג
בדעתיה שרואה לקנות אלל הכא מי
ימר דרואה לקנות דלדבריה משמע
לעיל דלא לא נפל קנה טפי ואע"פ
דלא אמר אקני ועוד דאמר רבי
יוסי בר' חנינא חזרו של אדם קונה
לו שלא מדעתו אלמא אע"פ דלא אמר
קני והכל נקט משום סיפא דלפילי
אמר כיון דקן דדרכו לא קני:
היה צבי רין בדרבו. ה"ה אפי' צבי
שבור אם רץ אחריו ואין מניעו
אלל אורחא דמיתלם נקט דכשר
דכרו אין מניעו: **ה"ב בחצר**
המשתמרת. תימה דכ"פ שור שנגח את
הפרה (ז"ק דף מט: ושם ד"ה וכלמנא)
אמר משכחו של גר ציד ישראל ומת
הגר כ"י וזה קונה השאר כו' ופריך
ותקני ליה חזרו דאמר ר' יוסי בר'
חנינא כו' ומסיק דליתיה פ"י למלוה
נחליו וקשה דהתם משמע דהוי נחל
המשתמרת מדמיימי עלה מרבי יוסי
בר' חנינא דמיייר במשתמרת כדמוכח
הכא ועוד דמסתמא צימו ודאי
משמרת הוא ששמר שם המשכון
וא"כ כי ליתיה נמי לקני ועוד דפריך
ליה מדרבי יוסי בר' חנינא לפרוך
ממתי' ומימיו זה נוכל לתקן דמתני'
הוי משום דמתנין לזכות בה דאמר
זכמה לי לכך מיימי מרבי יוסי בר'
חנינא [ב] וי"ל דה"פ דליתיה למשכון
נחלר אלל מלוה גס לפי המקשן
מיייר דליתיה נחלר ולכן לא פריך
ממתי' כ"א מרבי יוסי בר' חנינא
וא"כ פרק הזורק (גיטין דף עז: ושם
ד"ה והוא) דמקן זרק לתוך ביתה או
לתוך חזרה מגורשת משמע דמשתמרת
ואפילו הכי קאמר עולא והוא
שעומד נל' ביתה וי"ל דדוקא גבי
גט דליתיה בעל כרחא צעין עומדת
נל' צימה כדאמר בשמעתין:
זכור ולבסוף שבו. פירוש זכור
צעה ששכחה מתחלת
שכח שכתבו פועלים ולבסוף שכח
גס הוא ושכחו מעיקרו הוי כששכחו
הפועלים שכח גס הוא אלל מה שאח
זכור בשעה שהפועלים זוכרין אין זה
זכור ולבסוף שכח דל"ל לא תנא
שכחה לעולם כששכחה מלמא שמתין
יאמר יונה לי שדי: **דלמא גזירי**
הכתוב היא. פרש"י ונגרס יכול יהא
זכרה לו שדה. ואמר'
וממאי דמשום דלא היה
קאי בשדה נעשה
שכחה דלמא גזירי הכתוב
הוא לו בדשדה לא ניהו
שכחה. ובעי' ר' האי
גזונא זכור ולבסוף שכחו
ליהו שכחה מדכתיב לא
חשוב לקחתו ממנו מנה
לרבות שכחה חזירי. ונראה
הדברים האלו אסוק רב
אשי יהיה לרבות שכחה
העיר. ולא נחבר כי
אם עומד בשדה שדה
זכרה לו שדה ואי

עישור שאני עתיד למוד. פרש"י פרק קמא דקידושין (דף כו: ושם ד"ה מעשה) שהיה ירא פן יסמכו עליו צני צימו שיעשר
ויחללו טבל דחוקה על חזר שאני מוציא מתחת ידו דבר שאני ממקון וקשה דהיינו דוקא נחבז שמת או נהוץ ואין
בדעתו לשכור עד ימים רבים ועוד למה נחבז לרבי יושע ולרבי עקיבא יקרא להם שם ולא יותר ועוד דאין זה קרייתא שם דלא אמר
עשרה יהא מעשר אלל אמר מעשר ראשון יהא נתון ליושע ופרש"י דשנת הבעור היתה וכבר הפרישם והיה לרין להוציאם מתחת ידו
ולמנס

לא לא. וכן אמר עולא והוא שעומד בשדה. איחיה רבא מעשה ברבן גמליאל וקונים שהיו באין בספינה

א מ"י פ"ו מהלכות
אביה ה' י' וי"ד
מח' וי"ח ומתה ה' ט
וע' בשבועות וי"ח סמג
עשין עד ט"ש ח"מ פ'
רמב ספין ח' וס' רמב
ספין כג'
ב ב מ"י פ"ו מהל'
מח' וי"ח ומתה ה' ט
וע' בשבועות וי"ח סמג
עשין עד ט"ש ח"מ פ'
רמב ספין ח' וס' רמב
ספין כג'
ב ב מ"י פ"ו מהל'
מח' וי"ח ומתה ה' ט
וע' בשבועות וי"ח סמג
עשין עד ט"ש ח"מ פ'
רמב ספין ח' וס' רמב
ספין כג'
ב ב מ"י פ"ו מהל'
מח' וי"ח ומתה ה' ט
וע' בשבועות וי"ח סמג
עשין עד ט"ש ח"מ פ'
רמב ספין ח' וס' רמב
ספין כג'

מוסף רש"י

שהיו באים בספינה.
שכח ולא נתן רשות
למכור: ודחוי' כו'. נתון
ליושע. רבי יושע בן
נחמיה. כדאמר חס' ערין
(י"א): מעשה בר' יושע
ברבי חנינא שהלך לסייע
את ר' יוחנן בן גודגל
בהגפת דלתות. אמר לו חזור
בך שאחא מן המסורתי
אלל לא יהא שכחה
(קמא) ובעי' קש' ר' יושע
בר' חנינא לסייע את ר'
יוחנן בן גודגל אמר
ליה חזור לאחריך אחא
ממתי' בנשכר שאחא מן
המסורתי ואני מן המסורתי
קדושין כו'.

רבינו הגאון (רשב"א)

בצד שדה וכתה לו שדה
ואם אינו עומד שם לא
זכרה לו שדה. מנא הני
מילי דתניא היה עומד
בעיר ואומר ידעני אני כי
העומר שיש לי בשדה
פועלים שכחוהו לא יהא
שכחה יכול לא יהא שכחה
מ"ל ושכחת עומר בשדה.
בשדה ושכחת עומר בשדה.
ופרישנא בשדה שכחו
מעיקרו הוי שכחה זכור
ולבסוף שכחו לא הוי
שכחה מאי טעמא כיון
דכי קאי בשדה זכור לו
זכרה לו שדה וידעני אני
כי שדה שכוה הוי שכחה
שכחה שכבר זכרה לו
שדה וכאילו נטלו מאותה
העת אבל בעיר אפי' זכור
ולבסוף שכחו הוי שכחה
מאי טעמא דהא ליתיה
גביה בשדה דליתיה ליה
שדה ש"מ דאי עומד בצד
שדה וכתה לו שדה ואי
אינו עומד בשדה לא
זכרה לו שדה. ואמר'
וממאי דמשום דלא היה
קאי בשדה נעשה
שכחה דלמא גזירי הכתוב
הוא לו בדשדה לא ניהו
שכחה. ובעי' ר' האי
גזונא זכור ולבסוף שכחו
ליהו שכחה מדכתיב לא
חשוב לקחתו ממנו מנה
לרבות שכחה חזירי. ונראה
הדברים האלו אסוק רב
אשי יהיה לרבות שכחה
העיר. ולא נחבר כי
אם עומד בשדה שדה
זכרה לו שדה ואי

א) הדבר מנופל דרכיו היה גורם גמ' בשדה לא נהר שכחה ובעיר נהו שכחה דאמר קרא וכו' וכן דאמר קרא הכל מן הקניאש והי' ע"כ ב"מ דכתיב ג"כ ל"י רכתי ונמסרתי ע"כ

ומקומו מושכר לו. וקבל ממנו שם שבר המקום דהרי קמני סיפא"ה נתקבלו זה מזה שבר. וכל כך למה כדי לקנות מעשר שמהא חזרו קונה לו לפי שהמטלטלין אין קומין אלא או במשיכה או חזרו תמנה לו: נסון לעציבא. גבאי היה ואותה שנה שנת

מערער עני היטה: כי חאף. רבי
אנא לקורא אמר להו כו': מטלטלי
אנב מקרקעי הקנה להם. ולא
משום דחקי להם מקומם בתורת
חצר שאפילו הקנה להן חצר אחרת
שאינן בתוכה קטרי נמי דתנן (קדושין
כ"ג. ב.) נכסים שאין להן אחריות
נקיין עם נכסים שיש להן אחריות
בכסף משנתן הכסף בשביל הקרקע
והמטלטלין או אפילו קרקע במזכר
והמטלטלין בתמנה נקיין המטלטלין
בקנין הקרקע בלא משיכה כדילפינן
בקדושין (סג) מויתן להם אציהם
מתנות דרות לכסף וזהו ע"פ ע"ס
(ה) פירות אשר ביהודה: קבלם.
להאי תירוץ: וכי לא היה לן סודר
כו'. למה לו לקבל מהן מעות:
אלא. סודר מאי טעמא לא דעובת
הנאה שהיתה לו לרבן גמליאל
במעשרות הללו: אינה חשובה ממון.
דמה קניית בחליפין. דליכא למימר
כי קנה ליה ר"ג להאי סודר לקנייה
חליפין דדידה בכל מקום שהן דמיין
דאין לו בהן אלא טובת הנאה שבידו
למנו לכל מי שירצה אין זו חשובה
ממון לחול על זו קנין חליפין: הכא
נמי. גבי קנין קרקע: אינה ממון
לקנות על גבי קרקע. בקנין
הקרקעל נקנה בזו אלא אפוקרי
בעלמא אפקר גבייהו וכי חוגר להו
מקום קנתה לו חצריו בתורת חצר
כשאר הפקר: ולא היא. מהאי דמי
לא היה לן סודר לאו רחיה היא
למילך מינה דאין טובת הנאה נקנית
בחליפין ועל גבי קרקע דשפיר איתא
למימר מטלטלי אנב קרקעי הקנה
להן. ודקשיא לך לקניניהו בחליפין:

(א) **בְּרִיתוֹן לַיהוֹשֻׁעַ.** וְאִתּוֹ וְהָא קְנָסוּיָהוּ
 עוֹרָא וְיִלְדָּם לְכָרְעִי דְאִמְר
 דְּקוֹדֶס קָנָס דּוֹקָא לְלוֹי וְאַחַר קָנָסָא
 לְכָלֵּהָן וּלְלוֹי דְאִמְר פִּי"ב דְּמַכּוּבוֹת
 (דף כו. ו) וְהָא דִּיה אִין? וְהָא פִּתְמָר
 ר' יוֹחָנָן בֶּן גּוֹדְנָדָא שְׁאִמְר לִר' יוֹשֻׁעַ
 חֲזוֹר בְּךָ שְׁאִתָּה מִן הַמַּשְׁכִּירִים וְאִנִּי
 מְשַׁמֵּר הַמַּשְׁכִּירִין (עַרְכָּן דף עא.) מִשְׁמַע
 שֶׁהָיוּ שְׁמֵיהֶם לִים וּבְשָׁלְהִי הַחֲלִיל
 (וּסְכָה דף כו.) אִמְרִין מְגִיפִי לְחֻמוֹת
 שְׁמַקְדָּשׁ הָיוּ נוֹטְלִין שְׂכָרָן מִלְּהֵא
 הַפְּסִים וְלֹהֵם הַפְּסִים אִינוֹ מוֹתֵר אֵלָּא
 לְכַהֲנִים וְיִלְדָּם בְּג' מַקּוּמוֹת הָיוּ הַכַּהֲנִים
 שׁוֹמְרִים בְּצִהָמָ"ק דְּאִמְרָתוֹ בְּרִישׁ מִסָּ'
 תַּמִּיד וְאַחַר וְאַחַר לְחֻמוֹת הָיוּ נוֹטְלִין
 שְׂכָרָן מִלְּהֵא הַפְּסִים:

אמאי קבלו שזכר היה לו להשאיל להם או להשכיר בחליפין ו"ל דשאלה ושכירות אינה נקנית בחליפין:] ובי' בצד שדרהו של ר"ג חיו עומדין. ווא"ת והלא התבואה היתה בציטו של ר"ג דמכוח צירושמי פרק ג' דמעשרות וציטו של רבן גמליאל היה משתמר ויש לומר לנבי דקוקים לא היה משתמר שלא היה הפסק בין תבואתו לתבואתו ואם תחמיר שיהי השואל (לקמן דף קכ.) גבי הזבל של בעל הבית מוקי ליה בגמרא צבורי דאחו מעלמא וכתנא דמשיכר וכרבי יוסי צ"ר דחמינא והלא השוכר משתמש בחצר ואם כן הזבל משתמר וצ"ל דהשוכר צ"ל וצ"ל מורי דאחו מעלמא ויש לומר שגם משכיר צריך פתוח לאותו חצר ומקרי עומד ביד שדכו ויע"ע חספות גיטין ע"י ד"ה פימית:]

מסנות. של כהונה וליה ומעשר עמי: **נשינה כסיא** **כסו.** כדכתיב (דברים טו) ונתתם ללוי זה מעשר ראשון לגר ליחוס ולאכלמה זה מעשר עמי לפיכך אסור להקנותו כבודר דרך מקח הוא שזה נותן לו כליו סתמית ונראה זה כמוכר לו: **נשינה אלימסא** **היא.** מותר להקנות ממנו כהונה על גבי קרקע: **רב פפא** **אמר.** לעולם בנרות חזר קנאו ואפילו הכי לא תקני לעולם דלא דלם בעיני הכא עומד בחד השנה משום דדעת אחרת מקנה אותן שרין בגמילאל הקנה להן מעלטין שהיו לו בנזר שלהן ולא מהפקירא קטו וטעה מתנה זו לקנות ואע"ג דלין עומד בחד השנה: והוא **שרץ אחריין.** הנזי מהלך והגזלות מדרך וממתיין דקמי וכתה לו שדה כגון שהיה יכול לרוץ אחריהן ומגיען קודם שילאו משדהו: והוא **ובצי ר' ירמיה במתנה סוף.** אל היו נזי וגזלות של אדם חזר והם בנזר ואין שרץ אחריהן ומגיען ואי לא קני ומצי נותן למישרי ציה או חילוק צין מתנה להפקד ובמתנה אע"פ כו': **ואמר עולא.** במסכת **גי גט דאיתיה בעל כרחה.** שהוא נותנו לה ולא יחאל לה למגרסה: **ג.** דכי איתא בחד חזרה ולא יחאל לה למקייא אפילו הכי קנייה לה מנה לא בעינא לא קניא: **לא ב"ש.** דכי אמרה בעינא זריכא שתיא על כרחה אלא גבי מתנה היינו עוממא דלא בעינן עומד אללה שקיבל לה מתנה מן לא קני לה ואפילו אין עומדת בחד חזרה שהיא שתיא שזונה וקנייה לא כשליא אלב גבי גט דזנו הוא לה ידה היא וידה קניא גבי גט על כרחה ואי לא לאו ידה הוא דמרייהו דעת אחרת מקנה אותן משום דהך חזר אף על גב נמי לא אמרנא מונחן בידה הו' נפקא לן חזר משליחות וכי אנטרין וכל היכא דאיתיה לשליחות איתיה לדין חזר הלכך גבי שליח נחוב אדם שלא מדעתו וחזרו נמי לאו בנרות שליחות אלא משום יד ומה ידה דסמוכה לה אף חזירה בסמוכה לה: **גבי**

אמר רבן גמליאל עישר
תחת שני עתיד למד
וחת ליהושע (כ"ו)
(ז) ומקומו מושבר לו
היה מעשר ראשון. ועישר
לשני שאני עתיד למד
הוא יוסף שהוא פרנס והוא
העניינים ומקומו יהיה
זו; וזו שיהיה בו עניינים
ותכלול שני כל זה מה
כ"ו י"ח יהושע ור"ע בצד
שהיה שר ל"ו עומרי.
אמר ר' מלטילי לא
מקוקק אנו להו ומכין
שקביל א"ז כסף שכירות
הקוקק וכן מה בקוקק
בשלל מן שבחיו וק"ל
בשם שהקוקק קנית
ובשכר כנכסף ובחוקה
כ"ו שכירות הקוקק קנית
כנכסף ובחוקה. ובחוקה.
אמר"ו אפאי לא אקני
זה ור"ע האי מעשר אב
אמר"ו שנים עשר
מעשר לזו הוא י"ז וכן
שנים הקנהו לו ואין
לעולם בעלים כי אלא טובה
אשר הוא שנים קנית
לזו וזו שיהיה שיהיה.
וק"ל. וטובת הנאה אנה קנית
כחליפין (ד) דחליפין דרך
הקוקק ומכר זהו כלומר
מקבל המדור ומקנה לו
הפסח אלו וממנה כהנה
הקנה רבדיהו כתיבה בה
הנה הקנהה אב. וק"ל
הנה אילמחא אב. רב
פספס פירק פירוק אחר
הנה אחרת מקנה אחר
שני. כלומר אם אדם
מקנה לחבירו כלום דבר
הדבר אחרת נתון
הנה מקבל הממנה קנאו
דאנו עומד בצד
הנה. ומקשי עליה והנה
ש"ס דעת אחרת מקנה
הנה קנאו וזה שפירמה
כ"ו ביהא לא רב חצירה.

אלה: קבלה מניח רבי אבא. להך בשמי מרבי ימימי דשפיר דק
 גיגיטין (דף ע"ג) גבי הורק גט לאשמו ביהם אלא בחוק חסד
 ושלום וכן וסומר רבי אבהו. לא הטעם הוא יש לומר ד"ס לקנין אמר:
 דאיתא חסדא לאמרנא דאי תמה אין חי לא: מטבע. דליתא בעי"ד
 חסדא: אלא אמר רב אשי. לא תחלי טעמא משום דאיתא
 דמרינן דמריה אמרנא לא גרעה משלוה להיטרי לה ואילו ש
 אנמי לא שנה הלכך גבי תמנה דזכות הוא לא אכן סקדי דמי
 לא ומה לא שמה שלוחה הלכך יטעמא נגדה לא כר
 וולא שלוחה הוא. טעמא ד"ס חילוק בין גט לתמנה ואף
 עולא דאיתא דאמרנא משום יד דאמרנא לעיל (דף י"ג) לא גרעה
 משלימוסא דאיתא משום יד משום קנין וקטעה דלמנה צבורת
 גמגמ דחזר הוא לא אין חזק כו' כלומר אין אדם יוכל
 לעבד לאתרי דתמנה שאלא מדעתה הלכך נגטט לא מרביי
 וסומר רבי אבהו.

וּמִקְרָמוּ מוֹשְׁכֵי לוֹ. וְנִתְּן
 לוֹ רֵי הַשֶּׁמֶשׁ כִּיטוֹעַ שֶׁכֵּבֵד
 מֵהַמָּקוֹם וְנִמְלֵא מִטַּלְטֵלִים.
 וְנִקְנִין עִם הַקִּרְקַע כִּסְפָּךְ.
 וְהִכִּי מִקְפָּאֵךְ דִּקְי מִלֵּילָה
 בְּחַיִּים מִפְּעַר שֶׁהוּא (פֶּה)
 וְנִמְקַלְלָה שֶׁכֵּר זֶה הוּא.
 וְלִפְנֵי שֶׁעֲדִין חָלָה וְיִשְׁרָם
 קִרְיָת שֶׁ הוּא, שֶׁכֵּסֶר
 לְשִׁמּוֹת לְחִבְרֵי דְבַר שֶׁאֵינוֹ
 מִתְקַן. אֲחִינוֹ אֶכְלֵי מִמֶּנּוּ
 אֵין כָּלן מִיֵּת מִיֵּת מֵאִשׁ
 טַבֵּל וְחֹן הַמִּיתָר שֶׁיִּשְׁרָם
 מִשְׁעֵרָיו (קְדוּשָׁיו כו.).
 נִתָּן לְעִירָבָב בִּן יוֹסֵף.
 שֶׁכֵּר מִפְּעַר שֶׁנִּי הַיָּמָה.
 עֲקִיבָה בְּחַיִּים עֲנִיִּים הִיא
 וּבִסְפִינֵה הִיא יִגְדֵּל עִמָּה
 (שְׁמִי).

.(UW)

(א) אולי צ"ל ואפילו עמי הוה
לזה כעשירה.

עשו את שאינו וזכה כוונתו. אע"פ שאין לקטן זכיה במקום אחר כאלו עשאוהו כוונתו: מאי עשמה עניים גושיהו ניהא לכו. כהאי מקנחא דכי אגרו להו לדידכו כו': ופליגא. דשמואל דפירש עשמה דמחמי' משום דלית ליה זכיה: אדר' חייא בר אבא. דאמר אף גדול שיש לו זכיה את סמוך הוא על שולחן אביו מציאתו לאביו משום איבה אבל אינו סמוך על שולחן אביו אפילו הוא קטן מציאתו שלו: לא יהא אלא פועל. לא יהא עבדו אלא שכיר בעלמא חנינא דמציאתו לבעל הבית בזמן שלא פירש לו לאיזו מלאכה שכרו ועבד זה כשקנאו רבו לסתם מלאכה קנאו: שאין רבו רוצה לשנותו. הלכך לא ניהא ליה שגיגיה לו מציאה דמציאה מעולה דמדיה משכר ביטול מלאכתו לא שכיחה הלכך לא אשתמי ואשכח שלו הוא וישלם לרבו שכר ביטולו: עס מלאכתו. שלא ביטל כלום הלכך לעממי: רב פפא אמר.

הגהות הגר"א

דאקסי אגמא בכוריי. שף הנה
חן לגדמיו ופיו הדגים שם
וכיששו המים היולאים נמלשו שם
דגים הרבה. (י) דאקסי מרגום של
היץ כדמתרגמין ויץ הנרול
קפא ברולא (מלס) ז' (י) מלי
בעיא גביה. הא מלי יולאה
בסימנין: דאבזה היול. מליאה
דא קטנה היא: ואי דליה
לאב. מלי בעיא גבי האדון מיפוק
מיניה במיתא האב: מקל וחומר.
פסק קמא דקדושין (דף טו.) מה
סימנין שאין מוליין מרשות האב
מוליין מרשות האדון כדליפין
יולאה חס"י אלו ימי נגרות אין
כסף אלו ימי נערות מיתא האב
שמוליה מרשות האב שאינו מורש
לגביו מה שזכתה לו מורה בבמו
שיהא מעשה ידיו לחפין כדליפין
(בבבס דף מג.) והתמלתא חותם
לגביסס ולא נעומס לנכסס אינו
דין שמוליה מרשות האדון: ולאו
איסוסב רבי שמעון בן לקיש.
בדקדושין (סז:) לאפוקי דרבה.
לאפוקי שאינו של רבה אלא של
אביה וקרי ליה שמהו משום דאב
מינה קובי: מנורשס ואינה
מנורשס: כנון זרק לה גיטה ספק
קריב לה ספק קריב לו ברה"ר:
חייב במנוונתיה. ומשום הכי
אזערין לאשמועינן דמליאה שלה
דטעמא מלי אמור רבנן מליאה האשה
כו': מתני' אחריות נכסס.
שעבר דקרקעות שיגבה מהן: יחזיר
ולא יחזיר טעמא בבנא' מתרס:
מחזיר

מרת עבד עברי גוס
 יי ראה משוחנו להוציא

הו' נִחוּשׁ שְׂמָא כְּתָב
הָ עַד תִּשְׂרִי וְאִתִּי
כִּדְּרִין אָמַר רַב אֲסִי
בְּשַׁמְרִי
עַל לֹא מִיִּירָא לְמַחְזֵי שְׁטֵר אַחֵר וְגַם כְּדִי לְהַרְוִיחַ פְּשִׁיעִי דְּקַפְרָא אֲבָל אִין
וְנִפְסַל וְיֵשׁ הוֹכְחָא דְּמִשְׁמֹשׁ פְּסוּלִי לֹא מוֹרֵר לְשׁוֹמְרוֹ וְהָא לִּיהּ צוּ כְּבֵר
לִיִּיהּ עָמֹ. וְלִכְּלֵא לְמִיתָשׁ לְמַחְזֵי לְשַׁקְרָא כְּמוֹ אִיבְאַשְׁתָּא דִּידֵּיהּ דְּלֵאס
בְּהַ כִּיּוֹן שְׂהוּא כּוֹתֵב חֻבְתּוֹ לֹא שִׁיךְ מַחְזֵי לְשַׁקְרָא:

עד שיפיע כתובתה תהא מצאיתה שלו לפס כן תני מצאיתא אשה שגירשה לעצמה: מצא שטרי חתן
אם יש בהן אחייתא נכסים אי 'יחור', אלקוקמא מדרה, ואמאי לא 'יחור' יחסישין שמ
כתב ללות בנטין ליה עד אשר וטורן ללקוחות שלא כדון, א הכי כל שטרי דעלמא נמי שטא חמ
התב כל שטרי דעלמא לא ריעי הנה ונפלי ריעי, אלא א דתמן חובטין שטר ליה אפי' א

קִיּוֹם אֶמְרֵי פִּסְדֵי מַהֲלֵי
מַהֲלֵי וְלֹא הֵלֵךְ
וְעֵינָיו מִמֶּנּוּ שֶׁהָיָה בְּלִיעַ
סָמָךְ עֲשֵׂין עַד טוֹשֵׁעַ חִמָּה
סִי' לֹא סָעִיף יג:
ב [טוֹשֵׁעַ חִמָּה סִי' מִג
סָעִיף טו:]
ג [טוֹשֵׁעַ חִמָּה סִי' סָה
סָעִיף יד]:
קִיּוֹם ד' מִמֶּנּוּ פִּסְדֵי מַהֲלֵי
אֲבִידָה הֵלֵךְ אֶסְמָךְ
עֲשֵׂין עַד טוֹשֵׁעַ חִמָּה סִי'
סָה סָעִיף ו:

להבחין כגון אם כתב בו בכתביו
בשנת ג' למלך ובאו עדים ואמרו
שכתבתו בו לא ראינו שהלכו אל
אמר הלו לנו חתמו באותה ששנינו
בכתביו שטר ללוה אע"פ שאין מלוה
עמו ואין ראיו שהלוה איתו מלוה
במתו בשנת ג' למלך ואין אנו יודעים
אם קודם לכן או אחרי כן שאין אנו
יודעים מתי עמד המלך אם בין
מתו לבטלו של אחרי וזהו ליה
כסליו מחלה א"כ מוקדם הוא ופסול
אין כסליו מתמוז של אחרי וזהו
ליה מאוחר וכשר והשטח שקבעו
ניסן ר"ה הוא ליה מתמוז מחלה ושטר
מאוחר הוא וכשר והשטח לאבי
כה"ג לאו מוקדם הוא עדתיו בכתובו
וכן לו ולרז אפי' נמי דלית ליה למה
ואורכו לעשות תקנה כיון דלית ליה
בכתביו שטר ללוה איתו מלוה
הקצאה ועוד וכי רביתו הוא שישבו
כל העולם והסופר ד"ד מתי עמד
המלך שהאורכו לעשות תקנה בשביל
כן ועוד דרובו ליה למימר דנ"מ
טובא בכל שטרות שלא ידעו מאימתי
לגבות כיון דאין יודעים מתי מחלה
גבת המלך וע"ק יותר א"כ אין מקור
הנה וזרחה לפרס דנ"מ לשון מוז
המוקדמים היינו כגון שאם עמד
המלך בנ"ט באלר כשיגיע כ"ט באלר
בשה של אחרי פשמים יטעה
הסופר ביום אחד וינסבור שעמד
המלך אשמקד באלר בינסן ויתמה
עתה בנ"ט באלר שנה ראשונה
וגמלא שטר זה מוקדם שנה שלימה
וזה פסול לכולי עלמא שכותב עתה
שנה של אשמקד אבל כשקבעו
ניסן ר"ה לא יטעה דמיוס שני
לעמית המלך שהוא ראש חדש ניסן
כתב הסופר שנה שניה ומשם ואילך
עד ניסן הבא:

וְלֹא קָאֵי אֲדֹאמֶר אֲבִי עֲדִיו בְּחַמְמוֹי וְכִין לוֹ: הֲיִינּוּ מַעֲמָא דְחִישִׁין לְפִרְעוֹן וְיִקְנוּנִיא. וּסְבָרִי רַבָּן אַחֲרִית טַעוֹת סוֹפֵר הוּא וְלִכְךָ לֹא יַחֲזִיר אֲפִילוּ אִין בִּי אַחֲרִית וְכֵן לְרַב אֲסִי חִימָה אֲמַאי קִאֲמֶר מַשּׁוֹס דְחִישִׁין לְקוֹנוֹיָא לִימָא מַשּׁוֹס דְחִישִׁין שְׂמָא פִרְעוֹ וְכִכֵּר נִמְחַל שְׁעֻבְדוֹ וְעַמָּה רוּחָא לְחֹזֵר וְלִיתָא בִּי כְּדִי לְהַרְוִיט פְּשִׁיטִי דְסַפְרָא וּמִלּוּה נָמִי רוּחָא כְּדָבָר שִׁעֲרֹפֹר מוֹמָן מוֹקֶדֶס וְיִ"ל מַשּׁוֹס פְּשִׁיטִי כִּלְכַּח לִיתּוֹ וְלֹא וְלֹא וְעַמָּה רוּחָא לִיתּוֹ מַפְסֵד לְקוֹחוֹת מַשּׁוֹס שְׂעוֹד שְׂקוֹרֵר הַמְלוֹה שִׁלָּא הָקוֹל מַשְׁמַע כְּמִינָה אֲבָל כְּשִׁלוֹה וְפִרְעוֹ שְׂמַעוּוּ פִּרְעָה וְאֶלְלוּהָ שִׁמְעִי לֹא נִכְתָּב הַשְׁעָר:

דייחיקי. צוואת שכיב מרע,
 דא מהא למיקם ולהיות
 (ג'ס"ן ב"ז).

מחמת צדרא: וסודרין. פרעון שטר:
ההני מילי היכא דמטא שטר לידים.
ואפילו לאחר זמן זכו לו חותמיו
לגבות מומן הכסוב בו. ואי קשיא
הוא דתנן (שביעית פ"י מ"ה) שטרי
חשוב המוקדמין פסולין והמאחרין
שטרין במאי מוקי לה כ"ז תרץ
במקדמות במיבן לתחיתמתן ולהכי
פסולין שבה לטרוף משעת במיבה
א"ר שכתבו וחתמוהו בתשרי והס'
כתבו בתשרי ניסן שהוא ראש השנה
לשטרות: בשלמא לרב אפי' דמוקי
למאן דכותבין בשטרי אקנייתא:
מוקי. מתניתין דללא אקנייתא ולהכי
לא יחזיר דקאמר אימרת ליה וסייע'
דלמלא חזרי וכח וזהו ליה מוקדס
ולכן הופקר להשליכו: לפרעון
ולקנויטא. שמה פרעו ומן הלה נפל
הוא דקא מודה לא פרעתי עזה
היא צייהם של רמאות לטרוף את
הבלקחותם שלקחו ממנו וקשעו שלא
לחיות ויחלקו צייהם: ולשמואל
דאמר. לקמן: לא חיישינן לפרעון.
בשטר הנמצא ואפילו אין חייב מודה
למלא אימא דפרעיה מקרע הוה קרע
ליה דאמר שמואל לקמן (דף ט"ז)
המנא שטר הקנאה בשוק יחזיר
לבעלים וכ"ש כשחייב מודה מאי
טעמא גופיה דמיס פרעיתו הוא
קורעו הלכך ליכא למיחש לאחר זמן
ללקנויטא מתני' במאי מוקי לה:
בסיניא בו. ואי קשיא על כדן
ללא סבירא ליה כאב"י דאי כאב"י
א"ר מאי איירא שטר הקנאה הא
לכא"י אין חילוק בין זה לזה דלפניו
לדלא הקנאה נמי יחזיר והואל ושמואל

דספּרא לא יפּסיד ללקוחות ממון מרובה אף על גב דרוב אסי ר פשיטי דספּרא היינו משום שכבר נתן לסופר ואינו רוצה להפסיד לא הפסיד פשוט שנתן לסופר ועוד שירא המלוה

(א) חולי צ"ל יכ"ט בשבוע
הקנאה.
(ב) צ"ל אמר ר"מ דיחזור
למלוה וכו'.

(א) רש"ל מ"ו, (ב) [לקמן יד.
טו:], (ג) נס"א: שאין,
(ד) [דף יד.,] (ה) פ"ן נחום'
פ' מי שהיה נשוי דף 35:
ד"ה דינא, רש"א,

הגהות הב"ח

(א) גם' שהיה ר"מ אומר
שארץ חורר שיש'

אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מבני תורין. אם אין הלווה מודה ששטרך דלך שעבד בה נכסים לכו שטרך הוא והוא כמלווה על פה ושאלך) עליה עדים: ורבנן סברי. להא מיהא הו' שטרך ששהא כמלווה על פה נצדים הלך גבי מבני חרי ולהי לא יחזיר דיון דנפל לתער להי ואמרין מוורף רבין דקאחמר ליה: ממעבדי נמי גבי. כדמפרש לקמן) אחריות טעות סופר הוא ומיישין לפרעון ולקטניא: אבל כשאין חייב מודה. ואפילו מודה שכתבו אלא שאמר פרעמיו: דברי הכל לא יחזיר. דמיישין לפרעון דקאחמר: אף על פי ששניהם מודים כו'. מיישין לקטניא: בזמן שהלווה מודה. שהוא חייב לו: יחזיר למלווה. שאין כאן קטניא דלא גבי ממעשעדי: גובה מנכסים משועבדים. ולא יחזיר ואפי' שניהם מודים דמיישין לקטניא: הכי תרסי מילי הוי. ולא אמרת מיוצא דרבי אלעזר בחדא:

יד אחר תנו נותנין לא אחר תנו אין נותנין ומפרש הם דנקיט
אלמלא טעינין מוזיק הוא כשציל יתומים דרב סבר כפ"צ דכחוצות
אי"כ אין לא קיימינה לטעריה טעינין מוזיק וא"כ אמאי לא יחזיר
המוזיק הוא ולכן קאמר לא יחזיר פ' יטריק כשתשכבת הנפילה דהא
היה תכב ללות ולל ולא היה כ"י משמע דאין הלוה בפשוט אלא מודה
הוא ואפילו אם מקיים אותו אינו מועיל וכן רב אסי דלמר לקמן
זי"ק חתימת הדיינין וי"ל דמילתא דשמואל ורב אסי מיירי שאין
נעטען מוזיק ואם יקיימנו יגבה ואפי' אם יצא אח"כ הלוה יטעון
דקאמר ואחר שמאל שטר שנפל ליד דיין כ"י משמע אם המלוה
יגינו בשעת מציאה וטעון מוזיק ולכן כיון דליכא ריעותא דנפילה
יס ולקוחות אז שלא בפניו ע"י קיום השטר והקיום אינו מועיל כי
היה דגט פשוט (ב"צ דף קסו). למנה ידיה אזרטוקא וכחז שרצא
ע"י קיום לפי שהוא יודע דאמת שהוא מוזיק יטרח לטפור ראייתו
כ"י חיישינן לפרעון ואע"י דמשמע שהלוה בפניו וטעון פרעתי דומיא
דחזי שני אחר מוזיק הוא דאז לא יחזיר פן יגבה מיחסימוס למוזיק
ומר פרעתי שלא יכחישו שום אדם מלומר מוזיק י' יר' פן יקיימנו
שיכול להכחישו ואם נאמר שמן הלוה בעצמו הוא גובה ע"י קיום
אינו על יתומים ולקוחות אלא אם קיימנו המלוה בעדו ביד המוצא
א"א ב"י חיישינן. ולשמא תכב ללות בידן כ"י נמי לא חיישינן כדא"י
דלע א"י ממשעבדי דלא ידע ברייתא דבסמקין א"י ר"נ לאשור כנ"י
דלע ברייתא דבסמקין דסבר אי לאו טעות סופר הוא מבני מרי מרי
ע ק"ה דקאמר מחלוקת כשאין חייב מודה דהיינו באין בו אחריות
כשתשמע דלאין בו אחריות קאי: **הא** בפני ח"י נבי. בלא דיוקא הוי
הגמרא: **אלמלא** חיישינן לקוניא. ואע"י דמליץ למימר טעמא
הוי ולא חייש: **ה"נ** תרת"י מי"י גינה גינה. וא"י אמאי חזי
רעון ולקוניא לא חיישינן דהומ"ל פ' צמודה ה"א באינו מודה לרי
ממשעבדי וחיישינן לקוניא וי"ל דהא דקאמר לפרעון ולקוניא לא
פ' לקוניא ולא יעמדנו בשטרי חטאתא דלדאי לקמן (דף טו:) וסיון
כ' באין בו אחריות זה לא הוסיקה אותו המשנה לפרש ולכן קאמר מלא
לפרעון ולקוניא לא מכה מתניתין קאמר דהא בעלמא
הקנאה בשוק כ':

מנאי

שמע שהלוא טוען שהוא
היו דברים מעולם היינו
ללור ע"פ לוחיתו ועוד
יש בו אחריות אמר לא
דאמר לא היו דברים כ
מחלוקת בשאין חייב
שטר שאין בו אחריות
ממשעבדי ולא מבנ
(ממשעבדי הוא דלא
גבי אבל כשהייב מו
ולא חיישין לפרעון
אמר מחלוקת כשהיי
סבר שטר שאין
ממשעבדי הוא דלא
מבנא גבי ורבנן סבר
אבל כשאין חייב מו
דחיישין לפרעון תנא
אלל תיובתא דרבי
דשמואל בתרתי מצא
מודים לא יחזיר לא ל
יחזיר למלוה אמר הלוא
רבי מאיר אומר שטרי
שאין בהם אחריות נ
יאחד זה גובה מנכסיו
מאיר שטר שאין בו
קתני שטר שאין בו א
מבנא גבי וקתני בין
למלוה לא יחזיר לא ל

(שס) דרב ושמואל דאמרי תרווייהו שכיב מרע שחמר מנה לפלוני
שטעטא אחר תנו קיימיה לשטעטא לא אחר תנו לא קיימיה לשטעריה
(דף יט.) מודה בשטר שכתבו אין זרריך לקיימו ולא טענין פרעמי
אחרין לומר אין דנפל אחרע עלי הלכך אפילו קיימנו יס לחוש שמה
מוזיקא לקמן (דף קז.) אחר שמואל מאל שטר הקבאל יחזיר דלי מ
המזיקאחר שמה כתב ללות ולא לזה ואמאי יחזיר יחוש שמה מוזיק
(דף קז.) המואל שטר שכתוב בו הנפק יחזיר אמאי יחזיר יחוש שכ
הלוה בפנינו ולכן יחזיר ואין לחוש שמה מוזיק וכן ושייכלה לגבות
הלוה הוא אין לחוש אין שאל לידו בדיהיה וכן השמע לעיל (דף ק
מנאזו גובה כין שאל לידו בדיהיה אלא הכא בזמני איירי שנהלו
וגם טוען הלוה בודאי מוזיק לא יחזיר כי יש לחוש שמה יגבה מיתו
שמה טרח לזיך השטר בטוב עד שסבורים העדים שהיא חתימת
עצמנו שהיא סבור שהיא חתימתו ומיהו מלוה עלמו יכול להיות שגב
הראיות' לעיל (דף ק.) דאמרי רבי יוחאי נפל ליד דאין הרי הוא בחקתו ו
הראיות' שנים אדוקים בשטר ואמאי לא יפסד דאין לומר פרעמי בזמנא
ואפילו מקריים לא מהני ליה כדפרשי' ו"ל דאין ו' מגו דטוב לו
ואע"ג שהקיום אינו מועיל לגבות בו מכל מקום אין טוען בראון דב
מנאזו למימר דהרי הוא בחקתו לא יחזירנו מלמה שיש לחוש פ' ק
יגבה מן הלוה ולא חיישין לפרעון: דבר' הב' יחזיר דפרעון פ' ק
ולקטוניא משום יש לא אחריות נקט בדשאין לא אחריות לא שייך קטני
דאין בו אחריות גבי ממשעבדי וברנן לאחריות ט"ס הוא אע"ג ללא
אלא גבי דיון שמאל השעבוד מחל גם הקרן כמו לרבי מאיר וכן מש
ועל זה קאמר בזה הכי אבל חייב מודה לפרעון ולקטוניא לא חיישינ
ללא אמרי דקמני בדיא וגובה מנכסין בני חורין אלא שכן דרך
מלא יחזיר משום דשמה כתב ללות בנין מ"מ קשיא דבר' דאמרי י
הוא הלא לא הוינך לומר ר"ל אבל שכיב מרע דררי הכל יחזיר ל
מאחר יחזיר באין בו אחריות דאינו גובה בו כלום ולרנן לא יחזיר ד
חיישינ ממתין קשיאיה דמן וכל מעשה ב"ד יחזיר אלמא לא חייש
דממח מתניין קאמר לא חשיב לה אבל מה שמפרש דלר"מ אינו גובה כ
הוא ולשמואל בפרמי משום דהא דאמר לא חיישין
קאמר ליה מאל שטר

קיד א מיי פייח מהל'
 גיזלה וצוהרדה ה' א'
 ופייט מהל' מצריה ה' א'
 ופייט מהל' מלוה וזה ה' א'
 ג ובתסת לנא פירש שאין
 לו עליו תאחרות סתם עשין
 פכ דז עשין ח"מ סי' לט
 סעף א' ודרי קול סעף א'
 וסר רבה סעף א':
 קבו ב מיי פייט מהל'
 מצריה ה' א' סתם
 לארן קט ועשין פכ טושיע
 ח"מ סי' רכז סעף א':
 קבו ד מיי פייט מהל'
 טושיע סכ סעף א':

לעיל (דף יג: ד"ה דברי) דלי לא כתי
מתשעבדי לא גבי נמי מנני חרי כתי
לר"מ: **שעבוד** צדק **אמר** **למלך**
בשטר מקח ולי לא כתבו מנני חרי
נמי לא גבי לא בעל חוב טרפה לא
דלמרי בסמוך אפי' שלא בלחיות
ללא ניהא לי דלחוי מרעומת דשמעון
עלי אלמא לא דרר עליה אכל אי
גזול טרפה חוזר על הגזול אפילו
בלא לחיות ואפילו מתשעבדי שון
דחוי מקח טעות חרי ליה שטר
הלואה והשתא ח"ש דלא קאמר הכא
פירי דמיירי בשבול חוב טרפה ולית
ליה פירי דלמרי לבקש (דף טו.)
בעל חוב גובה את השבט שנח אפי'
פירי לא והא ניהא נמי דלקמן (שם)
אמר שמואל אמליך וכמוז שופרא
ושבחה ופירי ולא קאמר שעבוד
דהכא משום דלקמן מיירי בגזול
שטרפה אף בלא כתיבת שעבוד חוזר
עליו ואפי' מתשעבדי והיינו שעמא
דפרשית דכיון דשטר מעט מקח
והרי מקח בעל שגולה היתה והוי ליה
שטר הלואה דלמרינן ביה לחיות
טעות סופר הוא והא דלמרי שמואל
בחוקת הבתים (ב"ב דף מג.) המוכר
שדה שלא בלחיות אין מעיד לו עליה
מפני שמעמידה בפני בעל חובו הא
לאו הכי מעיד לו עליה אפי' נמצאת
שאינה שלו משמע דלא דרר עליה
התם מיירי שפירש לו בשטר שלא
בלחיות אכל סתמא דרוב: עליה:
דינא הוא דאתי ראובן. תימה
מאי נפקא מינה דהא כל
מה שיכל לטעון לראובן טוען שמעון
דטוענין לנזק ואין לומר דנ"מ אס
יש לבע"ה עדים שקרונים לראובן
ירחוקים לשמעון דאי טעני נא שמעון
הס פסולים דכיון דלי מפסיד שמעון

הדר על ראובן כדמוכח ספ"ק למכות (דף יא.) גבי אלעא וטוביה
דקרוזים דערינא הוון וקא ממסין דפסולין אף ללוה ולתלוה כיון
דאסי לית ליה ללוה חזיל בתר ערבא ומהאי עטמא נמי ח"ל דנ"מ
דאסי ית לשמעון עדים שהם קרוזים לו ודחוקים לראובן דכי נמי
בועון ראובן פסולים שעל פי עדותם יסאר הקרקע ביד שמעון
כדאסי קרוזם וכל שכן כהנהגה שלא בנחמיות שהם פסולים שאו
לראובן ודחוקים לו הקרקע לגמרי ו"ל דנ"מ אס אמר שמעון אין לי עדים
אין לי ראייה וחל"ב נג עדים אר ראייה שהוא אינו יכול להביא
לדיון הלכה כרשב"ג דנראה אחרונה (פסאדרין דף קלז.) וראובן
דאסי ח"ל כהו בשעל חוב חייב שבוועה לווייזמא לראובן והשאל

ויש

והוא שמאל דמא
המצא שטר הקנא
בשוק חזרו לבעלים
חישין לפעון משה
אמר תיבא בשכא
בתרי אבל ר' אלעזר לא
שמעין לה דאמר בהרי
דברי הכל לא חישין
לפעון תיבא על
הזא. וקיל ר' יוחנן
דהנא בותיה ונדדו דברי
שמאור ור' אלעזר
איתבוהו כל תיבא דרב
אש דאמרי לא דהו
דא דר' יוחנן לא הו
לה תיבא דרבישין
לעילא. אמר שמאור לא
סמיתיו דרבנן דאמרי
שטר שאן בן אחרית
גבי אפי' ממעבדי שטרי
תחת טעות סופר הוא.
ומי אמר שמאל הכי רב
הוא שמאור שטר שזה
ושעבוד צריך לאימלוך
בזה לאו ככלל שאם לא
מכלה ביה את תובין ולי
לא כחב לה (ז) לא שפד
ולא שטר שטר
דהוא אחרית
אחרית טעות סופר הוא
ואצ"ל שטר חב כמאן
דכח דמי אמאי לית
למי שערב. ופריך
קשיא דא דאמר אחרית
טעות סופר בשטרי הלואה
ומתני' ומתניתין בשטרי
הלואה אבל בשטרי מקנה
לא אמרי' טעות סופר
הוא דביבין מאן דוכן
ארעא לימיה כי זה
דאביב רב איתא זכר
עיליתא מאחתי וזכר
ובזה אמר שמאל צ"ל
לאימלוך ולית הלכתא
שמאלא לית צראפקין
לשפתא הלכתא אחרית
טעות סופר הוא וזכר
בשטרי הלואה כן בשטרי
מקנה וממזר. והמזר שז
לחבירו (ז) שלא באחרית

(א) אחי ז"ל ואם לא כתב ליה
לית ליה לא שפר וכו'.

(ב) נראה דז"ל שלא באחריות
ויצאו עליה עסקין והחזיק בה
וכו'.

הוא דלא מסיק מלא שיעור ארעא. תימה כיון דלא מסיק אלא שיעור ארעא אמאי נוטל שבת היתר על היציאה (א) וי"ל דכלאו הכי פריך שפיר הניחא כו' ולפי המסקנא דמוקי כלפוטיוקי א"ש דלעז"פ דלא מסיק כיון דלא שיעור ארעא נותן לו היציאה ללוקח ארעא וקמה על היציאה וקמה.

אין לו וגמר ונתן
לשום פקדון סבר לא
אדם וידינו ישרהו

וּשְׂמוּאֵל אָמַר בְּמַעוֹת
חֹזְרִין אָדָם יוֹדֵעַ שְׂאֵין
וְגַמְר וְנָתַן לְשׁוֹם פְּקֻדוֹ

כסבור לפיכך בע"ה צווי וכל המהק
עד שטרפה ממנו: **מועות** יש 15
שבועה אין 15. חימה צהנול קמח
ע"ה דב רב נחש: שיה דלחא) חול

בגויה כי היכי הדוהו קנ
מריה דארעא וזואי נ
פקדון לשמואל דאמר

סו אֲחֵרִיּוֹת שְׁעוֹת סוֹפֶר
יָבִין בַּשְּׂמֶרֶץ מִקֵּחַ וּמוֹמֵן
מִרְבֵּה חֹזֶר וְלִקְחָהּ מִן
אִמֶּר לֵיהּ הִנֵּה מִכֵּר דְּמִיד

לֹאִם. לְאֶחָד שֶׁלֹּאֵהָ גִּלּוֹן מִן הַבְּעֻלִּים וְהַגִּלּוֹן בָּא לְהוֹצִיָּאָה מִזִּמְנוֹ

אין בשם וחיבה מאלו דלמדי ייעוץ שם מש"כ שם ע"י. (ז) וזכר ה"י"ף בלן והיכל בלוי לזה מפי' הגדול

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גמ' האידנא כתיב
(מאי) תז"מ וג"כ גי' רש"י
מי:

מוסף דע"י

ואמר: לאחר זמן: **פרעמי:** ע"פ כח מלוה. לפנינו לכתוב לו אחרת לו: אינו נאמן. לישבע אלא שכנגדו הוצרך לתובעו לדון אין דרכו למה לפקק גמור: **ואמר פרעמי:** לאחר זמן ע"פ כ"ד: **והעדים מעידים** אותו **שלא פרע.** בפנינו תבצעו לפרוע לו ע"פ כ"ד ולא פרעו הואיל ובפניהם העיד לעבור ע"פ כ"ד אינו נאמן שוב לומר פרעמי ששלא בעדים: **הוא** עולו לומר ההזמרה ופרעמי עד שיפרע בעדים: **לא הוהוק כפרן.** ונשבע שפרעו ואע"פ שלא פרעו מיד כתבנו בפני עדים ואין זה מעיד כ"ד דכיון דלא פסקו לו פסק גמיר נשמת ממנו סבר כו': **אנטלא.** לבוש: **הוהוק כפרן לאוה:** אנטלא. עד שיפרע: **הוהוק כפרן** לאוה **שבוטה.** לומר נשבעתי עד שישבע בפנינו: **כשנפסחיי שבוטה כ"ד.** דכיון דתבצעו בעדים לקיים דברי כ"ד ולא אבה אינו נאמן לומר עוד יחמיטי אחרת כן: **אכל חייב עלמו שבוטה.** שאמר לו אשבע כך ותבצעו בעדים ולא אבה ואחר כך אמר נשבעתי נאמן ואע"ג דקמי עדים דחייב: **עביר איניש דמקרי ואמר.** לא אעשה מה שלא חייבתי כ"ד אלא אני בעצמי ואין זו כרצונו וחרטתי אלא דחייב בעלמא: **וכסכו** זו ומונו **כזיוס.** שזיוס שנמלא נכתב: **שכבר נמחל שעבדו.** משפרע מלוה ראשונה ועל האחרונה לא נכתב והורא לה מלוה על פה ועורף לקוחות שלא כדון דאין מלוה על פה גובה מן הלקוחות: **אימס.** דפרעיה אימטי וחזר ולוה אימטי: **אי נימא לאחר.** ולא כזיוס שנכתב: **וליומא חרא.** שמי מבינות הן וליום אחריו וקילור סופרים הוא: **סיוק** ליה. דלכילו נכתב על מלוה זו אחרונה וכתוב בו יום מוקדם מה הוה ליה השער מוקדם: **דלא שכימי** [איניש] **דפרעי** [ביומא] **קאמינא.** הלכך לא חיישינן למדי דלא שכיח ואי אחרמי הוצרכו לומר דאין חוזר ולוה בו: **רצ כהנא אמר.** הוה דל"ר יוחנן יחזיר לבעלים: **כשחייב מודה.** שלא פרע: **שמעי** לי רבנן. שנתחלש ששבדו: **ומספדי** לי למטרין לקוחות משום דשטרי חוב המוקדמין פסולינן דכיון דהאי דלוקמא הכי לית ליה עדיי כסתומיין זכין לו אף זה מן המוקדמין: **מינא נימא** ליה. ברמאות ומולי נפשיה כספיקא ואמר דלמא דלא שמעי ואיכא רווחא: **מי יכא** **דפריק** לקוחות. מה טרפא ים גוה שלא יכא בשטר שיחזרו וכתוב לו והלא שניהם כיום אחד הלכך בשטר שנמחל שעבדו לא שביק: **הטוען** **אמר מעשה כ"ד.** דבר שהוא תנאי כ"ד כגון כתובה ומוון האשה והבנות הטוען ואמר פרעמי שלא בעדים לא אמר כלום:

נאמן. ויבשועת היסט:
עליו אין כותבין ויטמין
נצט ויטוטל דמיון דמחילתו
לפרוע עד זיפסקו דינו
ואמר פרעתי נאמן
כותבין ונותנין לו חיין
פרעתי אינו נאמן בא
ונונותנין לו רב זכיר מ
צא תן לו בין חייב
פרעתי נאמן זבא מל
ונונותנין לו אלא אי א
דאיכא לפלוגי יאמרו
פרעתי והעדים מעידין
ואמר פרעתי הוחזק כ
אתה ליתן לו ואמר
אותו שלא פרע וחזר
כפרן לאותו ממון
קא משתמיט מיניה ס
בדיני אמר רבה בר
רמינה לי בידך והלה א
והועדים מעידים אות
פרעתי הוחזק כפרן
דשבתאי בריה דרב
לכלתיה איצטלא דמיו
עליה אירכס כתובתה
דכרים מעולם אתו ס
לסוף אמר להו פרער
חייא א"ל הוחזק כ
א"ר אבין א"ר אלעא
לחבריו שבועה ואמר נ
אותו שלא נשבע ע
הוחזק כפרן לאותה ש
אבהו אמר להו ממ
אבל חייב עצמו שבת
ד"ר אבין אמר להו א
א"ר יוחנן היה חייב
אותי שלא נשבע ע
אסי א"ר יוחנן הומו
בו ביום יחזירו לבע
הנפק אי משום פרע
אסי מי א"ר יוחנן הכ
בו ופרעו אינו חוזר
וליומא חרא מאי א
מיוקדם ותנן שטרי
אינשי ביומיה א"ל מי
ביומיה קא אמינא ר
מהו דתימא האי ב
דקבעי מהדר למופא
דאם כן מלוה גופיה
מהא דתנן צמצא
ואוקימנא כשחייב מוז
ואתי למטרף לקוחות
גופיה לא שביק דא
ומפסדי לי אמרי התם
תשרי מינה ניהא ליה
ששטא האידנא כתיב
לא שביק: אמר רבי

א מלוה לכתוב אין
אתה ליתן לו ואמר
מלוה לכתוב כותבין
ממיה דר"נ אמר "בין
אתה ליתן לו ואמר
ה לכתוב אין כותבין
בא לפלוגי הכי הוא
אלו צא תן לו ואמר
ותו שלא פרעו^ט (והזר
לזרן לאותו ממון יחייב
עתי והעדים מעידין
אמר פרעתי לא הוחזק
ט"א אשתמוטי הוא
עד דמעיינו בי רבנן
בר חנה א"ר יוחנן
אמר אין לך בידי כלום
שיש לו וחזר ואמר
לאותו ממון כי הא
מרינום כתב לה
את כתובתה וקבלה
אמר כ^ט (להו) לא היו
די ואמרי אין כתב לה
ה אתה לקמיה דרבי
לזרן לאותה איצטלא:
א"ר יוחנן יהיה חייב
נבעתי והעדים מעידין
חזר ואמר נשבעתי)
ע"ה אמרוה קמיה דר'

ונברא מלאת דרכי
 עיבד איני
 נמי כב"ד אמרי אי
 שבועה כב"ד
 ואמר נשבעתי
 שטר חוב בשוק
 אי משום כתב
 לפריעה בת יומא
 הא את הוא דאמרת
 בו שכבר נמחל
 שכבר נמחל ש
 המוקדמין פסולין
 אמינא דלא פרעו
 אמר כשחיי
 פרעיה והאי ד
 זמנא אחריתי
 שבק סבר שמעו
 חוב אם יש
 ומשום שזא כתב
 ועד תשרי שלא
 שטרא אחריתי
 דאיה ליה רווחת
 ולא מידי הכא
 איכא דקמריין
 בר אבא א"ר

משמע דחייב אחת ליתן לו לא הוי
גמל ותן לו וכן משמע במרוצה (ב"ק דף
ידרין (דף י: וטס) אמרינן ה"ד גמר
אחת זכאי וי"ל דהתם מקרי גמר
דין לענין שאסור לבזוע לפי שיודע
להיכן הדין נוטה:

רב כהנא אמר בשחייב מודה.
 תימא א"כ למה נקט הנפק
 במילתא דר' יוחנן וי"ל דנקטיה
 משום דיוקא דאי אין כחוב צו ציוס
 אפילו כחוב צו הנפק דודאי לזה
 לא יחזיר דחיישינן לקטניא או
 לפשיטי דספרא:

הַמִּוֶּעֶן אַחֵר מַעֲשֵׂה ב"ר לֹא אָמַר
בַּיּוֹם. אֵינִי נֹאמֵן לִימֵר
פִּרְעָמִי מַעֲשֵׂה ב"ר קִרְיָה כֵּל דְּבַר
שָׁחִיד לֹה אִפִּי לֹא כַּחַד כְּגוֹן מִנֵּה
וּמֵאֲחֵים וּמִגֹּן הָאֵשׁ וְהַכּוֹת לֹאֲמֵר
מוֹתוֹ וּלֹא לִמֵּה כּוֹתֵבִין כַּחוּבֵה כִּיּוֹן
דְּנִלְאוֹ כַּחוּבֵה נִמִּי אִין נֹאמֵן לִימֵר
פִּרְעָמִי וְיֵל מַשּׁוֹס מִקּוֹסֶפֶת אֲכַל מִנֵּה
וּמֵאֲחֵים גְּבִייהַ כֵּלֹא כַּחוּבֵה וּמִקּוֹסֶפֶת
נִלְאֵה דִּלְפִּי אִימֵל לֹא סֹאדִי רַחֲמֵה
לֵה רַחֲמֵה לִימֵר פִּרְעָמִי וְיֵל רַחֲמֵה
מַכְלֵתִי (יִדֵּר) שְׁתַּחֲוִי דְּהוּה מֵהִימֵן
לִימֵר פִּרְעָמִי אִי לֹא דְּהוֹחֹק כִּפְרִין
דִּר שְׁתַּחֲוִי עֵרֵב הִיֵּה אֲכַל כְּעַל שִׁמְא
לֵה הִיֵּה נֹאמֵן לִימֵר רַחֲמֵה נִמִּי מִדְּחִי
לְעִיל (דִּקֵּי) מֵאֵל כַּחוּבֵה לֹא יִחְזִיר
וּשְׁמַעַת לֵאל יִחְזִיר מִחוּבֵה מִקּוֹסֶפֶת
שִׁהִי נֹאמֵן לִימֵר פִּרְעָמִי דְּלִגְבִי מִנֵּה
וּמֵאֲחֵים נִמִּי מִפְּסִיד דִּהֵא נֹאמֵן לִימֵר
פִּרְעָמִי מִנֵּה מִגֹּן דִּלִּי כְּעִי אֲמֵר
אֲלִמְנֵה נִשְׁתַּחֲוִי אֵם אִין לֵה עֵדִי
הֵינִימֵה אִו אֵם אִין לֵה עֵדִי קְדוּשִׁין
נֹאמֵן

בן ישנתחייב שבועה כב"ד
דמקרי ואמר אהדרוה קמיה
מר נמי א"ר אבין א"ר אלעא
זכר נשבועתי והעדים מעדין
ק כפרן לאותה שבועה: א"ר
גוב כן הנפק וכתוב בו זמנו
ות ולא לזה הא כתוב בו
א חיישינן א"ל ר' זירא לר'
שמיה דר' יוחנן ששטר שלה
יעבורו אימת אלימא למחר
ודו תיפוק ליה דהוה ליה
לא לא ביומיה אלמא פרעי
לל דלא שכיחי אינשי דפרעי
מודה אי הכי מאי למימרא
אמר לא פרעתיה משום
פשיטי דספרא חייש קמ"ל
רבנן ומפסדי לי מאי שנא
אחריות נכסים לא יחזיר
ות בניסן ולא לזה עד תשרי
בדין ולא אמרינן דא"כ מלוה
בתשרי דדלמא שמעי רבנן
דקא מררי לקוחות מניסן ועד
יוון דלית ליה רווחא דסוף סוף
וחות בשטר שנמחל דיעבורו
מן המוטעו אחר מעשה כ"ד

למ

קבמו א ב מו"י פיו מלכו
טעונו וטענון ח"מ
סמך עשין לט טעשיש ח"מ
כר לט טעשיש וסר עט
טעשיש יי:
קבמו ג ד מו"י פיו מלכו
סמך טעשיש
ח"מ פיו עט טעשיש יי:
קבמו ה מו"י פיו מלכו
א סמך טעשיש
ח"מ טעשיש יי:
קבמו ו ז מו"י פיו מלכו
הל' ב סמך טעשיש
טעשיש ח"מ פיו סר טעשיש
ח:
קבמו ח טו"ו פיו מלכו
גולה ואזכרה הל'
ב סמך עשין דט טעשיש
ח"מ פיו סר טעשיש יי:
קבן ט פיו פיו מלכו
גולה וטו"ו הל' א סמך
עשין דט טעשיש ח"מ פיו
סר טעשיש וסר טעשיש יי:
קבמו י מו"י פיו מלכו
גולה וטו"ו הל' א סמך
עשין דט טעשיש ח"מ פיו
סר טעשיש יי:
קבב כ מו"י פיו מלכו
גולה ואזכרה הל' ב
סמך עשין דט טעשיש ח"מ
פיו סר טעשיש יי:

קנג א ב ג מ"י פט"ו
מהל' אשות ה"ל כח
סמך עשין מה טו"ע
ה"ע פ"י ק פט"י יב:
קנר ד מ"י פ"י שם ה"ל
י"א ועיין שם מ"מ
סמך שם טו"ע א"ע פ"י
ה פט"י יז

רבינו הגאון

נבחר לעשרה ויפסדו
ל"ה הלכך לא חיישין
דכא לית ליה [והוא]
אבל היבא דאית ליה
רווחא חיישין. אמר ר'
חייא בר אבא א"ר יוחנן
הטוען אחר מעשה ב"ד
לא אמר כלום. ואמר
ליה ר' חייא ר' לא
משנתנו היא זו הוציא
גט ואין עמו כתובה גובה
כתובתה כלומר לא גרש
עד שבא בב"ד וקיע
כתובתה ואחר כך נתן
לה גיטא שתקנת חכמים
היא לגבות כתובת מנה
מאחיס בגט והנה הוא
כמו מעשה ב"ד לפיכך
אין לו לטעון שפרעת.
ודחה אב"י ואמר דילמא
מתני' במקום שאין כותבין
כתובה קתני אבל מקום
שכותבין כתובה אינו גובה
בגיטה אלא בכתובתה.

לא אמר כלום. ולא מצע' במקום
שאין כותבין כתובה או במקום
שכותבין יש עדים שנפרעה כתובתה
דאין נאמן לומר פרעתי אם יש
לה עדי גירושין אלא אפי' במקום
שכותבין כתובה ואינה מוסיפה
הכתובה אינו נאמן לומר פרעתי
אפי' אם היא מודה שהכתובה היא
צידה וגם הגט צידה נפרעת בעדי
הגט גרידא ואע"ג דכמה שנשאר
שטר כתובה צידה הוא מפקיד שאל
תמור ותמצע הכתובה הוא יתכונ
שוכר שלא תגבה פעם שניה ואפילו
אם יפקיד שוכרו יכול לומר פרעתי
מנה מנו דאלמנה נשאלת אם אין
לה עדי הינומה או פרעתי הכל
במנו דאין את אשתי אם אין לה
עדי קדושין אכל עכשיו שהכתובה
היא צידה תגבה שית מאתים אם
יפקיד שוכרו שכתובתה כתובה בתולה
דל מ"מ נפרעת בעדי גירושין לבד
בלא חזרת כתובתה וגט דר' יוחנן
אית ליה פרק גט פשוט (ב"ב דף
קפ"א: ושם) כותבין שוכר:

הוציאה גט [ואין עמו כתובה]

גובה כתובתה. והי פירושא דמתני' לר' יוחנן הוציאה גט אפי' עדי הגט ואע"פ שמודה שכתובה וגט צידה נפרעת
בעדי הגט דכותבין שוכר הוציאה כתובתה ואין עמה גט פ"י עדי הגט היא אומרת אבד גיטי שהלכו להם עדי הגט והוא אומר
פרעתי ואבד שוכרי שעשו לי שלא תגבה שנית נאמן במגו דלי צעי אמר לא גרשתיך וא"ת אם אמר לא גרשתיך יתחייב לה שאר
כסות ועונה וי"ל דטענו חטין והודה לו בשעורין פטור אף מן השעורין כדאיתא בהמניח (ב"ק דף ק"ה:) והא דתניא בריש שני
דיני גזירות (במניח דף ק"ה:) האשה שאמרה גרשתי בעלי מתפרנסת עד כדי כתובתה הם שמה אם היה הבעל צפנינו היה מודה לדבריה
אבל אם היה אומר לא גרשתיך פטור אף מן המזונות וא"ת והיכי מצי אמר לא גרשתיך הא איהי מהימנא דלמר רב המנונא א"ת
שאלמה לבעלה גירשתי נאמנת יש לומר אם תובעת כתובתה או אם יש קטטה בינו לבינה נאמנת כמו במת בעלה דנאמנת
ויבא הענין אינה נאמנת בפ' האשה שהלכה (יבמות דף קט"ו: ק"ה:) ומה הסכנה ואילן שיראה להביא עדי הגט נפרעת אע"פ שיש לו מגו
ואע"ג דבשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) פריך אי ליכא עדי גירושין במאי גביא ליהמניה במגו היינו דוקא לרבי דלית ליה דר' יוחנן
דלמר הכא דלא אמר כלום אכל לר' יוחנן שיפה כמה קודם הסכנה שאינו נאמן לומר פרעתי לאחר הסכנה נמי יש ליפות כמה דלא
ייעיל מגו שלו ואיירי כולה מתני' אף במקום שכותבין כתובה ואב"י נמי מסיק כר' יוחנן ומוקי מתני' אף במקום שכותבין כתובה
וקשה דבפרק גט פשוט (ב"ב דף קפ"א:) אמר אב"י אבד שוכרו של זה יאכל הלה וחדי משמע דסבר דאין כותבין שוכר וא"כ הוציאה גט
ואין עמו כתובה אמאי נפרעת הא כיון דמפקיד כמה שנשאר שטר כתובה צידה כדפירש' לא יפרע עד שמוציא כתובה ויקרעוה ויש
לומר דאב"י קבל דברי רבא דלמר עבד ליה לאיש מלוה ובפרק המקנא (סוטה דף י"ז: ושם ד"ה אמר) דתנן אמרה נטמאתי שוכרת כתובתה
ופריך בגמ' ש"מ דכותבין שוכר אמר אב"י מני מקרעת דמורא צעלמא הוא כלומר מהכא לא מדוק שגם רבא דלית ליה כותבין שוכר דמי
הנס במקום שאין כותבין כתובה ושמואל דלית ליה אין כותבין שוכר ומוקי הך מתני' פרק הכותב שכתובין שאלין כותבין כתובה מני
סבר כר' יוחנן דלא אמר כלום והוציאה הגט היינו עדי הגט ואע"פ שמפקיד בגט שנשאר צידה שאלם לא היה צידה יכול לומר פעם
אחרת אם יפקיד שוכרו לא גרשתיך אם אין לה עדי הגט מ"מ היא תאמר צענא לאנסובי ציה דלית ליה דכותבין ציה גיטא דן
קיעטרהו כדאב"י דבסמך והו' כמו היכא דלא אפשר דכותבין שוכר כדאיתא בשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) כתובה
ואין עמה גט שך אירע שכתב לה ואין עמה גט היינו עדי הגט לא יפרע דנאמן לומר פרעתי מגו דלא גרשתיך ומה הסכנה ואילן
גובה אפילו בלא עדי הגט כדפירשית לר"י ורב מוקי הם מתני' בין במקום שאין כותבין כתובה בין במקום שכותבין כתובה וגביא
מנה מאתים ע"י שטר גט וקריעין ליה דלא מיהדר ותגבי ציה וכתבין ע"ג גיטא דן כו' ופליג אב"י דבסמך ותוספת ע"י כתובה
לצדה עם עדי הגט שלא יהא לו מגו דלא גרשתיך ופליג נמי ארבי יוחנן דלמר לא אמר כלום וגביא בעדי הגט גרידא:

א"י דר' א"י דר' א"י ד"ה חספא ב' ו"ה וי' דרך למלא מרגליות תחת חרסי' ומפרש ר"ת דבקרקעית הים אנשים רחבות ונראות כחרסים
ותחתיהן נמלאים המרגליות ובהחובל (ב"ק דף ס"א:) נמי אמרין לללל במים אדירים והעליה בידך חרס:

אלמנה מן האירוסין במאי גביא. וא"ת אלמנה מן הנישואין ובמקום שאין כותבין כתובה לפרוך במאי גביא אי לא אמרין דלא אמר
כלום דמן האירוסין אין יכול להוכיח דלית לה כתובה ולפרוך מן הנישואין במקום שאין כותבין וי"ל דבמקום שאין כותבין
אמי שפיר דאין נאמן לומר פרעתי כיון דלא נתקנה כתובה בזאתו מקום אלא במקום שכותבין בשלמא אי לא נתקנה כתובה אלא
בשיל תוספת אכל מנה ומאתים אינו נאמן לומר פרעתי להכי מן האירוסין דאין לה תוספת לא תקיטו כתובה אכל אי אף משום
מנה ומאתים תקנו לכתוב כתובה דנאמן לומר פרעתי מן האירוסין נמי יהא נאמן לומר פרעתי ויתקנו לכתוב כתובה:

מן האירוסין מנא צ"ה דאית לה בתובה. ולא מצי למיפסע מהא דתניא פ' מי שמת (ב"ב ד' קמ"ה:) המאיר את האשה בתולה גובה

מאתים כו' דאיכא לדחויי נמי דכתב לה וסיפא אלטרין ליה דקתי מקום שנהגו להחזיר קדושין כו' ומ"מ אמת הוא דארוסה

יש לה כתובה אפי' לא כתב לה כדמוכח פרק האומר (קדושין ד' ס"ה:) דקאמר היא אומרת קדשתי והוא אומר לא קדשתיך הוא

מותר בקרובותיה ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ונותן לה כתובה והתם ע"כ לא כתב לה דלי כתב לה היכי מצי למימר לא

קדשתיך דאין דרך לכתוב כתובה קודם קדושין וכן מוכח פרק נערה (כתובות ד' מ"ד:) וכאן אינו רואה להוכיח אלא מן ברייתא או

מן משנה ולא מן מיתראות האמוראים אי נמי הכי קבעי באלמנה מן האירוסין דלא תגבי בעדי מיתה דליטעון ולימא פרעתיא אכל

בגרופה אף מן האירוסין פשיטא ליה דלית לה כתובה דגובה בשטר גט כמו גרופה מן הנישואין במקום שאין כותבין וקורעין הגט

ונכתוב אגביה גיטא דן כו' ובמקנא דסבר אב"י כרבי יוחנן הטוען כו' דלא אמר כלום אפי' אלמנה מן האירוסין אית לה כתובה:

אטו

במקום שאין כותבין כתובה. אלא סומכין על תנאי ב"ד ותגבה
לעולם עד שיוציא הבעל שוכר. דגט שמעיד שגירשה הוא מוכיח
שחייב הוא לה כתובה: אי לא. נקיט לה: לא גביא. אי משום
דחיישין דלמא הדרא ומפקא כתובה וגביא וימנא אחריתי א"כ
משום דלי צעי אמר פרעתי: לא

מלמא ה"ל דלמרי. דבמקום שכותבין
שטר כתובה יכול לטעון פרעתי
דאם כן אלמנה מן האירוסין דלף
במקום שכותבין אין כותבין מן
האירוסין: במאי גביא. כתובה על
כרחק בעדי מיתה צעל: לטעון.
יורש ולומר פרעתי: כפיקסן. שמקנו
כתובה לארוסה והלא הכל יעטנו
פרעתי: גובה את הכל. בין כתובה
של תנאי ב"ד דהיינו מנה לאלמנה
ומאתים לכתולה בין תוספת:
שלא כתב לה. אמת התוספת:
דיקא נמי. דכתב לה מיירי:
מאי

מן האירוסין במאי גביא בעדי מיתה בעל לטעון ולימא פרעתי ובי תימא
הכי נמי אם כן מה הועילו חכמים בתקנתן א"ל מר קשישא בריה דרב
חסדא לרב אשי (ואלמנה מן האירוסין דאית לה כתובה מנא לן
אילמא מהא דתנן) נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין ובין מן
הנישואין גובה את הכל דלמא היכא דכתב לה ובי תימא מאי למימרא
לאפוקי מדברי אלעזר בן עזריה דאמר דשלא כתב לה אלא על מנת
לכונסה אצמריכא ליה דיקא נמי דקתני גובה את הכל אי אמרת בשלמא
דכתב לה היינו דקא תני גובה את הכל אלא אי אמרת דלא כתב לה
מאי

הוציאה גט ואע"פ שמודה שכתובה וגט צידה נפרעת
בעדי הגט דכותבין שוכר הוציאה כתובתה ואין עמה גט פ"י עדי הגט היא אומרת אבד גיטי שהלכו להם עדי הגט והוא אומר
פרעתי ואבד שוכרי שעשו לי שלא תגבה שנית נאמן במגו דלי צעי אמר לא גרשתיך וא"ת אם אמר לא גרשתיך יתחייב לה שאר
כסות ועונה וי"ל דטענו חטין והודה לו בשעורין פטור אף מן השעורין כדאיתא בהמניח (ב"ק דף ק"ה:) והא דתניא בריש שני
דיני גזירות (במניח דף ק"ה:) האשה שאמרה גרשתי בעלי מתפרנסת עד כדי כתובתה הם שמה אם היה הבעל צפנינו היה מודה לדבריה
אבל אם היה אומר לא גרשתיך פטור אף מן המזונות וא"ת והיכי מצי אמר לא גרשתיך הא איהי מהימנא דלמר רב המנונא א"ת
שאלמה לבעלה גירשתי נאמנת יש לומר אם תובעת כתובתה או אם יש קטטה בינו לבינה נאמנת כמו במת בעלה דנאמנת
ויבא הענין אינה נאמנת בפ' האשה שהלכה (יבמות דף קט"ו: ק"ה:) ומה הסכנה ואילן שיראה להביא עדי הגט נפרעת אע"פ שיש לו מגו
ואע"ג דבשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) פריך אי ליכא עדי גירושין במאי גביא ליהמניה במגו היינו דוקא לרבי דלית ליה דר' יוחנן
דלמר הכא דלא אמר כלום אכל לר' יוחנן שיפה כמה קודם הסכנה שאינו נאמן לומר פרעתי לאחר הסכנה נמי יש ליפות כמה דלא
ייעיל מגו שלו ואיירי כולה מתני' אף במקום שכותבין כתובה ואב"י נמי מסיק כר' יוחנן ומוקי מתני' אף במקום שכותבין כתובה
וקשה דבפרק גט פשוט (ב"ב דף קפ"א:) אמר אב"י אבד שוכרו של זה יאכל הלה וחדי משמע דסבר דאין כותבין שוכר וא"כ הוציאה גט
ואין עמו כתובה אמאי נפרעת הא כיון דמפקיד כמה שנשאר שטר כתובה צידה כדפירש' לא יפרע עד שמוציא כתובה ויקרעוה ויש
לומר דאב"י קבל דברי רבא דלמר עבד ליה לאיש מלוה ובפרק המקנא (סוטה דף י"ז: ושם ד"ה אמר) דתנן אמרה נטמאתי שוכרת כתובתה
ופריך בגמ' ש"מ דכותבין שוכר אמר אב"י מני מקרעת דמורא צעלמא הוא כלומר מהכא לא מדוק שגם רבא דלית ליה כותבין שוכר דמי
הנס במקום שאין כותבין כתובה ושמואל דלית ליה אין כותבין שוכר ומוקי הך מתני' פרק הכותב שכתובין שאלין כותבין כתובה מני
סבר כר' יוחנן דלא אמר כלום והוציאה הגט היינו עדי הגט ואע"פ שמפקיד בגט שנשאר צידה שאלם לא היה צידה יכול לומר פעם
אחרת אם יפקיד שוכרו לא גרשתיך אם אין לה עדי הגט מ"מ היא תאמר צענא לאנסובי ציה דלית ליה דכותבין ציה גיטא דן
קיעטרהו כדאב"י דבסמך והו' כמו היכא דלא אפשר דכותבין שוכר כדאיתא בשיליה הכותב (כתובות דף פט: ושם) כתובה
ואין עמה גט שך אירע שכתב לה ואין עמה גט היינו עדי הגט לא יפרע דנאמן לומר פרעתי מגו דלא גרשתיך ומה הסכנה ואילן
גובה אפילו בלא עדי הגט כדפירשית לר"י ורב מוקי הם מתני' בין במקום שאין כותבין כתובה בין במקום שכותבין כתובה וגביא
מנה מאתים ע"י שטר גט וקריעין ליה דלא מיהדר ותגבי ציה וכתבין ע"ג גיטא דן כו' ופליג אב"י דבסמך ותוספת ע"י כתובה
לצדה עם עדי הגט שלא יהא לו מגו דלא גרשתיך ופליג נמי ארבי יוחנן דלמר לא אמר כלום וגביא בעדי הגט גרידא:

א"י דר' א"י דר' א"י ד"ה חספא ב' ו"ה וי' דרך למלא מרגליות תחת חרסי' ומפרש ר"ת דבקרקעית הים אנשים רחבות ונראות כחרסים
ותחתיהן נמלאים המרגליות ובהחובל (ב"ק דף ס"א:) נמי אמרין לללל במים אדירים והעליה בידך חרס:

אלמנה מן האירוסין במאי גביא. וא"ת אלמנה מן הנישואין ובמקום שאין כותבין כתובה לפרוך במאי גביא אי לא אמרין דלא אמר
כלום דמן האירוסין אין יכול להוכיח דלית לה כתובה ולפרוך מן הנישואין במקום שאין כותבין וי"ל דבמקום שאין כותבין
אמי שפיר דאין נאמן לומר פרעתי כיון דלא נתקנה כתובה בזאתו מקום אלא במקום שכותבין בשלמא אי לא נתקנה כתובה אלא
בשיל תוספת אכל מנה ומאתים אינו נאמן לומר פרעתי להכי מן האירוסין דאין לה תוספת לא תקיטו כתובה אכל אי אף משום

מנה ומאתים תקנו לכתוב כתובה דנאמן לומר פרעתי מן האירוסין נמי יהא נאמן לומר פרעתי ויתקנו לכתוב כתובה:

מן האירוסין מנא צ"ה דאית לה בתובה. ולא מצי למיפסע מהא דתניא פ' מי שמת (ב"ב ד' קמ"ה:) המאיר את האשה בתולה גובה

מאתים כו' דאיכא לדחויי נמי דכתב לה וסיפא אלטרין ליה דקתי מקום שנהגו להחזיר קדושין כו' ומ"מ אמת הוא דארוסה

יש לה כתובה אפי' לא כתב לה כדמוכח פרק האומר (קדושין ד' ס"ה:) דקאמר היא אומרת קדשתי והוא אומר לא קדשתיך הוא

מותר בקרובותיה ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ונותן לה כתובה והתם ע"כ לא כתב לה דלי כתב לה היכי מצי למימר לא

קדשתיך דאין דרך לכתוב כתובה קודם קדושין וכן מוכח פרק נערה (כתובות ד' מ"ד:) וכאן אינו רואה להוכיח אלא מן ברייתא או

מן משנה ולא מן מיתראות האמוראים אי נמי הכי קבעי באלמנה מן האירוסין דלא תגבי בעדי מיתה דליטעון ולימא פרעתיא אכל

בגרופה אף מן האירוסין פשיטא ליה דלית לה כתובה דגובה בשטר גט כמו גרופה מן הנישואין במקום שאין כותבין וקורעין הגט

ונכתוב אגביה גיטא דן כו' ובמקנא דסבר אב"י כרבי יוחנן הטוען כו' דלא אמר כלום אפי' אלמנה מן האירוסין אית לה כתובה:

אטו

(ל כתובות פ"ח: ט) [יבמות
כ"ב: מכות כ"א: ג] [כתובות
פ"ט: י] (ו כתובות מ"ד:
פ"ט: ט) [יבמות קט"ו:
ו] [ועי' מו' וימא י"ט:
ד"ה מי אילא]

מוסף רש"י

הוציאה גט ואין עמו
כתובה. קס"ד כותבין
אבד שטר כתובה, גובה
הוא יכול לטעון
פרעתי והחזרת לי שטר
כתובתי וקריעתו, משום
דמתני' כתובה מעשה ב"ד
הוא, והמאס נפקא לן כד"מ
(כאן) הטוען אחר מעשה
ב"ד לא אמר כלום, מ"ט כל
מעשה ב"ד כחלק דנקיט
שטר דמי [בכתובות פ"ח:
ט"ז]. דר' א"ר, הגבתי
(כתובות כ"א:) אי לא דלמרי
לן לא הוית מקיף אלעזר
(יבמות כ"ב:) ואלמנה מן
האירוסין דאית לה
כתובה, מתני' ב"ד אם לא
כתב לה, מנלן [בכתובות
פ"ח: גובה את הכל, מנה
מאתים ותוספת (שם מ"ז).]
שלא כתב לה. התוספת,
אלא על מנת לכונסה.
ואם מה כלידוסין אין לה
אלא שטר כתובה (שם פ"ח:
ט"ז). וא"ת אמרת דלא כתב
לה, ותנאי ב"ד הוא דגביא
לאלמנה מנה ומאתים
לכתובה הוא דלית לה, שהרי
אין כאן תוספת (שם).

(א) יצמות כט: ע"ש מג:
 כתובות נב: פט: ע"ש
 סנהדרין כח: ע"ש, (ב) גיטין
 כ. (לעיל יג.), (ג) גיטין סס,
 (ד) לקמן כ. גיטין כו.,
 (ה) ויקרא כא, (ו) ואמר
 מרשה א וכן בנחמס ק.,
 (ז) במדבר ח, (דף ח.),
 (ח) רש"י

מוסף רע"י

[illegible][illegible]

מאי גובה אם הכל. מאחר שלא התנה עמה כלום מהו המוספת:
לא אונן. אין חשיבות חל עליו לאיסור אכילה קדשים: ולא מעמא
לה. אם כהן הוא דכתיב (ויקרא כה) כי אם לשארו והיינו אשתו
והאי לאו שארו היא דלא כלא עדתין
לו. לאו משום כהונה קאמר
דאין כהנות מחזירות על הטומאה
דכתיב (שם) בני אהרן אלא אינה
זקוקה (ו) לטמא לו לא כהנת ולא
ישראלית משמיה להחמק בשבעה
ממי מזה האמורים בפרשה דכתיב
לא יטמא ותמיד לא יטמא מזה ואם
לא רצה מטמאין אותו על כרחו
ומעשה ציוסף הכהן כו' בתורת
כהנים: מהם אינו יורשה. דירושם
הבעל נפקא לו משארו הקרוב אליו
משפחתו וירש אותו וגו' (בב"ב דף
קא:) והאי לאו שארו הוא: אלא אצ"ל
דאמר לעיל (י) לאו מילתא היא דאמר:
מגופא דמנשי. דהוציאה גט משום
דהיא גופא קשיא ליה הדר ביה:
דאי ס"ד. טעמא לאו משום דאין
טוענין אחר משיב צ"ד הוא אלא
משום דגט אינו כחובה: אטו גט
מנה מאכיס כתיב ביה. דנימא
הוא דמיה על החוב: כמו דכתיב
ביה דמיה. דהא פסיקא לו מילתא
דכחובה מנה מאכיס: אטו כל דמנשי
בכי דינא מנשי לה. וכי כל הדורע
חוב צא לב"ד. במקום שפרע לה לא
היו צ"ד שיכתבו לו כן: הא אמר
הנו. עכשיו: טוענין. ואפילו נמצא
לזמן מרובה משפאל ולא חשיינן שאל
גט אחר הוא שמומתינן שהן ומאדס
אחר נפל: מנלא לנאמר. (וישין
ה) מפרש כדי שתעבור שירא
ותשרה ובחוק כך ליכא למימר משירא
שעברה שם נפל ששרי נא שזה
שיעור שמתנה: ואפילו במקום כו'.
לאו רבה קא ממיקא אלא גמרא הוא
דקאמר לו דמי אמר רבה נמקום
שהשיירות מניות לא אמר אלא
כשהחוקן צעיר אחת שנכתב זה
הגט שנים שמומתינן שזין שמומת
שומתינן שזות: דאי לא תימא
גמי. דרבה מרמי צעי חשאי
דרבה אדרבה: כי דינא

דרכ הוגל. במקום שהוא יושב ודן ומתוך שהכל גרילין
אלנו לדון הו' ליה (א) מקום שהשירות מנזרות שם:
חייסין
לאלתר דוקא פשיטא אבל ממנתי' מני למימר לאלתר דוקא דאם
דלא יחזיר דחייסין לשמה נמלך אבל דבה דייק מדקמני ומנלך ו
נותני' וידינו אפי' לזמן מרובה דאי לאלתר פשיטא ואי' והלא א
נתן עד תשרי כדפרין לקמן (דף יט.) וכן לקמן (ועמוד ב) דפרין
דקא משמע לן דלא חייסין דלמא תכב צניסן כ"י וי"ל דס"ל כמלן
ולא נתן עד תשרי דאפילו הכי שפיר טרפה ועוד וי"ל דרבי וירא דיר
שמדא ש ממננה נפל וכבר גירשה זו ואי לאלתר דוקא אפי' צ"ל
ואחרי שאליו הגט צידה הכי כבר מוגרשת פשיטא דייחזיר ומאי
ניתן לה לראייה ואין הבעל מודה גמי אמאי לא יחזיר אלא ודאי
דחייסין שמה מצעל נפל ועדיין לא גירשה תמגרש עמה בהחזרת
לזמן מרובה כיון דלא ידעינן ממי נפל מן הבעל או מן האשה ו
דשטרי חלוט ומיאוואן דייחזיר אפי' לזמן מרובה לאלתרא היינו ש
אפילו חלוט אלא מצא מיירי שלא ראינו צידה ואף לא ידעינן שחלה
דמיירי ברשא ורבי וירא לא מוקי לה דומיא דקמיא: **למא**
היכא דלא הוחזק (ויצמת דף קטו): בגט שמאלו לאלתר לא חייש דהא
והוא שהוחזקו. מימה אמאי לא מוקי איד' ואידי שהשירות מנזר
דמיירי דהכי וי"ל דעובדא דכסמין דהי' צדי' דינא דרבי ה
והכא אשמועינן דלא הוחזקו גמי יחזיר אם אין שירות מנזרות וכן
כיון שאני יודעים שם אצל גט כלן אין לחוש שגם האחר יצד כי
שני יוסף בן שמעון אף הגט כשר עד שיהא מוכיח מתוכו שהוא
הגדולה לא יגרש בו את הקטנה ודייק הא גדולה מני לגרש מני
והוא להמגרש (ספ דף עו:) דשני גיטין שרין שמעברו ומוקי כר'

מאי גובה את הכל מנה ומאתים הוא דאית
לה ואלא ⁽⁶⁾ מדתני רב חייא בר אמי "אשתי
ארוסה לא אוגן ולא מטמא לה וכן היא
לא אוגנת ולא מטמאה לו" במתה אינו
יורשה ימת הוא גובה כתובתה דלמא דכתב
לה וכי תימא ⁽⁶⁾ דכתב לה מאי למימרא
מתה אינו יורשה איצטריכא ליה אלא
אבוי מגופה דמתני' קא הדר ביה דאי ס"ד
במקום שאין כותבין כתובה עסקינן דנט
היינו כתובתה אטו גט מנה מאתים כתיב
ביה וכי תימא כיון דתקינו רבנן למגבא
לה כמאן דכתיב ביה דמי לשעון ולימא
פרעתי וכי תימא דאמרין ליה אי פרעתה
איבעי לך למיקרעיה אמר לן לא שבכתן
אמרה בעינא לאנסוכי ביה וכי תימא אמרינן
ליה איבעי לך למיקרעיה ומכתב אגריה
גיטא דגן דקרענהו לא משום דגיטא פסולה
הוא אלא כי היכי דלא תגבי ביה זמנא
אחריתי אטו כל דמגבי כבי דינא מגבי:
מתני' ⁽⁷⁾מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים
דייתיקי מתנה ושוברין הרי זה לא יחזיר
שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא
לתנן: **גמ'** טעמא דנמלך שלא לתנן
הא אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה
ורמינהו ⁽⁸⁾דהמביא גט ואבד הימנו מצאו
לאלתר כשר אם לאו פסול אמר רבה
לא קשיא ⁽⁹⁾כאן במקום שהשיירות מצויות
כאן במקום שאין השיירות מצויות ואפי'
במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו שני
יוסף בן שמעון בעיר אחת דאי לא תימא הכי
קשיא דרבה אדרבה ⁽¹⁰⁾דההוא גיטא דאשתכח
כי דינא דרב הונא דהוה כתוב ביה
כשוריי מתא דעל רכים נהרא אמר רב הונא

צה אדרבה: **זי דינא** ומנלן ואפי' לזמן מרובה
 וי' ומתוך שהכל רגילין לקמן ור' זירא גופיה מנלן
 פשוט לו דברייתא קאמר לז' משמע דזמן שהבעל מודה
 חיישין למימר לאלתר דוקא דאם אמר מני טומאין אינו מפויר
 ובה דייק מדקמני ומנלן ולא קמני כחובין היו ולא נת-
 לאלתר פשיטא וא"ת והלא אפילו הי' היו לאלתהר היו חיד-
 יכן לקמן (ועמד ז' דפרקין על רבי יוחנן דמדיק קמיין
 גביהן כ"י ו"ל דס"ל כהאן דלמיר אין לבעל פירות משע
 פה ועוד ו"ל דרבי זירא דייק אפי' לזמן מרובה מדקמני
 לאלתר דוקא א"כ ז"ל שראינו הגט בידה דאי לא ראי-
 ורשת פשיטא דיחזיר ומאי קא משמע לן והלא אפילו
 אמאי לא יחזיר אלא ודאי מיירי שלא ראינו הגט בידה
 שה מתגרש עמה בהחזרת הגט ולא חיישין שמה מאחר
 מן הבעל אין מן האשה ודיק דקמני' מני אפי' מן
 מן מרובה לאלתהר היינו שראינו בידה פשיטא כיון דחלל-
 בידה ואף לא ידעינן שחללה והיינו לזמן מרובה ודומי'
 דומיא דסיפא: **לאררת** בשר. אפילו אבי' דחיש
 ומנאל לאלתר לא חיש דהם היו כמו לזמן מרובה ללא
 אידי ואידי שהשירות מנאיות וממני' בלא הוחזקו להשע-
 ונך דהר צדי דניי דרב הונא הו' גריסא אשמועינן דל-
 שם אכל שירות מנאיות וא"ת ומאי עמטא יחזיר ללשם כ
 ללחוש גום האמר איבד כיון שאין שירות מנאיות ושעמעין
 שיהא מוכיח מתוכו שהוא של זה כדמוכח פרק כל ה
 הא גדולה מני לגרש מני ר"א היא ובעדי מסירה משע
 שין שנעטרו ומדיק כ"מ מיירי בשמולשין דמוכיח

אֲנִי נָתַן מִנֶּה וּמֵאֲחֵים כְּתִיבָהּ. תִּמְנָה הִיכִי מוֹכֵחַ דְּלֹאִי
נִמְקֹס שְׂכֻמְתִּין כְּמוֹכָה דְּגִבְיָא אֲפִי כִי לֹא נִקְיֹטָא כְּמוֹכָה
דְּלִמְלָא הֵכָּא נִמְקֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין וְגִבְיָא כְּשֹׁטֵר גֵּט וְכוּמְבִין בְּגֵט
שְׁטֵרָא דֵּן כּו' כְּסֻכָּר ט' (רִבָּא) [רַב] בִּפ' הַכּוֹחַס (כְּמוֹכּוֹת דָּף פט:)
וְאֲזִי נָתַן לוֹקְמָא הֵכָּא אִי נָתַי וְנָתַי
נִמְקֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין כְּמוֹכָה וְכוּמְבִין
בְּעָדִי הִגְט אֲחֵל גֵּט לֹא קִרְעִין
מִשּׁוֹם דְּבַעִיָּא לֵאנְסוּבִי זִיָּה וְהוּי כְּמוֹ
הִיכָּא דִּלָּא אֲשַׁכְרַה דְּכוּמְבִין שׁוּבֵר
אֲחֵל נִמְקֹס שְׂכֻמְתִּין כְּמוֹכָה לֹא
יִפְרַע עַד שְׁמוּלִיָּא שְׁטֵר כְּמוֹכָה מִדֵּיָּה
אוּ מִשּׁוֹם שִׁיָּה נִגְמָן לוֹמֵר פִּרְעָמִי
דִּלָּא כְּרִבִי יוֹחֵן אוּ מִשּׁוֹם דִּלָּין
כְּמוֹכִין שׁוּבֵר וְעוֹד כִּיּוֹן דִּמֵּן אֲלִמְנָה
מִן הַשְׁוֹלִין נִמְקֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין דֵּל
בְּעִי לֹאֲוֹכּוּחִי כְּמוֹ שְׁפִי לְעִיל רָפָה
י: דֵּיָּה אֲלִמְנָה אִין מוֹכֵחַ מְגוּרֹשָׁה
מִן הַיִּשְׁוֹלִין נִמְקֹס שְׂאִין כְּמוֹכִין
כִּיּוֹן דִּגֵּט לֹאֲוֹ הִיּוֹן כְּמוֹכָה וּמִשּׁוֹם
דְּבַעִיָּא לֵאנְסוּבִי זִיָּה שְׁפִיעֵט דִּלָּין
נִגְמָן לוֹמֵר פִּרְעָמִי כִּיּוֹן דִּלָּא יִתְמַקֵּה
כְּמוֹכָה בְּחָלוֹת מִקּוֹס יִלָּאִי דִּלְאִזִּי
מִתְנִיִין קִשְׁמִיָּה דִּמֵּן כְּמוֹכָה וְאִין
עֵמָה גֵּט אֲלִמְנָה נִמְקֹס שְׂכֻמְתִּין
כְּמוֹכָה עִסְקִין דִּלָּין סִכְרָא לֵהַעֲמִיד
שֶׁן אִירַע שִׁכְחָה לֵה בְּעִצּוֹר הֶאֱבַחָה
לִכֵּךְ פִּרְקִין שִׁט לֵה כְּמוֹכָה וְאִין
מוֹזִילָא כְּרִי גֵּט לִימָח פִּרְעָמִי אֲחֵל וְדִלִּי
לֵאֲחֵל כְּלוֹם וְכוּמְבִין שׁוּבֵר:

ונמלך עליהן שלא
נדמלך שלא לתנן
ואפילו לזמן מרובה
ואבד הימנו מצאו
פסול אמר רבה
שהשירות מצויות
ירירות מצויות ואפי'
תהיה דא לא תימא הכי
ההוא גיטא דאשתבת
דהוה כתוב ביה
גהרא אמר רב הונא
חיישינן

מגנן ואפי' לזמן מרובה דלמא לאלטר דוקא דפרדך ר' ור' ירמיה
לקמן ר' ור' גופיה מגנן דיחזיר ללשח דלמא לזמן מרובה ור' ור' ירמיה
ששטו לי דברייתא קאמר לזמן מרובה יותר ממנתי' יר' דמכרייתא
ששטע דזמן שהענל מודה יחזיר ללשח אפי' לזמן מרובה דאי
ממר תנו נותנין אינו מפורש במנתי' והיא גופה אחת ללשמועין
קמי כתובין היו ולא נתן א"כ אחת לשמועין אסא אחר תנו
לו היא לאלטר היו חידוש דלא חיישינן ללשח כתב בנין וכל
רבי ירמיה דמוקי כגון דקאמרי עדים כו' מאי למימרא לימא
לאחר אין לבעל פירות משעת חתימה ואו ליכא חידוש דכתב בנין
אפי' לזמן מרובה דקדמי בזמן שבעל מודה יחזיר ללשח משמע
אינו גזירה דלא לא ראינו א"כ כגון אנו וירייען שהיה לאלטר
קאמר ששטע לן והלא אפילו לא גיטא הוא וזו דלמא לזמן מרובה
על שלל ראינו הגט וקמשמע לן דאע"פ
על ולא חיישינן שמה מאחר נפל א"כ הוי אפי' שמועין פירות
הדיק דמנתי' נמי אפי' לזמן מרובה דומיא פירות משעת חתימה
ונו גזירה פשיטא כיון דחללה נחזיר לה לראיה
היינו לזמן מרובה דומיא דהכי משמע ליה
בשר. אפילו אפי' דחייש למרי יתכן אפילו
הוי כמו לזמן מרובה דלא שייך התם לאלטר:
ומנתי' בלא הוחזקו דהשחא הוי דומיא דסיפא דכל מעשה ז"ד
הוי גריסא ואשמועינן דכלל הוחזקו יחזיר אפי' שירות מנזירות
ומאי טעמא יחזיר ללשח כיון שיש שם יוסף בן שמעון צעיר ור' ירמיה
לן שירות מנזירות וששטמין אחא כריא דלרבי מארי כיון שהוחזקו
אסא היא וצעדי מקירה משמע דלר"מ אפילו גדולה לא מצי מגרש
מירי במשולשים דמוכח מתוכו: [ועי' תוס' גיטין כד: ד"ה צעדי]:

חיישינן

נבטן יתכן: דאי לא תימא הכי בלא פסול רבה אלא במנזירות והוחזקו: ושהשבת ב

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גמ' וכי תימא אי
דכתב: (ב) יישי' ד"ה ולא
מטמאה לו וכו' אלל אינה
זקוקה. י"ב ועין מה
שפירש"י בסנהדרין דף כח
ע"ב וביבמות דף כט ע"ב
ובתוס' שם: (ג) ד"ה כי
דינא וכו' הו' ליה במקום:

רבינו חננאל

והדור היה אבי מנופה
ומתחתיה ואסאקא דאם
היה דפדעה איבעי ה'ה
למקדוניה לניטה ולמכת
גיה גביה גיטה דאם
קריקטוניה לאו משום
דפסולת הלא אלץ משום
היה חידוד וחיבה היה
שעץ שיומא אחריתי. ואי טעץ
היה חירוג דיע הלא ג'ט
אדף אל ג'רשתיה ה'ה
שאלה אל אמר כלום
היה הצניא גיט גובה
תחיבתה. סוגיא ושדעתא
האילמנן ג'ה האירוסין אם
תכתב לא אית לה מנה
אמאכל אית תוספת אית
לא אצ"ה דכתב לה: **מח' מח'**
מצאנו גיט נשים ושחוריו
האמר נדי ש'ה לאו אמר
תובקד וד'ה וגמל' ש'ה
שלא ליתנן מרדמה'ה
היה **לחבי** אביר דיעו
מחמה'ה וכן לא ופריך גיט
מילי היכא דמאט ששטא
ש'ה ומקבל ש'ה אמר
מחתי'ה החלטא היה וכל
ששטא מחתה דאם אית
ש'ה מקבל לא וכה
היה צריך לברורי דמאט
לידיה לא נפק מחתה
וירקין'ה וכן לאו זמן
אמר נדי מחתי'ה זמן
מחברה. ודמנן עלה א'
דחנן המביא גט מדינת
היה ואברו לא מצאו לא
ש'ה לאו פסול ופריך
הכי מחתי'ה אפי'
במקום שהשחור מצוי
היהוה שלא החזיקו שני
יוסף גט שמעון בעיר
היה. כלומר לא היה החזק
אבא'ה העיר אדם אחר
כשם ה'ה שגט ה'
שחור כשמו הלך א'
היה אדמ'ה תחת
לאשה וריתנו ה'ה הגט
לזמן האשה ואפי' לזמן
המחורבן. ואיך היה
הגט המביא גט מצאו
לאחל'ה כשר ואם לאו
פסול במקום שהחזיקו
העצירות היהוה שהחזיקו
שני יוסף גט שמעון

(א) אולי נ"ל לא גרסתי צב"ד
 שיתדיעו אותי לא אמר כלום
 וכו'.

חיישין לשני שוירי. אע"פ שבא אחד לפנינו ואמר ממני נפל ופלוני היה משלחו לאשמו יודעין אנו שאין סם בשוירי שני אנשים ששמותיהן שוין חיישין שמה שוירי אחרת יש ויש בה יוסף בן שמעון אחר: ואמר ליה רב הודא לרבה גרסינן: כל מעשה ב"ד

הרי זה יחזיר. כל מילתא דלחא לז"י
 להייס דליכא למיחש לנמלך עליהן
 שלא לימתן הכי זה יחזיר וזה מקוים
 בב"ע היה ולכן הובא שם: **כשמעפיה.**
 דבעין תרמי ויהא דלחא הוא דלחא
 ואכשירה: **היכא דמזניי כיתנא.**
 דשיירות מזניות שם לנא ולקנות
 ואהדריה משום דלא הוחזקו שני יוסף
 בן שמעון בעיר שנכבה בה ולא
 מישיעין לומר יש עיר אחרת ששמה
 כזו: **ואיכא דאמרי היכא דחרו**
כיתנא. במי המשרה שם נמלא הבגד.
 ומאי כשמעפיה שהוחזקו שני יוסף
 בן שמעון באתה עיר שנכבה בה
 ואכשירה בדמקום שנמלא בו לא היו
 שירות מזניות: **כשלמא רבה.** דאמר
 שניא ארומיא דמתניתין דגיטין
 אמתי' דמיקין: **לא אמר כר' יורא.**
 דרמא מתני' אצרייתא: **דמתניתין**
אלימא ליה לאקשיא. משום דהיא
 עיקר ויש סימא כשסותרות זו את זו
 וצריך לחזר שיתיישב דלילו צרייתא
 יש לומר אינה עיקר רבי לא שגאה
 רבי חי'א מניין לו: **והעולם דקדימא**
לן כשנמלא לאלתר. ואם לאו מפול
 שמה אינו של זו. אבל צרייתא ליכא
 לשנויי הכי דהיא דתנא כהניא יחזיר
 לאשה הוה ליה לפלוגי בין לאלתר
 בין לזמן מרובה דלא דמיא למתניתין
 דהתם לא יחזיר תנא ומדוקיא הוה
 דייק יחזיר היכא דאמר תנו וכוין דלא
 תנא יחזיר לא הוה ליה לפלוגי:
אכשכא אכר'א. שצין השירות
 מזניות: ר' יצחי **אמר.** הא דקתמי
 יחזיר כגון דאמרי עדים החמומין
 בו מעולם לא חתמנו כו': **ודוקא**
כדא אום פלוגים. דהוה ליה סימן
 מובהק. ואפילו אם חתמי לומר בני
 חזרת אכידה בסמינין דאיבעיא לן
 לקמן (דף סו.) דאורייתא או דרבנן
 אפילו פשטת סימנין דרבנן שי לקמן
 על סימן מובהק כזה למשרי אשת
 איש דאורייתא: **מספקא ליה לרב**
אשי סימנין. שמחזירין בהן אכידה
 אי דאורייתא היא ואפילו באיסור
 דאורייתא סמכין אסימן כל דהו:
 אי **דרבנן.** ודוקא כהניא שהפקר
 ב"ד מספק רבנן במידי דאיסורא לא
 סמכין. ואי קשיא נימא הכי קסבר
 סימנין דרבנן ונפשטו בעין
 דלקמן לאו פירכא היא דמגלן
 דפשיטא ליה אי נמי מספקא ליה
 אית עליה למישר מספקא:

יציין דנאמן לומר גרשמים דנאמר פרק יט נוחלין (כ"ב דף קלד): אפילו נפל מאחר נחזיר לה לראיה בעלמא וי"ל דנאמן לומר גרשמים ויתאם מגורש מכאן ולהבא הואיל ובידו לגרשה אבל הכא שאומר שכבר גרשה מזמן הכתוב נגט כמו שאינו נאמן למפרע כך אינו נאמן להבא ויחזיר לאשה דקמי היינו בעדים ויתגרש בו בחזרה זו ולא חיישין שמה מאחר נפל ואפילו לזמן מרובה:

מעולם לא התבטא אלא ע"ג נא אחר כ"ל ואומר הבעל שהוא אותו יוסף וא"ת והלא כשאין העדים אומרים כן אינו נאמן לומר שהוא שלי אלא אנו חוששין שמה מאחר נפל ונתנה שעדים אומרים שלא חתמו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון למה יהא נאמן ליחוס שמה לאחר חתמו ולא היה וי"ל דאף כי אין עדים מה שאינו נאמן אע"פ שאומר מכיר אני שהוא שלי לפי שהספק אומר שהוא שלי לפי שסבור שלא איבד אחר גט רק הוא לכך אומר שהוא שלי אע"פ שאינו מזכיר אבל כשעדים אומרים שלא חתמו רק על גט אחד של יוסף בן שמעון נבדיל לא יספק אם חתמו לאחר לומר י"שאל חתמי דמיין חשוד לקבלה כמו שנאמן לומר גרשמים וא"ת ספרים דגרסינן אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון זה אחי ספיר טפי ויגרץ לומר דלא ראו עדים החתימה דלא ראו החתימה שהיא שלהם א"כ היה ליה למימר מהו דמימא דלמא אתרמאי עדים כעדים וחתמימה כחתימה:

חזיר לזמן מרובה, כגון דקאמרי עדים. התומים זו, מעולם לא החזמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. יאסוף החמנו לזכר ולשם זה הונונו. כגון דקא אמר. הלא עליה שאלנו
אבי אבי צד אחר פלוגתו. הרי מימן עניקה לזין עדות כדורה מזו. מספקא ליה סימנים אי דאורייתא אי דרבנן. הלא התקדשנו מלוא חילופ (מז), שחזרנו חזרה כסמנים ויחזיקנו לן
אש. ומה מספקא ליה, הלכך נאסור אשת איש לא סמנים אסמנים בעלמא. לזמן סימנים דרבנן וכמומנה הוה דמאי רבנן דפסקי, דפסקי ב"ד הפקר, ועממא דחקתא הוה סמנים, אכל למישרי אסורא
המורה. והלא אלא חזר קשר סימנים דרבנן, משום דהסם מצינעין לן ומהכל לא מצינעין למיפשע דמי דמי מספקא ליה קשרי מספקא מסמנים. ויחזיקנו.

ישיבן לשני שוירי

[illegible]

כ"ו שס"ו. ודוקא. נקט
דאירייתא או דרבנן. לר
מזי רבנן לעקור דבר מ

(א) פ"א וליחול וליפוק מינה
דהאי וק' הוא נחל"ש.
רש"י (ב) ובי"ב קנ"ג.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הא
בב"א וכו' בעריה בדרך
שומכין:

הא בב"א. שהיה שטר ממנה בריא דלא כתיב ביה כדקצ"ר ורמי
בשטרות ממנה שטרות (ב) דקין שכותבין בשטרות ממנה שטרות (ב) דקין
מסדר הוא. שיכול לחזור במתנתו אם כתב שני שטרות השני
זוכה שהרי חזר בו מראשון: אי במתנה בריא יבכס ניהליה. להחזיר
במרה: לים לים פסידא. כהני שטרות
דמהדרא ליה להאי: בב"א. כגון
שהיה השטר זה הנמלל ממנה בריא
שהוא זוכה לשטר המאוחר לו שאינו
יכול לחזור במתנתו: דלי יבכסיה
לאיניש אחרניא לים לים פסידא.
בשטרות דמתנה השטר דמלך דקדים
שטרות זכר: ביה. שעדיין הוא קיים
ואמר תנו לזה: הא בב"א. שמת
מחלו וזה בנו אומר המחזיר: דבר
מסדר הוא. ממנה זו אם חזר בו
לאחר שילאו שני שטרות כד"ר זוכה
האחרון: אי יבכס. שזו לאיניש
אחרניא במתנה בריא: לים לים
פסידא. להחזיר במרה כהני שטרות
דמהדרא לים לים להאי: כהני איהו.
הבן: דהוא קדים. שהיה שטר קודם
דקין דמת אצ"ו מחלו זכר משנתנה
לו: ונפלוג כהני. אחלוק עמו
בקניא וז: קמא זכר. מאחר ששני
השטרות ילאו משמן הקודם זכר
שמתנה בריא הם. והשטר דלוקימנא
טעמא דלא יחזיר משום דלמא כתבה
להאי ואמליך ולא יבכס ליה והדר
כתבה לאיניש אחרניא ליכא למרמי
אמתנות ולא תדוק ממני גבי מתנות
הא אומר תנו נותנין דכי נמי אומר
תנו שייך למימר טעמא דלא יחזיר
משום שאני אומר כמותנין היו ונמלך
עליהן שלא לתנן והדר כתבה לאיניש
אחרניא וגבי דייקאות ע"כ אם
אמר תנו נותנין אם הוא קיים דהא
תלה תנא דידן טעמא משום שאני
אומר נמלך עליהן שלא לתנן ואי
נמי הכי הוה דנמלך להשטר אם
אמר תנו נותנין דליכא למחש למידי
וה"ק מלא דיימקי או מתנה לא
יחזיר שאני אומר כ' והיכא דאמר
תנו [אין] שייך למימר לא יחזיר משום
טעמא דשאני אומר כגון מתנה
בריא או כשיש מרע ומת זכרה
קאמר תנו שמעני ממנתי דלא יחזיר
ולא דייקין האמר תנו נותנין והיכא
דלא שייך למימר שאני אומר כגון
בשכר מרע שלא מת מחלי דייקין
האמר תנו דבעל שאני אומר הלכך
נותנין: מלא שוכר. שכתבה אשה
לבעלה המקבלת כתובתי ועודה
תחתיו: ולא נפנה עד תשרי. והוא
לא פרע עד תשרי: ואולה. איה
בעודה תחתיו בין ניסן לתשרי:
וזכרה לכחוס. לאחר: כעונת
הנא. כלומר בזול לפי שנותן מעותיו
בספק שאם מתות היא יירשנה בעלה
ויפסיד מי שלקחה ואם ימות בעלה
או יגרשנה יהיה לוקח במקומה
ויגרשנה ושוב לא היה לבעלה
לפרוע לה הכמותה אלא ללוקח
ושוב שכתבה שמיא חלוס:
המיוחדת לכחוסה שלא כדון:
ש"מ

הא בב"א והא בשכר מרע מתנותיו
דקתני הא אומר תנו נותנין בשכר מרע
דבר מהדר הוא דאמרין מאי איכא למימר
דלמא כתבה מעיקרא להאי ואמליך ולא
יהבה ניהליה והדר כתבה לאיניש אחרניא
ויהבה ניהליה השתא קא הדר ביה מההוא
דיהבה ניהליה אי במתנה בריא יהבה ליה
לית ליה פסידא דכי נפקא תרתי בתרייתא
וכי דהא הדר ביה מקמייתא אי במתנה
שכר מרע נמי יהבה ניהליה לית בה
פסידא דבתרייתא וכי דקא הדר ביה
מקמייתא יכי קתני בב"א אע"פ ששניהם
מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בב"א
דלאו בר מהדר הוא דאמרין דלמא כתבה
להאי מעיקרא ואמליך ולא יהבה ליה והדר
כתבה לאיניש אחרניא ויהבה ליה השתא
קא הדר ביה מההוא דידיה ליה וסבר
מהדר לא מצינא הדרנא בי אימר להו
דאנא להאי יהבתא וניהדרו ניהליה כתבא
כי היכי דכי מפיך האי כתבא דקדים זכר
ביה הוא אלא אמרין ליה אנן האי כתבא
לא יהבין ליה להאי דלמא מכתב כתבת
מיהב לא יהבת ניהליה ויהבתה לאיניש
אחרניא וקא הדרת ביה אי לא יהבתה
לאיניש אחרניא וקא בעית דתתבה להאי
כתיב ליה השתא כתבא אחרניא ויהבה
ניהליה דאי יהבת לאיניש אחרניא לית בה
פסידא דקדים וכי מתקף לה רב זבד והא
אידי ואידי דייקאות קא תני אלא אמר
רב זבד הא והא בשכר מרע ולא קשיא
הא ביה והא בב"א מתנותיו דקא אמר
תנו נותנין בדידיה דבר מהדר הוא דאמרין
א"נ יהבה לאיניש אחרניא לית בה פסידא
דקמא ובתרא כתבא וכי דהא הדר ביה
מקמא כי קא תני בב"א אע"פ ששניהם
מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בב"א
דאמרין דלמא כתב אבוב להאי ואמליך ולא
יהבה ניהליה ובתרא אבוב כתב איהו לאיניש
אחרניא ויהבה ליה והשתא קא הדר ביה מההוא סבר מהדר לא מצינא
הדרנא בי אימר להו דאבא יהבה ליה להאי ונתבו ליה כתביה לויניזיל
ונפיק מיניה דהוא וכי ונפלוג בהדיה הלכך אמרין ליה אנן האי כתבא
לא יהבין ליה להאי דלמא מכתב כתבית. אבוב מיהב לא יהבה ליה
ויהבתיה את לאיניש אחרניא וקא הדרת ביה אלא אי קושטא קא אמרת
דיהב ליה אבוב זיל את השתא כתיב ליה שטרא אחרניא דאי נמי לא
יהבה ליה אבוב וכתבתיה את לאיניש אחרניא לית בה פסידא דקמא
ובתרא קמא זכר: ת"ר ימצא שוכר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל
אין האשה מודה לא יחזיר. לא לזה ולא לזה בזמן שהאשה מודה
מיהב יחזיר לבעל וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד
תשרי ואולה ובתיה לכתובה בסובת הנאה בניסן עד תשרי ומפיק
ליה לשובר דכתיב בניסן ואתא למטרף לקוחות שלא כדון אמר רבא
שמע

בריייתא בב"א דלמא כתבה להאי ולא יהבה ליה. היינו דלא
כאזי דלדידיה אמאי לא נהדר כיון שהיא רוצה
דעדין במתנתו זכר לו היכא דמטא שטרא לדיה ואזי יתקן
כדנן זכר דכסמון: והא אידי ואידי דייקאות קתני. ואל"ת
ולפרוך נמי והא מתנות קתני ואור"ת
דמירי מתני שפירש שנתן לו גוף
ופירי מהיום אם לא יחזור עד לאחר
מיתה דמלי דר ביה ורש"י דמק לפרש
דנני מתנות אפי' אם אומר תנו
נותנין וה"פ דמתנותיו שאני אומר
כמותנין היו ונמלך עליהם שלא ליתן
ויהב לאיניש אחרניא. ועמה רוצה
לחזור בו מן השני וליתנה לראשון
לפיכך אפילו אם אומר תנו אין
נותנין אכל דיימקי אם אומר תנו
נותנין דאפילו נמלך ונתן לאחר יכול
לחזור וקשה לפירושו דל"כ פירוש
דנמלך דמתני יהיה בשני ענינים ומו
לעיל גבי גט דייק הא אומר תנו
נותנין אפילו לזמן מרובה לפרש"י
ז"ל מנין לפרושי הכי דלמא ה"פ
משום דנמלך איכא למחש שמה לא
ניתן הגט עדיין ולכן אפילו אם אומר
תנו אין נותנין אלא לשון ונמלך
משמע שמה אינו רוצה כדפרש"י
לעיל (י"ח ד"ה הא): ובתרא אבוב
כתבה איהו לאיניש אחרניא. מיתה
אמאי לא אמרין נמי שנתנה האב
מתנה במתנת שוכר מרע ואמ"כ האב
עלמו כתבה להאי ולא יבכס ליה ומת
האב ונתקיימה המתנה לראשון והבן
רוצה שמהיה לשני: מציא שוכר
בו' ויחוש דלמא כתב לית בניסן
בו' ואל"ת לפרוך על מתני דגט
פשוט (ב"ב דף קסו). דכותבין שוכר
לאשה וכו' לא חיישין אלא היכא
שנפל ואמרע הא פריך לעיל (י"ג) גבי
כותבין שטר ללוה אע"ג דליכא
רעושת וי"ל דמני לחזוי בשטרי
הקנאה אכל הכא אי בשטרי הקנאה
מיידי כי אין האשה מודה נמי יחזיר
לבעל דאין אשה מודה משמע אפילו
איהו אומרע שהוא מוסיף אלא אומרע
שכתבה ליתן ולא נתנה ואומרע עמה
אל תתנו לפי שכתבה דומיא דמלא
שוכרין דמתנותין דלא יחזיר שאני
אומר כמותנין היו ונמלך כו':
ש"מ

קס"א ב ג מ' פ"ח
מהלכות
ואברהם הלכה ט' י' עין
נמ"מ סג' עין עד
טו"ס' ד"מ פ"ה ס' פ' עין
ד:
קס"ה ד מ"ה שם אלהי
סג' שם וטו"ס'
שם פ' עין י' וטו"ס'
אכ"פ ס' י' פ' עין כ':

רבינו חננאל

ורקין קתני דייקת
מנה הא אומר תנו נותנין
במתנה שכר מרע שאפי'
נתנם לאחר אי הדר
ביה בו מהדר הוא
ולכא פסידא כלל. ברייתא
בב"א דלאו בר מהדר
הוא דייקין דלמא
כתבה להאי מעיקרא ולא
יהב ליה שטרא והדר
כתבה לאיניש אחרניא
ויהב ליה שטרא והשתא
בעי למיחזיר במה דיהב
לבתרא ועבר קניניא כהדי
קמא ומשום הכי מודה
ליה לפיכך תני לא יחזיר
ואחיקף עלה רב זבד והא
התניא נמי דייקאות
קתני אלא הא והא בשכר
מרע ולא קשיא מתני
בדידיה דבר מהדר הוא
בריייתא (בבב"א)
וכי ופשוטה היא. ת"ר
מצא שוכר בזמן שהאשה
מודה יחזיר לבעל וליחוש
דלמא כתבה בניסן ולא
נתנה לו והשטר עד תשרי
ובתיה לכתובה בניסן וכו'
ומפיק לשובר דכתיב בניסן
וכתובתה לה לכתובה.

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

כ.

עין משפט
נר מצוה

קסו א ב מ"י פ"ו מהל'
מכירה הלכה י'
ועין בהשגות ובהמ"
ובכ"מ סמך עשין פס'
טו"ש פ"ח מ"מ ק"ו ספ"ק
כג'
קסו ג מ"י פ"ח מהל'
ניולה והכירה הל'
יג סמך עשין עד טו"ש פ'
ח"מ פ"ו ספ"ק י"ג'
קסח ד מ"י פ"ח מהל'
טו"ש פ"ח מ"מ ק"ו ספ"ק
ט'
קסח ה מ"י פ"ח מהל'
טו"ש פ"ח מ"מ ק"ו ספ"ק
קע ו מ"י פ"ח מהל'
טו"ש פ"ח מ"מ ק"ו ספ"ק
יח'
קעז ז מ"י פ"ח מהל'
מלוה ולוה הלכה
יח סמך עשין עד טו"ש פ'
טו"ש פ"ח מ"מ ק"ו ספ"ק
כא'

רבינו חננאל

אמר רבא ש"מ איתא
לרשומאל דאמר המוכר
שטר חוב לחבירו וחזר
ומחלו מחלו ואפי' יורש
מחלו ומגו דאביה מחלה
לה לכתובתה לבעלה כי
אמרה שוכר האי דרייה
הוא תנחו לו נאמנת
ואין תננה שלא יהא
המוכר רשאי למחלו כלל
וכבר ביארנוהו באר היטב
בפרק החובל:
אמר רבא ש"מ איתא
לרשומאל דאמר המוכר
שטר חוב לחבירו וחזר
ומחלו מחלו ואפי' יורש
מחלו ומגו דאביה מחלה
לה לכתובתה לבעלה כי
אמרה שוכר האי דרייה
הוא תנחו לו נאמנת
ואין תננה שלא יהא
המוכר רשאי למחלו כלל
וכבר ביארנוהו באר היטב
בפרק החובל:
אמר רבא ש"מ איתא
לרשומאל דאמר המוכר
שטר חוב לחבירו וחזר
ומחלו מחלו ואפי' יורש
מחלו ומגו דאביה מחלה
לה לכתובתה לבעלה כי
אמרה שוכר האי דרייה
הוא תנחו לו נאמנת
ואין תננה שלא יהא
המוכר רשאי למחלו כלל
וכבר ביארנוהו באר היטב
בפרק החובל:

ש"מ. מדלא חיישינן להכי דאי נמי הוה הכי שפיר זכי בעל בשובר
שנכתב לשמה: איתא לרשומאל. דאמר המוכר שטר חוב לחבירו
וחזר המוכר הוה ומחלו מחלו הוא אלל הלוה. הלכך אם מכרה
זו כתובתה בחייה דהיינו שטר חוב וחזרה ומחלה לבעל בתשרי

מחול ושפיר טריף בעל: בשטר
כסוכה יולא מסתת יד. שמכירה
לפנינו דליכא למיחש לשמה למכרה
בטובת הנאה שאלו מכרתה היתה
מוסרת הכסוכה ביד הלוך: לשתי
כסוכות. שמה שני שטרי כסוכה היו
לה [יש] לחוש שמה מסרה אחד
ללוך וזכה לחזור בה ולמחול אלל
בעלה ומוסרת לו שטר המוקדם
לשטר של לוקח. אלל ודאי איתא
לרשומאל ומתוך צדיקה למחול שטר
כסוכה לבעלה עכשיו לא חיישינן
לשמה כתבה ליתן בניהן כו': ואבי'
אמר. מהכא כו' חשיב לשמואל:
מדא דלשתי כסוכות לא חיישינן. הלכך
ליכא למיחש דלמלא זמנה בטובת
הנאה: ועוד. אי נמי זמנה בטובת
הנאה לית לן למיחש לשמה כתבה
לשטר בניהן ולא קבלה עד תשרי
דאי נמי הכי הוה כי מטעם שובר
לדיה בתשרי וזכה למפרע בו זמנן
חתימתו ולא היה ממכרה שבנתיים
כלום ושובר זמנן הכסוכה בו טורף
ואבי' לטעמיה כו': מתני' איגרות
זוס. שמה ב"ד נכסי ליה למלוה
בטובת: ואיגרות זוס. שקיל עליו
לזון את בת אשתו: מילוני. קטנה
יתומה שהשליח אמה ואחיה לדעתה
יולא ממנו במילון ואחיה לריבה גט
אלל אומרת בפני שלשה אי אפשי
בפלוגי בעלי וכותבין לה ב"ד שטר
שמיאיה בעליה ליהית לא עדות
שמותרת לנישא: שטרי כסוכין. בגמרא מפרש: הרי זה יחזיר.

דליכא למיחש לשמה נמלך דהא ב"ד לא כתבום אלל דנדר מקויים
ולפרעון נמי ליכא למיחש דבהי שטרות לא שייך דבר פרעון
לדאמרין לעיל (ד' טו'): ואפילו למ"ד שמה הדך איהו דאפסיד
אנפשיה: מלא כספיה או דנלוסקמא. שוס שטר: או שמה
כסרין של שטרות. ככר או בגאורה. ובגמרא מפרש מאי חפסיה
ולדלוסקמא וכתבין ואגודה: הרי זה יחזיר. דדבר שיש בו סימן הוא
דמפרש בגמרא שהכלי סימן כשיאמרו הבעלים ככלי כך וכך מלאה
אותם וכן כתבין ואגודה הרי זה יחזיר דבר שיש בו סימן הוא
דמפרש בגמ': אחד הלוה משלש. אם שלשה שטרות של ליה
אחד הן שלשה משלשה בני אדם: יחזיר. מולאס: ללוה. דודאי
פרעס למחזיר לו ומידו נפלו שם מידם נפלו מי קבלם למקום
אחד: ואם שלשה לויס הס. שלו מאלס אחד: יחזיר. המולאס:
למלוה. שהדבר ידוע שממנו נפלו: מלא שטר בין שטרותיו ואין
יודע מה טיבו. אללו אם הלוה הפקידו אללו או המלוה או שמה
מקלמו פרוע ומסרהו לו להיות שלישי צייהס ושכח: יסא מונח. בידו
ולא יחזיר לא לזה ולא לזה: ואם יש עמלן סמפון. מילי מילי קחני
המולאס בין שטרותיו שובר שנכתב על אחד משטרותיו: יעשה מה
שכסמפון. והשטר בחזקת פרוע. ואע"פ שהיה לשובר הזה להיות
מונח ביד הלוה אמרינן האמינו הלוה ואומר מחר תנה לי ושכח:
גמ' זה בורר לו אחד. כשבוררין להן דיינין כותבין להן זה בורר
לו את פלוגי וזה בורר לו את פלוגי שלא יוכלו לחזור בהן: דאשכח
בי דינא. מקויים בהנפק והשליח המביאו אומר ממנו נפל:

מסירה אלל אין זמנן שזה החמס קודם וזה אע"פ שהמאמר נמסר תחילה
עוקבא בפניו ואוקמיה רב שמה בידה דרמי בר חמא משום דקדים ורב נחמן
דלא ידעינן למי נמסר תחילה ורב שמה קבר כמו שנכתב תחילה לרמי מסתמא
גם לו נמסר קודם ורב נחמן קבר כיון דאין מוכיח
מכה השטר שקדם אין לומר שנמסר לו תחילה אע"ג שנכתב קודם ולכן הוה
דינא שודא אלל אם הוה ידעינן למי נמסר קודם היה
וזכה כיון ששיניהם כתובים ביום אחד וא"ת ויחוש דלמא זמנה כסוכה ביום
שנכתב השובר דהשתא ליכא למימר עדין בחתומיו זכין לו
וכשיניאו הבעל והלקוחות שטריס יהא זמנן שוה ואין ידוע דמי קדם
ויאמר הבעל ללקוחות תביאו ראיה שקדמתם לפי שהוא מוחזק
שהנכסים שלו והלקוחות רוצין לטרוף בשביל האשה וי"ל דהא ליכא למיחש
שמתכור ביום חמיבת השובר:

איסורא

מוסף רש"י

המוכר שטר חוב
לחבירו שחייב לו ליה
למלוה ממנו ומסר לו
למלוה את השטר ליד לוקח
ומכרו לו ויכתב לו ק"י ק"י
איהו וכל שצדיקה. אי נמי
דמפקקין תסם (ב"ב ע"ג)
הלכתא אומרת נקטת
במסירה: רש"י ב"ב סח'
וחזר ומחלו. המוכר
שמה מלוה מחלו לו
(כתובות פ"ה). מחלו.
דאמר ליה ליה ללוקח לא
בעל דברים דדיי א"ת וס'
ללא מכר לו דאשכח ליה אלל
כל זמנן שמה ליה. דלא
ערך האי לוקח ממלוה
דאיהו משתמיה דמלוה.
ומיהו משתמיה ויחזר לו מוכר
ללוקח. דהא הלכתא הוה
דדיינין דהא דנחמה הוה
השטר משתמיה כשורף
שטרותיו של חבירו דק"ל
דחייב שהיה עובדא
דפסיה דרסם ליה אפי'
ואבי' מיהו כי שורף ללמלא
ורש"י ב"ב סח' וס' ואפסיד
יורש. של מלוה. מחלו.
שהלוה לא נחמיה ללוקח
כלום אלל חתמת חסוכה.
וכר מחלו אלל (ק"י ע"ג)
וכנראה הוה דלא אלס
מח לו לוקח כנה שמסר
לו שטר המלוה אלל לזכות
בכסו הכסוכה בו בתקום
המלוה או היורש. ק"ל לא
נפקר שערוריו מן המלוה
וקרינא ניה עבד ליה לאס'
מלוה יסלן למכר שערוריו
ב"ב פס'. וכל מעשה
ב"ד. כל מחלה דלמא
לכ"ד לקיים. דליכא למיחש
לנמלך עליהן שלא ליתן
יחזיר יח. סמפונות.
דבר המסלל דבר קרוי
סמפון של. כגון שובר הוי
סמפון של שטר ודווקא
יכתיב לקמיה כו'. הבא
תרגמו. כגלל שטרי
טענתא. שני שופר הדיינין
היו כותבין טענות אנשי הדין
כדי שלא יהו טענין
וחזרין וטענין ועל פי אותן
טענות שופקין הדיינין את
דיס ורש"י ב"ב סח' כו'. כי
דינא דרב הונא. שהיו
שם לקיימו כד"ל ויחזר בו
הנפק ופסל מהו והוא חובעין
ולא הוחזקו שני יוסף בן
שמעון נאמנה שטרי ויחזר
כו'.

גיל אדם. אפילו העשירי
תענית (א), משילם
הנמרשות. כשה, דמח
אילך נתיאשו שאר העניים
פי שידעין אם נשאר לקי

המשורר שמואל נחמן נשקל שפסק
הפסוק אלא משום דא"ל כי היכי דאח
אבדת חפץ ה"נ אימר אדם אחר הפסוק אבל הכא מהדרינן דאין רגילות
משני בני אדם אבדו חפץ זה כזה ובמקום אחד ולפס"י היה מכריז
מקום דהכא פירושו ממש דומיא למכריז מנין דשליה פרק קמא
דף כ"ג: ור"ב אהרן פקום א"א הוי כימן. ולפי דסבירא ליה לרבה
במקום לא הוי כימן הולך לומר דס"י העשוי לידרס לא הוי כימן:
אין

ויתן: פ' סימן העשו
 יתרון כגון עשרת מביט
 יצונו בה שאם ידורו
 ויתור הקשרים ובטל
 היסודות. ויתן סימן העשו
 יתרון בה אמר לא הרי
 ידורו ודורו כיון דבר
 שאין בו סימן ודבר
 נאמר הרי סימן ואקשי
 יתרון בראש ממתי' וקתני
 יביט בראש הדיבין א' **ה**
 יתרון בראש הדיבין
 יתרון ומכרו ופליק לאו
 נאות בה סימן העשו
 יתרון וכדבר הרבין
 ויבטל מראש לפיכך הרי
 יתרון שאל אלא בראש
 היתור לא מביט חייב
 להכריז אלא סימן העשו
 יתרון לא הרי סימן ודורו
 יתרון אלא מתי' בריבא
 יתרון כיון דבר בראש
 היתור אמר מכרו
 מכרו מקום שהמקום
 הרי סימן. ורבה אמר
 מקום לא הרי סימן.
 מיתשת' מחלוקין
 בריב' ב' אדם. פ'
 כיון דדוקרי לא מיתשת'
 כיון שברין אמר
 מחלוקין בריב' ב' אדם

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

בג.

עין משפט
נר מצוה

(א) ועינין סד: (ב) ונעיל
כא: (ג) ונקטן כה: (ד)
(ה) דנכרין: ר"מ: (ו) אלא:
רש"י

הנהגות הב"ח

(ה) תוב' ד"ה והא איכא
וכי' גבי ניפול הנמלא
אלמא כל היכא: (ב) ר"ה
סימן וכו' כיון שניכר
בחוק וכן דבר:

מובן רש"י

דאין מעבירין על
האוכלין: המוצא אוכלין
בדרך א"ע רשאי לעבור
עליהן ולהניחם שם ויחזיקו
עמו:

דמדרסא. וסימן העשוי לידרס הוא: דמינשפא. מתנגלג ברגלי
אדם וזהמה ואינה נמצאת במקום שנפלה תחילה: דיקורי.
כדירות: הא של בעל הבית חייב להכריז: ואע"ג דהדיא מני
לה במתניתין א"י דנקט לזמניה מרישא כריכות נכרות הרבים

דמדרסא ברשות היחיד נוטל ומכריז דלא
מדרסא והאלומות בין ברשות הרבים ובין
ברה"י נוטל ומכריז ביוון דגביהן לא מדרסא
ורבא מתרין למעמיה במקום כריכות
ברה"ר הרי אלו שלו דמינשפא ברה"י
חייב להכריז דלא מינשפא והאלומות בין
ברה"ר ובין ברה"י נוטל ומכריז ביוון דיקורי
לא מינשפא ת"ש ככרות של נחתום הרי
אלו שלו הא של בעל הבית חייב להכריז
של בעל הבית מאי מעמא כיון דאית בהו
סימן דמידע ידיע רפתא דאיניש איניש
הוא ולא שנא רשות הרבים ולא שנא
רשות היחיד נוטל ומכריז אלמא סימן
העשוי לידרס הוא סימן תיובתא דרבה
אמר לך רבה התם היינו מעמא משום
דאין מעבירין על האוכלין והא איכא נכרים
נכרים חיישי לכשפים והאיכא בהמה וכלבים
באתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים ליכא
כתנאי ר"י אומר כל דבר שיש בו שינוי
חייב להכריז כיצד מצא עיגול ובתוכו חרס
כבר ובתוכו מעות מכלל דתנא קמא סבר
הרי אלו שלו סבריה דכולי עלמא סימן
הבא מאיליו הוי סימן ומעבירין על האוכלין
מאי לאו בסימן העשוי לידרס קא מיפלגי
מר סבר לא הוי סימן ומר סבר הוי סימן
אמר רב זביד משמיה דרבא אי ס"ד דקא
סבר תנא קמא סימן העשוי לידרס לא
הוי סימן ומעבירין על האוכלין ככרות של
בעל הבית ברה"ר אמאי מכריז אלא אמר
רב זביד משמיה דרבא דכולי עלמא סברי
סימן העשוי לידרס הוי סימן ומעבירין על
האוכלין והבא בסימן הבא מאיליו קא
מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאיליו
לא הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ורבה אמר
לך דב"ע סימן העשוי לידרס לא הוי סימן
ואין מעבירין על האוכלין והבא בסימן הבא
מאיליו קמיפלגי ת"ק סבר לא הוי סימן
ור"י סבר הוי סימן איכא דאמרי סבריה
דב"ע סימן הבא מאיליו הוי סימן וסימן
העשוי לידרס לא הוי סימן מאי לאו
במעבירין על האוכלין קא מיפלגי דמר סבר
מעבירין ומר סבר אין מעבירין אמר רב
סבר ת"ק סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ומעבירין על האוכלין ככרות
של בעל הבית ברה"ר אמאי מכריז אלא אמר רב זביד משמיה דרבא
דכולי עלמא סברי סימן העשוי לידרס הוי סימן ומעבירין על האוכלין והבא
בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאיליו לא
הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ורבה אמר לך דכולי עלמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ואין מעבירין
על האוכלין והבא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאיליו לא הוי סימן ור"י
סבר הוי סימן אמר רב זביד משמיה דרבא כללל דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כים מיאש
ליה מינה ואמר רב זביד משמיה דרבא להלכתא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו ברשות
היחיד אי דרך נפילה הרי אלו שלו אי דרך הנחה נוטל ומכריז וזה דבר שיש בו שינוי אבל
דבר שיש בו סימן לא שנא ברה"ר ולא שנא ברשות היחיד בין דרך נפילה ובין דרך הנחה חייב להכריז:
ומחזות

אין מעבירין על האוביאן. פי' אינו רשאי לעבור מעליהן כדפריש
רש"י אלא נרץ להגבין אצל אין לפרש דאין מעבירין היינו
אין דורסין עליהם כדלמך בפרק הדר (ועינין דף סד:) דא"ל ר"ג לרבי
אלעאי טול גליסקא משום דאין מעבירין הרי משמע שרץ להגביןם
ועוד דקאמר התם אצל כדורות

אחרונים שפרוצות נכשפים מעבירין
ואי אין מעבירין היינו אין דורסין
א"כ הא דקאמר נמי שפרוצות
נכשפים היינו דורסין והלא משמע
(ד) דנחתא דחיישי לכשפים אין
דורסין אלא ודאי לרץ לומר
כדפריש: והא איכא נכרים
דלא איכפת להו. פירוש שידרסו
הנכרים קודם שיצא שם שם ישראל
ויגבין וא"ת ולפרוך והלא נכרים
שקלי ליה וי"ל דדריסה כיה אי לאו
משום נכשפים לפי דורסין דרך הלוקח
אצל נעילה לא שיה שיראש שבעל
הכר רואה שסבורים שלדעת הנימו
שם אצל קשה דהיי פרוך שניחוש
שידקסוהו נכרים קודם שיצא שם
שם ישראל ויפטר מהכרה אדרבה
ניחוש לרוב ישראל שרואין הככר
ויגביוהו וניחוש לתומך לחייבו
הכרה דהא צניצוי מעות מכריז
אע"פ שאם יראו אותם הנכרים
קודם ודאי שקלי להו ועוד דבעי
למימר דאפילו צריז נכרים פליגי
רצון ומחייבו להכריז ואע"ג דליכא
למיחש דלמא שקלי להו ומסתמא
נתייבש ועוד דהוה ליה למימר
דמנכרים נפול ויניל דבר רובא
אפילו לשמואל דלמך דממון אין
הולכין אחר הרוב היכא דליכא
חוקה מודה דמכוח דפרק לא יפול
(ב"ב דף כג:) וס' ד"ה חוק גבי ניפול
הנמלא (ה) אלא כל היכא דאפשר
לתקן להשיב ממון לבעלים ע"י הכרה
מתקנין וא"כ מאי פרוך הכא:
והא איכא בהמה וכלבים: וא"ת
לרצא נמי יקשה והא איכא
בהמה וכלבים דאכלי להו כדלמך
לעיל דליכא שקלים ורמשים דאכלי
וי"ל דהכא מיירי בככרות גדולות
שאי אפשר שאכלום:

סימן הבא מאיליו הוי סימן.
פרש"י דלשם סימן נתנו שם
ולא נפל מאיליו וקשה דאין דרך לתם
מעות ככר לסימן אלא י"ל דלימור
יע שפלו לו שם ומ"ל לא הוי סימן
כיון דרגילות לנא מאיליו מסתמא
לא ידע כיון שאין ניכר בחוק אצל
סימני בהמה שהן מאיליהן הוי סימן
כיון שניכר (ו) וכן דבר שאין ניכר
בחוק אס אין רגילות לנא מאיליו
הוי סימן:

מחזות

הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ורבה אמר לך דכולי עלמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ואין מעבירין
על האוכלין והבא בסימן הבא מאיליו קא מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאיליו לא הוי סימן ור"י
סבר הוי סימן אמר רב זביד משמיה דרבא כללל דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כים מיאש
ליה מינה ואמר רב זביד משמיה דרבא להלכתא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו ברשות
היחיד אי דרך נפילה הרי אלו שלו אי דרך הנחה נוטל ומכריז וזה דבר שיש בו שינוי אבל
דבר שיש בו סימן לא שנא ברה"ר ולא שנא ברשות היחיד בין דרך נפילה ובין דרך הנחה חייב להכריז:
ומחזות

בה א מיי סידר מהל'
נזילה ואינה ה' ג
סמך עשין עד טו"ע מ"מ
פי' רש"י ע"פ ה':
בר ב מיי שם פט"ו ה'
ח סמך שם טו"ע שם
סעף ט:

רבינו חננאל

ת"ש ככרות של נחתום
שלו של בעל הבית
נוטל ומכריז והנה ככרות
של בעל הבית אע"פ
שידועין הן רפתא וכל
זה וזה כיון שאם ידעו
המתפרחין ואין ניכרין לפי
הן למא מכריזין תיובתא
לרבה דאמר לא הוי
סימן. ופרוך רבה שאני
ככרות דלא מדרסי כלל
דאין מעבירין על האוכלין
ומתני' באתרא דלית ביה
לא בהמה ולא אפי'
כלבים. פי' סימן הבא
מאילו כגון מעות שפולו
בטיסה ונאפו בחוק הככר
וכיצא בהן. אמר רב
זביד כללל דאבידתא כיון
דאמר ווי ליה לחסרון
כים מיאש מינה. אמר
רב זביד משמיה דרבא
להלכתא כריכות ברשות
הרבים הרי אלו שלו
ברשות היחיד אי דרך
נפילה מצאן הרי אלו שלו
אי דרך הנחה נוטל ומכריז
וזה דבר שיש בו שינוי
סימן (אבל כיש בו סימן)
לא שנא רשות הרבים
ולא שנא רשות היחיד לא
שנא דרך הניח ולא שנא
דרך נפילה נוטל ומכריז.

מחרוזות של דגים הרי אלו שש. וה"ה מחרוזות של כשר
דלמור במוספתא (פ"ג) ואל"ה אמר צ"י גיד הנשה
(חולין דף נה:) ושם ד"ה מחרוזות אל תהא שוטה כשר מחרוזות הוי
מפדריק (שם) ור"ה ה"ה אלל כשר
משמע דאין שפיר אכלתין:

מדרשקל הוי סימן מדה
ומנין נמי הוי
סימן. משמע דמדה עדיפא ואל"ה
והא אמרי' (למקד דף כח.) יתכן לאומר
משקליותו ולא לאומר מדת ארכו
ורחבו משמע דמשקל הוי סימן טפי
וי"ל דה"מ כנגד דאין דרך לשקול
התם ודאי משקל עדיף:

חביות ש' יין וש' גרגירות הרי
אלו שש. אע"ג דמתן
(למקד דף כד:) מלא פירות בכלי
חייב להכריז משום סימן של הכלי
הכל רגילות הוא דכל החביות שרין
וא"ת מדת היין להוי סימן וי"ל
שהחביות מלאה וכל החביות שרין
אכל אס אין החביות מלאה יאה סימן
לומר כמה יין יש בו:

אתלתא קרנא וא"ת דרז
אמר צ"י אין מעמידין
(ע"ד דף נט:) ושם חביות אסור כחומס
אחד ושמואל נמי לא פליג עליה
אלא כחלל אכל כשר יין ותכלת מודה
ומפרש ר"ת דהתם מיירי בישאל
כדבריה דהיה מחתך בה
בתלת קרנא חייב להכריז
דלמיא מצא כלי כסף או
כדאי תחושט ונסתרו וכל
מנין מהכח לא יחזיר עד
שימן אות או עד שימן
משקליותו ש"מ ודמשקל
הוי סימן. ודמשקל הוי
סימן מדה ומנין נמי
הוי סימן וכן הלה.
(מסובריא דנשיאא) א.

ברשום. שכל בעל הבית עושה
רשימתו משונה משל
חבירו והוי סימן ברייתא בלא רשימה:
טאביי אמר. אפילו רשום לא הוי
סימן. אחר שנפתחו
האולרים בשלל הבית אחד מוכר
להכריז חנוונים וכולם רשומים נענין
אחד ופרש"י אינו נראה:

במסכת. ואל"ה והאמר (קדושין
דף ל.) ושנתם שיהו
דברי תורה מחודדין צפין שאס
ישאלו אלם אל מגמגם ותאמר לו
אלא אמור לו מיד וי"ל דהיינו דוקא
באלם הכל לשאל דין או הוראה
או להחליט אכל הכל שכל לנסותו
אס יודע מותר לשנות ולומר לא
למדינה:

בפוריא. אין רגילות שישאלוהו
כפירות רש"י אס שיעם
מטוה אלא אס בעל קרי היה ולא כל
לביית המדרש ושאלוהו למה לא כל
ישנה ויאמר שחולה היה או שאר
אונס אירע לו אי נמי שאלוהו שכתב
על מטוה זו לא יאמר לו כן פן יראה
בה קרי ויתגנה:

באושפיוא. אס שאלוהו אס
קבלוהו
פנים יפות יאמר לא כדפירש רש"י
דאמרין בערכין (דף טו.) מנכר
וערו כקול גדול וצנקר השכם
בערב קללה תחשב לו ואל"ה והא
אמרין בצרכות (דף נח.) אורח טוב
אומר כל מה שטרם בעל הבית לא
טרח אלא בשבילי וי"ל דהתם מיירי
בין בני אלם מהוגנים והכל בין
בני אלם שאינם מהוגנים והא דלא
חשיב הכל מותר לשנות מפני דרכי
שלוס דלאמרין פרק הכל על יבמתו

כמינא דשיון. כנר נהגו הלידין לחרוז כמינן הוי כחרוז אחד:
ונספרון של אכר. שברי חמיות של אכר: **שיכין משקליותו.**
שיאמר משקלו ויכוין האמת: **במסקלא דשיון.** שנהגו העובדים
לעשות החמיות במסקל הוי: **הפיכה גופה סימן.** יאמר מאכר

פלוני הוי: **או דדפקא.** לומר שמעתי
ומשום רבי יתחק כ"י מנחם שמעתי
דדפקא פלנקין מקום שדופק כשהוא
יגע: **חמיות דג חייב להכריז.** קא
ס"ד כשלין זהן סימן והחמיות גופה
סימן או מאלל הראש או מן הזנב:
ודג נשך. וכו' סימן שלו: **הכל במאי**
עסקינן. דקמני חמיות דג חייב
להכריז: **בדאינא סימנא כפסקא.**
שלא נחמכה כדכר החומשין: **כי הא**
דרכה. כשהיה שולח כשר לאשמו
יד נכרי: **מחשך לה אפלט קרנא.**
עושה החמיות כח ג' קרנות כח:

דומיא דג נשך. דיש בו
סימן: **מסני.** דחייב להכריז:
כרשום. מצוימיהם של חרס
היו וגפין אומם במגופת חרס ושורקין

טיט סביב לדבק המגופה שלא יאל
ריח היין וצמי שטט או ניסן שמוכרין
בעלי חמים חביות לחנווני כעשר או
כע"ו יחד נוטלין מגופותיהם וטועמין
את היין ויחזרו וסותמו וטע בו טיט
סביב המגופה והוא קרוי רושם
וגושאן החנווני לביטו. ומתמנין
בחתים רשומה וליטו סימן שש
רושמיין ויש שנושאין אותה פתוחה
למוכרה מיד: **ופרכין מכלל דברייתא.**
דקמני הרי אלו שלו בפתוחה קמני
במניה פשיטא דהא אכידה מדעת
היא שהניחה פתוחה וכל שקלים
ורמשים ומחשים שומים הימניה:
במניא. שהניח מגופה עליה ולא
שרקה כטיט סימן ליכא ואכידה
מדעת נמי ליכא: **קודם שנפתחו**
האולרים. שעדיין לא הגיע זמן מוכרי
החביות ויחד בעלתה הוא דוכרי

הוי רושם סימן: **בנקפא דנכריא.**
והיין כל לעיר כספיה והלוקחין
מפנין הספיה ומניחו על שפת
הנכר ונושאין אחת אחת ופעמים
שזוכה: **איכא דאמרי כו'.** נפקא
מינה דאפי' כיון ואמר מקום מושבה
מסירה לא הוי סימן: **כורא.** ופת
דבר שאין בו סימן הוי: **מחסס.**
לשון לא תחסס (דברים כה.) מגמגם
דכנר ולבו נקפו: **דקדוה ביה חלפי.**
אורטיא"ל בע"ז גדלו עליה. ש"מ מימים
רבים היה שם וכנר נושאם הנעלים:
שלא שבעתן. עדיין לא הורגל
בכרייתן ומשמיען שיהא מוכרן יפה.
ולשון אנפיריא נטרקין אין פה ראה:
נפקא מינה כו'. וכנר דזה המוכר
זורנא מוכרן הוא: **במסס.** יש
בין מסכת פלוני כדורה בגירסא או
לאו ואע"ג שסדורה היא לו יאמר לו
לאו ומדת ענוה היא: **בפוריא.** שימשת
מטמן יאמר לאו. מדת לניעות היא:
באושפיוא

מאי הוי אי דלית בהו סימן כי שבעתן העין מאי הוי לעולם
דלית בהו סימן נפקא מינה לאהדורי לצורכא מרבנן במביעות עינא
שבעתן העין קים ליה בגוייהו ומהדרינן ליה כי לא שבעתן העין
לא קים ליה בגוייהו ולא מהדרינן ליה דאמר רב יהודה אמר שמואל
בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא
ובאושפיוא

(יבמות דף כה:) משום דהני נמי משום דרכי שלום הן ורגילין יותר מאחרים להכי נקט הני:
ומודה

(א) ועליו (כ) לקמן (ה:).
(ב) דש"ל (ג) (ע"י מוס')
יבמות קטו: ד"ה לאתרטיא.
(ד) [נכנה כח.] חולין נה:
(ה) [לקמן כה:] (ו) (ע"י)
מוס' קדושין ל. ד"ה אל.
(ז) (ע"י מהר"ם אפרים פ"י
ס"ק ב' ב"ד.) (ח) (ע"י)
מוס' ע"ז דף לא. ד"ה אמר
רנא. (ט) ד"ה מהר"ם וע"י
שם. (י) פ"י משמס כנקר
(כנר) או כנר קללה תחשב
לו לנכר. ד"ה רש"ל.

הגהות הגר"א

[א] ב"י מלא כסף ונחשת
במטין של אכר וכל מיני
מחטים. כ"ל (וע"י רש"י)
וע"י רש"י לקמן כ"ד ב'
במנין ד"ה מלא כ"י:

לעזי רש"י

פלנקין (פולקאן). כסלים
(השוררים הפעמיים של
היין סמוך ללית).
אורטיא (אורטיא). ש.
ספרים.

מוסר רש"י

ליהי קשר סימן. שם
קשרים אלו זמין לו
יאמר ק יקר הוא עשו
(לע"י ב"י). מחתך כה
אחלה קרנא. כשהיה
משלל הכנר לניחו היה
רגיל לעשות כל חמיות
בעלת שלש קרנות. וכנר היו
מכרין אפי' כינו שיה היה
סימן של יבית (ח). או:
משום סימן שלא יגנובו
ממנה אפי' כינו וחולין
צ"ה. במביעות עינא.
כיון שאמר לוי מניה. אף
על פי שאינו יתכן כה סימן
(שבת קיד.).

רבינו חננאל (המשך)

הוא (מסכת הורא) (מונח)
נהגו בזה המקום וכבר
נחישו העולם: **במני**
ר' יהודה אומר כל דבר
שיש בו שני חייב להכריז
כיצד יעולה ובחובו חרש
וכו' פ"י יעולה של רבילה
מאי כלי אנפיריא כלים
חדשים שלא שבעתן העין
כלומר לא עיין בהן הרבה
ולא שבעה עיניו בראייתם
לפיכך אינו מכרין ושמירה
זו בכלים שאין בהם
סימן אם שבעתן עיניו
ומכרין יודעה בחרה
מהדרינן להו לצורכא
מרבנן במביעות עינא
והני מילי בצורכא מרבנן
דלא משני בדיבורא אבל
בהני תלת מילי במסכתא
שקראא ואמר איני יודע
אותה כי לא קריתיה כגון
זה לא מחזיקין ליה בשקרי
דעבר כרבנן דאמרי לעולם
למר לשונך לומר איני
יודע וכן בפוריא אם
יאמר לך לא שימשי
וכי לא ישנה אשתי אצלי

(א) [ב"ב קסו.], (ב) סוסה
מד: [ע"ש דמימרא הוא].
(ג) ע"ז מג. (ד) [לקמן טו.].
(ה) [ע' תוס' ב"ב כג: ד"ה
חוק.], (ו) [לעיל כא.], (ז) ס"א
לנורין ועין רש"ל.
(ח) מכשירין פ"ה מ"ח ע"ש,
(ט) לקמן פ"ה (י) שם.
(כ) [ל"ל דרכו יעב"ז].
(ל) [לעיל כא.], (ם) ג"א
דהאיבד.

הגהות הב"ח

(א) גמ' חניא ומרודה ר"ש :
(ב) רש"י ד"ה וגמלך וכו'
להכי נקט. נ"ב ע"ל דף כה
ע"ב :

גליון הש"ס

גמ' אליני רבנן עליה.
כעין זה נדרים כ"ג ע"ב:

הגהות הגר"א

[א] גב' דדי מחטין. נ"ב
הרמב"ם וס"ע לא כתבו
די אלא מחטין כי בלא
דקין וע' רא"ש וימש"ש
(בבב"י רס"ט ס"ק כ"ג):
[ב] שם דקנן. רש"י קי
עליו ונ"ב דלמדיקין וכו'
בר"ף ורא"ש: [ג] רש"י
ד"ה עלה. דממ' סורה גבי
סו'. נ"ב תמוה מאד (וע'
דכדכי רבינו אבית' סו'
תממ"ו ס"ק כ"ד):

לעזי רעז"י

פּוּטִיאָ"שׁ [פּוּטִי"שׁ].
חולדה.

מוסף רש"י

עלה אחד בבר אחר. כי
 אחד על אחד וזה
 וסבהו. וזה
 כי. לכן אם המהר לאחוריו
 פטר ויחם שפיהם
 ויפוך כל ששאלו
 חומתו, קין עזוב כל
 ענין. ומשוללות
 שש נהר. כשהנהר גדל
 ויזל על נהריו ויפסע
 אפילו רוב
 ישראלי. עניני דמיון
 ולא מצינו לדידורו מהיה,
 ולא מצינו כי שש
 שאלו קין מין
 כי. מביט לא ידע
 וכן ו אברהם שיהא מחבר
 עליה בלא חולל הנשמה,
 השתמשו בזה ויחם

באושפיזיא. שאלוהו על אושפיזיו אם קבלו בסדר פנים יפות ואמר
לוא מדה טובה היא כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאין מהוגנין
לכא חמיד עליו ויכלו את ממנו: **אגביו ליה כסא דכספא.** כלי
של אושפיזיו היה: **כרי מחטין וליגוריו.** לקמיה מפרש כדי מחטין

שחולין בו מחטין: ויטוריות. מחלות.
קטנים שטיות בו וזכ: אהם אהם.
בד אהת ומחרו אהד: חייב להכריז.
דמנין הוי כמון: שווי. עפיש של
זאלי: עלה אהד כד אהד. [א] במס'
סוכה (דף מד:) גבי ערבה שנשנו
מקלת עליה ונשמירו זה שלשה עלין
לתין ואיכא דאמרי אפילו עלה אהד
בבד אהד כסירה: כדדלס. כזוט
וי"א פסטיא"ש אסורין להרוב אוחים:
ומרגולים: וכל מקום שגורבים בו.
ואפילו דבר שיש בו סימן: פליגי
רבנן עליה. בתרייהו: המולא מעות.
קא ס"ד לזבור מעות דקתני מחני'
חייב להכריז והבא הואיל ורבים מזוין
שם הרי אלו שלו שמיאשם כבעלים:
דאזיל בזה רובא. כלומר שהולך
בדין מציאה אחר טעם רבים מזמים
שם: כרוב ישראל. דתמס בתי
כנסיות ישראל בהו: כמפורים:
ורבנן היא דמדוד במפחרין דתמן'
מעות מפחרין הרי אלו שלו: כנסיסו.
אסיפת מקום שמתכנסים שם להחיעץ
ולהוועד: דיכתי בהו כנענים. שהן
חוק לעיר ומדעינן בה כנענים לשמור:
מלא בה אבידה. משנה היא בסדר
שטרות בעיר ישראל וכנענים דרים
בה במבצת מעשיהו: ותפסו. מיהא
מקלת משאלותיך דמדודו רבנן כרוב
כנענים ופליגי כרוב ישראל: כעמון.
דכיון דטמנו לאו אבידה היא הלכך
כרוב ישראל יכרי: שאינה
לפנות. גרלים היו צעלים להמיה
יימים רבים ולא לפנותה מיד: וגמלך
עליה לפנותה. מיד ועל כרחו או יטלנו
או יהא הפקר. להכי נקט וי' שאינה
עשייה לפנות דאי עשייה לפנות אבידה
מדתת היא שהיה לו לחוס שמה יפה:
ואביצית

ובאושפזא מאי נפקא מינה אממר מר זוטרא לאהדורי ליה אבידתא במביעות עינא אי "ידעינן ביה דלא משני אלא כהני תלת מהדרינן ליה ואי משני במולי אחרני לא מהדרינן ליה מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפזא חזיא לההוא בר כי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחכריה אמר היינו האי דלא איכפת ליה אממונא דחכריה ⁽⁶⁾ כפתיה ואורי תניא ⁽⁶⁾ מודה ר"ש בן אלעזר בכלים חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז ואלו הן כלים חדשים שלא שבעתן העין שאינו חייב להכריז כגון (א) בדי מחטין וצינורות ומחרוזות של קרדומות ככל אלו שאמרו: אימתי מותרים בזמן שששמעאן אחד אחד אבל מעצן שנים שנים חייב להכריז מאי בדי שוכי ואמאי קרו ליה בבדי דבר דתלו ביה מידי בד קרו ליה כי ההוא (ב) דתנן התם ⁽⁷⁾ עולה אחד בכד אחד וכן היה ר"ש בן אלעזר אומר ⁽⁸⁾ המציל מן הארץ ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס ומן זוטו של ים ומשולוליתו של נהר המוצא בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרכים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתאיאשין מהן איבעיא להו כי קאמר ר"ש בן אלעזר "ברוב כנענים אבל ברוב ישראל לא או דלמא ⁽⁹⁾ אפי' ברוב ישראל נמי אמר אם תמצא לומר אפילו ברוב ישראל נמי אמר "פליגי רבנן עליה או לא פליגי ואם תמצא לומר פליגי או לא פליגי ודאי פליגי ברוב כנענים פליגי או לא פליגי ואם תמצא לומר פליגי אפי' ⁽¹⁰⁾ ברוב כנענים הלכה כמותא או אין הלכה כמותא אם תמצא לומר הלכה כמותא דוקא ברוב כנענים או אפילו ברוב ישראל ת"ש "המוצא מעות בבתי כנסיות שהרכים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שמעת ליה דאזיל בתר רובא ר"ש בן אלעזר אל נמי הכ"ע במפורין אי במפורין מאי אפילו אין הרכים מצויין שם אלא לעולם בבתי כנסיות של כנענים בתי מדרשות מאי דיתבי בהו כנענים השתא דאתית להכי בתי נים ת"ש ⁽¹¹⁾ מצא כה אבידה ואם רוב ישראל ו חייב להכריז מאן שמעת ליה דאמר זולגין כי קאמר רשב"א ברוב כנענים אבל ברוב פשוט מינה דמודו ליה רבנן לרשב"א ברוב אפי' ברוב ישראל נמי והכא במאי עסקי בטמון התנן ⁽¹²⁾ מצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו פאא באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה ואיבעית

כדפרשת: **מִזֶּה שְׁמַעַת יְיָ דַּאֲוִיד בֶּת־רֹבָא.** פירוש גבי מציאה ולא שיך הא לפלוגתא דחייסין למיעוט:
וּתְפִשׁוּם מינה רמזו רבנן 5"ש בוי. וא"ת אי צעי למפסע דמודו רבנן מימא ר"ש היא וי"ל דמ"מ תפשוט דללא
 דלר"ש אפילו צרוב ישראל הרי אלו שלו ולרבנן אפילו צרוב כנענים חייב להכריז דאי כר"ש אחיא אס
 חייב [להכריז] לר"ש ואי כרבנן אחיא א"כ צרוב כנענים הרי אלו שלו: **בַּמִּכּוֹן.** ולא צעי לאוקמה שאין רבים מציין שם
 רוב העיר כנענים לרוב העיר ישראל משמע שמהל במקום שרוב בני העיר מציין שם דאי מלא במקום שאין רבים מציין לא
 רוב העיר אלא אס רוב כנענים או ישראל שביחי במקום שמהל וא"ת ובטמון למה יגע בו אי משום שיפנה אותה המפתח
 וי"ל דשמה המפתח יהיה כנעני או שמה לא ימצאנה המפתח ויפליגה לחוך עם הוצא וואחאי יכרי יקחנה לעמון דכשלא
 יתיאס יואמר שאלם שאינו גזון לקח ואיע"ג דאיכא רובא דהיינו עטמא דר"ש דשרי צרוב ישראל וי"ל ד
 מדעת דנצטע שולחמה עדיין לא דיע האוצר שנלקחה וצרוב כנענים הוי שלו דתלין כדנענים הטמיונה דהו רובא

ומודה ר"ש בבאים ששבעתן העין בו'. מדקאמר ומודה משמע
לדעתן אפילו לא שבעתן העין חייב להכריז וכן מצינו
בבבא נר נר חנה דאמר בפ"ק (נעיל דף יט.) אי טביעות עינא
איית לי בגויה וגט לא שבעתו העין ללא משהה איניש גיטא צדיקה
וקשה לר' מנא מצינו דלא דאמר רבנן זה
בפרש"י ור"ל דלמנקט במתני' כריכות
ועיגולי דבילה ומתרחות וכדוות הרי
אלו שלו ואלו דצרים אין דרכן להיות
בזן טביעות העין משמע דלצרים
שדרכן להיות בזן טביעות עין בכל
ענין חייב להכריז אפילו לא שבעתן
העין אי מנא צמקוס דשמיח רבנן:
אבל שנים חייב להכריז. דמנין
הוי סימן ומתנין דקמי

מחרוזות וככרות הרי אלו שלו א
מיירי דרך נפילה אחי שפיר דלא לא
היה אחת סימן שאינו יודע שנפלו
בבת מותן א"כ מיירי דרך הינות
ולכא אלא מחרזה אחת וכן עיגול
וככר והא דקאמר מחרוזות היינו
מחרוזות דעלמא ולקמן (דף כה.) גבי
צבורי פירות וכן צבורי מעות דפרך
ש"מ מנין הו אצינז ולא משני צבורי
דעלמא דומיא דרישא מחרוזות ועיגול
וככרות וכריכות היינו משום דלא
הוה ליה לתמיז אלא מעות צבורות
ופירות צבורות דקדמינן מעות מפחורות
ופירות מפחורות: **ב**י קאמר ר"ש
ברוב בנענים. וא"כ א"כ מה צריך
טעם מפני שהנעלים מתיאשים ת"ל
דיש לתלות דמנכענים נפל דהו רובא
ו"ל דליטערך דלפילו יודע דלא
שמישראל נפל קאמר הרי אלו שלו
מ"דמהפסיד מתיאש ואומר דנענים
שקלי ליה ופילו אס ישראל יתאש
לא יכיר דמולק דמן דנענים נפל דהן
רובא: **א**פילו ברוב ישראל נמי.
הוי שלו וטעמא משום דליכא לאינסי
דלא מעלי וסהלי לה:

אם תמצא דומה פליגי פליגי
 ברוב כנענים או לא. להך
 גירסא מספקא אי פליגי אפילו
 ברוב ישראל ואית פסרים דלא
 גרקי הכי אלא גרקי אחי"ל אפילו
 ברוב ישראל פליגי רבנן עליה ברוב
 כנענים או לא ולהך גירסא פשיטא
 ליה דרבנן פליגי עליה ברוב ישראל
 וחייב להכריז ולא חיישין לאינשי
 דלא מעלי וכן נראה דהא חנן אלו
 שחיב להכריז מלא פירות בכלי וכן
 כולהו דאית בהו סימן ומשמע דאפילו
 ברה"ר דרבינן מנזין שם חייב להכריז
 דלא מדכר רה"י אלא גבי כריכות
 ודוחק הוא להעמיד כמסתא וכן
 לקמן אמר לעולם רבנן כ"י ומי קמי
 ה"ר אלו שלו אינו חייב להכריז קמי
 ויניח והשחא מ"מ תפשוט דפליגי
 רבנן ברוב ישראל דקמי אס רוב
 ישראל חייב להכריז אלא ודאי הא לא
 מספקא ליה אס פליגי ברוב ישראל
 ומשגטא ליה דפליגי מזה מחנ"י
 ואיבעית

לד א מתי פירד מהל
גילה ואברהם הלכה
א קמה עשין דע טושע
ימיא קי רבד עקיף כא
לה ב מתי פטיו שם הלי
א קמה עשין דע
טושע קמה קי רבד
עקיף טו
א מתי פיו מהל ללכ הלי
כ טושע אורח שם רמרד
עקיף ד
לד א מתי פיו מהל גילה
ואברהם הלי ב ועיין
הנשמות ומכבוד משנה
קמה שם טושע חז"ל קי
רעט עקיף א
לד א ז מתי שם פירא
הלי א קמה שם טושע
שם עקיף ב ועיף

דבינו חנאל

החלילה פסוק עבד אלהיך ארץ גלילות בני ישראל וישתחוו עמך וישבה אצלם וכן באושפיותו ארץ יבדדו ונשעו לו עממם ומהרהר הרבה וחקן הבית בכלים מלמדין מלמדין ושינה הארחת מלמדין כי פחד שלשנו ירגישו וכן וירדו הארץ ויבנו בתי כדרכים מכרין ורדו ויבנו בקבוקל גדול וגו' וישכנו כל שני עמנו וזה אף ויבנו חומותיהן ויבנו בתי כדרכים וכן באושפיותו ארץ יבדדו ונשעו לו עממם ומהרהר הרבה וחקן הבית בכלים מלמדין מלמדין ושינה הארחת מלמדין כי פחד שלשנו ירגישו וכן וירדו הארץ ויבנו בתי כדרכים מכרין ורדו ויבנו בקבוקל גדול וגו' וישכנו כל שני עמנו וזה אף ויבנו חומותיהן ויבנו בתי כדרכים

לַבַּיִת טוֹשִׁיעַ חֵמָּה כִּי
 רָגַע סָפֵד : וְטוֹשִׁיעַ
 יִירָד מִי קֶשֶׁת סָפֵד : ח
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב
 נִגְזַר וְזָכְרָה הַלֵּלָה : א
 סָמַנ עֶשֶׂן מִד טוֹשִׁיעַ חֵמָּה
 רָגַע סָפֵד : ח
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : ט
 טוֹשִׁיעַ שֶׁסָּפֵד : י
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : יא
 מַאֲכָלוֹת אֶסְרוּרֹת הֵלֵל
 יִס אֶת־לֶחֶן טוֹשִׁיעַ
 יִירָד מִי קֶשֶׁת סָפֵד : יב
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : יג
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : יד
 רָגַע סָפֵד : יו
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : יז
 חֲסִידֵי הַלֵּל וְעִינִן
 שֶׁסָּבִיחַ מִלֵּב לְחֹזֶק קָמָה
 טוֹשִׁיעַ יִירָד מִי קֶשֶׁת : יח
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : יט
 רָגַע סָפֵד : כ
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : כא
 עֲלֵה וְזָכְרָה הֵלֵל : כב
 סָמַנ עֶשֶׂן מִד טוֹשִׁיעַ חֵמָּה
 רָגַע סָפֵד : כג
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : כד
 סָמַנ שֶׁסָּפֵד : כה
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : כו
 טוֹשִׁיעַ שֶׁסָּפֵד : כז
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : כח
 טוֹשִׁיעַ שֶׁסָּפֵד : כט
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : לו
 טוֹשִׁיעַ שֶׁסָּפֵד : לו
 מִלֵּב דָּה יָהּ מִלֵּב : לו

בשר שנחלעם מן העין.
שהיה שעה אחת שלא ראהו,
ואפילו היה מונח על שלחנו,
אסור. שמה נחלף נגבלה
(חולין צה.)

פליג עליה אלא באשפה שבבית וצט
אע"ג דבכל דוכתי חשיב רבי אחי
שגדול ממנו אין תימה שצא לפניו
בדמיון

ואיבער אים לעולם רחוק
דמיון ליה ברוב כנענים:
דכיון דרובא כנענים דלמא
אזלי רבנן בחד רובא במא

ונתן בה סימן מהו אמר ליה יהרי אל
כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה
בשוקא ושדיה בצנייתא דבי בר מרין אתא
לנפשך והא רובא ד'ישראל' ניהו שמעת מינ
אפי' ברוב 'ישראל' שאני דיו דכוותו של ים דר
מן העין אסור בעומד ורואה: ר' חנניא מצא
והתירוהו לו אמר רבי אמי התירוהו לו 'מש
שחיטה כרבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי
והרנגוליו והלך ומצאן שחוטין ר' יהודה און
הגלילי מתיר אמר רבי נראין דברי רבי יהודה
חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצא
שחיטה רובא 'ישראל' ניהו שמעת מינה הך
'ישראל' אמר רבא 'רוב כנענים ורוב טבחי
שחוטות בין טבריא לציפורי אתא לקמיה דר'
ואמרי לה י מדרשא אתמו ליה זיל שקול
קיבורא דאזלי ביה אזלווי אתמו לקמיה דר' יו
ליה זיל שקול לנפשך: **מתני'** ואלו חייבי
כלי כמות שהוא 'מעות בכים או כים כמות

פריך ח"י מה היתר ש' בנתימלה:
בא ישראל וגו' סימן. יאלח מספק
 יין כנענים ומוחרת בשמיה למואלה:
 לדין דרובא כנענים נתימלה: כנענים:
ושו כנהר צירן. ומושלמן כנהר
 צירן: **דמסקיל.** יש צו מכשולים
 אכנים וסתימיה גרד שעושין לדגים
 ולא מילאם סגר לא יוכל להיולעים
 חוק כנענים ורגילים היו מכסרו
 ולנקותו ולכרותו שיעטפו מימיו וסומן

סדרו ליה. שקורין נשנ"ש בלע"ז

כמו (ישעיה יט) עושי שבר אֶל־מִנְהַג
 נפש: אִימָה מִיִּשְׂרָאֵל נָפִיל. לַפִּיכָךְ חִיִּיב
 לַהֲכַרְיוּ וְלֹא אֲמַרְיִי יִיחָה כְּדֹמֵי־מֵאֵשׁ.
 לְעֵיל צָרִיב כְּנֻעִים לִרְבֵּץ: לֹא מִיִּשְׂרָאֵל.
 שֶׁהַכּוֹרֶה יִמְאָס: רַבִּי יִרְמְיָהוּ שֶׁמּוֹכְרִים
 שֶׁם חֲטִים כְּחֹשֶׁץ לִירְמְיָהוּ וְרַבִּים
 מֵאֵין שָׁם: כֹּהֵן תְּרִיסָר יָרַח שָׁמַל.
 מְזֻלָּה: דְּגֻלְמִי: רְלֻעִי: דְּיוֹ: עֵיף
 שְׁקִירָן חֻלּוּעִיטֶר וְהוּא לָשׁוֹן מְרִיין.
 וְשִׁדְיָה כְּזִינְיָא רַבִּי כֹהֵן מְרִיין.
 הַלְּבִימִי צִין דְּקָלִים שֶׁל כֹּהֵן מְרִיין:
 אֶסְבֹּר. שָׂמַל נִתְחַלֵּף בְּגִיבֵיל:
 וְרֹאדוֹ. מִשְׁמַעְלֵי עַד שֶׁהִלְכִי:
 כְּשֶׁמֶלְאָל כְּאֶשֶׁר. שְׂדֵרֵךְ בְּגִיל:
 לַהֲשִׁלְכָה כְּאֶשֶׁר: פְּרִיזוֹת. גִּזְלוֹת:
 אֶשְׁכַּח קִיבּוּרֵי דְאֻלִּי בֵּית אֻלּוּי. מֶלֶךְ
 פִּקְעִית שֶׁל טוּי לִמְכַמְכוֹרֹת וְרִשְׁמוֹת
 בְּמֹקֶם שֶׁהֲדִירָן מְזֻלָּה: אֻלּוֹי. לִיִּידָם
 הַעֲשִׂים מִמְּמוֹנוֹת: מִלְּתִינִי מֶלֶךְ
 פִּירוֹת כְּלִי וְסַחֵם כְּלִי יֵשׁ בּוֹ סִמֵּן:
 כְּמוֹם שֶׁהוּא. רִיין: יִרְמְיָהוּ. יֵשׁ בּוֹ
 סִמֵּן לְכַעֲלִים: לְצוּרֵי פִירוֹת. בְּגִמִּי
 מִפְּרַשׁ סִמְיִינְיָהוּ אוֹ מִנֵּין אוֹ מֶלֶךְ:
 שְׁלֵשׁ

שלו והלא עומד וצווח נעשה
ביום ההוא דיו דשקול כשרא
לקמיה דאבוי א"ל ויול שקול
ההלכה כרבי שמעון בן אלעזר
והא אמר רב איבשר שנתעלם
אגדי שחוט בין מבריא לציפורי
ממציאה כר"ש בן אלעזר משום
לית דתניא דהרי שאבדו לו גדיין
סור ורבי חנניא בנו של רבי יוסי
הה כשמצאן באשפה ודבריו רבי
בבית מדרתירוהו לו משום
לכא כר"ש בן אלעזר אפי' ברוב
ישראל רבי אמי אשכח פרגיות
אסי ואמרי לה לקמיה דר' ווחנן
נפשך רבי יצחק נפחא אשכח
וחנן ואמרי לה כבי מדרשא ואמרו
ב להכור מצא פירות בכלי או
שהוא צבורי פירות יצבורי מעות
שלשה

נבים: **אחא** לקמיה דרבי אחי גרסי
 מי חשיבי דארעא דישראל אחך על גב
 דרבי אחא היה תלמידו של רבי אחי
 (לעולם):

מצא פירות בכלי או
כלי כמות שהוא או
אמרי' תנאי לאו ותנו
רבנן מצא כל וליפני
פירות כי תפנוני מעט
ירי אלו שלו. מקצתן
כבלי ומקצתן בקרקע
פירות להרביץ ואם לא
ישראל נתן סימני הכל
נוטל גם הפירות וכן
כל כיצא בהן. ורומני
עלה הארתי' מצא
בשר שאין בו סימן בשר
דבר שיש בו סימן א'
נוטל הדרב' שיש
סימן וזהו הלה בשר
שאר בו סימן. ופיקקו
אם לאו בצנא פירות
ובכנן שנותרו בו פירות
בצנא ליה קשיא א'
דנא חייב להרביץ משמע
שמחזיר גם הפירות בצנא
דאין ליה אניגוס וכו'
כפחות לחובו דאמר'
אין צנא איתתפאם א'
פרי אשתפסן בו הצנא
הני פרי (דאשתפסון)
(ואשתריין) כבה אניגוס
מעטם מלהפסן בחפץ

זכורת שלשמן שזה וכן כעין שלש
 ונולדו כי הדדי נינו. שוין ברחמן:
 נוח וסומן אין לו בהם ואפי'
 ון סימן ללא אחרמי דנפול הכי:
 מטבעות מלאכי הלך תר
 רגלי קנקן כל אחד כנגד אחר ש
 שקוליו: פסוק מהא. דר"ח

מלכים שחלוקין ברחבן ודו
: אע"ג דכי הדדי מנחי. זה
מקום דלא ידע היכן נפל
ופרכין מאי מכריו מנין.
ללא סימנא הוא דמיעוט מטב
ל שנייה כזה: °. כפולס. ר
דא: כל שאילו מכנים כו'.

וַיֵּן לָהֶם מִטְבָּעוֹת: הֵ"א וּפְסִיךְ דָּמִי כְּגֹן
עַל זֶה וְלֹא מִשְׁלָחִים: אִימֹר [אֶסְרֵמוּנִי]
: אֲפִי שֶׁל מֶלֶךְ אֶחָד מִדְּרִיז. הוֹאִיל
כִּי וְכָךְ מִטְבָּעוֹת מִזְּמַנִּי זֶה בָּא וְנָתַן
עִוָּת ב' : כְּשִׁיר. מוֹעִילִין בַּעֲגוּל כֹּאכְעֵדָה:
וְיֵצֵא אֲחֵנִיעִי עַל הַתַּחֲמוֹן וְרוֹב הַעֲלִיּוֹן עַל
וְיֵי הוּא כְּסוּלִם יִטְעִים בְּזֵמַת אַחַת:

והא דתני דזכה הלה במה
שבידו כצנא דלית ליה
אנוניס ונמצאן הפירות

בחוץ ופירות הצאצא
אמרינו היו מירי רבוח
לאו נא הצגה אשתמורן
דאילו מזה אשתמורן
להו לאשתמורי כולו
דא לית לה לצגא אונגים
אלא היו מירי רבוח
לאחרנא אנון לפיכך נהו
בהם המוצא דהא דבר
שאין בו סימן מנוח
צביבור פירות. שני מנו
היו סימן' נ' בטענות ו'
על בני ד' חייב להכירו.
מ' מגדלים מכונות
אבנים ו' על בני ד' און
דא חזק עומד ע' ח' און
מפורון שלו א' און
שלחופי שחלש' שאין
מישבות ו' על נ' וב
א' מקצתן עליהן נכני
וצאה מעליהן כגון כנפי
החוכים מרגליהן סוף
המכרז דהא הבית דולח
שלחופי הו' שחלש' א'
אחדיו ועיקרו כדמחצמי'
כחוצים כ' שראל
שכל את ידיו שלחופינ'
לדיוהו. א' מגדל' כל שאני
עשויים כמגדלים מפרחין
נינו והיו כן שלו ריחא
לחתא ומצעא עיליהו
לחם עילי מצעי הו'
מגדלים. בעי' ר' ירמיה
כשר ו' אשדו ו'
יריין. שורה דהא כשרה.

(א) נראה שלא גרס צברייתא השנייה נוטל ומכרין רק נוטל הדבר וכו' ועי' גמס' כאן ד"ה הא גירסא רבינו וסירושו.

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

כו.

עין משפט
נר מצות

פג א ב מ"י פ"י מהל' אבידה הלכה ו' פסג
ע"פ ע"ד טו"ש ח"מ סי'
רס"ק סוף ח'
פד ג מ"י פ"י מהל' הלכה
ה'
פה ד מ"י פ"י מהל' טו"ש ח"מ סי' רס"ק
רנ"ט טו"ש ח"מ סי' רס"ק
סוף ח'
פז ה מ"י פ"י מהל' טו"ש ח"מ סי' רס"ק
סוף ח'
פח ו מ"י פ"י מהל' טו"ש ח"מ סי' רס"ק
סוף ח'
פז ח מ"י פ"י מהל' טו"ש ח"מ סי' רס"ק
סוף ח'
פז ט מ"י פ"י מהל' טו"ש ח"מ סי' רס"ק
סוף ח'

רבינו חננאל

אם חמור לקח או מבעל
הבית שדשש לו פועלים
הרי הן שלו ואם מצאן
צוריון או אפי' מפורזין
ולקח מבעל הבית שדשש
על ידי כבודו הכנענים
וכיצא בהן נטל ומכירתו
מתני' אף השמלה ויחיה
בכלל כל אלו ולמה יצאת
להקיש אליה לומר לך מה
שמלה מיוחדת שיש לה
סימנין ויש לה תובעין אף
כל שיש לה סימנין ויש לה
תובעין. אמר רבא [תמור]
דבור לר"י ושה דאבידה
לדברי הכל קשיא. חמור
דבור פי' חמור שכתב
בכור אלוהא דרבנן דאמר
שור ולא אדם חמור ולא
כלים שפיר חביב בקרא
ונפל שמה שור או חמור
אלא לר' יהודה דבחיוב
על נזק כלים בכור חמור
מה בא לפעם קשיא. שה
דאבידה שנאמר כי תראה
את שור אחיך או את שור
דנחש וגו' אם השור שיש
לומר הוא הניחו שרוב
השורים עשויים מלאכה
בהן אין גמסין לרועה
הדוריה תורה להשיבן שה
לא כל שכן שה דכתב
רחמנא למה לי קשיא. פי'
גללין צפי' בקר. מלשון
ויהי בגללי צואת האדם:
ת"ר אשר תאבד ממנו
פרט לאבידה שאין בה
שור פרוטה וכו' אמר ר'
יוחנן משום ר' יוחנן
בן יוחאי מנין לאבידה
ששטפה נהר שמוחלת וכו'
הא דאמר רבנא ומצאה
דאחא לידה משמע הוא
בפ' הגזול בחדא הלכה אין
פירשין מחיבת המוכסין.

בלוקח מן הסגר. שאף הוא לקח תצוה זו מאנשים הרבה ולא ידע דמאן נינהו וכיון דלית בהו סימן נתיאשו הכנענים: דשן. וכי הוא עצמו דש את התצוה הזאת הלא פועלים הרבה דשו אותה: איסמיה. אסיר בריהא וזו מגרסמי: אמר ליה לא. חסמי. מתרגם מתני' כו': **מתני'** ככלל אל. בגמרא מפרש לה: למה ילאסיה. וכן תעשה לשמלתו: סתם שמלה יש בה סימן וכל שמלה יש לה בעלים תובעין אותה שלא נעשית אלא בידי אדם ולא צאת מן ההפקר: אף כל שיש לו סימנין. למעוטי מידי ידיעין דיה דמלאש: **גמ'** שור וחמור שם ושמלה. לא תראה את שור אחיך או שור וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו: **בסימנין אוקף.** אם אין לו סימן צמור ויש לו סימן צאוקף שעליו: **כסב רחמנא חמור.** קרא יתירא לדרשה: **גליוס ונכו.** שאפי' שער שנסוף הונח יחזיר: **חמור דבור לרבי יהודה.** דמחייב על נזק כלים צמור קשיא לן למאי אתא. דאילו לרובן מבעי להו שור ולא אדם חמור ולא כלים: **לגליוס.** להחזיר את גליו דלי כסב שור הוה אמינא כי אתא לגזות ונכו אתא אצל גליוס לא חשיבי ולא ליהדר כתב רחמנא קרא יתירא לנאמרי גליוס: **אפקורי מפקד להו.** למי שטרה צו ולא אתא קרא לרבינוהו דאין לו תובעין הוא: **לסימנין אסא.** לאשמועינן דליהדריה בסומנין צל עדים דקמיבעיא לן לקמן סימנין דאורייתא או דרובן ובעינן למפשט ממתניתין דליף להו משמלה. דחזין ואמר תנא תובעין אפקורי ליה סימנין כדי נסבה נפשט מפרק יתירא דשה לסימנין אתא וסימנין דאורייתא: **אמרי מדנקט תנא.** מתני' למילן סימנין משמלה כהדי תובעין פשיטא ליה דשה למלאה אחריתי אתא ואין הוא דלל ידעין משום הכי לא פשיטא ליה לקמן סימנין משה הלך קשיא לן למאי אתא: **אשר פאבד.** שמהא קריה אבידה: **ומלאסה.** שמהא קריה מלאסה: **דאסא לידה משמע.** ואפילו הכי אחיך ולא עובד כוכבים ולמדך שאנידת כנעני מותרת ולא יתחב לך אמעוט אבידת כנעני מלטרות אחריה אמעוט אכל אי נקטה חייב לאהדורה: מי שאבדסה ממנו. ואידי דכתב ממנו כתב אשר תאבד: **ומלאסה.** הו"ו יתירה משמע ומלאסה כסב: **שהולסה.** דנשעת אבידה שור פרוטה ונשעת מלאה החלה: **לכהדורי**

בלוקח מן הסגר. שאף הוא לקח תצוה זו מאנשים הרבה ולא ידע דמאן נינהו וכיון דלית בהו סימן נתיאשו הכנענים: דשן. וכי הוא עצמו דש את התצוה הזאת הלא פועלים הרבה דשו אותה: איסמיה. אסיר בריהא וזו מגרסמי: אמר ליה לא. חסמי. מתרגם מתני' כו': **מתני'** ככלל אל. בגמרא מפרש לה: למה ילאסיה. וכן תעשה לשמלתו: סתם שמלה יש בה סימן וכל שמלה יש לה בעלים תובעין אותה שלא נעשית אלא בידי אדם ולא צאת מן ההפקר: אף כל שיש לו סימנין. למעוטי מידי ידיעין דיה דמלאש: **גמ'** שור וחמור שם ושמלה. לא תראה את שור אחיך או שור וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו: **בסימנין אוקף.** אם אין לו סימן צמור ויש לו סימן צאוקף שעליו: **כסב רחמנא חמור.** קרא יתירא לדרשה: **גליוס ונכו.** שאפי' שער שנסוף הונח יחזיר: **חמור דבור לרבי יהודה.** דמחייב על נזק כלים צמור קשיא לן למאי אתא. דאילו לרובן מבעי להו שור ולא אדם חמור ולא כלים: **לגליוס.** להחזיר את גליו דלי כסב שור הוה אמינא כי אתא לגזות ונכו אתא אצל גליוס לא חשיבי ולא ליהדר כתב רחמנא קרא יתירא לנאמרי גליוס: **אפקורי מפקד להו.** למי שטרה צו ולא אתא קרא לרבינוהו דאין לו תובעין הוא: **לסימנין אסא.** לאשמועינן דליהדריה בסומנין צל עדים דקמיבעיא לן לקמן סימנין דאורייתא או דרובן ובעינן למפשט ממתניתין דליף להו משמלה. דחזין ואמר תנא תובעין אפקורי ליה סימנין כדי נסבה נפשט מפרק יתירא דשה לסימנין אתא וסימנין דאורייתא: **אמרי מדנקט תנא.** מתני' למילן סימנין משמלה כהדי תובעין פשיטא ליה דשה למלאה אחריתי אתא ואין הוא דלל ידעין משום הכי לא פשיטא ליה לקמן סימנין משה הלך קשיא לן למאי אתא: **אשר פאבד.** שמהא קריה אבידה: **ומלאסה.** שמהא קריה מלאסה: **דאסא לידה משמע.** ואפילו הכי אחיך ולא עובד כוכבים ולמדך שאנידת כנעני מותרת ולא יתחב לך אמעוט אבידת כנעני מלטרות אחריה אמעוט אכל אי נקטה חייב לאהדורה: מי שאבדסה ממנו. ואידי דכתב ממנו כתב אשר תאבד: **ומלאסה.** הו"ו יתירה משמע ומלאסה כסב: **שהולסה.** דנשעת אבידה שור פרוטה ונשעת מלאה החלה: **לכהדורי**

בלוקח מן הסגר. שאף הוא לקח תצוה זו מאנשים הרבה ולא ידע דמאן נינהו וכיון דלית בהו סימן נתיאשו הכנענים: דשן. וכי הוא עצמו דש את התצוה הזאת הלא פועלים הרבה דשו אותה: איסמיה. אסיר בריהא וזו מגרסמי: אמר ליה לא. חסמי. מתרגם מתני' כו': **מתני'** ככלל אל. בגמרא מפרש לה: למה ילאסיה. וכן תעשה לשמלתו: סתם שמלה יש בה סימן וכל שמלה יש לה בעלים תובעין אותה שלא נעשית אלא בידי אדם ולא צאת מן ההפקר: אף כל שיש לו סימנין. למעוטי מידי ידיעין דיה דמלאש: **גמ'** שור וחמור שם ושמלה. לא תראה את שור אחיך או שור וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו: **בסימנין אוקף.** אם אין לו סימן צמור ויש לו סימן צאוקף שעליו: **כסב רחמנא חמור.** קרא יתירא לדרשה: **גליוס ונכו.** שאפי' שער שנסוף הונח יחזיר: **חמור דבור לרבי יהודה.** דמחייב על נזק כלים צמור קשיא לן למאי אתא. דאילו לרובן מבעי להו שור ולא אדם חמור ולא כלים: **לגליוס.** להחזיר את גליו דלי כסב שור הוה אמינא כי אתא לגזות ונכו אתא אצל גליוס לא חשיבי ולא ליהדר כתב רחמנא קרא יתירא לנאמרי גליוס: **אפקורי מפקד להו.** למי שטרה צו ולא אתא קרא לרבינוהו דאין לו תובעין הוא: **לסימנין אסא.** לאשמועינן דליהדריה בסומנין צל עדים דקמיבעיא לן לקמן סימנין דאורייתא או דרובן ובעינן למפשט ממתניתין דליף להו משמלה. דחזין ואמר תנא תובעין אפקורי ליה סימנין כדי נסבה נפשט מפרק יתירא דשה לסימנין אתא וסימנין דאורייתא: **אמרי מדנקט תנא.** מתני' למילן סימנין משמלה כהדי תובעין פשיטא ליה דשה למלאה אחריתי אתא ואין הוא דלל ידעין משום הכי לא פשיטא ליה לקמן סימנין משה הלך קשיא לן למאי אתא: **אשר פאבד.** שמהא קריה אבידה: **ומלאסה.** שמהא קריה מלאסה: **דאסא לידה משמע.** ואפילו הכי אחיך ולא עובד כוכבים ולמדך שאנידת כנעני מותרת ולא יתחב לך אמעוט אבידת כנעני מלטרות אחריה אמעוט אכל אי נקטה חייב לאהדורה: מי שאבדסה ממנו. ואידי דכתב ממנו כתב אשר תאבד: **ומלאסה.** הו"ו יתירה משמע ומלאסה כסב: **שהולסה.** דנשעת אבידה שור פרוטה ונשעת מלאה החלה: **לכהדורי**

בלוקח מן הסגר. שאף הוא לקח תצוה זו מאנשים הרבה ולא ידע דמאן נינהו וכיון דלית בהו סימן נתיאשו הכנענים: דשן. וכי הוא עצמו דש את התצוה הזאת הלא פועלים הרבה דשו אותה: איסמיה. אסיר בריהא וזו מגרסמי: אמר ליה לא. חסמי. מתרגם מתני' כו': **מתני'** ככלל אל. בגמרא מפרש לה: למה ילאסיה. וכן תעשה לשמלתו: סתם שמלה יש בה סימן וכל שמלה יש לה בעלים תובעין אותה שלא נעשית אלא בידי אדם ולא צאת מן ההפקר: אף כל שיש לו סימנין. למעוטי מידי ידיעין דיה דמלאש: **גמ'** שור וחמור שם ושמלה. לא תראה את שור אחיך או שור וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו: **בסימנין אוקף.** אם אין לו סימן צמור ויש לו סימן צאוקף שעליו: **כסב רחמנא חמור.** קרא יתירא לדרשה: **גליוס ונכו.** שאפי' שער שנסוף הונח יחזיר: **חמור דבור לרבי יהודה.** דמחייב על נזק כלים צמור קשיא לן למאי אתא. דאילו לרובן מבעי להו שור ולא אדם חמור ולא כלים: **לגליוס.** להחזיר את גליו דלי כסב שור הוה אמינא כי אתא לגזות ונכו אתא אצל גליוס לא חשיבי ולא ליהדר כתב רחמנא קרא יתירא לנאמרי גליוס: **אפקורי מפקד להו.** למי שטרה צו ולא אתא קרא לרבינוהו דאין לו תובעין הוא: **לסימנין אסא.** לאשמועינן דליהדריה בסומנין צל עדים דקמיבעיא לן לקמן סימנין דאורייתא או דרובן ובעינן למפשט ממתניתין דליף להו משמלה. דחזין ואמר תנא תובעין אפקורי ליה סימנין כדי נסבה נפשט מפרק יתירא דשה לסימנין אתא וסימנין דאורייתא: **אמרי מדנקט תנא.** מתני' למילן סימנין משמלה כהדי תובעין פשיטא ליה דשה למלאה אחריתי אתא ואין הוא דלל ידעין משום הכי לא פשיטא ליה לקמן סימנין משה הלך קשיא לן למאי אתא: **אשר פאבד.** שמהא קריה אבידה: **ומלאסה.** שמהא קריה מלאסה: **דאסא לידה משמע.** ואפילו הכי אחיך ולא עובד כוכבים ולמדך שאנידת כנעני מותרת ולא יתחב לך אמעוט אבידת כנעני מלטרות אחריה אמעוט אכל אי נקטה חייב לאהדורה: מי שאבדסה ממנו. ואידי דכתב ממנו כתב אשר תאבד: **ומלאסה.** הו"ו יתירה משמע ומלאסה כסב: **שהולסה.** דנשעת אבידה שור פרוטה ונשעת מלאה החלה: **לכהדורי**

חמור דבור לרבי יהודה. הא דלל קאמר גס לביה' קשה דלל קאמר אלא כהמנות: **ושמה דאבידה דאבי' הכ' קשיא.** מקשין ונימא מלתא דאחא בק"ו טרם וכתב לה קרא ומינן הר"י כהן דמיון דנכתב שור לגזות ונכו הו' גזת ש' ככלל כל אבידה אחיך: **פרט' דאשין** בו שור פרוטה. דס"ד דמיון מכלל כל אבידת אחיך: **ת"ש**

שיעור מציאה משעת אבידה ועד שעת מציאה: איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן מאי נפקא מינה לאהדורי

לכהדורי רבי יוחנן משום ר' יוחנן בן יוחאי מניין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת שנאמר יכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצתה זו שאבודה הימנו ואינה מצויה אצל כל אדם ואיך הא דרבנא מנא ליה נפקא ליה "מומצאתה ואיך הא דרבי יוחנן מנא ליה נפקא ליה ממנו ואיך ממנו לא משמע ליה רבא אמר פרוטה שהוולה איכא בינייהו מ"ד מאשר תאבד איכא ומ"ד מומצאתה ליכא ולמ"ד אשר תאבד הא בעינן מומצאתה וליכא אלא פרוטה שהוקרה איכא בינייהו מאן דאמר מומצאתה איכא ומאן דאמר אשר תאבד ליכא ולמאן דאמר ומצאתה הא בעינן אשר תאבד וליכא אלא פרוטה (ו) שהוקרה והוולה וחזרה והוקרה איכא בינייהו מאן דאמר אשר תאבד איכא ומאן דאמר מומצאתה בעינן דאית בה שיעור מציאה משעת אבידה ועד שעת מציאה: איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן מאי נפקא מינה לאהדורי

לכהדורי רבי יוחנן משום ר' יוחנן בן יוחאי מניין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת שנאמר יכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצתה זו שאבודה הימנו ואינה מצויה אצל כל אדם ואיך הא דרבנא מנא ליה נפקא ליה "מומצאתה ואיך הא דרבי יוחנן מנא ליה נפקא ליה ממנו ואיך ממנו לא משמע ליה רבא אמר פרוטה שהוולה איכא בינייהו מ"ד מאשר תאבד איכא ומ"ד מומצאתה ליכא ולמ"ד אשר תאבד הא בעינן מומצאתה וליכא אלא פרוטה שהוקרה איכא בינייהו מאן דאמר מומצאתה איכא ומאן דאמר אשר תאבד ליכא ולמאן דאמר ומצאתה הא בעינן אשר תאבד וליכא אלא פרוטה (ו) שהוקרה והוולה וחזרה והוקרה איכא בינייהו מאן דאמר אשר תאבד איכא ומאן דאמר מומצאתה בעינן דאית בה שיעור מציאה משעת אבידה ועד שעת מציאה: איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן מאי נפקא מינה לאהדורי

לכהדורי רבי יוחנן משום ר' יוחנן בן יוחאי מניין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת שנאמר יכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצתה זו שאבודה הימנו ואינה מצויה אצל כל אדם ואיך הא דרבנא מנא ליה נפקא ליה "מומצאתה ואיך הא דרבי יוחנן מנא ליה נפקא ליה ממנו ואיך ממנו לא משמע ליה רבא אמר פרוטה שהוולה איכא בינייהו מ"ד מאשר תאבד איכא ומ"ד מומצאתה ליכא ולמ"ד אשר תאבד הא בעינן מומצאתה וליכא אלא פרוטה שהוקרה איכא בינייהו מאן דאמר מומצאתה איכא ומאן דאמר אשר תאבד ליכא ולמאן דאמר ומצאתה הא בעינן אשר תאבד וליכא אלא פרוטה (ו) שהוקרה והוולה וחזרה והוקרה איכא בינייהו מאן דאמר אשר תאבד איכא ומאן דאמר מומצאתה בעינן דאית בה שיעור מציאה משעת אבידה ועד שעת מציאה: איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן מאי נפקא מינה לאהדורי

לתובע הכי אם הוא
צורבא מרבנן דלא משני
בדיבוריה אלא במסכתא
אם באו שניהם ונתנו זה
אצלו. אבל אם אחד נר

ימנעו יעד אַחד עד אַחד עד אַחד וכו'.

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

כח.

עין משפט
נר מצוה

קבב א מ"י פ"ב
מהלכות גזילה
ואצירה הלכה י סמג עשין
עד טו"ש"ע ח"מ סי' רסו
סעיף טו:
קבב ב ג מ"י שם הל' ח
סמג שם טו"ש"ע
ח"מ שם סעיף כה:

רבינו חננאל

וזהו שיאל עדיהו. תימה דהוה ליה למימר וזהו ליה עליהו ואם נאמר דאם באו צעלים קודם שהזיגאם חייב להחזיר איתום מעומ צעמם ולא אחרים הוה א"ל דקרי ליה שאל אך אי אפשר לומר כן דצפרק המפקיד (לחמ 77 מנ.) פריך אי נאנסו חייב

והשתא אי חייב להחזיר הן עמא
כשימצע הגזבר אם כן לא קנאס
השולמי בשלא הוויאם ולא מעל
כדאמר פרק השואל (לקמן דף נט.)
לא בקע בו ולא מעל כיון שהשואל
יכול לחזור בו ווא"כ מאי פריך כי
לא הוויא נמי חלא ודאי אפילו אם
אומן המעות עדין צעין אין לריך
להחזיר הן עמא וי"ל דנקט שואל
משום דנקט אונסין דכתיב בקרב
גבי שואל וגם לפי שמוכר שומר
חנם ושומר שכן. ר"ת וה"ל פסקא
דהלכה כרוב יוסף מההיא דלזין בין
המודר (גדים דף נג.) דקאמר ומחזיר
לו אבידתו חד אמר דקאמר מדיר
למודר חלל מודר למדיר לא משום
דקא מחלל מודר פרוטה דרב יוסף וחד
אמר פרוטה חד אמר דקא מחלל
ש"מ דכולהו אית להו דרב יוסף ואין
זו ראייה דגם רבה מודה דכשעה
שמתקטף חצוצרה שפטור מלמיתב
הוא חייב להחזיר לה

שכר בעבור זה כיון דלא שכיח דכשעה שחלצים צביתו ואילו
 יו שיהי אדם שלגוש צליה או שיש לו תפילין בראשו וכי יפטר
 ס לגינתו המשתמרת וקמ"ל דלא צעין דעת בעלים כדמוקי רב
 רת שמירה מעולה כמו צביתו ומימי ראה מינה דשומר אצירה
 לו כשחירן לו רב יוסף דקמ"ל דלא צעין דעת בעלים ומוקי לה
 חיים דהוי עלייהו שכן דלאקטנייהו גברי צריחא ואצירה
 העומד בפסחים ועוד דומר אחר דהוי מוקי קרא לגינתו ואצירה
 דהוי שומר חנם דלא מטי הנאה לידו ועוד (ב"ל) דלקמן ה"פ
 המגניבה ואצירה אמאי פטור ואי דמנטרה למר כדלית ליה ולמר
 בעי שאלה המסבון וטיוול מעותיו ר"ע דומר אנד המסבון אצרו
 ממסין דפליגי בשומר אצירה וקאמר לימא דרב יוסף תנאי היא
 הילכה כרבה דהוי כר"א דשמותי ואי וגם דממתינא לא אחיא
 הוי שומר שכר וטעמא דר"ע דלמר אצרו מעותיו כדשמואל דאפילו
 כשחירן שאלה מעותיו ור"א לית ליה דשמואל ואפילו שוי שיעור
 לא קאי ר' אליעזר כוונתה לפי מה שמדמה עמה במסקנא מלוא
 הוי שומר שכר ומטי דלתי מלתיה דרב יוסף אפי' כר"א ומדע
 דכולהו סברי דרבה ולר"ע נמי הוי שומר חנם ווא דתנן פרק
 מסבון שמידי חלוציה מה שהמסבון יתר על החוב חלוציה דרבה
 שכן שכנגד החוב מפסיד אפילו לא אצד בפשיעה מטעמא דשמואל
 ר' עקיבא כדשמואל או דבר' יתכן ולא היה מדמה לשומר אצירה
 כיון יתר על החוב כאלהה בפשיעה דמטעם דשמואל או דר' יתכן
 פ' האומנין (לקמן דף פב. ובס') יש להוכיח דהלכה כרבה דא הילכה
 לאומנין מלוא כריך לשמבון דהוי שומר שכר אפי' לר"א ופלוסטייהו
 ולדציה לא מטי לאוקטניא ממתינן כר"א ועוד ראה מפרק המפקיד
 ותר להשתמש לא הוי אלא שומר שכר והיינו כרבה דלרב יוסף ה"פ
 ותר שכר השאלה דשרי ליה לאשתמושי בזה הוי שואל אבל תסם דלא
 לא הוי כיון דבשגיל היתר תשמיש לבד לא הוי אלא שומר שכר
 צידה אפי' סבא שיהא לו ברי שואל דלטו חס מוסיפין שכר לשומר
 למימר דוקא צמילי דבנא כדמפרש בתשובות דרב אמר דהא
 למימר בזה דהוא משמע בזה ולא צמילי אחרינא כדקאמר על רשב"א
 מה ההלכה יותר במה שהלכה כרבה לגבי דרב יוסף כדפי' סם רש"י
 ה ענין ומחלה וכל רבותיו שזין כדשאר דברים סתמא הלכה כרבה
 לא לרבה דלפיכך דר"ע אשמועין לאפוקי דרב יוסף מזניו למימר
 אחי למידק נמי דדוקא משום דומת להשתמש חייב אבל אסור
 דמאי צמי מאי לפיכך הלא חדוש גמול השמיעקל דמיעקל אמרינן
 וקמי דמשתע סתם אצירה בלא אונס והשתא מנצי על למימר
 בים ועוד דבפרק המפקיד (לקמן דף מג. ובס') אגטרינן מחנ' ^א
 דר נאנסו לא גבי מפקיד מעות אלא (ב) חנווני דקמיני כרורים
 ה הוי דלוינו חייב באצירה כיון דשומר חנם הוי אלא סיפא
 חייב באשירותו והוי שומר שכר לרב נחמן דלמר נאנסו לא
 שמועין כ"ש הכא דלמר דהוי שומר דלאו מלחא דפשיטא הוי
 חושבא הוי אלא פירושא בעלמא הוי:

חֲלָל. משום שכל שימוש מעות אכל שכל שמירת מצוה דינמא
מגבו דלא צעי למיחב דיפתח לעינא דהעוסק במצוה פטור מן
המצוה לא מחייבין ליה: **כשנשחט.** לאו דיוקא חלל משום שכל
שימוש קאלמא מפני שהנשחטם בהן: **כשומר חנם.** ואינו
חייב חלל בפשיעה: **כשומר שכל.** ואינו

בגניבה ואבידה דשומר שכר מלוה
הוא דהשקם במלוה פטור מן המלוה:
כולי עלמא לא פליגי דמחייב. דין
שומר שכר: מאי לפיכך דר"ע. כיון
דלמחר לא ישתמש מהיכל חיסק אדעתין
לחלוציה דליתערך למיחר אינו חייב:
מדרבה

רבנן לאשתמושי בגוייהו דהוה ליה שואל עליהו והו
רבנן לאשתמושי בגוייהו הלכך לא הוי שואל עליי
ר"ע למה לי א"א בשלמא בגניבה ואבידה הוא דפ
אומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב
שומר שכר הוי כדרב יוסף ובגניבה ואבידה מחייב
השתא דאמרת לא ישתמש בהן שומר שכר לא ר
ואבידה אלא אי אמרת בגניבה ואבידה דכולי עלמא ל
באונסין דשואל מאי לפיכך דרבי עקיבא הכי מבעי
לא ישתמש בהן ואנא ידענא דכיון דלא ישתמש בה
חייב באחריותן. לפיכך דרבי עקיבא למה לי משום לפ
דרבי טרפון למה לי: הכי קאמר כיון דשרוי
בגוייהו כמאן דאשתמש בגוייהו דמי וחייב באחר

שיבא עני בשעה שמתעסק בה לעורכה ואין ספקא שיהא פטור
ממתעסק בה פשיטא דאף לרב יוסף אינו פטור מלמיתב רפחא
מכל המעות והא דלקמן (דף נ"א.) מוקי רבא קרא (א) דוהבז תש
יוסף בפרק הכונס (נ"ק דף נ"ג. וס.) דרבה מוקי לה בשאינה מש
כשומר חנם היו אין ראה להלכה ורב יוסף דרבה גופיה דר
בגיתו משתמרתהו אז בקרא שור ובה כפיז ומודה רבה דר
להביא ראה לדבריו ולא ידע שגויא דרב יוסף היה צריך לדקוק
משתמרת ואשמועינן קרא דהו שומר חנם ולרבה אית ליה מסב
הכי דמי אי ללא מיעטר למר כדאית ליה מפשיעה ולמר כדאית
כדאית ליה וכו' ושהי האומנין (לקמן דף פ"א. וס.) דלמר ר"א
מעומו ומוקי מהני' דהולוה על המשכון שומר שכן ללא כר"א
ופרש"י דרבה ודאי ראה ללא מצי סבר כר"ע אכן כן משמע
בטוהיה וי"ל דרבה ודאי ללא מצי היא ואפילו לר"ע משום מזהל
כדלגל שוי שיעור וזי אכדו כל מעומו דהו כאלו פי' שאם יאכד
וזי לא אכדו מעומו אלא לרב יוסף כי נמי מוקי פלוגתייהו דשם
על המשכון לשומר אכידה שהוא פטור את המלוה באכידה אלא
ללא מצינו למימר דרבה לא מצי סבר כר"ע דהא בשמעתין מש
שבעת הדיינין (שבעות דף מ"ז. וס.) מלוה על המשכון ואכד
מכעיל לן לאוקמה באכידה בפשיעה ללא הו ביה אלא שומר חנם
ואין זה דוחק דה"נ כי בעי גמרא מעיקרא לאוקמה פלוגתא דר"א
צריך נמי לאוקמה מהני' דשבעות דמחייב לשלם באכידה מה שה
צריך לחייב המלוה באכידה המשכון אלא במה שכנגד החוב ואדרבה
אין יוסף אחי' מוקי גמרא אלא מחזורתא מתניין סבר כר"א לוק
במלוה צריך למשון אלא ודאי משום דהלכה כרבה ואין הלכה כרב
(לקמן דף נ"ג. וס.) דרב נחמן סבר נאכס לא אלאמא קיל דבהנאה ש
שואל ואין לומר דהכא דהו שומר אכידה דכלל היתר תשמיש הו
מיידי באכידה משום הנאמס היתר תשמיש לצד לא הו אלא שומר
כרב נחמן א"כ כבביל שיש לו עוד פטורה דרב יוסף משום שמירת
יהיה לו דין שואל ועוד דק"ל כרבה דר' גמסדא ענין ומחלה ודאי
אמר פרק מי שחלוהו (גיטין דף ע"ג. וס.) והא קי"ל כרבה ולא
ובפרק מי שהוציאהו (עירובין דף נ"ג.) בשמעתין דהחזיק בדרב תמיש
ובסדר תנאים ואמוראים פוסק דרבה ורב יוסף הלכה כרבה כר
אי ליכא הוכחה כרב יוסף? **רפ"ב** רבי טרפון א"ר. נש
לפיכך רבי טרפון משום לפיכך דר"ע אי נמי גם לפיכך דר"י
לשמהם פ' אור לאפוקי דרב יוסף אכל לרב יוסף מאי לפיכך ושה
דרבה ש"ס לא להשתמש לא הו אלא שומר שכן ולא כשואל ודאי
המתמטת תנאים הו כשואל ואכדו היינו שטבע ספינתו
להשתמש דמתנת היתר תשמיש הו שומר שכן לרב נחמן
לא ישתמש בכן לפיכך א"כ אכדו אינו חייב והא מלתא דפשי
אנטיקא ליה לאשמועינן דהחזיק להשתמש בזה לפיכך אם א
וכיון דאפילו למיחוי שומר שכן מתנת היתר תשמיש אפטרין
דלמפרק שפיר לאשמועינן אלא י"ל דל

(א) ב"ק נו: לקמן פב.
 (ב) ר"ל פסין ז"ל והכל
 חריקן אחד (ש"ל ג) (ב"ב
 קקד: קמג: ד) (יע' חס'
 ממילה טו: ד"ה והלכח
 כ"י).

הגהות הב"ח

(ב) תים' ד"ה ויהי
יבא דלקמן מוקי
דנא קרא דהשב תשיבס:
(ג) ד"ה לפיכך וכו' גזי
מפקד מעית אלל שולחני

גליון הש"ס

גמ' לסיכך דר"ע. כעין זה
גדה דף ע ע"א ודף ס
ע"ב:

מוסף רש"י

שומר אבדה. הכנים
אליהם חזרו לביתם כדכתיב
דברים כג) ואספתו אל תוך
ביתך (וי"ק ו): ולקחו פב:
בשומר שכו. סכר מלוה
(שבעות מד:)

משכרו אלא דבר מועט
שהרי נוחה ואין בה טורח,
עלי ממלאכתו, וכוליה אגרא

ודברת דרמגט הכי אה
 לאו היה רמגט אמיאם א
 יאמר לו אל חשיב ישע
 ואם עשה והא כיבור א
 דאג אמיאם ששנאמר
 דאג אמיאם אבך דהשבה
 איהא שעה שנאמר חשיב
 חשיבים לאחרי ולא תעשה
 שנאמר לא תוכל להחלעם
 דאג אחי שעה דרחה אל
 תעשה עשה. ופרקינן קמי
 דרמגט הואיל אמיאקוש
 כיבור אמיאם א לביבד
 המבוס שנאמר כבד א
 ה' מהוון אימא נציית
 חיל לאבוה קמי דאמיא
 חיל לעקן לעפרור אמי
 עמימי שנאמר עוב
 תבוסמו. מי פריקה
 איהא בה חסרון כיס חיה
 אל תפרקה תמות תעשה
 תחת משה טעניה אן
 חסרון כיס עליכא
 וישאל למיתא בהמאס
 וישב לו חיל בהמאס ואמר
 לו מזה עליך לפרוק
 אמיאם חסרון פרוק
 חסרון שנאמר עמי
 חסרון מזה חסרון וקן א
 חסרון מזה חסרון חסרון

הס"ט דרבינו פסקה דל' יומי:

א מ"י פ"א מהלכות
שכירות הל' ב פנה
עשן פט טור ש"ע ח"מ
ס' ר"א פסק' ה'
ב ב ג ד מ"י פ"א הל' א
שאלו ופקדון הל' א
פנה עשן פט טור ח"מ
ס' ר"א פסק' ה'
ג ה מ"י פ"ב מהלכות
מכירה הל' א פנה
עשן פט טור ש"ע ח"מ
ס' ר"א פסק' ה'

ה' ע"ן חוספות כלא קמא
ד' ד"ה מ"י וכו'
ז' דומתו מהלכות ק"ק:
א' אבות פקד' ד' משנה י'
ד' ב"ק קמא (ס' נחמס נג'
קדושין ס' ג' ג' וכו':
ב"ב ע"ט: קמא: קמא:
קמא: (א' ופסוק: וכו':
פסח: (א' וישעיה סו'
(א' ונחמן (ל' (ס' ויש'
חוספות ב"ב ע"ט: ד"ה
למ"ד:

תורה אור השלם

1 קרא בנזיר א' חשוק
בשופר דרש קולך והגד
לעמי פשעם ולבית
י' עקב חטאתם:

2 ששעו דבר י' החרדים
אל דברו אמרו אדכבם
שנאיכם מנדיקין למען
שמי יכבד י' ונראה
בשמתחכם וחס יבשה
ישעיהו ס' ה'

גיליון הש"ס

גמ' אלו ע"י הארץ
פי' מוטעו ד' כ' ע"א
מס' ד"ה ר"ב שמואל:
רש"י ד"ה ב"מ וכו'
שששששש חלמי' וע"ן
מגיה דף ע"א חוספות
ד"ה יוסי:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א' רש"י ד"ה מתקין לה
רמ' י"ב ע"ן מלכות עולם
דף ו' ע"ב ודף ח' ע"א
והנביא בעל יצין שמועה
ש' ע"ש י' ע"ב ד"ה
ה"ע ומצ"ל מתקין וכו':

רבינו חננאל

דבר קל לא רצה להחיות
בפני רב הונא רב. בעא
מיניה רב חסדא מרב הונא
תלמידי וצריך לו רב סמו
כלומר תלמידי חורין שרבו
נהנה ממנו ומשאלות
התלמידי ומחקריו מסיין
הרב חסדא כדאמר
(במסכתין פ"א) והרבא למדתי
מרבתי ומתבטל יתור מהם
ומתלמידי יותר מכולם
תלמידי כגון זה אצל רב
יניח אביתר אביו ויתור אר
ואחשך בר הונא בדעתו
כי רב (הונא) (חסדא)
על עצמו שאל וכו' הוא
כענין תלמידי שצריך לו
רב ובעס הישכחו חסדא
חסדא לא צריכא לך ולא
לחידודך ולא לפולחן
אנת צריך לקבל ממני
עד מלאת לך לפני מ'
שנה שבמלאת מ' שנה
עומד התלמיד על דעת
רב כדכתיב ואולך אתכם
ארבעים שנה במדבר וכו'
ולא נתן ה' לכם לב
לדעת וגו' איקדו להודיע
ולא עול לגבי (הררין).
רב הונא ורבי ארבעין
תעניתא ודחסייה לרב
חסדא. רב חסדא יתיב
ארבעין תעניתא משום
דחלש דעתייה דרב הונא.
דרש ר' יהודה בר' אלעי
שמעו דבר ה' החרדים
אל דברו אלו תלמידי
חכמים וכו':

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים נגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע וכו' עד למי משלם למי שהפקידון אצל
וכן הלכה. ומקשי' דאין אין (אדם) מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כלומר האין יכול המפקיד להקנות בפילו
למי שהפקידון בידו והא' אפי' ר' מאיר דסבר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כי האי גזנא לא אמר.

ימי רבי נשנים משנה זו. הא דקמני גמרא אין לך מדה גדולה מזו
לפי שמשכרנו תלמידי שמאי והלל שהיו לפניו שלשה דורות רבו מחלוקות
במורה ונעשים כשמי מורו (ו) מתוך עול שבדור מלכות וגזירות שהיו
גזרין עליהן ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לזכר דברי החולקים עד

ימיו של רבי שנתן הקב"ה לו חן
בעיני אנונינוס מלך רומי כדאמרין
ב"מ דף י"א: ונחמ מלך ושלח וקצן
כל תלמידי ארץ ישראל ועד ימיו לא
היו מסכתות מדורות אלא כל תלמיד
שמע דבר מפי גדול הימנו גרסה
ונתן סמינים הלכה פלונית ופלונית
שמעתי משם פלוני וכשתנאנו
אמר כל אחד מה שמעו ונתנו
לב לזכר טעמי המחלוקת דברי
מי ראויין לקיים וסידרו המסכתות
דברי מיקין לזכר ודברי ינמות
לזכר ודברי קדשים לזכר וסתם
נמי משנה דברי יחידים שראו
רבי את דבריהם ושנאן פסם כדי
לקבוע הלכה כמותם לשיכר אמרו
נגמרא אין לך מדה גדולה מזו שיתנו
לב לטעמי המשנה: שבו כולי עלמא
מפני. מלחזור על גרסת משנתם:
ואלו כפר גמרא. לחשוב כפנא: לפי
דבר דרש לפו הו' ר' למשנה. לפי
שיא פן ישמחו המשינים ויחליפו
שמות החכמים ובמקום חיוב יאמרו
פטור ובמקום אסור יאמרו מותר:
מאי דרש. מתחילה כשדרש גמרא
גדול: לעמי פשעם. עמי דייטני מ"ח
את חטאתם רבי קורא פשע פשע
להם לתת לב בטעמי משנתם שיצרכו
להם על העיקר ולא יורו הלכה מתוך
משנה שאינה עיקר: ולגבי יעקב.
שאר העם: חטאתם. אפילו ופסע
שלהם את קורא חטאת. הו' אפי' שער
במלמוד. בגמרא שהיא מירון (טעמין)
המשניות או אם שמעו דבר משנה
מרבך הזהר לשאול טעמי ומי שגלה:
שנגמ' חלמוד. אם שגית בזהר
בשגת חלמודך שלא ידעת טעם
המשנה ונתת זה טעם אחר ומתוך
כך דמית לה דין או הוראה שגא
ליך ולמדת הימנה שלא כדת שאין
הטעם כמו שהיית סבור שאילו ידעת
המשנה לא דמית לה מעשה ההא
ליך: עולה ודון. ענוש אתה עליה
כמוד שזדון הוא צידך שלא שאלת
טעם מרבך: אלו ס"ח. ששימשו חכמים
הרבה ללמד טעמי משנתם זה בזה
זה בזה שאלו הכל נקראין בשוין:

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים
ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה
לישבע אשהרי אמרו שומר חנם
נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר
משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי
ימיו שהפקידון אצלו ינשבע ולא רצה לשלם
נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר
משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי
לבעל הפקדון: גמ' למה ליה למתני
בהמה ליה למתני כלים צריכי דאי תנא
בהמה הוה אמינא בהמה הוא דמקני ליה
כפילא משום דנפיש טירחיה לויאלפוקה
אבל כלים דלא נפיש טירחיהו אימא לא
מקני ליה כפילא ואי תנא כלים הוה אמינא
כלים הוא דמקני ליה כפילא משום דלא
נפיש כפליהו אבל בהמה דכי טבח ומכר
משלם תשלומי ד' וה' אימא לא מקני ליה
כפילא צריכא מתקיף לה רמי בר חמא והא
ה"א אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ואפילו
ה"מ בגין פירות דקל דעבידי דאתו אבל הכא
מי

שנאיכס אלו בעלי משנה. ששונאין בעלי גמרא לפי שבעלי גמרא
אומרים על בעלי משנה שהן מצלי עולם כדאמרין במסכת סוטה (דף
פ"ב) דמשמע שהם אומרים לכל אין הדבר כן: ס"ל ונראה בשמחתכם. ולא נאמר ואראה
בשמחתכם כך אמר הנביא אני ואחייכס שנאיכס כולנו נראה בשמחתכם: והס' ינושו. אותם שהם עובדי כוכבים שאינם ממנו
ואינן נקראין על שם ישראל הם ינושו וישראל ישמחו:

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד. ולא רצה לישבע. שנועת שומרים שלא פשע זה ושלא שלח זה יד שהיה יכול ליפטר בשבועה זו שהרי אמרו כו':
למי שהפקידון אצלו. דכיון דשילם קנה כל תשלומיה. ובגמרא (א' מפרש טעמא: גמ' דמקני ליה כפילא. הבעלים
מקנין לשומר כפל העמיד להשתלם כדאמר לקמן שבעה שמסרה לו לשמור על מנת כן מסרה שאם נגנב ויראה וישלם יהא כפל
שלו: אימר לא מקנה ליה כפילא. לא מסרה לו מתחילה על מנת כן: דלא נפיש כפליהו. שאין בלאן לידי ארבעה וחמשה שאינה
נוגתה אלא כשור ושה נלכד: מתקיף לה רמי כו'. א' אחתהיתין קא מתמה: והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. והיאל הקנו
לו בעלים כפל זה שעדיין לו גנב: ואפילו לר' מאיר דאמר. בפ"ג דקדושין (דף ס"א). הרי את מקודשת לי על מנת שאתמגיר איכא
למגמר מינה מוכר פירות דקל לחבירו עד שלא זכו לעולם דאפילו זה רב הונא ורב נחמן לקמן בזהר נשך (דף ס"א): דעבידי דאטו גרסינן:

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים נגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע וכו' עד למי משלם למי שהפקידון אצל
וכן הלכה. ומקשי' דאין אין (אדם) מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כלומר האין יכול המפקיד להקנות בפילו
למי שהפקידון בידו והא' אפי' ר' מאיר דסבר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כי האי גזנא לא אמר.

אחיכס אלו בעלי מקרא. שאינם יודעים דינים והוראות כי
אם על פי בעלי גמרא שנאיכס אלו בעלי משנה סבורים
לדע כמו בעלי גמרא ואינם יודעים ציור הדבר מנדיכס אלו
ע"ה ששונאים מ"ה ושמה תאמר אבד
ישראל ישמחו ועובדי כוכבים ינושו:

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד. אית דלא גרסי או
שאבדו משום דבאבדיה
ליכא כפל ויש ליישב שכן טוען הנפקד
ואמר כך נתנא הגנב אי נמי אנו
יודעים שנגנבו מתוך ביתו אף אין
אנו יודעים אם פשע או שאבדו
שאלו ידעין שנאבד ממנו אף לא
ידעין אם על ידי גניבה או על ידי
דבר אחר:

נגנבו. ה"ה אם אמר פשעתי
שהכפל שלו כדאמר בגמרא
מנו דאי נני פטר נפשו נגניבה
אלא אורחא דמילא נקט נגניבה
רגילות לטעון דבר שהוא פטור אע"פ
שהוא רוצה לשלם ויציין פי' דמתני'
נמי ה"פ דהנפקד אומר שנגנבו
בפשיעה ולא רצה לישבע היינו ולא
רצה לשבע לשקר: בגין פירות
דקל דעבידי דאתו. וא"ת והכא
אפילו אי עבידי דאתו האין יקנה
הכפל במעות ששילם והלא מעות
אינן קונות אלא למיקס עליה נמי
פטר ועוד מאי פקדן כסמון מי
ימר דמיוגבה יהא כששילם כבר
נגנבה והול' מי ימר דנגנבה פירוש
שכר נגנבה שמה נאבדה ויש לומר
דהמקשה סבר דבשעת משיכה הקנה
לו הפרה לקנות הכפל כשיא ואע"ג
דבפקדן מי שמת (ב"ב דף קמ"ו) אמר'
דבדקל לפירות אפילו רבנן מודו דקני
היינו משום דעבידי דאתו אכל הכא
דלא עבידי דאחא אפילו לר' מאיר לא
קני וקשה דכפ' השולם (גיטין מ"ב: וס')
מיעביא לן בענד שמכרו רבו לקנס
דילמא אפילו לר' מאיר לא יועיל
משום דלא עבידא דאמי דמגנא או
דילמא אפילו לרבנן יועיל משום דהא
קאי בעדא והו' דקל לפירותיו והכא
פשיטא ליה דלא מהי פרה לכפילא
ואפילו לר"מ ו"ל דשמת ההם שכימ
טפי מהכא אי נמי הכא פריך אם
חיתמי לומר בענד שמכרו רבו לקנס
לו לכשתגנב ותשלמי הרי פרמי

הדרן ע"ל אלו מציאות

קניה לך מעכשיו שגוף הפרה מכר לו דהשתא הכפל שלו ממילא (א'
למא
כ. התנאים מצלי עולם שומרים הלכה מתוך משנתם: מנדיכס אלו ע"ה. שמת' שנואין ומתועבין להן כנדה: שמה תאמר אבד
פגרים. של אלו שהרי כתיב למען שמי יכבד ה' דמשמע שהם אומרים לכל אין הדבר כן: ס"ל ונראה בשמחתכם. ולא נאמר ואראה
בשמחתכם כך אמר הנביא אני ואחייכס שנאיכס כולנו נראה בשמחתכם: והס' ינושו. אותם שהם עובדי כוכבים שאינם ממנו
ואינן נקראין על שם ישראל הם ינושו וישראל ישמחו:

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד. ולא רצה לישבע. שנועת שומרים שלא פשע זה ושלא שלח זה יד שהיה יכול ליפטר בשבועה זו שהרי אמרו כו':
למי שהפקידון אצלו. דכיון דשילם קנה כל תשלומיה. ובגמרא (א' מפרש טעמא: גמ' דמקני ליה כפילא. הבעלים
מקנין לשומר כפל העמיד להשתלם כדאמר לקמן שבעה שמסרה לו לשמור על מנת כן מסרה שאם נגנב ויראה וישלם יהא כפל
שלו: אימר לא מקנה ליה כפילא. לא מסרה לו מתחילה על מנת כן: דלא נפיש כפליהו. שאין בלאן לידי ארבעה וחמשה שאינה
נוגתה אלא כשור ושה נלכד: מתקיף לה רמי כו'. א' אחתהיתין קא מתמה: והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. והיאל הקנו
לו בעלים כפל זה שעדיין לו גנב: ואפילו לר' מאיר דאמר. בפ"ג דקדושין (דף ס"א). הרי את מקודשת לי על מנת שאתמגיר איכא
למגמר מינה מוכר פירות דקל לחבירו עד שלא זכו לעולם דאפילו זה רב הונא ורב נחמן לקמן בזהר נשך (דף ס"א): דעבידי דאטו גרסינן:

הדרן ע"ל אלו מציאות

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים נגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע וכו' עד למי משלם למי שהפקידון אצל
וכן הלכה. ומקשי' דאין אין (אדם) מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כלומר האין יכול המפקיד להקנות בפילו
למי שהפקידון בידו והא' אפי' ר' מאיר דסבר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כי האי גזנא לא אמר.

(א) נ"י רש"י כפילא אבנא.
(ב) לנ"ל ה"ל א' שפוטת מנ.
(ג) וס' ע"ש.
(ד) וישיב פוס' בנא קמא
עכ. ד"ה פוס' מ"ו, ו' נ"ל
מכל מקום. רש"י.

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואמר
וכי משלם ודאב לא
המפקיד:

מוסף רש"י

משביעין אחר. שומר
שכר ששען נגנזה וחיוב
עליו במשכונן (שבוטות
מנ). חיישינן שמא עיניו
נתן בה. ויוליג לקנותה
דמיוס (שש). מנ שבע.
כמה היתא שיהי. מי
שהפקדון אצלו. ממלוה
(שבוטות מנ). ויוריא
הלה את הפקדון. וסמא
לא תקנה וז' שמואל ויפסלו
לעדות ולשבעה (שש).

רבינו חננאל (המשך)

המשכונן וטוען המלוה כי
הלויתני עליו די דגרון
והיה שיה שני דגרי הריני
מחשב על די דגרון
דמי המשכונן שאבד מפני
שאמר הכהני כשימר
שכר אני משלם השוכנה
והאבירה עכשיו חייב
אתה לית ב' די.
חשלוס הטעם ויליג א"א
לא כי א"א די דגרון
הלויתני ר"ל היה שיה
המשכונן ולא נשאר לך
כלום פטור הלוה משבועה
דאורייתא שהרי לא הורה
עליו די דגרון אמר
לא היה שיה המשכונן
אבל אם (טען) הלה סלע
הלויתני ג' די דגרון היה
שיה המשכונן ונשאר לך
על די דגרון והמלוה אמר
לא היה שיה המשכונן
אלא כי די דגרון נשאר לי
על די דגרון כיון שהורה
בדינך חייב לשלם (נל)
הריני וישבע על הדינך
האחר שבועה דאורייתא
ותנן בהרא מנ"י מי שבע
מי שהפקדון אצלו שכא
ישבע יד ויציא הלה
את הפקדון ואינו שור ג'
דיני כמו ששבע ונמצא
הלה חסור על השבועה.

ואמר דניס אין אנו משלמין. (א) לא הספיק לשלם עד שמת: שלמו
בניס. והאז לא הספיק לומר הריני משלם עד שמת: דעבד לי
נייה נפשא. פעמים רבות עשה לי קורת רוח: שילם לבניס. מתו
הבעלים ונגנזה ואמר השומר לבניס הריני משלם או שילם מהו:

שלמו בניס לבניס מהו. דלויכא שום
לד ייחא נפשא צאלו שום קיימים
שלא הם ולא אביהם עשו קורת רוח
לאלי ולא אביהם של אלו קיבל
קורת רוח מנני השומר: או דלמא.
כיון ששניהם הראשונים הוה להו
ייחא נפשא צהדי קני כפילא אף
בניס מן הבניס: שילם מחלה.
מתחילתו אמר הריני משלם מחלה
ולא יותר: מהו. לקנות חצי הכפל:
שאל שסי פרוס. אם חיימני לומר לא
קני מחלה שאל שמי פרות ונגנזה
ואמר הריני משלם אחת ולא אמר
מחלה מחמת מחלה: מהו. לקנות
כפל שלה מי אמרין כיון דפרה
שלימה שילם קנה או דלמא כיון
דמרוויחו חד פקדון הוו ולינו משלם
את שמיס לא אקני ג'ליה כפילא
שהרי הוא נפסד על ידו: ושילם לאחר
מחלה. חלקו עלי דמיה שעליו מהו
לקנות חלקו המגניעו מי אמרין כל
הקני שלו שילם או דלמא צעין
עד שישלם כל הפרה: ושילם אחד
מהם. חצי דמיו שעליו: מהו. שיקנה
חצי הכפל מי אמרין מהו שילם כל
המטול עליו: שאל מן האשכא. פרה
של נכסי מלוג שהקני שלה והפירות
לצבול: ושילם. הפרה לצבול: מהו.
לקנות הכפל מי אמרין כיון דקני
לאו דבעל הוא לאו משלמין מעלה
ניגהו ולא קני כפילא או דלמא כיון
דאפוטרופוס הוא על הנכסים ואוכל
הפירות צעלים הוי עליהו ותשלמין
מן: אשה ששאלה. לנורק קרקע
מלוג שלה: משביעין אותו. אמתני
קאי אע"פ שהוא משלם כדקתני
שילם ולא רצה לישבע משביעין אותו
שבועה שאינה ברשותו: שקל. חצי
סלע. פטור. הלוה מן השבועה
שאין כלן הודאה במקנת: חייב.
לישבע שכן היה שיה ומשלם לו
דינר שהורה לו: ושמיס היה שיה.
הלוה מונע את המלוה את שיה
דמיו. וקא סבר האי תנא המלוה על
המשכונן שומר שכר הוא: פטור.
מן השבועה שאין כלן הודאה
שחייב לו כלום: ויוליג הלה כו'.
ויפסלו: אהי"א. קאי מי נשבע

וחזר ואמר איני משלם [פאי] מי אמרין מהדר קהדר ביה.
מכאן מוכיח ר"ת דאם אמר לחצרו השבע ועול קודם
שנשבע יכול לחזור בו ולומר אשבע ולא אשלם ובפרק יש נוחלין
(ב"ב דף קמח. וס) דאמר עבדי נגנזה
לזכור השבע ועול ונשבע אינו יכול
לחזור בו לא גרס נשבע בלא וא"ו
דמשמע שבע"כ שבע וצריש שבועת
הדיינים (שבועות דף נט. וס ד"ה אס)
דאמר אס אמר איני נשבע פוטרינ
אותו מיד לא כפרש"י שפוטרינ אותו
לפי שאינו יכול לחזור בו אלא יש
לומר מסלקין אותו מיד"כ כדי שיהיה
לחזור ולומר אשבע מיהו שוב פירש
ר"ת בתשובה אחת דשפיר גרסינ
נשבע בלא וא"ו וישבע בע"כ והא
דאמרין בפרק זה דורר (פסהדרי דף
נד. וס: ד"ה שלח) גבי נאמן עלי אבא
ואבין מחלוקת לאחר גמר דין אבא
קודם גמר דין דברי הכל יכול לחזור
בו הכא אפילו קודם שנשבע אינו
יכול לחזור בו דכיון שקבל עליו לשלם
אס ישבע זה שנגדו הוי כמו לאחר
גמר דין והכא דאמר מהדר קהדר
צ"ה צ"ל שיוכל לחזור אלא רוצה
הוא לחזור אף על פי שאינו יכול
ולא מקני ליה כפילא משום דאערימה
לצ"ד דאמר בסמוך גבי ההוא
דאפקיד כיפי וכו"ג איכא צ"ב י"ס
נוחלין (ב"ב דף קמח). מדאשמינן קנינה
וכשנזכר לנפוק מהדר קהדר צ"ה
פירוש רוצה לחזור ואינו יכול:

הריני משלם וכתב בו. חיימה היאך
ישלם לבני הנפקד כפל הא
אין אדם מוריש קנס לבניו כדמתן
בג"ש פרק גנבה שנתפסה (בבבב)
דף מנא:

שאל מן האשה. פי' רש"י פרה
מנכסי מלוג שהקני שלה
ופירות לצבול וקשה דמאי קבעי דמי
שאל פרה מן האשה כאלו שאל
הפירות מן הצבול וכשילם הפרה
לצבול כאלו שילם הקני לאשה ויש
ליישב ששילם לצבול חלקו כמו שהיה
שזה לפירותיה ולא שילם הקני וגרע
משילם לאחר משותפים חלקו דהתם
שילם קני ודוחק ויש לפרש שאל מן
האשה כשהיתה פנויה שזיו שלה
הקני והפירות וינסת דהשתא שילם
הפירות לצבול אפילו נתן הכל לאשה
דכיון דניסח י"ס לו פירות דקין
נכסי מלוג וכן אשה ששאלה כשהיא
פנויה וינסת ושלמה דהשתא שילם
הצבול דהוה הפירות שלו והריב"ן פי' שאל מן האשה ומתה ושילם
לצבול מהו דאפילו אס תמנא לומר דשילם לבניס קנה כפילא משום
ניחוחא דאביון אכל צבול לא חייש לניחוחא דאשה וללישנא דמעכשיו
אשה אינה חסה על צבולה וכן אשה ששאלה ומתה ושילם צבול אפי'
אס מפקד מקני כפילא לבני נפקד משום דרמיס להו משום אביון
אכל לא מקני להו לצבול משום אשתו מתה:

שאל מן האשה. פירש רש"י ויפסלו לעדות ולשבועה
וקשה לר"ת דכל שכן שישבע הלוה שהוא ידקדק יותר
לישבע באמת כדי שלא יפסלו המלוה וכי עבדינן תקנה לרמאי וכי חיימא אחריו
אע"פ שנשבע באמת וי"א"כ מאי פריך בסמוך מי משתבע מלוה נמי לטרח ליה וליימי והשתא אי שיה יותר אס כן נשבע לשקר וכל
שכן שיהרש בשבועתו וינראה לרבינו תם כפירוש רבינו חננאל דנראה כמו שבועה לצבול וגנאי הוא לישבע היכא שהדבר מתברר
אחריו כן שהמלוה יוציא את הפקדון אלא כי רמין לה על המלוה לא ישבע עד שיעד שאל יוכל למנא וא"ת אמאי לא חשיב הא
בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מד: וס ד"ה ואלו) ע"ס הנשבעין ונוטלין דליכא למימר תנא ושייר דאלו קתני כדדייק צ"ק דקידושין דף
טו: וס) גבי אלו מעניקין להם ויש לומר דלא חשיב התם אלא אחס שאין יכולין לישבע כגון גזלן וחובל דניכריס הדברים כיון שנגנב
שלא צביון ותקוטטו ויאל חבול שהוא חבול וכן בחנוני אינו יכול לישבע בעה"כ שאינו יודע אס נתן חנוני לפועלים וכן שכיר שאין צה"כ יכול
לישבע לפי שהוא טרוד בפועלו ומחאי טעמא נמי צמוציא הוצאות על נכסי אשתו אמרי' בפרק האשה שנפלו לה די' (בבבב דף פ. וס ד"ה
ישע) ישבע כמה הוציא ויעול דאין האשה יודעת כמה הוציא צבולה ולא חשיב לה פ' כל הנשבעים דהוי בכלל שכיר אכל הכא הלוה יכול
לישבע דקום ליה טפי ממלוה אף שלא רלו חכמים גזירה שמה יוציא הלה כו': [וע"ע מוס' במכות פ. ד"ה ישבע ועוד שם פו: ד"ה ואלו]:

א' מ"י פ"ח מה'י
שאלה ה"ל א' פמנ
עשין פס טו"ח"מ פ' ר"ה:
י' ב' מ"י פ"ח מה'י שאלה
ופקדון ה"ל א' פמנ עשין
פס טו"ח"מ פ"ח מה'י ר"ה
פמנ א' וס' זה פמנ א':
י' א' מ"י פ"ח מה'י
מלוה ולוה ה"ל ד'
פמנ עשין ד' טו"ח"מ פ"ח
פ' עכ פמנ ט':
י' ב' מ"י פ"ח מה'י שם
פמנ י':

רבינו חננאל

שלמו בני שואל למשאל
או א' לבני המשכיל
או שילם מחצה ולא
הספיק להשלים הנשאר
עד שנמצא הגנב או שאל
מאשה ושילם לבעלה
או שאלה האשה ושילם
בעלה או שאל משני
שותפין ושילם לאחד מהן
או שאלו שני שותפין
ושילם אחד מהן אלו
כולן עלו בחיך. וקיימא
לן מסוף המוטל כשמי
חולקין. אמר רב הונא
ומשביעין. פי' שותפין
שמשלם אמר רב הונא
משביעין אותו שבועה
שיניה ברשותו חיישינן
שמא עיניו נתן בה
ותלמוד אין ישראל מביע
דגרסינן לא סוף דבר
שילם אלא כיון דאמר
הריני משלם חוששינן ו'
שמא שלא שילם בה די.
אמר הריני נשבע ודא
שמגלגלין עליו שבועה
אחרות חזר ואמר הריני
משלם חוששינן. אמר ר'
יוסי לא יתביה התורה
להתמיר עליו אלא להקל
עליו שיה שאל צבול לשלם
שילם ואם אינו רוצה
לשלם יושבע. הרי [ולן]
עדים שנגנבה באונס הורה
הוא דאמר ר' אלעזר
המוכר קנסי: לאחר לא
עשה כלום. ואובחנין אהא
דרב הונא. הא דתנן
המלוה את חבירו על
המשכונן ואמר לו
סלע הלויתני ושקל היה
שיה והלה אומר לא כי
שילם סלע הלויתני עליו
וסלע היה שיה פטור
וכי פי' הסלע הוא שני
דינרין חצי סלע י' לשבאר
לנ"ל

(א) א' שילם הסלע לבני
המשכיל או ששלמו בני השואל
לבני המשכיל:
(ב) כיושלמי לפטע הני אלא
כיון דאמר הריני משלם ממי
ששילם. אחר משלם אפי'
חוששין שמה שזיו די יד וי'
וע"ל גס סוף.
(ג) יבאשאר המשכין טען
המלוה וכו'.

ב א מ"י פ"ב מהל' מלוה וכו' ח סמג
ע"ש ז' טו"ע ח"מ פ"י
ק"פ פ"י י'
בא ב מ"י שם הל' י'
סמג שם טו"מ פ"י
ק"פ וטו"ע ח"מ פ"י כ'
פ"י ט':
בב ג מ"י פ"א מהל'
שכירות הל' ו סמג
ע"ש פ"ב טו"ע ח"מ פ"י
פ"י ט':

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה אגרה ק'
ד"ה אגרה פ' ד"ה:

ר"ב אמר מבי שלימי ימי אכרזתא. וז"ל שלמי הנושא (כתובות דף קד: ושם ד"ה ה"ג) דלמך רבא אחוי אדרכמך והמס רבא גרסינן מדלמך והא מר הוא דלמך אחריות טעות סופר הוא והיינו רבא דפסיק כן לעיל בפ"ק אדרכמך דלי שפיר כתיבא הוה גבי מיומא דלכרזתא ואזי דגרסי בשמעתין רבא אמר מבי מוטא אדרכמא לידה וכתר הכי רבא ולפי זה אחי טפי בפשיטות ההיא דהנושא והקדים רבא לאבי ורבה משום דלכרזתא קודם לאכרזתא ודברי אבי דלמך עדיו בחתומיו זכין לו מיושב טפי לשנות בטר דברי רבא מקודם:

תחזור פרה לבעלים הראשונים. אין לפרש משום דא"ל משכיר לשוכר פרתי גבך דהשאל שילם דמיה דפ"ה השואל (לקמן דף טו: ושם) בעי רמי בר חמא בעל דנכסי אשמו שוכר הוה או שאל הוה הכא דאגרה פרה מעלמא ואיניכא אליבא דרבנן ודאי בעלה פטור משום דלמך עמו במלכתו והוה שאלה צבעלים (ואשה מיצת דין שוכר) כי תבעי לך אליבא דר' יוסי שאלה הוה להחייב לצעלים הראשונים בנמיה דכרכה או שוכר הוה ופטור והשתא התם כיון דלרבנן הבעל פטור מן האשה משום דהוה שאלה צבעלים לא יתחייב נמי לר' יוסי לצעלים הראשונים אלא טעמא דרבי יוסי הוה משום דסבר דשוכר לא קני אלא בשבועה ומשכיר יאמר לו דל אנת ודל שבעתך ומשמעיתא דינא בדי שאלה ואפילו אם יש עדים שמתה דכרכה דאין השוכר לר' יוסי לשבע מ"מ לא קני לה אלא בהנאה עדים ויאמר לו אי פוטנך מהנאת עדים ורבנן סברי דשוכר קני לה בנמיה ופליגי בדברי המקשה והמתקן שגמ' ונראה אם המשכיר עצמו היה שם בשעת שמתה צד שאלה שר' יוסי יודה לדברי רבנן דהתם ודאי קני לה בנמיה גרידא דהשתא אין השוכר לר' יוסי לשבע כלום:

(א) **אגרה** פ' יום ושיעור צ' יום. השתא אם מהה חייב שמי פרות לשוכר אחת שמהא שלו

ואחת שיעשה בה מלאכה י' ימים ויחזירנה למשכיר אצל אי שיללה ק' יום לא יתחייב לו רק אחת של שאלה:

אגרה פ' יום. ה"מ למימר אגרה ז' יום אלא לפי שזשאלה הולך לפחות פחות גס בשכירות וע"ל דאי אגרה ז' יום דהיינו כל ימי השאלה הוה כאילו נתן לו מעות לצטל השאלה כיון שאינה חוזרת לו לאחר השכירות להשלים ימי השאלה ואי הדר שיללה ז' יום לא יתחייב רק אחת דשאלה ודשכירות ז' יום וכן י"ל דכריש דאי שיללה ק' יום דימי השכירות כאילו ציקש שיתצטל השכירות ולא יתחייב כלום ומתני' דהשוכר הוה צעלים דשאל לרבנן אי ממירי שלא שאל כל ימי השכירות אחי שפיר דלמך ימי השאלה תחזור לשוכר ואפילו אם השאלה כל ימי השכירות מ"מ כיון שהיא באחריות השוכר מנגיבה ואצידה ופשיעה אם היה עם השואל במלכתו דא השואל פטור והשוכר חייב מקרי צעלים אצל הכא אי שיללה ק' יום השוכר פטור מכל דבר:

פרה הואי כו'. ולענין תשלומין נמי לשלם ליה פרה אחת ומעמוד במקום הראשונה תחת שמי השאלות ותהא שלו ואחת ימקור לו לעשות בה עשרים יום: מי איפא לפרה בעינא דינמא הכי. אילו היתה קיימת היה פטור לגמרי אלא שיעשה בה עשרים יום עכשיו שמתה צא עליו בתורת תשלומין שאל לשוכר על שמי תביעות: מר צד רב אשי ס"ל כחשפחא דרב אחא מדפתי: שום שאלה אחת היא. דכיון דחזא פרה הואי אלא שמתה שוכר שהשאל הוא צא עליו שמי השאלות פרה אחת אילו אלא אחת: פעמים שגניהם בחטאת. אמתיתין קאי. השוכר והשואל נשבעו לשקר ולא כפרו ממון והרי הן בשבועות ביטוי וקרבן שלו מוטא דכתיב בויקרא או נפש כי תשבע וגו':

אגריה איהו בחובו. לעיל מיהדר גבי שומא כלומר אם לא שמוה צ"ד למלוה על כרחו של ליה וקס ליה מעלמן ולא הערימו לרין ואמר לו טול קרקע זה בחובך: מאימתי אובל פירוס. מי ששמו לו צ"ד קרקע בחובו מאימתי היא קנייה לו לאכול פירות: אדרכמא.

למך משעים יום שנפסק הדין דלמך (פ"ק דף טו.) דצ"ד כותבין אדרכמא שטר פסק דין אונכסי ליה שצכל מקום שיתאלס משלו יקחם ומוסרין לו השטר: עדיו בחסומיו. מיום שנחתם שטר האדרכמא צ"ד אע"פ שלא צא לידו: מבי שלמי ימי אכרזתא. אע"פ שצאה אדרכמא לידו ולא מלא נכסים ללוה עד לאחר זמן וכשמלא חוזק ללא צ"ד ומכרין שיש כאן קרקע למכור כדלמך נערכין (דף כה:) ואם צא זה וקנילה ביותר ממה ששמוה אחרים מוסרין אותה יצידו לאחר שכלו ימי הכחשה ובתמכת ערכין מפרש כמה ימים מכרין צפ' שום היתומים (שם) ועד דשלמו הכן יומי הוה פירי דלוה: **בתני' השוכר פרה מחזיר.** ועמד שוכר והשאלה לאחר לעשות בה ימי שכירותיו: ישבע השוכר. למשכיר: שמה דכרכה. ופטור מהשוכר אינו חייב באונסין: והשואל. שהוא חייב באונסין משלם לשוכר: גמ' נשבעה. שהוא נשבע למשכיר: להפסיד דעמו. שלא יאמר פשעת בה: פעמים שהבעלים. המשכירין הראשונים: משלמין. לשוכר זה כמה פרות על פרה זו לפי דברי משנתנו יש שיהו כולם שלו ויש שיעשה בהם ימי שכירותו ויחזירם: כילד אגרה מיניה מאה יומי והדר שיללה מיניה פשעין יומי וכו'. ראוין ששכר פרה ששמעון שיעשה בה מלאכה מאה יום וחזר שמעון ואמר לו עשה עמי טובה והשאלני אותה משעים יום מן המאה ששכרת ולאחר משעים אחרונה כו' ודברים פשוטין הן. אמר ר' ירמיה פעמים שהשוכר והשואל שניהן בחטאת פעמים ששניהן באשם. פעמים שהשוכר בחטאת והשואל באשם. פעמים שהשואל בחטאת והשוכר באשם. תפוש האי ממון אלא ביטוי שפתים כלומר נשבע בשקר על דבר שאין לו בו הנאה ממון חייב חטאת. וקיימא לן שימיר חנם נשבע על הכל. שואל משלם את הכל חוץ ממתה שוכר והשוכר נשבעין על השבועה ועל השבועה ועל המחמה ומשלמין הגניבה והאבירה וכבר פירשנו. שניהן בחטאת ו' כגון שמתה מחמת מלאכה דתרייהו פטורין מלשלם ובחשך נשבעו שנאנסה אין אחד מהן נהנה לפיכך שניהן בחטאת.

יוס שהיא שאלה צידך ממני ואשתעבד בה שמונים יום וטול שכרך וכן עשה הרי היא בחזקת שאלתו על שמעון כאילו השכירה לאחר שהרי נטול שכרו וכל הנאה שלו ואם היתה מתה אצל ראוין היה ראוין פטור צבועה ושמעון משלם לו פרה אחת ששאל ממנו והוא חייב באונסין ופרה אחרת לעשות אצלו עשרה ימים להשלים המאה חזר שמעון ושאלה ממנו שבעים יום מן השמונים ששכר ממנו על מנת שיחזירנה לו ויעשה בה עשרה ימים להשלים השמונים של שכירות השני ואם היתה מתה בתוך שבעים יום הללו הרי יש כאן דין השני דין הראשון וישבע ראוין שמתה דכרכה ושמעון השואל משלם לו ד' פרות שמים נחלטות לו בציל שמי פרות שאלות שהשאל ראוין ובפעם זה כאילו מתו שתייהן שהרי אין פרתו בעין שהשאלו צראשון דינמא הרי החזיר לו פרתו וזו שהוא משלם לו עכשיו בתורת תשלומין צאה לידו והרי יש לו עליו שמי תביעות על שמי שאלות ושמי תביעות על שמי שכירות לעשות אצלו עשרים יום: **מכדי דא** במקום הראשונה תחת שמי השאלות ותהא שלו ואחת ימקור לו לעשות בה עשרים יום: מי איפא לפרה בעינא דינמא הכי. אילו היתה קיימת היה פטור לגמרי אלא שיעשה בה עשרים יום עכשיו שמתה צא עליו בתורת תשלומין שאל לשוכר על שמי תביעות: מר צד רב אשי ס"ל כחשפחא דרב אחא מדפתי: שום שאלה אחת היא. דכיון דחזא פרה הואי אלא שמתה שוכר שהשאל הוא צא עליו שמי השאלות פרה אחת אילו אלא אחת: פעמים שגניהם בחטאת. אמתיתין קאי. השוכר והשואל נשבעו לשקר ולא כפרו ממון והרי הן בשבועות ביטוי וקרבן שלו מוטא דכתיב בויקרא או נפש כי תשבע וגו':

(א) לעיל יג. וס"ג.
(ב) לקמן טו: יג. וס"ג.
(ג) ד"ה קצ"ב. ו' ויקהל ה'.
(ד) ע"י רש"י. ו' צ"ל פ'.
(ה) צ"ל ו' צ"ל כ'. רש"י.

רבינו חננאל
אגריה הלוי מדעחו ומכרה למלוה פליגי בה רב אחא ורבינא וקיימא לן הלכה כדברי המיקל והלכך לא מיהדר. זה ששמוה לו מאימתי אכיל הפירות ו' רבא אמר מבי מטיא אדרכמא לידה. סדר הדין מוציא מלוה שטור בב"ד ומקיימו ומחייבין הלוי לפורע לא פורע קורעין שטר חוב ובתוכן למלוה אדרכמא על נכסי הלוי ומכרין ואחרי ההכרזה שמין נכסי הלוי ומחליטין למלוה הנכסין הללו ואחר כך קורעין האדרכמא ובתוכן לו שומא על שדה זו ומחליטין אותה למלוה. אבי אמר בחתימת העדים על האדרכתא מיד זכה המלוה בשדה. רבא אמר מבי שלמו (אדרכתא) [אכרזתא] וקיי"ל כרבא: **בתני'** השוכר פרה והשאלה לאחר ומתה דכרכה ישבע השוכר שמתה דכרכה והשואל משלם לשוכר. אוקמה ר' אמי וקמח דף לו בשנתנו לו הבעלים ורשות כגון שצמחו לו לדעתו כלים או צמחין להשאלה לו ורשות בידו. עכשיו אם ראה אותה השוכר שמתה ברשות השואל דכרכה ישבע ויפטר. וישלם השואל לשוכר. אמר ר' זירא פעמים שמשלמים הבעלים כמה פרות לשוכר כו' ודברים פשוטין הן. אמר ר' ירמיה פעמים שהשוכר והשואל שניהן בחטאת פעמים ששניהן באשם. פעמים שהשוכר בחטאת והשואל באשם. פעמים שהשואל בחטאת והשוכר באשם. תפוש האי ממון אלא ביטוי שפתים כלומר נשבע בשקר על דבר שאין לו בו הנאה ממון חייב חטאת. וקיימא לן שימיר חנם נשבע על הכל. שואל משלם את הכל חוץ ממתה שוכר והשוכר נשבעין על השבועה ועל השבועה ועל המחמה ומשלמין הגניבה והאבירה וכבר פירשנו. שניהן בחטאת ו' כגון שמתה מחמת מלאכה דתרייהו פטורין מלשלם ובחשך נשבעו שנאנסה אין אחד מהן נהנה לפיכך שניהן בחטאת.

(א) נראה דל"ל רבא ועיי' מש"כ ד"ה רבא.
(ב) לפיכך נגמ' הכי כגון שמתה דכרכה ואחרי נאנסה וכו' ואילו דרבינו ה"ו נ"י אחרת נגמ' י"ג.

שניהם

(א) צ"ל טעמא דנפלה הא כי'.

רבינו חננאל (המשך)
 פריקין ארישע דמתי' דהגן
 בסוף יבמות גול אחר מהן
 גול יודע יא אז מה
 בין מניח גולא בין מניח
 ומספק' דבר' יר טרופין
 ואלא מספק' לא
 מספקין ממנו. ואסיק'
 דמתיקת' הנה' ומודר' יר
 טרופין בזמור' לעולם
 גולה לאח' מכל שנה
 ואין יודע' למי מכל שנה
 ק' ולזה' ק' ש"מ' שנת'
 והאכ' יר טרופין איה' גבי
 אחריו. ופריקין' ההם ק' י
 גול אחר' שנת' שגוילה'
 ביניין ואומר' ליה' דה' ה' א'
 מיתנת' לעצמ' כי מכל
 שנה' יהא' שלו' שמי'
 אבל אלה' כמשנתיו'
 קכתי' לצאת' יר שמי'
 דבמתי' שחרה' מפי עצמו
 ואין תובעין' אותו אלה'
 גול' (אמר') אספקין' איה'
 אין' לך' דרך' לצאת'
 שם' עזיבה' איה' אם
 תהו' ליה' ק' ולזה' ק'

זוהו. אמר לכל אחד איני מטיבך: ושקלי ליה כולכו ואולי. נמלא
היה מתיאם מידו כדי להפסיד הנגול עולמים: והא"ל אבא בר זבדא
ספק הינוא. מלא דבר שאין בו סימן כלל מוקס משמחר קלא
דלא שכיח אינשי דלואו יוש לסקורי סתם מדעת הוה שם לגביה:
לכחלה לא יעלנו. המוצא כשביא

צווח מ"ד הלה צווח אבלי שתיקה כהוראה
ומ"ד הלה שותק שתיקה דהבא לאו כהוראה
הוא מצי אמר ליה האי דשתיקי לכל חד וחד
דאמינא דלמא האי הוא אמר מר מניה גזילה
ביניהם ומסתלק ושקלי לה כולהו ואולי
והאמר רבי אבא בר זבדא אמר רב כל ספק
היניח לכתחלה לא יטול ואם נטל לא יחזיר
אמר רב ספרא ויניה א"ל אביי לרבא מי א"ר
עקיבא ^אלא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה
עד שישלם גזילה לכל חד וחד אלמא מספיקא
מפקינן ממונא ולא אמרי' אוקים ממונא בחזקת
מריה ורמינהי ^בנפל הבית עליו ועל אמו
יורשי הבן אומרים האם מתה ראשונה ויורשי
האם אומרים הבן מת ראשון אלו ואלו מודים
שיחלוקו ואמר ר"ע ^גמודה אני בזו שהנכסים
בחזקתן ואמר ליה התם שמא ושמא גזל אחד
מחמשה ברי ושמא והא מתנ' דהכא אמר
לשנים גזלתי לאחד מכם מנה דשמא ושמא
הוא וקתני גותן לזה מנה ולזה מנה וממאי
דר"ע היא ^דדקתני עלה דההיא ^המודה ר'
טרפון באומר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה
ואיני יודע איזה מכם כו' למאן מודה ^ו(לאו)
לר"ע בר פלוגתיה וממאי דשמא ושמא
הוא חדא דלא קתני תובעין אותו ועוד הא
תני ר' חייא זה אומר איני יודע וזה אומר
איני יודע הא אוקימנא לה בבא לצאת ידי
שמים אמר ליה רבינא לרב אשי וכו' אמר
רבא כל בשתי כריכות הוה ליה למודק
^זוהאמר רבא ואי תימא רב פפא יהכל מודים
בשנים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה
ביניהן ומסתלק א"ל יהתם כשהפקידו בעדרו
של רועה שלא מדעתו וכן שני כלים אחד
יפה מנה ואחד יפה אלף זה כו': וצריכא
דאי אשמועינן הק' קמייתא כההיא קאמרי
רבנן משום דליכא פסידא אבל בהא דאיכא
פסידא דגדול אימא מודו ליה לר' יוסי
ואי אתמר בהא בהא קאמר ר' יוסי
אבל בהק' אימא מודי להו לרבנן צריכא
ובהא

זעליז לא ימלאנו וסימן אין זי
 שיכרו לפיך יינחנו זה ובעליז יבא
 וטלטנו וכל שכן לודאי הינו כדעתן
 (ועל דף ה:) מלא כלי זבאשה
 מכוסה לה יע יע: ואם נעל לא
 יחזיר. ואם בא אחר ואמר עלי הוא
 וסימן אינו נותן בו לא יחזירנו שם
 אינו שלו וסוף הצעלים לבוא ויבא
 ציד זה עד שיבא אליהו דהאי לא
 יחזיר לא שיהא שלו קאמר דהא
 מעיקרא באיסורא אחא לידה אם
 הינו הוא. אלמא מידי דמספקא
 לן דמאן מינה תריץ להניחו ציד מי
 שהוא עד שיצבר הדבר: **אמר רב**
ספרא יינח. הא דקתני מסתלק
 שולח לדישקא אינהו ולינלו וברו
 לאוינא מידו אלמא תהא מונחת וילא
 עד שיצבר הדבר והאי מסתלק
 סילוק הדין הוא וינח גזילה צפניהם
 ציד יראר צירו של מי הוא ויטול
 ממסתלק מן הדין והגזילה ינח צידו
 עד שיבא אליהו: לא זו דרש. סיפא
 דגזל אחד מהכשה הוא ציינות דף.
 קיח: **נפל הבית עליו ועל אמו**
 ואין ידוע איזה מה ראשון והיו לאמו
 נכסים מבית אביה: **יורשי האם.**
 משפחת בית אביה אומרים לקרובי
 הבן ממשפחת אביו הבאים לירש את
 הבן: **הבן מס ראשון.** ולא ירש את
 אמו להוריש אתכם נכסים אלמא הבן
 מת ראשון ואח"כ מתה אמו ואנו
 יורשים אותה (נכסיה): **יורשי הבן**
אומרים האם מתה ראשונה. וירשה
 בנה ואחריה מתה הבן ואנו יורשין
 אותו: **אלו ואלו.** צ"ש וצ"ה שנתקנו
 הנפילות אחרות צפרק מי שמח"ש צ"ש
 אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים
 נכסים בחזקתן כאן מודים שיהלוקו:
אמר ר"ע מודה אני בזה. אע"פ שאני
 משל צ"ש ואומר בשאר הנפילות
 יחלוקו ברו אני מודה לצ"ה שהנכסים
 בחזקתן. ופליגי אמוראי בחזקת מי
 והתם"י מפרש טעמא: **שם ושם.**

שמה

[illegible]

(א) נגמ' איתא (שקן זה גבי
נכסי רעוסקן יאלי דרביי היה
לי גי' אחרת.

[illegible]

[illegible]

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

מא.

עין משפט נר מצוה

עו א מ"י פ"ד מהלכות
גיטות ה"י י ו"י
בהשגות וזמ"מ סגנו עשין
על טור ש"ע ח"מ כ"י שנה
ספיקא וספיקא ד"ע
ע"ב ב מ"י פ"ו מהל'
שאלה ופקדון הלכה
ט סגנו עשין ח"מ ע"ע
ח"מ פ"י ד"ל ספיקא ו'
ע"ב ב מ"י פ"ג מהל'
גוילה ה"י יא סגנו
עשין ע"ע ח"מ כ"י
ד"ל ספיקא ח'
פ"ד מ"י פ"ג מהל'
שכירות ה"י ח סגנו
עשין פ"ע ח"מ כ"י
ש"ע ספיקא י'

רבינו הגנאל (המשפך)
משנתנו זו הפסקת חכמי
אצל חבירי וכו' ויעמלא
אי אליבא דר' יעמלא
אי אליבא דר' עקיבא
סיפא ורישא אחד תנא
אני מוסיף לו כלי אחריו
לביית המרחץ כי הוא כמי
רב ואני חלמדי שומעא
משמשי כחלמדי לרב.
ובא ר' יעקב בר אבא
לאיקמה לביתו בנטיה
לע מלת לגולה. ורב נתן
בר יעקב מוקמה בנטיה
על מנת לשלח בה יד
וכו' ור' יעמלא. ודחה
רב ששת טעם שניהם
ואמר דבמחנה קתני
נטלה דלישמינן נטלה
לגולה או לשלח בה יד
טלטלה קתני ואין בלשון
טלטלה לא לשון גזילה ולא
שליחו בה יד. אלא אמר
רב ששת כגון שטלטה
לעמוד עליה ולפשוטו וד'
בחור הקן לטול גזילה
וכבר היא תנא שאלה
מדת בעלים גזלו דר'
וכו' ור' יעמלא הוא
וספיא שהניח במקום
שיניה מקמה לפיכך רבי
לעמוד חייב. ור' יוחנן
אמר סיפא ר' עקיבא היא
כי הניח במקום שנטלה
משמע ואפי"כ צריך דעת
בעלים ר' עקיבא וכו'
שלא ידעו בה הבעלים
שהחזירה למקמה לפיכך
לצרכו חייב. ואומר רב
חזקיהו שחזרה רועה
שהיה רועה עדרו ובא
זאב וטרי אר' ודרס פטור
פ"י פטור הוא כי שוכר
הוא והשוכר פטור מן
האונסין. ואם הניח מקלו
או תרמילו עליה פ'
כיון ששומע בה כאילו
גזלה וחייב באונסה.
ואקשי' עלה. ואוקמה
רב בעוד עליה מקלו
ותרמילו. ואמר' ודא לא
משכח פורקין ר' כנן
שהכיש במקלו ורצתה
לפניו. וייק' מילא קתני
הנהיג בקול אלא הכישה
במקל שי"מ שהכיש
במקל והוכשה דהיינו
חיסרה ולפיכך חייב שי"מ
דבר הוא דאמר שליחות
יד צריכה חסרון ואם אין
שם חסרון פטור באונסיה
ולוי אמר שליחות יד אינה
צריכה חסרון מאי טעמא.
אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי
בר יהוראי משונה שליחות
יד האמורה בשומר חנם
בשומר שוכר כלומר שוכר
חנם ידיו קל ושומר שוכר
דיו חמור שחייב בגניבה
ואברהם ואם שומר חנם
שדיוו קל חייב ב' שליחות
יד שומר שוכר לא כל שכן
שליחות יד בלא חסרון

א"ר רבי ישמעאל אפילו יחדו נמי. וא"ת מנ"ל י"ל מדנקט טלה
וסלע דסתם טלה לא יחד לו מקום אלא הולך ממרעה
למרעה וסתם סלע יחדו לו מקום בכים וגם כים יחדו לו מקום
במיצה ולכן פרק נמי בסמוך לר"ע אפילו לא יחדו נמי:
שנמלה והנביחה ע"מ צוואה
ב'. והיינו חסרון
שהכל גזול ועל לנזק עמלו:
שנמלה ע"מ לשלוח בה יד.
פ"י לטול מקצת אע"פ
שלא נטל אותה מקצת חייב בכולה
כדאמר בשליח פרקין (דף מד.) לא
נטל נטל ממש אלא כיון שהגביה
לנטול אע"פ שלא נטל אצל למ"ד ע"מ
לגזולה דכ"י חסרון אם הגביה לטול
קצת אינו חייב עד שיטול המקצת
כיון דכ"י חסרון וקשה דבשליח
פרקין קאמר אפי' למ"ד כ"י חסרון
מודה בחזית אם הגביה אע"פ שלא
נטל חייב דינחא ליה דמיהו כולה
בסיס להאי דביעית ומתני' בחזית
איידי וס' לומר דמתני' איירי אפילו
שמן דלא מנטר פורתא אגב האחר:
ובא זאב וטרי. צעמח משלחת
זאבים ורבי יהודה הוא
דאמר ואז אחד אונס צ"י הפועלים
(לקמן דף נ"א): **הא** שקייניהו.
לרבי ישמעאל פריך דאמר לא צענין
דעת צעלים כפרש"י: **הא** לא
משכח. דאע"ג דעודן עליה לא
קיימא צדושיה להחמייד צאונסיה
עד שימשוך כדאמר במתני' (לקמן
דף מג.) הטעם את החזית ונטל ממנה
רביעית אינו חייב אלא דמי רביעית
כיון דלא הגביה את החזית ומשני
שהיה מקלו ומרמילו עליה כל כך
נחזק עד שרצתה לפניו:

דיקא נמי דקתני שהכישו. וא"ת
כ"י קדושים (דף כג.)
תניא או שהכיש צמקל ורצתה לפניו
דאקרי משיכה ולא היא הנכשה
ו"ל דהס' דלדס נכרי לקמה ואינה
מכירתו דכדורו ש"ך למיתני הכישה
אצל הכ' דאיידי צדושה שהכשה
מכירתו ואזלה מחמת דכדורו לא
ש"ך למיתני שהכשה:
לומר

עודן עליה מאי הוי הא לא משכח ואמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב
שהכיש במקל ורצתה לפניו והא לא חסרה אלא לאו ש"מ קסבר
שליחות יד אינה צריכה חסרון אימא שהכישו במקל דיקא נמי דקתני
שהכישו במקל ש"מ ומדבר סבר שליחות יד צריכה חסרון לוי סבר שליחות
יד אינה צריכה חסרון מאי טעמא דלוי א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן יהוראי
משונה שליחות יד האמורה בשומר שוכר משליחות יד האמורה בשומר חנם
ואני

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן יהוראי משונה שליחות יד האמורה בשומר שוכר משליחות יד האמורה בשומר חנם

נריך דעת בעלים. ואם לא הודיעם חייב בצדירותם אם מת או
נגנז דמדשקליה קם ליה צדושיה והשנה בלא ידיעה לאו השנה
היא: **דמקומה היא.** וכו' דכאזנא מקום החזירה חזרה גמורה
היא: **אסאן לר"ע.** מירוצא הוא: **פרגמה רבי יעקב.** דמיקו כולה

צריך דעת בעלים אי רבי ישמעאל מאי
איריא לא יחדו אפילו יחדו נמי לא מיבעיא
קאמר לא מיבעיא יחדו דמקומה הוא אלא
אפילו לא יחדו דלאו מקומה הוא לא
בעינן דעת בעלים אימא אסאן יחדו לה
הבעלים מקום ושלמלה ונשברה בין מתוך
ידו בין משהניחה לצרכו חייב לצרכה פטור
אתאן לר"ע דאמר בעינן דעת בעלים אי
ר"ע מאי איריא יחדו אפילו לא יחדו נמי
לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לא יחדו
דלאו מקומה הוא אלא אפילו יחדו נמי
דמקומה הוא בעינן דעת בעלים רישא רבי
ישמעאל וסיפא ר"ע * אין * דא"ר יוחנן מאן
דמתרגם לי חבית אליבא דר' תנא * מובלגא
מאניה בתריה לבי מסותא תרגמה רבי
יעקב בר אבא קמיה דרב שנמלה על מנת
לגזולה תרגמה ר' נתן בר אבא קמיה דרב
שנמלה ע"מ לשלוח בה יד במאי קמפלגי
בשליחות יד צריכה חסרון מאן דאמר
לגזולה קסבר שליחות יד צריכה חסרון
ומ"ד לשלוח בה יד קסבר שליחות יד
אינה צריכה חסרון מתקיף לה רב ששת
מיד נטלה קתני שטלטה קתני אלא אמר רב
ששת הכא במאי עסקינן כגון שטלטה
להביא עליה גזולות וקא סבר * שואל שלא
מדעת גזול הוי וכולה רבי ישמעאל היא
וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה ור'
יוחנן הניחה במקומה משמע * איתמר רב
ולוי חד אמר שליחות יד צריכה חסרון וחד
אמר שליחות יד אינה צריכה חסרון תסתים
דבר הוא דאמר שליחות יד אינה צריכה
חסרון דתניא * רועה שהיה רועה עדרו
והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרי ובא
ארי ודרס פטור הניח מקלו ותרמילו עליה
חייב והוינן בה משום דהניח מקלו ותרמילו
עליה חייב הא שקליניהו * אמר ר"ג אמר
רבה בר אבובא אמר רב בעודן עליה וכו'

עודן עליה מאי הוי הא לא משכח ואמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב
שהכיש במקל ורצתה לפניו והא לא חסרה אלא לאו ש"מ קסבר
שליחות יד אינה צריכה חסרון אימא שהכישו במקל דיקא נמי דקתני
שהכישו במקל ש"מ ומדבר סבר שליחות יד צריכה חסרון לוי סבר שליחות
יד אינה צריכה חסרון מאי טעמא דלוי א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן יהוראי
משונה שליחות יד האמורה בשומר שוכר משליחות יד האמורה בשומר חנם
ואני

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן יהוראי משונה שליחות יד האמורה בשומר שוכר משליחות יד האמורה בשומר חנם

נריך דעת בעלים. ואם לא הודיעם חייב בצדירותם אם מת או
נגנז דמדשקליה קם ליה צדושיה והשנה בלא ידיעה לאו השנה
היא: **דמקומה היא.** וכו' דכאזנא מקום החזירה חזרה גמורה
היא: **אסאן לר"ע.** מירוצא הוא: **פרגמה רבי יעקב.** דמיקו כולה

כמה תנא ובתרי טעמי. רישא שהחזירה
למקומה דכל מקום שהחזירה מקומה
היא דהא לא יחדו לה מקום וסיפא
שהחזירה למקום שאינה מקומה
דמקומה במקומה. דהא דמסקינן
בסיומא וסיפא שהניחה במקום
שאינה מקומה אחרתא דכולהו קאי
אדר' יעקב ואדר' נתן ואדרב
ששת ומשום דהניחה חוץ למקומה
לא היא חזרה וכגון שנטלו ממחלה
על מנת לגזולה והיינו לנכרי דמתניחין
דאילו לשאלה צעמחא ולתשמיש כיון
דלאו גזילה הוא סגי לה בהשנה כל
דבר וכל מקום שהניחה פטור
באונסין אצל משום דגזולה הוא
ובגזילה כמיז והשי"ט וזה שהניחה
למקום שלא יחדו לה צעלים לא היא
השנה: ור' נתן **תרגמה.** דלפילו
לא נטלה על מנת לגזולה כי אלא
על מנת לשלוח בה יד ולטול מקצתה
ולא נטל אפי"ה קמה ליה צדושיה
כולה והוא לה גזילה וציעא השנה
ובמקום שאינו מקומה לאו השנה
היא. ורב ששת לא שניק לדינא
לתיורייהו ואמקיף מיד גזולה קמי
כו' ומיהו סיומא דמילתא דמסקנא
וסיפא שהניחה במקום שאינו מקומה
אכולהו קאי: שליחות יד. שחייבו
הכחבו עליו אפילו נאנסה דכמיז
(שמות כג.) ומת או נשבר או נשנה
[וגו'] שזועת ה' מהיה צין שניהם
אם לא שלח ידו וגו' דמשמע הא
שלח נחמייד שז צדושיה ובשציהיה:
לכיה חסרון. לא הוי שליחות יד
לעמידה צדושיה אלא א"כ חסרה:
מיד נטלה קתני. דמשמע שטלטה
לעמלו: **שטלטה קתני.** למשמש
צעמחא משמע לנכרי דמתני': אלא
כגון שטלטה להביא עליה גזולות.
לעלות עליה כדרך סולם לטול
גזולות מקן גבוה ואפי"ה היא גזילה
למיקם צדושיה עד דעדיד השנה
דקסבר שאלה שלא מדעת צעלים
גזול הוא: וכולה ר' ישמעאל היא.
שאינייא דכולהו קאי אדר' יעקב
ואדר' נתן ואדרב ששת: וסיפא
שהניחה במקום שאינה מקומה.
אצל רישא כל מקום שהניחה מקומה
הוא: ור' יוחנן. דאמר לעיל מאן
דמתרגם לי כו': הניחה במקומה
משמע. הלכך לא מיתוקמא * כרבי

ישמעאל: שליחות יד. שחייבו הכחבו עליו ואפי' נאנסה דכמיז או נשבר או נשנה

שלח נחמייד שז צדושיה ובשציהיה: **לכיה חסרון.** לא הוי שליחות יד לעמידה צדושיה אלא א"כ חסרה: **מיד נטלה קתני.** דמשמע שטלטה לעמלו: **שטלטה קתני.** למשמש צעמחא משמע לנכרי דמתני': אלא כגון שטלטה להביא עליה גזולות. לעלות עליה כדרך סולם לטול גזולות מקן גבוה ואפי"ה היא גזילה למיקם צדושיה עד דעדיד השנה דקסבר שאלה שלא מדעת צעלים גזול הוא: וכולה ר' ישמעאל היא. שאינייא דכולהו קאי אדר' יעקב ואדר' נתן ואדרב ששת: וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה. אצל רישא כל מקום שהניחה מקומה הוא: ור' יוחנן. דאמר לעיל מאן דמתרגם לי כו': הניחה במקומה משמע. הלכך לא מיתוקמא * כרבי

ישמעאל: שליחות יד. שחייבו הכחבו עליו ואפי' נאנסה דכמיז או נשבר או נשנה

שלח נחמייד שז צדושיה ובשציהיה: **לכיה חסרון.** לא הוי שליחות יד לעמידה צדושיה אלא א"כ חסרה: **מיד נטלה קתני.** דמשמע שטלטה לעמלו: **שטלטה קתני.** למשמש צעמחא משמע לנכרי דמתני': אלא כגון שטלטה להביא עליה גזולות. לעלות עליה כדרך סולם לטול גזולות מקן גבוה ואפי"ה היא גזילה למיקם צדושיה עד דעדיד השנה דקסבר שאלה שלא מדעת צעלים גזול הוא: וכולה ר' ישמעאל היא. שאינייא דכולהו קאי אדר' יעקב ואדר' נתן ואדרב ששת: וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה. אצל רישא כל מקום שהניחה מקומה הוא: ור' יוחנן. דאמר לעיל מאן דמתרגם לי כו': הניחה במקומה משמע. הלכך לא מיתוקמא * כרבי

ישמעאל: שליחות יד. שחייבו הכחבו עליו ואפי' נאנסה דכמיז או נשבר או נשנה

שלח נחמייד שז צדושיה ובשציהיה: **לכיה חסרון.** לא הוי שליחות יד לעמידה צדושיה אלא א"כ חסרה: **מיד נטלה קתני.** דמשמע שטלטה לעמלו: **שטלטה קתני.** למשמש צעמחא משמע לנכרי דמתני': אלא כגון שטלטה להביא עליה גזולות. לעלות עליה כדרך סולם לטול גזולות מקן גבוה ואפי"ה היא גזילה למיקם צדושיה עד דעדיד השנה דקסבר שאלה שלא מדעת צעלים גזול הוא: וכולה ר' ישמעאל היא. שאינייא דכולהו קאי אדר' יעקב ואדר' נתן ואדרב ששת: וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה. אצל רישא כל מקום שהניחה מקומה הוא: ור' יוחנן. דאמר לעיל מאן דמתרגם לי כו': הניחה במקומה משמע. הלכך לא מיתוקמא * כרבי

ישמעאל: שליחות יד. שחייבו הכחבו עליו ואפי' נאנסה דכמיז או נשבר או נשנה

לומר דף שליוחות יד אינה צריכה חסרון. וא"ת התינה שומר שכן דליתר קרא להכי אלא בשומר חנם מנ"ל אי משומר שכן מה לשומר שכן שכן חייב בגנבה ואבדה וי"ל כיון דשליחות יד חייב בתרומתו אין זה אלא גילוי מילתא למילף דין של זה בזה: **קרנא בלא שבועה**. וא"ת ורבי יוחנן ור' אלעזר דלית להו

א [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ב [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ג [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ד [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ה [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ו [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ז [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ח [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
ט [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':
י [ממי] פ"ד מהל' שאלה הלכה ב':

(א) ולקמן דף כ"ק טז.
(ב) כ"ק סג. (ג) שמואל (ד) כ"ק סג. (ה) כ"ק סג. (ו) כ"ק סג. (ז) כ"ק סג. (ח) כ"ק סג. (ט) כ"ק סג. (י) כ"ק סג.

תורה אור השלם
אם לא יקרא הגב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת העדה: שמות כב ו

הנהגות הב"ח
(א) גבי חמץ היא משום דלית: (ב) שם דשלח זה יד:

מוסף רש"י
ונקרב וגו' לשבועה. שכן שטעון וגו' מצות האש ישבע שנגנבה ויפטר (כ"ק סג.) או אינו אלא לדין. לפרשן, דשומר חנם שטעון בגנבה ישלם. דהאי קרא בשומר חנם חייב דלמאריין כהשואל ושמו. קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה. דכפל אינו בשומר עד שבעה לשקר שנגנבה הימנו, ואח"כ בלא עדים, הלכך קנסא משום שבעה הוא דקנסיה רחמנא (שם טז).

ואני אומר. ר' יוחנן פליג אדרבי יוסי בן נהוראי רביה ואמר אף היא לזורק נאמרה. ולוי ס"ל כרבי יוסי בן נהוראי למידרש מיינה דאין לריכה חסרון דאי מקרא קמא לא מוסק אדעתין לחייבה עד דמחמר ליה: בשומר חנם נאמר ונקרב בעל הבית וגו' (א) בשומר שכן כחיד שבעת ה' תהיה וגו' (א)

ואמרין בהשואל (לקמן דף טז): פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה בשומר שכן וכחיד בתרומתו אם לא שלח הא אם שלח נחמייב בדברים שהוא פטור עליהם כגון שומר חנם בין בגנבה בין באונסין דמדשלח זה יד קנסא וקמה דרשואו ושומר שכן פטור בנת או נשכר או נשכר דהיינו אונסין: שומר חנם שפטור.

כל זמן שלא שלח זה יד דכתיב אם לא ימלא הגב ונקרב בעה"ב (א) נשבע שלא שלח זה יד ולא פשע בשמירתו ופטור דלמאריין לקמן בשמעתין דהאי ונקרב שבעה הוא: שומר שכן שחייב בגנבה ואבדה. דפרשה שניה זו נאמרה וכתיב זה אם גנב יגנב כו' (א): לא ג"ש. שאם שלח זה יד חייב באונסין: דא ודא אחת היא. כמשמעה של זו כך משמעה של זו לפי שמתיבה הוצרכו ואין כאן מקרא יתר: מאי דא ודא אחת היא. למה שמתיב שזית הלא לא הוצרכה השניה: שומר חנם שפטור עלאנו כעטנה גנב. כלומר גנב גנבה ממני ונאזר עדים שהיא אלא משלם משלומי כפל דכתיב אם לא ימלא הגב וגו' (א) ודרשין בנבא קמא (דף סג.) אם לא ימלא כמה שאמר אלא שהוא עמנו גנבו מה כתיב אחריו אשר ירשעון אלהים ישלם שנים. אבל שומר שכן אינו משלם כפל שאל טען גנבה משלם קרן שהרי הוא חייב בגניבה וטענה אחרת אינה מביאה אותו לדי כפל: קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה. חסר שומר שכן שחייב צדקן עד שלא נשבע לשקר צדקוס ששומר חנם פטור דהיינו גניבה משומר חנם משלם כפל ומזה וז אינה אלא לאחר שנשבע לשקר שנגנבה ונאזר עדים שהוא גנבה דכי אחרני כפל בטוען טענה גנב לאחר שבעה אחרני דלמאריין בשמעתין: רבא אומר. אפילו לרבי אלעזר נמי אחיז דלא חייבא כו': וחסיה משואל. שחייבו הכתוב באונסין בשביל שכל הנאה שלו שולח יד נמי כל הנאה שלו: (א) ומה שואל שבעה שבעה שאל יד לעשות מלאכתו חייב באונסין: שומר חנם שומר שכן. השולחין יד שעושין מלאכתן שאל לדעת בעלים לא כ"ש דחייב שוב באונסיה: למה נאמרה. בשמיהן: חדא לומר לך שליוחות יד אינה לריכה חסרון: ואידך. האמורה בשומר שכן שאל האמר דיו לכא כו'. אם לא נאמרה שגא דמדין שואל להיות משואל הייתי אומר דיו לשליחות יד דשומריין שגא דמדין שואל להיות כמדון: מה שואל. אם בעליו עמו כתיב לא ישלם אונסין אף שומריין ששלחו יד אם בעליו עמו יפטר כתב קרא יתירא לחייבו אפילו בצעלים וגלי רחמנא בחדא והוא הדין בצלוח: לשבועה. והכי קאמר אם לא ימלא כמה שאמר שנגנבה אלא הוא גנבה והוא כבר נקרב אל הדיינין לשבועה ונשבע לשקר ואח"כ בלא עדים אשכח ירשעון הדיינין ישלם כפל: אשה אומר. קרייה חנם שבעה או אינו אלא קרייה לדין שמשעה שטען כד"ד גנבה אע"פ שאל נשבע ישלם כפל אם בלא עדים: נאמר שליוחות יד למטה. אלא שומר שכן שבעת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח: ונאמר שליוחות יד למטה. ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח: אף כאן לשבועה. למדנו שאין משלמין כפל ע"י טענה גנב אלא לאחר שבעה וגם למדנו שפטור מגנבה ואבדה בשבועה: מתני'

ואני אומר אינה משונה ומאי משונה לא תאמר שליוחות יד בשומר שכן ותיתי משומר חנם ומה שומר חנם שפטור בגנבה ואבדה שלח בה יד חייב שומר שכן שחייב בגנבה ואבדה לא כל שכן למאי הלכתא בתבניהו רחמנא לומר לך שליוחות יד אינה צריכה חסרון ואני אומר אינה משונה כר' אלעזר דאמר דא ודא אחת היא מאי דא ודא אחת (א) משום דאיכא למפרך מה לשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענה גנב ומאן דלא פריך סבר "קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה רבא אומר לא תאמר שליוחות יד לא בשומר חנם ולא בשומר שכן ותיתי משואל ומה שואל דלדעת בעלים קא עביד (א) "שלח בה יד חייב שומר חנם ושומר שכן לא כל שכן למה נאמר חדא לומר לך שליוחות יד אין צריכה חסרון ואידך שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כגדון מה שואל בבעלים פטור אף שומר חנם ושומר שכן בבעלים פטור ולמאן דאמר שליוחות יד צריכה חסרון הני תרתי שליוחות יד למה לי חדא שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כגדון ואידך לכרתניא (א) ונקרב בעל הבית אל האלהים לשבועה אתה אומר לשבועה או אינו אלא לדין נאמרה שליוחות יד למטה ונאמרה שליוחות יד למעלה מה להלן לשבועה אף כאן לשבועה: מתני'

הן כפרה מנ"ל דפ' ראשונה בשומר חנם ושניה בשומר שכן דנריש השואל (לקמן דף טז): לא קיס לן אלא מהן כפרה דקרנא עדיפא ופי' רצונו שמואל דמסבירא דיעין דנפרשה ראשונה כתיב כסף או כלים ורגילות הול לשומר חנם דליתא בזה טרחא ונפרשה שניה כתיב בהמה דליתא טרחא ורגילות לשמרה נשכר אי נמי דלכ"ע אית להו דקרנא עדיפא מכפילא בשבועה ומ"מ כפירא להו לר' יוחנן ולרבי אלעזר דאין ללמוד שומר שכן משומר חנם הקל כיון שיש בו חומרה שמשלם כפל מה שאין כן בשומר שכן ואע"ג דשומר שכן דלתי חסור שחייב בגנבה ואבדה ומאן דלא פריך כפר דמכפל אפילו פירכא לא ענדין משום דמה דמשלם כפל הוא מחמת קולא שהוא פטור עמנו בגנבה דמפרש דריש מכלתין (דף ד. וס.) גבי תורת הומה לא פריך והשתא אחי שפיר הא דריש השואל (לקמן דף טז.) גבי הא דגמר גנבה שואל מק"ו דשומר שכן דפטור באונס ומי"ז בגנבה ואבדה שואל לא כל שכן ופריך מה לשומר שכן דחייב כפול (א) [בטוען טענה נסטים מוזיין] והשתא תימה לפי מה דקבר דכפל הו' חומרה מאי מה דקבר דריש כיון שהוא חסור הו' לו ליפטר מגנבה כדי שיתחייב כפל וע"ק צרייתא גופה שואל שחייב

חייב. ורבי יוחנן דידרשה אמר ואני אומר אינה משונה כלומר אין זה יכול ללמד מה שאין שומר חנם קל משומר שכן שהרי חייבה תורה בשומר חנם שטען כי גנבה ונכפא שהוא גנב שהוא משלם תשלומי כפל ושומר שכן שטען טענה גנב ונכפא שהוא גנב פטור מכפל מפני שטען כי גנבה ונכפא בגניבה כן הייתי אומר כי שלח בו יד פטור (א) מכפל ועוד אם יש לומר אי הכי נכתיב שליוחות יד בשומר שכן ולמד שומר חנם ממנו איכא למפרך הכי כי שומר חנם ושומר שכן שונבה הפקידון שהיה בידם וטענו שנגנב שומר שכן חייב לשלם מיד שהרי חייב בגניבה ואבדה ושומר חנם אינו חייב אלא עד שישיב שנגנב ואחר כך באו עדים שהוא גנב הלכך לא זה לומר מה ולא זה מזה הלכך לגופיה בא בתרומתו ולעולם שליוחות יד צריכה חסרון לשמירת ד' יוחנן. ורבא דהוא בתרא אומר אינה צריכה [חסרון]. הא דאמר רבא לא תאמר שליוחות יד לא בשומר חנם ולא בשומר שכן ויחייבו משואל ודא לא כתיבא שליוחות יד בשואל כלל. כך פירושה לא תאמר שליוחות יד אלא בשואל בלבד ולא היה צריך לכתוב לא בשומר חנם ולא בשומר שכן ויבואו וילמדו מן השואל ולמה נאמר בהן ללמד שאין צריכה חסרון ושלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כגדון כו' ופשוטה היא. שליוחות יד דכתיבא בשומר חנם ובשומר שכן ואפי' אשואל וכי ישאל ר' מוסיק על ענין ראשון ויאילו בשלשם כתיבא שליוחות יד הני בוליהו ל' מ' וכו'.

בשבועה ומתה כו' אדרבה היא הנומנה דמפני שהוא חסור פטור צו הגנבה כדי לחייבו כפול ולפי מה דפרישית אחי שפיר וא"ת לר' יוחנן דקבר הו' דמכפל ענדין פירכא וגם סבר ר' יוסף דפרק הכונס (נ"ק דף טז.) וס' גבי שומר אבדה לר' יוחנן דלסטים מוזיין גנב הוא אם כן גנבה ואבדה שואל מנ"ל דכי פריך בהשואל מה לשומר שכן שכן משלם כפל בלסטים מוזיין (א) ומשני לסטים מוזיין גולן הוא איבעית אימא קרנא בלא שבועה עדיפא וי"ל דלר' יוחנן נפקא ליה מוכי ישאל וי"ז מוסיק על ענין ראשון וכה"ג יליף ה"ס לענין פטור בצעלים ואע"ג דרבי יוסי כרבי נהוראי הוא תנא וסבר דקרנא עדיפא וכן צרייתא דהשואל (לקמן דף טז.) סבר דקרנא עדיפא או לסטים מוזיין גולן הוא ור' יוחנן פליג בתרומתו הא לא קשיא דר' יוחנן סבר כתנא דהכונס (כ"ק דף טז.) דקאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם כפל לכך שלח זה יד חייב דקאי אמילתיה דרבי יוסי ב' נהוראי:

רבא אומר דא תיבא שליוחות יד כו'. פרש"י דסבר אפילו כרבי אלעזר ואין להקשות לפירושו הא דקאמר ואידך שאל תאמר דיו והא תרומתו לריכיה לריכה חסרון לר' אלעזר דהא לא יליף שומר שכן משומר חנם דהא כתיב פריך ולמ"ד (א) [שליוחות יד] לריכה חסרון תרתי למה לי ולדידיה לא ילפינן חד מחבריה אפילו הכי לא מוקמינן תרומתו לרבי יוסי משום כדפ"ל דכיון דשליחות יד חייב בתרומתו גלוי מילתא בעלמא למילף דין של זה בזה ועוד יש לומר דרבה בל פרש דהא דאמר ר"א דא ודא אחת הוא לא שפיהם לריכיה לגופייהו דלמאריין אלא שפיהם מיוותרין דגמר להו משואל וסבר רבא קרנא עדיפא ושפיר גמר שומר שכן משומר חנם לכולי עלמא זה מזה מיהו צרייתא דהכונס (סס) כפרה ללא ילפינן זה מזה דקמיין לא אם אמרת בשומר חנם כו': **חדא אומר** [דף שליוחות יד] אין צריכה חסרון. וא"ת ויליף משואל דלריכה חסרון דמשתה משיכה חייב באונסיה (א) ויליף קורדוס מחבירו כ"ש שומריין שמושינן להשתמש שאל מדעת בעלים שחייבים וי"ל בשואל דין הוא כיון דמושק לדעת בעלים חשיב כאילו נשתמש בה לדעת כן שאלה ולא לזקוקה כפילתא אבל שאל לדעת חשיב כאלו כבר נשתמש בשביל משיכה לצדה לכך לא ילפינן משואל אלא משיכה שיש בה חסרון: **חדא** דרבי וחדא דברתניא. ולמ"ד נמי אינה לריכה חסרון דלריכיה תרומתו יליף שפיר ג"ש דלכתניא לפי שיש כל כך מצינות בזה כמו בזה אם לא שלח ידו במלאכת רעהו:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

מב.

עין משפט
נר מצוה

(א) לעיל (ב) עין דברי
ל. משמע דלי' או אלא
מסקן. (ג) והריף והלאה
גכס' או נעל כ"י. (ד) מעית
ח. (ה) [פסחים לז.];
(ו) כע"ל מ"ו. (ז) פסחים
לא. (ח) [סס. ט] ועל ל.
[ו.ס.]. (י) ועל ל. (יא)
(כ) [דמאי בפסחים מ. וע"ש
כח. ד"ה הכא. (ל) וע"ש
הטוב מ' קידושין ד"ה
כ"ע"ל].

הגהות הב"ח

(א) חוב' ד"ה אמר וכו'
שמע' בקרקע מאה אמה
ונגנזו משם:

גליון הש"ס

חוב' ד"ה אמר וכו'
דבנין זה ערך פ"ק
דמנחות. עין בנחת דף ט'
ע"כ חוב' ד"ה רב אמר:

רבינו הגאון

מתניתין המפקיד מות
אצל חבירו צריך והפסיד
לאחריו מסין לבניו
הקטנים נעל בפניהם שלא
כראוי חייב שלא שימר
בדרך השומרים ואם שימר
בדרך השומרים פטור.
צורך והפסיד לאחריו
חייב כד' יצחק דאמר
כחוב וצרת הכסף בידך
אע"פ שהוא צורך ויהא
בידך. אמר שמואל בספן
אין לה שמירה אלא
בין קרע ובערב שבת לא
אסוריהו רבנן. ואסיקנא
משום איכסוי מעינא
הילכך בטפח סני ליה.
והשאה דשכחתי גושטי
פי' שגשגשק בקרקע
ומגליה הטמנות אין
לה שמירה אלא בשמי
קורה. פי' פרומאי מלשון
בגרוי יהיו פרומים.
ט"ס שנותן הבנאי בין
ארחא לארחא כעובי
הכותל נקרא בנין אורכי.
כדגס' בגמ' דהשוחפין
כותל כפסין ו' טפחים
אריח מכאן שהוא טפח
ומצאה שיעור חצי לבינה
ואריח מכאן כגודו הרי
ג' טפחים נשאר טפח
בין שני אריחין ממלאו
באבנים קטנים וט"ס
ונקרא בנין אורכי. פי'
טפחא שפנקשין טפח
שלקן ומרנישין אם יש
בכותל כספין או זולתן;
ההוא דאפקיד וזו גביה
חבריה אותבינהו כצריפא
דאורכין פי' נתנם בבית
המסוכן בעצי ערבה
ונגנבו סבר רב יוסף
למפטריה משום ההוא
שומר חנם וכו' איכא
דאמרי אמר רב יוסף אע"ג
דלענין גנבי נטירותא היא
לענין נזרי פשיעותא היא
תחלתו בפשיעה וסופו
באונס חייב וכן הלכה
למעשה תחלתו בפשיעה
וסופו באונס חייב. ההוא
דאפקיד וזו גביה חבריה
אמר ליה הב לי וזווי
אמר ליה לא ידענא
היכא איתנחיתיה. אמר
רבא כל לא ידענא
פשיעותא היא וכן הלכה.
ההוא דאפקיד וזו גביה
חבריה אשלימניהו
לאימיה ואותבינהו
בקרטליא.

מתני' לררן. כסודרו והפסידן לאחוריו: גמ' מהי הוה ליה
למעבד. הרי לררן: מזוי בידו. לא יפקידנו לאחרים במקום אחר
שלא תודמן לו סחורה לשכר יהא מוזמן לו: ספס ידו. להיות
מוזמן לו לנזק ריחו הגבא פתאום: אין הצרכה. שמתבצר ורצה

אמר שמואל כספים אין להם שמירה בו. לררן עיון אם שמרם
בקרקע (א) ונגנזו משם אם שומר שכן חייב וצפרק הכונס
(ב"ק דף טז. ושם ד"ה כנון) משמע דחייב דפרין אצ"י לררן יוסף
והאלמר ר' יוחנן הטוען טענת גנב באצידה משלם משלומי כפל
ואי שומר אצידה שומר שכן הוה

קרקע צע' לשלומי ומאי פריך לזקומא
בטוען שנגנזה באונס כנון שהעמיק
בקרקע ק' אמות או שתקפתו שינה
או חולי אצידה כל גניבה לא הוה
אונס אלא לקטים מוזין וכן בתר
הכי דמיית לא אי אחרת בשומר
חנם שכן משלם כפל ואי לקטים
מוזין גנב הוה שומר שכן נמי משלם
כפל משמע דמשום גניבה לא מפטר
שומר שכן אם לא בטענת גניבה
ליסטים מוזין מיהו הנהו יש לדחות
דה"מ למימר וליטעמין דכלאו הכי
נמי מצי למימר וליטעמין אפי' גולן
הוה תמלא שומר שכן משלם כפל
בצעלים ויש להביא ראיה מפ' השואל
(לקמן דף נב. ושם) דכי יליף גניבה
ואצידה בשואל משומר שכן פריך מה
לשומר שכן שכן משלם כפל בטענת
ליסטיין מוזין ומשני אי בעית אימא
גולן הוה משמע שאין שום גניבה
שיפטר בה שומר שכן אך תמחין
גדול הוה למה לא יהא אונס אם
העמיק בקרקע ק' אמות דמאי אפי'
הו למיעבד או אם תקפתו שינה
או חולי גדול ואיך יתכן ששום גניבה
לא נמלא שמהא אונס גמור כליסטיין
מוזין ולרבה אית ליה כחוף הפועלים
(לקמן דף נג.) דאי על בעידנא דעיליי
אינשי פטור אי"כ תמלא גניבה אונס
בשומר שכן ומיהו יש לדחות דרבה
יסבור כלידך שינא דקרא עדיף
כרז יוסף כהכונס (ב"ק דף טז.) ומ"מ
אין סביר כלל שלא נמלא גניבה
אונס שיפטר בה שומר שכן ואין
לתרן דהואיל ומיזי רחמנא שומר
שכן בגניבה אע"פ שהיא קרובה
לאונס כדאמר כהשואל (לקמן ד' נד.)
חייב אף בכל גניבה אונס דהא
בליסטיין מוזין הוה פטור אע"ג
דגנב הוה לררן יוסף א"כ מאי משני
בהשואל (דף נה.) לקטין מוזין
גולן הוה אכתי איכא למיפדך מה
לשומר שכן שכן משלם כפל בטענת
גניבה אונס תאמר בשואל דכי יליף
שחייב בגניבה ואצידה לא ישלם
כפל אפילו בטענת גניבה אונס
דמסתמא הוה חייב קרן בכל אונסין
דכעין זה פריך פ"ק דמנחות (דף
ה:) גבי הלזן להוציא הטרפה וצפרק
שור שגנב ד' וה' (ב"ק דף טז.) גבי שור
האצטדן מהו לגבי מונח ונראה
דכיון דלמי שואל מק"ו דשומר שכן
אין לחייבו בגניבה אונס דכיון דדיו
לזא מן הדיו להיות כנדון דשומר שכן
פטור מגניבה אונס אף שואל כן
וא"ת וגניבה אונס בשואל לפי האמת

אב מ"י פ"ד מהל'
שאלה ופקדון הל' ו
סמך עשין פ"ד טו"ש ע"י ח"מ
ס"י רלא עקי' כ:
אב ב מ"י שם הל' ח
טו"ש ע"י שם פ"ד הל'
אב ד מ"י שם הל' ו
טו"ש ע"י שם פ"ד הל'
אב ה מ"י פ"ד מהל'
פ"ד הל' ככ סמך
עשין פ"ד טו"ש ע"י ח"מ
רל סמך ב [נד] אלסם
בכסות פ"ק ע"י ח"מ.
אב ו מ"י פ"ד מהל'
שאלה ופקדון הל' ד
סמך עשין פ"ד טו"ש ע"י ח"מ
ס"י רלא עקי' טו [נד]
אלסם כאל ויער לעיל
בפירקין דף ט:
אב ז ח ט מ"י שם הל'
ה עשין בשבטות
ובמ"מ טו"ש ע"י סמך
טו:
אב ח מ"י שם הל' ד
טו"ש ע"י שם פ"ד
טו:
אב ט מ"י פ"ד מהל'
חמך הל' וי סמך
עשין לט טו"ש ע"י ח"מ
תלג סמך ח:
אב י מ"י פ"ד מהל'
שאלה ופקדון הל' ד סמך
עשין פ"ד טו"ש ע"י ח"מ
רלא עקי' טו:
אב יא מ"י שם הל' ו
טו"ש ע"י שם פ"ד הל'
אב יב מ"י שם הל' ז
טו"ש ע"י שם פ"ד הל'
אב יג מ"י שם הל' ח
טו"ש ע"י שם פ"ד הל':

תורה אור השלם

1. ונתתה בבקש וצרת
הכסף בידך והלכת אל
המקום אשר יבאך ו
אלהך בו.
2. דעו י אף אתך את הפרקה
באמריך ובכל משלח
ידך וברכך בארץ אשר י
אלהך נתן לך.
דברים יד כה
ד' דעו י אף אתך את הפרקה
באמריך ובכל משלח
ידך וברכך בארץ אשר י
אלהך נתן לך.
דברים כה ח

לעזר רש"י

פירש"י. שפס.
אשקרא [אשקרי' י].
אדני. חובה קטנה.

מוסף רש"י

בדבר הסמור מן העין.
שליש ודע הפסוק ותחנה
ח. כספים. של פקדון.
אין להם שמירה אלא
בקרקע. ואם לא נתן
בקרקע ואצדו, שיעה היא
אלו ומיזי. דשומר חנם חייב
בפשיעה (פסחים לז.).
משום ריחא. שהכלב
מניחו ומתעורר ומניחו
(שם).

מנ"ל דלא מצינו ששואל פטור אלא במתה מלאכה דמשומר שכן לא אמי כדפי' וי"ל דנפקא לן מוכי ישאל איש וי"י מוסף על עניין
רשון והוי כלילי כמיז גניבה ואצידה להדיא בשואל וכיון דכתיב ביה גניבה ואצידה ואונסין ליכא למפטריה בגניבה אונס והא דליף
בכרייתא מק"ו היינו אילו לא נאמר קרא הייתי אומר ק"ו:
שאין הכ"ב יבוא לחפש אחריו. ואם תאמר והלא פטור לנזק חור מפני סכנת עקרבס וי"ל דהכא יכול לפנות המפולת א"כ הכא שיש שם
חמץ בודאי אינו פטור משום חשש עקרב דהא מבעיא לן בפסחים (דף י:) ככר צפי נחש לררן חדר להוציא לו לאור: ה"ה ר"ח ה"ה ר"ח
תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב. לזון מוכח בשלמי הפועלים (לקמן דף נג.) דהלכתא דחייב דפרין אצ"י אי הכי תחלתו בפשיעה
וסופו באונס הוה ומיזי וכן מוכח ריש פרק הכונס (ב"ק דף טז.) ודוקא היכא שיכול להיות שהאונס לא היה נאצר אם לא פשע בתחלה
אבל פשע בה ויאלץ לאגס ומתה פטור דמלאך המות מה לי וכו' וברך לומר דלרפא דלורכני הוי שמירה מעליא לזווי לענין גנבי
כמו קרקע להכי קרי ליה לענין גנבי אונס:

(א) לעיל לו, (ב) (ע"י פירוש)
במס' דע"י כח, ד"ה כח,
(ג) וב"ק כ ק"ב, כתובות
לד: ב"ב קמ"ז, (ד) (ל"ל
רמי בר חמא), (ה) (לעיל
לו), (ו) כ"א בשכר, רש"י,
(ז) (וע"י תוס' גיטין נב:
ו) (לע"י הלכה), (ח) (וע"י תוס'
גיטין סל:), (ט) (וע"י ר"א ור"א).

(ב) יִשְׂרָאֵל דָּוִד וּמִשְׁלָם וְכו' :
 דַּהֲשׁוּכָה פָּרַח מִהַבִּירָה
 יִכְוִי ר' יוֹסִי תַחֲזוֹר:
 (ג) שֵׁם דָּוִד נִמְסִי שֶׁהִיָּתָה
 מִשּׁוֹת זִרְעָה בְּקוֹצִים
 וְקוֹלִים מְעוֹרְבִין:

רש"י ד"ה ומשלם בקרא
דמי בשד בזול בוי' במרק
מי שמת. עי' צד"ק כ ע"א
רש"י ד"ה דמי שעורין:

הומלו"ן. כישות.

[illegible]

גביה חכירה וזהו ליה
 לדידיה נמי כריא דכשוא
 אחזריה נמי ליה לרסיה
 מדיא כשואת רמי אול
 סרסא רמא מכשואת
 דהוה פקרוק גביה אמר רב
 עמרם הכהן דרנא נימא
 לבצע הקדוק שלים אמר
 אמרי לרסא מכשואת
 דידי רמי סרסא אמר רב
 אורעק מדיא רמי מדיא
 אזי תמי חוקין אי שרא
 סרסא שעורא ארית
 מכשואת דידיה ולא ארית
 גליא דעתיה דנתיח ליה
 ונליא שרא משלם למריה
 דכשואת שעורא מאי
 דמישתיחא נמי ואי הוה
 דמי מדי משלם ליה וזי

כל המפקיד כו'. על דעת שלא יהא שומר נמנע מלמסורין לאנשי ציטו הגדולים ונאמרים לו הוא דמפקיד: ינאח לה לאומיה. שמשלם בשביל שלא קברתו: לבקרא מסרתי. היה לו להודיעני שאינו סובל: איבעי ליה לציטוי. אם אוכל אם לאו: אי איכא פסולא לינאח כו'. מצינא לא: הוא:

ת אשתו ובניו הוא
יה וילי שלימי אמרה
ייה ניהו דאקבריהו
אמרת לה אמר כ"ש
ניהו מפי מזוהרא בהו
שבע איהו דהנהו זוזי
שחבעא אימיה דהנהו
א ואינגוב ופסור ההוא

וְהָיוּ לְהוֹרָא לִיתְמִי
 וְהָיוּ לִיה יֹכְבִּי וְשִׁנִּי
 בְּרַחֲמָא הִיכִי נְדִינִי
 לִיה לֹאפּוֹטְרוּפֹא זִיל
 מִסְתְּרִיה נִימָא לִיה
 אֲנָא בְּהַדִּי תוֹרִי
 לִיה לֹא הוּא יִדְעִינִי
 שׁוּמְרִי שְׂכַר דִּיתְמִי
 אֲנָא אֲנָא אֲנָא

פסוק צאונסן אפי' הכי הוואל יוש
לו דין על השואל לגבות יעמדו
הבעלים הראשונים במקומו וגוין'
מן השואל ה"ה הוואל יוש ליתומים
לגבות מן הצעיר שהוא שומר שכן
שלהם יעמדו צעלים במקום היתומים
וגוין'. ומיהו אי הוה מפסדי יתומים
לא היה עושה פסדה בממון יתומים
לשלם צול דיתמי לאו בני מחילה
גיבור אל דיתמי שהוא מורה ליתומים

וזהו ליה לדידיה נמי
לרסיה מהאי רמי אזל
מרם היכי גריינו דייני
דידיה זיל שלים אמר
מי נימא ליה לרסיה
מהאי רמי ומהאי לא
עור לאיתויי ליה ולא
לדיחא ליה בללא
היכא איכא וזהו כא

נמחק: השכר: כרי: כרי: חמר
 סמא ברירה דרבא
 ב אשי אמר רבכיס
 ומושלם
 מטיל חלשכר: מאידך. של פקדון: ואי דשקא שיעור כו'. גמ' פריך
 אם היה כרי שלו קרוב ושל פקדון רחוק ושהא השליח שיעור מהלך דרך
 הקרוב ולא אייתי: גלי דעסיה. דבעל הבית לדיחא ליה שהרי ידע
 שמשל פקדון הוי ולא מיחה בידו: והא קמפטרשי ליה. והלא הוא
 נשכר הכמות של פקדון שהטילו בשכר ושל עומד וישלם משלו:
 חלא. החמץ: צביס. שהיתה לרשות וי גרועה וקוליס מעורבין
 זה ולא השכים השכר כרצונו וקשה צביסו שהטילו משומו:
 ומשלם

חובע יתימי שורו שמת בפשיעה והם שומרים חנם עליו והיוחסים
 וְהַפְסִדָה כִּי פִשֵּׁעַ הוּא:

וְגִמּוּר הוּא דָּלַס הִיא מוֹדִיעוּ הִיא הַפְסִדָה שֶׁחָטְאוּ מִיד וּמוֹכְרוּ
 בְּמֵי אִמֵּר לֵי מֵהָאֵי רֵבּוּ מֵהָאֵי אֵל תִּרְבִּי. וְאֵל תִּמְאֵר דְּבִי הַתְּקַבֵּל
 וְיִתֵּן עֵירוֹב עֵירוֹב וְתִנְחַל אִידָךְ אִין עֵירוֹבוּ עֵירוֹב כֵּאֵן בְּשֵׁלוּ כֵּאֵן בְּשֵׁל
 וְיֵשׁ לִנְזֵר דְּבִשְׁתִּי מִינִין הִוִּי קְפִידָה אַע"ג דִּלָּא אִל"ל מֵהָאֵי לֹא תַעֲרַב
 גַּם דְּמִין אֶחָד הוּא הֵתם מִינִי שְׁלָא הִוִּי בְּמִקְוֵם אֶחָד וְהִכָּא מִינִי שְׁהִי
 תִּמְאֵר דְּיוֹקָא מֵהָאֵי רִמִּינִי:

וְהִיא פְּסִידָה שֶׁלֹּא יֵשׁ יוֹתֵר אֶלָּא כִּמוֹ שְׁשֵׁי לִהְיוֹת בְּשֶׁכֶר וְיֵלֵךְ דֹּעֵה"פ
 דְּרֵאיוֹן הֵם לְבִהְמָה כְּדֹמָם בְּהֵמוֹתָא [וְיֵין] (שִׁנְתָּ דף ע"ו:) דְּגִמְלָא וְיוֹתֵרָא
 וְכִי הוּא שֶׁם שְׁמִירָךְ רִיכוּךְ וְיִגְלָא רִיכוּךְ אִין שׁוּם לִהְיוֹת
 דְּרֵא"פ שְׁהִי יוֹתֵר הִרְבָּה יוֹתֵר שֶׁנִּדְבַּר מוֹעֵט הִיא נַעֲשֵׂה הִרְיֹוךְ:
 מֵהָאֵי

ל רבינו ז"ל בלן ע"ש.

בל המפקד על דעת אשתו ובניו הוא מפקד. אומר ר"ת דהיינו לענין שאינו יכול לומר את מהממת לי בשנויה ולא האיר אצל אס פשעו אפי' אין להם מה לשלם ישנם הנפקד דאס לא כן כל מה שהופקד אצל צדקה תבא אשתו ותאכל וימסור ולכן נמני הכל משתכנעו אפיה דהנהו זוזי אומציניהו בקריתלמא שלא פשעה והא דקאמר נימא לה לאימי' דלישולמא לאו משום דאס לא היה לה מה לשלם שימסר הנפקד אלא משלם ליהב דהיינו לה:

נִיבְמָא יִהְיֶה אֶפְסוּרָוּפּוּס וְיֵלֶךְ שְׁלִים
אִמֵּר [אֲנִי] לְבִקְרָא מִסְרֵתִיהּ.
מִשְׁמַע דְּלֹאס לֹא הִיטָה וְזֹאת הַטְעָמָה
הִיא פּוֹסַע וְחִיץ וְקִסָּה דְּכַפִּי ד' וְה'
(נִיבָק דָּף לֵאן. וְסֵף דִּיהִי דִלִּי) אֲמַרְנִין
מַעֲלִיתָ מִן מַעֲלִית וְחִיטִּים לֵאמֹר
אֲמַרְתָּ מַעֲלִית אֶפְסוּרָוּפּוּס מִמַּנְעִי
וְלֹא עֲבָדִי אֲלֵמָא פְטוּרִים מִן הַפְסִיעָה
וּמִמַּנְעִי דְּהַסְקִין (וְעִינִין דָּף נ.ב.)
(נִיבָק דָּף לֵאן. וְסֵף דִּיהִי דִלִּי)

לברקא זיל שלים און אויפמאכענדיג אונזערע
אויקומטות אונזאל א שדורשענדיג
דלא אכל מוכדי בקרן
הוא איבער ליה לע
דיתמי הכי נמי והכא
פסידא דיתמי ראשונה
ושקול יתמי זוי מיני
מריה דתורא קטעין א
מנויה לזוך יתומים אלל לתקת

העולם של יוֹקו ומִשֹּׁרֵה הַסָּה דוֹקֵא
חִישִׁינָה לְהַלֵּךְ מִמֶּנִּי וְהִי אִתִּי
בִּירוֹשָׁלַיִם פֶּרֶק הַמִּקְוִין דְּקֹאֲמֵר אִתִּי
ד' יוֹחֵן כִּרְצֵנָה בְּתַמְחִי פִירוֹשׁ כִּרְצֵנָה
לְחֹמֶר מְנוּחֵה ב"ד לֹא יִשְׁעֵה אֶפְסִילוֹ
סִבֵּר כִּלְכֵּל שָׁלוֹם צִי הַהוּא בֵּר נֶשׁ
מִיָּתוֹן בְּגִין לְמַחְקֵי מַהִימָן פִּי רוֹחֵה
לֵיתָן אִם יִשְׁעֵה וְלֹא יִמְנַע כִּיּוֹן שִׁנְקֵלָה
נִלְמָן אֲבָל הֵכָּה שָׁלֹה הַעוֹמֵד אֲלֵה
לְתַקְנֵה יוֹשֵׁם חִישִׁינָה לְחֹמֶר מִמֶּנִּי
אִתִּי אֲרֵבִי יִפְסֵה בֵּר מִיָּתוֹנָה כִּלְכֵּל
שָׁלוֹם בְּתַמְחִי אֶפְסִילוֹ סִבֵּר כִּרְצֵנָה אִם
מִצְרִיחַ עֲלֵמָן מִן הַשְּׁנֻעָה וְאִין מִצְרִיחַ
עֲלֵמָן מִן הַשְּׁנֻעוֹת פִּירוֹשׁ כִּשְׁדִיעַ
שִׁשְׁפֵּעַ רוֹחֵה אֲלֵל אֲבָל אִם נִלְכֵּד
אִינוֹ חֶסֶךְ לִשְׁעֵה שָׁלֹם שִׁשְׁעַ דִּלְכִּי
מִשְׁדִּין אִמוֹ:

הַבַּיִת בְּמַסְרָא דְּזִבְן מַהֲבֵא וְזִבְן

להבא. ומספקא ליה צהא דינא אליבא דר' יוסי דאמר
תחזור פרה לבעלים הראשונים אלמא משכיר במקום שוכר קאי ואית
ליה דינא צהדי שואל והכא נמי ספסירא במקום יתמי קאי ואית
ליה דינא צהדי בקרא כאלוהי שומר שלו או ללמא לא דמי הדתס
ודאי קאי משכיר במקום שוכר דשוכר שייך ביה הפדה שוכר
אלא גבי יתמי כיון דמקא טעות הוא קאי בגוף הפדה מאומה
איך יעמוד הספסירא במקומם ומיהו אי לאו דטעין בקרא אלא
צהדי תוראי אוקומתיה הוה פשיטא ליה דמחייב בקרא א"ע. דמקא
טעות הוא ולית ליה דינא צהדי ספסירא כיון דפסע חייב ספסירא
דמיהו אי כהרבה טעותא.

דמי בשר בודל. פרש"י הטיל פשרה ביניהם ודיניהם הם פירי
 צול ולא היה יכול להשהותם עד יום השוק שהיה מת קודם
 (ויטין דף סה: ושם ד"ה ה) מני חזק ערב לי בתמרים ועירב לי בגרור
 חצירו וקמפרם שדלו היו קפידא ואע"ג דלא אמר ליה תמא לא תע
 וגבי הזל לי מן החלון והיזא מן הדלוסקמא (מעלה כל) שלים מעל ל
 צדית אחד דלי לי הזל לי

בביתם. פרש"י שהיה הכמות מלא קוצים ולא השלים בשכר כ"א מעט
שהיו שנים יותר למאכל בהמה לא יסלם אלא מה ששאר לשם
נגזזותיה משום דלכלה יסיי כי היכי דלא לישתרבו בה ור"ח פיי
בשכר ולכן לא היה שכר טוב וקמ"ל שלא יסלם אלא כמו ששאר ה

האי מידי בעיניה שקיל להו אפי' מיתמי וכו' הלשון ברי"ף ז"ל באן וכל לשון הרי"ף ז"ל שם הוא מותרת

צד א מ"י פ"ד מהל' שאלה ופקדון הל' ה סמג עשין פה טו"ש"ע ח"מ ס' רלא סע"י נב צה ב ג ד מ"י פט"ו מהלכות מורה הל' ט י"א סמג לאוין קע טו"ש"ע ח"מ ס' רלא סע"י יח צו ה ו ז מ"י פ"ד מהל' שאל' ופקדון הל' ט סמג עשין פה טו"ש"ע ח"מ ס' רלא סע"י נה:

כל המפקיד על דעת
אשתו ובניו היא
מפקיד. על דעת שהנפקד
מוקרו לאשתו ובניו הגדולים
(עיר 70). לסרסיה.
עושה שכן מתמרים של נעל
הבית למחצית שכן (קדושין
70).

אמרה אימה לא אמר לא
בני פקדון נגדו
האמריטוריו בקרקע רב
אמר לו שכן ידע אימנו
רצון איוו אודורה
בזו אמר רבא דמישבע
הדיו הדיו וזו אשלימנה
לאימה לא יוכל למימר
ליה אי רצוני שהא
הפסק ביד אחזקת לל
הפסקי על דעת אשת
אמא ומקפי ואמא
ויצא בהן ומישבעא
אימה דהו וזו אשלימנה
בקרבלתא ואחבנה. וכן
הלכה. נסי' בפרק מכות
לאשת דין אדברים אל
בנכסין הווא אדפקא
סכא סכסא בן חסא שבי
חסא אל פקד את אשה
דא וכן אמר ידענה ביה
ברסא אלמא אשת עודא
קא ילוב סימנא ולא
אמרת לא רגיל
הדא ופקד לגבה אלאי
רגיל וציל ונפיק לגבה
איור איניש אחרינא
אפקיד בביה חזויה האי
לסימניה. וקיימא לו כרב
נחמן אל עבדו אלא
עובדא בהווא אדפקא
לסימניה. וקיימא לו כרבא
לסימניה. וקיימא לו כרבא

[illegible]

(א) חילי ז"ל דאמקיד גביו הדין

(א) (ראה דחשך כאן ו"ל ומוזיה ר"ע במקום שיש עדים פי' כיון דאיכא עדים וכו'.

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מה.

עין משפט נר מצוה

(א) עירוב פ"א מ"ט מע"ש
פ"ב מ"ח נ"ח מע"ש
(ב) עירוב פ"א (מ"ח) מע"ש
פ"ב (מ"ט) א' עירוב שס
מ"ט מע"ש שס מ"ח
נכנסות נ"ח (ד) נכ"ח
ולשאלתם

תורה אור השלם

1 ונתתה בכתף וצרת
הכסף בידך וקבלת אל
המקום אשר יבחר
אלהיך בו
דברים יד כה
2 ונתתה הכסף בכל
אשר תאמר נפשו בברך
ובצאן ובין ובשכר ובכל
אשר תשאלך נפשו
ואכלת שם לפני
אלהיך ונתתה אתה
ובינך דברים יד כה

הנהגות הב"ח

(א) תוב' ד"ח כגל ותי'
שכלל פס' משכר
השולחני ונמלא'

גליון הש"ס

ג' ה"ש ב' ע"ד ע"ד
פ"א ע"ד ע"ד ד' נ'
ע"ד פ"א ד"ה דלמ' א"ח

מוסף רש"י

הפירט סלע ממונה
מעשר שני. מהני מעות
מעשר שני. שיהיו לו פירות
ויהיו להחליפן כסלע כסף
מפני משי הדקין ונכונות
נ"ח

אסור ללוות דינר בדינר. שמה יוקירו ויבא ליד רבית ונדיר זהב
קאמר דמפרש ואזיל: לעולם אימא לך ר' יוחנן הוא דאמר דברי
הכל מחללין. לגבי פירא טבעא הוי: כיון דלענין מקח וממכר
שויהו רבנן כי פירא. כדמין (לעיל דף מד.) הזהב קונה את
הכסף: הכי נמי מסבירא. דרבי
יוחנן הוא דאמר מחללין: הפורט
סלע ממונה מעשר שני. מי שיש לו
מעות נחשת של מעשר שני ונא
לפורטן כסלע כסף להעלות לירושלים
מפני משאוי הדרך: כ"ש אומרים
ככל הסלע ממונה. אס כה לפורטן
יפרוט כולן יוחנן מעות נכשיל כל
הסלע: וצ"ה אומרים. לא יפרוט
אלא חזין שהפירות יולאו לירושלים
וכשיבא שם יהא צריך לפירות מיד
לקנות דברי טעמה ואם ידעו הכל
אלא שולחני לפרוט יוקירו הפירות
ונמלא מעשר שני נפסד לפיכך יסאו
פירות עמיה להוציא נמקת לכשיכלו
יפרוט הכסף שצדו מעט מעט:
השתא לב"ש כו'. דמדתני ממונה
מעשר שני ש"מ חילל פירות על
הפירות: לגבי דהכא מיבעיא.
דמחלין פירות. ומינחא דמ"ד אף
נפירות על דינרין מחלוקת: הכסף.
וצר הכסף והכלת (דברים יד):
כסף ראשון. שחלל הפירות עליהם
אתה צריך לצור צדך ולהחליף ולא
שחלל אותו כסף על כסף אחר:
הכסף כסף ריבית. כסף יתירא כתיב
נפרשה: אף נפירות על דינרין
מחלוקת. וטעמא דכ"ש משום דהכא
פירא הוא ולא מחלל עליה מעשר:
ולמ"ד כסלעין על דינרין. דוקא
פלגי וקעמא דכ"ש משום כסף שני
הוי ילא משום דהכא פירא הוא:
אדמיפלגי כסלעין על דינרין. שיש
לעשות ולומר טעמא משום דהכא
חשיב ליה פירא הוא נפולגו כסלעין
על סלעין שניהם של כסף: הוה
אשויא. כסלעין על סלעין הוא
דפליג בית הלל עליהו דלית להו
כסף ראשון ולא כסף שני: אבל
כסלעין על דינרין אימא מודו להו.
דלא מיתבלי משום דהכא פירא
הוא קמ"ל: ה"ה הפורט סלע על
מעשר שני בירושלים. שהיה מחליף
סלעים שניו וטול פירות להוציאם
לדרי סעודות מעשר: כיון שמה
אומרים. אס כה להחליף כל הסלעין
שניו במעות יחליף: וצ"ה אומרים.
לא יחליף אלא חזין שמה לא שהיה
צריך עד שיזיז את כולן ויפקיד
צריך עד רגל אחר והפירות
מתעפשות ואם יחזור ויחליפם
כסלעין יוצא שולחני משכר שני
פעמים ומעשר שני נפסד: ח"ש.
מההיא קמיתא דלא מיירי בירושלים

לגבי נפשיה מי איבא למ"ד לאו טבעא הוי. וא"ת א"כ היכי
מוכח לעיל (דף מד.) דרבי חייא סבר דהכא הוי טבעא
דלמא היינו דוקא לגבי נפשיה ולא לגבי כספא וי"ל דלעיל סבר
כמסקנא דהכא דלי לענין מקח וממכר פירא הוי לגבי הלואה
נמי פירא הוי:
אלא כ"ש. ולא שייכר כמותו
אלא אלתייהו קאמר אי נמי
ר' יוחנן סבר לה כמנתי דהזהב
קונה את הכסף:
ושאני הלאה. השתא מני מיירי
דינר כסף וכתיב הלל
וא"ת היכי מוכח כסמך ה"ה מסבירא
דר' יוחנן דאמר מחללין מדאמר ר'
יוחנן אע"פ שאמרו אסור ללוות דינר
דינר אבל מחללין מעשר שני עליו
מנ"ל דאיידי דינר זהב וכתיב שמה
דלמא דינר כסף וכתיב וי"ל דעל
כדמין דינר זהב איירי דלי כסל
כסף ולית הלל פשיטא דמחללין
דמתניתין היא (מע"ש פ"ב מ"ו) לא
יעשה סלעין דינר זהב א"כ אותן
סלעין חילל פירות עליהן ולב"ש
דוקא אסור ללוות דסברי דהכא
פירא הוי אבל לב"ש מותר ללוות
דהכא טבעא הוי דהא מחללין
סלעין עליו ולב"ש נמי הוי טבעא
לחלל פירות עליו וכן לקמן (דף מה.)
ר"ש אומר אין דינר זהב קונה טלית
אלמא לגבי פירא טבעא הוי ואפילו
לגבי כספא מקרי טבעא דשמה
כילדומו מסבירא ומיהו ר"ת פירא
דכי אמר רב האי גאון דהכא פירא
הוי לכל מילי ושמה כימי האמוראים
היה זהב יואל דהואל והוה טבעא
וצימי הגאון לא היה יואל כלל ולכן
אמר דהכא פירא:
בבב הסלע ממונה. רש"י פ"י טעם
דבריו צ"ה ונדברי צ"ש לא
נמן טעם משמע לצ"ש יכול לעשות
מה שירצה וכן לקמן בהפירט סלע
בירושלים וקשה דנמסקת עדיות
(פ"א מ"ט) מני להו כדדי דברים
דכ"ש לחומרם והוי ליה למתניהו
כדדי קולי צ"ש לך נראה דכ"ש
דוקא ככל הסלע קאמרי ולא יחליף
צ"ה ו' פעמים שכל פעם משכר
(א) החנוני ונמלא מפסיד מעשר שני
ועי"ל דהכא דוקא יתן כלל הסלע
מעות שלא יתעפשו דרך קודם
שיגיע שם:
לפלגי כסלעין על סלעין. רש"י ל"ג ליה דאמאי
יחלל על סלעין אחרים מהו הא לא
קשיא שהראשונים אינם חריפים
להוציאם בירושלים כמו השניים שהם
מטבע אחר והא דאמר דהגאון [קמא]
(וכ"ד דף יז:) התקינו שיהיו כל המעות
יולאו חריפין מאלו אך קשה דלקמן (דף נה:)
אמרי' ותנן לה נמסקת מעשר שני (פ"ב מ"ו) סלע של חולין ושל
שמה
מעשר שני שנתערבו מביא כסלע מעות ומחלל עליהם מפני שאמרו מחללין כסף על נחשת מדוחק ופרש"י אבל לא יקח אחד מהסלעין
ואמר אם מעשר הוא מוטב ואם לאו חזירו יהא מחולל עליו משום דאין מחללין כסף על כסף אפילו מדוחק וי"ל דהתם הסלעים
שני זה כזה ולכן אין מחללין אבל מטבע שאינו חריף על החריף מחללין אי נמי אחיז כ"ה מאיר דתנן (שם מ"ה) כתר כגל דהפורט
סלע אין מחללין כסף על כסף דברי ר' מאיר וחכמים מתירין [לפנינו שם כמס' מעשר שני לא נמלא כן וע"ש כמס' דנוסחא אחרת
היתה לפנינו]:

השתא כספא לגבי פריש' בזה"ל. הא פשיטא ליה שיש חלוק בין ירושלים לחוץ לירושלים עיקר חלול הוא פירות על פריש'
או על סלעים כדי להקל משאו וירושלים עיקר החלול הוא כסף על פירות כדי לאלץ או על פריש' כדי לקנות בהם צורך אכילה
ולכן לא פריך מינה לישנא קמא ולא למ"ד אף בפירות על דינרין מחלוקת ופליגי אי דהכא פירא הוי אי לאו ולא פריך אלא למ"ד דטעמייהו
דכ"ש משום כסף ראשון ולא כסף שני דלענין ראשון ושני סבור שאין לחלק בין מוח' לירושלים לחוץ לה: בבב אשר תאמר נפשו. ואם
תאמר והא ענין פרי מפרי וגדולי קרקע וי"ל דלא ממשעין אלא מים ומלח אבל לא פירות דכפרותה קונה בקר ואין דהוי פרי מפרי:
אין

א א ב טו"ע י"ד סי'
קס' פ"א:
ב ג מ"י פ"ה מה'
מעשר שני ה"ל ד':
ג ד מ"י שס פ"ה ה' ה'
וע' כ"ש פ"א דמלא'
משנה ב':
יד ה מ"י פ"ה שס ה'
ד':

רבינו חננאל

על דינרין מחלוקת דאמר
ר' יוחנן אסור ללוות
דינר בדינר ומסתברא
דינר של זהב בדינר של
זהב ואליבא דב"ש דסברי
דהבא פירא הוא והוה
ליה כספא כספא ואסור.
ואילו עמדה ההלכה בכך
היינו מקשין וכו' ר' יוחנן
כב"ש אמרה לשמעתיה
אלא כיון דנחת לא חושש
לה דחריצין הכי לא לעולם
ר' יוחנן דאמר פירות על
דינרין דברי הכל מחללין
ודנהב טבעא הוי ואמאי
אסר הלוואה דינר בדינר
משום דחזו דלענין קוח
וממכר שווה כפירא דתנן
הזהב קונה את הכסף
גם הוא לענין הלוואה
משום חומרי דרביה
אבל
לגבי פירא לעולם טבעא
הוי. ואמרי' הכי נמי
מסתברא דלא קאי ר' יוחנן
כב"ש. וסלקה הכי לר'
יוחנן לגבי פירא טבעא
הוי ומחללין מעשר שני
בדינר זהב ואע"ג דאסר
ללוות דינר בדינר. ת"ש
(א) מעשר שני ניתן
לאכילה ולשתיה ולסיבה
וכי' ותנן הפירט סלע של
מעשר שני בירושלים כ"ש
אומרים בכל הסלע מנות.
וב"ה אומרים בשקל כסף
ובשקל מעות פ"י מעות
הללו פריש' אינן ופשוטא
דיא ואסיקנא אלא דכולי
עלמא הכסף כסף ריבית
ואפי' כסף שני פ"י אפי'
הכסף שהיה דמי מעשר
שני מותר לפרוטו בכסף
אחר שני' וצרת הכסף
ונחתה הכסף בכל אשר
תאיר נפשו וזהו כסף
כסף ריבית. ואי איתמר
הכי איתמר ר' יוחנן
וריש לקיש חד אמר
כסלעין על דינרין מחלוקת

(א) צ"ל כפרת מעשר שני ותי'
ולפיכך ותי' מן הפירט סלע
וטי'.

(א) חולי צ"ל נחלק וכו' ה"ה ג'
הערוך בערך אנגרא:

[illegible]

הנאילה ועל חמורו
וצללו בו חמורו דג
ואם לא יגאלנו
בכרך. חמורו וזח
בנא' לא יחלפנו
ימיר אותו וגו' ו
כל דבר שלף איש
ונתן לרעהו ואת
בישראל מן כל מי
נתן לגואל דה'
אומר גואל נתן
רב חכ"ל וליי' כג'
וחתם כרך דגריס'
השולח ופי' הלכה
ששבעה נטפארו וז'
ע"י. עבד עובד א'
אמא דהוי' [מרה] ש'
מרע ואחת בכתא'
ושלך כחמא ושאר'
ואמר לא קני א'
נפשו ואמר רב נחמן'
עשה כלום מאן'
סבר משום דסבר
לד' שמעון ולא הוי'

א קני על מנת להחזיק
מר רב נחמן לא
אבל פירות לא. ואמר
מדשמואל דאמר

ההנשיא, ודחי' לא וכו' פשוטה היא, וקיימא לו כר' יוחנן דאמר ערבון כנגד כולו הוא קונה.

(א) עין בסוף המסכת (נדף קט): פירוש על דבור תו' הו', (ב) מכלל ועל לא דקדק הוא גליון תו' ונמקום דלפי זה לא פירשנו ז"ל לשירות זה, מהר"ם, (ג) ס"ח לא הו', (ד) ז"ל לא אמי שפיר, רש"א.

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אי אמרת וכו' נכדי שיראה לרבנן ולר' טרפון: (ב) בא"ד נראה דנכס לא נעשה להו' וכו' דקא' י"ב פי' ולא נרשין איבער להו' כו' כלא דלית:

שזה שש בחמש שותות מקח. שזה חמש שותות מעות: לאמר הויא מחילת. אפי' יחזור לאלתר: ואם חמלא לומר נכדי שיראה לתגר או לקרובו מאי איכא כו'. ואם באת לומר דולא פשיטא לאלתר הויא מחילה דאי נכדי שיראה מאי איכא שותות. קמני ממני' מי שהוטל עליו ידו על העלוונה ראה חוזר בו: ואילו פחות משותות. אם חוזר בתוך כדי שיראה לתגר או לקרובו קנה ומחזיר לו אונאה: חוזר לדברי חכמים. גבי תגרי לוד במתני': סבריה. רבנן דני מדרשא דבנו למיפשט מינה בעיין: פחות משליש לרבי טרפון. לאו אונאה היא אלא כפחות משותות לרבנן: אי אמרת בשלמא. מחילה דרבנן נכדי שיראה הוא כי אמר להו' ר' טרפון במחילה ידיה כל היום דהיינו מפרוטה ועד שלש: פחות הכי חוזר. מעיקרא שמו דשותות יתר על שותות עד שלש לרבנן הויא חזרה בתוך כדי שיראה ואם חוזר לומר מן המקח חוזר וחשיב ליה איברו מחילה וקנה ומחזיר אונאה וכו' אמר להו' כל היום מפסיד להו' טובא דשותות משותות או שותות דלרבנן נכדי כל היום וזרימין להחזיר אונאה. ואי משום דלרבנן הויא שותות יתר על שותות חזרה ולידיה קנה ומחזיר אונאה נוח להם שמהא חזרה שותות כדי שיראה ואם לא נא נכדי שיראה הויא מחילה מקנה ומחזיר אונאה והיה לו שותות כל היום: ולרבי

א"י אמרת בשלמא פחות משותות לרבנן בכדי שיראה כו'. מעיקרא שמו דר' טרפון משום דשותות לרבנן ידו על העלוונה ויתר משותות נמי יכול לחזור בו נכדי שיראה (א) ולר' טרפון כל פחות משליש קנה בע"כ ותגרי לוד לא היו חפלים שימכטל המקח וכ"ש אי בטול מקח לרבנן לעולם חוזר דניחא להו' טפי כר' טרפון לאלתר כדי שיראה וכו' לדידיה מחילה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' נכדי דלרבנן דשותות נפחות משותות ושותות יתר על שותות הוי מחילה לאחר כדי שיראה ולר' טרפון עד לאחר כל היום ואי משום דלרבנן הוי שותות יתר על שותות חזרה נכדי שיראה ולרבי טרפון קנה בע"כ נוח להם שמהא חזרה נכדי שיראה ואם לא נא חוזר כדי שיראה תהא מחילה ממנה שקה בע"כ ויחזיר לו אונאה כל היום ומיהו אי בטול מקח לרבנן לעולם חוזר לא חוזר אלא משום פחות משותות ושותות אפי' דניחא דשותות יתר על שותות חוזר נמי כר' טרפון דקנה בע"כ ולאחר כל היום הויא מחילה ולרבנן לעולם חוזר מ"מ כדדאמר דשותות משותות ושותות יתר על שותות

דבטול מקח לא שכיחא כולי האי ואפי' שכיחא יותר מריחים בשותות ופחות משותות שהוא מחילה לאחר כדי שיראה ולר' טרפון עד לאחר כל היום ממה שמפסידין ביתר משותות דריות מועט הוא בין קנה ומחזיר אונאה לחזרה והא דלאלתר כל היום הוי לר' טרפון מחילה ולרבנן לעולם חוזר ליכא נפקותא נמי כל כך דרוב פעמים מי שחוזר חוזר בו ציוס ומי שאינו חוזר בכל היום אינו חוזר לעולם ולרבי טרפון יחא להו' טפי דר' טרפון נכדי שיראה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' טפי כר' טרפון לאלתר כדי שיראה וכו' לדידיה מחילה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' נכדי דלרבנן דשותות נפחות משותות ושותות יתר על שותות הוי מחילה לאחר כדי שיראה ולר' טרפון עד לאחר כל היום ואי משום דלרבנן הוי שותות יתר על שותות חזרה נכדי שיראה ולרבי טרפון קנה בע"כ נוח להם שמהא חזרה נכדי שיראה ואם לא נא חוזר כדי שיראה תהא מחילה ממנה שקה בע"כ ויחזיר לו אונאה כל היום ומיהו אי בטול מקח לרבנן לעולם חוזר לא חוזר אלא משום פחות משותות ושותות אפי' דניחא דשותות יתר על שותות חוזר נמי כר' טרפון דקנה בע"כ ולאחר כל היום הויא מחילה ולרבנן לעולם חוזר מ"מ כדדאמר דשותות משותות ושותות יתר על שותות

סד א מ"י מ"ב מ"ג מ"ד מ"ה מ"ו מ"ז מ"ח מ"ט מ"י מ"יא מ"יב מ"יג מ"יד מ"ט

רבינו חננאל

איבעיא להו פחות משותות לרבנן לאלתר הויא מחילה או בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ת"ש הורה ר' טרפון בלוד האונאה ח' כסף מכ"ד לסלע שלש למקח ושמו תגרי לוד אמר להם כל היום וחזרו לדברי חכמים (א) ש"מ דשותות משותות לרבנן כדי שיראה לתגר או לקרובו וכן פחות משליש לר' טרפון כל היום וכיון ששמעו כל היום חוזר לדברי חכמים קס"ד דשותות משליש לר' טרפון כשותות משותות לרבנן ואין ביניהן חלוקה אלא שהן בכדי שיראה לתגר והוא אמר כל היום ולפיכך חוזר לדברי חכמים דאמרי כדי שיראה לתגר אלא אי אמרת לרבנן פחות משותות הויא מחילה לאלתר וכן לר' טרפון פחות משליש לאלתר הויא מחילה (אמרו) [אמאי] חוזר לרבנן כדי טרפון טפי

(א) נראה דהלשון מפורסם כאלו וכו' קס"ד דשותות משליש וכו' הויא אמר כל היום וכו' דשותות משותות וכו' חוזר לרבנן חכמים אלא אי אמרת לרבנן וכו'.

דבטול מקח לא שכיחא כולי האי ואפי' שכיחא יותר מריחים בשותות ופחות משותות שהוא מחילה לאחר כדי שיראה ולר' טרפון עד לאחר כל היום ממה שמפסידין ביתר משותות דריות מועט הוא בין קנה ומחזיר אונאה לחזרה והא דלאלתר כל היום הוי לר' טרפון מחילה ולרבנן לעולם חוזר ליכא נפקותא נמי כל כך דרוב פעמים מי שחוזר חוזר בו ציוס ומי שאינו חוזר בכל היום אינו חוזר לעולם ולרבי טרפון יחא להו' טפי דר' טרפון נכדי שיראה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' טפי כר' טרפון לאלתר כדי שיראה וכו' לדידיה מחילה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' נכדי דלרבנן דשותות נפחות משותות ושותות יתר על שותות הוי מחילה לאחר כדי שיראה ולר' טרפון עד לאחר כל היום ואי משום דלרבנן הוי שותות יתר על שותות חזרה נכדי שיראה ולרבי טרפון קנה בע"כ נוח להם שמהא חזרה נכדי שיראה ואם לא נא חוזר כדי שיראה תהא מחילה ממנה שקה בע"כ ויחזיר לו אונאה כל היום ומיהו אי בטול מקח לרבנן לעולם חוזר לא חוזר אלא משום פחות משותות ושותות אפי' דניחא דשותות יתר על שותות חוזר נמי כר' טרפון דקנה בע"כ ולאחר כל היום הויא מחילה ולרבנן לעולם חוזר מ"מ כדדאמר דשותות משותות ושותות יתר על שותות

אלא אי אמרת לאלתר הויא מחילה אמאי חוזר הא נכדי שיראה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' טפי כר' טרפון לאלתר כדי שיראה וכו' לדידיה מחילה וכו' אמר להו' כל היום חוזר דניחא להו' נכדי דלרבנן דשותות נפחות משותות ושותות יתר על שותות הוי מחילה לאחר כדי שיראה ולר' טרפון עד לאחר כל היום ואי משום דלרבנן הוי שותות יתר על שותות חזרה נכדי שיראה ולרבי טרפון קנה בע"כ נוח להם שמהא חזרה נכדי שיראה ואם לא נא חוזר כדי שיראה תהא מחילה ממנה שקה בע"כ ויחזיר לו אונאה כל היום ומיהו אי בטול מקח לרבנן לעולם חוזר לא חוזר אלא משום פחות משותות ושותות אפי' דניחא דשותות יתר על שותות חוזר נמי כר' טרפון דקנה בע"כ ולאחר כל היום הויא מחילה ולרבנן לעולם חוזר מ"מ כדדאמר דשותות משותות ושותות יתר על שותות

(ב) כ"ק סא. ע"ש. (ג) ע"ש.
העב מוס' חולין נד: ד"ה
בסלע. (ד) כ"ק סא. (ה) וגי'
הר"ש רבה. (ו) (ח) וספ'
פ"ג. (ז) ר"מ מ"ו. (ח) כלס פ"ב
(ט) ר"מ מ"ו. (י) כלס פ"ב
(יא) ע"ש. (יב) ע"ש.
(יג) ע"ש. (יד) ע"ש. (טו) ע"ש.
(טז) ע"ש. (יז) ע"ש. (יח) ע"ש.
(יט) ע"ש. (כ) ע"ש.

מוסף רש"י
רש"י לשון זול ע"ש דלד.

שמונה פונדיונות. שמונה כשאר אונאה: בכרכים. שיש שם שולחני עד כדי שיראה לשולחני: בכפרים. שאין שם שולחני: עד ערבי שבת. שבה להוילאה בערב שבת למעודת שבת אז ידע אם יוכל להוילאה ויקבלה ממנו: ואם היה י"ב חדש כו'. בגמרא פריך הא אמרת עד ערבי שבת: ואין לו עליו אלא פדיונות. מפרש בגמרא: וקונס. בחילול מעשר שני. ובגמ' מפרש אם נשיה אם בסלע יפה: לפי שאינה מדה זו של פוסלי מטבע בשביל חסרון מעט אלא נפש רעה: גמ' ורמיה כמה פסא סלע חסירה ויהא בה אונאה. אלאה דבני שיעורי הוא אונאה וממני קמני ולא יהא אלאה דבני שיעורי לאו אונאה היא עד דליכא טפי: אמר רב פסא. לעולם אימא לך דבני שיעורי הוא אונאה ולא יהא דממני לאו אשיעורא קאי אלא אפחות מכשיעור קאי: מלמעלה למטה קחשיב. וה"ק סלע הפוחתת והולכת עד כמה יכול להוילאה עד שפחתת שיעור כן וכן ומינין שהגיעה לשיעור הזה יהא זה אונאה: ומאן ברא. דנקט ויש בה: מלמעלה למטה חשיב. סלע שפחתה כמה פחתה להיות זה אונאה מפרש כל פחיתה גדולה שבה כגון שבע איסרות או שש או חמש היא אונאה עד ד' והיא בכלל אכל למאן דידן אין ארבעה בכלל לא יהא ועל כרחך לא מיתוקמא אלא דבני: ומאי שגא בטלית. סלע חסירה דתנן דהו לעיל (דף מ"ט): שמונה למקח: ר"ש היא. דבני סלע אימא ליה שמונה: עשיק לגביה. הנריך לכסות גופן וגביך קנה דיוקן: ושוי לכריסך. למאכלך לא תקנה אלא בשוין: ע"ש. לשון יוקר הוא ומצירו בלאהו נשך ולקמן דף ע"ד. באתרא דלמימר עשיק ערברא: כיון דלא סגי ליה. שאינו יורא בהולאה: יתר על כן מוכרה בשווי. לקמיה מפרש לה יתירה על כן שלא פחתה כדי אונאה: מוכרה בשווי. בסלע יפה: בסלע עד שקל. סלע הענוב ופוחת והולך עד שקל מותר לקיימו דלן עשוי לרמות זו בני אדם למוכרו בסלע יפה לפי שפחת שלו יוכר אכל משפחת משקל לא יקיימו לפי שגא לרמות ולמוכרו בחורש שקל שאין פחת שלו יוכר לגבי שקל מתוך שהוא רחב שבתמילה היה סלע אינו נראה חסר משקל. שקל הוא מטבע של חצי סלע ודינר מטבע קטן שנים מהם יש בשקל: דינר עד רובע. ואם היה דינר נפחת עד שעמד על רובע מותר לקיימו. קס"ד רובע דינר קאמר ולקמיה פריך מאי שגא סלע דלא מני לשהוי אלא עד חצי דינר עד רובע לא יקיימו דלתי לפסוקיה דרובע: פסח מכאן איסר אסור.

שמונה פונדיונות שני פונדיונים לדינר עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות יאם היה מכירה אפי' לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת דונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה: גמ' ורמיה עד כמה תהא הסלע חסירה ויהיה בה אונאה אמר רב פפא לא קשיא תנא דידן קא חשיב מלמעלה למטה תנא ברא קא חשיב מלמעלה למטה מאי שגא בסלע דפליגי ומאי שגא בטלית דלא פליגי אמר רבא מאן תנא טלית ר"ש היא אב"י אמר טלית עד שותות מחיל איניש דאמרי איניש עשיק לגביך ושוי לכריסך סלע כיון דלא סגי ליה לא מחיל גופא יעד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה ר"מ אומר ארבעה איסרות איסר לדינר ר' יהודה אומר ד' פונדיונות פונדיון לדינר ר"ש אומר שמונה פונדיונות שני פונדיון לדינר יתר על כן מוכרה בשויה יעד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל בדינר עד רובע פחות מכן איסר אסור (להוציאה) יתירה זה לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרס ולא להרג מפני שמרמין בה את אחרים אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו אמר מר בסלע עד שקל בדינר עד רובע מאי שגא בסלע עד שקל ומאי שגא בדינר עד רובע אמר אב"י מאי רובע דקתני נמי רובע שקל אמר רבא דיקא נמי דקא תני רובע ולא קתני רביע ש"מ למה ליה למתלייה לדינר בשקל מלתא אגב אורחיה קמ"ל דאיכא דינר דאתי משקל מסייע ליה לר' אמי דא"ר אמי דינר הבא משקל מותר לקיימו דינר הבא מסלע אסור לקיימו: פחות מכן איסר אסור (להוציא): מאי קאמר אמר אב"י הכי קאמר פחתה סלע יותר מכדי אונאה איסר אסור אמר ליה רבא אי הכי אפילו משהו נמי אלא אמר רבא פחתה סלע איסר לדינר אסור וסתמא כר"מ תנן התם סלע שגא פחתה והתקנה שיהא שוקל בה משקלות טמאה עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה לסלע שני דינרים פחות מכן יקוף יתר על כן מאי אמר רב הונא פחות מכן יקוף יתר על כן יקוף רבי אמי אמר פחות מכן יקוף יתר על כן יקיים מיתבי יתר

תנא דידן קחשיב מלמעלה למטה עד ד' איסרין ולא עד בכלל דכ"ד איסרין יש אונאה דבגמרא אמרין מאן תנא טלית ר"ש היא דאמר ח' פונדיון הוין אונאה: ותנא ברא קחשיב מלמעלה למטה. אי גרסינן דכרייתא עד כמה אמי שפיר דחשיב מלמעלה למטה וסבר עד ועד בכלל אכל אי לא גרסינן עד לא הוה נריך למימר דחשיב מלמעלה למטה אלא כמשמעו כמה יהא אונאה ד' איסרין ואגב דקאמר לתנא דידן מלמעלה למטה נקט לתנא ברא מלמעלה למטה:

עשיק לגביך. וא"ת התינח נחאיה לוקח נחאיה מוכר מאי איכא למימר והתינח כסות פירות מאי איכא למימר וי"ל דלא פלוג רבנן ועי"ל דעיקר הטעם הוה סלע כיון דלא סגי לא מחיל: ולא קתני עד רביע. ואע"ג דרובע מני למאי נמי רובע דינר דתנן בפ"ק דכריסות (דף מ.) זו ביום עמדו דרובעמיס והיינו רובע דינר דכ"ד התם וכן אמרין התם גר שנתגייר נריך שפירש רובע לקינו מ"מ אי מיירי הכא דרובע דינר ה"ל למימני רביע דלא נטעי דרובע שקל:

אמר אב"י פחתה סלע יותר מכדי אונאה איסר אסור להוציאה. פרכ"י ציפה וא"ת פשיטא ורבא נמי שהקשה אפילו משכו נמי היה לו להקשות אפי' כדי אונאה נמי וי"ל דמיירי אפי' דעתו להחזיר האונאה אסור כיון דהמקח טעום הוא אכל כדי אונאה מותר להוילאה ציפה וכללד שיחזיר האונאה אם יתבענו הלה קודם שיראה לשולחני ומותר כיון שהמקח מתקיים ופחות מכדי אונאה מוכרה ציפה אפילו אם אין דעתו להחזיר אונאה משום דהו לאכלת מחילה רבא אמר פחתה איסר לדינר אסור להוילאה ציפה אם אין דעתו להחזיר משום דהו אונאה כר"מ ועוד יש לפרש אמר אב"י כו' אסור להוילאה אפילו בשויה וסבר כמ"ד בסמוך יתר על כן יקוף אכל פחות מאיסר שרי להפסד מרובה חששו ולא להפסד מועט ורבא דקאמר אפי' משהו נמי לית ליה האי סברא ומאי נמי סבר רבא דין כמ"ד יקוף דין כמ"ד יקיים: ית"ר על כן יקוף. ולא ימכרו לתגר מני נמי קאי אפחתה יתר מכדי אונאה וה"פ אפילו ע"מ לנוקדה לא ימכרו לתגר ולחרס אכל לאחרים ימכור על מנת לנוקדה ולמ"ד יתר על כן יקיים לא ימכרנה לתגר לא קאי אלא אכסלע עד שקל דאמר פחתה יותר משקל ואחא קאי לא ימכרנה לתגר כו': והתקנה

ולא לחרס. אדם אנס: ולא להרג. רוצח: למסליה לדינר בשקל. לימא דדינר עד חצי זוז: דאמי משקל. אם פחתה השקל עד חצי ונעשה דינר: מותר לקיימו. ולהוילאו דדינר: דינר הבא משקל אסור לקיימו. אפי' להוילאו דדינר דמתוך שהוא כח ממטבע ענה ורמזה טועין זו לאמדו בשקל ואמי לקבולי בחורש שקל: מאי קאמר. הא ליכא למימר פחות מיכן דאם עמד סלע על פחות משקל או אם עמד דינר על פחות מרובע איסר אסור לקיימו דמאי אירא איסר אפילו משהו נמי דהא אמר בסלע עד שקל ומו לא: יסר מכדי אונאה. לר"מ כדלית ליה לרבי יהודה כדלית ליה: אסור. להוילאה ציפה: טמא. מקבלת טומאה מעתה שהרי עשאה כלי: יקוף. יחמנה לשנים דלתי לפסוקה בשקל: יתר על כן יקיים. דלגבי סלע מוכרה פחתה ולא מחליפה בשקל: יתר

ע"א א מ"י פ"ב מהל'
מסירה הל' י סמג
לארין קע טושי"ע ח"מ פ"י
ר"מ פ"י טו:
ע"ב ב ב מ"י שם הל' יא
(והל' יב) ועיין במגיד
משנה טושי"ע שם פ"י ח:
פ ד מ"י פ"ד מהל'
מעשר שני הל' יע:
מא ה ו ד מ"י פ"ו מהל'
גביה הל' ד (והל' ה)
סמג עשין עב טושי"ע ח"מ
פ"י ר"מ פ"י יח:
פב ח מ"י פ"ט מהל'
כלס הל' יי:
פג ט י מ"י פ"ז מהל'
גביה הל' ה:

התורמה וההיבדדים
היבדדן מילין מיתר.
האולן מזה, דכמי ויקר
(כ) וממו זו אל מללו
מיתר יח וכל זו אל
קדש, וכל העני דמבר
כתומה (תלמוד י: א:)
עמל האולן, דכמי וממו
זו אל מללו, וצבורים
כתומה, דלמר מר וממ
ידן אל הצבורים יבדד
האולן.
והאולן.
שגג, דכמי (ויקרא כ:
יא) זו אל קדש שגגה
יסק ממשית עליו חגיגה
אלב נמשח מי אל,
דח ויס אלב ליה ואל
ימס אלב כפרה אל
משכיר יבדדן אל.

יפה. (ומשחלל עליה כפי דמיון ודאין
מן למעשר שני חד זילתא אשמועינן
לי לחלל עליה מעשר בדמי סלע יפה
ידיק) אלו כבורים: חייבין עליהן
איש כי יאכל קדש בשגגה וגו':
ואסורים

כרמי

כרמי

[עליו] **במאן דאמר אין בחושבו**. ולמד אין זו קשה וכן נמי איתמוג לעיל: **ובי עשו דבריהם בשל תורה**. אע"ג דבכמה מקומות עשו אפי' יותר משל תורה היינו היכא דשייך לקיום כדי לעשות סייג אבל הכא אפילו בתרומת מעשר ודאי לא הוה שייך לתקנם חומש אם לא שאמרה תורה ולכך לא היה לקיום כשל דמאי ומשני דה"נ עשו הולד ממזר דמאי שאלין סברא אלא משום דבאשת איש הולד ממזר:

ולא אמר בפני נכתב ונחתם. נכתב לא נקט אלא משום רצון דלר"מ אין צריך לומר נכתב (ולד"ר יהודה ט"אומר היה ר"מ אפי' מלאו באשפה כשר:

וחכמים אומרים אין הולד במזר. מדלג קאמרי רבנן לא תלג דעדיפא טפי מכלל דכדינא לכו דתלג אע"ג דאין הולד ממזר: **ביצור יעשה פירות** לרבנן כינא יעשה אס ניקט שלא יטעור להוציא אי נמי לר"מ כינא יעשה קודם שניסת ולא יטעור גט אחר אבל אחר שניסת אין גראה לר"מ שיהיה שום תקנה:

יטלנו היבנה. וא"ת ויאמר בפני נכתב ונחתם צעודנו צידה וכי תימא צריך לומר קודם נתינה האמר בפרק קמא דגיטין (דף ה' וס') כגון שנתינו לה ולא הספיק לומר עד שנחתם ויש לומר דלר"ך לומר אחר נתינה מיד שנחתמה צעודם עוסקים באותו ענין:

כסף ע"ה נחשת. וא"ת כיון דתנא דמתללים כסף על כסף אע"ג דאסור בודאי אפילו מדוחק כ"ש כסף על נחשת דשרי דאפי' בודאי מדוחק שרי דלאמר כסומין וי"ל אידי דתנא נחשת על פירות דפליגי בה רבי מאיר ורבנן תנא נמי כסף על נחשת דהוי נמי טבעא אפירא: **ויחזור ויפדה**. פרש"י כן צריך לעשות דבעינן וזרת הכסף צידן וחכמים אומרים אס יראה יעלה הפירות עמלן ופרדן דבודאי אסור כסף על נחשת שלא מדוחק והכא גבי דמאי שרי וקשה לפירוש דמכמה מקומות ה"מ לאחוי

דמילני דמאי קל מודאי דנמסכת דמאי (פ"א מ"ג) תנן הדמאי אין לו חומש ואין לו ציעור ובמתני' תנן נמי מעשר שני מוסיף חומש ולא קתני של דמאי דקתני גבי האוכל תרומת מעשר ועל חנם הציא מתני' דדמאי ודמעשר שני ותו מדקאמר מדוחק אין שלא מדוחק לא משמע דשאר המשנה אחיא ליה שפיר והלא עדיפא ה"מ למפרך דכסף על כסף אסור בודאי אפי' מדוחק מדלג מתנה על אחד מן הסלעין ובדמאי שרי ותו מה שפירש דלפדות הפירות עדיף מלעלות אפכל משמע בכמה דוכתי בפ"ג דמעשר שני (מ"ג) גבי לקוח בכסף מעשר שני שנטמא כו' אמר להם לא אס אמרתם כו' תאמר בלוקח שאינו נפדה טעור צרחוק מקום אלמא לקוח צריך להעלותו וכן בכמה דוכתי לכן גראה לפרש דלר"מ אס יראה יחזור ויפדה הפירות וחכ"ל דצריך להעלותו ופרדן דמאי דשני שמואל דר"מ מחמיר בדמאי יותר מחכמים והכא מיקל טפי מחכמים אבל הא לא קשיא ליה אמאי מוסיף חומש בתרומת מעשר של דמאי כודאי ובפדיון לא מחמיר דדוקא באכילה שעושה עבירה מחמיר בדמאי כמו בודאי אבל בפדיון שאינו עושה עבירה לא החמירו והנזכר להציא מחמירין דמתללין כסף על נחשת מדוחק דלא תימא כמו כן מיקל ר"מ בודאי וא"כ משוה הוא דמאי לודאי כמו בתרומת מעשר לכך מיימי דגבי ודאי אין מתללין כסף על נחשת שלא מדוחק וא"כ קשה דהא מיקל בדמאי לגבי ודאי יותר מחכמים ואכ"כ ס"ל בצמון דשאר ר"מ מחמיר גבי מיתה בדמאי כודאי יותר מחכמים וגבי לאו לא מחמיר כמו בודאי ורבנן אע"ג דמחמיר גבי לאו גבי מיתה דתרומת מעשר של דמאי אין גראה להם לקנות חומש כדפ"ל דאפילו בודאי לא היה לקנות אס לא שוטה תורה ומיהו קשה דגרסין במשנה במלמיה דר"מ ובלבד שיפדה הפירות וי"ל כך מתללין כסף על כסף אפילו לחזור ולפדות אותו משמע על דבר אחר וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירש כסף על כסף ובלבד שיפדה פירות כסף על כסף אפילו מתחילה כשתלל נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר אבל אס היה אז דעמו להעלותם ונמלך לפדותן צריך להעלותן: לא

לכרס פסוח כו'. ואם דרש דלל אמת וגמין ריבויין: **אס הווקקו בית דין לשוה פרוטה**. בין חובע לנחש: **גומרין אפילו כפסות**. אס חזר השני ותבעו פסות משוה פרוטה קודם שעמדו כ"ד משם נוקקין לו: **בתנן האוכל פרוטה**. בשוגג תרומה גדולה: **ופרוטה מעשר**. מעשר מן המעשר: **ותרומת מעשר של דמאי**. שהלוקח מעט הארץ צריך להפריש מספק. אבל תרומה גדולה של דמאי ליכא דלא חייבוהו חכמים להפריש כדאמרין:

בסוטה (דף מה.) לפי ששלח בכל גבול ארץ ישראל וראה שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד אלמא זכירין היו בה: **מוסיף חומש**. דכל היו איקרו תרומה בתרומת מעשר כתיב (במדבר י"ח) והתרומות ממנו תרומת ה' בחלה כתיב (ס"ט טו) חלה חרימו תרומה צבכורים כתיב (דברים י"ג) ותרומת ידך ואמר מר אלו צבכורים (מכות ד' ה.) וכל הני חד יניחו דמשא אחד הן באין: **נעט רבעי**. מוסיף חומש בפדיון דפדיון נעט רבעי קדש קדש גמר ממעשר פ"פ שני דקדושין (דף נ"ד) גבי נעט רבעי כתיב קדש הלולים (ו) וגי מעשר כתיב כל מעשר הארץ מזרע הארץ וגו' (ויני תרי נמי חד חשיב לכו דמחז קרא נפקי דחומש בנעט רבעי לא כתיב אלא ממעשר יליף: שלו. דוקא נקט שאס חילל של אחרים אין מוסיף חומש איש ממעשרו כתיב (ויקרא לו) הקדשו. ולא של אחרים. המקדש כתיב: **הנכנס**. בשוגג דחייב קרבן מעילה וחומש: **גמ' קשיא ליה לר"א**. משנתינו היתה קשה לר"א בן פדת: **עשו חכמים סיווק**. להוסיף על תרומת מעשר של דמאי חומש שאין הפרשתו אלא מדבריהם: **המציא גט ממדינת הים**. לאשה שעשאו צעלה שלוח להוליכו לגרש הצריכוהו לומר בפני נכתב ונחתם והתס"י מפרש לפי שאין בקיאיין לשמה (ואין עדים מצוין לקיימו: **יציא**. מי שנשאה על ידי גט זה: **מתללין אומר**. גבי מעשר שני של דמאי קתני לה: **נחוש על הפירות**. ואפי' חזן לירושלים: **ויחזור ויפדה אס**

הפירות. ויעלה הכסף לירושלים דכתיב (דברים יד) וזרת הכסף: **וחכ"ל יעלו פירות ויאכלו בירושלים**. ולא הזיקקוהו לכך לחזור ולחללן ואס רואה מעלה הפירות עמלן דהקילו בו: **ומי מתללין בו**. מסקנא דמיוצא דאומרי רב שטת היא והכי קאמר ששענו לר"מ מיקל מי בפדיון דמאי לחללו כסף על כסף כסף על נחשת ובמעשר ודאי מי מתללין כי האי גוונא אפילו כסף על נחשת דדמי לפדיון והתנן כו': **שנחפרצו**. ורואה ליהנות בשל חולין: **מציא כסלע מעות**. נחוש. מציא דמי סלע ואומר כל מקום כו' נמלאו שתימן חולין והמעוה מעשר: **ובורר אס היפה שבתן**. ומחלל עליה המעות הללו ותהא היא מעשר והמעוה והסלע השני חולין כצראשונה: מפני

מחמיר בדמאי יותר מחכמים והכא מיקל טפי מחכמים אבל הא לא קשיא ליה אמאי מוסיף חומש בתרומת מעשר של דמאי כודאי ובפדיון לא מחמיר דדוקא באכילה שעושה עבירה מחמיר בדמאי כמו בודאי אבל בפדיון שאינו עושה עבירה לא החמירו והנזכר להציא מחמירין דמתללין כסף על נחשת מדוחק דלא תימא כמו כן מיקל ר"מ בודאי וא"כ משוה הוא דמאי לודאי כמו בתרומת מעשר לכך מיימי דגבי ודאי אין מתללין כסף על נחשת שלא מדוחק וא"כ קשה דהא מיקל בדמאי לגבי ודאי יותר מחכמים ואכ"כ ס"ל בצמון דשאר ר"מ מחמיר גבי מיתה בדמאי כודאי יותר מחכמים וגבי לאו לא מחמיר כמו בודאי ורבנן אע"ג דמחמיר גבי לאו גבי מיתה דתרומת מעשר של דמאי אין גראה להם לקנות חומש כדפ"ל דאפילו בודאי לא היה לקנות אס לא שוטה תורה ומיהו קשה דגרסין במשנה במלמיה דר"מ ובלבד שיפדה הפירות וי"ל כך מתללין כסף על כסף אפילו לחזור ולפדות אותו משמע על דבר אחר וכן נחשת על הפירות דומיא כמו שפירש כסף על כסף ובלבד שיפדה פירות כסף על כסף אפילו מתחילה כשתלל נחשת על הפירות לחזור ולפדות הפירות אז מותר אבל אס היה אז דעמו להעלותם ונמלך לפדותן צריך להעלותן: לא

(א) מעילה יח. (ב) כ"ק קנ. (ג) (פירושין טו. ושי"ט). (ד) גיטין ה' פ"ה (ס) (ס"ט). (ה) דמאי פ"א (מ"ב) פ"י (מ"ט) שם. (ו) מעשר שני פ"ב (מ"ו). (ז) ויקרא יט. (ח) (מכובות י"ג). (ט) (ויקרא כ'). (י) (גיטין כ"ג). (יא) (ד"ר וי"ו) מתקנת כחו או אין כי תרי טעמי יניחו. (י"ב) (ל) (מכובות פ"ג). (ט) (ד"ר נחמן פ"ג). (כ) (מכובות פ"ה גיטין ג' כ"ו. כ"ז).

מוסף רש"י

יוציא. מי שנשאה בגט זה (גיטין ה' ה.) משום דלא אמר לה כו' יוציא. נתינה והא גט כשר הוא יפניו נכתב ימסוס דלא אמר היו ודל ממזר וסו...

קעה א מ"י פ"ד מהל' מוכר ה' יב סמג
לאחר קעה טו"ע ח"מ
ס' רכח פ"ק א'
קעה ב מ"י שם ה' יג
טו"ע שם פ"ד ד'
ג (מ"י) שם ופ"ו מהל'
תשובה ה' ח טו"ע
שם:
קעה ד מ"י פ"ד מהל'
מוכר ה' יב סמג
שם:
קעה ה ו מ"י שם ויהל'
ד' סמג שם
טו"ע שם:
קעה ז ח ט מ"י שם ה'
י טו"ע שם שם
פ"ק א':
קעה י ב מ"י פ"ו מהל'
דעות ה' ח ופ"ג
מהלכות תשובה ה' יד
ו"ט ט"ע ח"מ סימן תכ
פ"ק א' ל מ מ"י שם
טו"ע ח"מ ס' י
רכח פ"ק ה':

הא מה אני מקיים לא תונו באונאת דברים. דכל היכא דליכא למדרש דרשין ולא מוקמינן בלאו ימירי: **אם** הוא בן גרים ב'. היינו זו אף זו דלפילו מעשה אבותיו אין לו להזכיר: **הלא** יראה בסתמך. פירוש לשון (איוצ' לא) וכמו אשר יקוט כסלו וגו' (שם ח) כלומר היה לך לירא מהקב"ה וזה היה בטמון וטוס דרכך היה תקומך וזכר נא מי הוא נקי ואחד אם היית נקי לא היית אוצד וסוף פרק הנחנקין (פנהדרין ד' פט:) יש לפרש כמו כן לשון בטמון ולא לשון סכלות דל"ל (א) לזכרהם הלא יראתך כסלמך כלומר מה שאתה ירא מהקב"ה היה לך להיות בטמון והרי אתה מפסיד דדבר שאתה שוחט נק': **זה** בגופו וזה בפסגו. והא דלמרי פרק הגזל בתרא (נ"ק ד' קט.) הגזל לחבירו שזה פירוטו כאלו גזל נשמתו היינו משום דפעמים רעב כדל דלן לו צמא לקנות אכל יש הרבה בני אדם שאינם חסרים כל כך: **דאזיל** סומקא ואתי חיורא. ומה שמאדים בתחילה לפי שהדמים מתאספין לבדו:

חזן מ"י שיוורין ואין עו"ן. אין לפרש דלן עולין לעולם דהא אמרינן בסמוך דכל על אשת איש יש לו חלק לעולם הבא אלא ה"פ כל היורדין עולין מיד ואין אור של גיהנם שולט בהן דלמרינן בפרק עושין פסין (עירובין ד' יט.) ק"ו ממונה הזהב ונפרק בתרא דחגיגה (ד' ח.) ענין ק"ו מסלמנדרא חזן מ"י דלן עולין מיד אכל יש מהם מדוין לעולם (וי) המלכין פני חבירו צריכים דלמר בטמון אין לו חלק לעולם הבא ויש שעולין לאחר י"ב חדש כגון הבא על אשת איש דמשפט רשעי ישראל צריכים י"ב חדש אי נמי מלכין נמי נהי דלן לו חלק לעולם הבא אינם מדוין יותר מ"י"ב חדש אלא לאחר י"ב חדש לא חיין ולא מדוין ושרים בלא טובה ובלא רעה וניחא השתא דלא חשיב מינים ואפיקורסים שאותם מדוין לדורי דורות דלמר צ"ק דר"ה (ד' ח.) ושם ד"ה (י) דגיהנם בלא וסא אינם כלים ומיהו תימה דלא חשיב פושעי ישראל בגופם כגון קרקפתא דלא מנה תפילין דלמרינן ב"ר"ה (שם) שיוורין ומדוין זה י"ב חדש ולא"כ גופן וגשמתן נשרפת ונעשים אפר תחת כפות רגליהם של נדיקים ונראה דלא רצה למנות אותם ששניים צבירימא דלא היה משמיענו שום חדש והא דחשיב מלכין אע"ג דתנא ליה במס' אבות (פ"ג מ"ה) אגב מכנה נקיט ליה ומכנה אלתערין לאשמעינן אע"ג דדש ביה צמיה והא דלא חשיב הבא על הכותית דלמר בעושין פסין (עירובין ד' יט.) ושם ד"ה (ב) דלא מסיק ליה אברהם אבינו דממשכה עורלתיה ולא דמבשרק ליה דלא חשיב אלא הוי דבשיל עבירה זו לצדה אין עולים (ו) דמתניא אע"פ שיש צידו חורה ומעשים טובים אכל הבא על הכותית בעבירה זו לצדה אינו נענש אם לא שיש צידו עבירות אחרות שראוי בשלילה לירד לגיהנם אלא שעבירה זו גורמת לו דלן אברהם אבינו מעלהו מיד אלא שיהא שם י"ב חדש וכולו בשלל עשה תשובה דתשובה מועלת לכל

איפכא מסתברא. כל הדברים נראין הפך דשאינו חייב באחריות דה' ניהו טפי משחייב באחריות ואם זאת לחייבו בשל צבוח ולפוטרו בשל הדיוט כן היה לו לומר קדשים שחייב באחריות פטור שאני קורא בהן צמיה וכחש שאני קורא בהן צה' וכחש ועוד

דדיוט הוא ליה לחייבו טפי דהא שומרי הקדשות פטורין מן השבועה ומכל הבא על ידה: **איסמיה**. אסיר משנה זו מגירמיה: **הכי קאמר** כו'. האי שאני קורא בהן צה' וכחש לא משמע צה' וכחש ולא צמיה ולא לחייבה משום שהן של הקדש אלא הכי קאמר קדשים שחייב באחריות חייב קרנן שבועה לפי שהן של עמיתו ואם זאת לפוטרו לפי שהן של הקדש להכי אתא צה' וכחש לרבויהו אף אם יש בהן צה' גבוה: **ושאין חייב באחריות פטור**. לפי שאני קורא בהן למעטן צמיהו וכחש והכא ליהא עמיתו ואימעט מנעמיתו וכחש: **לזווג**. לו שיש לו שור יפה לרשיה מחזור על אחר שכתותו לזמדו עמו בעול שהמלמד שור חלש עם הכריז מקלקל את הכריז וכן מרגלית נאה (שם חזיריה) למלאות עם חזיריה צובה מן היחידות: **חשיבי** ליה. וחשיב לו יזווג: **ועד כמה**. לא הוי אונאה: **כדי דמיס**. כפליים: **חטעוס**. מגן: **במלחמה**. כמון המלחמה: **שהרי דבר המסור לזכ**. ולפ"ק נאמר צו ויראת מאלהיך. האי שהרי ליתן טעם למה נאמר צו יראה נקט ליה והכי קאמר שהרי כל הדברים הללו אין טובתם ירעתן מסורה להכי אלא ללבו של עושה הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות ויכול הוא לומר לא עשיתי כי אם לטובה הייתי סבור שיש לך תבואה למכור אז הייתי חפץ לקנות מקם זה: **וכל דבר המסור לזכ**. של אדם נאמר צו הוי ירא מן הידע מחשבות אם לטובה אם לאונאה: **הכל ס"ד**. ובי הכל יורדין: **ה"ג** כל היורדין לגיהנם עולין: **דדש** ביה. כד הורגל נקט שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומכל מקום זה להלכיתו ממכין: **ובללעי**

דדיוט הוא ליה לחייבו טפי דהא שומרי הקדשות פטורין מן השבועה ומכל הבא על ידה: **איסמיה**. אסיר משנה זו מגירמיה: **הכי קאמר** כו'. האי שאני קורא בהן צה' וכחש לא משמע צה' וכחש ולא צמיה ולא לחייבה משום שהן של הקדש אלא הכי קאמר קדשים שחייב באחריות חייב קרנן שבועה לפי שהן של עמיתו ואם זאת לפוטרו לפי שהן של הקדש להכי אתא צה' וכחש לרבויהו אף אם יש בהן צה' גבוה: **ושאין חייב באחריות פטור**. לפי שאני קורא בהן למעטן צמיהו וכחש והכא ליהא עמיתו ואימעט מנעמיתו וכחש: **לזווג**. לו שיש לו שור יפה לרשיה מחזור על אחר שכתותו לזמדו עמו בעול שהמלמד שור חלש עם הכריז מקלקל את הכריז וכן מרגלית נאה (שם חזיריה) למלאות עם חזיריה צובה מן היחידות: **חשיבי** ליה. וחשיב לו יזווג: **ועד כמה**. לא הוי אונאה: **כדי דמיס**. כפליים: **חטעוס**. מגן: **במלחמה**. כמון המלחמה: **שהרי דבר המסור לזכ**. ולפ"ק נאמר צו ויראת מאלהיך. האי שהרי ליתן טעם למה נאמר צו יראה נקט ליה והכי קאמר שהרי כל הדברים הללו אין טובתם ירעתן מסורה להכי אלא ללבו של עושה הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות ויכול הוא לומר לא עשיתי כי אם לטובה הייתי סבור שיש לך תבואה למכור אז הייתי חפץ לקנות מקם זה: **וכל דבר המסור לזכ**. של אדם נאמר צו הוי ירא מן הידע מחשבות אם לטובה אם לאונאה: **הכל ס"ד**. ובי הכל יורדין: **ה"ג** כל היורדין לגיהנם עולין: **דדש** ביה. כד הורגל נקט שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומכל מקום זה להלכיתו ממכין: **ובללעי**

איפכא מסתברא. כל הדברים נראין הפך דשאינו חייב באחריות דה' ניהו טפי משחייב באחריות ואם זאת לחייבו בשל צבוח ולפוטרו בשל הדיוט כן היה לו לומר קדשים שחייב באחריות פטור שאני קורא בהן צמיה וכחש שאני קורא בהן צה' וכחש ועוד דדיוט הוא ליה לחייבו טפי דהא שומרי הקדשות פטורין מן השבועה ומכל הבא על ידה: **איסמיה**. אסיר משנה זו מגירמיה: **הכי קאמר** כו'. האי שאני קורא בהן צה' וכחש לא משמע צה' וכחש ולא צמיה ולא לחייבה משום שהן של הקדש אלא הכי קאמר קדשים שחייב באחריות חייב קרנן שבועה לפי שהן של עמיתו ואם זאת לפוטרו לפי שהן של הקדש להכי אתא צה' וכחש לרבויהו אף אם יש בהן צה' גבוה: **ושאין חייב באחריות פטור**. לפי שאני קורא בהן למעטן צמיהו וכחש והכא ליהא עמיתו ואימעט מנעמיתו וכחש: **לזווג**. לו שיש לו שור יפה לרשיה מחזור על אחר שכתותו לזמדו עמו בעול שהמלמד שור חלש עם הכריז מקלקל את הכריז וכן מרגלית נאה (שם חזיריה) למלאות עם חזיריה צובה מן היחידות: **חשיבי** ליה. וחשיב לו יזווג: **ועד כמה**. לא הוי אונאה: **כדי דמיס**. כפליים: **חטעוס**. מגן: **במלחמה**. כמון המלחמה: **שהרי דבר המסור לזכ**. ולפ"ק נאמר צו ויראת מאלהיך. האי שהרי ליתן טעם למה נאמר צו יראה נקט ליה והכי קאמר שהרי כל הדברים הללו אין טובתם ירעתן מסורה להכי אלא ללבו של עושה הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות ויכול הוא לומר לא עשיתי כי אם לטובה הייתי סבור שיש לך תבואה למכור אז הייתי חפץ לקנות מקם זה: **וכל דבר המסור לזכ**. של אדם נאמר צו הוי ירא מן הידע מחשבות אם לטובה אם לאונאה: **הכל ס"ד**. ובי הכל יורדין: **ה"ג** כל היורדין לגיהנם עולין: **דדש** ביה. כד הורגל נקט שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומכל מקום זה להלכיתו ממכין: **ובללעי**

נקי אבד האם היו המרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם ר"י אומר אף לא יתלה עיניו על המקום ב"בשעה שאין לו דמים שהרי י"הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי גידול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך ור' אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כ"ל המלכין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים א"ל שפיר קא אמרת דחוינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיורא אמר ליה אביי לרב דימי במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפי דאמר רבי חנינא הכל יורדין לגיהנם חזן משלשה הכל ס"ד אלא אימא כל היורדין לגיהנם עולים חזן משלשה שיוורין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלכין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו מכנה היינו מלכין אע"ג דדש ביה בשמיה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן נוח

אין עולים (ו) דמתניא אע"פ שיש צידו חורה ומעשים טובים אכל הבא על הכותית בעבירה זו לצדה אינו נענש אם לא שיש צידו עבירות אחרות שראוי בשלילה לירד לגיהנם אלא שעבירה זו גורמת לו דלן אברהם אבינו מעלהו מיד אלא שיהא שם י"ב חדש וכולו בשלל עשה תשובה דתשובה מועלת לכל

(ב) ואם היו כו"ל.
(ג) ופסחים ק"כ: ע"ש.
(ד) וקדושין ל"ג: (ד) פ"י לא מכיר ליה.

תורה אור השלם

1 וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים: שמות כב
2 ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יי אלהיכם: שמות כב
3 וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו: ויקרא כה יד
4 והלא יראתך בסלחך חתוקת וחס דרכיך: וזכר נא מן הוא נקי אבד ואיפה ישרים נבחרו: איוב ד ו ד

הגהות הב"ח

(א) תוב" ד"ה הלא ובי דל"ל שכן לאברהם הלא: (ב) ד"ה חזן י"י נדוין לעולם כגון המלכין: (ג) ב"ד בדתנן אע"פ שיש צידו:

מוסף רש"י

אף לא יתלה עיניו על המקום בשעה שאין לו דמים. לקטת המקח ומתנא מפסדי חסם שלא יקחתי אחר מאשר שאתה מהפך בו ופסחים ק"כ:

(א) [שבת נב: ע"פ:] (ב) ב"ב
כא: (ג) [ע"פ:] (ד) [ד"ה]
גריסין אחר ד"ה לא יטור.
(ה) [ג'ל תמא:] (ו) [ע"פ:]
סנהדרין ד: ד"ה אל יחמר
ובניב: (ז) ד"ה בל.

הגהות הב"ה

(א) ב"ב ורי תמא תא
אבל עתה:

הגהות הגר"א

(א) [ב"ב מ"ד א"ל:] כ"ב
נ"ב גרסת הר"ף לסיק
ור"ל דלא יעיר לו ישנים
מחדשים ועל ראש דמתי
(וע"פ) דמי ב"מ ס'
ר"ח: (ב) [ב"ב מ"ד א"ל:]
מפני דוקא ט"ו. נ"ב
אבל הראש לא חבב כן:
(ג) [ש"ס ו' ט"ו.] נ"ב
אבל הר"ף חלק ע"ז ולכן
אמרה המתני דוקא על יין
וכן פ' הראש:

מוסף רש"י

השופה. מ"ס נשכח קמח.
ניסוח. סנהדרין קטן חזקין
ט"ו: שופ' ויבין קסו: מערב
נחת מכלי אל כלי וחזקין
ק"ב. שהוא מרגילן
לכא אצלו. כשחזקתם
שולחן ארסן אל החיות
לקנות מן החיות ויבין
כא"ו. שישק. שקים
שם.

ואין ל"ל חדשים בישינים. פסק למכור לו ישינים לא יערב בהן
חדשים שהישינים יבישין ועושין קמח יותר מן החדשים: מפני
שמשינו. קשה משבית את הכך לפיכך פסק עמו כך מערב
בו קשה. [ב] דוקא קמחי קשה בךך ולא כך נקשה פסק עמו קשה
לא יערב בו את הכך. [ג] וכן אין לר"ך
לומר חדשים בישינים דוקא אבל ישינים
נחדשים שפיר דמי: אין מערבין
שמרי יין ביין. בגמרא מפרש לה:
ימכרנו בחנות. פרוטה פרוטה:
אלא א"כ הודיעו. לכל אחד ואחד
מהם שמים מערבין בו: ולא להגר.
ימכרנו ביחד ואף על פי שמודיעו:
לפי שאינו לוקחם אלא לרמות.
ולמכור בחנות: מקום שנהגו להטיל
מים ביין יטילו. דכיון שנהגו אין כאן
טעות שכל היינו בחזקת כן: הסגר
נוטל מחמש גרנות וכו'. שהכל יודעין
בו שלא גדלו בשדותיו ומכני אדם
הרבה לוקח ובחזקת כן לוקחין:
מגורה. אולי שאוגרין בו מבואה.
גורן הוא ששן חורין בו את
המבואה ודרך התגר לקנות מבצלי
במים בשעת הגורן ולהכניס למגורה
שלו: שלא יחזיקו לערב. ולהוציא
קול לקנות הרוב ממקום שמונה לערב
בו ממקום אחר ושכניו סבורין שכל
הפירות מאותו מקום: גמ' ת"ר אין
לר"ך לומר חדשות מארבע. סאין
בסלע: וישנות משלש. סאין בסלע:
דאין מערבין. חדשות בישינות להוציל
ובחזקת ישנות מוכרן נמלא מאכחו
ומוכר לו זולת בחנות יקרות: אלא
אפי' חדשות משלש וישנות מארבע
אין מערבין. ואע"פ שהחדשות
יקרות מהן: מפני שאדם רוצה לישן.
מפני שעילוי דמיהן של חדשות אינן
מפני שהן טובות כישנות אלא שאדם
רוצה לישן. וזה שפסק עמו על הישנות
אינו רוצה לישן לפיכך אסור לערב
בהן חדשות ואפי' מעולות נדמים: עדא
אמר. זאת אומרת. כל עדא כמו הדא:
באמת הלכה. מדאיבטעם למילתיה מפני
שמשינו ואין לגמגם בדבר ונקט
בה למתניתין באמת ש"מ כל היכא
דחמי באמת הלכה ואין לחסם ולגמגם
בדבר: וכן הגיטות שנו. דמשנינו
שחוסקין זה עם זה ונעשים טעם
אחד. אבל לאחר הגיטות שכבר קלט
כל אחד ריחו וטעמו אין משנינו אלא
פוגמו: ידיע. הכל יודעים שהחזקו
לערב: בדבר הנטעם. שאדם טועם
קודם שלקחו ויכול להבחין שנתערב
בו: והא מדקמתי סיפא. ומפליג בין

ואין צ"ל חדשים בישינים. משום דאמר צ"ל המוכר את הספינה
(ב"ב דף ק"א:) דכל מייל עמיקי מעלו בר מתמרי שיכר
יהרסא: [מאין] (אבא) נותן לו שמריו דקבוע צ"ה. דק"ד
דאפ"ה אסור שלא ירמה בו אחרים: רבא אייתו צ"ה חמרא.
רנא גרסינן דאשכחן שהיכה מוניה
משונה כדאמרין בנדרים (דף נה).
ובכילד מעבדין (עירובין דף נד.) דמיא
האי מויהא למוגא דרנא בריה דרנא
יוסף בר צ' (חייא) והשתא ניהא הא
דאמר רנא בפרק המוילא יין (שנא
דף עו. ושם ד"ה דאמר) כל חמרא
דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא
הוא ובפרק אחד דיני ממונות
הוא ופירש' על חד תלת מיא לאו חמרא
(סנהדרין לו.) אמרין אל יחסר המוג
שאם הוצרכו מהם ללאת אם יש שם
כ"ג כנגד סנהדרין קטנה יולאים ואם
לאו אין יולאים משמע דמויה על חד
תרי דקרא [אמרין] דמויה סתם בני
אדם ומיהו קשה דמשמע התם דק"ל
לרנא דעיקר מויהא ק"ך דינה דמויקי
מתני' דמויה ב' חלקים מים ואחד
יין ביין השריו דוקא דרפי ונראה
דרנא מוקי מויהא דקרא דאל יחסר
המוג ביין השריו והרז מנחם מיוני
פירש דאל יחסר המוג שלא יחסרו
נ' מסנהדרין גדולה דמוג בגימ' נ'
אבל אם יחסר מ"ט יסארו כ"ב ואין
ב"ד שקול מוסיפין עליהם אחד הרי
כ"ג ומויה בירושלמי משמע דארי
במיתת יין ממש:
הדרן עלך הזהב

ואין צ"ל חדשים בישינים. משום דאמר צ"ל המוכר את הספינה
(ב"ב דף ק"א:) דכל מייל עמיקי מעלו בר מתמרי שיכר
יהרסא: [מאין] (אבא) נותן לו שמריו דקבוע צ"ה. דק"ד
דאפ"ה אסור שלא ירמה בו אחרים: רבא אייתו צ"ה חמרא.
רנא גרסינן דאשכחן שהיכה מוניה
משונה כדאמרין בנדרים (דף נה).
ובכילד מעבדין (עירובין דף נד.) דמיא
האי מויהא למוגא דרנא בריה דרנא
יוסף בר צ' (חייא) והשתא ניהא הא
דאמר רנא בפרק המוילא יין (שנא
דף עו. ושם ד"ה דאמר) כל חמרא
דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא
הוא ובפרק אחד דיני ממונות
הוא ופירש' על חד תלת מיא לאו חמרא
(סנהדרין לו.) אמרין אל יחסר המוג
שאם הוצרכו מהם ללאת אם יש שם
כ"ג כנגד סנהדרין קטנה יולאים ואם
לאו אין יולאים משמע דמויה על חד
תרי דקרא [אמרין] דמויה סתם בני
אדם ומיהו קשה דמשמע התם דק"ל
לרנא דעיקר מויהא ק"ך דינה דמויקי
מתני' דמויה ב' חלקים מים ואחד
יין ביין השריו דוקא דרפי ונראה
דרנא מוקי מויהא דקרא דאל יחסר
המוג ביין השריו והרז מנחם מיוני
פירש דאל יחסר המוג שלא יחסרו
נ' מסנהדרין גדולה דמוג בגימ' נ'
אבל אם יחסר מ"ט יסארו כ"ב ואין
ב"ד שקול מוסיפין עליהם אחד הרי
כ"ג ומויה בירושלמי משמע דארי
במיתת יין ממש:
הדרן עלך הזהב

הודיעו ללא הודיעו מכלל דרישא דקמתי אבל נותן לו את שמריו אע"ג דלא אודיעיה: של אמש. מיין ששפה אמש ונשארו השמרים אין מערבין
איתו ביין ששפה היום שמרי יין זה מקלקלין יין אחר: אבל נותן הוא לו את שמריו. של יין עלמו. ויום ואמש לאו דוקא והוא הדיון ליום
ויום משתי חיות אלא אורחא דמילתא נקט דקמס יום ואמש משתי חיות: השופה יין. כל דבר הכלול המרק נחת מכלי אל
כלי שלא יתערבו בו שמרים קרו לה שפיה: מויה. נתן בו מים שכן דרבי: בסיס. מבוסס וטוב: והא אין חנן ולא לתגר
שאינו אלא לרמות כו'. וחזונו היינו תגר ויחזור חזונו זה וימכרנו בחזקת יין בחנות והרי המים מערבין בו ואמרה מכרת לו
ואיכא לפני עור (ויקרא יט): מויהא ידי מידע ידיע. שאני נותן בו מים הרבה: וכי תימא מייסי חמרא חייא ומערב ביה. עד
שלא יהא ניכר טעם המים: א"כ. דלכולי האי חיישין: אין לדבר סוף. שאף המים לבדם אסור למכור לחזונו שמה יערבם
בין ולא חשו אלא בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי לרמות בו כמות שהוא עשוי: למחלה לשליש ולרביע. הכל כמנהג המדינה
יטיל מים אם מחלה מחלה אם שלש שלש: ב"ה. ולא יפחות אף השער. למכור בזול מפני שמרגיל לבא אללו ומקפת
מוניות חזירי: זכור לטוב. שמתוך כך אוצרי פירות מוכרין בזול: חזירי. פולין גרוסות בריחים אחת לשחים: לא יבור. את הפסולת
לפי שמתוך שגראות יפות הוא מעלה על דמיהם הרבה מדמי הפסולת שנטל מהם: ופכמים מחירין. טעמא מפרש בגמרא: ומודים שלא
יבור מעל פי המגורה. למעלה להראות יפות ואת הפסולת שנתוכו לא ביר: לפי שאינו אלא כגונג אף העין. בברייה זו: ואין מפרסין.
מפ' בגמרא: לא אם האדם. עבד כנעני העומד לימכר: גמ' שישק. פרוג"ש: מאי טעמא. נקט זכור לטוב לשון ברכה:
משום

קצא א מ"י פ"ח מהל'
מכירה הל' ה פמג
לאין קע טוש"ע ח"מ פ'
רכה סעיף יא:
קצב ב מ"י שם הל' ח
טוש"ע שם סעיף
טו:
קצב ג מ"י שם הל' ו
טוש"ע שם סעיף
יב:
קצב ד מ"י שם טוש"ע
שם סעיף יג:
קצב ה מ"י שם הל' ז
טוש"ע שם סעיף
טז:
קצב ו ז מ"י שם הל' ה
טוש"ע שם סעיף
יז:
קצו ח מ"י שם הל' ח
טוש"ע שם סעיף
יח:
קצו ט ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
יט:
קצו י ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כ:
קצו יא ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כא:
קצו יב ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כב:
קצו יג ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כג:
קצו יד ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כד:
קצו יו ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כה:
קצו יז ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כו:
קצו יח ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כז:
קצו יט ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כח:
קצו כ ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כט:
קצו כא ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
ככ:
קצו כב ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כג:
קצו כד ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כה:
קצו כו ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כז:
קצו כז ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כח:
קצו כח ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
כט:
קצו כט ט"ו שם הל' ט
טוש"ע שם סעיף
לכו ע"פ רש"י
פרו"ש. שריפים.

ה' מ"ו פ"ו מהלכות
מלוה ולוה הלכה א'
סמך לארץ קנן טו"ע י"ד
ס' קנן טע"ח א'
ב' ו' מ"י שס פ"ד הל' ו'
סמך שס ט"ש"ע י"ד
ס' קנן טע"ח ב'
ג' ו' מ"י שס פ"ד הל' א'
סמך שס טו"ע י"ד
ס' קנן טע"ח א':

1 צדיק מצרה נחלץ
ויבא רשע תחתיו:
משלי יא ח
2 את כספך לא חתן לו
בנשך ובמרבית לא תתן
אכלך:
3 לא תשיך לאחיך נשך
כסף נשך אכל נשך כל
דבר אשר ישך:
דברים כג כ

יהיו עניים בני ביתך.
כלומר אל תרצה עניים
ושפחות לשאתך אלא הנא
עניים במקומם ושאתך
תקבל עליהם שכר ואביה
פ"א מ"ה.
הדרן עלך הוזהב

מאבוק קרי אנפשיה¹

אִיזְהוּ נִשְׁךְ וְאִיזְהוּ תְּרִבִּית אִיזְהוּ נִשְׁךְ הַהִמְלוּהַ סֵּלַע בְּה' דִּינִרְיָן סָאִתִּין חֲמִין בְּשֵׁלֶשׁ אֶסְרוּר מִפְּנֵי שְׁהוּא נִשְׁךְ וְאִיזְהוּ תְּרִבִּית הַמֶּרְבָּה בְּפִירוֹת כִּיצֵד יִלְקַח הֵימְנוּ חֲמִין בְּדִינָר זֶהֱבָה הַכּוֹר וּכְן הַשְׁעָר עֲמְדוֹ חֲמִין בֵּל' דִּינִרְיָן אָמַר לוֹ תַּן לִי חֲמִי' שְׁאֵנִי רוּצָה לְמוֹכְרָן וְלִיקַח בְּהֵן יִין אָמַר לוֹ הֲרִי חֲמִין עֲשׂוּיֹת עָלֵי בְּשֵׁלֶשִׁים וְהָרִי לָךְ אֲצִלִּי בְּהֵן יִין וְיִין אֵין לוֹ (6: גַּמ') מְדַשְׁבִּיק לְרִבִּית דְּאוֹרִייתָא וְקָא מִפְּרֵשׁ דְּרַבְנָן מְכַלֵּל דְּאוֹרִייתָא דְנִשְׁךְ וְתְּרִבִּית חֲדָא מִלְתָּא הִיא וְהָא קְרָא' כְּתִיבִי נִשְׁךְ כֶּסֶף וְרִבִּית אֹכֵל וְתִסְבְּרָא דְאִיכָא נִשְׁךְ בְּלֹא תְּרִבִּית וְתְּרִבִּית בְּלֹא נִשְׁךְ בְּלֹא תְּרִבִּית וְאִי הִיכִי דְמִי אִי דְאוּזְפָּה מָאָה וְעֶשְׂרִים מְעִיקְרָא קִיימִי מָאָה בְּדִנְקָא וְלִבְסוֹף קִיימִי מָאָה וְעֶשְׂרִים בְּדִנְקָא נִשְׁךְ אִיכָא דְקָא נְכִית לִיה דְקָא שְׁקִיל מִינִיה מִידי דְלֹא יִהְיִיב וְתְּרִבִּית לִיכָא דְלִית לִיה רוּחָא דְדִנְקָא אוּזְפָּה וְדִנְקָא קָא שְׁקִיל מִינִיה סוֹף סוֹף אִי בְּתַר מְעִיקְרָא אוֹלֵת הֲרִי נִשְׁךְ וְהֲרִי תְּרִבִּית אִי בְּתַר בְּסוֹף אוֹלֵת לֹא נִשְׁךְ אִיכָא וְלֹא תְּרִבִּית אִיכָא וְהוּא תְּרִבִּית בְּלֹא נִשְׁךְ הִיכִי דְמִי אִי דְאוּזְפָּה מָאָה בְּמָאָה מְעִיקְרָא קִיימִי מָאָה בְּדִנְקָא וְלִבְסוֹף מָאָה בְּחֻמוּשָׁא אִי בְּתַר מְעִיקְרָא אוֹלֵת לֹא נִשְׁךְ אִיכָא וְלֹא תְּרִבִּית אִיכָא אִי בְּתַר סוֹף אוֹלֵת הֲרִי נִשְׁךְ וְהֲרִי תְּרִבִּית אֹלֵא אָמַר רַבָּא אִי אַתָּה מוֹצֵא לֹא נִשְׁךְ בְּלֹא תְּרִבִּית וְלֹא תְּרִבִּית בְּלֹא נִשְׁךְ וְלֹא חֲלָקִין הַכְּתוּב אֵלֹא יִלְעָבוּר עֲלֵיו בְּשֵׁנִי לְאוּיִן ת"ר² אֵת כֶּסֶף לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנִשְׁךְ וּבְמִכְרֹת לֹא תִתֵּן אֶכְלֶךְ אֵין לִי אֵלֹא נִשְׁךְ בְּכֶסֶף וְרִבִּית בְּאוֹכֵל נִשְׁךְ בְּאוֹכֵל מִנֵּן ת"ר³ נִשְׁךְ אוֹכֵל רִבִּית בְּכֶסֶף מִנֵּן תִּלְמוּד לֹמַר נִשְׁךְ כֶּסֶף אֶס

ואין ממנו מתרבה: ומי איבא תרבים. שיהא מלוה נשכר ולא יהא ליה נשך: כגון דאויף. הלווה: מאה. פרוטות במאה ועשרים: מעיקרא. כשהלווה: 'ולבסוף'. בשנות לדינ: גכים. נשך ומחשקו: אי בשר מעיקרא אולם. אי חשבת להני פרוטות הש' ששהוא יכול ליקח זהם מעה במאה ונשכר עשרים: לא נשך איבא. שהלוה יכול לקנותם בדי יכול ליקח עבר כסף חמש דינר שהוא יותר על שותם: אין לי. שיהא עובר אלא על לאו שא' מניין שהוא עובר על הלוואת פירות דף מחשקו לאו דנשך: 'אל' לא תשיך לנשך נשך אוכל' למיך והראשון אמר במלוה נשכר לעיל דמיינה אל תהא מחאנא ונ'ג'. ומיזה שמעך

קח לראות ולהצין מה דמי הפסולת
לשון שרביץ כדמפרש לקמיה שזוקף
שיאלו רחמים וגדולים: ואין שורין
ושערה נזק: **מוקפסא**. וקירוף
אשטל"ר בלע"ז: **מירמא** חומי
לכרבנא. פירוט"ם. לייפותו עושין לו
תנאי מחוטי משי קצבי: **לכסכוס**.
אנפריי"ש בלע"ז בני סובין: **קרמי**.
גבדים המזויירים אזור"ך בלע"ז:
למחידק לדרי. להדק בגדי קצנז
תמקכות עץ שראה חוטן דק: **לללומי**
גירי. לגירי חטים: **דיקולי**. סלים
בחדסי. מותר שאינו אלא ליפות
והורוא להוסף על דמיהם בשביל
ויפיים מוחל הוא: **בעחיקי**. אסור
שגונג אהי העין שנראים כחדשים:
לבערי. שהיה זקנו לבן ונבע שחור
וערה כבחור: **ויבין**. קה אחתי
לעבד. וכנעני היה לעבד עברי אסור
לנאחר חורבן ושאין היוכל נוהג:
ויהיו **עניים בני ציקר**. משנה היא
ואבות פ"א מ"ה. טוב לו לפרנס
עניי ישראל ושמאני: **דיקניס**. זקנו:
לדי מלרע נחלן. זה רבא:

איזהו נסך. שהוא גושך. דשקל
מיניה מאי דלא יהיב ליה:
המרבה בפירות. המרבה שכל לעצמו

צפירות. ובגמרא מפרש דזהלויאת

קמפרש דרך מקח וממכר: דינר
ואבס. כ"ה דינר כסף; וכן השער.
וכן היו נמכרין בעיר והותר לו לתת
מעות עכשיו על מנת ליתן לו זה
חטין כל ימות השנה לדמים הללו
מטעור מעותיו. ואע"פ שעכשיו אין
לו חטין דמיו כהיכרתי (דף ע"ג) יא

השער פוסקין וואס פארן שאלן לויט
לויט ויכול המוכר הלו לקנותם עתה
במעות הללו: **עמדו חטין**. לאחר
ומן בלי דירקין: **אחר לו תן לי חטין**. אבל
מותרת היא אם נתן לו חטין, אבל
פסוק היין של שפוק לא לתת בזה אסור
הואיל היין של שמא יוקיר היין וואס פ
שפוק עמו כשער היין של עכשיו
וכבר יא השער. ובגמ' מפרש טעמא:
גמ' לרבים דאורייתא. (ס' דרך
הלואה משמע כדכתיב: ומשלו נח)
מכרבו הונן בנשך ומתכרבים: **והכסף
נשך כסף ורבים אוכל**. את כסף
לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן
אלבקר) ומדחלקו לב' לחזן תרמי
יניחו: **מי איכל נשך**. שנונך את
כלל תרבים. היכי מדמינן ליה:
טלס: **דרנקא**. כמעה כסף שהיה
כדמיקרא הרי נשך והרי תרבים
זה שזה מעה הלואה: **בחומשא**.
נשך כסף ועל לאו של ריבית באוכל
מקרא זה בלוי נאמר מלחא כתיב
ינה מיהא דשיך לשון נשך באוכל:
רבי

(א) עירובין פג. י"ט
(ב) [בית פ"א מ"ה]
(ג) בקרא כחב רשע חתמו
(ד) עין צפן יעקב]
(ה) [בספ"ט ור"ף ור"ט]
(ו) [אסור] (ז) [ע' חוס'
קמן פג: ד"ה לקח] (ח) פ'
מגדלת שש"י עבים.
(ט) [קידושין ט"ז.] (י) [קמן
פג:] (יא) [ויקרא פג:
ד"ה ולקחו] (יב) [ד"ה
בדקלא] (יג) [קדושין יב.]

(א) במשנה וין חין
אסור: (ב) רש"י
לרבות לאוריתא
לאוריתא דרר:

[illegible]

אשטליי"ר
איטערליי"ר]. לסרק עב
מסרק.
פרינזש [פרינזש].
ניצית.
אנפריש"ר [אינפיש"ר].
עמלן.
אובריי"ן. בדים מקושטים
ברוגמאות צבעניוה.

1 לא תשיך לאחריך נשך
כסף נשך אבל נשך כל
דבר אשר ישך:
דברים כג כ
2 לא תעשק שכיר עני
ואביון מאחריך או מגרף
אשר בארצך בשעריך:
דברים כד יד

לרצות בכסף מנין. שעובר אף בלאו שני של רצות: מ"ל. בלאו
בשך כסף. אם אינו ענין לגופו לחייבו על לאו של נשך שהרי כבר
נאמר בראש המקרא לא תשך וכסופו נאמר כל דבר אשר ישך
ענין לרצות בכסף והשאלה נמשעת מלא תשך בין כסף ובין
אילו אחרים ובראשון בפרט.

אם אינו ענין לנשך
ולא תשיך לאחיד
אין לי אלא בלוה ב
בלוה ונאמר נשך ב
בלוה לא חלקת בו
בין בנשך בין ברבי
במלוה לא תחלוק בו
בין בנשך בין ברבית
ת"ל ונשך כל דבר
לא נשך באוכל ולא
דאי כתיב את כספך
ואכלך במרבית כד
את כספך לא תתן
תתן אכלך קרי ביה
לו בנשך ובמרבית וב
אכלך ויהא תנא נא
קאמר אילו לא נאמר
שוה עכשיו שנאמר
אלה גזירה שוה למא
ישך דלא כתב במלו
דכתב רחמנא לאו
באונאה צריכי דאי כ
משום רחמנא הוא
רחמנא ואי כתב רח
דבעל כרחיה אבל
כתב רחמנא לאו בא
דמחיל דאמרי מחדא
מתרתי הי תיתי לא
ברבית ותיתי מהנד
מרעת תאמר ברבית
רחמנא לאו באונאה
שכן אין דרך מקח
לכבד ולקטוע ליה
ולא מתקן ליה:

ותענינה
דמאי פרכת מה לרב
תוכיח מה לאונאה שכן לא ידע ומחיל רביה תוכיח
זה בראי זה ולא ראי זה הצד השוה שב
אביא גזל אמרי הכי נמי אלא לאו בגזל למה לי לכ
שכר שכר בהדיא כתיב ביה ²לא תעשוק שכר עני וא
לאיין ולוקמה ברביה ואונאה ולעבור עליו בשני לאו

ידעו על כרחק אחרת הכי והא דאמר צפרק הויצאו לו (וימא דף משוקדים וקם ולא אמר דקאי אלעיל ואלער היינו משום דהכא כיו לאוכל כמו כן נשך קאי לאוכל וכן תמנה כן אכל הין חמש דלמח דף מה) ולקח הכהן מן הדם בצלצעו ומנן קבל אז ורק בשמאל דקרח דלצעו דמשמע ימין לא קאי אלא אונתן דלאחריו ולא אולקם להם הכרע י"ל דהתם פטירה דקרח משמע דקאי אולקם מ"מ הפך ומנן על קטרת המזבח בצלצעו דהתם קאי אצלע

גזירה שיהא צדק. ווא"ט קראל למח לי וי"ל דאין שום אריה ווא"ט והא איז מזהירין מן הדין וי"ל דגול לאו הניחא לעש מן הדין הוה מצי למימר לעיל דלא ילפי מהדרי אלא עדדיפא האל שביד. ווא"ט ולוקמיה בגזל גופיה ויגזל עבדים דלא אחי מרביס ואי בגזל אינו מן המקרא? אלא משום דאי אפשר לזוהי ממקומה לעבור ע"יו בשני. ווא"ט ולוקמיה בגזל גופיה ולעבור ע"יו אכל ר מוקמין אכוש שכר בגזל דלא אכוש אינו ענין לקי ודריש רעך ולא כנעני וזכרי דאי כתב גזל דלא טרע פירוש דשמיא אסור והשמיא הא מוקמין הכא האי לא משקו את רעך ולא ר ממנוול ואפקה בלשון גזילה למימר דגול הכנעני שרי ווא"ט והי"ט גופיה לא ידענא גזל אלא מרביס ואונגא ורביס גזל כנעניי (גע.) עס שאתר בתורה [ובמזלות] וי"ל דהוה אסריין גזל הכנעניי קי.) שגזל הכנעני אסור דדוקא

הגהות הב"ח
(ב) גמ' ואכלך לא תתן
במרבית דקאמרת:

תוס' ד"ה מורה וכו'
וא"ת קרא למה לו עין
גדרים ד' ג ע"א ברין ד"ה
לגדור נדר ווע"ע מל"מ
פ"ד מהל' מלוה ולוה ה"א
ד"ה גרסין בפ"ה:

[א] תוֹס' ד"ה אס. וי"ל
למדרש סו'. ג"כ ורשב"א
חולק:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

(א) [ע"י חזק] ע"י ו. ד"ה
[השאלה] (ב) כ"ק ד"ל: ק"ב
[חזק] [ספ"ה] (ג) [שבת ל'
ו"ט] (ד) כ"ק ד"ל: (ה) ב"ז
שם סנהדרין פ"ה יבמות
כ"ז [לעיל מה:] כ"ב ד'
מכות ח"א (ו) ב"ז שם חגיגה
כ"ז (ז) [בבבא מציעא] ד"ב
ספ"ה ובבבא מציעא ד"ב
יבמותהוין וביב"ק א"ת
דמאמר רב פנחס בשעשה
(ח) [כ"ק ד"ל:] (ט) [יבמות
ל' ו"ט:] (י) [למקם ע"ה:]
(כ) [לפניו א"ת רבא:]
(ל) פ"י וע"י רבית ב"ה ל"ד
רש"י (נ"ג) ד"ה:

הגהות הב"ה

(א) ג"מ כ"י הי"ד דמי
בבב"ד ור' יוחנן: (ב) שם
אין חייבין להחזיר אינהו
הוא דאין חייבין
להחזיר ה"א אבהוין מי
להחזיר: (ג) שם ומאי
ניהו: (ד) שם כגבוי דמי
הא כ"ל ואת ר' נחמק:

גליון הש"ס

ג"מ א"ל רבינא א"ר
א"ר: ע"י לקמן ס' ע"ה
חזק"י ד"ה פ"ד ודף ס'
ע"י חזק"י ד"ה ו"ה ודף
ק"י ע"י כגבוי ד"ה מאי
קאמר:

הגהות הגר"א

[א] חזק"י ד"ה תנאי: כ"י
רבינא כ"י: כ"י ו"ה כ"י
אלה השנאים כ"ה חזק"י
ועמ"ש רבינו ב"ד כ"י
ק"ל ס"ק ו':

והי אחיך עמך. רשיה דקרא ברבית
אם ישנו שניהם יומא. זלמא שאין
האחד מגיע לישנו. וימלא מיס: עמך.
דאין חייבין להחזיר. כדמלמא (ז) רב
והי אחיך עמך לדידיה הוא דלאהריה
רחמנא אהדר ליה דניח ביהדן
דסיפיה דקרא ארשיה קאי אל תקם
ואם לקחת החזר אלל לדידיה לא
אזהר: כדן הוא כ"ו. כרבי יוחנן
דהאי וחי אחיך לכדנ"ע: המסוס.
שכר שהוא לגזל ואניהם נזכר זה
לקלון: ד"ר פנחס בסוף חומר
נקודש (חגיגה דף כ"ו): גולנין קריס
לבו. נתמיה: פוערין אם המלוה
ואם הערב. מן לא תעשה ומלקות:
מפני שיש כהן קום עשה. והוא ליה
לא הניח לעשה: קומו אהדורו.
מה שגזיתם. וזהו נתקן לעשה
כדמרינן אל תקם ואם לקחת החזר
והי אחיך: לאו בני אהדורי נינהו.
והי אחיך לכדנ"ע: לא. לעולם אימא
לך אם גבה דברי הכל אינו מתקן
חזרה מן המלקות דאין כלל יתק
לעשה והאי דתני פטורין בשלל גבו
דהתם לא הואי אלא שומא בעלמא
ששמו עליו נשך על ידי תנאי ואילו
רבי נחמיה ור' אלעזר למימר דלא
תשימון עליו נשך דקאמר רחמנא לאו
אשומא גרידמא קפיד אלא אשומא
הכא לדי גיבוי וכל כמה שלל גבו
איכא קום עשה לקרוע שטרא.

והשאלה קפריין ואילו לפרושי שניא
מאי קסבר כ"ו: כגבוי דמי. שהרי
שיעבד לו קרקעותיו על הקנן ועל
הרבים: עבדו לאיסוריהו. וקריעתו
היא השכמתו ואם גבו נמי הוו מיחייבי
ליה לאהדורי: לא עבד כלום. ומאן
פליג עליהו: לעולם לאו כגבוי דמי.
ואשומא גרידמא מחייב ליה תנא
קמא: דתנן כ"ו. ואי אמרת לא מחייבי
עד דגבו בשלמא כוליה עבדי מעשה
בגדייתו מלוה גובה מן הערב והערב
מן הלוה הלוה נתן ביד המלוה
ועבד כלל תשך (דברים כג) אלא
עדים מאי עבד: אלא לאו משום
שומא. הלכך מלוה וערב נמי
מתחילתן חייבין משום שומא:
בדיניהם. של אומות שלא נאסר להם
רבות: מוילין מן הלוה למלוה. אם
אין לו משכון ע"י תנאי שביניהם
כגון רבות קאזא: בדיניהו. אם
גבה מחזירין לו כ"ו אלעזר. ולקמיה
פרין ליה מאבק רבית בדדיניהם
מוילין ובדיניהו אין מחזירין: כל
שכדיניהם אין מוילין. מפרש לקמן:
ובדיניהו אין מחזירין. את העודף
ביוקר שהוקירו החטים בשעת
תשלומן דהא אצק רבית הוא:
אינהו כחורס פקדון אהו לדיה.
אינהו כ"י מגבו סאה כסאה מן הלוה
למלוה לאו בתורת רבית קא מגבו
ליה אלא בתורת פקדון הוא כעניינם
דהא סאה מסר לו בידו וחי אמר
רב ספרא למילתיה הכי אמרה
כל שכדיניהם מוילין בתורת רבית
כלל כתיבא. מלוה מעות על הכרס ואוכל את הפירות
ואינו פוסק לנכות לו מן החוב כלום
רבית: בדדיניהם מוילין. אם אכל

א"י עשה תשובה מאי בעי גביה. למ"ד רבית קאזא יולאה
בדיניהו פרין שפיר דהיה לו להחזיר ואפילו למאן דאמר
אינה יולאה מ"מ הוה לו להחזיר משום לעו ונזש ויין דלא
חשש גם בניו אין להם לחוש לכבודו: גולן מאי אע"פ שגבו
איכא. וא"ת דאף על פי שגבו משום

מלוה ברבית נקטו וי"ל דא"כ גולנין
למאי תננהו פשיטא דמחזיר להכי
אזטרין ליה לשנוי הגולנין מאי ניהו
מלי ברבית:
תנאי היא. וא"ת דנכחול
(כ"ק דף ד'): משני
דמחזירין ללאם די שמים ולמאי לא
משני נמי הכא הכי והתם נמי למאי
לא משני תנאי היא כדמשני הכא וי"ל
דהכא קאמר אליבא דר' יוחנן ולדידיה
דאמר אינה יולאה בדיניהו אף ללאם
ידי שמים אינו צריך להחזיר ולכן לא
מלי לשנוי הכא אלא תנאי היא
וסוגיא דהתם אמי כההוא תנא דלית
ליה יולאה בדיניהו דפרין דההיא
בדיניהו דקברה דמן המורה מחזירין
אלא משום מעשה שהיה תקנו דאין
מחזירין ופרין מהך בדיניהו דהוה
לאחר התקנה ותנאי דהכא תכלין
אם יולאה בדיניהו מן התורה ודלא
[א] כ"י רבינא דפירש לעיל למורא יתן
ש"ס לו להחזיר מיראת שמים ולא
להשגזן על פי בית דין:
לא מאי קום עשה דקריעי שטרא.
פרש"י וכולהו סבירא להו כוותיה
ד"ר יוחנן דאי גבו אין מחזירין דמי
ליכא קום עשה לאהדורי רבית
ופלוגמיהו כלל גבו וקשה דמעיקרא
פרין אדר' יוחנן ומשני תנאי היא
ופלוגמיהו ברבי יוחנן ודמי דכולהו
סבירא להו כוותיה כל שכן דאמר
ליה שפיר טפי וי"ל דמעיקרא ודאי
סבר דפליגי בלאו דואל תקם מאמו
נשך ופליגי ברבי יוחנן ורבי אלעזר
ומסיק דכולהו אית להו ד"ר אלעזר
ולא לקי בלאו דאל תקם משום
דניחא לעשה הוא כהשגה אבל
פליגי בלאו דלא תשימון והיכא דלא
גבה עדין הרבים דת"ק סבר מיד
כשנכתב השטר נגמרה השומא והוי
כאילו גבה ככר ואין עוד תקנה
לתקן בלאו דלא תשימון ור' נחמיה
ורבי אלעזר [ב"י] סברי לאו דשומא
מתלא תלי וקאי שזס יקרה השטר
קודם שיגבה פטור והמקשה לא הכין
יפה טעמו ופרין אי כגבוי דמי כ"ו
ואי לאו כגבוי דמי אמאי חייב לרבנן
ומשני לאו כגבוי דמי וטעמיהו
דרבנן דסברי משעת כתיבה נגמרה
השומא וא"ת והיכי ס"ד מעיקרא
דפליגי באל תקם הא אמרינן לקמן
(דף ע"ה:) דערב אינו עובר אלא משום
לא תשימון בלכד וי"ל דהיינו כשהערב
לא קבל רבית מן הלוה אבל הכא
שהערב קבל רבית מן הלוה ונתנו
למלוה לכך חייב גם משום אל תקם
לת"ק ואם תאמר ואמאי לא דחי
דכולהו סבירא להו כ"ו אלעזר ופליגי
אי חייב על לאו הניתק לעשה אי
דלכ"ע פטור:

לאו וי"ל (ז) (ד"ה) הלכא דפטור ועוד דברש תמורה (דף ד') פ"י
א"ינהו בתורת פקדון אהא י"דיה. דאמר (לקמן דף סג:) מי קדמו
חטין באלכנאזי כמו כן הייתי שומרם צבית ומוכרם ביוקר:
לכך

א"י עשה תשובה מאי בעי גביה. למ"ד רבית קאזא יולאה
בדיניהו פרין שפיר דהיה לו להחזיר ואפילו למאן דאמר
אינה יולאה מ"מ הוה לו להחזיר משום לעו ונזש ויין דלא
חשש גם בניו אין להם לחוש לכבודו: גולן מאי אע"פ שגבו
איכא. וא"ת דאף על פי שגבו משום

מלוה ברבית נקטו וי"ל דא"כ גולנין
למאי תננהו פשיטא דמחזיר להכי
אזטרין ליה לשנוי הגולנין מאי ניהו
מלי ברבית:
תנאי היא. וא"ת דנכחול
(כ"ק דף ד'): משני
דמחזירין ללאם די שמים ולמאי לא
משני נמי הכא הכי והתם נמי למאי
לא משני תנאי היא כדמשני הכא וי"ל
דהכא קאמר אליבא דר' יוחנן ולדידיה
דאמר אינה יולאה בדיניהו אף ללאם
ידי שמים אינו צריך להחזיר ולכן לא
מלי לשנוי הכא אלא תנאי היא
וסוגיא דהתם אמי כההוא תנא דלית
ליה יולאה בדיניהו דפרין דההיא
בדיניהו דקברה דמן המורה מחזירין
אלא משום מעשה שהיה תקנו דאין
מחזירין ופרין מהך בדיניהו דהוה
לאחר התקנה ותנאי דהכא תכלין
אם יולאה בדיניהו מן התורה ודלא
[א] כ"י רבינא דפירש לעיל למורא יתן
ש"ס לו להחזיר מיראת שמים ולא
להשגזן על פי בית דין:
לא מאי קום עשה דקריעי שטרא.
פרש"י וכולהו סבירא להו כוותיה
ד"ר יוחנן דאי גבו אין מחזירין דמי
ליכא קום עשה לאהדורי רבית
ופלוגמיהו כלל גבו וקשה דמעיקרא
פרין אדר' יוחנן ומשני תנאי היא
ופלוגמיהו ברבי יוחנן ודמי דכולהו
סבירא להו כוותיה כל שכן דאמר
ליה שפיר טפי וי"ל דמעיקרא ודאי
סבר דפליגי בלאו דואל תקם מאמו
נשך ופליגי ברבי יוחנן ורבי אלעזר
ומסיק דכולהו אית להו ד"ר אלעזר
ולא לקי בלאו דאל תקם משום
דניחא לעשה הוא כהשגה אבל
פליגי בלאו דלא תשימון והיכא דלא
גבה עדין הרבים דת"ק סבר מיד
כשנכתב השטר נגמרה השומא והוי
כאילו גבה ככר ואין עוד תקנה
לתקן בלאו דלא תשימון ור' נחמיה
ורבי אלעזר [ב"י] סברי לאו דשומא
מתלא תלי וקאי שזס יקרה השטר
קודם שיגבה פטור והמקשה לא הכין
יפה טעמו ופרין אי כגבוי דמי כ"ו
ואי לאו כגבוי דמי אמאי חייב לרבנן
ומשני לאו כגבוי דמי וטעמיהו
דרבנן דסברי משעת כתיבה נגמרה
השומא וא"ת והיכי ס"ד מעיקרא
דפליגי באל תקם הא אמרינן לקמן
(דף ע"ה:) דערב אינו עובר אלא משום
לא תשימון בלכד וי"ל דהיינו כשהערב
לא קבל רבית מן הלוה אבל הכא
שהערב קבל רבית מן הלוה ונתנו
למלוה לכך חייב גם משום אל תקם
לת"ק ואם תאמר ואמאי לא דחי
דכולהו סבירא להו כ"ו אלעזר ופליגי
אי חייב על לאו הניתק לעשה אי
דלכ"ע פטור:

לאו וי"ל (ז) (ד"ה) הלכא דפטור ועוד דברש תמורה (דף ד') פ"י
א"ינהו בתורת פקדון אהא י"דיה. דאמר (לקמן דף סג:) מי קדמו
חטין באלכנאזי כמו כן הייתי שומרם צבית ומוכרם ביוקר:
לכך

מו א ב ג ד מ"י פ"ד
מהל' מלוה ולוה ה"ל
ד סמך לאין קנז טושי"ע
י"ד מ"י קסא טע"י ו'
מו ה מ"י שם ה"ל ג סמך
שם:
י' מ"י שם הלכא כ'
יסקנ שם טושי"ע שם
פ"י קס טע"י א':

תורה אור השלם

1 אל תקח פארתו נשך
ותרבית וזאת מאליהו
והי אחיך עמך.
2 אלהים לא תקבל
ונשיא בעמך לא תאור.
שמות כב כו

מוסף רש"י

אין חייבין להחזיר.
דמיס והי"ז אל הגולה
אשר גזל והי"ז לא גזל מיהו.
דקניסו בשניו רשות.
וקסר רשות יורש כרשית
לקח דמי (ב"מ כד). וכל
דבר המסורים. דבר הניכר
לבים ו' ה"ל שגל פלוני
והניחא לרשעי (שם).
בטענה מעשה עמך יזה
לא עשה מעשה פמו ואין
חייבין בכבודו (שם). ומאי
ניהו מלוי רבית אע"פ
שגבו מחזירין. וכ"ש לא
גבו דמקרינא שטרא (שם).

[א] יִשְׂרָאֵל ד"ה יֵשׁ לוֹ כו'
הוֹלִיל וְאֵם כו'. ג"כ וּכְד'
הַרְמֵז"ס אֵבֶל הַרְאֵבֶד'
וּש"ס חוֹלָקִים וּכְתִבּוּ
דְּמַלּוּהָ לֹא קִנִּי כֻלּוֹ וְע'
ח"מ ס' קִלְטִי וְס' ר"ד
וּמַשְׁשׁ:

הפירות והגיע זמנו למכור ובה ותבעו ואין לו מקבל הימנו הדמים כשער של עכשיו דמה לי מקבל הן עמלן ומה לי דמיהן: **עושין אמה בפירות.** ותמין מעות באתנה כשער של עכשיו שיצא בצוק ע"מ לקבל פירות אפילו יוקירו חטין: **דון עושין אמה.** לפסוק על הפירות כדי לקבל דמים לכשווקרין ואין יודע חזי שקל מחזי כדרינא: **אס יט** **לו מוסר.** מהא דרבי אבאשיה חזי מוסיב והא דמים קא מקבל שסס עליו דמי החטין ומקבל היין שסוה יותר ממה שנתן ומתחילה לא קנה יין ממנו והרי הוא כמקבל מעות דמי החטין: **בשפך.** הימנו החטים מתחילה לדמי החטין דדיה קא מקבל בדבראשיה אייקור דמשעה שמשך כלתה לה מורה הלואה וקבל חצוב וכן בצולן: **שיחד לו קרן וזית.** ואחשמיין שיחד **אס דרביס מוסר.** רביס שמינה על ידי הלואה אלא ע"מ כן כהן רביס וחס לא ישלם דמים אלא פירות שפסק הוא עמו רביס שהרי אינו פוסק עמו ע"מ לשלם דמים אלא פירות: **ועשה ש בומן שהמוכר אוכל פירות.** בצוק הזמן מוסר: **לוקח אוכל פירות** היו אכלו חוה אוכל פירות דרביס: **ביחוס בן וזיין:** מאי בינייהו. בי יצא לא הפדדיה צא לידו רביס כ"ה המכר אינו צא לידו רביס אלא לא יזה המכר כי יחזור לו פירות שאכלו פירות הכי פדדי רבי ינאי. גבי פרעון הן ודמיין שזין דכי היכי דהן מוסר דמיהן

למלא היא: הא מני. דקמני יא לו מותר: רבי יהודה היא דאמר לך
ועמיס שגאה לירי רביא כגון זו אם יוקרו הפירות ושלא דמיס
ו כן כחן רביא היינו נא לאחד דביתא פמיס יא רביא ופעמיס אין
ו מוכר. אם אין איה נותן לך ממחן עד ימי פלוני הרי השדה שלך:
מכור. שמה לא יבא לירי מוכר שחשור לו מעמחור ומנאס שבעלזאה
מנאי קמיפלגי: לד אחד. כי האי גוונא שמה יבא לירי רביא שמה
על מנה להחזיר. דרבי יהודה גופיה לא שרי אלא ע"מ להחזיר
דשעת אחילה קאכיל רביא ועבדיה לאיסור: השתא דאמר
מי מותר דמה לא טוב אם הם מקבל יותר ממה שדמיהן מקבל:
מה

ויעשה לו שדרה מבר.
שמעון לו שדרה על אוחו
מנה וכמה לו אם לא אמן
כל מנה מין ועד שלש שנים
הרי הילך ע"כ ויבין ארכל
בזמן שהיה מורא ארכל
פירות. כל אומן שנים
מותר, לוקח ארכל
פירות אסור. שמה יגאלנה
נחול ועמל שאלם
נרימ: שם: צד אחד
ברבית. שם יגאלנה יהא
רית ואם לא לא יהא רית

(א) ושלם סג' בילה כט'
מכונות נג' ב"ק פג'
(ב) מהרי"ם (ג) ושיין מוס'
כ"ב עת ד"ה חבל (ד) ודף
ע"ה (ה) ונקמן עכ"ל.

גליון הש"ס
נב' ואי לאו פתנה
בערבא. עיין ב"ב דף עח
ע"ה מוס' ד"ה חבל.

מוסף רש"י
שקילא
רשדייא אחוריי. נטולה
טובתך ומטעלת על הקולט
ישבת טג' כיצח כט' ב"ק פג' /
על החורולס (במבואו נג' /

כג א מ"י פ"ע מהל'
מלה ולזה הל' א
ופ"י הל' א סמג לאין קלו
טושי"ע י"ד ס' קעה פתי'
א:
בד ב מ"י פ"י מהל'
מלה הל' ו:
בה ג (מ"י) שס פ"ט הל'
(א) סמג שס טושי"ע
י"ד שס פתי' ה:
כו ד ה ו מ"י פ"ב
מהל' מורה הל' ד
סמג עשין כב טושי"ע ס'
ט:
כו ז מ"י פ"ח מהל' מלה
ולזה הל' א סמג לאין
קלי טושי"ע י"ד ס' קעה
פתי' א:
כח ח ט טושי"ע שס פ"ט
הל' ו סמג שס
טושי"ע י"ד ס' קעה פתי'
ו וס"י קעה פתי' א
טה"ה:
כט י מ"י שס פ"ד הל'
י"ד סמג שס טושי"ע
מ"י ס' רלנ פתי' ב:

ופוסקין על שער שבשוק אע"פ שאין לו פ"ה וא"ת מתני'
היא ולא השער פוסקין איכא למ"ד אין פוסקין על
שער שבשוק ומוקי לה למתני' באכלכלא וארבי ולא היה לו לפרש
כן דאפילו לר' יוחנן דאמר לקמן אין פוסקין על שער שבשוק
מורה ללא צעין תרעא דמשך כולי
האי כמו אכלכלא וארבי ולא צעי
אלא כדורמוס ולא אמר ר' יוחנן
דאין פוסקין אלא בשוק של עיריות
וא"ת והיכי שמעין מר' ינאי דפוסק
על שוק של עיריות ולא צעין דורמוס
וי"ל דהכי דייק מדאמר רבי ינאי מה
לי הן מה לי דמיהן ויכול לפרוע לו
דמיס כמו שיכול לפרוע לו חטין
משום דמן החטין יכול למנוח דמיס
ה"נ פוסקין אפילו על שוק של
עיריות דיותר חזקן דלעל המעות
לקנות חטין ולפי' בשוק של עיריות
ממה שזדמן לנצל חטין למכור אפילו
בשוק של אכלכלא וארבי:

ואמר ר' יהונתן דף חמשה
בזווא. פי' לזמן פלוני
איתנהו שרי ליתנהו אסור אכל ד'
בזווא שרי לפסוק כיון שכן השער
דפוסקין על שער שבשוק וא"ת אמאי
אסור לפסוק חמשה בזווא מאי שנא
מטרשא דרב נחמן גופיה אמר לקמן
(דף פה). טרשא שרי למכור סחורה
בהמתנה ביותר מדמיה וצנצנא שלא
יפרש [ול] אס מעכשיו כפחות וי"ל
כיון דאולי הכא ד' בזווא הוי כאלו
פירש אס מעכשיו כפחות ואס לזמן
פלוני ביותר ולפי' זה לא שרי ר"נ
לקמן טרשא אלא בדבר שאין שוממו
ידועה כגון פרה או טלית אכל פירות
אס ילא השער אסור לעשות מהן
טרשא: **מחו דתיבא בעד שיבא**
בני דמי קפ"ט. וא"ת והא רב נחמן
פסק לקמן בשליה פירקין (דף עה).
כהלל דאסור עד שיבא בני וי"ל
דודאי דרך הלואה אסור אפילו סאה
בסאה אכל דרך מקח וממכר כי
הכא שרי אפי' ה' בארבע דאי לאו
הכי תקשה דאפילו רבנן לקמן לא
שרי אלא סאה בסאה אכל סאה
בסאחיס לא אלא כדפרישית דרך
מקח וממכר שרי טפי חמש בארבע
מדרכ הלואה אפילו סאה בסאה דדמי
שרי לכ"ע וא"ת דטפי ה"ל לאתויי
הכא דפוסק על הגדיש דדמיה טפי
דהוי מקח וממכר וי"ל דפוסק עמו
על הגדיש לא שרין אלא לפסוק עמו
בשער לקוטות אכל לפסוק שוי שיתא
בחמשה לא כיון דאכתי לית ליה
שעדיין לר"ך חיקון ואי מויל גביה

מה לי הן ומה לי דמיהן אמרינן מה לי דמיהן
ומה לי הן נמי אמרינן ופוסקין על שער
שבשוק ואע"פ שאין לו איתוביה רב פפא
ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא כולם אם
יש לו מותר אם אין לו אסור אמר להו יהתם
הלואה הכא וביני רבה ורב יוסף דאמרי
תרווייהו מאי טעמא אמרו רבנן פוסקין על
שער שבשוק ואע"פ שאין לו דאמר ליה
אשקילא מיבותך ושרדיא אחורי מאי אהנית
לי אי הווי לי וזוי בידי הוה מובננא בהיני
ובשילי בוולא אמר ליה אבוי לרב יוסף אלא
מעתה מותר ללות סאה בסאה משום דמצי
א"ל שקילא מיבותך ושרדיא אחורי דאמר
ליה חמי דקדחי באכלכלא א"ל התם הלואה
הכא וביני אמר ליה אדא בר אבא לרבא
והא בעי למיתב וזוי לספסירא א"ל ידא
יהיב ליה נמי רב אשי אמר וזוי דאינשי אינהו
עבדי ליה פססירותיה: רבה ורב יוסף דאמרי
תרווייהו ר' מאן דיהיב וזוי אתרעא חריפא
צריך לאתחזויי לבי דרי למאי אי למקנא הא
לא קני אי לקבולי עליה מי שפרע כי לא
מיתחזוי נמי מקבל עליה מי שפרע הלעולם
לקבולי עליה מי שפרע ומאן דיהיב וזוי
אתרעא [חריפא] לבי תרי תלתא יהיב אי
מיתחזוי ליה סמכא דעתיה ואי לא אמר ליה
אמינא דאשכחת פירי דשפירי מדידי ושקלת
אמר רב אשי השתא דאמרת משום מסמך
דעתא יאפילו אשכחיה בשוקא וא"ל סמכא
דעתיה: אמר רב נחמן וכללא דרביתא כל
אגר נטר ליה אסור ואמר רב נחמן ר' האי
מאן דיהיב וזוי לקיראה וקא אזלי ד' ד'
וא"ל יהיבנא לך ה' ה' איתנהו גביה שרי
ליתנהו גביה אסור פשיטא לא צריכא דאית
ליה אשראי במתא מהו דתיבא כיון דאית
ליה אשראי במתא כעד שיבא בני או עד
שאמצא מפתח דמי קב"ל כיון דמבוסרי
גוביינא כמאן דליתנהו דמי: ואמר רב
נחמן ר' האי מאן דאזויף פשיטי מחבריה
ואשכח ביה מופיינא אי בכדי שהדעת מועה
מיחייב לאהדוריה ליה ואי לאו מתנה
יבעלמא הוא דיהיב ליה היכי דמי בכדי
שהדעת מועה אמר רב אחא בריה דרב יוסף
בעישוריתא

אלא בעל המעות להוליך לו תבואה: האי מאן דייב וזוי אתרעא
חריפא. הפוסק על הפירות עד שלא ילא השער הברור אלא שער
הבכיר שהוא סמוך לקציר שהלקוטות מוכרין בזולא זה סאה זה
סאחיס ותנן מתני' (לקמן דף עב): דאס יס לו מותר לפסוק ואע"פ שלא
סמך. של מוכר כשהוא דש חזרה תבואתו
לר"ך הלוקח לאיתחזויי אבי דרי. של מוכר כשהוא דש חזרה תבואתו
גגורן. ולהכי נקט תרעא חריפא שאין פוסקין עליו אלא למי שיש לו גורן דאילו שער הברור פוסקין אף למי שאין לו: למאי. מיבעי
האי דמתחזי: אי למיקני. ממש שלא יוכל המוכר לחזור: הא לא קני. כהכי אלא א"כ משך: אי לקבולי מוכר עליה מי
שפרע. אס יחזור: סמכא דעתא. דכל חד וחד ידע דעליה קא סמיך האי לוקח וסחורה מקויימת היא ואין דעתו לחזור הלכך אס
חזר בו מוכר איכא למילטייה צמי שפרע: **הספא דאמרס**. דאי מיתחזי מיסמך דעתא הוא: אפילו. לא מיתחזי אבי דרי נמי אלא אשכחיה
בשוקא לאחר זמן ואמר ליה חזי דעלך סמיכנא איכא מי שפרע: **אגר נטר ליה**. שער המתנה אי מויל גביה משום המתנה שמקדים לו המעות
המעות והמקח אין לו למוכר עכשיו: **לקיראה**. מוכר שעה: ד' ד'. חלות שעה בזה: **יהיבנא לך ה' ה'**. לזמן פלוני והקדים לו המעות
עכשיו: **איסנהו**. אס צידו אכל אינס צעיר או אכד המפתח והוא דחוק למעות שרי דהוי ליה הלויני עד שיבא בני דתנן במתמיתין (לקמן דף עה).
דמותר: **דאית ליה אשראי במתא**. המוכר הזה אף הוא נתן מעות ופסק עם אחרים על שעה: **ואשכח טופיינא**. זה שקיבל המעות מלא
בזן יותר ממה שאמר לו חזירו: אי בכדי שהדעת טועה. דאיכא למימר טעה המלוה בחשבון ולא ידע בזן חייב זה להחזירו לו:
בעישוריתא

לפ' א מ"י פ"ו מהל'
מלוה ולוה הל' ב
סמג לארין קנז טוש"ע י"ד
ס"י קסו סעיף א'
ב ב מ"י שם פ"ח הל' טו

ס' קסח סעיף ח'
 מא ג מ"י שם טו"ע
 שם סעיף ט'
 מב ד מ"י שם טו"ע
 שם סעיף י'
 מג ה מ"י שם פ"ו הל' ט
 סמג שם טו"ע י"ד

י"ד ס"י קעג סעיף א:
 מה ז' ה' טושי"ע י"ד ס"י
 קעג סעיף א:
 [ט מ"י פ"ח מהלכות
 מלוה ולוה הלכה ג'
 ועיין במ"מ] (טושי"ע שם
 סעי' יד וס"י קס"ו):

[א] תיב' סד'ה וכלמחל.
אך פירש ט'י. ז"ב
שפ' ענין טרשא דר"פ
תשאר השער של ניסן
וסרן מתמני ומשני
דלכן לא קן אלא כמי
שיביה השער אז ושחא
לא יתייקר אז ודקאמר
הם מעבדין כו'. דעת
הרמב"ם ורמב"ן כדעת
הר"ף ועי' במלחמות וע'
הגא' ד"ה אפילו:

ייתית קני מעכשיו
כי רבי חייה פעמים
מים ששניהם אסורין
ר ולוקח אסור ופעמים
אסור עני רבא בתריה
תרין דאמר ליה קני
ששניהם אסורין דא"ל
ש"פ פעמים מוכר מותר
ליה לכי מיתית קני
תת ומוכר אסור דאמר
דאי ליהו הלואה גבך
אסורין אמר רב הונא
לא כרבי יהודה דאי
מור^י צד אחד ברבית
משכן לו שדה ואמר
דס לא תמכרם אלא
דור בשוייהן מותר מאן
אסור אמר רב הונא
א כרבי יהודה דאי רבי
אחד ברבית מותר:
שדה ואמר לו לכשחיו
אסור לכשחיו לך מעות
אן תנא אמר רב הונא
א כרבי יהודה דאי רבי
אחד ברבית מותר מאן
אמר רבא^י (רישא
סיפא דא"ל מדעתיה):
ה ארעא לחבריה שלא
ה קא עצבי אמר ליה
רפו לה מינך מגבינא
ופירי אמר אמימר
פטומי

שפיר כדמפרש ולא פליגי כו': דכאן לא קץ אלף כתיב
שביה השער אז ושמא
לא יתיקף אז ודקאמר
אם מעבשו כו'. ודעת
הרמב"ם ורמב"ן כדעת
הר"ף ועי' במלהמות וע'
הגא' ד"ה אפילו:

והיכא דאמר ליה קני מעבד
מעבדיו ואם יאכל מוכר פיר
הוא: **בדמים הללו**. פסק לו
להצמיחה לו אם בא למוכר
לידי רבית דלא יראה ליה
למוכרה מותר ליה לקבלה

מיו חזיו יהיו הללווא גבן הרי קגיה לו
 ומו הרי הוא רבית: משכן לו בית. ברייתא
 רדמים מועטים להסוף לו על מעות הלואה
 הרה: **לד אחד.** האי נמי דלמא לא אמי
 ונכרה לעולם ולרבי יהודה אם יראה
 דבמים שפסק דמתחילת התנאי דל
 לך ששביהו לי מעות החזירם לי וטול
אחזירם לך. הלוקח אמר לו מחיליו כן:
 ואל שמתבעני דדין הלכך מותר לדי
 קרא לאו מבר הוא: **שלא באחריות.** שאם
 מוקמינא (לעיל ד' טו): כי בשמואל דאמר
 שבה שתשביח והפירות שיטפרו ממך:
 פטומי

אחד הוא דהוה ברבית: מכר לו בית. ונתן לו כל דמיו: ואמר
 מעיתך: אסור. דמנא שחזי זה מכר וכשאל פירות שבר מעותיו ע
 מומר. ולקמיה פפר: עממא: מאן פגא. אהיכור קאי: ה"ג דלמחר
 נמי חזר וקיבל מעותיו עד בעשוי לו היתא וחזרו ומכרה לו אהל
 וטרפה בעל חוב שלי לא אחזיר לך כלום וכאן דפריש ליה הכי ב
 אחריות טעות ספר: מגבינא שוערא שבעא ופירי. מעדיה ש

[illegible]

(א) [לחמן סט:] (ב) לעיל ס.
[וכי' מת:]

הגהות הב"ח

(א) גבי' דנפיש טרחה.
י"ב עין' כ"ב דף קמז
ע"א:

הגהות הנ"א

[א] תוס' ד"ה מקום.
ור"ח גרס כ"י. י"ב וכו'.
יורקת ד"ף ור"ח"ש וס"פ:
[ב] ש"ס פ"י א"ס כ"י. י"ב
פ"י. בתוספת ה"ר"א"ש
דלתיבא נטמן אצל הטור
פ"י לטובת המקלל ועוד
פ"י הטור דשכר כתף מה
שמעון המקלל ככל פסם
למכור בשוק נטמן למקלל
וכי' כ"ש"ע ונע"מ"ש רבנו
ב"ר ש"י קט"ז ס"ק
מ"ד: [ג] ש"ס ד"ה א.
וקשה כ"י. י"ב אצל דעת
הרמב"ם וי"ע כן הוא
הנ"ל ודע. ה"א נד המקלל
ידעל בהרמב"ם שהבירה
ב"ד הטמן ונע"מ"ש ק"ד ב'
ד"ה חד עסקא כ"י. י"ב
הר"ף ור"ח"ש ש"ס וי"פ
ודעל ברובות של דמיוס
ש"י להי"ק פלגא ב"אגר כ"י
רי"ז השוסקס הסכימו
לרש"י וי"מ"ש"ש ה"א עסקא
פלגא כ"י. י"ב ור"ח"ה פ"י כ"ח
ש"א"ן ה"א כ"י. י"ב
א"ס מבי' ד"ה"ב מ"י עסקא
א"ס כ"י. י"ב ור"ח"ה פ"י כ"ח
א"ס כ"י. י"ב ור"ח"ה פ"י כ"ח
למשקל פלגא כ"י. י"ב
י"ע"ש כ"ס"ק י"ז:

לעזי רש"י

משנ"א [מ"שנ"א]. נסיון
הח"ב

איבא ביצים מוודות. דשרו באכילה כדלמרינן באלו טריפות (חולין דף סד:) ציליס מחורות נפש היפה תאללס וליכא למימר לא מלא ציליס מחורות ילך לניחו ריקן דניסין מחורות שכימי טובא הלך אפילו כי לא מלא שרי: **מקום שרצ"ן** להעלות

שכר בתף למעות אבהמה מעלין בו' רש"ב"ג אומר בו' כך כתוב בתוספתא (פ"ה ע"ש) וכן גרס בקיטורס אצל ברוב ספרים גרסין בתר לזהמה מעלין ולהעלות ולדות בשכר עמלו ומזונו מעלין ומזינן למימר דרש"ב"ג לא פליג אלא ארישא כדלמך במילתיה דאין נותן לו שכר כתף למעות אצל אסיפא למקום שנהגו להעלות ולדות בשכר לא פליג א"י נמי כל שכן דפליג בספיא דהא אמאי אילטרין מ"ק למימני ספיא כיון דמנא רישא אלא אילטרין לאשמעינן שלא תלמך מנהג מחור כ"כ שמעלין ולדות בשכר יוכלו לשנות א"ס כן לרש"ב"ג דיכול לשנות ברישא כ"כ בספיא [א] ור"ח גרס מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות מעלין לזהמה מעלין להעלות ולדות בו' [ב] פ"י א"ס היו פירות ככר מונחין בתוך המקלל מעלה לו פירות כשער כשזקוק ומעלה עליהם שכר כתף שהיו לזיכין להביא פירות מצינו של הנותן לניחו של מקלל כדלמך היו פירות מופקדין אלו מעלה לו במעות: **ורש"ב"ג** א"א בעי שכר עמלו ומזונו. פשיטא דשכר מזונו בעי למיכר דהי"ק יהיו גללים שכר מזונו אלא מעמלו גירא פריך דאפילו ע"ס אמו הרבה פעמים ל"ך שכר כתף: **הא איבא גללים**. ובפרק אלו מציאות (לעיל דף סו.) גבי' שה דאבידה פריך ואימא לאתויי גללים ומשי דמסל גללים מפקד להו התם לכו"ע מצינו להו כשצילי ששנת קרן אצל הכא דל"ך ליתן שכר רואה הוא להיות פטור ע"י גללים:

א' פלגא באגר תרי תילתי בהפסד **א' פלגא בהפסד תרי תילתי** באגר. כך גרס בקיטורס וליגראסא זו קאי רישא אונתן וספיא ארש עיליש המקלל ואי גרסין פלגא באגר תרי תילתי בהפסד ואי פלגא בהפסד תילתא באגר אז קאי הכל אונתן ואי גרסין פלגא באגר תילתא בהפסד באגר אז קאי הכל ארש עיליש [א] וקשה וכי שוטה הנותן לעשות כזה למקלל ולתלות בדעתו דכשיראה הפסד יאמר אני רואה פלגא באגר ועליך תרי תילתי בהפסד וא"ס יראה ריוח יאמר אני רואה פלגא בהפסד ושי' שלשי ריוח והרי כאילו התנה שמקלל הנותן עליו תילתא באגר ושי' תילתא בהפסד ויש לומר דשמא זמן אחד קבוע להם שמוך אותו יצבר רב עיליש איוה מהם שיראה אי נמי רבא היה תמיה על לשון השטר דאי פלגא באגר הוה לו לכתוב תרי תילתי בהפסד כ"י ור"ח גרס נפק עלייהו שטרא דכתב ביה פלגא באגר דכתב בשטר לא קאי אלא באגר ולא אהפסד דהא כיון דפלגא באגר בעינן תרי תילתי באגר בהפסד דאי פלגא קאי נמי אהפסד א"ס כן הוה בעינן תרי תילתי באגר אלא ודאי ה"א שטרא הכי קאמר פלגא באגר ותרי תילתי בהפסד: אלא

אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. א"ס היה נגר או נפח כמה אדם רואה ליתול ליטול ממלאכה כבירה כזו ולעשות מלאכה קלה: ר' יהודה מיקל טפי מדר' מאיר דר' מאיר דבי' צין רב צין מעט הא קביל עליה ורבי יהודה לא בעי שיפסוק לשום שכר אלא יטבול עמו בל"ר כאלה מן השוק: **משלס**. גרוגרת. תאללס יבשה: **משלס**. כפועל בטל: ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל. אצל עושה ואוכל כגון פרה המורשת וחמור הטוענת משאיו פועלת הוא שכר עמל ומזון: **ושוטפות**. כשעוזבין בנהר המים שוטפין מן הגדה והוא נטילא: **ומורטות**. כשעוזבין צין הקושים: **ותנא קמא גיזה וחלב לא ספק בשכר עמלו ומזונו**. בתמיה. וכי גיזה של חללים וחלב העזים אינו מספיק לשכר עמל ומזון: **כניוס וחלב כ"כ לא פליגי**. א"ס נאות בעל הכהמה שלא לחלוק בהן: **בנסיוני**. מי פסולת החלב שקורין משג"א: **ותוסרי**. שטיפת ומריחת הרחלים. תוסרי תרגום של נושרין דנחרי ע"י שטיפה ומריחה: **משכרם אשה לחכמה**. תרגומם **כשני אפרוחין** לשנה: **אשה שאמרה כו'**. אשה שיש לה תרגומם מותרת לומר לבעלת הציצים בלשון שכירות תני לי ציליס ואושינן תרגומם עליהם ואטרחא באפרוחים ואטול שני אפרוחים בשכר. אצל בלשון חלוקה פליגי בה וקאסר רבי שמעון דכל לשון חלוקה עסקא היא וקרוצה להפסד כשכר וכיון דאחריות חיי' ציליס עליה אשתכח פלגא מלוה אצל בלשון שכירות אין אחריות הציצים על בעלת התרגומם: **איכא ציליס מוודות**. שאין קולטות אפרוח וטועלת בשכרה וכן מותרות באכילה דלמרינן בשמיטת חולין (חולין ד' סד:) ציליס מחורות נפש היפה תאללס. ור' יהודה לטעמיה דלמך אפילו בטל עמו בל"ר זהו שכר ור' שמעון לטעמיה דלמך נטול שכר משלס: **ה"ג מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות לזהמה מעלין**. מקום שנהגו שהם עגלים וסוסיים קטנים לתמנא לחבירו נותן לו מעות בשכר שמוציא ומכניסו על כחפו מעלין: **ע"ס אמו**. דליכא קולטות לאפוקי ולעיולי לפי שנמשך אחר אמו ובלא עמל ומזון כי אמו עושה ואוכלת ואין ל"ך להעלות לו שכר כתף: **ואפילו במקום שנהגו להעלות**. לעגלים וסוסיים להישומין ללדס: **כרבי יהודה**. בטל עמו בל"ר: **כרבי יוסי**. כרבי יהודה. בנסיוני ותוסרי: **נפק עלייהו שטרא**. שקיבל אביהם עסקא פלגא באגר ופלגא בהפסד: **לא הוי ספי**. לא היה מאכיל

רביה לבעל הבית דאי קביל עליה הכי ריביחא הוא דקטרח פלגא דפקדין משום פלגא דמלוה אלא ודאי שטרא הכי מפרשי' ללשניה שקיבל עליו איו מהם שיראה: **אי פלגא**. יקבל הנותן באגר יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון תרי תילתי דהשתא ליכא רביה דהשתא ליכא אלא תילתא מלוה דלא קיבל עליה רב עיליש אלא תילתא באגר וקשקיל פלגא באגר והוה מאי דשקיל באגר טפי מחילתא שכר עמלו לטרוח שהוא עוסק בשני שלשי פקדין: **אי**

רביה לבעל הבית דאי קביל עליה הכי ריביחא הוא דקטרח פלגא דפקדין משום פלגא דמלוה אלא ודאי שטרא הכי מפרשי' ללשניה שקיבל עליו איו מהם שיראה: **אי פלגא**. יקבל הנותן באגר יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון תרי תילתי דהשתא ליכא רביה דהשתא ליכא אלא תילתא מלוה דלא קיבל עליה רב עיליש אלא תילתא באגר וקשקיל פלגא באגר והוה מאי דשקיל באגר טפי מחילתא שכר עמלו לטרוח שהוא עוסק בשני שלשי פקדין: **אי**

לעזי רש"י
קלדיר"א [ילדיר"א].
סומסום גדול.

מִוֶּסֶף רֵשׁ"י
קָרֹב לְשֹׁכֵר וְרֹחַץ
לְהַפְסֵד רֵשׁ"י.
רִגִּית (לְעֵיל סֵד).

קרוב לשכר ורחוק
להפסד רשע. דסקיל
רנית (לעיל סד).

דמותר דקמתי שלא עשאה דמיס
מחיים אלא לאחר מיתה נהוג מנהגא:
ה"ג משום דמחנינא הניא מנהגא:
כפר שבקי"ו. אחר אריקן לבית
הקברות: גופא דעוברא. שראית את
מר שמואל נהג כן שהעדת זאת בשמו
הא ודאי פשיטא דלא שמעתא איתמר
הכי בפירוש אלא ממכלל שראית אותו
נציג העדות כן: דהבוא דודא. קלחת
שקורין קלדיר"א: דכני מר עוקבא.

יתומים היו: **חקיל ויהיב לה חקיל**
ושקיל לה. היה משכירה לאחרים
 ושקיל כשהוא מוסרה להם וחוזר
 ומקבלה משקל אם חסר מחושבה
 ומתנחין לו דמי חסרונה ויהיב לה דמי
 אגר: **פתחא**. חסרון מחושבה. ואי
 כ"ד אקור להוות ברביית אי אגרא
 לא פתחא עליה נותנין שכר פואיל
 ומקבלין עליה השוכרין פואיל
 ומחשבה: **בדיחני**. ביתומים גדולים

שנתמלא זקנם ואינן קררים יתומוֹם
 שרי: דהא מקבלי עלייהו חוסכא
 דנחשפא. פתח דמי הנחשח שנשאר
 שנמפרס וואו דכל מה דמיקלי נחשא
 גזרי דישא דאע"פ שנשלמין את חוסכ
 המשקל יום פתח בנחשח הניטר בו
 הנשרף בצור וכל נחשח שרוף דמיו
 פתוחים: קרוב וזכר. (ס' שהיו יתומוֹם
 נוטלין חלק בשכר ואינן נוטלין חלק
 בהקדש אבל רבים חזק לא אלא מה

שיטתכרוב מעותיהם יחלוקו. ואע"פ
בדקיקני אסור לאו רבית ממנו הוא
אלא צדק רבית הוא ומדרבנן ובימימי
לא גזור שלא יכלו מעותיהם להאכילם
פרטות אחר פרטות: ואיני יודע לכו
זווא וזווא. לקעדות אכילתם. דהבא
פריכא. גרועות של זהב דודאי שלו
הן ואיני פקדון לזה עבדי אינני
דמפקדי דהבא פריכא צפקדון ומין
למפקד הוא ע"פ חז"ל ליתנו חמץ אלא

יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה לָּךְ כַּחַם מֵעוֹמֵד עַל הַיָּם וְכַחַם
יִזְבְּדוּ מַעֲמוֹתַי יִהְיוּ לָּךְ נְהִילָה קְרוֹב
לְשֹׁכְךָ וְרוֹחוֹק לְהַפְסֵד; דְּמַסְפוֹ נִיכְסִיהָ.
שִׁנְכִּי שְׁטֵטֵן אֱלֻלוֹ וְאִין עֲרֵעוֹר עַל
קִרְקַעְתּוֹ. דְּמַסְפוֹ כְּמוֹ (יִשְׁעִיהָ יג) עַל הַ
טוֹרָה שְׁלִיחוֹ: כְּבִי רִינוֹא. כְּפִי ב"ד
הַמְקַבֵּל אֱלֻל הַיּוֹמוֹת וְלֹהֲתוֹת עִמּוֹ

קרקעותיו. למשפו כמו (ישעיה יב) על הר נספה שאו נם ומתרגמין על
טווא שליוא: **כבי דינא**. צפני ב"ד שיש להם כח להפקיר וכסי
המקבל אצל היתומים ולהטות עמו קרוב לשכר ורחוק להפסד:
מתי'

יִיגִהוּנוּ בְּנֵי כּוֹפְרָא אֲנָרָא בִּשְׁעַת מַשִּׁיכָה
פִּגְנָרָא בִּשְׁעַת שְׁבִירָה אִמּוֹ בְּמִנְהַגָּא תִּלְיָא
אֲנָרָא מִמִּלְתָּא מִשּׁוּם דְּמִתְנִיתָא תִּנְיָא מִנְהַגָּא אִמְר
רַב עֲנָן אִמְר שְׁמוּאֵל מַעוּתָּא שְׁל יְתוּמִים מוֹתֵר
לְהַלְלוּתָּא רַבְרִיתָּא אִמְר לִיה רַב נַחֲמָן מִשּׁוּם
דִּיתְמִי נִיגְהוּ סְפִינָא לְהוּ אִיסּוּרָא ⁽⁶⁾ יְתִמִּי
וְאִכְלִי דְלֹא דִידְהוּ לִזְלוּ בְּתֵר שְׁבִקְיָהּוּ אִמְר
לְיִלְיָה אִימָא לִי אִזּוּ גּוֹפָא דְעוֹבְדָא חִיבִי הוּהּ
אִמְר לִיה הִהוּא דְדוּדָא דְבְנֵי מֵר עוֹקְבָא
דְּהוּהּ בִּי מֵר שְׁמוּאֵל תְּקִיל וִיחִיב לִיה תְּקִיל
וְשִׁקִּיל לִיה שִׁקִּיל אֲנָרָא וְשִׁקִּיל פִּתְחָא אִי
אֲנָרָא לֹא פִתְחָא וְאִי פִתְחָא לֹא אֲנָרָא אִמְר
לְיִלְיָה כִּי הָא אִפִּילוּ בְּדִקְנֵי נָמִי שְׂרִי לְמִיעֵבֵד
דְּהָא מְקַבְּלִי עֲלֵיהּ חוֹסְכָא דְנַחֲשָׁא דְכֻמָּה
דְּמַקְלִי נַחֲשָׁא בְּצִיר דְּמִיָּה אִמְר רַבָּה בִּר
שִׁילָא אִמְר רַב חֲסָדָא וְאִמְרִי לָה אִמְר רַבָּה
בְּבִר יוֹסֵף כִּי הָמָא אִמְר רַב שִׁשְׁתִּי מַעוּתָּא
שְׁל יְתוּמִים מוֹתֵר לְהַלְלוּתָּא קְרוֹב לְשֹׁכֵר
וְרוֹחוֹק לְהַפְסֵד תְּנוּ רַבָּנִן קְרוֹב לְשֹׁכֵר
וְרוֹחוֹק לְהַפְסֵד רִשְׁעִי קְרוֹב לְהַפְסֵד וְרוֹחוֹק
לְשֹׁכֵר חֲסִיד קְרוֹב לֹזֶה וְלֹזֶה רְחוֹק מִזֶּה וְמִזֶּה
זֶה הִיא מִדַּת כָּל אָדָם אִמְר לִיה רַבָּה לְרַב יוֹסֵף
הֵנִי זֹוִי דִּיתְמִי חִיבִי עֲבִדִּין לְהוּ אִמְר לִיה
מִוֹתְבִּין לְהוּ כִּי דִינָא וִיחִבִּין לְהוּ זֹוּא זֹוּא
א"ל וְהָא קָא כְּלִיא קְרָנָא אִמְר לִיה מֵר חִיבִי
עֲבִיד אִמְר לִיה בְּדִקְנֵין גְּבֵרָא דְאִית לִיה דְּהָבָא
פְּרִיכָא וְנִקְסִינָא דְּהָבָא מִינֵיהּ וִיחִבִּין לְהוּ
נִיחִלִּיה קְרוֹב לְשֹׁכֵר וְרוֹחוֹק לְהַפְסֵד אֲבָל
דְּבִר מַסּוּים לֹא דְלִמָּא פְּקֻדִּין נִיגְהוּ וְאִתִּי
מִרְיָה יְחִיב סִימְנִין וְשִׁקִּיל לִיה אִמְר רַב
אִשִּׁי תִינַח אִי מִשְׁתַּכַּח גְּבֵרָא דְאִית לִיה
דְּהָבָא פְּרִיכָא אִי לֹא מִשְׁתַּכַּח גְּבֵרָא דְאִית
לִיה דְּהָבָא פְּרִיכָא יִכְּלוּ זֹוִי דִּיתְמִי אֲלֵא אִמְר
רַב אִשִּׁי חִיבִין גְּבֵרָא דְמִשְׁפּוֹ נִכְסִיָּה וְמַהִימָן
וְשֹׁמֵעַ דִּינָא דְאִוְרִיתָא וְלֹא מְקַבֵּל שְׁמַתָּא
דְּרַבָּנִן וִיחִבִּין לְהוּ נִיחִלִּיה בְּבִי דִינָא:
מִתְנִי

היה נאמן אי הוה סימנא מע
או שלי היו מעולם וביי בית
אלא שאומר כמו שאירע הה
מנו לא היה נאמן דהוי מנו

מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית. ה"מ למיפוך חיפוק
 ליה משום ליה דקעבר בלא תשיך (דברים גג) אלא דעדיפא
 פריך א"י קסבר דלא מחייב ליה משום לא תשיך אלא כשגם
 המלוה מזהיר: **דאם** מקבלי עייהו חוסבא דנחשא. משמע

אע"ג דאז מקבל נותן עליה וזלא
ויוקרא הוה אסור משום דאחריות
על המקבל אף על גב דאחריות לא
היזא אלא משמע שצירה אלא דוקא
משום פחת דמוסכא דמשא שרי
ליקח שכר והא דשרי לעיל (דף סט:)
נמי נספינא אגרא ופגנא היינו משום
דמקבל עליה קלקול הספינה שמחלקלך
העץ נמיס עלה משל למשיכר אלא
מה שהיא משתכרת ומחלל קשה לפי

רביצין שפירש לעיל שמורת בית
עסקא למתות שכר קריב לשכר
ורחוק להפסד כיון דמקבל מוט
יורא וזולא דל"ט למה היה צריך
כלל לקבל חוסבא דנחשא לא יקבל
אלא זולא ועוד דאמרינן לעיל (דף סח:
ומה תימלי בהפסד ומילתא באגרא למה
ליה למיעבד הכי ליקבל עליה הנותן
וזולא ויסתרי אפילו יהא כל אחריות
על המבקש לו דאמרינן לעיל (דף טו.
הט.)

גבי חמורא אי מקפה צרטימן ומסמקין
כיון שמקבל עליה יוקרא חולא קרוב
לה וזה הוא התם שאני דמכר
גמור הוא: **האם** מריה ויהב
סימנא ושקדי. מימיה דהיבי שקיל עיי'
סימנא "הא מצי האי למימר לקוח הוא
בידי ואי חיישינן דלמא מודה ליה
מקבל דשלו הן אי"ב דהבא פריכא נמי
ניחוש שמא מודה ליה וא"ת כיון דבבב
זו מימיו להא ואמינוי לו א"כ דבבב

כבר ראתי ליה דרבא
מיינה ויהבינן להו
ורחוק להפסד אבל
פקדון גינהו ואתי
ושקיל ליה אמר רב
גברא דאית ליה
משתבח גברא דאית
זווי דיתמי אלא אמר
משפן נכסיה ומחומן

וְלֹא מַקְבָּל שְׂמֵחָא
יְהוֹלִילָה בְּבִי דִנְיָ:

מַחְנִי'

היה נאמן אי הוה סימנא מעליא כיון שהשפנד ארע טוען לקוחין הן כדי
או שלי היו מעולם ובני בימי הגידול לך השפנד אללא מודה שהפנד
אללא שאומר כמו שארעו הסמנו בשלך הן ארעט פאר ואש"ג דלית ליה
מוט ו' לא היה בארעו חסדו מנו בתמונה עדים ונראה כלשהי דהלף מיישינו

[illegible]

אין

סיו

קבו א מ"י פ"ד מנהל
ומיה ומנהל מנהל
ט טושיע ח"מ פ"ד רמנ
סע"י:
ב (מ"י) סע"י טושיע
שם סע"י יד:
קבו א ד ה מנהל
מנהל מנהל ויה
הל' א סמנ לח"מ קבו
טושיע פ"ד סע"י קסא:
קבו א מ"י שם סע"י יח
ועי מנהל מנהל
סמנ לח"מ קבו
ח"מ פ"ד סע"י א
וטושיע י"ד סע"י קסא סע"י
יח:
קבו א ד מ"י סע"י א
הל' א סמנ לח"מ
לד טושיע ח"מ פ"ד סע"י
סע"י:
ט (מ"י) סע"י טושיע
שם סע"י יד:
קבו א ד מ"י סע"י א
מנהל מנהל ד סמנ
עשן לח"מ פ"ד סע"י
יד סע"י:
קלא א מ"י סע"י מנהל
מנהל ויה סע"י
סמנ עשן טושיע ח"מ
פ"ד סע"י יח וס"י ק
סע"י א וסע"י ב

א וטוֹשֶׁעַ חֵמֶם מִן שֵׁנִי
סָפִיר 12:
קָבֵם ב' מִי פִי מִחֵלִי
וְלֹא הָלֵךְ
מִמֶּנּוּ קֵלֶד טוֹשֶׁעַ יִיד
מִן קֵנֵי טָעוּת
קָבֵא ב' מִי שֶׁסִּיחֵי אֵל
מִן קֵנֵי טוֹשֶׁעַ יִיד
מִן קֵנֵי טָעוּת
קָבֵא ב' מִי שֶׁהֵלֵךְ
מִמֶּנּוּ טוֹשֶׁעַ
יִיד מִן קֵנֵי יִיד וְיִשְׁרָאֵל
הַקָּבֵד ב' מִי חֵמֶם
גּוֹלֵה הֵלֵךְ מִן
עֲשׂוֹן קֵנֵי חֵמֶם
שֶׁטֶן טָעוּת
קָבֵד ב' מִי שֶׁהֵלֵךְ
וְיִשְׁרָאֵל מִלִּנְה
וְלֹא הָלֵךְ וְיִשְׁרָאֵל
עֲבָדִים הֵלֵךְ
הַשְׁמָחָה וְכִכְרִי מִמֶּנּוּ
וְלֹאחֵן קָבֵד טוֹשֶׁעַ
סָפִיר א וְטוֹשֶׁעַ יִיד
רְחוּ מִמֶּנּוּ
קָבֵד ב' מִי מִיחֵלִי
עֲבָדִים הֵלֵךְ
טוֹשֶׁעַ יִיד רְחוּ
מִמֶּנּוּ וְטָעוּת
קָבֵד ב' מִי שֶׁהֵלֵךְ
מִמֶּנּוּ לֹאחֵן
קָבֵד ב' מִי פִי מִחֵלִי
שְׁלֹחֵן וְשׁוֹמֵסֵן
א מִמֶּנּוּ טוֹשֶׁעַ
יִיד מִן קֵנֵי טָעוּת
וְטוֹשֶׁעַ חֵמֶם מִן קָבֵד
סָפִיר א:

לעזי רעז"י

קונטריא"ה [קונטריד"א].
חבל ארץ.
רייטווג"ן [רייטוג"א].
מרכבה (בגרמנית).

מוסף רש"י

אסמכתא. הכנסת נחתה
שלוש חצית אל חציר
אמריק עליו חסל לא קריב
תנאי יתן קרן דקור (שליח חסד)
היה דרן דליון ותרן
דמנו אלס סומך על
זלתי. דקור שחלן ותרן
לחיו ותפסתי סמאן חסד
התנתי (הגדולין ב' ד')
לחציר דער ותרן מנה שטטה
דבר לעמוד חסד
בשפת חסדן שולן קריב
דבר חסדן ותרן חסד
חוסן חסדן ותרן חסד
והחסד יתן חסד
קריב. חסדן חסדן חסדן
ולא יסדך כן חסדן חסד
אמריק. חסדן חסדן חסדן
ולא חסדן חסדן חסדן
שטטה חסדן חסדן חסדן

רַב מַרִּי בֶר רַחֵם. צִמִּי רַבָּא הִיא כַּלָּה
(כ"צ דף קמט. ושם ד"ה רב) וצפת
ד"ה רבא) לא גרס רב אכשריה לרב
צנו של איסור גיורא ועוד מצינו אחסר
שהחשיך (שם דף קנד. ושם ד"ה ואמרי)
רבא אצוה דרב מרי בר רחל:

נִזְכָּר שְׂחָא שְׁקָא אֲנֵר בֵּיתָא. פִּי
צְקוּטֵרס אֲנֵר שֵׁנִה הִנָּחָה
וּמִימָה לָמָּה לֹא הִמָּחִין עַד סוֹף
הַשָּׁנָה לְשִׁמְרוֹת אֵינֶה מִשְׁלָמָתָא אֲלֵא
לְבָסוֹף וּשְׂמָחָא הִיֶּה מִנְהֵבָּא יִצְתָן
הַשְׁמִירוֹת וְסוֹף כָּל חֹדֶשׁ וְכָן מִשְׁמַע
בְּמִתְחַמֵּין לַעֲלִי (דף סה.) גְּבִי מַרְבִּים
עַל הַשֶּׁכֶר אִי נִמְי נֶטֶר שְׂחָא הִיֶּינּוּ
(וְשִׁמְרוֹת שֵׁל) שֵׁנִה שְׁנִיָּה וּמִימָה קֶסֶה
לָמָּה לֹא יִנְכֵּה לוֹ מַחְבּוֹר וּשְׂמָחָא בְּטוֹחַ
אֵינֶה מִן הַנִּכְרִי שִׁפְרֵעַ עַל לוֹ לְהִרְאֹתָ
שְׂחָאֵהוּ נִטוּן לוֹ שֶׁכֶר שְׂאֵל יִיֶּה נִרְאָה
כִּיּוֹשֵׁב בְּשֶׁכֶר הַלּוֹאֵה וְאִ"ת מִכָּה דִּינָא
דְּכֶר מִזְרָא הִיֶּה לוֹ לְרַב מְרִי הַלּוֹאֵא
מִיד רַבָּא בְּרַאמְרִין לַעֲלִי (דף סה.)
מֵאִי מִשְׁכַּנְתָּא לְשִׁכּוּנָא גְּבִיָּה (ב) וְהָא
בְּרַאמְרִין לִקְטָן (דף קס.) דְּזָבִין מֵרִי
הַנִּכְרִי לִית יִבִּיה מַשּׁוֹס דִּינָא דְּכֶר
מִזְרָא הִיֶּינּוּ מַשּׁוֹס דְּמֵאִי אֲמַר לִיָּה
אִירָא אֲבִרְחִי מִמְּנָרְךָ אֲבָל הִכָּא רַב
מְרִי שְׂאֵל הִיֶּה לוֹ בֵּית אֲלֵל בֵּית הַנִּכְרִי
לֹא שִׁיךְ הָאִי טַעֲמָא וְאִלְדִּרְבָּה הַפְּסִיד
שְׂכָל זְמַן שְׂאֵל קִנְאֹר רַבָּא הִיֶּה דִר בּו
רַב מְרִי בְּצִבְלִי רְבִית וְיִיֶּל דְּרַב מְרִי
לֹא הִיֶּה רֹאשׁ לְבִתְּהוֹנִים:

לסתם משכנתא שתא. ולא הוה

מזי נכרי לסלוקי וחשוב
מחבר אצלו כל אותה שנה כמו
לעיל (דף קס"ו) באתרם דלא מחלק
והשתא יקול: מר אגר ביתא דחשיב
כאלו הוה היתא ממושקן לו מרבה
שאם היה בא רבא להחזיק בבית
היה מונעו רב מרי אם היה רוצה
עד שיפרע לו מעותיו הלכך הוה
חשיב רבא כלוה ואסור רב מרי
לדור רב צחנם ורבא חשיבו דלא
עדין מנבנל לחמי מניה;

השתא נישקול מר אנר ביתא.

מִשְׁמַע דִּיכּוּל אֲדָם לִמְכוּר
מֵה שְׁהַשְׁכִּיר יָבִיד אַחֲרִים וּבֵן מִשְׁמַע
וְשִׁפְרָה הָאוֹמֵר מִשְׁקָלִי וְעֶרְוִן דָּף כֹּא.
זֶס דִּ"ה אִי"ק) לֹאס הַקִּדִּישׁ הַמִּשְׁכֵּר
אֶת הַבֵּית אֵין הַשׁוֹכֵר רִשְׁאִי לְדוּר בֵּי
יֹוֹתֵר וְאֵס דֵּר בֵּי מַעַל וְקִסָּה לְחֹמְרִי
בִּפְרָק אֲע"פ (בַּמְצוּת דָּף עו': וְשִׁפְרָה דִּ"ה
זֶה) וּבִפְרָק בְּתַרְתֵּי דְנִדְרִים: (דָּף פו').
זֶס שְׁמִשְׁכַּנְתִּי לֶךְ לִשְׁתַּפְּדוּתִי מִמֶּךָ
יִתְקַדֵּשׁ קִדְשֵׁי מִשְׁמַע שְׁכֵל וְזֶמֶן שְׁהִיא
מִמּוֹשְׁכַּת אִינוּ יִכּוּל לְהַקְדִּישׁ וְי"ל
דֵּמָה שִׁמְרָה עַל הַחֹבֵב יִכּוּל לְהַקְדִּישׁ
וּלְמִכּוֹר אֲבָל גִּזְרָה תַּחֲלִיעַ חֹבֵב וְזֶה
שֶׁאֵין יִכּוּל לְדוּר בֵּי לִפִּי שְׁהַקִּדֵּשׁ
מִעֲרֹב בֵּי וּמִכּוֹר הַבֵּית וְיִקַּח זֶה שֶׁכֵּר
שֶׁנֶּתָּ: וְשִׁפְרָה זֶה שֶׁאֵין שֶׁכֵּר אֵין

מזכירים שנותנין בשביל מעותיו
בקונטרס ולא דמי להלווה ודר בחזקת
דף סד: (אע"פ שאינו אומר שיהא דר
שעדין חייב לו: **במשעתכדי** בהו
מה שהיו משעבדין בזה היה בשכר
משמע שהיו מוליכין שם היינות כדי

התם בידו הבא לאו בידו. תימה ב
 בידו ואי חשיב התם משום ד
 לא משיך כולי האי דשמא כשיצא לו

מע הכא ובפרק מי שמת
והחולץ ויבמות דף מה: ושם
בר רחל אלא רבא והיה
גו של רבה כדאמר' במי

רב מרי בר רחל. בנה שמו
ושמיה איסור גיורא ורב מרי
ומהמם כבדו תלאוהו על
נער שפא. המהין רב מרי

יבד מרי בר רחל משכן ליה התוא נכרי ביתא
 הדר זבנה לרבא נטר תריסר ירחי שתא
 שקל אגר ביתא *אמטי ליה לרבא אמר ליה
 האי דלא אמטאי למר אגר ביתא עד האינדא
 *ידסתם משכנתא שתא *אי בעי נכרי לסלקי
 ללא הוה מצי מסלק לי השתא לשקול מר
 אגר ביתא א"ל אי הוה ידענא דהוה
 מממושכן ליה למר לא הוה זביננא ליה
 יהשתא דביניהם עבדינן לך כל אימת דלא
 ממסקלי בוזוי לא שקיל אגר ביתא אנא נמי
 לא שקילנא מייך אגר ביתא עד דמסקלנא
 לך בוזוי אמר ליה רבא מכרינש לרב אשי
 חזוי מר רבנן דקא אכלי רביתא דיהבי זוזי
 אחמרא בתשרי ומבשרי לה בטבת אמר ליה
 ר'איינהו נמי אחמרא קא יתיב אחלא לא קא
 יתיבי מעיקרא דחמרא חמרא דחלא חלא
 ההיא שעתא הוא דקמבשרי ר'בינא הוה
 יתיב זוזי לבני אקרא דשנוותא ושפכי ליה
 טפי כופיתא אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה
 ממי שרי אמר ליה אין אחולי הוא דקא מחלי
 גבגבך אמר ליה הא ארעא לאו דידהו היא
 אמר ליה ארעא למסקא משעבדא *ומלכא
 אמר מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא אמר
 ליה רב פפא לרבא חזוי מר הני רבנן דיהבי
 זוזי אכרנא דאינשי ומשעבדי בהו טפי אמר
 ליה *השתא איכו שכיבא לא אמרי לכו הא
 מילתא ייחי אמר רב ששת מוהרקיהו דהני
 בטפסא דמלכא מנה ומלכא אמר מאן דלא
 ייהיב כרנא לשמעבד למאן דיהיב כרנא רב
 סעורס אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא
 מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא אמר ליה
 רבא שפיר קא עבדת דתנינא יראית שאינו
 נהוג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד
 בנו תלמוד לומר *לעולם בהם תעבודו
 ויבאיהם * ליכול אפילו נהוג כשורה *ת"ל
 *ויבאיהם בני ישראל איש באחיו וגו' אמר
 רב חמא האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן
 ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה משלם ליה
 בדקא אזיל אפרוותא דזולשפט אמר אמימר
 אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא
 אמר כי קאמר רב חמא הני מילי ביין סתם
 אבל ביין זה לא מי יימר דמזבני ליה ניהליה
 רב אשי אמר *אפי' יין סתם נמי לא מאי
 שמעמא אסמכתא היא *ואסמכתא לא קניא
 וולרב אשי מאי שנא מהא *ידתנן אם אובד
 וולא אעבד אשלם במיטבא התם בידו

רצית מאותה שלא היו
 ונטלן אלס דפירש
 ררך להעלות לו שזר ונשל
 ל בטול מעומי דשאי תס
 (א) אית ספרים דלא גרסי
 לעשות וימות לו שזר כזב
 המקבל (למן 97 קד.) אלת
 לאז אסמכתא היא שאינו מ

היו טפי בידו ההם מהבא דאי מייירי ההם שיש בידו תבואה
בידו לקנות הבא נמי בידו לקנות ויש לומר דהבא אין לו
לא ימלא בואו שער אבל באם אויבר בידו לקנות חס

! הוּא וְנִשְׁבֵּית וְנִשְׁאָה נִכְרִי וְנִתְגַּיֵּר
הוֹרְתוּ שָׁלָל בְּקִדּוּשָׁה וּלְיִדְתּוֹ בְּקִדּוּשָׁה
וְסֵם אָמוֹ: סֵדֶר. נִכְרִי חֻבְנָה לְרֵבָא:
וְהָ שְׁלִימָה: שְׁקָל אֶגֶר בִּישָׁא. מִשְׁנֵה
הַבָּצָה וְאִמְטִי לִיה לְרֵבָא: הֵא דְלֵא

אמטא. הבאתי: לא שקילנא אנר
ביא. עד שאכרף את הנכרי לשם
לך מנאכרין וזו רבית דהא רבא
לא מייחב מדיי אלא נכרי: **ומנארי**
ליה בעט. נטולין מן קוב וזהו
שקלי ליה משארי דלמא הוי מחמין
ואשטכח דמשח דאקדימו משח
משארי ועדיין לא יאזא השער קיבל
עליו העבר אחרים לא דמי לרביא

לדליל (דף ע"ג) ד"ס לו חטין לפי שהין רגיל להחמיץ ושמה איכולו החמיץ: מעיקרא. משעה שלקחו: דחמרא חמרא דחלא חלא. קלקולו בתוכו הוא חלא שאינו כפי ריין המקולקל לא לקח הימנו: לכי אקרא

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע אֱלֹהֵינוּ בְּקוֹלֵנוּ
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הָעָם
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַמַּלְאָכִים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַבְּרִיּוֹת
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַחַיּוֹת
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַצִּמְצֻמִּים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַמִּינִים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַשְּׂרָפִים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַמַּלְאָכִים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַבְּרִיּוֹת
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַחַיּוֹת
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַצִּמְצֻמִּים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַמִּינִים
 וְיִשְׁמַע בְּקוֹלֵי כָּל הַשְּׂרָפִים

מהם הקרקע למלך והם נוטלים
השדות והכרמים ופורעין מהם למלך
ושמא היין לוקח מהם גזל
הוא צדי * דקרקע אינה גזולה והיא
היא של בעלים ופירות גזל: **עסא.**
מה של קרקע: **כרצא.** כסף גולגלמא
שהיו כל היהודים כל אחד נותן כסף
גולגלמא למלך: **מוהרריסו.** חותם
עדות שלהם: **נעסא.** נצארו של

מִן מוֹתָה וְהָרִי כוֹסֵם עֲבָדִים נוֹ
דִּינָה דַּמְלוּכָתָה דִּינָה: **תקף.** כּוּפָה:
גוהרקה. עֲגוּלָה מוֹכֶנֶת לַמַּרְכָּבָה אִם
וּבִלְשׁוֹן אֶשְׁכָּה רִישׁוֹנוֹיָן: **כס**
תַּעֲבֹדוּ וּבִאֲחִיסֵם. נָמִי תַּעֲבֹדוּ:
לַמִּיזֵן לֵישׁ חֲמָרָא. לְקִיטָה לוֹ יֵין
בְּזֹמָן הַבָּצִיר וּמִשְׁלֵם לוֹ יֵין לְפִי דִמֵּיִם
קָלִים שְׁקוּיִן אוֹתוֹ: **אֶפְרוּחָא דְיוֹלֶשְׁט.**
כֶּסֶם הַמָּקוֹס שֶׁיֵּינן יִמָּק וּגְמַר לֵס
לְרֹב הַלּוֹקָדִין יֵין בִּימֹת הַבָּצִיר:
אֶסְמַכְתָּה הֵיא. אֶפְסִילוֹ הַבְּטָרִיו וְאִמָּר
אִם אֵינִי קוֹנֶה לָךְ אֶפְרַע מִשְׁלִי אֵין
זוֹ אֵלָּא אֶסְמַכְתָּה הַיּוֹאֵל וְאֵלָּא קִטָּה
מִדּוֹ: **אִם אֹבִיר לָךְ וְלֹא אֶפְרַע.**
גִּבִּי מִקְבֵּל שְׂדֵה מַחֲבִירוֹ לַחֲמָה
וְהוֹבִירָה שְׂלֵה חֲרָשָׁה וְלֹא זַרְעָה
שְׂמִין אוֹתָה כְּמֵה הֵיטָה רְאוּיָה

לֹא מִתְחִילָה אִם אוֹצֵר כּו' בַּפֶּקֶד
אֵין כִּיּוֹן לַפֶּסְקֶדָה בְּהִי וְלֹא סֶמֶן
בֵּל עָלָיו אֵלָּא כְּדֵי הַפֶּסְקֶד
לְאֹ

אז לזרוע הבא נמי אם יש לו יין הו
דו כשער הזול דשער הזול דזושפט
ן שאם לא ימצא צול יקנה ציור:
הכא

(א) [לעיל ס"ח, ב] יצמות
(מו, ג) [לעיל ס"ח, י"ג]
(ד) [לקמן קד, קט, א]
(ה) ס"א שלו, (ו) בס"א:
ועליה, (ז) ר"ת מ"ז, (ח) ע"י
חוס' ב"כ כא: ד"ה

תורה אור השלם
והתחלתם אתם
לבניכם אתיכם לרשת
אחזה לעלם בהם
תעבדו ובאחיכם בני
ישראל איש באחיו לא
תודה בו בפרך
ויקרא בה מו

הגהות הב"ח

גליון הש"ס

גמ' אמר' ליה לרבא.
עין כ"ב דף כל ע"ב.
תוס' ד"ה מרחיקין ועין
בכחוצות דף נט ע"ב תוס'
ד"ה שם: שם שם ג'
ובאחריבם. עין סוטה דף ג'
ע"ב תוס' ד"ה כחיד נחמ'
ה"ש ד"ה ידא אחינא
ובו' דקרקע אינה גבולה.
עין משנת הר"ש ס' ס'
רע"ב:

הנהרות הגר"א
 [א] הו"ו ד"ה משתעבד
 אית כו'. י"ב אלל הראב"ד
 גרמל ופי' ש' משום
 זרימ' שזיה שגג' מ"ס
 ממועות הכרז' וכן משמע
 בלן בחוס' להספרים
 דברקי ט"פ אלל המיז"ס
 מפרש לענין אסור והיתר
 להשתעבד וי"ב ב"ע אלל
 דברי הראב"ד נסיון:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

עד.

עין משפט
נר מצוה

(א) ר"מ מ"ו, (ב) ש"ך
למחני' דלעיל דף ע"ב.
(ג) ונעיל ס"ג.

הגהות הב"ח

(א) ג"כ ל"ב מעשרתא
ולמדיש: (ב) ש"ס ל"ב
דפי' ולמדיש: (ג) ש"ס
כאמרא דהא"ר דר' הורא
דנגיד: (ד) רש"י ד"ה
עשוק עפרה יקר. ג"כ ע"ל
דף נ"ג: (ה) תוס' ד"ה
הא' מחני' דטעיה כסבור
ק"ל מחני' דטעיה כסבור
ש"ל: (ו) בא"ד הכס
הוא דקאמר:

מוסף רש"י

על הכומר של זיתים.
שמעון יחד ככלי כד
שיחממו (פסחים נ"ח).

לאו כידו. שמה לא ימכרוהו לו: דלא נר ומסוס. מעות של כל
איש ואיש לנד: **סיומא**. חותם שרשמן המנונים על החציות
של יין שלוקחין הרבה בחדר ומניחין אותן בלאור הנעלים ומוליכין
אותן אחת אחת למכור למנות ורושמן אותם לדעת שכל הכסומות

נמכרות: **ובאתרא כו' למיקני**. שרגילין
לרשום על מנת שדכדכ זה תהא
קנייה לו כאלו משך קני: **מחוסר**
שמים. שתי מלאכות: **פוסק עמו**.
ואע"פ שלא ילא השער דהא יש
לו אבל מחוסר שלש כאין לו דמי:
בידי אדם. אם מלאכות שהדבר
מחוסר בידי אדם אפי' מאה הן
פוסק: בידי שמים אפי' אחס אינו
פוסק. דמי ימר דאמאי ויהא בידו
להשלים הלך כאין לו הוא: **משדא**
בחמה. שטוח העומקין בחמה:
ומידרא. לורוק המון לאחר הדישה
בצרת כרות: **כגון דשדי בחמה ויבש**.
דאכתי גדיש קרי ליה: **האיכא מידרא**.
דבידי שמים היא שזרץ רוח שאינה
מצינה: **אפשר בנפוסא**. ויין
בלע"ז: **על העביט**. כולו לאותביניה
לרצ ושמואל נקט לה ואולי: **מכמר**.
הוחסם: **למידש**. לדרוך בגמ: **מנגד**.
למשוך היין אל הצור שלפני הגמ:
דכתיב ר' חייא. לקמן: **על הכומר**
של זיתים. דמתן בחמני' (לעיל דף ע"ב):
מעטן תנא ליה אינו בחמני' בלשון
כומר לומר שכבר נתחממו: **כי דפא**.
בית הכד של שמן: **לפופי**. אמולידיר
בלע"ז: לשון מלפפין הוולד (שם דף
קט): **שמגלגלו לפי מדתו**. אם
גדולות אם קטנות ועושה להן בית
קבול: **ומשרף**. ללרפו בכשן: **כגון**
דמלפף ויבש. ואכתי בינים קרי להו.
לשון בינה מרשק"א שהעפר מגובלת
עם המים: **ומידק**. לאחר שנשרפו
האבנים הרי הן חתיכות שרופות
ומולידין אותן מן הכשן ונתנין
בהן מעט מים וזובין אותן ומדוכות
מחליהן כקמח טחון: **משראוי לשקטן**
בכשן. משהכין והמין את האבנים
ואת העצים והכל בידו ואין חסר
אלא מלאכת השריפה: **כד"א**. שזרץ
שיהא מוכן בידו: **כעפר לבן**. שאינו
מלחי וכשהיו מכניסין אותו אין
מכניסין אותו אלא מגובל ועשו
בינים: **אבל כעפר שחור**. שהוא מלחי
במקומו אין זרץ שיהא בידו שאם
אין לזה יש לזה: **מכי עיילי עפרא**.
משהכנים המוכר וזכר עפר צבימו
ועפר שחור היה: **עשוק עפרא**.
יקר (ו) ואינו מלחי: **סמכא דעפיה**. דכל
אחד והחחר יקבל מי שפרע: **לא סמכא**
דעפיה. דלמא לא משכח עפרא
ולכא מי שפרע שהוא עממו לא
נסמן עליה אלא נתן על הספק:
ימות

"הבא לאו בידו אמר רבא **"הני בי תלתא**
דיהבי וחי לחד למובן להו מידי וזבן לחד
מינייהו וזבן לכולהו יולא אמרן אלא דלא צר
וחתים איניש איניש לחודיה אבל צר וחתים
איניש איניש לחודיה למאן דזבן וזבן ולמאן
דלא זבן לא זבן אמר רב פפי משמיה דרבא
יהא' סיומאמא קניא למאי הלכתא רב חביבא
אמר למקניא ממש רבנן אמרי לקבולי עליה
מי שפרע יוהלכתא לקבולי עליה מי שפרע
יובאתרא דנהיגו למקני ממש קנו: היה הוא
תחלה לקוצרים: אמר רב 'מחוסר שמים
פוסק שלש אינו פוסק ושמואל אמר בידי
אדם אפילו מאה פוסק בידי שמים אפי' אחת
אינו פוסק תנן פוסק עמו על הגדיש והא
מחוסר משרא בחמה למיבש ולמידש ומידרא
'כגון דשדא בחמה ויבש ולשמואל דאמר
בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק והא מחוסר
מידרא דבידי שמים היא אפשר בנפוסא: ועל
העביט של ענבים: והא מחוסר מכמר ועיולי
לבי מעצרתא (א) למידש ולמנגד כרתני רבי
חייא על הכומר של זיתים הבא נמי על
הכומר של ענבים והא מחוסר תלת באתרא
דהוא דזבין הוא דנגיד: ועל המעטן של
זיתים: והא מחוסר מכמר ועיולי לבי דפי
(א) למידש ולמנגד תני רבי חייא על כומר של
זיתים הא איכא תלת באתרא דהוא דזבין
(א) ההוא מנגיד: ועל הביצים של יוצר: אמאי
והא מחוסר לפופי ויבשו עיולי לאתונא
למשרף ולמיפק 'כגון דמלפפה ויבשו והא
איכא תלת באתרא דהוא דזבין הוא
דמפיק: ועל הסיד משישקענו בכבשן: והא
מחוסר מקלה ואפוקי ומידק באתרא דהוא
דזבין ההוא דייק ולשמואל דאמר בידי אדם
אפי' מאה פוסק למה לי משישקענו בכבשן
אימא משראוי לשקעו בכבשן: ועל הביצים
של יוצר: תנו רבנן אין פוסקים על הביצים
של יוצר עד שיעשו דברי ר' מאיר אמר רבי
יוסי 'כד"א בעפר לבן אבל בעפר שחור כגון
כפר חנניא וחברותיה כפר שיחין וחברותיה
פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה אממר יהיב
זווי מכי מעיילי עפרא כמאן אי כר' מאיר
האמר עד שיעשו אי כרבי יוסי ובאתריה
שאין לזה יש לזה לעולם כרבי יוסי ובאתריה
דאממר עשוק עפרא אי דמעילי עפרא
סמכא דעפיה ויהיב להו זווי ואי לא לא סמכא
דעפיה: ופוסק עמו על הובל כל ימות
השנה: חכמים היינו תנא קמא אמר רבא
ימות

הבא לאו בידו. מכאן מקשה ר"ת לפירוש הקונט' דפרק זה
זורר (פסחין דף כד: ושם ד"ה בל) גבי משחק בקוביא דקאמר
התם דלאו אסמכתא היא ופי' הקונט' משום דהיב דמי אסמכתא כגון
אם אוביר ולא אעביר וכגון משלים שטרו דגט פשוט (נ"ב דף קסח).
(ושם) דסמין על א' (ל) דכר כסבור
כל זה בידו לעשות ומרש"א כי מחני
אלעמא דלא יהיב (א) לאסמכתא קא
מחני דטועה שלא יבא לידי כך אבל
משחק בקוביא לא סמין אמרי' דלא
ידע אי נלא אי לא נלא ואפי' מחני
שמע מינה מספיקא גמיר ומקני
והכא משמע אפיכא דהיכא דלאו
בידו הוי טפי אסמכתא ונראה לר"ת
דהתם משום הכי לא הוי אסמכתא
דאגז דכתי למיקני גמר ומקני וקשה
לפירוש דההכא (לעיל דף מח: ושם)
חשיב אסמכתא לנהיב דאם אני חוזר
די ערבוני מחול לך ולא אמרי' מגו
דכתי למיקני גמר ומקני ועוד דל"כ
היכי מזמה בפרק זה זורר (פסחין
דף כה:) לנהיב דאין אחד מהם טור
דהתם לא שייך האי טעמא ור"ת
בעממו חזר בו והגיב בספר הישר
גבי עובדא דשנים שהמרו זה את
זה בפרק כמה מדליקין (שם דף לא).
שהקנו זה לזה דאי לא הקנו ליהדרו
בהו ואע"ג דיש מקומות דקנו בלא
קנין דכדכרם בעממא כגון בסנהדרין
(דף כד:) נאמן עלי אבא כו' דנאמן
לך מחלוקת וכן (שם) דור לי בחיי
ראשך דאין יכול לחזור בו התם דין
הוא שיעיל כיון שיש להם תביעה
הדין ולא דמי להיכא שאין לו שום
תביעה והתם כפ' זה זורר (פסחין
דף כה:) גבי מפרחי יונים משמע
כפי' הקונט' דקאמר ונריכא דאי
קאמר בחולה דעת עממו התם (א)
דקאמר קים לי נפשאי דידענא טפי
ולחי הוי אסמכתא משמע היכא
דבידו להרויח הויא טפי אסמכתא
ומהך דשמעין נראה לי דלא דמי
דהכא הויא בידו ולא בידו דאע"ג
דמאי הוא לקנות מכל מקום כיון
דחלו באחרים דאם לא ירצו למכור
ממי יקנה הלך לא גמר ומקני אבל
התם דאין בידו כלל גמר ומקני
וכשהיה בידו מכל וכל כגון אם אוביר
ולא אעביר אי גוים לא גמר ומקני
כגון דאמר אשלים אלפא זווי דלקמן
בפרק המקבל (דף קד:) אבל
אשלים במיטבא דלא גוים גמר ומקני
ועוד פ"ת דוקא כי הויא דאם
אני חוזר די ערבוני מחול לך והיכא
דפירקין לעיל (דף סה:) דאם אי אתה
נותן לי מכאן ועד שלש שנים והיכא
דמשלים חשיב אסמכתא כיון דגוים
שאין מתכין אלא להסמין חברו על
דבריו שיאמינהו אבל משחק בקוביא

אלעמא דהכי קא עבדי שיריחו זה או זה ונסנהדרין (דף כד: ד"ה בל) האריך בפסק משחק בקוביא: **הני רבי חייא** ע"ל בוסר
ש"ל ויתים. וא"ת אמאי לא אמר רבי חייא מילתיה ארישא דעביט של ענבים ויש לומר דאין רגילות למכמר ענבים כמו זיתים וא"ת
לשמואל דאמר בידו אדם אפילו מאה פוסק למה לי על כומר ויש לומר דכמור הזיתים מקרי בידי שמים:

ובכפר שיחין וחברותיה אע"פ שאין לזה יש לזה. לא מיירי בעפרא דהא מחוסר שלש הוא ואינו פוסק אלא צביצים איירי ומדנקט
האי לשנא דאע"פ שאין לזה יש לזה מדנקט גבי פוסקין על שער שצטוק משמע שיש שער שצטוק לביצים וקמ"ל דאע"פ
שאין שער לקדירות שצטוק כיון שיש שער לביצים חשבו כאלו יש לו ביצים לפסוק לקדירות כשער מוכרי קדירות כול שצביצים לענין
קדירות כעין לקטות למוכרי תבואה אי נמי אפילו אין שער יכול להיות דחשיב כיש לו לפי שדרך יוצרים דפי מהדדי שיש הרבה מהם:
סיבול יוצר די תן די כזה או תן די בעות: אין זה מעמיד מלוה על גבי פירות וזכרון דבתורת מקח נותן לו מעות מחילה ואפילו
מי שפרע ליכא דדעתיהו דאיניש אתרעא וילא כשנותן מעות על מנת לקבל פירות לאחר זמן:

א (ש"ע ח"מ ס' ר'
ספ"י יב ב"ה"ה):
קנו ב ג מ"י פ"ו מהלכות
מכירה הל' יג יד סמג
עשין סב ולאין קעא
טוש"ע ח"מ ס' קסד
ספ"א:
קנה ד ה ו מ"י שם הל'
ו סמג עשין סב
טוש"ע ח"מ ס' ר"א ספ"א:
ספ"א:
קנה ז מ"י פ"ט מהל'
מלוה ולוה הל' כ
סמג לאין קא טוש"ע י"ד
ס' קעא ספ"א ד:
קס ח ט י מ"י שם:
קסא ב מ"י שם הל' א:

לעזי רש"י

ויר"ן [י"ן]. וסח.
אמולידיר.
[אמולידיר]. לעזוק.
מרשק"א [מרשק"א].
כיצה, מקוה סיס דודים.

קב"ב א ב ג מ"י פ"ט
מהל' מילה וילה
הלכה ה' סמג' לארין קוג
טו"ע י"ד ס"י קעה טע"ף
ז:
קס"ג ד' מ"י ס"ג פ"י
הלכה ה' סמג' ש"ס
טו"ע י"ד ס"י קס"ג טע"ף
ז:

דלמא רבי שמעון היא כו'. אבל לרבנן בין פסק וצין לא פסק שקיל כדשחא ויחא ליה לאוקמה כרבי שמעון טפי דהשתא לא הו' אלא שמי מחלוקת דרבנן דרבי שמעון כו' יהודה דמתניתין אבל אי מתני' רבנן היא איכא שלש מחלוקת בלא פסק דלר' שמעון אין הלוקח יכול לחזור וכלל אפי' אם הוא רוצה לקבל מי שפרע ולרבנן יכול לחזור בו וקאי במי שפרע ולרבי יהודה אפילו מי שפרע ליכא ועוד דסברה הוא דלרבנן דרבי שמעון כיון דלא נתקיים המקח בשעת מתן מעות ויכול לחזור הלוקח אפי' לא החל אלא שהיה במי שפרע אם כן כשהחל השער אפילו במי שפרע לא יהיה דדעתיה דאניש אתרעא וזיל אכל לר' שמעון דסבר דלוקח לא מנא הדר ביה להכי אי פסק כשער הגבוה שקיל כדשחא אי לאו שקיל כדמעיקרא דליכא למימר לדידיה לישקול כדשחא משום דדעתיה דלוקח אתרעא וזיל דהרי נתקיים המקח משעת נתינת המעות לעין שלא יוכל לחזור אפילו יקבל עליו מי שפרע: **תיפוק** דיה רש"י שו"ה. אר"כ פפ"א פריך דאמר לעיל אגא נמי לקבל מי שפרע קאמינא ופריך דלא שייך מי שפרע בשליח ולשון חיפוק ליה י"ס לישנא דה"ק דנהי דלא נתבטלו דברי רב פפ"א מחמת קושיא של רבינא מכל מקום חיפוק ליה דשויה שליח הלוי

ימות הגשמים איכא בינייהו ופוסק עמו כשער הגבוה: ההוא גברא דיהיב זוזי לנדוניא רבי חמוה לסוף זל נדוניא אתו לקמיה דרב פפא אמר ליה "אי פסקת עמו כשער הגבוה שקיל כדשחא ואי לא שקיל כי מעיקרא אמרו ליה רבנן לרב פפא ואי לא פסק שקיל כמעיקרא מעות ניגהו ומעות לא קנו אמר להו "אנא נמי לקבולי עליה מי שפרע קא אמינא אי פסק כשער הגבוה מוכר קא הדר ביה מקבל עליה מוכר מי שפרע אי לא פסק שפרע אמר ליה רבינא לרב פפא וממאי דרבנן היא דפליגי עליה דרבי שמעון דאמרי מעות לא קנו ואפילו הכי אי פסק כשער הגבוה שקיל כדשחא אי לא פסק שקיל כדמעיקרא דלמא ר' שמעון היא דאמר מעות קונות וכי פסק כשער הגבוה שקיל כי השחא אי לא פסק שקיל כמעיקרא משום דקני להו זוזי אבל לרבנן בין פסק בין לא פסק שקיל כי השחא דדעתיה דאניש אתרעא וזיל אמר ליה אימור דאמר רבי שמעון בחד תרעא בתרי תרעי מי אמר דאי לא תימא הכי מי שפרע בלוקח לרבי שמעון לית ליה וכי תימא הכי נמי והתניא מכל מקום כך הלכה אבל אמרו חכמים מי שפרע כו' מאי מכל מקום לאו דלא שנא לוקח ולא שנא מוכר מקבל עליה מי שפרע אלא כי קאמר רבי שמעון בחד תרעא בתרי תרעי לא אמר דאמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי ותיפוק ליה דשליח שו"ה מעיקרא א"ל בתגרא דובין ומובין: **מתני'** ימלוה אדם את אריסיו בחטין לזרע אבל לא לאכול שהיה רבן גמליאל מלוה את אריסיו חטין בחטין לזרע ביוקר והזולו או בזול והוקרו נוטל מהן כשער הזול ולא מפני שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו: **גמ'** תנו רבנן מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע בד"א שלא ירד אבל ירד אסור מאי שנא תנא דידן דלא קא מפליג בין ירד ובין לא ירד ומאי שנא תנא ברא דקא מפליג בין ירד ובין לא ירד אמר רבא ר' אידי אסברה ניהלי "באתרא דתנא דידן אריסא יהיב ביזרא בין ירד ובין לא ירד כמה דלא יהיב ביזרא מצי מסליק ליה וכי קא נחית לבציר מהכי קא נחית באתרא דתנא ברא מרי ארעא יהיב ביזרא אי לא ירד דמצי מסליק ליה כי קא נחית לבציר מהכי קא נחית אי ירד דלא מצי מסליק ליה אסור תנו רבנן אומר אדם לחבירו הלוי

ימות הגשמים איכא בינייהו. תנא קמא כל ימות השנה קאמר ופליגי עליה רבי יוסי ואמר לא שנא ימות החמה ולא שנא ימות הגשמים עד שיהא לו למוכר וכל באשפות וחכמים מחזיקין אף על פי שאין לו יש לאחרים אם ימות החמה הן שהכל יש להן וכל שכבר נרקב וישיף בימות הגשמים ונעשה וכל אכל בימות הגשמים לא: **ופוסק עמו כשער הגבוה**. אכילה מתני' קאי שריף לפסוק עמו שאם יחלו ויפחתו דמי השער ויגבה שער הפירות שיתנו יותר בקלע שיתן לו כשער הזול ואם לא פסק כן יקבל על כרחו כשער שפסק: **הוא נכרא דיהיב זוזי לנדוניא דני חמוה**. ופסק עם מוכר נדוניא תכשיטי הבנות ונתן להם מעות להיות מוכרים ליום פלוני ועשאו חמיו שליח לפסוק: ול נדוניא. ור"ה לחזור שאין חמיו ראה לקבלה דמיים הללו: **מוכר קהדר ביה**. כשאינו מקיים תנאו ליתן כשער הזול: **וממאי**. דמתני' דמזריך ליה לפסוק כשער הגבוה אפילו לרבנן קאמר דפליגי עליה דר' שמעון בפרק הזהב (לעיל דף מד). ואמר דלוקח יכול לחזור בו כמוכר ואין לו עליו אלא מי שפרע בחזר בו אף בלא נשתנה השער ואפילו הכי אמרינן במתני' כי נשתנה השער ואיכא למימר הואיל ולא נתן המעות על מנת לקבל עכשיו אלא לאחר זמן ובתוך כך נשתנה השער דעתיה אתרעא וזיל הוא לא אמרינן הכי אלא אם כן פסק בפירוש שער הגבוה דשקיל כדשחא ואי לא שקיל כמעיקרא או יקבל מי שפרע: **דלמא מסני'**. דאזכרנא לפרוש: **רבי שמעון היא דאמר מעות קונות**. וגבי מוכר הוא דתקון רבנן חזרה כי לא משיך מניה ומקבל מי שפרע אבל לוקח לא מצי הדר ביה מצי יהיב זוזי (א) אף כי לא נשתנה השער ומשום הכי כי נשתנה השער נמי הואיל ומעות קונות לא מצי הדר ביה האי לוקח דמתני' דקנו ליה זוזי. אבל לרבנן דאמרי אף לוקח יכול לחזור בו אפילו דזשעה שלא נשתנה ולא קני אלא לקבולי מי שפרע היכא דנשתנה השער והוא לא נתן מעות אלא ע"מ לקבל לאחר זמן אימא לך דמי שפרע נמי ליכא ואפילו לא פירש: **דדעתיה דאניש**. הפוסק עד לאחר זמן: **אתרעא וזיל הוא**. אם נשתנה

בתוך הזמן: **אימור דאמר רבי שמעון**. דלוקח לא מצי הדר ביה: **בחד תרעא**. כגון שלא נשתנה השער או הפוסק ע"מ לקבל מיד ונשתנה ובתוך כך נשתנה השער דמי פסק לאו אדעתא דתרעא וזיל פסק: **בתרי תרעי**. כי מתניתין: **מי אמר**. מורה הוא דחזר ואין עליו אלא מי שפרע וכי נמי אוקמת לה כרבי שמעון להנצל מקללת מי שפרע מזריך לה לפסוק כשער הגבוה ואם לא פירש וחזר בו מקבל מי שפרע וכו' לרבנן דבתרי תרעי לא פליגי: **דאי לא תימא**. דמודי ר"ש במי תרעי דלוקח יכול לחזור בו ויקבל מי שפרע: **לית ליה**. בתמיה: **והתניא מכל מקום כך הלכה כו'**. ור"ש קאמר לה בפרק הזהב (לעיל מה): **והיוסוק ליה**. דאין כאן מי שפרע אלא לוקח נדוניא זו דהא שליח שיה של בית חמיו עשאוה שליח לפסוק וחמיו חזר בו ומה בידו של זל זע לשות שצ"ד מקללין אותו וחמוה נמי לאו בר קבולי מי שפרע הוא דמצי אמר הו' לך לפסוק כשער הגבוה ולתקוני שדרתיך ולא לעויתי וידבר עיוותי כמה שהיה עליו לתקן לא נעשה שלוחו: **בסגרא דובין ומובין**. לא שליח נעשה אלא הוא פסק עם חתנו וחתנו פסק עם אחריים ומשחך ה"א"כ לא פסק חמיו עמו וזה פסק כדי למוכרה לחמיו ולהשחך: **מתני' חטין בחטין לזרע**. סאה בשאה ויגמרא מפרש טעמא: שהיה ר"ג. כלומר לך הוצרך לשנות משנה זו לפי שהיה ר"ג מחמיר שאם הזול כשער הזול ואשמועינן מתניתין לא שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו: **גמ'** שלא ירד. עדיין לא ירד האריס לתוכה לעובדה בשום עבודה: **אבל ירד אסור**. כדמפרש ואזיל: **רבי אידי אסברה** לי. פירש והבינה לי: **בזירא**. הורע: **מאי מסלק ליה**. בעה"ב. הלכך אפילו ירד וכבר חרשה הואיל וציד בעה"ב לסלקו בשביל שאין לו זרע כשלוה ממנו חזרע וכשיוקרו חטין יתן חטין אין זו הלוואה. אלא לבציר מהכי נחית הרי הוא כיוצא לתוכה מעכשיו ע"מ שיעול בעה"ב הורע תחלה מחלק המגיע לאריס והאריס יטול פחות טרחו ויטול פחות משאר אריסין כשעור הורע ועל מנת כן ירד שיעול פחות משאר אריסין כשעור הורע: **מרי ארעא יהיב ביזרא**. וזה היה קרקע שלו יפה ושינה ממנה העיר להטיל על האריס הלכך אם פסק כן עמו בתחילתו קודם שירד דמצי מסלק ליה כי נחית לבציר מהכי נחית ואין זו הלוואה. אבל ירד ומתחילתו לא פסק עמו שיהא הורע שלו ואחר מוכן נתרעה מחליו ע"י קבלת דמים או מתנה אין ירדתו עכשיו לתוכה דמיא לבציר מהכי נחית והלוואה היא גביה ואסור: ויקוף

(א) לעיל מה. (ב) מו. (ג) לעיל מה. (ד) ויחוספא פ"ג. (ה) ר"מ מ"י ע"ן במהרש"ל ובמהרש"א. (ו) ד' [ג'ל] בשער יעב"ד. (ז) ג'ל אידי יעב"ד וע"י רש"ש.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ר' שמעון וכו' מצי יהיב זוזי כי לא נשתנה השער ומשום הכי כי נשתנה השער וי"ב ויש לישב לשון אף כמו שכתב בפריים ויר"ל דלוקח רוצה לחזור אף שלא נשתנה השער וק"ל:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

עה.

עין משפט
נר מצוה

(א) ולעיל מד: (מ:), (ב) שם
(ג) קמח: (ד) וז"ל שחטט
יערין: (ה) שנת קמח:
(ו) ז"ל שם: (ז) ז"ל שחטט:
(ח) עין במהרש"ל (ט) ופ"ג
דבילה ע"ש.

לעזי רש"י

שרקל"ר: לנכש.

מוסף רש"י

לא יאמר כו' ואני אתן
לך לגורן. שם יקרו ויבא
לדי רבית ויעיר מר: עד
שיבא בני או עד
שאמצא מפתח. שאלו
שכרו נקנין למלוה ונכסותיו
היוקר. דרביס סאם כסאם
דרבנן וכו' הרי נזיל לא
גורן. המקפידים זה
על זה. שאין מושלים
ומותרין זה לזה. ושבת
קמח: ומושם לרין
ופורעין ביר"ט. דגורן
כח רבנן שם יתבונן. וכו'.
מותר לו לאדם להלוות.
מסל. בניו ובני ביתו.
המקפידים על שבת. רבין
דחל משל און כון רבית.
כדי להטעמן טעם
רבית. שדעו כמה קשה
(שבת קמח:).

וקולן לו דמים. כך וכך דמים כשער של עכשיו אמן לך וקאמר
תנא דלם הוולו נטול חטין. והיינו דפרכין והלא קלן וכו' הוולו נמי
יטול דמים שקלן דהא כמו אחפיה וזו הוה: **מתני'** אבל אומר
הלויני עד שיבא בני. דכיון דיש לו שפיר דמי דהא סאם כסאם
דרבנן הוא דלאו נשך דאורייתא וכו'
יש לו לא גזור: **גמ'** כמה כורין.
דכל חדא וחדא אמרינן זו מהא תחתיה
שכרי אינה קנייה למלוה וצידו לאוכלה
ולמכרה ונמצאת אחת שלהו מוקפת
על פירות שזשוק וזו פניה ללוות
עליה ושלוה כל אחת ואחת לזה צהיתר
דהא חלו לזה סאם אחת ואכלה ואלל
גם הראשונה הואיל כשלוה צהיתר
לזה ישלם חטין הכה נמי כשלוה צהיתר
לזה כל סאם וסאם שכרי זו עומדת:
ליון. ככרות סתם בלא קניית דמים
שלא החמירו לדקדק בדיסור סאם
בסאם כל כך: **בני חבורה**. הולכין
בדרך או יושבין בבית אחד איש
לסעודה עצמו: **המקפידים** זה על
זה. שאין מוחלין על דבר מועט
ומקפידין להלוות זה את זה במדה
במשקל ובמנין: **עוברין**. בשבטות
ומים טובים: **משום לוויין ופורעים**.
דתנן במסכת שבת (דף קמח.) וכלד
שלא יאמר לו הלויני והסם מפרש
טעמא שם יתבונן: **ואריך**. ושפיר
דמי דמתנה בעלמא הוא ולא רבית.
אריך טוב ודומה לו כשפר עורא
(ו) וערות מלכא לא אריך לנא למחוי
ופירושו נזיל המלך לא יפה לנו לראות:
לפטעמן. שדעו כמה מוטער ומייר
הנותני וציונו כמה עונשו גדול:
למסרין. להרגיל שחמוד לבס השכר:
מתני' נכש עמי. היום ואני אנכש
עמך למחר: נכוש. שרקל"ר בלע"ז:
עודר. חפור: **אבל לא יאמר לו**
נכש עמי היום ואעודר עמך לזמן
פלוני. פעמים שז קשה מווי"ש כון אגר
נער ליה נכשך שממתין לו על שכן
פועלתו עד אותו זמן הוא מקבל
עליו מלככה שהיא קשה מזו:
כל

עמי ואעודר עמך ולא יאמר לו נכש עמי ואעודר עמך עדור עמי ואנכש עמך

הלויני כור חטין ואני אתן לך לגורן אסור. דחיישין שם
מתייקר אע"פ שאין רגיל להתייקר:
ולית האכנת בוותיה. ונראה דהשתא קי"ל כו' יתכן דאפילו
שאין לו אלא סאם לזה הימנו כמה כורין דצריכתא דרבי חייא

יהלויני כור חטין וקוצץ לו דמים הוולו נותן
לו דמים הוקרו נותן דמיהם והלא קצץ
אמר רב ששת הכי קאמר יאם לא קצץ
הוולו נוטל חטין הוקרו נותן דמיהם:
מתני' לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור
חטין ואני אתן לך לגורן אבל אומר לו
יהלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתח
והלל אוסר וכן היה הלל אומר הלא תלוה
אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים
שמה יוקרו חטין ונמצאו באות לידי רבית:
גמ' אמר רב הונא יש לו סאם לזה סאם
סאתים לזה סאתים ר' יצחק אומר יאפי' יש
לו סאם לזה עליה כמה כורין תני ר' חייא
לסיועיה לרבי יצחק טיפת יין אין לו טיפת
שמן אין לו הא יש לו לזה עליה כמה
טיפין: והלל אוסר: אמר רב נחמן אמר
שמואל הלכה כדברי הלל ולית הלכתא
בוותיה: וכן היה הלל אומר לא תלוה
אשה [וכו'] אמר רב יהודה אמר שמואל
זו דברי הלל אבל חכמים אומרים וליום
סתם ופורעים סתם ויאמר רב יהודה אמר
שמואל רבני חבורה המקפידין זה על זה
עוברין משום מדה ומשום משקל ומשום
מנין ומשום ליון ופורעין ב"ט וכדברי הלל
אף משום רבית ואמר רב יהודה אמר
שמואל תלמידי חכמים מותרים ללוות זה
מזה ברבית מאי טעמא מידע ידעי דרבית
אסורה ומתנה הוא דיהבו אהדדי א"ל שמואל
לאבוב בר איהי הלויני מאה פלפלין במאה
ועשרין פלפלין ואריך אמר רב יהודה אמר
רב מותר לו לאדם להלוות בניו ובני ביתו
ברבית כדי להטעמן טעם רבית ו'לאו
מילתא היא משום דאחי למסר: **מתני'** אומר
אדם לחבירו נכש עמי ואנכש עמך עדור
עמי ואנכש עמך עדור עמי ואנכש עמך
כל

כרין אבל כשאמר לקחת כ' גם אני אטול כ' מראה שמדקדק ומקפיד על המנין והיו עובדא דחול כעין משא ומתן ואי נמי שרי
כדי האי גוונא נעמיד כגון שאמר ליה המתן עד שאמנה לך האגוזים שאתה נטול ואטול גם אני כמניינם וכן כעין זה במדה ובמשקל
אסור ועוד מפרש בה"ג אסור מנין בענין אחר בהלכות י"ט הולך אדם אצל רועה הרגיל וכו' צריכתא בס"פ אין לדנין (ב"ב כט.) עד ואמר
תן לי עשרים ביצים ועשרים אגוזים שכן דרך צה"כ להיות מזה בתוך ביתו עשרה אפרסקין כ' רמונים וכלד שלא יחזיר לו סכום
מנין רש"א אומר וכלד שלא יחזיר לו סכום מקח סכום מנין דמי היה נקוט מיניה שיתן והשתא נקט מיניה ארבעים לא לימא ליה
מלי לכו מאה ונראה דהטעם כיון שצא לדקדק בנמצאם הסבין אסור שאין זה דרך צה"כ כי אין רגיל לדקדק בנמצאם ההשכנות
כעין זו ומוחרא גדולה היא ונראה דדוקא כשנותנין ק' אגוזים צריכיה או אסור דאי חשבונין ק' לא שייך לנמצאם דמים אין לראש
שיא אסור וסכום מקח פ' בה"ג כי היה נקוט מיניה חמשה דנקי והשתא נקוט מיניה דנקי לא לימא ליה מלא לי דינר ונראה
שלא פ' כן כשציל שיא מותר אם לקח הימנו שזה דינר צימד לומר הרי יש דינר ולא יאסור אלא דוקא שמדקדק לנמצאם במילוי הדינר
דפשיטא דהא נמי אסור ומה שפ' כן בה"ג דשמה היה פשוט זה יתיר לאסור שמוכר סכום המקח שלוקח עכשיו ו"ור"ח גרס במסכת
ביצה סכום מקח במילתיה דח"ק סכום מנין במילתיה דרש"א אבל בתוספתא (כ) כתוב כמו בה"ג אבל בספר שלנו כתוב סכום מידה במילתיה
דח"ק סכום מקח במילתיה דרש"א ואין נראה דלפי גרסא זו לא מניין אסור מנין לא במשנה ולא בצריכתא וא"כ מנ"ל לשמואל אסור
מנין דקאמר עוברין משום מנין דמשמע שאסור ידוע לנו כמו מדה ומשקל:

ומשום לוויין ופורעין ב"ט. אסור לומר לחבירו לשון הלואה ופריעה אלא יש לו לומר לשון שאלה וחזרה והם אינם רוצים
לומר כן לשון שאלה משמע דהדר צעיינה ומחשב בלבו השאל שאל יחזיר לשון שאלה שזקוק להחזיר מיד וי"מ
די"ט לא קאי אלא אליון ופורעין אבל עוברים משום מדה ומשקל ומנין נקט לענין גול ואי אפשר לומר כן בדפדק שאל (שם דף קמט.)
מיניה לה התם לענין שבת: **ובדברי** ה"א אף משום רבית. ודוקא במקפידים (אסרי צ"ה) [אסר הלל] כדאמרין בני חבורה המקפידים
אבל שאין מקפידים שרי אע"ג דמתני' איירי בסתם בני אדם סתם בני אדם הם מקפידים ולא מחלי על מה שנתייקר ושוה יתר אלא משום
שכר הלואה ורבנן שרי אפי' במקפידין דמחלי על דבר מועט ונותנין שלא בתורת רבית ואפי' לא מחלי איכא דטעמא דרבנן דשרי
לפי שלא החמירו באסור סאם כסאם כ"כ לאסור אפי' ככרות כדפי' בקונטרס לעיל ואין להקשות כיון דסתם בני אדם מקפידין אמאי נקט
שמואל בני חבורה המקפידים ולא נקט בסתם בני אדם דנקט בני חבורה שרגילין ללוות זה מזה ואין מוכרים לדקדק כל שעה ועושין
די"ט כמנהגם בחול וגם אין מוכרים לעשות דמים על הככרות כל שעה כשליים זה מזה לפי שרגילין תמיד ללוות זה מזה ואין יכולין
ליחזר אע"פ שפ' לעיל דאפילו ביד אסור לשקול בשר בני חבורה המקפידים ובמסכת ביצה (דף כח.) שרי לטבא שאינו אומן התם לא
הי כסתם בני אדם החשובין במקפידים דאין טבא מקפיד אלא הרגיל ליקח ממנו ואין לפרש דסתם בני אדם כאין מקפידין דמו ומתניין
דאסר הלל נוקי דוקא במקפידים דהא אמרינן בפרק שאל (שם דף קמח.) וכן אשה שואלת מתחיתה ככרות וכלד שלא תאמר לה
הלויני ופרכין בגמרא שבת הוא דאסור הא בחול שפיר דמי לימא ממתינן דלא כהלל ומאי קושא היהא בסתם בני אדם דלא קפדי
והלל לא אסר אלא דוקא במקפידין:

מתנה בע"מא קא ייבא אהדרי. נראה דוקא דבר מועט שידוע בלבו שהיה נותן לו בלאו הכי ואפילו מתנה מועטת דוקא בת"מ:
ערב

קסד א ב ג מ"י פ"י
מהל' מלוה ולוה
ה' ג ד סתם לאין קנא
טושי"ע י"ד ס' קסב סעף
ז:
קסד ד מ"י שם הל' ג
טושי"ע שם סעף
ז:
קסד ח מ"י שם הל' ג
טושי"ע שם סעף ח
בגמ' ודלא כהלל:
קסד ו מ"י שם טושי"ע
שם סעף ז:
קסד ז מ"י שם ועין
בגמ' סתם שם
טושי"ע שם סעף ח
ב וט"ש צ"י:
קסד ח מ"י פ"י מהל'
בגמ' הל' י סתם
לאין עה [אבל הספקים
השמיטתו מטעם שסתם
הצ"י באת"ס תתקן]:
קע ט מ"י פ"ד מהל'
מלוה ולוה הל' ט
סתם לאין קנא טושי"ע י"ד
ס' קס סעף ח:
קעא י מ"י שם הל' ח
טושי"ע שם סעף
ח:
קעב ב מ"י פ"ו מהל'
מלוה ולוה הל' יא
סתם לאין קנא טושי"ע י"ד
ס' קס סעף ט:

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

עו.

עין משפט
נר מצוה

(6) ב"ק קכ. ע"ז. ו. ו. לקמן
ע"ז. קכ"א. (3) ס"א מוקדם
ה"ב דמי. (4) לקמן ק"ל.
ק"ח. (7) גיטין ס"ג. (8) ע"ז.
(9) לקמן ע"ז.

תורה אור השלם
1 אל תמנע טוב מבעליו
בדיות: לאל ידך
לעשות: משלי ג כז

הגהות הב"ח
(א) נ"ב דליכא דמתגר
בארבעה ו"י. נ"ב נ"ב
היה טעמיה: (3) ד"ה
ד"ה אפי' וי' דאין
עליה: (4) תוס' ד"ה
השוכר ו"י והוקדש
פועלים וזהו מה שמעיד:

מוסף רש"י
הבא לי גיטין ואשתך
אמרה התקבל לי גיטין.
האשה שאמרה לבעלה הנה
לגיטין והוא אומר לבעל
אשכח אמהה הקבל לי גיטין
(גיטין ס"ב). ודא אומר.
הבעל אומר לי הילך כמה
שאמרה (ס"ב). אפילו
הגיע בט לידה אינה
מגורשת. כמפרש ואולי
(ס"ב). שמעתי מיהא דמחן
דאמר לבעלה הילך כמה
שאמרה משלך. אדיבורא
דידה קא סמך. אדעתא
לדיבורא דשליח קאמר ליה
האי הילך כמה שאמרה.
דמיהמת לי דשליח
לקבלהא הילך אינה
מגרשת. דבי ידכי בעל
ניחיה אדעתא דשליחא
קבלה ידכי ניהיה ולאו
אדעתא דהולכה. ושלח
לקבלה לא ה"י (ס"ב). דאי
סלקא דעתך דאדיבורא
דידה קא סמך. והכי
קאמר ליה אלא לא דעתא
לא קבלה לא ה"י (ס"ב). דאי
סלקא דעתך דאדיבורא
דידה קא סמך. והכי
קאמר ליה אלא לא דעתא
לא קבלה לא ה"י (ס"ב). דאי

ואם בעל הבית חוזר בו ידו על הסתמנה. יתן להם לפי מה
שעשו ואם הוזהר מלאכת פועלים על כרחו יתן להם כמה שפסק
חוץ ממה שצריך להוצאות כהשלמתה: כל המשנה ידו על
הסתמנה. כגון נמן נמר ננע ננע ננע ננע ננע ננע ננע ננע
השכח יומר על הוצאה אין נותן לו
שכרו משלם אלא דמי יוצאת עשים
וקממנים ואם יוצאה ימירה על השכח
נותן לו את השכח: וכל הסוזר בו.
בגמרא (ס"ב) מפרש לאחרי מאי: גמ' חזרו
בהן לא קפני. דניחיה האי העשו
הם את בעל הבית או בעל הבית
אומן דא"כ הוה ליה למיחית לשון
חזרה: דאשטו פועלים אהדי.
אחד מן הפועלים הטעה את חבריו:
בארבעה וזו. לוימא: אמר להם.
איהו בתלמא: סבור וקבול. ומאי
תרעומתן: ואמר להם בארבעה.
ולערב לא נתן כה"כ אלא ג'. היכי
דמי. דתרעומת יהיה להן ולא יומר:
וליתו פועלים היכי מסגרי. אי
מתגר בארבעה על כרחיה דבעה"כ
ינמיצי ארבעה דהא קפני טעל מעבל
בית מה שהנה אומן ואע"פ שלא
זיהו וברי הנה אומן צדק ואי מתגר
בשלהם הנה אומן צדק ואי מתגר
ערסין. לנפק אדם דוקוק לפועלים
שיסבור בארבעה: אי כעיה אימא
כבעל הבית עסקין. כפועל שיש
לו לעצמו שדות שהן שלו ואינו נשכר
למלאכת אחרים אם לא יומר על
דמי שכירות והיינו תרעומת דאי
לאו דאמרת לי כד' לא הייתי מוחל
בעמלי: לנולם כפועלים. הרגילים
למלאכת אחרים: כריפא. שחפרו
חרץ סביבות שדה ואין מלאכתן
יבכת כגון דמלו מלא כדמסיים ואולי:
אל תמנע טוב מבעליו. פסוק הוא
במשלי: דעתייהו אעילויא. אע"פ
שאמרו לו הרי אנו נשכרים כדברי
בעל הבית לא לפחות מקצתו של
זה אמרו אלא להוסיף וכן אמרו
מהימנות לן דהכי אמר בעל הבית
ויכון שבעל הבית פוחת אי אמר להן
האי שכרם עלי יתן משלו ואי אמר
שכרם על בעל הבית יש להם
תרעומת עליו: אלא. הא מביעא
לן אמר ליה בעל הבית בארבעה והוא
אמר להם בתלמא ואמרו ליה הרי אנו
נשכרים כמו שאמר בעל הבית מאי:
אדיבוריה דפועל סמך. והכי אמרו
ליה מהימנות לן דהכי אמר בעל הבית
ולית להו אלא תלמא ותרעומת דאל
תמנע טוב: או דלמא. לאו לדידיה
הימננוהו אלא הכי אמרו אמר דברי
בעל הבית נלך ולא סבור וקבול
וסקלי ד': ה"ג הכא לי גיטי ואשכך
אמרה הסקבל לי גיטי. האשה שאמרה
לאחד אם תמלא את בעלי אמור לו

ואולי איהו אמר להו בארבעה דעתייהו אעילויא. והא דלמרו
ליה כמו שאמר בעה"כ היינו מהימנות לן דהכי אמר בעה"כ
אי נמי משום דאי אמר בעל הבית טפי מארבעה שיהא להם כמו
שאמר בעל הבית והיינו דמביעא ליה בחר הכי אי אמרין מהימנות לן
דהכי אמר בעה"כ אי משום דדעתיה
אעילויא: דעתייהו אעילויא.
באמר להו שכרם עלי אפרי דלי
אמר להו שכרם על בעל הבית
מאי נפקא מינה אי דעתייהו אעילויא
דבעה"כ לא ישלם להם אלא מה
שהתנה. ר"י וכן דבית חננאל:
(לעיל) את השוכר את האומנין
וחזרו בהם
ידם על התחנות. שאם קבלו קמה
לקזור בשני סלעים וקצרו חציה
(א) והוקדו וזהו מה שמעיד לעשות
סלע וחצי וחזרו פועלים לא יתן להם
רק חצי סלע וזהו שיערך לתת סלע
וחצי לקזור חציה השני והיינו כר'
דוסא ואם בעה"כ חוזר בו ידו על
הסתמנה פירש כקונטרס אם החלו
פועלין ואין שיה חציה אלא שקל וחזר בו
בעה"כ יתן להם סלע וחצי לפי שבחצי
הסלע ימלא שיגמרו קצירו ולא רצה
לפרש דידו על התחנות כשהוקדו
פועלין ויתן להם סלע וחצי על חצי
שעשו כמו ששה עשויין שאין זה
סגרא כי למה יתן להם בעה"כ יומר
ממה שהתנה עמהם כיון שאין
מפסידין בחזרה כשה"כ ואדרבה יומר
מרווחים שעתה ימלאו שיטו להם
סלע וחצי לקזור חצי קמה והוא לא
היה נותן להם כ"א סלע וא"ת דלמרו
לקמן (דף ע"ו). אמר מר או יגמרו
מלאכתם ויעלו כ' סלעים פשיטא לא
לכר'א דול עינדא ואימר בעה"כ
ופייסוהו פועלים והשתא למה חוזר
בעה"כ בזה כשציל שהול המלאכה מה
מרווח בחזרה הלא לריך יתן להם
סלע וחצי על מה שעשו ופועלים
נמי למה פייסו כיון שאין מפסידים
שהיתה קטעה בנייהם ופועלים פייסו
שלא יערכו לחפש ולמלא מקום
להשתכר: דא"י ס"ה אדיבורא
דידה סמך כי כפי גיטא דידה
מיהא תתגרש. דאי אמרין דגני
פועלים דעתיה אעילויא דבעה"כ ה"י
ה"ל למימר דעתיה דבעל אעילויא
דידה דאמרה הכא לי גיטא אע"ג
דהאי דקאמר שליח התקבל לי גיטי
הוי עילויא טפי לבעל שמתגרשת
יותר במהרה אם היתה האשה אומרת
כן מכל מקום השתא שאמרה האשה
הכא הוי טפי זכות הבעל אי סמך
אמאי דקאמר שמתגרש מיהא כשיגיע
גט לידה ויכון דלא מיגרשא אלמא
לא דעתיה דבעל אעילויא דידה ה"י גבי

פועלין לית לן למימר דעתיה אעילויא דבעה"כ אלא לפרש דעילויא
דבעל הוי מה שאינה מתגרשת במהרה דהא עדיף ליה ממתגרשת
לאחרת כי עכשיו יהיה בידו עדיין אם לקיים אם לגרש והשתא פשיט ליה
בפשיטות דקמון לא יתיישב דקאמר בשלמא אי אימאר איפכא כו'
משהגיע גט לידו מתגרשת דאדיבורא דידה קא סמך ולפי זה היינו
אגרעות' דידה שמתגרשת מהרה ופשיט דכ"ש דאעילויא דבעה"כ יס'
לסמך וא"כ סתם פשיטות דלעיל דהוי פשיטא ליה דדעתיה אעילויא
דקאמר שליח ולא אגרעותא דבעה"כ והכא סמך בעל אגרעותא דידה:
אין
להולכה וזו בידו הוא וכי מטי גיטא לידה מיהא מתגרש:
הכי

שישלם לי את גיטי בידך ותיעשה שלוחו של בעלי לגרשני כשמיגיע גט
לידי. דשליח להולכה על הבעל לעשות והאשה מתגרשת כשיגיע גט
לידה ושליח לקבלה על האשה לעשות שיהא הוא שלוחה וכמותה
ותתגרש משיגיע גט ליד שליח: אפילו הגיע לידה אינה מגורשת.
אלמא אדיבורא דידה קא סמך והכי א"ל מהימנות לי דכך אמרה
ולא עשאו שליח להולכה הלכך אין כאן שליחות (י) ואין עליה
לעשות שליח להולכה וזהו הכא לי גיטי ואשכך וזהו ההקבל והבעל
נתנו לו בחזרה שליח קבלה ושליחות זה אינו צד הבעל לעשות:
דאי סלקא דעתך אדיבורא דידה סמך. ולא לדבריו האמין אלא
הילך כמה שאמרה היא קאמר ליה אם כן עשאו שליח

פסיקא

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

עו.

עין משפט
נר מצוה

(א) כ"י שהפועלים בני חמה
העיר יודעים מהנה הנהר.
הרב המנהיג, (ב) כ"י
הרמב"ם חופרי ארמה,
(ג) ז"ל מהר"ם, יעב"ץ,
(ד) כ"ק קטן: לעיל י.
(ה) ותי' ט"ס: קדשק' ת.
(ו) ד"ה חלה שלם, (ז) (לעיל
יוד. וי"ק קטן: (ז) (לפסק.
כ"ש"ט), (ח) (ויקרא כ"ה).

הגהות הב"ח

(ה) חז"ל ד"ה ואלה
וכי' ראש"ב: דמיר:
(ב) בא"ר ולא פשע במה
שלא הולכים שם:

גליון הש"ס

גם' כ"י שכתובות
לפחות. עין לעיל דף
מח ע"ה חז"ל ד"ה ואלה:

הגהות הגר"א

[א] גם' (ויקרא ל"ה) חז"ל:
[ב] שם ולפון. י"ב בשעת
עשיית המזל:

מוסף רש"י

פועל יכול לחזור בו
אפילו בחצי היום. שא"י
שלו טעם שם בה לעמוד
לו שכרו מלאן ואילך לחזור
כי יחזור בו ויעביר י.

פסידא דפועלים. גשמים שירדו הפסק פועלים הוא דלא יחייב להו
מדי דאמר להו מוליכו גרס: לא סיירא מאורסא פסידא דבעל
הבית. דאמר ליה מי יימר דאדעתא דההוא ארעא אגרמין:
לדולא. להשקות שדות: **ואסא מטרא.** והשקה אותה ואינה לריכה

לדולא: **אסא נהרא.** גדל הנהר
ועלה ונכנס במריזין העשויין בשדה
ומהן היא שמה ואינה לריכה לדולא:
פסידא דבעל הבית. דפועלים אינן
יודעין במנהג שדהו שהיא נהר
ועלה להשקותו אף הוא היה יודע:
ופסיק נהרא. שמונו משקין:
אכלושי דמחוזא. במחוזא שהוא עירו
של רבא היו בני אדם הרגילים לשאת
משאות תמיד וכשושנין בטלים קשה
להן: **יד פועל על העליונה.** ואפילו
הוא חוזר בו דיוכל לחזור בו כדכתיב
(ויקרא כ"ה) כי עבדי הם ולא עבדים
לעבדים ומהכא יליף לה (ז"ל) צ"ל
דקדושין (דף כ"ב): **פשיטא.** דכי
גמרי שני סלעים הוא דשקלי:

דאייקר עבידתא. הוקרו פועלים:
ואימרו. לשון הפרס וימור אחר
ומתרחק מן הדבר ובלשון המקרא
לעזמה לו כעת במרום תמריא (ויקרא ל"ג):
פייסינהו. הרבה תחנונים: מהו
דפימא. כיון דיד פועל על העליונה:
פשיטא. דאם סלע יפה מה שעשו
נותן להם סלע אלא מה יתן: לא
לריבא דול עבידתא מעיקרא. כששכרן
היו פועלין בול: **ואגרינהו בטפי**
ווא. ואילו לא ראו להשתכר כשאר
פועלים והוסיף להם זוז כשפסק להן
סלע על חניה לא היה ראוי אלא
לסלע חסר דינר: **והשפא אייקר**
עבידתא. וקם בטפי וזוא ששאר
פועלים יעלו עליו סלע: מהו **דפימא.**
הואיל ולרבנן יד פועל על העליונה
מזי אמרי ליה כ"י: לא קים לבו.
לא הייחס יודעים שהיו ראויין ליעול
סלע ואני צדק היה אפשר לשכור
וראיתי בדעתם שלם שהתירו בפחות
מסלע ואמרתי להוסיף זוז על שכן
פעולה כדי ליעול סלע להשלים
לרובם: **השפא דקיס לבו.** שהכל
נותלין סלע כרובם על זוזא לא
התייח להוסיף: מהו **דפימא.** הואיל
ואמר רבי דוסא רבי פועל על
התחנה טעמיה משום דחפס בעל
הבית הוא והשפא כי פייסוהו פועלין
מזי אמר להו וכי': **סלע נותן להם**
סלע. ואם העתיד להיעשות יכול
הוא לגמרו בשכירות סלע נותן להם
במה שעשו סלע: לא לריבא דול
עבידתא השפא. לכן יגמור בסלע
אבל בשעת התנאי היה חניה ראוי
לייתר מסלע וכן כשפסקו על כולה
ב' סלעים דחוקים היו ואילו גביה:
מהו **דפימא.** הואיל ולרבי דוסא יד
פועל על התחנה נימא להו בציר
זוזא אמריתו לי בציר זוזא שקולו
והרי הכל עושים חניה בסלע טלו
אדם כמה עשיתם סלע חסר זוז:

קמ"ל. דאמר ליה כי אמריתן לך
דאדעתא דלא קים לך לעשות בסלע
וראיתן שאי אפשר לך להשקט
שכר פעולה: **השפא דקיס לך.** אי אפשר
בפחות מדין שיהי' סלע
עבדים לעבדים אבל בקבלנות אין זה
עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

אזו לסלע דהוא פחות מכדי
אי אפשרו בפחות מדין שיהי'
בסלע נהרצות: שכר יוס:
עבדים לעבדים אין זה עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

אזו לסלע דהוא פחות מכדי
אי אפשרו בפחות מדין שיהי'
בסלע נהרצות: שכר יוס:
עבדים לעבדים אין זה עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

אזו לסלע דהוא פחות מכדי
אי אפשרו בפחות מדין שיהי'
בסלע נהרצות: שכר יוס:
עבדים לעבדים אין זה עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

אזו לסלע דהוא פחות מכדי
אי אפשרו בפחות מדין שיהי'
בסלע נהרצות: שכר יוס:
עבדים לעבדים אין זה עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

אזו לסלע דהוא פחות מכדי
אי אפשרו בפחות מדין שיהי'
בסלע נהרצות: שכר יוס:
עבדים לעבדים אין זה עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

אזו לסלע דהוא פחות מכדי
אי אפשרו בפחות מדין שיהי'
בסלע נהרצות: שכר יוס:
עבדים לעבדים אין זה עבד אלא לעצמו ורבי דוסא בקבלנות מיירי
דקמני קיבלו קמה ודרכו בשכר יוס:

דאגר אגורי דרולא ואתא מטרא פסידא דפועלים. משמע
הכא דהלכה כרבא דליכא מאן דפליג ותימה דאמר במי
שאלחו (גמין דף ע"ג) ושם ד"ה רבה) ההוא דאמר ליה לאריסיה
כ"ע דלו תלמא ושקלי ריבעא ואת דלי ארבעה ושקול תלמא לסוף

אחי מטרא אמר רב יוסף הא לא
דלה רבה אמר הא לא אנטרין
ומפרש טעמא דרבה משום דמשמיה
רמימי עליה ומוכח התם דהלכה
ברבה וי"ל דדוקא בארס שיוור
לקרקע בארסות נותן לו השליש
אפילו אחי מיטרא מספק דשמה לא
אחי כמו שאר אריסין דשקלי ריבעא
אפי' אחי מיטרא לא ינטרין ללוות
תלמא אבל הכא פועלים שאינם
אריסין אלא נותן להם שכירות על
המלאכה אפי' התחילו במלאכה אין
להם ליעול אלא לפי מה שעשו כיון
דלא נחמי לארעא להיות כחוקת
אריסין: **ואתא מיטרא** ב"ה

פסידא דפועלים. לספרים דגרסי
בליקא ז"ל דמירי בקיטרא לארעיה
דבאל סייר לא היו פסידא דפועלים
כדאמר רבא כההוא דלעיל ואנטרין
הך דהכא לארעיה דבאלתי נהרא
פסידא דבעה"ב (ה) דאע"ג דסייר
לארעא דלעיל כההוא דריפקא לא שייך
לאשמועינן באתא נהרא דלין רגילות
על ידי גידול נהר דתתמלי ארעא
מזי שלא תהא ראיה לריפקא בשביל
כך ומההוא דרולא דהכא אפילו היה
מפליג בין סיירא ללא סיירא לא
היה שמעינן מינה היה דריפקא
ד"ה דגבי ריפקא אפילו סיירא לא
היו פסידא דפועלים דלא היה להם
לידע דתתמלי מזי כ"כ ע"י מיטרא
שלא יוכלו לרפוק בה אבל הוא מכיר
קרקעו שהמטר מונעה מריפקא ולא
היה לו צדקה להליין שם ועי"ל
דהכא גבי דולא אפי' לא סיירא
היו פסידא דפועלים ולהכי לא מפליג
בה בין סיירא ללא סיירא כנאידך
דהכא אי לא סיירא לא היו פסידא
דפועלים לפי שהפועלים אין להם
לידע שהמטר ימנע קרקעו מריפקא
אבל בדולא רוב השדות מתמלאות
בהם יאורים על ידי המטר ולא היה
לו לירא יותר מפועלים ולא פשע
במה (י) שהולכים שם: **ופסק נהרא**
בפ"ג דיומא. הכא נקט פלגא דיומא
משום דבפלגא דיומא עבדי דפסיק
טפי על ידי גדולין ממנו להשקות
השדות: **עבדי דפסיק פסידא**
דבעה"ב. גבי ואתא נהרא דלעיל לא
מפליג בין רגיל למימי ללא רגיל
דסתמא עבדי למימי שלכן יש בו
חריזין להוליך המים בכל השדה
ולא מפליג בין בני ההוא מתא לבני
מתא אחריתו דאפילו אימנה כההוא
מתא היו פסידא דבעה"ב דאין להם
לידע ענין שדהו אם בא מן הנהר
למוכא אבל אם פסק הנהר יודעין
כל בני העיר:

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

יד פועל ע"י העליונה. כלומר
אינה על התחנה כדקאמר
נותר

י"ב א מ"י פ"ט מה'ג
שכירות הלכה ו' פמג
פ"ט פ"ט ט"ש ח"מ ס'
ש"ל פ"ט כ' (רב אלפס
כ"ב מ"י) ונגיעין פ"ו דף קפ"ו:
כ"ב מ"י ש"ט ט"ש ש"ס
פ"ט ח:
כ"ב ג ד"ה מ"י ש"ס הלכה
ז' פמג ש"ס ט"ש פ'
מ"מ פ"י של פ"ט ח:
כ"ב ר ד ט"ש ח"מ ס'
ש"ל פ"ט ח:
כ"ב ח ט ט"ש ש"ס פ"ט
ז'
כ"ב י ב ט"ש ש"ס פ"ט
ז':
כ"ב ל מ ט"ש ש"ס
פ"ט ח:
כ"ב ג מ"י ש"ס הלכה ד'
פמג ש"ס ט"ש ח"מ
ס' של פ"ט ד':
כ"ב ס מ"י ש"ס ט"ש ש"ס
פ"ט ח:

כח א מיי פ"ט מר' א
שכירות הלכה ד
ועין בהשגות וכמגד
משה סמג עשין פט
טוש"ע ח"מ סי' שלג סעיף
ה:

כח ב' מיי סם ה'ג
מכירה ה'ג א' סג
עשין פנ טווענע ח'מ ס'
קל עשין א'
ל א' גס טענע
לא ד' מיי ס'מ מה'ג
מכירה ה'ג א' סג
עשין פנ טווענע ח'מ
קל עשין א'
לב ד' מיי ס'מ מה'ג
מכירה ה'ג א' סג
עשין פנ טווענע ח'מ ס'
קל עשין א'
לג ד' מיי ס'מ מה'ג
מכירה ה'ג א' סג
עשין פנ טווענע ח'מ ס'
קל עשין א'
לד ד' מיי ס'מ מה'ג
מכירה ה'ג א' סג
עשין פנ טווענע ח'מ ס'
קל עשין א'
ט (טווענע ח'מ ס' עד
ס' עשין א')
לה' ד' מיי סם ה'ג
טווענע ח'מ ס' סג
קל עשין א'

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא עה.

עין משפט
נר מצוה

(א) (לעיל ע"ז: ב) ג' י"ל
להולכה (ג) ד"ל (ד) (לעיל
ל"ז: א) (ה) ג' י"ל (ו) (לעיל
ל"ז: א) (ז) ג' י"ל (ח) ג' י"ל

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הרי ש"ך
וכו' וטעם וישר אומה:
(ב) ד"ה לזכרון וכו'
תחת משא אבן בנקעה:
(ג) רש"י ד"ה הוחמה
וכו' אלף אומדן א"ס היה
יכול: (ד) ד"ה ר' יוסף וכו'
תחת מלאכה פטור מ"מ
כיון: (ה) בא"ד דה"ה
כל שני:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אפילו וכו'
גירסת הרמב"ם איננה
שלא חש להאריך. עין
בשמות הר"ש הלוי ח"ת
ס' ח:

הגהות הגר"א

(א) ג' פסוקי ט"ו. י"ב
גירסת הרמב"ם איננה
לפי ז' ש' ש' ש' ש' ש' ש'
וקא ע"ל כ"ו:

מוסף רש"י

אורידא דה"ה. י"ט נע"ה
ל"ז:

מפני רעתה. דאנן קהדי דכלאו אונסא דזווי גמי הוה מוזין לה
והאי דעיל ונפיק אדווי ממחר הוא לגבות שלא יחזור לוקח: כעא
לזכרון במאה. היה צריך למאה זו ורעה למכור שדה קטנה במאה
זו ולא מלא לה לוקחין ומכר גדולה במאמס: וקא עיל ונפיק אדווי.

זה עיכבס: לא קני. דאנן קהדי
דעל כורחו מכר (א) המומת ויכול לומר
לך הייתי מחזר אחר המעות לקנות
שדה קטנה תחתיה: ולא אשכח. לא
מלא לה לוקחין מיד: ואילו היה טורח.
קוצב לחזור אחר הלוקחין: הוה משכח.
לוקחי שדה קטנה: ולא טרח.
הוקשה לו הטורח ומכר הגדולה
במאמס: ועיל ונפיק אדווי מאי
כמוכר שדו מפני רעתה דמי. כיון
דמשום טירחא דלהדורי אחר לוקח
הוקלה עליו למכור אותה בלא דוחק
מעות שמע מינה לא חציבה היתה
עליו: עד כדי שכרן. א"ס עשו אללו
קצת המלאכה ולא קיבלו כלום שוכר
עליהן כל מה שהוא חייב להן יוסף
לאחרים ויגמרו: שאלם חציבה לידו.
א"ס יש נידו משלם הרבה כדרך
האומנים המקבלים עליהן מלאכה
מביאים כלי אומנות לבית בעל הבית:
מתני' בנקעה והולכה כהר.
ברש"י הנה ואל"פ שדריך חלק וישר
חייב. בגמ' מפרש מאי שאל רישא
הכא דלא מפליג בין הוחלקה להוחמה
ובקופא מפליג להולכה כהר והולכה
בנקעה: ואם החליקה פטור. שכהר
הוא לאויה להחליק יותר שראש ההר
מד ומשופע ללדדן: ואם הוחמה
חייב. שהנקעה מעלה הכל לפי
שההרים סביבה ואין איר שולט בה:
אם מחמת המעלה הוחמה. בעלותה
מרגל ההר לראשו: חייב. שהמעלה
גרמה לה והוא שיהא להולכה כהר:
והכריקה. בגמרא (א) מפרש: או

שנעשים אנגריא. שנטולו לעבודת המלך: אומר לו. משכיר לשוכר:
הרי ש"ך לפניך. טענה כמו שהיא סמויה ותלך שאף מולך גרס
כמו מולי וטרח (א) ואשר אונסא דזווי גמי המות עד
שחשוב שאף מולך גרס ונפיקד שנינו: מהם או נשכרה. שמפסיק
כל שכרו: חייב. המשכיר למכור העור והנציבה לכלבים ולהוסיף
מעות ולהעמיד לו חמור או יסכור לו אחר בדמי נציבה שהרי חמור
זה שיעבר לו או יחזור לו שכרו: גמ' דאף מפליג. בין הוחלקה
להוחמה: שפחה מחמת איר. לא הוחלקה ולא הוחמה ומתה מעלתה
הואיל ושינה לומר לו לא מתה זו אלא מחמת איר לא
היתה לימודה ליגדל באיר הר וקשה לה או לא היתה לימודה באיר
בקעה וקשה לה: אונסא. עייפות ויגיעה ממשא. הולכה כהר
יכול לומר לו עייפות המעלה שעלתה לראש ההר הועיל לה מחמילה
על כן עייפה לה לאחר זמן כשהלכה בדרך החלקה ויגיעה תחת
משאה ומתה. ואם שיהא להולכה בנקעה אע"פ שלא ראויה אותה
מועת ולא היום חס מאד לומר הוחמה י"ל א"ס הלכה כהר היה
האיר שולט שם ונתן בה כח ולא שיעה תחת משאה (ב) בנקעה
לא שלט בה איר והיא היתה חסירה כח ויגיעה לה:

נקרא

בגון שכחת הביאה אדו. וא"ת א"כ פשיטא וי"ל דה"א אסמכתא
היא ולא קני א"כ דפועל לא נותן לו אלא לשכור בשויה ולא
מן הכל: אפילו זו י' מדין כו'. וה"ה אפילו זו שהלך בה קצרה
יותר אלא ש"ל חש להאריך: הוחמה בהר פטור. וא"ת למ"ד

לעיל (דף נ"ב). מחמתו בפשיעה וסופו
בזונם חייב אמאי פטור הא מחמתו
בפשיעה היה לענין הוחלקה וי"ל דלא
מחייב אלא בזונם שיש תלוות שאלם
לא היה משנה אפשר שלא היה בל
האונס כי היתה דלרפא דלורבני
דלונם בל מחמת הפשיעה שאלם היה
מלניעס תחת הקרקע כדשמואל לא
היו נגנבים אלא הכא כי הוחמה כהר
כ"ש דא"ס לא שיהא והיה הולך בנקעה
דהוה הוחמה והכי אמר רבא
בהמפקיד (לעיל דף ל"ז) גבי פשע זה
ויצאה לאגס אפילו למ"ד חייב הכא
פטור דמללך המות מה לי הכא מה
לי הכס וא"ת שילחי הפועלים (לקמן
דף נ"ג: ושם ד"ה א"ז) גבי הניח עדרו
וצא לעיר וצא ארי ודרס פטור ומוקי
לה כהר דעל בעידנא דלא עיילי אינשי
ופריך אביי מחמתו בפשיעה לענין
גנבי וסופו בזונם הוא לענין ארי
והכס אפילו לא פשע הוא ולא בל
לעיר היה נלרע האונס ומאי פריך
וי"ל דשמה א"ס היה שם היה מוליך
למרה אחר קודם צאת ארי כי כן
דרך הרועים לרעות מתי היום בשדה
זו וחצי היום בשדה אחר או שמה א"ס
היה שם הארי היה ירא לנא שם
או היה מקיים ציה גס את הארי
ואת הדוב הכה ענדך ובלאו הכי
צריך לפרש הפשע הכס כן דקאמר
אין אומרים אילו היה שם היה מוליך
אלא (א) אומרים א"ס היה יכול להציל
חייב ואם לאו פטור ואי אפשר לפרש
בע"א ורז אלפס פירש הכס דאביי

לטעמיה דאמר בפרק המפקיד (לעיל דף ל"ז: ושם) לא מיעביד כו'
אלא אפילו למ"ד פטור הכא חייב דהכלל דאגמא קטלה משמע דלמ"ד
חייב א"ש בלאו האי טעמא אע"פ שהאונס היה נלרע בכל ענין
יש לדחות דאיינו דלמ"ד חייב גמי סמך אהאי טעמא דקאמר בסוף
דהכלל דאגמא קטלה דא"ס לא כן תקשי ליה ממתינתין דהכא דקאמר
הוחמה כהר פטור ומיהו למה שנפרש בנסוף דהכא לא חשיב מחמילה
בפשיעה א"ש: ואם הוחמה מחמת המעלה חייב. וא"ת והכי
ידעינן צריש דקמני הוחמה כהר פטור דשלא מחמת המעלה הוחמה
וי"ל דראינו שלא הוחמה בעלייתה שעלתה בלא טורח והלכה אחר
כן הרבה ולא היתה מויעה וכתר הכי הוחמה וא"כ שלא מחמת
מעלה היה ופטור: בגון שמתה מחמת איר. פי' שדוע שאותו
יום היה איר משונה כהרים יותר מבנקעה או איפכא משלג או
ממטר והוי מחמתו וסופו בפשיעה ולהכי נקט להולכה כהר והולכה
בנקעה ולא נקט להולכה כהר זה והולכה כהר אחר משום דאין
רגילות להשתנות איר אלא מהרים לבקעות אלא מהר להר ומבקעה
לבקעה אין דרך איר להשתנות: רב' יוסי בר חנינא אמר
שמתה מחמת איר. שנתניעה מחמת מלאכה ואף על גב דמתה
מחמת מלאכה (י) מ"מ כיון ששינה חייב שאלם היה לו להולכה כהר
אפשר שאלם היה מוליכה שם לא היתה מתניעת איר והורו ששולט שם או א"ס היה לו להולכה בנקעה לא היתה מתניעת שם לפי
שאין טורח שם כמו כהר ולהכי חייב אפילו למ"ד מחמתו בפשיעה וסופו בזונם פטור אף על רבה דאמר בגון שהרישע נחש קשה לריב"ס
אמאי נקט לדידיה הר ובקעה דה"ה למינקט בקעה ובקעה א"ס ידוע שנמלא נחשים היום בנקעה ששינה להולכה שם דלא שייך האי
קלקול להשתנות מהר לבקעה טפי מבקעה לבקעה ואר"י דרבה לטעמיה דא"ת ליה מחמתו בפשיעה וסופו בזונם חייב כדמשמע בס"פ
השוכר את הפועלים (לקמן ד' נ"ג: ושם) מדפריך ליה אביי אמאי פטור מחמתו בפשיעה וסופו בזונם הוא והשתא א"ש דלהכי נקט הר ובקעה
משום דהשתא הוי מחמתו בפשיעה לענין הוחמה והוחלקה אלא א"ס שיהא מבקעה לבקעה היה פטור דליכא מחמתו בפשיעה וצריש הכונס
(ב"ק ד' נ"ו: ושם) דפריך ארבה דאמר והוא שחמרה הניחא למאן דאמר מחמתו בפשיעה וסופו בזונם פטור אלא למ"ד חייב אמר איכא
למיהר הוי מלי למיפקר דרבה דאדרבה דא"ת ליה הכא חייב אי גרס בתרתייהו רבה והשתא כל אלו אמוראים שחזין למרך סוגריים כרבה
דאמר מלאך המות מ"ל הכא כו' דלאבי דאמר הכלל דאגמא קטלה א"ש מתנינן בלאו הוי שנוי וחייב אפילו מתה דכרבה דאמר ההוא
אירא שהולכה שם קטלה אע"פ שאין ידוע שיהא אותו איר רע כלל יותר מאיר אחר דלאו דוקא נקט הכלל דאגמא (י) ה"ה כל שנוי
איר כדמוכח בשמעתין דהתם והא דנקט בסיפא הוחלקה כהר והוחמה בנקעה חייב ה"ה מתה דכרבה כיון דהוי מחמתו בפשיעה אלא
משום דבפטור דהר תני הוחמה אשמועינן אף על גב דחימוס הוי כהר טעמא לפטור בנקעה לא מיפטר כהר אלא אדרבה הוי טעמא
לחיובא וא"ת והא שמעינן ליה מרשא דאפילו מתה דכרבה חייב משום דהוי מחמתו בפשיעה לענין הוחלקה כהר וחימוס בנקעה כ"ש
כשמתה ע"י החלקה דהר וחימוס בנקעה דמחייב וי"ל דאי לאו אשמועינן בסיפא לא הוה ידעינן אמאי חשיב לה צריש מחמתו בפשיעה
לחיובא אפילו במתה דכרבה וא"ת ולרבה וכל האמוראים דהכא דפטרי במתה דכרבה אמאי תני בסיפא הוחמה כהר והוחלקה בנקעה
פטור

בא א מ"י פ"י מהלכות
שכירות הלכה ד וע"י
בהשגות ותנאים משנה
סמך טעין פט טור ש"ע
ח"מ ס"ז שו"ע פ"ג
בב ב מ"י פ"ג מהל'
מהלכה הלכה טו סמך
פסין ד טו"ש פ"ח ס"י
הרמב"ם פ"ג
בג ג ד ה מ"י פ"ה
הלכה א ועיין בהשגות
ובמ"מ סמך שם טו"ש
ח"מ ס"ז שו"ע פ"ג

דפטור ה"ל לאשמועין טפי מתה כדרכה דפטור דלא נימא איירא
דהוא אחרת קטלה כ"ש הוסיפה בהר והחלוקה בבקשה דודאי אילו
לא שניה הייתה מתה צענין זה ויש לומר דמשום דבחיובא דהר מני
החלוקה מני לה נמי בפטורה דבקשה יעוד נראה דפטורה דחיובא

בהר והחלוקה בבקשה היו רבותא
טפי מממה כדרכה דאלס יכול ליהרר
בהני טפי יותר מממה כדרכה והוא
לן למימר שפסע כמה ששניה שאס
היה מוליכה בהר היה מדקדק יפה
ושומרה יפה שלא תחלוק בהר ושלא
תחמסם בבקשה אלא מה ששניה
גורם שלא דקדק ומיהו דוחק הוא
שחלוק אפי' על כל האמוראים לכן
נראה דלא חשיב הכא פשיעה כמה
ששניה דיכול ליהרר ולדקדק יפה שלא
תחלוק בהר ושלא תחמסם בבקשה
ומודה אפי' הכא דפטור בממה כדרכה
כיון דלא היה מחילתו בפשיעה ורבה
דמני כגון שהכשיר נחש צ"ל
שפועמים מניינים נחשים כהרים
מבבקשה או איפכא להכי נקט הר
ובקשה ואפי' שפיר לרבה אפילו
תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור:
מגבת פורים פורים ואל"ת
דאמרינן בערכין (ד' ו):
מעוט של דקדק מותר לשנותן בכל מה
שירצה ואפילו נזלו ליד גבאי ואפילו
אמר מטרה זו לנית הכנסת מותר
לשנותה למטרה אחרת וי"ל דדוקא
בפורים אמרינן הכא דאין לשנות
ומגבת העיר לאוהה העיר נמי דפורים
דוקא: **רבי אעזריא** אומר מגבת
פורים פורים. מ"ק לא איירי אלא
בגבאי דלא ישנה ור' אלעזר איירי
בנמי שנתנו לו מעוט לזרין כעדות
פורים שאינו רשאי העני לשנות:
במילתא דמ"בא. אית דגרס
בגמלתא פירוש היינו
פרדות כמו (שבת ד' נג). מולאות של
נית רבי בטלי וזכר או בטלי כסף
לומר פרדות אדומות או לבנות ואין
נראה לר"י דנלשון ארמי לא קרי להו
אלא כדנתיבא:

באנגריא חזורת. דיכול לעשות
מלאכתו

אע"פ שחמלתו במלאכתו שצביל
אחרת אין חייב להעמיד לו חמור אחר
כמו הנזיקה או נשחטתה שחמלתה
נמי במלאכתה ולא חיישין:

אם בדרך הליכתה נישלה אומר
לו הרי שלך פניך. פירש
בקונטרס שמוליכה בדרך גס הוא
רואה לילך אומר לו משכיר הרי שלך
לפניך ושכור בהמה אחרת עד שס
ותימה דלמה יסכור בהמה אחרת
ואם השוכר אין צריך החמור בהליכה
אלא בחזרה הו' א"ש אלא אם כן
בגופה ה"ל לפלוני בן צריך חמור
לאלתר לאין צריך אלא בחזרה ונראה
כפי ר"ח דמפרש אם בדרך הליכה
שהאנגריא אין מחפשינ בנתיים אלא
כשפוגעים בדרך והיינו דרך הליכתה
אומר לו משכיר הרי שלך לפניך דמני

א"ל מולך גרס שאלו היתה בבית לא
הייתה נטלת ואפילו אינה חזרת דלא דמי
למטה דהכא מוכח דמולא ידיה גרס ואם שלא בדרך
הליכתה נטלת דהיינו שחפשינ גס בנתיים שא' לא מולו של שוכר גרס חייב להעמיד לו חמור אחר לעשות מלאכתו לאלתר דאפילו
חזרת האנגריא את החמור לכאן בעוד שמועיל חזרתה לשוכר אין לו לשוכר להתעבד ממלאכתו ולא דמי להנזיקה או נשחטתה:
מכלל דתנא קמא דא שני דיה. ומ"ק עדיף דהו' רבים לגבי יחיד:

נקרא גולן. וקמה ליה ברשומיה להחמיצ בכל אונסיה וסיפא רבנן:
נוסן לו דמי למרו. בדמים שזמר לכן נמכר בשוק דקנייה בגולו לשלם
כשעת הגזילה: **היולא**. דמי טאס וקמנין ולא שזר שלם: **בשניו**.
ששינו מכמות שהיה ואיכא למאן דאמר שניו קונה בהגזול קמא

(ב"ק נה): אלא גבי החמור לא נשתנה
החמור: **מגבת פורים** לפורים. מעוט
שגזינן הגבאין מבני העיר להלך
לעניים לסעודת פורים: **לפורים**.
כולה יתנוה לעניים דפורים: **ואין**
מדקדין. לומר דיים בפחות והמותר
יפול לכיס של דקדק: **אבל לוקחין אה**
העגלים. לרוב כלל המעות: **וסמוסר**.
שלא יספיקו לאכול בפורים ימכור
ויפול לכיס של דקדק: **אדעתא דמידי**
אחרניא לא יביב ליה. וכיון דלאו
אדעתא דהכי יהיב נמלא מעוט
בחוקת בעלים מון מן היולאין כפסודת
פורים: **דאמו למיתשדיה**. לנעל הבית
בנודר ואינו מקיים ששמעו עליו
שאמר ליקח טלית לפלוני עני ולא
קנה לו: **נהוריתא**. מולי"א בלע"ז

היולאית כשחור העין: **אבוקא**. התולעים
התליוו רגליה: **אבוקא במילתא**
דמלכא. רלמי עש שאוכל שיראס
של אורז המלך: **בטלי כסף**. כלי
פשתן: **בטלי דבב**. כלי נמר לבטון
דאוס: **וקטלוה**. שאין עש אוכל כלי
פשתן: **אבל אנגריא שאינה חוזרת**.
הוא ליה כממה או נשכרה: **אם**
בדרך הליכתה נישלה. שהאנגריא
מוליכתה לדרך שהיה זה רואה להלך:
אומר לו הרי שלך לפניך. שכן דרך
אנגריא נוטל חמורו של זה ומהלך
בעליה אחרים וכל חמור שפוגע בו
ראשון נוטלו ומחזיר לו את שלו והשני
חוזר אחר חמורו עד שפוגע בלחך
הלך אומר לו הואיל ואף מולך גרס
שכור חמור אחר ולך אחריו עד שפגע
בחמור אחר: **הנזיקה או שנשחטתה**.
עדיין היא ראיה למשאו: **בשלמא**
לרב לא קשיא. רומיא דמתנינן
אהדדי דמני לשנוי כאן בחזרת וכו':
(לרוב)

או שנעשית אנגריא אומר לו הרי שלך לפניך: **אמר רב לא שנו אלא באנגריא**
חוזרת אבל אנגריא שאינה חוזרת חייב להעמיד לו חמור ושמואל **אמר**
יבין אנגריא חוזרת בין אנגריא שאינה חוזרת אם בדרך הליכה נישלה אומר
לו הרי שלך לפניך ואם לאו בדרך הליכתה נישלה חייב להעמיד לו חמור
מיתבי השוכר את החמור והבריקה יאו שנשחטתה אומר לו הרי שלך
לפניך מתה או שנעשית אנגריא חייב להעמיד לו חמור בשלמא לרב לא
קשיא כאן באנגריא חוזרת כאן באנגריא שאינה חוזרת אלא לשמואל קשיא
וכ"ת לשמואל נמי לא קשיא כאן שבדרך הליכתה נישלה כאן שלא בדרך
הליכתה נישלה הוא מדקדני סיפא רבי שמעון בן אלעזר אומר אם בדרך
הליכתה נישלה אומר לו הרי שלך לפניך ואם לאו חייב להעמיד לו חמור
מכלל דלחנא קמא לא שאני ליה אמר לך שמואל לאו מי איכא רבי
שמעון בן אלעזר דקאי כוותי אנא דאמרי כרבי שמעון בן אלעזר איבעית
אימא כולה רבי שמעון בן אלעזר היא וחסורי מחסרא והכי קתני
השוכר את החמור והבריקה או נשחטתה אומר לו הרי שלך לפניך מתה או
שנעשית אנגריא חייב להעמיד לו חמור יבמה דברים אמורים שלא בדרך
הליכתה נישלה אבל נישלה בדרך הליכתה אומר לו הרי שלך לפניך
דברי

א"ל מולך גרס שאלו היתה בבית לא
הייתה נטלת ואפילו אינה חזרת דלא דמי
למטה דהכא מוכח דמולא ידיה גרס ואם שלא בדרך
הליכתה נטלת דהיינו שחפשינ גס בנתיים שא' לא מולו של שוכר גרס חייב להעמיד לו חמור אחר לעשות מלאכתו לאלתר דאפילו
חזרת האנגריא את החמור לכאן בעוד שמועיל חזרתה לשוכר אין לו לשוכר להתעבד ממלאכתו ולא דמי להנזיקה או נשחטתה:
מכלל דתנא קמא דא שני דיה. ומ"ק עדיף דהו' רבים לגבי יחיד:

(א) ב"ק ק: (ק) נה. לקמן
קח: ע"ז ו: (ג) לקמן קו:
(נ) ח"מ פ"ה הלכה דמנייה
פ"א. (ג) פ"י על דרך פני
ההר וזהו הנזיקה משלם
בדק וע"י רש"י.

הנהגות הגר"א

[א] גפ' (מגבת העיר
לאוהה העיר) ואין
מדקדין בביר (ואל כן)
עד לפורים חל"ת יב"ב
הר"ף ואל"ת ודמני"ם ל"ג
כל זה וד"ה לקמן קי
ע"ב ועמ"ש רכ"ט חל"ת
ס"י חל"ת ד'.

לעזי רש"י

מולי"א [מולי"א]. בריקת
(מולת בנינים).

מוסף רש"י

נזון לו דמי צמורה.
כדמתיקרא. ואע"פ
דמהשחט שו' טפי לנזיקת
לחך אדום ובי"ב צח. קני
בשניו לר"ת ולא יקרי ליה
אלא דמי צמור אלל לא דמי
שחור. או זה יתן שכרו
משלם וקח הצמור ושם קר
דפירא ליה לר"ת כל
השנה מזהב בעליו נקרא
גולן ונטול הצמור נשאו
אע"פ שהוא משלם עשיו
בדמים (ע"ז ו:). דקניה
בשניו ומחייב מעוט לקטון
ק"ו. ר' יהודה אומר.
אם כן נמלא זה משכר
בשניו (ע"ז ו:). אם כן
תחייבו נמלא זה נטה. שזה
הבא לו מן השוק. אלא
מחזיר לו את הצמור כמות
שהוא נטע ויזו על
החמורו (לכחן ק"ו). אם
השכר. שהשנה הצמור.
יחר על היציאה. שהיולא
הכנה נזון לו. בעל הצמור.
את היציאה. סמנים
ועליו ושכר פטולה כשכר
יוס ולא שכר שם כמו
שהנה עמו (ע"ז ו:). ולקטון
ק"ו. ולא מה שרש"י
בקהלות. דהו' טפי לקטון
ק"ו. דקנים ליה להאי
דשניה להית ידו על
החמורו דלא תהני
משכח. ואמר נמי טולה
לא ישקול אלא יציאה. ואם
יציאה ימורה על השנה יתן
לו את השנה שהשנה את
הצמור. ואם ילנה לתת את
שכרו. כגון שהשנה יותר על
השכר. יתן שכר בב"ק ק.
ורשב"ג מיקל. אפי"ג
דמשני. לא שכר דמקפיד
אינם מדי דלא חסר בה
(לקטון ק"ו).

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

עמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן ק"ט: (ב) ושל
עמ"ס: (ג) ושל (ד) ושל
שכר: (ה) ושל (ו) ושל
(ז) ושל (ח) ושל

תורה אור השלם

1 והאריך לא תמכור
לצמחת כי לי הארץ כי
גרם ותושבים אתם
עמדי: וקרא בה כג

לרכוש ש"ס. שמה תפול תחמיו בגשר או שתפלינו נאחת הפחמים:
ואין לו עליו. אין לשוכר על המשכיר: אלא תרעומת. שהשכיר לו
חמור כחושה: דשכיר למיגר. מולא חמור אחר כלל לשכור: אם
יש בדמים. של נכילה: ליקח. בו חמור כל שהוא: יקח. וישלים

דברי ר"ש בן אלעזר שהיה ר"ש בן אלעזר
אומר אם בדרך הילוכה נישלה אומר לו הרי
שלך לפניך ואם לא חייב להעמיד לו חמור
ומי מצית מוקמת לה כר"ש בן אלעזר והא
קתני רישא השוכר את החמור והבריקה או
שנשתתה אומר לו הרי שלך לפניך ואילו
ר"ש בן אלעזר אמר השוכר את החמור
לרכוב עליה והבריקה או שנשתתה חייב
להעמיד לו חמור אמר רבה בר רב הונא
לרכוב עליה שאני אמר רב פפא זכוכית
כלרכוב עליה דמי אמר רבה בר רב הונא
אמר רב: השוכר את החמור לרכוב עליה
ומתה לו בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי
הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת היכי דמי
אי דשכיר לאגורי תרעומת מאי עבידתה
אי דלא שכיר לאגורי אגרא בעי למיתב ליה
לעולם דלא שכיר לאגורי ומשום דאמר ליה
אילו בעית למיתב עד הכא לאו אגרא בעית
למיתב היכי דמי אי דא"ל חמור סתם והא
חייב להעמיד לו חמור אחר אי דא"ל חמור
זה הא"ש ברימיה ליקח יקח לא צריכא
בשאין בדמיה ליקח אם יש בדמיה לשכור
ישכור רב למעמיה דאמר רב לא מכלינן
קרנא דאתמר השוכר את החמור ומתה לו
בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח
יקח לשכור אל ישכור ושמואל אמר: אף
לשכור ישכור במאי קמפלגי רב סבר לא
מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא
מיתבי כ"כ האילן או נקצין שניהם אסורין
בו כיצד יעשה ילקח בו קרקע והוא אוכל
פירות והא הכא כיון דכי מטי יוכל קא הדרא
ארעא למרה וקא כליא קרנא הכא במאי
עסקינן דזבין ליה לשתין שני דאמר רב
חסדא אמר רב קטינא מנין למוכר שדרה
לששים שנה ישאיה חזרת ביוכל שנאמר
והארץ לא תמכר לצמיתות מי שאין שם
יובל נצמחות יש שם יובל אינה נצמחות יצתה
זו שאע"פ שאין שם יובל אינה נצמחות סוף
סוף לבי מטי שיתין שני קא הדרא ארעא
למרה וקא כליא קרנא אלא הכא במאי
עסקינן בזמן שאין היובל נהוג ה"נ מסתברא
דאי סלקא דעתך בזמן שהיובל נהוג ומכלינן
קרנא נצמחות לצבי וגשקליה אי משום הא

לא קשיא זמנין דשלמו שני משכנתא מקמי יובל אי נמי דמטו ליה זוזי ופריק
לה ארבע וחמש שנין מקמי יובל ת"ר השוכר את הספינה ומבעה לה בחצי
הדרך ר' נתן אומר האם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן היכי דמי אילימא
בספינה זו ויין סתם אם נתן אלא במספינה סתם ויין זה אם לא נתן אלא יתן
מיייתנא חמרא אלא במספינה סתם ויין זה אם לא נתן אלא יתן
נימא

אלא במספינה סתם ויין זה אם לא נתן אלא יתן אלא יתן אלא יתן
יטול אלא אפילו לא נתן יש לו לתת כל השמיר שיהי קנה המשכיר כל השמיר שיהי קנה המשכיר כיון שמזומן
המשכיר לקיים תנאו או אפילו בלא משיכה כיון שמשיכה יכול לקיים תנאו ושוכר אינו יכול לקיים א"כ מולי גרס והוי כחומר בו ויתן
לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל וקשה דאמאי יתן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל בטל כיון שאיננו אונס הא
אמרין לעיל (דף ע"ו) היכא דהשוכר אונס דאחא מיטרא דא"ל להשקפה דהוי פסידא דפועלים ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה"ב
שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועלים והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך מדעתא
ליה הא דקתני אם נתן לא יטול דמשמע אם נתן כל שכרו לא יטול כלל ותיק ריב"ן דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתבטלו
אין נותן להם כלום אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו כפועל בטל מיהא אית ליה כיון שמזומן לקיים תנאו:

אילו עד הכא בעית ליתני לאו אגרא בעית למיתב. תימה
דהשתא מיהא דלאו עד הכא בעי למיתב למה יתן לו שכר
וה"ל דהא דקאמר לעולם דלא שכיר לאגורי היינו לפי אונס דמים
והשוכר מזה הכלל נטפי פורתא ימלא וילאשכיר והרי נהנה במה שכל
עד כן לכן נותן לו חצי שכרו ואין
לר"ך לפחות המשכיר משכרו מה שזה
נותן עמה יותר מעט מכאן ואילך
כיון דהוא אונס א"כ כיון שיוכל למכור
סחורתו במקום שמת החמור וירוח
זה יש סותרים הדעה שאין מציאין
סחורתן אלא עד כן לכן יתן חצי
שכרו: ואם יש בדמיה לשכור
ישכור רב למעמיה. ה"מ לשנוי
דאין בדמיה לשכור אלא רוב פעמים
יש בדמיה לשכור והאמת משני ליה
והא דאמר בסוף פרק השולח (לקמן
דף ק"ג) אי דאמר בית זה ונפל אזולא
לה ולא אמר אם יש בדמיה לרב
ליקח יקח ולשמואל אפילו לשכור
ישכור דהתם אין הבית עומד למכור
אלא להוסיף עליו ולחזור ולבנותו
כנתחילה וכיון דל"ל בית זה ונפל
אין למכרו וגם לא קבל עליו להוסיף
יאלה צננין בית זה אלא בית זה כמו
שהוא השכיר לו לדור בו כל זמן שיוכל
וכי נפל אזולא אבל חמור שמת אין
עומד אלא למכרו בדמים ולכן יש
בדמיה ליקח יקח לשכור יסבור:
והא הבא דבי פטי יובל: ולביתא
גופא א"ש אע"ג דהשתא נמי
דליקח הקרקע קרי כליא קרנא
מ"מ נפקא מינה ללוה דלא לילח
לליצי דומינן דשלמי ימי משכנתא
מקמי דלימטיה יובל או איתרמי ליה
זוזי ופריק ואכיל מרתה או תלת שנין
קמי יובל אבל לרב דאמר לא מכליא
ליה קרנא קשה ליה דמ"מ כליא
קרנא כיון שלנסוף לא תשאר הקרקע
ביד הלוה: במובר שדרה א"ש
שנה. קס"ד כיון דלומן ארוך כ"כ
מכר לו לא חשיב כליא קרנא:

אילימא בין סתם ובספינה זו
אם נתן אמאי לא יטול

א"מ א"ה הב"י פנינר ואנא מיייתנא
המרא. לא מבעיא אם לא נתן שלא
יתן דקתני אלא אפילו אם נתן כבר
יתן ויטול כיון שזה יכול להביא
יין והמשכיר אינו יכול להביא ספינה
זו שהתנה ולא דמי להא דאמר לעיל
אילו עד הכא בעית למיתב כו' דהתם
מהני ליה שיוכל בקל וילאשכיר מכאן
עד מקום שירצה או למכור שם
סחורה דפרישית לעיל אבל הכא לא
שייך למימר הכי שהיין נטבע ומה
ימכור אבל אין לפרש דהכי פריך
אמאי לא יטול שכר חצי הדרך שלא
הלך עדיין אבל שכר חצי הדרך שכר
הלך נחא ליה שלא יטול דא"כ הא
דקתני אם לא נתן לא יתן דמשמע
שלא יתן כלל אפילו שכר חצי
הדרך ה"ל לאקשווי אמאי לא יתן כלל:

אלא במספינה סתם ויין זה אם לא נתן אלא יתן אלא יתן
יטול אלא אפילו לא נתן יש לו לתת כל השמיר שיהי קנה המשכיר כל השמיר שיהי קנה המשכיר כיון שמזומן
המשכיר לקיים תנאו או אפילו בלא משיכה כיון שמשיכה יכול לקיים תנאו ושוכר אינו יכול לקיים א"כ מולי גרס והוי כחומר בו ויתן
לו מחצי הדרך שלא הלך כפועל בטל וקשה דאמאי יתן לו כלל מחצי הדרך שלא הלך אפילו כפועל בטל כיון שאיננו אונס הא
אמרין לעיל (דף ע"ו) היכא דהשוכר אונס דאחא מיטרא דא"ל להשקפה דהוי פסידא דפועלים ומשמע לעיל דכל אונס שאירע לבעה"ב
שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים הוי פסידא דפועלים והכא נמי על כרחך פריך שיתן אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך מדעתא
ליה הא דקתני אם נתן לא יטול דמשמע אם נתן כל שכרו לא יטול כלל ותיק ריב"ן דלעיל שהפועלים לא אבדו כלום רק שנתבטלו
אין נותן להם כלום אבל הכא שהמשכיר הפסיד ספינתו כפועל בטל מיהא אית ליה כיון שמזומן לקיים תנאו:

כד א ב מ"י פ"ה מהל'
שכירות ה"א ועי'
בהשנות ובמ"מ סמך עשין
פט טו"ע ח"מ ס"י ז'
סעיף א:
ב"ה ג מ"י ס"ה הלכה ג
ועי' בהשנות
ובמניד משנה טו"ע שם
סעיף ג:
ב"ה ד מ"י שם טו"ע שם
סעיף א:
ב"ה ה ו מ"י שם טו"ע שם
סעיף ג:
ב"ה ו מ"י פ"ה מהל'
שכירות הלכה ג
סמך עשין פט טו"ע ח"מ
ס"י ש"א סעיף ד:
ג ט מ"י שם טו"ע סעיף
ג:

(א) כ"ה רפסא בלא מ"י וכן
בעיריך. (ב) ע"י סה. ע"ש.
(ג) מכלן הוא דיבור חדש.
מכ"מ. (ד) ע"י חס"י ע"י
סה. ד"ה י"ג ר"ת וכו'
הארכי ויחזק. (ה) ויע"ע
חוס' שבת פ' ד"ה השתא.

מוסף רש"י

ומזונות של ארתה
הדרך. אפילו הוא מהלך ג'
ימים וע"י סה"י הדיב דמי.
דשוכר מניח עליו מזונות כל
הדרך והמר אינו מניח אלא
יום אחד ויחזק. אי דשכיר
למזבן. נדון הליכתו
מזבן מזונות ליתן כל שעה
ויוש. מאוונא לאוונא.
ממסע למסע מהלך יום
אחד כמו טל ועבר תלפת
לוינן דמסעריז ע"י שם.

נא א מ"י פ"ה מהל'
שכיר' הלכה ג סמג
עשין פט טו"ע ח"מ פ"י
שם סעיף ג:
גב ב מ"י שם טו"ע שם
סעיף ד:
גב ג מ"י שם טו"ע שם
סעיף ה:
גד ד ה ו י מ"י שם
הלכה ד וע"י בהשג'
ובמ"מ טו"ע שם סעיף
ו:
גה ח ט י ב מ"י שם
פ"ד הלכה ח סמג
שם טו"ע ח"מ פ"י שם
סעיף ג:
גו ל מ"י שם הלכה ה
טו"ע שם סעיף א:
גז מ ב מ"י שם טו"ע
שם סעיף ג:

נימא ליה הכי לי הוהא חמרא ואנא מיייתנא ספינתא אחריתא.
הואיל והספן יש בידו להשלים תנאו וזה מעכב יסלם כל השכר: לא
משכח. להא דר' נתן: אלא כיון זה וספינה זו. ולא ביד זה וזה
מעכבנא מבי מיייתת דידך: חולקין.

אם קבל יחזיר החצי ואם לא נתן
יתן החצי שהרי ביד שניהם להשלים
ואם יעכב הנתבע מלימן החצי יעשה
תנאו: השוכר את הספינה ופרקה
לה בחצי הדרך. קא סלקא דעתיה
שכרה עד מקום פלוני בכו וכן
וכשהגיע לחצי הדרך פרקה והוליא
חבילותיו ממנה: ואין לו. לבעל
הספינה עליו אלא תרעומת: לאגורה.
להשכרה לאחרים: רפסא דספינה.
ריעות הספינה שמתרועעת בזהות
חבילות והכנסת חבילות: דפרקה
לטועניו בגוה. בחצי הדרך הוסיף
לתת בה חבילות שהיו לו לשם והוא
התנה מתחילה לכן ליתן בתוכה
כאשר יראה והשכר לפי חשבון
המשאיות והדרך הלך נתן לו שכר
תוספת המשאוי של חצי הדרך:
משום שינוי דעתא. הייתי סבור
ללכת מהר ולחזור מהר: לאשלא
יסירתא. לרץ אני לקנות חבילים
ביוקר כאן ששכר הספינה מכבדת לרץ
להפליגה אל אמנעית הנהר למקום
מספת המשאוי של חצי הדרך:
חבילים ארוכים ואתה לא הודעתני
שאנינים חבילים הצריכים לה: חמר
נמי ליעכב. השוכר שלא ידע עליו
אלא מזונות של יום אחד: מאוונא
לאוונא. ממלון ללילה למלון ללילה:
למטרח. לחזור ולשאל בעיר מי מוכר
מזונות: ואשה בין גדולה ובין קטנה.
פסק לרכוש עליה אשה מרכיב עליה
כל אשה שירצה בין שהיא גדולה ובין
שהיא קטנה: השפא מניקה. שהיא
שני גופים והוולד כבד אמרת מרכב
עם וולדה: מעוברת. דחד גופא
הוא מיבעיא: ש"מ. מדקמני אפילו
מעוברת דמשמע שהמעוברת כבידה מן הריקנית: האי ביניחא.
דג הנמכר בשוק במשקל: אכרסה חקלה. לפי כריסה כובדה
אם כריסה גדול משקלה יותר: למקח וממכר. אם ראתה דג
שכריסו גדול לא תקנהו במשקל אלא אם כן יוציא את מעיו:
מחנ'.

א"י אתה מוצא אלא בין זה וספינה זו. דהמוחזק יאמר לחצירו
לית לך גבאי ולא מידי דקיים תנאך וא"ת דמ"מ אם נתן כל
השכירות אמאי לא יטול השוכר שכר דחצי הדרך שלא הלך וכי בשביל
שמשכר מוחזק ירוח ועוד דשכירות

ולמה יפסיד השוכר שכר חצי הדרך
שלא הלך וי"ל כיון שנתן לו שכרו
נתנה שיהא שלו לאלתר אע"ג
דאינה משתלמת אלא לבסוף לדעת
כן נותנו שיהא שלו לאלתר אם לא
ישאר בו וריב"ם פ"י הא דפריך
בספינה קמס ויין זה אם לא נתן
אמאי לא יתן לא פריך אלא אמאי לא
יתן שכר חצי הדרך שכר הלך אצל
שכר חצי הדרך שלא הלך פשיטא שלא
יתן כיון שהוא חנוס מ"מ אהא דקמני
אם נתן לא יטול דמשמע דלא יטול
כלל אפילו שכר חצי הדרך שלא הלך
לא קשה ליה דכיון שהוא מוחזק
ומזונות לקיים תנאו נימא ליה שלא
יחזיר כלל ומשני כיון זה וספינה זו
דמאן דתפיס לא מפיקין מנייה
דהמוחזק יאמר לחצירו כיון שאין
יכול לקיים תנאך מולן גרס המוילא
מחצירו עליו הראיה: ואלא ספינה
קמס ויין סתם חולקין בזה מספקא
ליה לריב"ם אם חולקין שכר חצי
הדרך שהלך דוקא ונתן רביעית או
חולקין כל השכירות ויתן שכר הדרך
כיון שכר הלך ועדיין מומן לקיים
תנאו: בוליה אגרא בעי למיחב
ד"ה. לאו דוקא כליה אלא כלומר
כפועל בטל:

דפרקיה לטועניה בגויה. פ"י
נקיטטרם שהוסיף
המשא בחצי הדרך וקשה דהוא ליה
למימר פריך לה כיון שממקום אחר
היה פורק לספינה ועוד דקאמר
ושינוי דעתא מה מפקיד דכל שכן
טוב לו שמרוח יותר ור"ח פירש
דפרקיה לטועניה שמוכר סחורה
בספינה לאחר היינו שינוי דעת כי
שמא זה אדם הקונה הוא אדם קשה

א"י לאשלא יסירא חבילים להוציא כלים של ראשונים ולהכניס
של אחרונים וא"ת ואמאי מוקי לה הכי לימא לעולם דשכר לאוונא
וכ"ת מאי תרעומת איכא משום שינוי דעתא וי"ל כיון דמסיק טעמא
דרפסא דספינה תו לא מאי למימר הכי דטענתא מעלייתא הוא
ורבי"ם פ"י דהכי קאמר לעולם דשכר לאוונא וליכא רפסא דספינה
דלחרי דפרקיה לטועניה בגויה כלומר שהחיר חבילה בתוך הספינה והוציא על יד על יד וכן אחרון שהכניס סחורה במעט מעט דלא רפסא
ספינה ותרעומת הוי משום שינוי דעת שלא הורגל עם זה האחר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי נמי לאשלא יסירא שאם ירבה זה במשא
יטריך לקנות כאן ביוקר חבילים חוקים כי אם היה יודע צביתו היה קונה שם בדמים מועטים וליכא אלא תרעומת דלאו טענה מעלייתא
היא שכנגד זה מרווח שנוטל שכר יותר מחבילה מחמת גודלה: בסורתו. ר"ח גרים בסתו קמס שמיני מראשונים דקמס הוא הקטן
וכר הוא הגדול דכנתן במסכת [כלים] [פכ"ח מ"ה] כר שעשאו סדן וכסת שעשאה מטפחתה: מאוונא לאוונא. נקט הכי משום דלא
שכר למטרח ולמזבן אפילו בחצי היום אם כן למה מניח חמר מזונות של כל היום ומעיקרא דקאמר אי דשכר למזבן חמר נמי ליעכב
ה"מ למימר שוכר נמי ליעכב לחמר להניח מזונו כלל של אותו היום כיון דשכר בכל מקום למזבן מדלא קאמר אי דשכר מאוונא לאוונא
אלא לא חש להאריך כל כך: אשה בין גדולה ובין קטנה. באיש לא רצה לשנות בין קטן בין גדול משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשיטא
דלדעתא דגדול נמי אגריה ויהיה: השתא מניקה אמרת דרבבה מעוברת מבעיא. כן גרסת הספרים ואין נראה לר"ת דאין זה פירכא
דזו ואף זו קמני ועוד דאין מחייב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש"מ ביניחא אגב כרסה תקלה וע"כ נראה לו כגירס' שמאל השתא
מעוברת אמרת אין מניקה מצעיא דאשה מעוברת כבידה יותר ממניקה עם גנה לפי שהיו נושא את עצמו ומיקל אצל כשהוא במעי אמו
מכבד ואכבדה כבידים עליה וגם מליאה דם והשתא א"ש הא דקאמר שמע מינה ביניחא אגב כריסה חקלה שאם היה חוצה לה לא יכבד כ"כ
בין הכל ויש ליישב גירסת הספרים ומכל מקום פריך שפיר דלא שייך כה"ג למתני זו ואף זו כיון דליתיה בכלל מאי דקאמר בסוף כמו גבי
מפנין ארבע וחמש קופות (שבת ד' קטו): דפריך חמש מפנין ארבע מיבעיא ומשני ארבע וחמש דאמרי אינשי אצל אי לאו
הכי אמרי אינשי לא שייך לשנויי דזו ואף זו קמני כיון דארבע בכלל חמש אלא שמוסיף ויהיבא נמי מעוברת שהוא גוף אחד בכלל מניקה
שהם שני גופים וקאמר ש"מ ביניחא אגב כריסה תקלה פ"י מדקמני צרישא בין גדולה ובין קטנה ובכלל זה נמי יש במשמע בין גסה
ובין דקה ולמאי אילטרין למתני ואפילו מעוברת דהיינו נמי גסה דגוף אחד הוא אפילו למ"ד עובר לאו ירך אחד הוא לענין לשון בני
אדם במשא ובמתן חסידים הם גוף אחד אלא ודאי שמע מינה דגסה מחמת עיבור כבידה יותר מגסה מחמת עצמה כי העובר מכבד:

היכא

(א) [מספ' ד"כ פ"ד],
(ב) [מספ' ד"ה וספ']
לפי ד"ה ה"ה, ד"ה
ה"ה וע"ה ש"ה,

לענין רש"י

קולטריא קנן: של
מחיריה (היתר הפולחן את
הקרקע).

מתני' השוכר את הפרה לחרוש וכו'. וכל כלי המחרשה לנצל
הבקר ונעריה הולכין עם בהמתו חוץ אלוהו הדרכן לכון פרה לתלמיה
זה הולך אחר המחרשה ומכבד הימך בקרקע שזו הברזל שקורים
קולטריא בלע"ז והוא קנקן דמתני'. חייב שהרים קשים לחרוש
שהפועלים שם: ודש כפוכה פטור.

אם החליקה: גמ' והיכא דלא שני.
ואין לנצל הפרה לנצונו לו כלום
ואלו שהיו בפועל המנהיג והאוחז
יחד שריצים היו אחיה מהן פושע
בשצירת הקנקן: דנקיט פרשא.
מדרע הוא משלם שלא כיון את
הפרה יפה ועל ידי שציות את השורה
של מענה נשבר הקנקן: דנקיט
מנא. קנקן: משלם. שהעמיק יותר
מדלי נאריך: והילכתא דנקיט מנא
משלם. שאילו לא העמיק יותר מדלי
לא היה נשבר בציות השורה: ואי
דמחוקא בגונדרי. שהיה ידוע להם
בהר שמועלה אצנים ונזמא וטרשין:
חרייטו משלמים. שהיה להם
להזהר מאל דנדבר מועט שציות
אף המנהיג הוא נשבר והיו דבר
המוטל בסקפ: היה זה מוס אחד.
אחד מן המומין הללו היה זה:
וספסו בין מומין אחרים. שלא היו
בה: הרי זה מקח טעות. לפי שהכיר
הלוקח כשאר מומין שאינן וכסבור
הוא ככולן משקר אלא להשליך מעליו
מרגומת הוא אומר הילכך מקח טעות
הוא דלדעתא דהכי לא זכין: מוס זה
ומוס אחר. שפירש שזה אוחז
מוס לבדו ואמר לו מוס זה בזה ועוד
מומין אחרים: אין זה מקח טעות.
דכיון דאוחז המוס הזכיר לו לבדו
בו היה לו לבדוק: וספספו. חזרו. כמו
סניפין עשאוהו דמניין (דף כה).
נכסיו. נופלת מחולי: משועממת.
משוגעת: היה זה מוס אחד. מאלו
המומין והשאר אין זה: היו זה כל
המומין הללו. ואינו מקפיד אלא על
האחד וכל וטוענו כסבור הייתי
שאתה כולל זה מה שאין זה ומה
שזה זה ואילו ידעתי שזה זה לא
הייתי לוקחה מאי: אפילו לא גרסינן
והכי גרסי' הכי אמרינן משמיה דרבא
היו זה כל המומין האלו אין זה מקח
טעות: מתני' והביא עליה
שעורין. שהם קלים מחטין: חייב.
בקלקולא אם הוסיף ג' קבין. ולא
אמרינן הוולא והשעורין קלים יש לו
להוסיף עד כדי כוזב לתך חטין
שמא החמור לתך חטין חלי כור:
מפני שהנפח קשה לבהמה כמשאוי.
וכיון דנפח לתך שעורים כנפח לתך

חטין קשה לה תוספת: והביא לתך שעורים. שלא הוסיף: פטור. אם
מחה: גמ' קשה כמשאוי. כדפרישית אף על פי שאין משאין כד
כמשא החטין הרי נפחן כנפח חטין והנפח כמשאוי: ניפחא כחקלא.
נפח קשה כמשקל הוולא וניפחן שזה הרי הוא כמשקל שזה: ואם
הוסיף שלשה קבין. דהוא שיעור תוספת לחמור לקלקל חייב: קשה
למשאוי. אם השוה כוזב השעורין לכוזב החטין כגון שהוסיף סאה
שלמה על הלחך הרי הרבה הנפח ורוב הנפח קשה למשאוי והיו נפח
זה תוספת לקלקול החמור: חקלא כחקלא. אינו חייב עד שישה כוזב
השעורים לכוזב החטין דליתיה נפח זה תוספת אצל נפח שזה ומשקל
חסר לא אמרינן נפח השוה הרי הוא כמשקל וליחייב בתוספת של
שלשה קבין דקשה למשאוי תנן ולא קשה כמשאוי: מאי לאו שלשה
קבין. כאצ"ז: לא סאה. והכי קאמר להביא לתך חטין והביא לתך
שעורין פטור ואע"פ שניה שיהי להקל ואם הוסיף עד כדי
משקל החטין חייב משום תוספת הנפח: הכי קאמר וכו'. ומילי
מילי קתני והאי וכמה יוסיף לאו אלהביא חטין והביא שעורין קאי:
שש

הוסיף ג' קבין לחמור דליכא חקלא כי חקלא והיכא דלא שני אלא

היבא דלא שני מאן משלם. וא"ת היכא דשני נמי אמאי לא
משלם אחד מן הפועלים שפשע בשצירת הקנקן ומידי
נמי מאן משלם וי"ל דהיכא דשני לא משלם דמיירי שהמשיך את
הפרה הוא שוכר את הפועלים לילך עם פרתו ולעשות מלכא

השוכר ולהכי לא משלם דא"ל למשיכר
אלו לא התנינו עמך אלא לחרוש
בצקעה ולא קבלנו שמירת הקנקן
בזה אלא בצקעה ואם היינו מורשים
בצקעה לא היינו שוכרים ומ"מ
שכירות שלנו לא נפסד כי דעתך
היה שנעשה כמו שיראה בעל השדה
כי (ו) הייתי סבור שלא יחרוש אלא
בצקעה: וא"י דוכחא דמחוקין
בגונדרי תרייחו משלם. פי' בקונטרס
משום דהוי ספק מי עשה ואין נראה
דלא קי"ל (ב"ק ד' לה) כסומכוס
אלא כרענן והמניא מחזירו עליו
הראיה ואי הוה ספק היו שניהם
פטורים אלא נ"ל דהכא שניהם פשעו
כיון דמחוקא בגונדרי הוא נשבר
מאל דקל והיה לכל אחד ליתן לב
על חזירו כמו על עצמו ולהחזירו
ואחרי שלא החזירו גם הוא פשע:
שפחה זו שושה היא כו' הרי זה
מקח טעות. מכלא קשה
לפ"ה שפי' אהא דאמר בנחובות
(ד' נח. וספ' ד"ה הוה) סימפון צעדים
ליכא אי מומין שבגלוי כו' מאי אמרת
ליסטינן מומין או מוכתב למלכות
הנהו קלא אית לכו ופירש בקונטרס
וסבר וקביל וקשה לר"ת דהא הכא
אמרינן דהוי מקח טעות בלאו המומין
וא"כ משכחת סימפון צעדים ואיך
אובלין בתרומה ונראה לר"ת לפרש
הנהו קלא אית לכו ואם איתא דהוי
מוכתב למלכות או ליסטינן אז היה
קול ויזין דליכא קלא ליכא ליתא
להכי ובהנהו דהכא נמי קלא אית
לכו וכן משמע לישנא דמאי אמרת
כלומר בלחיה סימפון משכחת דלא
הגיעו בליסטינן מומין או במוכתב
למלכות וצריש המוכר פירות (ב"ב
ד' נב: וספ' ד"ה ליסטינן) תניא בברייתא
נמא ליסטינן מומין או מוכתב
למלכות אומר לו הרי שגך לפניך:
היו בה ב"ה המומין הדלי ביה.
ברייתא דקתני הרי זה מקח
טעות דלמא מיירי כגון שכל המומין
היו בה והיו מקח טעות ואע"פ שלא
בדק הלוקח אפילו בחד משום דאמר
לוקח מסתמא כל הני דקאמר ליתנהו
לכולהו ומדהא ליתא הא נמי ליתא
ומוס זה ומוס אחר אין זה מקח
טעות כיון שאין מזכיר אלא אחד ולא

שיין למימר מדהא ליתא הא נמי ליתא או דלמא הא דקתני
הרי זה מקח טעות היינו היכא דליתנהו לכולהו ובדק לוקח
בחד מינייהו ואימכחא ליתא ואמר מדמשקר בזה בלידך נמי
משקר אצל אם כולם אמת לא הוי מקח טעות והא דקתני מוס
זה ומוס אחר ה"ה הזכיר לו כמה מומין כיון שכולם זה אין זה
מקח טעות בתוספתא דכחובות משמע דאם הזכיר שני מומין
אחד יש בה ואחד אין בה דלא הוי מקח טעות אלא דוקא כי
סגפו בין הרבה מומין שאין בה דהכי תניא עד שלשים יום
יעמיד פרנס א"ל קדש לי בתך על מנת שאין זה מומין א"ל שוטה
היא שעוממת היא נכפית היא אם א"ל אוחז המוס ומוס אחר עמו
אין זה מקח טעות היה זה מוס אחד וסגפו עם הרבה מומין
הרי זה מקח טעות:

קשה כמשאוי תנן. לאכ"י סיפא דקתני כמה יוסיף קאי לפרש
רישא ולרבא רישא דקתני להביא עליה חטין והביא עליה
שעורין היינו כוזב החטין שהוא סאה כדמוכח בשמעתין חייב
דניפחא הוי תוספת להביא לתך חטין והביא לתך שעורים פטור אפילו
שהביא מין שהתנה כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סאה לגמל כו':
תרגמה

נח א מ"י פ"ד מהלכות
שכירות הלכה א סמג
עשין פט טו"ע ח"מ ס'
פט סעף ד:
ג ב מ"י שם הלכה ג
טו"ע שם סעף ה:
ד ג מ"י שם הלכה ג
טו"ע שם סעף ד:
ה א מ"י פט"ו מהל'
מכירה הלכה ז ח ט
טו"ע שם ח"מ כ"י רלב סעף
ח:
ז ב מ"י שם הלכה י:
ח ג מ"י שם הלכה ח
סמג שם טו"ע שם
סעף ט:
ט ד מ"י פ"ד מהלכות
שכירות הלכה ד סמג
עשין פט טו"ע ח"מ ס'
שם סעף ד:
י א מ"י שם הלכה ו
טו"ע שם סעף ה
ופעף ו וע"ה ב"מ
ובג"י:
כ ט מ"י שם הלכה ד
טו"ע שם סעף ד:

תרגומה אב"י במחיקתה. מה שהקשה בקונטרס לפי תשובת הגאונים נראה דלאו פירכא היא דכי אם התנה עמו להוליך בנזל או אגנים והוליך סוגין או נזלה ה"נ דאם יוסף יהא חייב: **סתם** פנינה בת תלתין בורין. משמע דמוספת אחד משלשים ואם כן מדתנא סאה לגמל

משמע דמשא גמל כור וק' לריב"ס דכ"פ מי שהשקין (שבת ד' קנה:) אמר רב ירמיה מדפמי לדידי חזי לי הווא טייעא דלכולה כורא ואטענה כורא משמע דשאר גמלים אין טוענים כל כך אלא הווא שהיה משונה וי"ל דכפ"ה הסם דאטענה כורא למונות אותו הדך לנד שאר המשאוי וכן נראה דאין סברא שיוכל להאכיל לגמל אפילו ע"י אגנים כדי משאו כפעם אחת: **נימא** תנן בתמא ד"א בר' בארי. מדמי ליה אומן לשובר דכי היכי דאומן הו' שומר שבר אע"פ שאינו נוטל שבר על השמירה אלא שבר טורחו ה"נ שובר הו' כשומר שבר אף על פי שאינו נוטל שבר שמירה אלא כיון שנהנה ממנה בשבר שנותן: **דקא** יהיב ד"א [ט"ז] פורתא הו' ע"ה שומר שבר. והוה מלי לאקשווי מי לא עסקין דלא יהיב טפי פורתא אלא בנלו הכי פריך ליה שפיר: **דקא** תפיס ד"ה אאגריה הו' שומר שבר. וא"ת הא דתנן במתני' הלוהו על המשכון שומר שבר ודחיק לאשכוחי טעמא בגמ' דהו' שומר שבר כדשמואל או כר"ב יוסף לימא טעמא דבהיה הנאה דתפיס ליה אאגריה הו' שומר שבר וי"ל דהתם לא איתני מלוה מדי דאין מרהיב צמה שגולה ממה שלא היה מלוה ולא היה לו משכון וא"ת שובר נמי צהיה הנאה דתפיס ליה אשכרו שנתן ליהו שומר שבר וי"ל דאומן ודאי הו' שומר שבר במאי דתפיס אאגריה לפי שרוב אומנים עושין מלאכה צמית בעל הבית ואינם חופפים כלום בשכרם וזה שעושה צמיתו ותפוס ככלי נהנה הרבה אלא שובר אין לו הנאה שכל שוכרים תפוסים בדבר ששכרו דאין יכולין לעשות מלאכתן אם לא היה צד השואל

ואכן בשעיה שמחזירה אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא ילא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור מתיב רב נחמן בר פפא וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם

שש עשרה שעורים חייב הא שלשת קבין פטור **תרגומה** אב"י במחיקתא ת"ר "קב לבתף אדריב לעריבה כבור לספינה שלשת כורים לבורני גדולה אמר מר קב לבתף אם איתא דלא מצי ביה בר דעת הוא לשרדיה אמר אב"י בשחבטו לאלתר רבא אמר אפילו תימא בשלש חבטו לאלתר לא צריכא אלא לאגרא יתירא רבי אשי אמר יהוה סבור חולשא הוא דנקיט ליה כור לספינה שלשת כורין לבורני גדולה אמר רב פפא ש"מ סתם ספינות יבת תלתין כורין למאי נפקא מינה למקח וממכר: **מתני'** הכל האומנין שומרי שבר הן וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם ישמור לי ואשמור לך שומר שבר ישמור לי וא"ל הנח לפני שומר חנם והלוהו על המשכון שומר שבר ר' יהודה אומר הלוהו מעות שומר חנם הלוהו פירות שומר שבר אבא שאול אומר רשאי אדם להשכיר משכנו של עני להיות פוסק והולך עליו מפני שהוא כמשיב אבירה: **גמ'** לימא מתניתין דלא כרבי מאיר דתניא ישובר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר חנם ר' יהודה אומר כשומר שבר אפילו תימא רבי מאיר בההיא הנאה דקא שביק כולי עלמא ואגרי ליה לדידיה הו' עילוייה שומר שבר אי הכי שובר נמי בההיא הנאה דקא שביק כולי עלמא ומוגר ליה לדידיה הו' עילוייה שומר שבר אלא אפילו תימא ר' מאיר בההיא הנאה דקא יהיב ליה טפי פורתא הו' עילוייה שומר שבר שובר נמי מי לא עסקי' דקא משוי ליה טפי פורתא אלא אפילו תימא ר"מ בההיא הנאה דתפיס ליה אאגריה דלא בעי למיעיל ולמפיק אוזוי הו' עיליה ש"ש איבעית אימא כדמחליף רבה בר אבוחה ותני שובר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר שבר רבי יהודה אומר כשומר חנם: וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם: **תנן** התם יאמר לו שואל שלח ושלחה ומתה חייב יאמר לו שואל אמר רב פפא אמר רב חסדא ילא שנו אלא לאחר ימי שאילתה פטור מתיב רב נחמן בר פפא וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם

גניבה ואבדה פטור או חייב: רבי יהודה אומר כשומר שבר. והאילו ולהגותו הוא אלאו אע"פ שנותן שבר פעולתו ש"ס הוא דאי לא יהיב שבר הו' שואל וחייב באונסין השתא דיהיב ליה אגרא לא הו' שואל והו' ש"ס: ר' מאיר אומר כשומר חנם. דקא יהיב אגר מלאכתו ואינו נוטל שבר על שמירתו. ואומן דמי לשובר שהנחת שבר אומנותי היה אלא לא שבר שמירה הוא נוטל אלא שבר פעולה: דקא יהיב ליה טפי פורתא. שאי אפשר לנמנע שבר קבלנות לשבר דמי פעולה שלא יעול יותר: מי לא עסקין דקא משוי ליה. אחיל' משאר משכרי בהמה מי לא אמר רבי מאיר נמי דהו' שומר חנם: משוי. לישנא דמחיל ומשכיר בשיה כמו (פסוק דף לז: ט"ז) אשוי ציני (נזיל ד' נג.) ושוי לברסין: ואיבעית אימא. אי נמי דמי אומן לשובר קא מיתוקמא מתני' כרבי מאיר כדמחליף וכו'. ומתיר לאוקמא כר' מאיר משום דסתם משנה ר"מ: **תנן** לקמן בפרק השואל (ד' נה:) אמר לו השואל שלח אותה לי צד ענדך או שנותן: ושלחה ומתה. כדרכה בדרך קודם שמיכנס לביתו: חייב. באונסין שמשעה שמסרה לשלומו במנות השואל נתחייב השואל באונסיה. ואם לא אמר לו שלח אלא המשאיל שלחה לו כשאמר לו זה המשאיל פרתך אמר לו הן ועמד ושלחה ומתה בדרך פטור: וכן בשעיה שמחזירה. אם מסרה השואל ליד השליח להשיבה לבעלה ולא אמר המשאיל שלחה לי צד פלוני ומתה חייב דלא קמה צדמהיה דמשאיל: לא שנו. שהשואל חייב בה עד שתבא ליד המשאיל: אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה. שאל השאילי עד זמן פלוני והחזירה בתוך הזמן דהתם אכתי לא כליא שאלה עד דאתא ליד בעליה: אבל לאחר ימי שאילתה פטור. ואפילו צמיתו של שואל מתה משכלו הימים אינו שואל עליה: וכולן שאמרו וכו'. טעמא דגלי דעתיה שאינו חפץ להיות עוד שומר עליה: הא

(א) וספד נב: וס"ג.
(ב) לקמן נב. לה: ד"ה פ"ה מה:
(ג) שבעות מנ"ה. (ד) נס זה
(ה) לקמן נב: (ה) ר"מ.
(ו) לקמן נב: (ו) וס"ג נב:
(ז) משאיר יע"ד. (ח) וספדס
(ט) וס"ג ר"מ.

הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה במחיקתא
י"י וכן פירש בחשובת
הגאונים:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה קב לבתף וכו'
לקמן פ"ה. ע"י תשובת
הר"ש ה"ו ח"א"ת כ"י:

לעני רש"י

רש"י [רש"י] ש.
חלקית. בלתי גנושית.

מוסף רש"י

וכן בשעיה שמחזירה.
אם שלח השואל צד נט
ועבדו או שלחו, או צד
עבדו ושלחו של משאיל, לא
יאה מהשות של שואל עד
שתבא ליד המשאיל ואם
משה בדרך חייב, אמר לו
המשאיל שלחה לי זה שאומר
לו השואל הריני משלחה וכו'
וא"ל המשאיל שלחו שלחה
ומתה פטור. לקמן נב:.

מסקנות

וכן בשעיה שמחזירה.
אם שלח השואל צד נט
ועבדו או שלחו, או צד
עבדו ושלחו של משאיל, לא
יאה מהשות של שואל עד
שתבא ליד המשאיל ואם
משה בדרך חייב, אמר לו
המשאיל שלחה לי זה שאומר
לו השואל הריני משלחה וכו'
וא"ל המשאיל שלחו שלחה
ומתה פטור. לקמן נב:.

(א) נדרים לא; (ב) שם
 ע"ש; (ג) וצ"ל רבא ור"ה
 ברי"ף ור"א"ש, וכן אחא
 בנדרים לא; (ד) ב"ב מג;
 (ה) [לקמן, דה, לו];
 (ו) [שמות כב, ו] ע"י דף
 דה; (ז) [דף דה];

(א) גם' הואיל ינהגה. נ"ב

נאנסו בהליכה חייב.

נאנסו בחלילה חייב.
שמינו הוא מנושא שבו,
בהיה אלה דלים שבו,
שמנינו להוליכו לנחם חמיו
שמו ומקני נפשיהו, בחזרה
שמו. דלים שבו הנה
שלא נמקלו (נדרים לא).
ע"ש וצ"ב. איתבייה בוי'
ובחזרה פטור. וה"ל
לחנים נחזרה לחנים
ילפטור. מי לא
דבה. ויחזרה נמי מנושא
שבו [לא] הו' (שם).
פשיעהו בהעליל. אחד
מן הש"מים שפסע אחד
בעלים מנחלמיו. וילקחו
איתיה.

הניחא לַמִּיד מַשִּׁיעָה בְּבִעֵים
פְּטוּר. וְקָשִׁיָּה לַמִּיד חַיִּיב
מֵעֵוָדָה דְּרַב פֶּסַח אֲחָא וְרַבִּינָא
אִיפְלִיגוּ בֵּהּ לְקַמְרִי שְׁהִי אַחֵר רַב פֶּסַח:
דְּבָרֵי

לקמן ד' (סג): ואני אשמור לך למחר. דללו במלכתו הוא השאח:
 לנו שאף הוא משאלו: שמירה בבעלים היא. אשמור לי ואשמור לך
 ככלי שמור לי ואשאלך או השאלני ואשמור לך אין כאן בעלים של
 והוא עשב. ואיכא דאמרי אהלות והוא מין בוסס: ויל ואפי לך.
 שומרי חנם ואנטרין למימר פשעו בה דאי לא לא מיהיבין: פשיעה
 היא הוה שחי. ולא היה במלכתן שעדיין לא התחיל לאפות ומנח
 אם נתעסק מיד ואפה ולאחר שאפה שחי שברא ובאותה שעה
 במלכתן דאמרינן לקמן (ד' נה): היה עמו בשעת שאלה אינו
 השואל (סג). פשיעה בבעלים פטור היינו דארכסוף: אלא למאן
 הואל ושומר שטר שחיובן בלא פשיעה אבל שומר חנם שחיובו
 אמאי ארכסוף: בההוא אנרא וכו'. והוה להו שומרי שטר:

דבואל כתיב לקמן דרשין ליה נמי אכולהו שומרין צפרק השאל
השאלני ואשאל לך. אין זה שאל להחמייב באונסין שאין כל הנאה
קאי שמייה זה במלאכתו של זה. אבל השאלני בלך ואני אשאל לך
חפץ במלאכתו של שומר: אשאלני. מוכרי אהל שמכנסים בו בנדים
קס"ד יומא דדיה הוה דהשאל לא הוו איניו בשמירת עליה אלא
בבעלים. שאף הוא במלאכתן היה: אינלאי מילא דהביא שפעה ש
שפעה שנעשו הן שומרין לא מסר עצמו להיות מלאכתן עליו אלא
צדקה עליהו פשיעה בבעלים נמי היא הוה אלא וכשנעשו שומרין
לרך להיות עמו בשעת שפורה ומתה: הניחא למאן דאמר. צפרק
דאמר פשיעה בבעלים חייב. שלא לאמרה פטור בבעלים אלא
אינו אלא בפשיעה אינו פטור משום עצליו עמו הוה אלא ופס

פא א ב מ"י פ"ד מהל' שכינות הלכה ב' סמך עשין פט':
סו ג ד מ"י פ"ב שס הלכה ח סמך שס טו"ע ח"מ ס"ר לא סעף ב':

פז ה מ"י פ"ג מהלכות טק' ממון הלכה י"ד ועין בהשגות ובמ"מ וס"ו שם הלכה ה סמך עשין פט' טו"ע ח"מ ס"ר לא סעף ה ועין בהגיה וס"ר שג סעף א וס"ר לא סעף ב: פח ו טו"ע שם ס"ר לא סעף ב בהגיה:
פז ז מ"י פ"י מהלכות שכינות הלכה א ועין בהשגות ובמ"מ סמך עשין פט' טו"ע ח"מ ס"ר עב סעף ב':

לעזי רש"י

קרי"ן [קרי"ן] פטיל.

מוסף רש"י

מה לי לשקר במקום עדים. דלן סהדי דכל שעתא חילא מיל' בחבורה ב' ובכורות י"ז. יטבע ויטול מעותיו. יטבע שאלו יטול את חטו (ושכחות חג):

דברי הכה אבר המשכון אברו מעותיו. פירוש לכן מודה רבי אליעזר משום דהו' שלא בשעת הלואה וקני משכון ושטר דנקט לאו דוקא אלא לומר דליירי שלא בשעת הלואה דכיון שעשה שטר מסתמא לא לקח משכון בשעת הלואה [עד] אחרי כן אכל רישא דפליגי היינו בשעת הלואה ולמאי דמוקי לה דפליגי דרבי יצחק היה סבור דרבי יצחק איירי אף בשעת הלואה ורבי אליעזר פליג עליה כהא אכל כסיפא דליירי שלא בשעת הלואה מודה דקני דעיקר קרא דלך מהיה דקרא איירי שלא בשעת הלואה ועל פ"ה דפי' שלהי שנועת הדיינים (שנועות ד' מד. ושם ד"ה מאי) דמשום שטר מודה ר' אליעזר כסיפא דכיון דיש שטר לשם משכון קבל ולא לזכרון דברים נעלמא כמו ברישא תימא דאי ברישא לא נקט משכון אלא לזכרון דברים נעלמא משום דליכא שטרא א"כ אמאי לא יהיה משמע אפילו שזה המשכון כנגד מעותיו דמשמע כהו"כ (ועל מע.) דליכא דלא נקט אלא לזכרון דברים נעלמא דמשמע והתם משמע דאם שוה משכון כנגד מעותיו לכ"ע אינו משמע ועוד אמאי קאמר (א) מתנין מחורחא דלא כרבי אליעזר לוקמה כשטר דמודה ר' אליעזר אלא ש"מ דלף ר' אליעזר אינו מודה אלא שלא בשעת הלואה ומיהו יש לתקן דהלוהו על המשכון משמע כלא שטר ועוד דאי מחמי' מיירי בשטר לא הוה פליג ר' יהודה דאמר הלוהו מעות שומר חנם דלא יחליק ארבי אליעזר ורבי עקיבא ובה"ג דרבי יהודה גאון נמי משמע דסיפא דהלוהו בשטר איירי שלא בשעת הלואה דמוקי לה דלמר רבי יצחק דכ"ח קונה משכון היינו דוקא שלא בשעת הלואה אכל בשעת הלואה לא קני היינו דוקא בשטר דלייכא שטרא לא סמין אמשכון אלא אשטרא אכל כלא שטר אפילו בשעת הלואה קני והו' שומר שטר אע"ג דלייכא שטרא דודאי אמשכון סמין וא"כ סיפא דהלוהו בשטר איירי שלא בשעת הלואה דבשעת הלואה לא אינד מעותיו דאשטר סמין ומה שר"ל דהיכא דליכא שטר קני אפילו בשעת הלואה לא מטעם דר' יצחק א' דקרא לא איירי אלא שלא בשעת הלואה אלא קני מדשמואל וסביר דהלכה כשמואל ואין הלכה כרבי יוסף:

והא אירי ואירי הלוהו ע"ה המשכון קתני. משמע דמלוה חבירו על המשכון משמע בשעת הלואה ותימא דכפרק השולח (גטין לו. ושם ד"ה שאל) קאמר חנן המלוה את חבירו על המשכון והמוסר שטרותיו לז"ד אינו משמע ומפ' הסם דהמלוה

על המשכון אינו משמע משום דקני ליה מדר' יצחק והא לא קאמר רבי יצחק אלא שלא בשעת הלואה ועל המשכון משמע דאפילו בשעת הלואה אינו משמע ויש לומר דכיון שלא בשעת הלואה קני ליה לגמרי מדרבי יצחק בשעת הלואה נמי דליכא קני אלא שעבודא ליחש ולא על אחיך צידך וכן כפרק כל שעה (פסחים ד' לא: ושם ד"ה גדר"י) גבי ישראל שהלוה לגמרי על חמלו עובר עליו משום דרבי יצחק כדאמרין התם התם נמי כיון דשלא בשעת הלואה קני אהני שעבודיה בשעת הלואה ליחשג כשל ישראל וכן נכרי שהלוה לישראל על חמלו אי לאו דנכרי מישראל לא קני לא היה נאסר אף משכנו בשעת הלואה דלא קני כיון דשלא בשעת הלואה הוה קני בשעת הלואה נמי הוה אלים שעבודיה דנכרי שלא יטערך לנכרי ואף על גב דהו' דישראל וקרינא ביה שג' מ"מ מדאפקיה קרא מלא ימלא לא מחייב אלא כשמאי לי לגמרי וכיון דאליס שעבודיה דנכרי לא חשיב מאי והכי נמי אמרין כפרק קמא דפסחים (ד' ג. ושם ד"ה יחד) יחד לו בית אין זקוק לנכר אע"ג דחשיב לגמרי כשל ישראל כיון דקבל אחריות מ"מ כיון דידח לו בית אינו מאי אכלו: ינמא

עד דאסא אגניב. כלא פשיעה ומייבניהו משום גניבה דשומר שטר: פרינא. של פשתן ואין מים מכדיין אותו כל כך: **סרבנא**. גלופקרא שקורין קו"ץ והוא של זמר והכנה מים נענלין בו ומכדיין אותו לפיכך פשט הסרבנא ונתכסה בסדין: **שאלה כבעלים** היא.

שנשעת השאלה היה המשאל במלכאמו של שאל ונשא סרבנא שלו על חמורו ומעביר לו על אמת המים: **במקום עדים**. דלן סהדי שאין אותו הדך כלא חס' **הנה לפניך אינו לא שומר חנם** כו'. כיון דלמר ליה לפניך מינ ונער לך קא"ל: **לימא**. והי' סתמא מנאי היא: **אם הכנים כרשום**. משנה היא כפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק ד' מו.) כדקר שהכנים קדירותיו ונשכן שורו של בעל הבית או הכנים שורו ונגחו שורו של בעל הבית או שהכנים פירותיו ואכלתן בהמתו: **בעל חצר חייב**. נזקו דכי אמר ליה עול עול ואנטר לך קאמר ליה וה"ה הנם סתמא בשוק: **רבי אומר כנונן אינו חייב**. דעול ומינ ונער לך קאמר ליה וה"ה להנא סתמא בשוק: **דכא נטורי היא**. שאין אדם מכנים דבר לחובה אלא להשחמך **למישקל מיניה**. בתמיה: **ישבע**. שלא פשע דשומר חנם הוא עליו דלן אדם נוטל משכנו לגויינא אלא להיות נטות נעמותיו שלא יוכל לכפור ולעולם שומר חנם הוא עליו שאם אכז יגבה ממקום אחר: **אכל הלוהו אלף וזו כשטר והנייה לו משכון עליהם דכרי הכל אכדו מעותיו**. דהא משכון ודאי לגויינא שקל לגבות הימנה דסתם שטר יש לו מעיך לגבות וצטוק קרקעות ויש לו מהיך לגבות וצטוק הוא וגם לכפור אינו יכול דהא קאי שטרא הלך לאו לזכרון דברים נקטיה: **כאן שמשכנו בשעת הלואה**. קאמר ר' אליעזר שומר חנם ומתמי' כשמשכנו שלא בשעת הלואה אלא לאחר זמן כשתצנעו מעותיו כז"ד ולא שילם ומשכנו על פי בית דין דהוה ודאי לגויינא שקליה: על

התם אלא יבחרו דלעילוי רשותא קא בעי למשקל מיניה וכי יהיב ליה רשותא לעילוי תיב ונטר לך קאמר ליה אבל הכא הנח ואנא מנטרנא קאמר ליה דאי סלקא דעתך הנח ותיב ונטר קאמר ליה אי לאותבה רשותא בעי למשקל מיניה: הלוהו על המשכון שומר שטר: **לימא מתניתין דלא כר' אליעזר** דתניא המלוה את חבירו על המשכון ואבר המשכון ישבע ויטול מעותיו דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר יוכל לומר לו כלום הלויתני אלא על המשכון אבר המשכון אברו מעותיך אבל הלוהו אלף וזו בשטר והניח לו משכון עליהם ד"ה אבר המשכון אברו מעותיו אפילו תימא רבי אליעזר ולא קשיא כאן שמשכנו בשעת הלואהו כאן שמשכנו שלא בשעת הלואהו והא אירי ואירי הלוהו

ע"ה דאסא אגניב. כלא פשיעה ומייבניהו משום גניבה דשומר שטר: פרינא. של פשתן ואין מים מכדיין אותו כל כך: **סרבנא**. גלופקרא שקורין קו"ץ והוא של זמר והכנה מים נענלין בו ומכדיין אותו לפיכך פשט הסרבנא ונתכסה בסדין: **שאלה כבעלים** היא.

שנשעת השאלה היה המשאל במלכאמו של שאל ונשא סרבנא שלו על חמורו ומעביר לו על אמת המים: **במקום עדים**. דלן סהדי שאין אותו הדך כלא חס' **הנה לפניך אינו לא שומר חנם** כו'. כיון דלמר ליה לפניך מינ ונער לך קא"ל: **לימא**.

והי' סתמא מנאי היא: **אם הכנים כרשום**. משנה היא כפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק ד' מו.) כדקר שהכנים קדירותיו ונשכן שורו של בעל הבית או הכנים שורו ונגחו שורו של בעל הבית או שהכנים פירותיו ואכלתן בהמתו: **בעל חצר חייב**. נזקו דכי אמר ליה עול עול ואנטר לך קאמר ליה וה"ה הנם סתמא בשוק: **רבי אומר כנונן אינו חייב**. דעול ומינ ונער לך קאמר ליה וה"ה להנא סתמא בשוק: **דכא נטורי היא**. שאין אדם מכנים דבר לחובה אלא להשחמך **למישקל מיניה**. בתמיה: **ישבע**.

שלא פשע דשומר חנם הוא עליו דלן אדם נוטל משכנו לגויינא אלא להיות נטות נעמותיו שלא יוכל לכפור ולעולם שומר חנם הוא עליו שאם אכז יגבה ממקום אחר: **אכל הלוהו אלף וזו כשטר והנייה לו משכון עליהם דכרי הכל אכדו מעותיו**. דהא משכון ודאי לגויינא שקל לגבות הימנה דסתם שטר יש לו מעיך לגבות וצטוק קרקעות ויש לו מהיך לגבות וצטוק הוא וגם לכפור אינו יכול דהא קאי שטרא הלך לאו לזכרון דברים נקטיה: **כאן שמשכנו בשעת הלואה**. קאמר ר' אליעזר שומר חנם ומתמי' כשמשכנו שלא בשעת הלואה אלא לאחר זמן כשתצנעו מעותיו כז"ד ולא שילם ומשכנו על פי בית דין דהוה ודאי לגויינא שקליה: על

התם אלא יבחרו דלעילוי רשותא קא בעי למשקל מיניה וכי יהיב ליה רשותא לעילוי תיב ונטר לך קאמר ליה אבל הכא הנח ואנא מנטרנא קאמר ליה דאי סלקא דעתך הנח ותיב ונטר קאמר ליה אי לאותבה רשותא בעי למשקל מיניה: הלוהו על המשכון שומר שטר: **לימא מתניתין דלא כר' אליעזר** דתניא המלוה את חבירו על המשכון ואבר המשכון ישבע ויטול מעותיו דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר יוכל לומר לו כלום הלויתני אלא על המשכון אבר המשכון אברו מעותיך אבל הלוהו אלף וזו בשטר והניח לו משכון עליהם ד"ה אבר המשכון אברו מעותיו אפילו תימא רבי אליעזר ולא קשיא כאן שמשכנו בשעת הלואהו כאן שמשכנו שלא בשעת הלואהו והא אירי ואירי הלוהו

ע"ה דאסא אגניב. כלא פשיעה ומייבניהו משום גניבה דשומר שטר: פרינא. של פשתן ואין מים מכדיין אותו כל כך: **סרבנא**. גלופקרא שקורין קו"ץ והוא של זמר והכנה מים נענלין בו ומכדיין אותו לפיכך פשט הסרבנא ונתכסה בסדין: **שאלה כבעלים** היא.

שנשעת השאלה היה המשאל במלכאמו של שאל ונשא סרבנא שלו על חמורו ומעביר לו על אמת המים: **במקום עדים**. דלן סהדי שאין אותו הדך כלא חס' **הנה לפניך אינו לא שומר חנם** כו'. כיון דלמר ליה לפניך מינ ונער לך קא"ל: **לימא**. והי' סתמא מנאי היא: **אם הכנים כרשום**. משנה היא כפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק ד' מו.) כדקר שהכנים קדירותיו ונשכן שורו של בעל הבית או הכנים שורו ונגחו שורו של בעל הבית או שהכנים פירותיו ואכלתן בהמתו: **בעל חצר חייב**. נזקו דכי אמר ליה עול עול ואנטר לך קאמר ליה וה"ה הנם סתמא בשוק: **רבי אומר כנונן אינו חייב**. דעול ומינ ונער לך קאמר ליה וה"ה להנא סתמא בשוק: **דכא נטורי היא**. שאין אדם מכנים דבר לחובה אלא להשחמך **למישקל מיניה**. בתמיה: **ישבע**. שלא פשע דשומר חנם הוא עליו דלן אדם נוטל משכנו לגויינא אלא להיות נטות נעמותיו שלא יוכל לכפור ולעולם שומר חנם הוא עליו שאם אכז יגבה ממקום אחר: **אכל הלוהו אלף וזו כשטר והנייה לו משכון עליהם דכרי הכל אכדו מעותיו**. דהא משכון ודאי לגויינא שקל לגבות הימנה דסתם שטר יש לו מעיך לגבות וצטוק קרקעות ויש לו מהיך לגבות וצטוק הוא וגם לכפור אינו יכול דהא קאי שטרא הלך לאו לזכרון דברים נקטיה: **כאן שמשכנו בשעת הלואה**. קאמר ר' אליעזר שומר חנם ומתמי' כשמשכנו שלא בשעת הלואה אלא לאחר זמן כשתצנעו מעותיו כז"ד ולא שילם ומשכנו על פי בית דין דהוה ודאי לגויינא שקליה: על

(א) תיבות ח: בכורות לו. (ב) צ"ל רבה וכן הוא ברי"ף ופי' כספר ח"מ. (ג) וקדושין פד: וש"נ. (ד) ובכורות כה. (ה) צ"ל. (ו) צ"ל חז: נט: ב"ה ח. (ז) שנועות חג: (ח) צ"ל חג.

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה דברי רבי אמאי קאמר מחורחא מחמי' נלא:

הגהות מהר"ב רנשבורג

(א) ה"ס ד"ה דברי הכל וכו' עד לנפיק דקרא לא איירי אלא שלא בשעת הלואה אלא קני מדשמואל וסביר דהלכה כשמואל ואין הלכה כרבי יוסף. מן תיבת מדשמואל עד גמירא נמחק וגי' מדריב יוסף וסביר דהלכה כרבי יוסף ואין הלכה כשמואל צ"ל דלהדיא פסק בה"ג בב"ק פח ע"ה כרבי יוסף וכו' חס' לעיל בט ע"ה ובב"ק ג"י ע"ה כרבי יוסף וכו' כרבי יוסף וגם כחוס' חס' בשנועות חג ע"ה בשם בה"ג דלן הלכה כשמואל וכן הוא בבה"ג כה' שביעה דף קח ע"ה דלמא לדשמואל גס הא דר' יצחק דמיתי' חס' הלא בשם בה"ג הוא שם בבה"ג קח ע"ה:

השובר את האומנין פרק ששי כבא מצינא

פב.

עין משפט
נר מצוה

(א) שנועט מנ: (ב) עס מר.
פסחים: (א) גיטין: (ב)
קידושין: (א) (ב) (ג) (ד) (ה)
פ"ב: (ד) ע"ל כ"ט. ב"ק: (ג)
שנועט מר: (א) (ב) (ג) (ד)
(ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כ"א) (כ"ב) (כ"ג) (כ"ד) (כ"ה) (כ"ו) (כ"ז) (כ"ח) (כ"ט) (ל)

מובן רש"י

קמא: בית ד' (שבוטות
(א) אבר קמא דמגלא
אבר אלפא זוזי: דסבר
וקביל: אכל כל זמן שני
קיימין על כרחי גובה חובו.
אם מלה סמס הוא, סמס
מלה ששים יום, ואם פירש
לו זמן כשביע זמני יפיע.
ולא מלי לממר סכנת
וקבילת. דלי לש משכון
קבלת. לש פרעון לא
קבלת. ופון דקבלת לש
משכון כל כמה דלא הוה
ליה משכונת לא בני ולא מלי
פטר נפשיה דמי שוין
ועס. מנין לבעל חוב
שקונה משכון. כל ימי
הולאה תמשכון קני לו ואם
לאדם חייב באונסין, אלו
עלי לא בשומר חנם ולא
בשומר שכר כשפטרין
באונסין. אלא כולי כרשיות
ובשמייתו עומד (פסחים)
(א) ודך תהיה צדקה.
השכנת העטוי חייב: (א)
אמת קונה משכון אלא
צדקה כהא שפירש שכל
בשכנתו, ששאל לו זה דבר
הקני לו, ואם אלו קונה,
צדקה בשכנתו זו מנין, על
שלו שכל (שם). שלא
בשעת הולאותו. כן ע"י
ב"ד. דכתיב משכתי קרא.
דכתיב לעיל מנין בחון
תפתח והוא וכו' ואמר
מר זה שכל ב"ד (שבוטות
(א) שומר אבדה. הכנים
צדקה חטיו ליתו, דכתיב
ואספתו אל מוך ביתך (ב"ב)
(א) בשומר חנם. ואם
חייב אלא כשפיעה (ע"י)
כ"ס. בשומר שכר. וחייב
בגובה ואמרה, בשומר שכר
מלה הוא, דהשכנת בניה
פטר מן המלה (שם) (א):
שכר מלה (שבוטות ח"א)
לימא דרב יוסף תנאי
היא. דמלח דרבה ודאי
תנאי היא. דר' עקיבא לית
ליה דרבה, אלא דרב יוסף
מי לימא תנאי היא, מי מני
לאומי לר' אליעזר כותיה
(שם).

על המשכון. בשעת הולאה משמע: ומתני'. שהולאו פירות: אי
כדי קמא ליה מתני' דלא כרבי עקיבא. דקמתי אכל אס הולאו
מעות שומר חנם ואין קיימא לן
בכולו סממי סמס משנה רבי מאיר
ספרי ר' שמעון וכולו אליבא דר'
עקיבא: לימא. ר' אליעזר ור' עקיבא:
דלא שוי שיעור זוזי קא מפלגי
ובדשמואל פליגי. דלי בדשוי מודה
ר' אליעזר דלגובינא שקליה ודלא
שוי פליגי דלרבי אליעזר לית ליה
דשמואל דאמר אבדו אלפא זוזי
וסבר דקביל לגובינא הא לית ליה
לרבי אליעזר דמין דלא שוי לוכרון
דברים בעלמא הוא דנקיט ליה
ושומר חנם הוא ור' עקיבא אית ליה
דשמואל ואמר סבר וקביל בתורת
משכון וכל כמה דלא מיהדרי ליה
לא לגבי: דכולי עלמא לית ליה
דשמואל. דלרבי אליעזר לא מפסיד
כלום ור' עקיבא אינו מפסיד אלא
כנגד המשכון: שקונה משכון. לכל
מילי להמחייב באונסין: אימור
דאמר ר' יוחנן כמשכנו שלא בשעת
פלוטא. דהא קרא כמשכנו ע"י
שליח ב"ד כתיב דכתיב לעיל מנין
בחון תפתח ומקמינן לה לקמן
(דף ק"ג). בשליח ב"ד והוא ודאי
קני דלגובינא שקליה וליכא לדמויה
למשכנו בשעת הולאותו ובהך פלוגמא
דרי אליעזר הולאה על המשכון
קמני: וסבר בשומר אבדה קא
מפלגי. דטעמא דר' עקיבא משום
דשומר שכר מלה הוא והעוסק
במלה פטור מן המלה דלי דעי לא
יהיב ריפתא לעניא: שומר אבדה.
שנא אבדה והכניסה אל מוך ביתו
דכתיב (דברים כג) ואספתו אל
מוך ביתך: כשומר שכר. מלה:
לימא דרב יוסף תנאי. דהא רבה
ודאי תנאי היא דהא ר' עקיבא לית
ליה דרבה ולית ליה לאומי
פלוגמיהו כטעמא אחרתא דהא
אחדן בכמה טעמי ולא אחוקמא
אלא לרב יוסף מי מביעיל למימר
דרב יוסף: כשומר אבדה דכולי עלמא אית ליה דרב יוסף.
כלומר רבה הוא דחיק לאומי מילתיה כתנאי אכל רב יוסף
אמר לך רבי אליעזר נמי קאי כותי היכא דליכא מלה כגון שומר
אבדה והכא היינו טעמא דפטור דקא סבר אין כאן מלה:
במלה

הולאו על המשכון קמתי אלא לא קשיא כאן
שהולאו מעות כאן שהולאו פירות והא
מדקמתי סיפא ר' יהודה אומר הולאו מעות
שומר חנם הולאו פירות שומר שכר מכלל
דלתנא קמא לא שני ליה בולה רבי יהודה
היא וחסורי מיחסרה והכי קמתי הולאו על
המשכון שומר שכר כמה דברים אמורים
שהולאו פירות אבל הולאו מעות שומר חנם
שרבי יהודה אומר הולאו מעות שומר חנם
הולאו פירות שומר שכר אי הכי קמה לה
מתני' דלא כרבי עקיבא אלא מחוורתא
מתניתין דלא כר' אליעזר לימא בדלא שוי
משכון שיעור זוזי ובדשמואל קא מיפלגי
דאמר שמואל האי מאן דאזופיה אלפא זוזי
לחבריה ואנח ליה קתא דמגלא עילויהו
אבר קתא דמגלא אברו אלפא זוזי אי
בדלא שוי משכון שיעור זוזי דכולי עלמא
"לית להו דשמואל והכא בדשוי שיעור
זוזי וקא מיפלגי בדר' יצחק דאמר ר'
יצחק במנין לבעל חוב שקונה משכון
שנאמר ודך תהיה צדקה אם אינו קונה
משכון צדקה מנא ליה מכאן לבעל חוב
שקונה משכון ותסברא "אימור דאמר ר'
יצחק במשכנו שלא בשעת הולאותו אבל
משכנו בשעת הולאותו מי אמר אלא
משכנו שלא בשעת הולאותו כולי עלמא
אית להו דרבי יצחק והכא במשכנו
בשעת הולאותו ובשומר אבדה קא
מיפלגי דאיתמר שומר אבדה רבה אמר
כשומר חנם רב יוסף אמר כשומר שכר לימא
דרב יוסף תנאי היא לא בשומר אבדה
דכולי עלמא אית להו דרב יוסף והכא
במלה

נימא בדלא שוי שיעור זוזי ובדשמואל קמיפלגי. פי' כקונט' אכל
דשוי הוי לכ"ע ש"ס ושלתי שנועט הדיינים (שנועט דף
מנ: ושם מר. ד"ה מאי) יש ספרים דגרסי ה"ד אי דשוי שיעור
זוזי מ"ט דרבי אליעזר אלא דלא שוי ובדשמואל קמיפלגי משמע
כפ"ה דשוי מודו כ"ע וקשה דלי' אמי
אמי קאמר מתניתין דלא כר'
אליעזר לוקמה דשוי שיעור זוזי
ותיני ככ"ע וכו' הא דקאמר
דמתניתין דלא כרבי אליעזר היינו
לפי המסקנא דפליגי דשוי שיעור
זוזי ודבר יוסף דהא לרבה דלכנא
כוותיה פליגי לפי המסקנא דשמואל
דפ"ה כפ"ה לעיל (דף כט. ושם ד"ה
והיו) ומיהו יש לומר דלא מלי
לאוקמי מתני' דשוי וככ"ע דאין
סברא שילוק רבי יהודה על רבי
אליעזר ור' עקיבא אלא ודאי מתני'
דלא שוי איירי אכל קשה כיון
דשוי שיעור זוזי לכולי עלמא אכדו
מעמיו אס כן דלא שוי מה שנגד
המשכון נמי אכדו לכ"ע ואם כן
אמי ישבע לרבי אליעזר שאכד
המשכון בלא פשיעה מה מריח
מאותה שנועה והלא המעות שכנגד
המשכון אכד אפי' לא פשע והיתירם
על המשכון יטול אפי' פשע במשכון
כיון דלית ליה לדשמואל וכו' כמו
שפירש בקונטרס דהיכא דלא יאנקט
שיעור זוזי אפילו כנגד המשכון לא
יפסיד לר' אליעזר משום דלא נקטיה
אלא לוכרון דברים בעלמא זה אין
נראה דלי דשוי אכדו מעמיו אף
על גב דלית ליה לדשמואל אס כן
ע"כ לא אכדו אלא מטעמיה דרב
יוסף דמשום מהו הוי ש"ס ומהאי
טעמא נמי יפסיד מה שכנגד המשכון
דלא שוי דהא כ"ס ששעה מלה
שהולאו על המשכון מועט ועוד
דלפי גירסת הפסדים היה משמע
כרב יוסף וק"ל כרבה כדפריש' בפ'
אלו מילואות (שם) ומיהו יש לומר
דדשוי הוי לכ"ע שומר שכר ולא
מטעמי' דרב יוסף אלא מטעמיה

דשמואל דחשיב כאלו פירש אכד המשכון אכדו מעמיו וכי לא שוי
שיעור זוזי בשעת הולאה לא נקט ליה אלא לוכרון דברים בעלמא
אפילו כנגד המשכון לא חשיב כאלו פירש אליבא דרבי אליעזר
מ"מ דוחק הוא ונראה לפרש לימא דלא שוי ובדשמואל קמיפלגי
פי' אף דלא שוי ובדשמואל קמיפלגי ולא יצחק ורב יוסף
דבטעמיהו לא מלי פליגי אלא דשוי ועוד דלפי האמת לא פליגי
אף מה שכנגד המשכון טעם יפסיד כיון דלית ליה לדשמואל ורבי עקיבא אית ליה דשמואל ואכדו מעמיו אפילו היתירם על
המשכון והא דקמתי מתניתין שומר שכר לאו דוקא דהא אי לינא לא שייך אמתות יתירם על המשכון אלא כלומר דין ש"ס דמפסיד הכל
בגביה ואכדו ולא באונסין א"י מתניתין איירי דשוי דקמס משכון שיה כנגד כל החוב ולכן קרי ליה ש"ס:

לא דבוי ע"מא אית דהו דשמואל. בפרק שנועט הדיינים (שנועט דף מנ: ושם ד"ה מתני') פריך לשמואל מדתנן קלע הלוימך עליו
ושקל היה שזה והלה אומר לא כי אלא שלשה דינרים היה שזה חייב ואמאי לימא הא קבלתיה וגרס בספרים וכן פי' בקונטרס
מתניתין דפריש כי קאמר שמואל דלא פירש להאי גירסא א"ש דלא מלי למימר הכא כולהו אית להו דשמואל דאי ר' אליעזר אית
ליה דשמואל למה ישבע ויכול נהי דלית ליה דרבי יצחק מטעמא דשמואל יפסיד הכל אפי' לא פירש ולא שוי כ"ס דשוי ואי איירי
דפריש שלא יפסיד לא היה חולק ר' עקיבא אכל לפי גרסת ר"ח דגרס הסם מתני' דלא פירש ושמואל דפריש שאכד כל מעמיו
וכן נראה לר"ת עיקר דאין סברא שאכד כל מעמיו דלא פירש וה"פ לתאן דמוקי פלוגמיהו דשמואל דר' אליעזר לית ליה דשמואל
ואף על גב דפריש לא יועיל דאסמכתא היא וכיון דלא איכד מעות היתירם על המשכון גם מה שכנגד המשכון לא הפסיד דאמר
באחריו נשך (לעיל דף סו. ושם) דמי קאמר ליה קני לגובינא ור"ע סבר דלא מקרי אסמכתא אלא היכא שאמר להסמין חטיו על דבריו
כגון אס אוזיב ולא אעביד אשלים אלפא זוזי אכל הכא המולה מתל כל מינו אס יפסיד המשכון וקשה דלפי גירסא זו אמאי לא קאמר
הכא כולי עלמא אית להו דשמואל היכא דפריש והכא בשוי שיעור זוזי ולא פריש ודרי' יצחק קמפלגי דהא הלכתא כותיה דשמואל
דרב נחמן ונדרעי ק"ל כותיה הסם יש לומר דסבר גמרא דאי בדפריש מפסיד כל החוב דלא פירש נמי מפסיד כנגד המשכון דמה
שנגד המשכון דפריש ק"ל ולהכי לא מלי למימר כולי עלמא אית להו דשמואל דא"כ לר' אליעזר למה ישבע ויטול כל מעמיו דמה
שנגד המשכון יש לו להפסיד כיון דאית ליה דשמואל ומכל מקום הלכתא כשמואל דפריש ור"ח פירש דאין הלכה כשמואל וטעמא משום
דקאמר הכא כולי עלמא לית להו דשמואל ואין זו ראייה שכן דרך הגמרא לדחות דכולי עלמא לית להו אע"ג דכן הלכה כיון דלא מלי
למימר כולי עלמא אית להו ועוד דלפי האמת דק"ל כרבה פליגי דשמואל וקאי רבי עקיבא ומתניתין דשמואל וא"כ ק"ל דשמואל ואע"ג
דרב פליגי עליה דהא בפרק הוצק (לעיל דף מנ: ושם) מדמי פלוגמא דרב דערבון לפלוגמא דרשב"ג ורבנן גבי ואינו שזה אלא פלג
ובשנועט (דף מנ: ושם) מדמי פלוגמא דרשב"ג ורבנן לדשמואל א"כ פלוגמא דשמואל ורב לענין מי שפרע דאיקורא איתמר והלכה כרב
באיקורא (דף מנ: ושם) דשמואל לענין דינא איתמר והלכתא כשמואל דדיני ועוד דר' יוחנן פליגי אדרב ערבון וסבר כשמואל וקיימא לן "ורב

ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן וכרב נחמן קיימא לן דיני לגבי כולי עלמא וסבר כשמואל:
לימא דרב יוסף תנאי היא. פירש בקונטרס דרבה ודאי תנאי היא ולעיל פירשתי בפרק שני (דף כט. ושם ד"ה והיו) דרבה ודאי לאו
תנאי ומוקי פלוגמיהו דשמואל וכולי עלמא אית להו דרבה אכל לרב יוסף כי נמי פליגי דשמואל ר' אליעזר דלאו כותיה:
במלה

צ א ב מ"י פ"י מהל'
שפירות הל' א ועין
השנועט כבא השמ"מ
פסג עשין פט טוס"ע ח"מ
פי' עב פער"ב ד וע"ש
בהניה:

תורה אור השלם

ו השב תשיב לו את
העבט כבא השמ"מ
ושבב בשלמתי וברקך
ולך תהיה צדקה לפני ה'
אלהיך: דברים כד יג

עין משפט
נר מצוה

מסורת הש"ס

צא א מר פיר מהל
שכרית הל א מהל
שם טעויה מר ענ
טעני :
צב ב מר פיר מהל
מלוו וטע הל
קמן עשין ל טעויה שם
טעני :
צג ג מר פיר מהל
שכרית הל א מהל
עשין טעויה מר ענ
טעני :
צד ד מר פיר מהל
מקו ממון הל א פיר
מהל טעני וטעין שם
קמן עשין טעויה מר
טעני :
צה ה מר פיר מהל
מקו ממון הל א מהל
שם טעויה מר ענ
מח טעני :

במלוה צריך למשכון.
תבאמנח נז ומנחנ נז מן.
הזח נז משרית משרית.
ר' אליעזר סבר כן ור' ירמיה
למשכון סבר כן מזה
ולמחנן ומחנן ור' יוחנן
תנן. י"ז קצונה סבר כן
רשית עול ר' יוחנן ור' אליה
הוא ולא ר' עמיאל אלא
בזכור סע. בשבועות דא.
שגברא בדו ולא מילין
כו' פטור מדנין אדם.
לשון. וחיובי בדנין
שמיים. פירושנו אל
לשונם. מחננין להפסיד
אין תכלה דנין ור' יוחנן
דלא סליק. ר"ב פ. ס. אין
גברא כן. מאיר. עשה
פטור מדנין מחננין
אין. ויחייב מזה אל
לשונם שומר חנם משכנת
דלא פסע. דלא בעלמא ר'
יהודה כרית לו ולא חסד
פוטע סבר כן. ור' יוחנן
שומר סכר כן. ור' יוחנן
האומר.

פ"י בקונטרס דשלא נשעת הלוואתו
קני ליה להחמיצין אף באונסין
ולפירושו הא דלמחר צפ"ק דפחמים
(דף ה:) דחייב בצער פקדונות של
פחמים כשקבל עליו ישראל אחריות
היינו דוקא כשקבל עליו אחריות
לדאונסין (דהא מלוה על המשכון של
חמץ נשעת הלוואה אפי"ג דלדאחריות
המשכון עליו מנגיבה ואצירה
המשכונאל ואפי"ג דלא פירש דמי"ל
דמה שנגד המשכון כמפורש כפי
אפי"ה אין חייב לצער אם לא מטעם
דקני ליה לגמרי שלא נשעת הלוואתו
בדריב יחאק ותיכח ונראה דשלא נשעת
הלוואתו לא קני להא דאונסין
אלא דהו שומר שכן דהא מדמה
ממתינן אומר שומר שכן לדריב
יחאק וכן פ"י בדיאוס בה"ג שהבאתי
לעיל וכן פירש בשערים דרב הא
באון בשער מ"ב ותיקן לפרש מאיה
טעם יהיה שומר שכן דאי חשיב קנין
שכר לקדש זה את האשכנזי כדלמחר
שומר שכן ולפי זה הא דלמחר קדשה
במשכון מקדושת היינו דוקא
כך והלא כך היה יכול לקדש במעותיו וי"ל
דכיון דעכשו שנוטל משכון
ועוד דחליפין יכול לעשות במשכון מה
שלא היה יכול לעשות במעות
פליגי רבנן אר"מ דלמחר ישראל שיהיה
לכסוי על חמץ עובר משום דלמחר
אית להו דריב יחאק וטעמא דרבנן
דלמחר דריב יחאק שומר שכן אפי"ג
דלא פירש דלפירשית דהא משום דר'
שכר לא מיפרי חמץ יי לאו משום דלמחר

וסבר רבי מאיר ב"ר. אבל דר' יהודה אדר' יהודה לא קשיא ואח' בהמינה (ב"ק דף מח:) ושם ד"ה אמה) דסבר רבי יהודה נתקן פטור בשנכרה כדו ולא סילקה ללא חשיב צור אש שנעשה בפ' מזהיר פטור דקדמיא כפיסא דברייתא דלשנכרה דרו ומודה רבי מאיר והוקו שאל פטור ואמ' ר' נמי סבר רבי מאיר להחמיר ולא פ' שיעור (ס:) מפע' תחת פגע לחייב על אונס כדאין וי"ל דלאו ככל אונס מזהיר להחמירין סוף פרק שני דב"ק (דף סח:) דנפל ברוח שאינה מא' סוף פרק ד' וה' ושם ד' מה) וכו'ן חייבים להחמיר דמי השור לנעלו' מעולה שאי' כלתא שמיטתו כ' ושמירה פחותה היינו דלת שכולה בדרש הסוטה (שם דף נה:) והוי בעין גביה ואבדיה דש"ס פטור וז"ל היה יסן וצא וצדו ויסן אכלו והוקיז זה אס זה הראשון פטור וצ' צול דכיון שלא היה להם לידע שהיא שאלה אין משלמים (ושמאל) לפי שאין דרכן של בני אדם להמציא דברים ושאר שינוי (דף נג:) היה בעל חיות ראשון כ' פס' עמד בעל חיות פטור (אם) הוא ומחייב צומ' שכן אחאי פסור מעביר בתנא והלא פטור לאונס ולכן פטור אדם המזיק ולא מחייב אדם המזיק אלא בדברים דאבדיה קרובה לפשיעה וגביה קרובה לאונס ורוח שאינה מאזי קמח (ב"ק דף נט:) ושם ד"ה אמה) דפריך לתמן דפטור טעמ' דאונס חייב מפני שהוא כנושא שכן השתא מה היה שבתו של מקשה מלה אחת נגושא שכן היה לו לומר מפני שהוא פושע ואי' ס' מה מתקן אימא מפני שהוא נושא שכן היה לו דומה לגביה ואבדי לאונס גמור א"כ נושא שכן נמי ליפטר אלא ודאי אדם המזיק חיי' שמינה דאונס לבעין אבדיה ושמי' אימא מפני שה' משתבע. מעיקרא היה אחי ליה שפיר שנשבע שלא שינה הכי פטור משום תנתק חכמים אסן כן אפילו שינה ממנהגה וזוטא ושמי' שנושא שכן צביונה שבתיה:

הדרן עלך השו

גליון הש"ס
גמ' אמר ר"א. כחוצות עה
ע"כ וש"נ:

לעזי רש"י
פרשי"ד (משורי"ר).
מערד.
רוליר"א (דולידור"א).
מעצד (מעזי גרין).
כישנור"ה (בישאגור"ד).
כלי החותך משני ראשי.

מוסף רש"י

כִּי הָאֵל מַעֲשֵׂה לִידֵּיָהּ. מִיִּנְהוּ הַמֶּלֶךְ לַתְּפִלָּה גִּבּוֹר וְלַסִּמּוּלָּה לַגִּבּוֹרִים.
סִדְרִי. פִּיִּים אֶל פִּיִּים: **בִּקְרָא דְּמֹרִי.** אֶמֶד בָּקֵר: **בִּיִּיבִיבִי.** בֵּין
שִׁנָּה מִתַּחַת כְּרִיסָן מִמּוֹן שִׁכְרִיסָן גְּדוֹל: **מַעֲרוּנִיפֵא.** שְׂרִית
נִרְתָּ: **אִיִּס עֲלֵכֶם.** שְׁאִיִּס עֲלֵכֶם יִכּוּלִין לְהֹקֵק לְשׁוּמִיס: **עֲלֵכֶם גְּדוֹל**
מַשְׁלֵנוּ. כְּרִיסָם שֶׁל נְשׁוּמִיִּי גְּדוֹל

משלנו: כי כלש גבורתו. אשר
תשימש. לשון אשר שלכן גדול תהיה
של אשה מרובה משל איש: כ"ש.
שחלמה מרובה ואינסן נזקקין להן
ונבטלו להם: אכזה דוחקת
אם הכשר. ומתוך שחלומם מרובה
על תלומתו כשר שנינו נחמק: כי
קורי דכרפנא. סלים שטושין
בכרפנא ו': אישפיייר. ונתרחי:
שופר. ויהורי תולדו וקירון [עור]
פיו: מבי סילק. כשולא מבי
האומן שהוא להוב ממראה להב
האש: כי סילק. בעלותו מן האש:
פרדיר. גרעין: ופחד ליה כלילא.
יפוצננה שפה לפיו כפיז על ורד
אדום: ויזרורי. דנפק מיניה על פני
האק: מעין. ולין הכל: פורס פנים.
זקן: עולי עין. עולי למעלה מן העין
והיא מלמטה שהיא אינה יכולה
לשטט בזקן: חוייפ ריש לקיש. שהיה
לנטיס: שור. קפד: אמר ליה. ר'
יוחנן: חילך לאוריטא. כמה חזק
יפה לנבול עין: מורה: שופר.
יופיך: לנשי. רחוי לנשים: ולא מלי.
לקפון ככרשאנה דמשקבל עליו עול
מורה תשש כמו: הספיק והספין.
משה היה צמח' [כלים] [פיד' מ"ה]:
הפיגין. אשפיד: ומגל יד ומגל
קיר. פלגיליא צלע': מלמטה.
קדניו צלע': ליטטא בליספיוס.
ידע. לפי שהיית לנטיס אמה בקי
באותן כלי אומנות ליספיות: ר' קרו
לי. רכן של לנטיס וראש להן הייתי:
אפלי אחסיה. דרבי יוחנן אשתו
דרש לקיש: וקא כפיא קמי. דר'
יוחנן להפפל על צלעה: טובה
יומויך אני אחיה ואלמנותיך עלי
סעטו. פסוק הוא בירמיה: מלמטר.
מתחטט על שהמיתו שלא היה מוצא
תלמיד ותיק כמותו: דשך דעסיה.
נעקרה ממנו דעתו ונשתתה:
ואפילו

דגים שבים מים מכסים אותם ואין העין שולטת בהן
העין שולטת בהן יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן ביו
ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילד לאורייתא אמר לי

הדרת כך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי קביל עליה
ושווייה גברא רבא יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא א"הס
מקבלין טומאה משעת גמר מלאכתן ומאימתי גמר מלא
משיצחצחון כמים א"ל לסטאה בלסמיותיה ידע אמר ליה
ליה אהבאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה חלש
קא בכיא אמרה ליה עשה בשביל בני אמר לה עזנא
ואלמנותך עלי תבטחו נח נפשיה דר' שמעון בן לקיש
ליזיל ליתביה לדעתיה ניזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדד
רבי יוחנן אמר ליה תניא דמסייעא לך אמר את כבר
רבי עשרון וארבע קושייתא ומפריקנא ליה עשרון
תניא דמסייע לך אטו לא ידענא דשפיר קאמינא
את בר לקישא היכא את בר לקישא והוה קא צוח עד

אמר רבי יוחנן איבריה דרבי ישמעאל ב' אלו דברים נכתבו שלא להוציא לעז על בני אדם שהם קי: **אמר** ר' יוחנן **אנא** אשתירי משפיר ירושלים. רבי יוחנן אמר חורבן הרבה היה אלא כלומר אשתירי מתפתחם ולפי שהזכיר רבי יוחנן שהיה משונה משאר בני אדם בדבר אחד

הזכיר גם שהיה משונה ציופי:
יְתִיב אֲשֶׁרֵי בְּבִלְתָּהּ. והלא דלמרי
בערבי פסחים (פסחים דף
קיא.). הלא מאן דפגע באתתא צעיר
דסלקת מעצילת משוגה אחות ליה
רוח ונתיים צעירי כשפוגע בה אכל
רבי יוחנן שהיה יושב שם בקצב אין
זו פגיעה אי נמי הכס שפוגע
כשעולה בעזרה ערומה מן הכס:
אִי הֲדַרְתָּ בִּי ב'ו'. מנאן אמר ר"ת
דרי"ל ממחלה דע הרבה יאאלא
שפרק על מורה ועשה שם הארץ
ועסק בלסטינות מדקאמר אי הדרת
בך משמע להיות כנחלה ולא מפרוק
עול מורה מעליך וקאמר נמי מאי
האניתי לך הכס קרו ליה רבי כלומר
מיוהרס ונתי רבי רבי לך לך רבי יאאל

ר' יוחנן כחכות בת
 בכת שלשת קבין דרב
 רפנאי אמר רבי יוחנן
 ירושלים האי מאן
 רבי יוחנן נייתי כסא
 יוהי פרוצידאי דרומנא
 יאלא דוורדא סומקא
 שמשא למולא ההוא
 " יוחנן איני יוראמר
 מעין שופריה דרבי
 מעין שופריה דיעקב
 אבינו מעין שופריה
 ויוחנן לא קא חשיב ליה
 גנים לא הויה ליה ר' ^א
 שיערי טבילה אמר כי
 גילת מצוה לפגעו כי
 שפירי כוותי גמירי
 רבנן לא מסתפי מר
 אנא ^א מורעא דיוסף
 עינא בישא דכתיב
 עלי עין ואמר ר' אבהו
 לי עין ר' יוסי בר חנינא
 בקרב הארץ מה
 זרעו של יוסף אין
 חיייה ריש לקיש
 ייחדה ליוני יאני

ל' למיחדר לאתווי מאניה ולא מצי הדר אקרייה ואתניה
 פ' והסכין והפניון והרוח ומגל די ומגל צדיר מאימתי
 בתן רבי יוחנן אמר משיצרפם בכבשן ריש לקיש אמר
 ומאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי אמר
 דעתיה דרבי יוחנן חלש ריש לקיש אתאי אחתיה
 ה' תומך אני אחיה עשה בשביל אלמנותי אמר לה
 הוה קא מצטער ר' יוחנן בתריה טובא אמרו רבנן מאן
 יין שמעתיה אול יתיב קמיה כל מילתא דהוה אמר
 לקישא בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי
 ורבעה פרוקי וממילא רווחא שמעתא ואת אמרת
 הוה קא אזיל וקרע מאניה וקא בכי ואמר היכא
 דשף דעתיה [מיניה] בעו רבנן רחמי עליה ונת נפשיה
 ואפילו

ו א מ"ח פ"ח מהלכות
כלים הלכה ב ודלא
כר"י ודלא כר"ל:

תורה אור השלם

1 ויאמר זבד וצלמנע
קום אתה ופגע בנו כי
כאיש גבורתו וחקם
גדעון ויהיג את זבד
ואת צלמנע ויחזק את
השהרנים אשר בצואר
גמליהם: שופטים ה כא
2 אל תען בסל באלתו
פן תשנה לו גם אתה:
משלי כו ד

3 בן פרת יוסף בן פרת
עלי עץ בנות צֶדֶד עלי
שור: בראשית מט כב
4 המלאך הגאל אתי
מכל רע יִבְרָךְ את
הַנְּעָרִים וְהַפָּרָא בָהֶם שְׁמִי
וְשֵׁם אֲבֹתִי אֲבָרְכֶם
וְיִצְחָק וְיִדְגוּ לִרְכָּב
הָאָרֶץ: בראשית מח טז
5 עֲבֹדָה יִתְמַלֵּךְ אֲנִי אֲחִיָּה
וְאֶלְמִנְחִיךָ יִמְלִיךְ בְּתַעֲדוֹ:
יִמְיֹהוּ מִן יֵא

לעזי רעז"י

אשפירד [אישפירד].
חגית ציד.
פלציל"א, חרמש.
רקני"ו [רקוי"ט]. מחמם
מתכת מחדש (מצורף).

1 ויהיה באניות סוחר
מפרקת תבוא לחמה
משלי לא יד

הנהגות הב"ח

(א) ג' טלח רעא, ג' צ
וכסודרין דף ק"ג אמת
קולבאי בק"ף: (ב) רש"י
ד"ה ונגדי וכו' שהלגן
שקורין קיטרא שוני
ממנו: (ג) ד"ה בני כורי
וכו' שהי קרובין, ג' טלח
קרובין וכו' קרובים:
(ד) ד"ה נחלאל וכו'
ממנו, ג' טלח רש"י ג' טלח
חלק מדי מדי מתגמל
קולבא:

מוסף רש"י

באתר דמרי ביתא תלא
זינייה, מקום שהלגן
תולה כל, כולבא רעא,
ג' טלח רעא, קולתיה תלה,
כדי מלה נש, כמו
(נכשית מדי מדי)
דמרגמין קולבא, ג' טלח
קולתיה מקדמו, כמו מקדמ
של חרש (והוה דין מן).

ואפילו הכי, דלמך רבי אלעזר ברבי שמעון לעיל פסקות שלכס כך: לא סמך. דעמיה אהכי מלכקס רחמים וממילה ניסורין שמא חטא בלמך מן הלדיקס: בלורסא הו מייבין ליה שיתין נמטי. בערב היו מקלנין סחמיו נמשככו ס' לזדים שקורין פלשטי"ר: ומשיכלי. כמין עריצות קטנות שמשמשין בהן מים וסופיין ובלשון לע"ז קונקרי"י: ונגדי סחופים שיתין משיכלי דמא וכו'כא. ומושכין מתחמיו ששים עריצות מלכות דס וכאז דס לקוי שהלגין (ב) שזכו ממנו משמין שכל עליו: מיני

אמר להו, למכאזיו: ציטול תורה. שהיה עוסק בגירסתו ממיד צניות: אם מייחס להו עליך, אמה מביאין עליך: כלים ממון. במלכל ורקבון בגדים: ספונאי. יורדי הים באניות: עיילו ליה שיתין עבדי. לפי שמד עליון נחשול של ים והתפללו להנצל בזכותו של ר"א ונילוו צוזותו וכשעלו מן הים שלחו לו דיוון: אמר לה. אשמו לנכמא: בקי בלבוך. נדקי בלבוך מהו עושה. בקי לשון בקיאות ודיעה: אמר. ר' אלעזר לבנו וילי אמרי: שלנו. עושר גדול משלנו: היספ כלניות סוחר. על המורה נאמר: וכו'. ונחמק: נפק לבי מדרשא. אותו היום שלא עיכבנו אשמו: שיתין מיני דמא. שהלאו לו הנשים לראות אס דס נדה הוא אס דס טבור דקיימא לן נדה (דף יט, ט). חמשה דמים הן עמאים בלשה ושלח מראות דמים טהורין: טהרינהו. להקק לעליהן בלא טהרה: יהיו כולן זכרים. יתעבדו כולן הלילה זכרים: רשעה זו. מלכות הרשעה שמינתהו תופש גגנים ולא כל לזית המדרש תמיד להראות לו הנשים אס דמן. וא' ל"א על אשמו שעיכבנו מלכא לזית המדרש שנים רבות: דרסתי עלי. על שנקחין גגנים על ידי והיו להן קרובין: אגניין בעליהם. שהכיניו בעליית: במזוייה. בשערין: ביניהם. שער: רישא. מולעת: חלש דעסאי. דלגמי שמא מעמה יסריח וירקוב: כולי סאי. משענדע לבריות שאינו חי ולא נקבד אין זה כבוד: פרידה. גזול אחד: יש לי ביניכם. אביו היה: עכריא. שס מקום שסמך לעירו: לבני כירי. שס כפר אחד שהיו (א) קרובין: עכנא. נחש: דהדרא ליה למערה. הקיפה את המערה כעין גלגל וזנבה אלל פיה: פתחי פיד. הרמיזי זנבן מעל פיה ליתן מקום לניכס: לזכר בלשון. שמשא לו: סמן אמרי. בלחך ישראל אומרים המשל הזה על כגון זה: בלשון דמריה תלא זינייה כולבא רעא קולתיה סלא. יחד שהיה הגבור רגיל למלות בו כלי זיניי הנבל הרועה (ו) תרמילו תלה בולו"א בלע"ז: כסורה. מיהת לדנריך הוא גדול ממך במורה אלא לא ידענא אלא שפך ענה כך: אכל כמעשים טובים. אני יודעת שהוא גדול ממך דהא קביל עליה יסורים: רש"י. אביו של רבי: ורבי יהושע ב"ק. ורצון טובא בהדייהו אלא שנייה גדולי הדור: אמרי רבנן. דבי

מדרשא דיתבי אספסלי: פרידה אסח. בן אחד: ללכדה סימני. שמא חשלוט בו עין רעה: שאין לו אכ. דמ נפשיה דר"ש בן יוחי: ר"ש

(א) ונגדי יעקב אמת
ואסוקי להו אלעזר.
(ב) טהדריין ק"ג. (ג) וד"ה
משכילי דמא וכו' ונגדי.

הנהגות הגר"א
[א] רש"י ד"ה רשעה.
(ל"א ט' עד שנים רבות)
מל"מ:

לעזי רש"י
פלשטי"ר [פילשטיין].
לבר.
קונקרי"י [אקריין]. אגן
דלי.
קייטרא [כביח]
[קייטוריא]. מוגלה.
בולז"א [בולזול"א]. חק
עור של דוים [המשמש]
להם גם לשיכיהו.

1 ואמר ה' על עונם את חורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא בלבו כה' ירמיהו ט יב
2 כלב נבון תנחום חכמה ובקרב כסילים תתקדש: משלי יד לג
3 קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו: רמב"ם יט
א"ב ג יט

מוסף רש"י

רש"י. אומר. וזמנא וכוונתו קטן. וגדילתא נישבי. מקלע אתי מנמרת. ודומה לו (ב"ב כג.) אין פורקן בשכן ליונים (שם). ואריכא. ואריכא. ומתקן את קלפיו. אריכא לשון מיקון. דלמחר נחמקת סוכה (מד.) ארץ לו לא ארץ. כלומר מתקן לו ארץ מתקן. וכן עולה (ד) נמי סוכה וכוונתו מלכא לא ארץ. ללא למחא (בחוברת שם). לא תהא כזאת בישראל. כלומר שלא אומר דבר זה לעולם. וכן נפחא. ר' יוחנן דמיקר בר נפחא ככולא הש"ס. נראה לומר דלכא על ר' יוחנן הו' נפחא ולכא מיקר בר נפחא. ולכא דמפשי כן נפחא על שם יוסף (שם) וכוונתו. אשטר לך משטר. מנפשת על העין (חזקוני קה.).

אסתירא בלגנא קיש קיש קריא. מפרש ריב"א

לפי שאין דרך זו להניח בלגין הוא מקשקש ואם היה מניחו בלגניו כדרכו להיות שם לא היה מקשקש: כי טמא [למימר] מחיה המתים רגש ע"פא. אע"ג דלכא נמי מחיה המתים מקמי משיב הרוח אומר ר"מ משום דמחית המתים לא הו' אלא ע"י טל וע"ל דנמשך הרוח ומוריד הגשם נשז זיקא ואתא מיטרא משום שזו עיקר תפלת הרוח והגשם שזכרה זו אכלל מחית המתים עיקרה היא בחמימתה: ואיתמי

אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עונם את תורתך אשר נתתי לפניהם אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה אמר רב חמא מאי דכתיב בלב נבון תנחום חכמה ובקרב כסילים תודע בלב נבון תנחום חכמה זה ת"ח בן ת"ח ובקרב כסילים תודע זה ת"ח בן ע"ה אמר עולא היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגנא קיש קיש קריא אמר ליה ר' ירמיה לר' זירא מאי דכתיב בקטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו אטו לא ידעין דקטן וגדול שם הוא אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ז נעשה גדול לעוה"ב וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעוה"ז נעשה הוה מצוין מערתא דרבנן כי מלא למערתיה דר' חייא איעלמא מיניה חלש דעתיה אמר רבש"ע לא פלפלת תורה כמותו יצתה בת קול ואמרה לו תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא ריבצת כי הו' מינצו ר' חנינא ור' חייא אמר ליה ר' חנינא לר' חייא בהדי דדי קא מינצית ח"ו אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא לה מפילפול אמר ליה ר' חייא לר' חנינא בהדי דדי קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל מאי עבידנא אולינא ושידינא כיתנא וגדילנא נישבי וצידינא טבי ומאכילנא בשרייהו ליתמי ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי וסליקנא למתא ומקרינא חמשה יוקי בחמשה חומשי ומתנינא שיתא יוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואיתנא אקרו אהרדי ואחנו אהרדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא אמר ליה ר' ישמעאל בר' יוסי אפי' ממד אמר ליה אין אפי' מאבא אמר ליה ח"ו לא תהא כזאת בישראל אמר ר' זירא אמש נראה לי ר' יוסי בר' חנינא אמרתי לו אצל מי אתה תקוע אמר לי אצל ר' יוחנן ור' יוחנן אצל מי אצל ר' ינאי ור' ינאי אצל מי אצל ר' חנינא ור' חנינא אצל מי אצל ר' חייא אמרתי לו ור' יוחנן אצל ר' חייא לא אמר לי באתר דזקוקין דנורא ובעורין דאשא מאן מעייל בר נפחא לתמן אמר רב חביבא אשתעי לי רב חביבא בר סורמקי חזי (ה) ליה ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביה דלצפרא הו' שפירן עיניה ולאורתא דמין כדמיקלין בנורא אמרי ליה מאי האי ואמר לי דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיע אמר לי בכולהו מצית לאסתכלי בהו לבר מגוהרקא דר' חייא דלא תסתכל ביה מאי סימנייהו בכולהו אולי מלאכי כי סלקי ונחתי לבר מגוהרקא דר' חייא דמנפשיה סליק ונחתי לא מצאי לאוקמא אנפשיא אסתכלי בה אתו תרי בוטיטי דנורא ומחיוהו להווא גברא וסמינהו לעיניה למחר אולי אשתחחי אמערתיה אמינא מתנייתא דמר מתנינא (ו) ואתסאי אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא א"ל מאי טעמא נגה ליה למר אמר ליה אדאוקמינא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב ולוקמינהו בהדי הדדי סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניה א"ל ויש דוגמתן בעולם הוה אמר ליה איכא ר' חייא ובניו גזר רבי תעניתא אחתניהו (ז) לר' חייא ובניו אמר משיב (ח) הרוח ונשבה זיקא אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא כי מלא למימר מחיה המתים רגש עלמא אמרי ברקיעא מאן גלי רויא בעלמא אמרי אליהו אתיהו ולאליהו מחיוהו שתי פולסי דנורא אתא אידמי להו כדובא דנורא על בינייהו וטרדיניהו שמואל ירחינא אסייה דרבי הוה חלש רבי בעיניה א"ל אימלי לך סמא א"ל לא יכילנא אשטר לך משטר (א"ל) לא יכילנא הוה מותיב ליה (ב) בגובתא דסמני תותי בי סדיה ואיתסי הוה קא מצטער רבי למסמכיה ולא הוה מסתייעא מילתא א"ל לא לצטער מר לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשון וכתוב ביה שמואל ירחינא חכים

כשהיו עוסקין בתורה לא היו מצרכין לפניהם. קרא ימירא דאשר נתתי לפניהם קא דרש ברכת אשר (ו) (ו) נתן לנו מורת אמת) שהיא לפנים של דברי תורה וכיון דלא מצרכי גלילא דעתייהו שאינה מתנה חשובה להם: סודע. מודיע לכל ומתפאר בכתרה: בן עס הארץ. היינו בקרב כסילים משפחת כסילים: איסחירא בלגנא. סלע אחד בלגנא: קיש קיש קריא. מתקשקש ומשמיע קול ואם היה מלא סלעים לא היה משמיע קול: מזין מערתא דרבנן. שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאחיל שלא תאדע תקלה על ידי נדיקים: איעלמא מיניה. לא יכול למלא מקומה: ריבצת. (לחמס). לשון (מ"ק דף ו') המרצין שדרי משק: רבי חנינא. בר' חמא: שדינא כיתנא. זורע אני זרעוני פשתן: שדינא. משליך. וגדילנא נישבי. וקולע אני ממנו רשתות ומכמורות: וצידינא טבי. ואני כד צייס: ואריכנא מגילתא. ומתקן אני מעורומיהן קלפיו: וסליקנא למסא. למקום שאין מלמד חינוקות: לחמשה יוקי. לכל אחד ספרו: ומתנינא על פה שיתא סדרי משה לשימא יוקי: אקרו אהרדי. לימדו זה את זה מקראות: ואפנו אהרדי. לימדו זה את זה סדרו: לא ססא כואס בישראל. לא תאמר זאת בישראל: אמש נראה לי. בחלוס: סקופ. ויושב בישיבה של מעלה: ור' יוחנן אלל ר' חייא לא. אמרתי אני וכי אין ר' יוחנן רחוי לישב אלל ר' חייא: ובטורין. תרגום דלפניו: דמלפרא הו' שפירן עיניה. בנקר רחמי את עיני יפות ולערב רחמי דומות כאלו נשרפו בלור: אמרי לי. אמרתי לו: דאמרי. אמרתי לאלהיו: גוסרקא קחדל: בוטיטי. ניוולות אישטנליח"ש בלע"ז: מסני דמר קסמינא. מוספתא של אדוני שסידרה לששה סדרים אני שונה ממדי. דר' חייא סדרה למוספתא דלמחר (בעלמא) רבי לא שנהא ר' חייא מנא ליה ואמר (י) כל מתנינא דלא מתנינא בי ר' חייא ור' אשעיא לא תותבו מינה בני מדרשא: סקפי ברחמי. מרבין תפלה: ומייתי למשיח בלל אמינא. לך אין יתן לי רשות להעמיד יחד: יש דוגמא. שמהא תפלתן נשמעת: פולסי. חכמת מלקות: שמואל ירחינא. הוה שמואל בר אבא חזירו של רב ועל שהיה צקי כבוד העיבור דלמחר: במס' ר"ה (דף כ:) אמר שמואל יכילנא לתקוני כולה גלותא קרי ליה ירחינא: אימלי לך סמא. בתוך העין: אשטר לך משטר. אמשח לך ע"ג העין. משטר מטפת"ו מוליו"ד בלע"ז דלמחר גבי כותח הכנלי (חומץ האדומי) בפסחים (דף מד.) משטר משטר מטבל פתו: גובסא. קנה חלול: פוסי בי סדיא. תחת מראשיתו וזקע כח חזק הסס וכולך דרך עס גולגלתו ומותו עד עיניו: הוה מצטער רבי למיסמכיה. טרח ומתעסק לסומכו לפי שחכם צקי היה כל כך: ולא הוה מספיינא מילתא. שהימה השעה נטרפת אז לא היו החכמים נאספים: ה"ג

(א) כחוסת קג. (ב) (פ"ר פ"ר) פנהדרין לו. ד"ה טעם וכו' דלכא על ר"י כי על שם יוסף. (ג) (פ"ר מוס' לקמן פו. ד"ה וליחסי). (ד) (פ"ר מוס' לקמן פו. ד"ה אוקמינא). (ה) (פ"ר מוס' כד. כה. (ו) (אולי צ"ל נהר בנו מכל העמים וע"י מספת סופרים פ"ג הלכה טו). (ז) (שמות כ). (ח) (פירושין כג). (ט) (מולין קמא). (י) (פ"ר רש"י).

הגהות רב"ח

(א) נ"ב. בר סורמקי חזי לי מהוא: (ב) שם מותיב ליה גובתא כ"ל ואת כ' נחמק: (ג) רש"י ד"ה שלא ברכו כי ברכת אשר בחד בנו ונתן לנו את תורתו שהיא לפניה:

לעזי רש"י

אישטנליח"ש אישטנליח"ש. [אישטנליח"ש]. ניוולות. מוליו"ד. מוליו"ד. להרשיה. להרשיה.

ח א מ"י פ"ב מהלכות
טומאת צרעת ה"ו ו'
סמך עשין רלד:
ט ב מ"י שם הלכה ט:

מוסף רש"י

אם בהרת קדמה לשער
לבן טמא. דהכל חמי
קרא שער לבן צנהרת
(בחובות עה) דשער לבן
מסימני טומאה וכגון
שקדמיו כהרם, דכתיב
וזהו נהפך לבן צנהרת (נדה
י"ט.) ספק, אם זה קדם אם
זה קדם (סנהדרין י"ט).
אנפקא. והו' רביעית וכן
שם הכלי (גיטין סט.).

ה"ג חכים איסקרי רבי לא אסקרי: (ספרא דאדם הראשון. שהראשו
הקב"ה) דור דור וסופריו דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו: רבי
ורבי נתן סוף המשנה. כל זה כבוד לשם: סוף המשנה. סוף מלאים.
עד ימינה אמרו איש את דבריו צדית המדרש והיו תלמידים גורסים

שמועה שמועה לצדה ולא היו
מסקמות סדורות וסדר (וקצן על
הסדר והם כללו לאמור צדויות
שלפניהם וסדרו את המסקמות
ואחריהם לא יוסיפו אלא מעט:
סוף סורא. סוף כל האמוראין. עד
ימינה לא היתה גמרא על הסדר
אלא כשהיתה שאלה נשאלת צטעם
המשנה צדית המדרש או שאלה על
מעשה המאורע צדן ממון או איסור
והיתר כל אחד ואחד אומר טעמו ורבי
אשי ורבינא סידרו שמועות אמוראין
שלפניהם וקבעו על סדר המסקמות
כל אחד ואחד אלל המשנה הראויה
והשנויה לה והקשו קושיות שיש להשיב
ופירוקים שראוי לתקן הם
והאמוראים שעמם וקבעו הכל
בגמ' כגון איחידה מתיבי ורמינה
אזבעא להו והמירוצים שעליהן מה
שעירו אותן שלפניהן ואותן שאמרו
לפניהם הקושיות והמירוצין שעליהם
לא קבעום בגמ' על סדר המסקמות
והמשנה שסדר רבי ונאזו רב אשי
ורבינא וקבעום: וסימנך סד אבוא
אל מקדשי אל. מקדשי סימנך דרב
אשי. אבינא סימנך דרבינא. לאחריתם
סימן סוף הוראה: רבס בר נחמני.
בר פלוגמיה דרב יוסף: אבס אבא
נח נפשיה. מחמת אימת מלכות מת:
דקא מבטל וכו'. שנקצין אליו
(ה) צינן ותשרי לשמוע דרשות של
פסח ושל חגים וכשמקצין שלוחי
המלך לנצות המס גולגולת של כל
חדש וחדש אינם נמלאים צנמיהם:
פריסתקא. שליח: איקלט פריסתקא.
ללון בלוחו פונדק שהיה רבה נחבא
צו: אשקיש תרין כסי ודליוה לנכא.
ושדים הממונים על הזוגות מוזקין
את השותה וזוגות וצני הצית לא
נמכונו לכך: אמרו לו. צני הפונדק
לרבה מאי נעביד: נגודי מנגדי לי.
ואם ייסקוני ציטורס אגלה: ופריקס
לכבא. סגר הדלת: פרק אשיחא.
נפלה החומה: אגירדא רדיקלא.
על גזע דקל קלון: אם כהרס קדמה
לשער לבן טמא. דשער לבן שפרח
צו הוא סימן לטומאה כדכתיב (ויקרא
יג) והנה נהפך שער לבן צנהרת:
ספור. לפי מה שכתוב צמורה:
גונדא. גידול של פריסם שמחפשיין
אחריו: בטומאדיסא. והוא ראש
ישיבה צה: מעללי. עושין כל
צנפיהן: דלי ופסא. גבה רוח
סערה: אם דרבה. אמה אהבו של
רבה: רבי שמעון בן תלפסא כו'.
משום דאירי צרישא דאגדתא
צנעלי צשר נקט לה: ככרין
דגירד. אגודות של גירד והוא עשוי
כשניולין: למרי דיני. לנעליו של
מעשה על דבריו לקוטרו דקמני

תורה אור השלם

1 עד אבוא אל מקדשי
אל אבינא לאחריהם:
ההלים עג י

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דקא מבטל
וי' צינן. צינן. צינן. צינן.
(ב) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ג) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ד) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ה) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ו) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ז) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ח) צינן. צינן. צינן. צינן.
(ט) צינן. צינן. צינן. צינן.
(י) צינן. צינן. צינן. צינן.

(ועל) ואיתסבי. והא דמוזניו לעיניה דהוה מתרין לפי שעדיין
היה יכר אי נמי לאחר זמן סיפר לו כך:
אוקמינהו (ה) לפני התיבה. שלשמן כדדרש במדרש (ד) דנמענית
צנור יורדין לפני המיכה שלשה כדכתיב (שמות ח)
ודי משה כדדים ואלהן וחור וגו':

(א) אחתניהו דרבי חיאי ובניו:
ולע"ג דתני צנניה
(דף כד: ושם ד"ה כשאתה) אין מורדין
לפני המיכה לא מאנשי חפא ולא
מאנשי בית שאן שקורין לאלפין עינין
ולעיינין אלפין ור' חיאי לא היה יכול
לומר ודכתיב כדאמר המס ה"מ היכא
לאפשר נאחר הכא לא היה אפשר
נאחר: רבי שמעון בן חלפתא
בע"כ בשר הוה. משום ר' אלעזר בר'
שמעון דהוה בעל צשר נקט נמי
האי עונדא ומה שהמתין עד כאן
לפי שכל דבר צדוק לחזירו עד כאן:
דא"י אמר דהו קיימו ואייתי צבו
אפרו ד"ה צא. פי' אי אמר

קדימו להשכים מעלות השחר דאיתמי
לכו ריפתא ואנפקא אלל מתצטלו
ממלאכתם אמרי ליה לא אלל צננן
החמה נאלל ואח"כ נעשה מלאכתנו
ואזי ספרים דגריק דאי אמרי להו
קדימו ואזי צמריכו אמרי ליה לא
וה"פ פועלין היה להם לאכול ריפתא
או אנפקא צמיו של בעי"צ קודם
שיעשו מלאכה ואם אמר להם אל
מתצטלו אלל לכו עמה צדה כל
זמן שאין המאכל מוזמן ושם אביא
לכם ריפתא ואנפקא אמרי ליה לא
אלל עמה נאלל צדית וכן לגירסא
ראשונה יש לפרש כן:
נלאין

במתיבתא דרקיעא "אם" בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם
לבהרת טהור ספק הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי "טמא
ואמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים
אני יחיד באהלות שדרו שליחא בתריה לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה
מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני סבר
גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר בידא דמלכותא
כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר
נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתא
רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן
לאיעסוקי ביה לא הוה ידעי דוכתיה אולו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי
אמרי שמע מינה התם הוא ספרדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא נפל פתקא כל
הפורש יהא בנידיו ספרדוהו שבעה יומי נפל פתקא לכו לבייתכם לשלום ההוא
יומא דנח נפשיה דלייה זעפא ודרי לההוא טייעא כי רכיב גמלא מהאי גיסא
דגהר פפא ושדייה בהך גיסא אמר מאי האי אמרי ליה נח נפשיה דרבה
בר נחמני אמר לפניו רבוננו של עולם כולי עלמא דידך הוא ורבה בר נחמני
דידך את דרבה ורבה דידך אמאי קא מחרבת ליה לעלמא נח זעפא רבי
שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה יומא חד הוה חמימא ליה הוה סליק
ויתבי אשינא דטורא אמר לה לברתיה בתי הניפי עלי במניפא ואני
אתן לך ככרין דגירד אדהכי נשבא זיקא אמר כמה ככרין דגירד למרי
דיכי: הכל כמנהג המדינה וכו': הכל לאתויי מאי לאתויי באתרא דנהרגי
מכרך ריפתא ומשתה "אנפקא דאי אמר להו קדימו ואייתי לכו אמרו
לו לא כל כמינך: מעשה ברבן יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא
ושבור וכו': מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם פסק להן מזונות
ריבה

רוח זה: (א) אנפקא. כלי מחזיק רביעית: מעשה לסתור. וכי דרך צני אדם להביא
צרישא הכל כמנהג המדינה ותנא מעשה אפילו אמה עושה להם כסעודת שלמה כ':
ריבה

(א) וְעֵשְׂרִים בָּקָר כִּלְלִין.
(ב) [אֲבוֹת דֹּר' נָתַן פִּי"ג
ע"ש וצ"ע], (ג) כִּסְ"א נֹסֵף:
יִמְרִים.

לעזי רש"י
אשר"ד [ארש"דור"א].
בשר מתובל.

(6) וקדוש ה' כח. וס"ג.
(7) גרמט לה. (8) וס"ד קד.
מכירות י. (9) ד' כריות לה:
נעין פח. (10) ולקמן ג.
(11) וס"ד חס' כריות י.
ד"ה כמ"ד. (12) ולקמן
פח. (13) וס"ד חס' פח.
(14) וס"ד חס' פח.

תורה אור השלם

1 כי תבא בקרב רעך
ואכלת ענבים בנפשוך
שבעך ואל תלך לא
תתן: דברים כג כה
2 כי תבא בקרב רעך
וקטפת מלילת בןך
והרמשת לא תנף על
קטת רעך: דברים כג כו
3 שבועה שבועת חסד
לך מהחל חרמש בקמה
תחל לספר שבועה
שבועות: דברים טו ט
4 ובער אש בלפידים
והחל בקמות פלשתים
ויער מן רעך קמה
וער פח דת:
שופטים טו ה
5 ביום תתן שברך ולא
תבוא עניו השמש כי
עני הוא ואילו הוא נשא
את נפשו ולא יקרא
עלך אל? והיה כך
הטא: דברים כד טו

מוסף רש"י

ואל בליד לא תתן. מכלן
של דבר מורה אלא בשעת
הבירה בשעה שאתה
נחת לבליד של בעל
הבית. אבל אם שכר לעדור
ולקשקש אינו אוכל ודברים
כג כח. אין הטבל
מתחייב במעשר. מן
המורה. אבל אכלת קצת
אסור לאכול מדרגת וברכות
לה.

בשעה שאין גמר מלאכה. כגון המנכס בצללים: **מאחר**
שנגמרה מלאכתו. כגון נמפרסו עגוליו דמתניתין: **וכדבר**
שאין גידולו מן הארץ. כגון החולב בהמותיו והמגבן: **גב' מנא**
הני מילי. דפועל אוכל במחזור: כי תבא ואכלת ענבים.

לקמן דרש ליה בפועל וסיפיה דקרא
ואל כלך לא תתן משמע אלא לכליו
של בעל הבית תתן אלא בשעת
גמר מלאכת מיצוין קאי: כי תבא
בקמה רעך. וגו' וחרמש לא תניף
אלמא בשעת חרמש קאי: **אפי' קמה**
קמה. והמקשה אומר גזירה
שהו זו כדי להקשות ולומר אימא דלא
אשתעי קרא אלא בחיבת בחלה
כגון קמת מין דגן אבל בקמת קטנית
לא: מהחל חרמש בקמה. הוא עומר
הקרב בפסח שהוא בל מן השעורין
שחייבין בחלה: **לד מוצה**. יין
לנפסין וסולת לנמחות: **ואפי' נמי**
וים. דהאי דינא דאית בה דל מוצה
והוא שמן לנמחות אבל שאר מיני
אילנות וזרעים לא: **ווי' בזה הלד**
אפי' בחמיה. וכי מדרשא דעני
למליצה הא בכלל כרס הוא: **בשעת**
חרמש. שהוא גמר מלאכה: **מכל**
כליך. דמפרש לה לעיל ולקמן
קדיש לה הכי: **סינא דבר חרמש**
הוא. כגון קטנית: **דלאו בר חרמש**.
כגון המוסק בזימין והגודר בתמרים:
בעלי קמה. העומדים בקומה
בארץ והכל בכלל: **והא אמר קמה**
דמחייבא בחלה הוא. כלומר והא
כבר אומנינא דאיכא למילף בג"ש
דבקמה בת חלה קאי: **הני מילי**.
דאיכא למיפרך הוה פרכא: **מקמי**
דרשנין חרמש. לרבות קטניות:
הטא. דדרשנין חרמש ליתא לג"ש
ואיתרבי קמה לרבות כל בעלי
קמה: **כרס רעך**. ואל כלך לא תתן
אבל כרס כותי תתן: **הניחא וכו'**.
פלוגמא דהגזל ומאכלא (ב"ק דף ק"ג):
ולא של הקדש. אסור לאכול: **ולא**
מוץ. היין חורק המרמס: **ולא**
ענבים ודבר אחר. לעבול ענבים
במלח למתקן שיהא הכרם: **כנפשוך**.
כאילו הן שלך: **מה נפשוך אוכל**
ופטור. מן המעשר דהא לא נגמרה
מלאכתו למעשר דתתן (מעשרות פ"א
מ"ו) יין משיד לנור: **אף פועל**
אוכל ופטור. ולא אמרינן הואיל
דבאגריה אכיל על כרחו של בעל
הבית הוה ליה כמקח ומתקן קובעת
למעשר אף דבר שלא נגמרה מלאכתו
מיון דזמניה אחשביה: **אין הטבל**
מסחייב. אפילו מירחו בכרי בשדה:
פני

בכרם כותי הניחא למ"ד גזל כותי אסור היינו דאיצטרך קרא למישרי פועל
אלא למ"ד גזל כותי מותר השתא גזילה מותר פועל מיבעיא מוקים לה
בכרם רעך יולא של הקדש ואכלת יולא מוצץ ענבים יולא ענבים ודבר אחר
כנפשו של פועל אוכל ופטור אוכל ונפשו של פועל מה נפשוך אוכל ופטור אף
נפשו של פועל אוכל ופטור שבועך יולא אכילה גסה ואל כלך לא תתן
בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל ובשעה שאי אתה נותן
לכליו של בעה"ב אי אתה אוכל אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר
עד
ככלל אכילה אבל השתא דכתיב שבעך ולא אכילה גסה אייתר ואכלת למדרש מיניה ולא מוץ:
עד

אימא דבר חרמש אכיל דלאו בר חרמש. כגון אילנות לא
תיכול ואם תאמר ואמאי לא יליף מחרמש והא ליכא
זוט פירכא וי"ל דלהכי לא יליפין מחרמש משום דהוה שני כמזכיר
הבאים כחלד דלמאי אצטרך קרא למחכז כי תבא בכרס רעך
ליף מחרמש אלא ודאי שני כמזכיר
הבאים כחלד יניחו ואין מלמדין
וכי דרש מקמה כל בעלי קמה על
כרחך אצטרך כרס להלכותיו
דקאמרינן בסמוך: **אמר רבא**
דאכלותיו דתניא בו'. תימה דמכל
מקום למה נכתב כרס דהוה ליה
למחכז כי תבא בשל רעך דהא קמה
קמה דכתיב ד' פעמים דרשין
תרייהו חד לרבות כל בעלי קמה
וחד לאדם בחלוש והיינו משום דלא
הוה ליה למחכז בקמת רעך אלא
בשל רעך ושמה אצטרך ליה
לשום דרשא:

אלא ד"מ גזל כותי מותר בו'.
פ"י בקונטרס פלוגמיהו
בהגזל ומאכלא (ב"ק דף ק"ג). וקשיא
דהאם אפילו מאן דשרי לא שרי אלא
הפקעת הלוואתו אבל גזילה ממס
מודי כולי עלמא דאסור אלא אור"י
דפלוגמיהו לקמן בהמקבל דף ק"א:
(ושם) דאיכא דשרי גזילתו ממס וא"ת
למאן דאמר גזל כותי מותר מאי
עביד ליה לקרא דחשכ עס קוניה
דרשנין בהגזל בתרא (ב"ק דף ק"ג):
ידקדק עס קוניה שלא יגלוס עליו
ולא יכא עליו צנקפין ודרש מהתם
דגזל הכותי אסור וליכא למימר דס"ל
דקרא חייב כשדים תקיפה על
עמם דאם כן היכי קאמר קרא
דינא ציונל אף ילא ציונל והלא הכותי
לא יימחו לנאח ויש לומר דהיכא
דאיכא חילול השם מודה דאסור
שהכותי שטח עליו ונותן לו כל שכרו
והוה חילול השם אם היה יולא נחזקה
קודם היובל:

רעך ודא ש"ה הקדש. דס"ד כי
היכי דשרי רחמנא אסור
גזל שאוכל משל חבירו הכי נמי הוה
אמינא דשרי בשל הקדש תימה דתניא
בפ' ולד טעט (משילה דף יג). הפועלים
לא יאכלו גרוגרות הקדש וכן פרה
לא תאכל כרשני הקדש ומסיק לה
בגמרא מדכתיב לא תחוסם שור
נדישו דישו שגך ולא דישו של הקדש
ואף אפועלים יליף ליה דה"נ לענין
גמר מלאכה דמעשר לא גמרינן
בפועל אלא מדש וא"כ רעך למה לי
למעוטי הקדש ועוד למאי אצטרך
רעך ג' פעמים חד בכרס ושנים
בקמה דחד למעוטי הקדש וחד
דרש ליה לקמן (דף פח): לשור
במחזור ושלשי למאי אסור ולמאן
דרש לשור במחזור מקרא אחרינא
גס השני אייתר ושמה לשום דרשא
אצטרך ליה:

שבעך ודא אביצה גסה. אי
לאו דכתיב שבעך הוה
ממענין מואכלת אכילה גסה
סדאכילה גסה לא שמה אכילה ולא
הוה דרשין ואכלת ולא מוץ דשמה

יג א מ"י פ"ב מהלכות
מכירות ה' א סג
עשין לא טו"ע ח"מ פ"י
של ספיק' א:
יד ב מ"י פ"ב מהלכות
גזילה ה' א וס"א
מה' גזילה ואכילה ה' ב
סג: עשין פח עג טו"ע
פ"מ ס' שמה ספיק' ב יס'
שעט ספיק' א:
בז ג מ"י פ"ב מהלכות
מעילה ה' א וס"ב
מהלכות מכירות ה' א:
בז ד מ"י פ"ב מהלכות
מכירות הלכה י סג
עשין לא טו"ע ח"מ פ"י
של ספיק' יג:
יו ה מ"י פ"ב מהלכות
בגזילה ונזק
טו"ע פ"ב ס' פ"י יג:
יח ג מ"י פ"ב מהלכות
מעילה ה' א טו"ע
י"ד פ"י של ספיק' פג:
י"ב ד מ"י פ"ב מהלכות
טו"ע פ"ב ס' פ"י ק:
כ ח מ"י פ"ב מהלכות
בגזילה ונזק
עשין לא טו"ע ח"מ פ"י
של ספיק' ד:
כא ז מ"י פ"ב מהלכות
טו"ע פ"ב ס' פ"י ק:
יח:

בב א מיי פ"ד מהל'
מעשר הלי א ועי'
 גהשגות וזמ"מ סמג עשין
 קלה טוש"ע י"ד סי' שלא
 סעיף פג:
בג ב ג מיי שם הלכה [א]
 ח סמג שם טוש"ע
 שם:
בד ד מיי שם הלי א
 וע"ס סמג שם
 טוש"ע שם:

1 ואמרת לפני יי' אֵלֶיךָ
בערתי הקדש מן הבית
וגם נתתי ללוי ולגר
ליתום ולאלמנה ככל
מצותך אשר צויתי לא
עברתי ממצותך ולא
שָׁכַחְתִּי: דברים כו יג
2 כי תכלה לעשר את
כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת
המעשר ונתתה ללוי
לגר ליתום ולאלמנה
ואכלו בשעריך ושבְּעִיר
דברים כו יד

(נגד דף מז: ושם ד"ה איהו) איהו חזר
לדברי ינאי אינה חייבת במעשר עד
ינאי בשעריך לאפוקי דרך גגות הו"מ
איך אפשר שעומד פועל צבית וטובל
ובא חזר שער ההזר ומיהו י"ל אינה
שהחלה נטע לתאר זה עומדת בחזר
אז אין צורך ראיה פני החזר אלא
דוקא בצאתו ^(ה) שנקלטות חוץ לתוך
צריך שיכניסם דרך שער החזר וכן
משמע (פ"ב ומעשרות מ"ח) דמנא
תאנה העומדת בחזר אוכל אחת
אחת ואם צירף שמים חייב אכל מ"מ
אי אפשר לומר כן דהנן ^(ז) פ"ב
דתרומות ומימינן לה בהצביה כדי ר"י
(גיף דף לה) היה אוכל באשכול
ונכנס מגינה לתוך ר' אליעזר אומר
יגמור ר' יהושע אומר לא יגמור אבל
להחמיל לר"ע אסור וימשמע שחזר
אסור אע"פ שלא נכנס לבית מדנקט
ונכנס לתוך ר"ל דמורה ר' ינאי
דחזר קובעת מדרבנן והא דלאומר ע'
שיראה פני הבית היינו מדאורי' וא"ת
לר' יוחנן דלחזר חזר קובעת מדאורי'
אמאי יגמור לר"א ר"ל דאורי' חזר
שאין הכלים נשמרים בחובה דלא קבעה
אלא מדרבנן: **מאי** א"א בשדה. פ"ה
בקונט' ולוקח לא עדיף מגמר מלאכה
וא"ל אפילו שכל הבית חזר בגמר

גמלי חייב הלא כיון שלא נגמר מלחמתו
המלחמה במצור שלה ועוד שיליה המצור
המלחמה למעשה ונראה דהכי פריך
המלחמה ואפי' בלוקה בעי ראיה פני
המלחמה (דמדאורייתא לא מחייב אלא
דעת בנייה ונופה נוסף וצריך וצפון
אף בשעת מלחמה כדמק' במתנייה לקמן
ובוקה עיניו במקומו. יממה דלוקה דוק
אחת אחת אוכל שמים שמים לא אוכל
ההעומדת בחצר אוכל אחת אחת (ו)
יחי חייב בשמים אפילו בעל הבית כמו
יריבוקה שמים אכל ששעמתי ששכר פועל
לא רובח וכו' מוקי לה הנה בעומדת
בוקה ועוד דגבי בית צ"ל דלוקה לבית
החצר לחצר משמע שר"ל שאם הייתה
ע"י כל התאנה הייתה בחצר ועוד למ"ד
(דף לה:) ובבבב פירקא (דף ג.) משמע
ימית וחצר והיכל משכחת לדידיה שלוקה
ואכחו חין פועל אוכל ע"כ לא משכחת
עומד דפרשטיתא לוקה עיניו במקומו
כדבבבב ופ"ה לא שייך שם:

אמאר שמואל ברבי נתן הלוקח טבילם
נכרי אלף דמרחיבו ישראל פי' אחר
זמנה מאן דלא מציט לשאמרי דינא
דברכי דמלוכה צפוק הקומץ רבה (ומנחת)
מתי לרבי טרפון ואמר ליה כך קח [לך]
דאי יש קנין היה לוקח מן הנכרי דהו
לוקח קודם מירוח כי הכס תבואה ורעך
ויחיל דמ"מ דמי מן החיוב על הפטור
הפטור דאיכא מ"ד שאמר ליה כך וקח
יצוה על הפטור והא ליכא למימר דס"ל
טעור וקח דמ"מ עיין דרש משני הכי
ירוש דגנן ולא דייגון נכרי בס"פ השולח
מא דהא פועל אוכל בדבר שלא נגמרה
הא פריך ולוקח מדאורייתא מן תמידי
דהא לוקח תבואה ממורחת מעט המי
ולא ויפרכא איה דנתי דמאי לוי הא
בר' מרדכי נראה לפרש איפסא צלוקה
טעור חו לא פקע שם טבל מיניה כמו
ופקיע כמו שפירש ריב"ז צבצב קמא
ך ולא דייגון נכרי וכשלא נגמרה ברשותו
תבואה הלוקח ממנו ולא חשיב לוקח:
מאי

כפ"ג דמעשרות (מ"ה) ומימי ליה נשיליה יולא דופן
ו חל נורית כל שהכלים נשמרים לתוכה ואין לומר
ויניסו דרך שער הסלר לבית ובי אמר בסמוך לרבי
וער הסלר דא"כ היכי קאמר בסמוך ולמ"ד לבית לבית
עד שיראה פני הבית שנאמר יבערתי
הקדש מן הבית ורבי יוחנן אמר אפילו
חצר קובעת שנאמר ואכלו בשעריך
ושבעו ורבי יוחנן נמי הא כתיב מן הבית
אמר לך חצר דומיא דבית מה בית
המשתמר אף חצר המשתמרת ורבי ינאי
נמי הכתיב בשעריך ההוא מיבעי ליה
ידמעיל ליה דרך שער לאפוקי דרך גגות
וקרפיפות דלא מתיב רב חנינא חוזאה
כנפושך כך נפשו של פועל מה נפושך אוכל
וכפסור אף נפשו של פועל אוכל וכפסור הא
לוקח חייב מאי לאו בשדה אמר רב פפא הכא
בתאנה העומדת בגינה וגופה נטוה לחצר
עסקינן ולמאן דאמר לבית לבית א"ה בעל
הבית נמי נחייב בעל הבית עיניו בתאנתו
ולוקח עיניו במקחו ולוקח מדאורייתא מי מחייב
והתניא מפני מה חרבו חנויות של בית הינו
שלוש שנים קודם ירושלים⁶ מפני שהעמידו
דבריהם על דברי תורה שהיו אומרין
עשר

אין נגמרה מלאכתו למעשר א"כ מאי פריך בעל הדין רבי אושעיא (פסחים דף ט.) מערים אדם על תבואתו ואת אמוראי דהסא המקח אינו קוּבַע אלא דנדר שנגמרה קוּבַע דנדר שנגמרה מלאכתו למעשר וקשה לכוונה דהעופות. ולאו דוקא נקט מהאי דאין צו מעשר אלא תא אלא נקט תאנה לפי שהיו מזיין בדיניה **העופות** שן שמלקט בגיה ויהלך לבית ואוכל דיינין פועל אוכל **הא** אוכל מפני השב אבידה: **בעל** הבית עיניו בתאנתו ופטור דלאמר לקמן (דף פט.) ק"ץ בין ספת בין לא ספת בית אסור דמתן במסכת מעשרות (פ"ג מ"ח) גבי תאנה שביא רוצה ללקוט עשוי יותר אלא מה שאכל ולהאין עיניו אלא במה שאוכל גמרי חשיב גמר מלאכה בדין בתאנתו ולא חשיב גורן גמרי מלאכה עד שילקוט כולו ויהי לאומי בעומדו בתאר אלא מיתלא דשיחא א"כ שיעקר גבי תאר כה"ג ובקוטרס פירש עיניו בתאנתו שיעקרה לר"י חדא דאין שייך ראיה פני התאר במחובר אלא שנגמרה מלאכתו דלאמר בפיקק התבואה כדי י"ן (וינה) ין פועל אוכל לפי שנגמרה מלאכתו א"פ"ש שלא ראו נגמרה מלאכתו לוקח גמי פטור אי דנדר שנגמרה אספת ופועל ין לא ספת אוכל שמים שמים וע"כ היי"ה אכל בעל הבית עיניו בתאנתו לא הוי גמר מלאכה ופועל

לדמר בסוף פ"ק דברורות (דף יא: ושם ד"ה טעלים)
 ין וכן שלו וקאמר אי מרחיביו נכרי דגנן ולא דיגון
 נרי בנאך ישראל להפקיעו מיד מעשר וכן שלו דלחמי
 אחאי קאמר לאין קנין לכבד אפי' יש קנין צריך לעשר
 ומשעין [שורין] פעם [אחת] מתעבד ין טעל בחולין לעשר
 קסבר אין קנין כו' והוא ליה מן החיוב על הפטור משמע
 דרבנן ואומר ר"ם דהבא איירי בלוקח אחר מירוח אבל
 אמר ליה לך וקח הממורה דלא היו חיוב אלא מדרבנן
 וה"נ משמע היום לאין להפריש מדבר הדומה חיוב על
 ק קסבר אין ריו עמי הארץ מעשרים והוא ליה מן הה
 ח עבד הארץ דמאי חיל אלא משום דמי חיוב על ה
 ח מן הנכרי (מן) הממורה (דלמ"ד אין קנין מ"מ
 ח משמע דלוקח קודם מירוח פטור מלאווי
 חמיל מקחו משנה עשונה מלאכתו ולא אינו מתוקן
 ח שעה כבד נתקן ורבינו יצחק צ"ר מרדכי הקשה על פ"ה
 ח לא עישר חרצין לעשר מן התורה אף על פי שממחרת
 ח ודאי אינו מדרבנן ולפי' יצאנו לכהן וללוי אבל לרבי יצחק
 ח בראשית מוכר אבל לוקח ממורה הואיל ונתחייב בראשית
 ח ודום מירוח פסקו מיד מעשר אבל לאחר מירוח אינו
 ח יד הוא איפכא דאם נתמרה בראשית הנכרי פטור משום דג
 ח עידי מעשר ולא מקריא תבואת זרען של מוכר אלא

עַד שִׂירָאָה מִנִּי הַבַּיִת. וְאִתָּהּ וְהִיא שְׁחִיבֶתָּה בְּמַעֲשֵׂה חֶלֶד נִזְרֶתָּה וְאִתָּה שִׂירָאָה מִנִּי הַבַּיִת וּפְנֵי הַחֶלֶד דְּהִינֵנו לְמִימֵר לְאִפְסוּקֵי מַכְנִים לְבֵית בָּלָא דְּרַךְ

פני הבית. שִׁכְנָם דְּרַךְ הַפֶּתַח שְׁהוּא מִנִּי הַבַּיִת וְהָא דְּרַךְ גִּגוֹת וּקְרַפִּיפוֹת וְאִכְלוּ בְּעֶעְרִיךְ. וּמִתָּה לְלוֹי וְגו' מִשְׁעָה שִׁכְנָם לְשַׁעְרֵיךְ. דְּמַעֲיִיל לִיָּה דְּרַךְ שַׁעַר. דְּלִפְסִילוּ הַבַּיִת לֹא קִצַּע לִיָּה אֲלֵא כִי מַעֲיִיל לִיָּה דְּרַךְ שַׁעַר בְּיִלְחֹ: אֲכַל לִקּוּם חֵיִיב. דְּמַקָּה מַחֲשִׁיב לִיָּה בְּגִמֵּר מֵלֵאכָה: מֵאִי לֹא בְּזִרָה. וּמִקָּה לֹא עֲדִיף מִגְּמֵר מֵלֵאכָה: נִזְרָה לְחֶלֶד. דְּמִכִּי מִלְּשָׁה חֹזֵל פְּנֵי חֹזֵר: אִתָּה בְּעַל הַבַּיִת נָמִי. מִלְּשָׁה הִיא גִמֵּר מֵלֵאכָתָה וְהִיא רֹאֶה פְּנֵי הַבַּיִת: עֵינֵינוּ בְּחֶאֱמָסָה. אֵין הִיּוֹף חֲשׁוֹב בְּעֵינֵינוּ הֵלֶכְךָ הַכֵּל הוֹלֵךְ אַחֲרֵי הַעֵיָקֵר וְעֵיָקֵרָה בְּחוּץ הֵלֶכְךָ עַד שִׁגְמֵר כֹּל לִקְיָטָתָה וְיִכְנֵם לְבֵית לֹא גִמֵּר מֵלֵאכָה הוּא: בְּחֶאֱמָסָה. וְהֵן פִּירוֹת הַתְּלוּשָׁה וּמִשְׁנַתְּלֹשׁוּ בְּזֹל לְבֵית: וְלוֹקָם מְדֹאֲוִירִיָּסָה מִי מַחֲשִׁיב. דְּלִאֲטָרְךָ לִיָּה לְקַרָּה לְאִפְסוּקֵי פוֹעַל מַחֲזוֹת לוֹקָם: שֶׁל בַּיִת הֵינוּ. שֶׁסּ מִקּוּם: שֶׁשֶׁעֲמִידוֹ דְּכִרְיָהִים. כְּלִי' מֵהַשְׁאֵסוֹר מְדַבֵּר כַּחֲמִים מֵאֲלוֹ לוֹ הֵימֵר מֵהַמּוֹרָה: וְעַד

מלאכה בשדה וקשה דא"כ מוקי לה
למעשר יכול לאכול אפי' בבית כדאמ'
[כדי יין] (בבא קמא דף לה.) משמע לבלוי
מאי לאו בשדה לוקח חייב משום דמי
בבית או פני החצר: **הבא בתאנה**
דגן ומירוש וינהר והכל איירי מדלאו
דאמר רבית דבית ולא מני לאוקמי
(דף 65:) דדוקא בהליכתם מאומן לאור
אוכל שמים שמים חייב אבל אחת אחת
ובשמים כיון דנטה לחצר אפי' צבל
ואם צירף שמים חייב וי"ל דהסם מ
לוקח כלל שיך למימר עיניו בתאנהו
ללקוט כלל הראוי ללקט שיך למימר ע
בגינה ופוסה נטוה לחצר ה"ה דהוא
דעומדת בבית לא שכיח כלל נקט נט
כולה בחצר היה כשה"כ נמי חייב ואי
מקח קובע קובע אפילו בשדה בדבר
גבי מקשאות דאיפקיסו אפילו בשדה
חייב במעשר ופועל פטור אי בדבר
אלא דלוקח אין אוכל שמים אפילו ג
ומשיר שמים גורן וגמר מלל

ח' תבואת ודער וואָס פֿאָקט. וואָס
ממורחים מן הנכרי מעשרן
שקנאם מן הנכרי מעשרן דאָס קנין
צהדיה וליכא למימר מעשרן מדרבנן דא
דף נא. וס' ד"ה קסבר דמניא אמר ר' חמא
מן השוק ופרקי' ולימא ליה קח מן הנכרי
ליה מן הפטור על הפטור דהא תרויי"ח
קרינא ציה ווא"מ ובמנחות אמאי לא
כיון דאילו הדר מוכר קני ליה הוה חייב
מן הנכרי ופרקי' ולימא ליה קח מן ה
דוולאי דהא דא ליכא מאן דפליג דת
קסבר אין קנין לנכרי מ"מ לימא ליה
(גיטין דף מז. וס' ד"ה מר) ואם תאמר
מלאכתו למעשר היינו קודם מירוח ו
ו"ל שהמקח אינו מתחיל עד שאוכל ואז
הר דמאי משום דפסק הוא אבל אם ה
מ"מ מדאורייתא לא מחייב אלא מעשר
שאינו ממורה פטור שעדיין לא נתחייב
בהקדש ובהפקר שאם הקדש והפקיר
ומניא ראי' מן הירושלמי ויולקח מן ה
חייב דאין קנין לנכרי צא"י להפקיע

(א) [לעיל ל:], (ב) [ל"ל בס"ח
דבריות], (ג) [ע"י חס'
יב. ד"ה חלל וחס'
בכורות נד. ד"ה וסני,
(ד) [ש"ץ לעמוד ב],
(ה) [רש"י מ"ו], (ו) [נ"א לו
דלמ"ד וע"י רש"י, (ז) [לד.
ע"ש חס' ד"ה מרמז].

הגהות הב"ח

(א) תום ד"ה עד וכו'
דוקא בלשון שגלגלות
מחך למחר: (ב) ד"ה בעל
וכו' אחת אחת ופטור
ואם:

מוסף דע"י

עד שיראה פני הבית.
פתח כניסה וציאלה (ברכות
(לה:)

בה א מ"י פ"ג מהל' מעשה הלכה א וטור י"ד פ"י שלא ספיקו פט' :
בו ב מ"י שם הלכה ב [טושי"ע י"ד פ"י שלא ספיקו פט']
בו ג מ"י פ"ג מהל' מעשה הל' ב סמך פט' לא טושי"ע ח"מ פ"י שלא ספיקו פט'
בח ד מ"י פ"ג מהל' מעשה הל' ב טושי"ע פ"י פט' :
בט ו טושי"ע ח"מ פ"י שלא ספיקו פט'
ל ז מ"י פ"ג מהל' מעשה הלכה א סמך לא קיד קיד"ש ח"מ פ"י שלא ספיקו פט' :

תורה אור השלם

1 עשר עשר את כל תבואת ורעך ודעך השדה שנה שנה ואכלת לפני יי אלהיך במקום אשר יבחר לשבן שמו שם מעשר דגן תרשק וינהיך ויבכרת בקרך ויאגד למען תלמד ליראה את יי אלהיך כל הימים :
2 פי תבא. בכרם רעך ואכלת עובים כנפשוך שבער ואל בליך לא תחן :
3 פי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך ודחמך לא תתן על קמת רעך :
4 אל תקח מאתו נשך ותריבית וראת מאלהיך ודח אחיך עמך :
5 ריקרא כה לו לא תחסם שור דבריו כה לו

מאי מאי משיפסקו בשדה. לא מלי לשנוי מדרבנן הו כדמוכח בסוף המביא [כדי יין] ובינה דף לה. דלפי מדרבנן לא קבע בגמר מלאכה לחודה דבחר גמר מלאכה צעין שבת וחזר ומקח לקבוע ואם תאמר אדפריך מיניה לר' ינאי ור' יוחנן מקשה מיניה על המשנה שמזכירה חזר אחר גמר מלאכה בסוף המביא כדי יין (שם) וי"ל דהו מלי למימר וליטעמין אז נמי דשמה קישוין ודלועין בני גורן נינהו כמו חטין ושעורים ולכן אין קשה על המשנה דמזכירה חזר דלוקח לאוקמה במידי דלאו בני גורן ולא פריך אלא על ר' ינאי ור' יוחנן דלפילו בחטין ושעורים מזכירה חזר ולבסוף כי משני אז צעית אימא דרבי ינאי לא מיירי אלא צויתים וענבים משני נמי פירכא דהכא :
לא משיפסקו בשדה. אין לפרש משיפסקו בשדה ואחר כך הכניסן לבית דהא ליטנא לא משמע הכי ועוד דפריך עד שיפסקו מיצעי ליה פירוש דהו משמע דלפילו הכניסו לבית אינו חייב נמעשר עד שיפסקו אלמא ה"פ משיפסקו לבית הכניסו ומימה כיון דהכניסו לבית קודם גמר תקנה אחי חייבים מ"ש ממכנים תבואה נמוך שלה דלמר ר' אושעיא (פסחים דף ט.) דפטור מן המעשר ואין לומר דהא דקאמר רבי אושעיא כדי שמהא בהמני אכלת ופטורה מן המעשר היינו קודם מירות דל"כ אין זו הערמה ועוד בפ"ק דפסחים (דף ט.) פריך ואין ספק מוילא מידי ודאי (והמתן) [והמתן] חזר שמת והניח מגורה מלאה פירות אפילו הם בני יומן הרי הם בחזקת מתוקנין (י) [דחוקה על חזר] כו' והא תס דודאי טבל ספק עשירינה ספק לא עשירינה וקאמי ספק ומוילא מידי ודאי ומשני תס ספק וספק הוא דליומר עבד דבר' אושעיא ואם היה צריך לעשירינהו אחר מירות מאי קאמר דלפילו עבד כר' אושעיא השתא סהם ממורחים חייב נמעשר ואמאי הו בחזקת מתוקנין ויש לומר דודאי חטין ושעורין שדרן למרחן בשדה ולהכניס לבית ממורחים אין מחויבים נמעשר אלא"כ ראו פני רגילות להכניסן לבית עס הפיקוס :
עד שיפסקו מיצעי. י"ה. וכן דייק בסוף פרק ארבע מיתות (פסהדרין דף טו.) עד שמהא נערה (א) מיצעי ליה ואם תאמר שלהי ר' ישמעאל צע"ז (דף נ.) ושם ד"ה ר"ע דלמר ר' עקיבא משיקפה עד שיקפה מבני ליה לאפוקי מתנה קמא דלומר משיד לבור ויש לומר דהתם ליכא למיטעי כי הכא אי נמי התם נקט משיקפה לאפוקי ממ"ד דתניא בחר הכי משיקפה ומשיקפה אחא לאפוקי תוסס בן ארבעים יום א"ג אידי דתנא משיד לבור לכך נקט בכולהו ק' :

עשר עשר ואכלת. תרי קראי דסמיכי להדדי :
אלא כנפשוך למאי אפס. הואיל וגבי לוקח נמי פטור פועל ל"ל קרא :
אם סמכת. קלמא דמיס שלא לאכול או בחזקה :
פטור. מלאו דלא מחסוס' ולא חילף מינה לחיובא מקל וחומר כדלקמן :
איוסו גורן של פירוס למעשרות. שיהא קרוי גורן וגמר מלאכה לאסור בזה אכילת ערלי :
משיפסקו. (ס) (מפרש במסכת ביצה) משינטל פיקס שלהן והוא פרח הגדל בראשו ודבוק בו ולאחר זמן הוא נופל בתלוש :
עד שיפסקו מיצעי ליה. הואיל ולא שמועין אחא

יעשר תעשר ואכלת "ולא מוכר תבואת ורעך ילא לוקח אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא אלא כנפשוך למאי אתא לכדתניא ב"ב כנפשוך מה נפשוך אם חסמת פטור י"אף פועל אם חסמת פטור מתיב מר זוטרא י"איוהו גורן למעשרות בקישואים וברלועים משיפסקו ואמר רבי אסי משינטל פיקס שלהן מאי לאו משיפסקו אפי' בשדה לא משיפסקו בבית אי הכי משיפסקו עד שיפסקו מיצעי ליה אי תנא עד שיפסקו ה"א עד דגמר לפיקוסייהו קמ"ל משיפסקו מכי אתחולי פיקוסייהו מתיב מר זוטרא בריה דרב נחמן גורנו למעשר לחייב עליו משום טבל משתגמר מלאכתו ואיוהו גמר מלאכתו מלאכת הכנסתו מאי לאו הכנסתו אפילו בשדה לא הכנסתו לבית זה הוא גמר מלאכתו ואיבעית אימא כי קאמר רבי ינאי ביותים וענבים דלאו בני גורן נינהו אבל חטין ושעורין גורן בהדיא כתיב ביה אשכחן אדם במחורב ויחור בתלוש אדם בתלוש מגלן קל וחומר משור י"ומה שור שאינו אוכל במחורב אינו דין שאוכל בתלוש מה לשור שכן אתה מצווה על חסימתו תאמר באדם שאי אתה מצווה על חסימתו ויהא אדם מצווה על חסימתו מקל וחומר משור ומה שור שאי אתה מצווה להחיותו אתה מצווה על חסימתו אדם שאתה מצווה להחיותו אינו דין שאתה מצווה על חסימתו אמר קרא כנפשוך כנפשו של פועל מה נפשוך אם חסמתו פטור אף פועל אם חסמתו פטור ואלא אדם בתלוש מגלן אמר קרא קמה קמה ב' פעמים אם אינו ענין לאדם במחורב תנהו ענין לאדם בתלוש ר' אמי אמר אדם בתלוש לא צריך קרא כתיב

כי תבא בכרם רעך מי לא עסקין יששכרו וכמה רחמנא ליכול שור במחורב מנ"ל קל וחומר מאדם ומה אדם שאינו אוכל בתלוש אוכל במחורב שור שאוכל בתלוש אינו דין ישאובל במחורב מה לאדם שכן אתה מצווה להחיותו תאמר בשור שאי אתה מצווה להחיותו ויהא שור מצווה להחיותו מקל וחומר ומה אדם שאי אתה מצווה על חסימתו אתה מצווה להחיותו שור שאתה מצווה על חסימתו אינו דין שאתה מצווה להחיותו אמר קרא אחיך עמך אחיך ולא שור ואלא שור במחורב מגלן אמר קרא רעך רעך ב' פעמים אם אינו ענין לאדם במחורב תנהו ענין לשור במחורב רבינא אמר לא אדם בתלוש ולא שור במחורב צריכי קראי דכתי' לא תחסם שור ברישו מכדי

כי תבא בכרם רעך מי לא עסקין יששכרו וכמה רחמנא ליכול שור במחורב מנ"ל קל וחומר מאדם ומה אדם שאינו אוכל בתלוש אוכל במחורב שור שאוכל בתלוש אינו דין ישאובל במחורב מה לאדם שכן אתה מצווה להחיותו תאמר בשור שאי אתה מצווה להחיותו ויהא שור מצווה להחיותו מקל וחומר ומה אדם שאי אתה מצווה על חסימתו אתה מצווה להחיותו שור שאתה מצווה על חסימתו אינו דין שאתה מצווה להחיותו אמר קרא אחיך עמך אחיך ולא שור ואלא שור במחורב מגלן אמר קרא רעך רעך ב' פעמים אם אינו ענין לאדם במחורב תנהו ענין לשור במחורב רבינא אמר לא אדם בתלוש ולא שור במחורב צריכי קראי דכתי' לא תחסם שור ברישו מכדי

מכדי

(א) ולקמן כ"ג. (ב) ביצה יב :
מעשרת פ"א [מ"ה].
(ג) ו"י ח"ס' זמנים טו :
ד"ה כל חלה וחס' חולין
כג. ד"ה וחס' ח"ה. (ד) ודברים
כה. (ה) וחס' ביצה לא
מלאמי מפורש רק בסוגין
דהכא מפורש מפי ר' אסי
קרו. (ו) ו"ל שכן יכ"ה
נפשי"י פ"י רש"י.
(ז) ודברים כה. (ח) כ"ו
נראה מיומר. (ט) ו"י ח"ס'
קדישין טו :
סד"ה אחר
קרא.

הגהות הב"ח
(א) ח"ס' ד"ה עד וכו'
עד שמהא נערה אינו
חייב אלא על נערה
מיצעי ליה :

גליון הש"ס
ח"ס' ד"ה ומה וכו' ק"ו
שאני אבת. ע"ן קידושין
דף טו ע"ב ח"ס' ד"ה
א"כ ונאלהו וע"ן נרש"י
ברכות דף כה ע"א ד"ה
שליט טעון :

מוסף רש"י
איוהו גורן למעשרות.
לעיל מינה יחייב בפירות
וקאמר יחייבי גמר מלאכתן
ליקבע למעשר וביצה י"ג.
משיפסקו. משינטל פיקס
סלהן והוא כמין פרח
בראשו כמו שיש בתפוחים
ונפל מאליו כשמתקטף
שם.

ציב"ש [ציבורי"ט].
בעלצלים בעלים קטנים.

לח א ב מ"י מ"ז מהל' שפירות הל' י ועין בהשגות ובמנחת משנה סמך עשין לח טו"ע ח"מ ט"י של ספק יג: לח ג מ"י שם הלכה ח טו"ע שם ספק ג: מ י ה מ"י שם הל' י משנה טו"ע שם ספק יג: מא ר מ"י שם הל' ד טו"ע שם ספק ג: מב ז מ"י פ"ה מהלכות מעשר הלכה י יא טו"ע י"ד ט"י של ספק ק וספק קא: מג ח ט מ"י שם הל' י פ"ה מהלכות מעשר הלכה י ועין בהשגות ובמנחת משנה טו"ע ח"מ ס"ד י מ"י פ"ה מהלכות מעשר הל' י טו"ע י"ד ט"י של ספק ג:

טפי לענינים ודבר אחר מהבהב כדמוכח בסמוך ומתוך הסוגיא משמע של פשט כלום ונראה לר"מ דבראוי לאכילה פשיטא ליה דשרי הבהב דלא הו"א אלא בסומי פירא אלא בזהבן שזין ראויין לאכילה אלא ע"י הדחק ומהבהבן כדי שיהיו טובים לאכול מציעא ליה אי הו"א כענינים ודבר אחר כיון דע"י הבהב אכול הבהב או דלמא לא שנה הבהב זה מהבהב בפירות מתוקים דשרי ופשיטא מרשאים פועלים לטובל פתן גזיר וסגר השתא בפועלין שאין יכולין לאכול אלא ע"י הדחק ומדמי ליה לאכול שאינו ראוי אלא ע"י הדחק ומיהו לישנא דשיאכלו ענינים הבהב משמע שיכולין לאכול בלאו הכי ותו פשיטא מאוכלין בראשי אומניות ובלבד שלא יהנהבו ולא קאי אראשי אומניות דהנהבו שרי להבהב שראויין לאכילה אלא ובלבד שלא יהנהבו בדברים שאינם ראויים לאכילה קאמר והשתא קאמר שפיר מאי מתוקי פירא איכא דעל ידי הבהב לא יתקנו יותר אותן שאין ראויין לאכילה דאין אלא למתק אותן שזכר היו ראויין והא פשיטא דשרי וא"כ משום ציטול מלאכה הוא דקאסרה ברייתא ואמי נמי שפיר הא דקאמר רבא לא יספות במלה משום מעשר אכל אי לאו הכי שרי היינו בראויין לאכילה אכל בשאינם ראויים לאכילה מביעא לן הבהב וספיתא פשיטא לן דהו"א כענינים וד"א דקאמר מעיקרא ונראה לר"י דלפי ר"מ לא אסור ענינים וד"א אלא דוקא באין ראויין ואמי שפיר הא דקאמר דמלת כענינים וד"א היינו דוקא באין ראויין דבראויין שרי כדמשמע במילתיה דרבא ויש לישב שיטת הקונט' דמה שהקשה דאי ליכא מיתוק אמאי מפרך איכא למימר מפרך ומשכר לחמיות קטנות כדי שיוכל לתת צפיו צמט מעט (ו) דשרי לפסות במלת לרבא אי לאו משום מעשר אסותן לו צעה"כ רשות לאכול דהכי איירי וצרייתא נמי דשרי לספות בזהבן אמת היינו משום דמייירי בקצץ:

קוצץ אחת אחת אובל פירש בקונטרס קצץ עם צעה"כ על מנת שאוכל להשתא הו"א כעין מקח נראה לר"מ דלפירושו קאי ארישא אשכרו לעדור דאי אשכרו לקצור למה יתנה בחנם כיון דמן התורה אוכל וקצירה נמי אמאי מהניא שלא יאכל

שמים שמים כיון דעל חנם הוא קוצץ וקשה קצת דמאי פריך כיון דקצץ כל מאי דבעי לאכול למה פשיט לו כל כך שיוכל לאכול במלת משום דקצץ הא לא פירש לאכול במלת ואיטריך לקצץ דמדינא לא הו"א אכל כלל כיון ששכרו לעדור ור"מ פירש קצץ שהתנה שלא לאכול אלא עשר פירות או עשרים והשתא פריך שפיר במאי דבעי יאכל: **שתיים שתיים** דמקח קובע דבכר שגמרה מלאכתו למעשר וכי חלש שמים ביחד חשיבי גורן כדילף בסמוך שהלוקח לא יעשה גורן אחר: **בארץ קבעא ספיתא** וההיא דלעיל דקמייירי בארץ בארץ ואמאי לא מוקי לה ההיא דלא יספות משום ענינים ודבר אחר דאמר מעיקרא וההיא דספת במלת קאי אספיתא ומייירי בין בארץ בין בחוזה לארץ וקמ"ל דלא קבעא ספיתא והשתא לא תקשי ליה הא דפריך אדאמי וי"ל דאי לאו דאשמועינן בשום מקום דספיתא קבעא לא הו"א אשמועינן שום חידוש ההיא ברייתא דספות ולהכי מוקי לההיא דלא יספות בארץ משום דספיתא קבעא והשתא קמ"ל ההיא דספות דאע"ג דבארץ קבעא בחו"ל לא קבעא: **ותרתי** מנא דקבעא ספיתא. מקח נמי קבעא דתרתיה דאמר נקט ספיתא: **כי קבעא בעמיר** גורנה. אסמכתא היא: **המרכסות** בתבואה. לא לעשות לחם מיירי דהיכא דשייכא חלה לא אולין בתר גמר מלאכה למעשר אלא בתבואה לעשות קליות או שמים מיירי: והדשות

אכשורי גברא. להכי עלמא לאכילה מרובה לא מביעא לן שהרי לא אסרה עליו תורה והאי לאו כענינים ודבר אחר דמי דהתם גבי ענינים אכשורי פירא הוא: **פועלין אוכלין ענינים**. כל אכילתן משהיין עד שמגיעין לראש אומניות שכן בגלוי והשמש מכה אותן ומתמקן: **ראשי אומניות**. ראשי שורות

הכרס בשלשן ארמי אומייתא (א) וצ"ל: **אורמין**: **הסם משום ציטול מלאכה**. שמצטל עלמא כשההבהב: **דאיכא אשמו ונינו**. שלא נשכרו אלא בעל הבית והמהבהבין לו: **ולא יכמור**. יחמם שמעמינם בעפר חס: **ולא יפריך**. בלתי"ר בצ"ע: כמו שעושין לתפוחים: **על יד**. מיד ליד: **עורדין** מוסקין בוצרין גודרין כולם שלון לקטיה הן לכל מין ומין: **ופטורין**. מן המעשר ולא אמרינן מקח הוא לפי שאין זה מעלי שכן אלא התורה וזכה להם: **כפיסם לא יאכלו**. משום דינא נקט ליה לפי שאוכלין הבהב: **לא יספוט**. יצטול. קס"ד משום ענינים ודבר אחר קאמר ולא משום מעשר אלמא אכשורי פירא אסור: **מלה ודאי כענינים ודבר אחר דמי**. ואע"ג דעליהו כענינים קא מדבר ליה ולא מילתא באפייה נפשיה הוא ספת מ"מ דבר אחר הוא אכל מהבהב אימא לך דשרי: **לעדור**. לחפור: **למסוק**. לכסות שרשים המגולים: **הרי זה לא יאכל**. מן הזיתים שצאלין דבעינן שעת גמר מלאכה: **שכרו לצבור**. בענינים: **למסוק**. בוזמים: **ללקט**. בשאר פירות אותן הנושרין על גב הקרקע: **קצץ**. והתנה עם בעל הבית ע"מ שאוכל הוה ליה כעין מקח: **אחת אחת אוכל**. דפחות משמים לא חילי איסור שם גורן בדבר שלא נגמרה מלאכתו: **שמים שמים לא יאכל**. דשמים ממי מניי להו מילתא דחשיבותא כגון קצירה או מקח חיל עליהו שם גורן כדילף אסמכתא מקרא לקמן וקציעותא דקצירה ומקח דרבנן היא דלאמרן לעיל (פסח): **דאי מדאורייתא אין חילוק בין שמים לאחת: וסופם במלה ואוכל**. קס"ד ספיתא במעשר לא מהניא ולא נקט ליה אלא לאשמועינן דלא מעכב עליה בעל הבית: **אהיבא**. אילטריך: **לאשמועינן**: **אלא לאו ארישא**. דלא קצץ: **כאן בארץ כאן בחוזה לארץ**. וספיתא לאו משום ענינים ודבר אחר לעינן דינא נקט לה אלא משום חשיבות אכילה לענין מעשר נקט ליה ואספיתא קאי: **בארץ**. דמעשר דאורייתא הוקבעה ספיתא דספיתא במלת גמר מלאכתיהו דגלי דעתיה דלית ליה גורן אחריתא: **מוסר לכתחילה**. בתמיה. היכא דמעשר דידיה מדרבנן תקבע ליה ספיתא מדרבנן דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון: **ספיתא קבעא ספיתא**. כדילף לקמן בפחות משמים לא הו"א גורן: **קצץ בין ספסל ובין לא ספסל**. קצירה משוי גורן כשהן שמים ואחת אחת אוכל שמים לא יאכל וכוון דלאכילה ע"י קצירה ליתא בשמים אלא בזהבן לא קבע בהם ספיתא משום הכי קמני סופת במלה ואוכל ואספיתא דוקא קאי: **לא קצץ ולא ספסל אוכל שמים**. ספת לא יאכל שמים דקבעא ספיתא הכי קמני בצרייתא קמיתא ולא יספות דלאו בקצץ איירי ואכילתו בשמים שמים: **וספיתא דקבעא ספיתא מנא**. כלומר מנא דבעינן תרמי וצירי לא: **כי קבעא בעמיר** גורנה. אין גורן בלא קציר ואין קצירן פחות משמים: **המרכסות** בתבואה. (א) ששורין שעורין במים ומייבשין אותן בתנור ודשין אותן כפרות להסיר קליפתן והוא מושלל: **והדשות**

הכרס בשלשן ארמי אומייתא (א) וצ"ל: **אורמין**: **הסם משום ציטול מלאכה**. שמצטל עלמא כשההבהב: **דאיכא אשמו ונינו**. שלא נשכרו אלא בעל הבית והמהבהבין לו: **ולא יכמור**. יחמם שמעמינם בעפר חס: **ולא יפריך**. בלתי"ר בצ"ע: כמו שעושין לתפוחים: **על יד**. מיד ליד: **עורדין** מוסקין בוצרין גודרין כולם שלון לקטיה הן לכל מין ומין: **ופטורין**. מן המעשר ולא אמרינן מקח הוא לפי שאין זה מעלי שכן אלא התורה וזכה להם: **כפיסם לא יאכלו**. משום דינא נקט ליה לפי שאוכלין הבהב: **לא יספוט**. יצטול. קס"ד משום ענינים ודבר אחר קאמר ולא משום מעשר אלמא אכשורי פירא אסור: **מלה ודאי כענינים ודבר אחר דמי**. ואע"ג דעליהו כענינים קא מדבר ליה ולא מילתא באפייה נפשיה הוא ספת מ"מ דבר אחר הוא אכל מהבהב אימא לך דשרי: **לעדור**. לחפור: **למסוק**. לכסות שרשים המגולים: **הרי זה לא יאכל**. מן הזיתים שצאלין דבעינן שעת גמר מלאכה: **שכרו לצבור**. בענינים: **למסוק**. בוזמים: **ללקט**. בשאר פירות אותן הנושרין על גב הקרקע: **קצץ**. והתנה עם בעל הבית ע"מ שאוכל הוה ליה כעין מקח: **אחת אחת אוכל**. דפחות משמים לא חילי איסור שם גורן בדבר שלא נגמרה מלאכתו: **שמים שמים לא יאכל**. דשמים ממי מניי להו מילתא דחשיבותא כגון קצירה או מקח חיל עליהו שם גורן כדילף אסמכתא מקרא לקמן וקציעותא דקצירה ומקח דרבנן היא דלאמרן לעיל (פסח): **דאי מדאורייתא אין חילוק בין שמים לאחת: וסופם במלה ואוכל**. קס"ד ספיתא במעשר לא מהניא ולא נקט ליה אלא לאשמועינן דלא מעכב עליה בעל הבית: **אהיבא**. אילטריך: **לאשמועינן**: **אלא לאו ארישא**. דלא קצץ: **כאן בארץ כאן בחוזה לארץ**. וספיתא לאו משום ענינים ודבר אחר לעינן דינא נקט לה אלא משום חשיבות אכילה לענין מעשר נקט ליה ואספיתא קאי: **בארץ**. דמעשר דאורייתא הוקבעה ספיתא דספיתא במלת גמר מלאכתיהו דגלי דעתיה דלית ליה גורן אחריתא: **מוסר לכתחילה**. בתמיה. היכא דמעשר דידיה מדרבנן תקבע ליה ספיתא מדרבנן דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון: **ספיתא קבעא ספיתא**. כדילף לקמן בפחות משמים לא הו"א גורן: **קצץ בין ספסל ובין לא ספסל**. קצירה משוי גורן כשהן שמים ואחת אחת אוכל שמים לא יאכל וכוון דלאכילה ע"י קצירה ליתא בשמים אלא בזהבן לא קבע בהם ספיתא משום הכי קמני סופת במלה ואוכל ואספיתא דוקא קאי: **לא קצץ ולא ספסל אוכל שמים**. ספת לא יאכל שמים דקבעא ספיתא הכי קמני בצרייתא קמיתא ולא יספות דלאו בקצץ איירי ואכילתו בשמים שמים: **וספיתא דקבעא ספיתא מנא**. כלומר מנא דבעינן תרמי וצירי לא: **כי קבעא בעמיר** גורנה. אין גורן בלא קציר ואין קצירן פחות משמים: **המרכסות** בתבואה. (א) ששורין שעורין במים ומייבשין אותן בתנור ודשין אותן כפרות להסיר קליפתן והוא מושלל: **והדשות**

(א) פי' שהוא כמו גורן אכלה. רש"י (ע"י ערוך ע"י ד' ט' צ"ב י"א). (ב) נדפס"י והא דשרי.

תורה אור השלם

1 והקדמה לא ידע מחשבות ה' ולא הבינו עוצתו כי קבצם בעמיר גרנה: מ"כ ר יב

הנהגות הב"ח

(א) נ"י עורדין בתלמוד (וגודרין). מ"מ וי"ב ס"א (וגודרין). (ב) שם קצץ אחת אחת יאכל כ"ל ואות ו' נמחק:

הנהגות הגר"א

[א] רש"י ד"ה המרכסות בתבואה ששורין כ"י. נ"ב וימני"ם פי' שמהלכות עליהן לדרסם כמו וישעיה (מ) והרכסות לקטעה וידיה כ"י ושלמי (פ"ט דתרומות) מ"י מישו ולא דברס:

לעזר רש"י

אורמין [אורדין]. שורות נפסח. בפע"י י"ד בלתי"ר. לפסח.

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא

צ.

עין משפט
נר מצוה

(א) תרומות פ"ט מ"ד,
(ב) קדושין ד' ושי"ט,
(ג) סוטה מ"ח ימ"ח ט,
(ד) מוסף דסוטה פ"ג,
(ה) שבת ק"ג ושי"ג,
(ו) ודברים כ"ה ו' ושי"ג,
(ז) ודברים כ"ה ו' ושי"ג,
(ח) נ"י רש"י דבשבת,
(ט) דפ"א אמר פ"י ק"ה.

הגהות הב"ח

(א) גמ' ר"מ דלמך מעשר
שני ממון: (ב) שם ולי
יהיה הא כלי' וזהו ר'
נמחק:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה בית אבא.
היקף היצו. ע"י פנהרין
ר"מ ע"כ דבש"י ד"ה בית
פאני ומנחת ע"כ ד"ה
חוק למנות: תוס' ד"ה
אבל וכו' וגורו אבא שבת.
ע"י ר"ה דף ד' ע"כ חוק'
ד"ה שאלו ועין ב"ח ר"ס
הלכות כלאים:

והדעות. דישת שגלן בתרומה וזממער כגון שהקדימו בשגלן:
אין עובר. כלל תחסום: המרכסות. משום דגמר מלאכתו למעשר
משעת דשה: תרומה ומעשר. דתסם דיש לאו בתרומה ומעשר
משעת קרא דאין תרומה ומעשר סתם אלא מן המירות ואילן

כדכתיב (במדבר י"ח) כדגן מן הגורן:
מפני מראים העין. שלא יאמרו
עליו שהוא חסום: בול. מלא אגרוף:
בטרסקלין שפיה. שק או טרסקל
חולין בלוארה והמאכל בתוכו ואוכלת:
נכרי הדש בפרסו של ישראל. אין

עובדים הנעלים שאמרו לו חסום
פרתי ודוש זה תבואה שגן אין
עליהם עבירה לא תחסום: גידולי
פרומה. שזרעה וגדלה בגידולין
תרומה מדרבנן וזה אחד משננה

עשר דבר שרבו בית שמאי על בית
הלל בליאות שבת (שבת פ"ג)
תרומה מלאווייתא היא קרינא ביה
דיש סתמא: בשלמא גידולי תרומה
תרומה. מדרבנן ואיטריין לאשמועינן
דעור: גידולי עבל. תבואה

שנמנמה בכרי וזרעה ונעילה הרי
היא כשאר חולין ואוכל הימנה ערמי
עד שימרת דכיון דזרעו כלה בטיל
ליה איסוריה. ובתרומה הוא דגזור
דמפרש התם גזירה משום תרומה
טעורה ביד ישראל שמה זרענה

להפטר שלא יתנה לבסוף אי נמי
משום תרומה טעמה ביד כהן דלמא
משהי לה לזרעה ואפי' זה ליד
תקלה: פלוגמא דר' מאיר ור' יהודה
בקדושין (דף כ"ג): ממון נכסה. ולא

קרינא ביה גידולים. וגבי תרומה
מיתקומא שהיתה פרה של ישראל
שאסור להאכילה תרומה ואפילו אם
דש זה כהן דתניא כהן ששכר פרה
מישראל אפי' שמונתיה עליו לא

יאכילה כרשיני תרומה: סידי דמי.
דליהו מעשר קודם דשה: כגון
שהקדימו. וקרא שם עליו בשגלן:
(ולר"י). כיון דש מעשר עליו לר'
יהודה נהי נמי דממון הדיוט הוא:

הא כתי חומס. שאסור לאכלו חוק
לחומת ירושלים והכי אפי' לאו דלא
תחסום ודמי לאו דלא תוכל לאכול
בשערין: בית פאני. היקף חיון
של ירושלים שהסיפו עליו קרו

בית פאני. וגדלה לי שהוא לשון
כנישתה של עיר שנגלגל בלע"ז
דלחמין פרק קמא (דף ט.) זה
קנה חמור וזית פניה: כאן במעשר

דמאי. דלימיה אלא מדרבנן. הלווק
מעס הארץ שחיבו להפריש מעשר
שני על הפסד ולהעלותו לירושלים:
אף הוא. יוחנן כהן גדול בנס'

סוטה (דף מ"ח): ביטול את הוידוי.
של מעשר ואפילו של חכמים שאין
לומר בערמי הקדש מן הבית וגם
נתחיו ללוי לפי שלא היו נותנים

מעשר ראשון ללוי כהלכות דרחמנא
אמר ללוים וקנסיהו עזרא וזהו
לחמו להכניס: וגור על הדמאי.
בזוקק מעס הארץ שיפריש הכל

מספק מפני שהטבל עון מיתה חוק
מן התרומה שלא גזר להפרישה ולא
גזר על הדמאי לפי ששכל בכל גבול ישראל וראה שהיו עמי
הארץ מזולתין במעשרות ולא היו מפרישין אלא תרומה גדולה:

פרומה מעשר. שגלו מפריש לכהן מעשר מן המעשר והוא
קרוי תרומה ואסור בתרומה: ומפרסו. חולי מעיים וקורין
אוחו ריו"ר מולאה רעי ללול כמים והחטין קשין לה: חסום
פרסי ודוש כה. דשה שגן: אמירה לנכרי שבוש. מדרבנן:

ומנמנמן

והדעות במעשר ובתרומה אינו עובר משום לא תחסום. פ'
נקונטרס דתסם דיש לאו תרומה ומעשר שאין
רגילות להיות תרומה ומעשר אלא אחר מירות תימה דא"כ אפילו
הן חולין מתוקנים לא יעבור דאין רגילות להיות מתוקנים קודם

מירות ונראה דטעמא משום דכתיב
דישו דמשמע הראוי לו ומעשר ממון
גבוה הוא ותרומה נמי לישראל אסור
ליטן לפני בהמתו ואפילו כהן דוקא
כרשינן שהוא מאכל בהמה מותר

להאכיל ולא חטין משום הפסד תרומה
וכן דרש בהדיא במעילה (דף י"ג).
ושם ד"ה מאי מדשו גבי הא דתנן
וכן פרה לא תאכל כרשיני הקדש:

גידולי מעשר חז"ל. דלא שייך
למנוח שמה ישה צירו
ויצטרע בטומאה דלמה ישה כיון
שיכול לפדותו ואפילו לקוח בכסף
מעשר שטמא דלוי נפדה לרבי

יהודה לא גזור על גידולין דליהו
מעשר כיון דעיקר מעשר יש לו פדיון:
כאן במעשר ראשון דמיקרי דישו
כאן במעשר שני. דאפילו

לר' יהודה אינו עובר חוק לחומה
דפרין בסמך והא כתי חומה
ותימה והלא אי לאו רעך היה אוכל
פועל משל הקדש כי היכי דשרי משל

חזירו ולא היו גזל וה"ל אית לן
למנוח דשרי חוק לחומה דלא לרבי
יהודה ממנו הוא ויכול לקדש בו
האשה אפילו חוק לחומה דמשמע

בקדושין (דף כ"ג): וי"ל דאפילו הכי
(לא) קרינן ביה דישו שלו ולא של
רעך דה"ל אחרין בסוף פרק
חלק (פנהרין דף ק"א): דלכילי

עלמא לא מיקרי שגלה גבי עיר
הנחתה ופטורה מן החלה דלא
מיקרי ערסומיה:
והיכי דמי בשחקריכו בשב"א.

לפרושי הכא היכי דמי דעד השתא
נמי היו מיידי בהכי דהא בגידולי
מעשר ליכא לאוקמה כלל:
אמר דהו תניתיה רבי שמעון בן

יוחאי אוסר. ורבנן לא
פליגי עליה במאי דמפרש טעמא
משום דמעלי לה: חסום פרת'
דיוש בה. פירוש דדוש בתבואתי

דמירות בלמירה לנכרי דבתבואת
נכרי פשיטא דשרי כיון שאין ישראל
נשכר בחסימה אלא אדרבה מפסד
כמו שפשיטא שמואל לומר לנכרי

אכול נבלה ומהאי טעמא נמי מותר
לומר לנכרי בשבת הילך בשר ושב
לזרעך כשאין מוטל עליו לזנו דאין
מרוח בלואה אמירה כלום ומיהו

אמר ר"י דלא דמי לאומר לנכרי
אכול נבלה דלא שייך תסם אמירה
לנכרי שהישראל עלמיו יכול ליתן
נבלה בפיו אבל הכא אותו דבר

שאומר לנכרי לעשות הוא אינו יכול
לעשות כמו לבשל או לחסום
ומירושלמי דהתקין גבי מתחזקין ידי
נכרים בשביעית דקאמר ח"ל חרוש
זה טבאות ואנא נסבינא לה מיין
במר שביעית אומר ר"י דאין ראה

מחלפי

סא א ב מ"י פ"ג מהל'
שכירות הלכה ד' וע"י
בהשנות ונמ"מ סמך לאין
קפד טוש"ע ח"מ פ"י שלח

ספיק' ח ועין בהג"ה:
ב"י ג ד מ"י שם הלכה ג
ב"י ד מ"י שם הל' ד ה:
ב"י ד מ"י פ"א מהל'

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות
ב"י ד מ"י פ"א מהלכות

דש באוויזן ובתרגומין דרבי יוסי ברבי יהודה מהו. יש לפרש דמיבעיא ליה דדשין ברגליהן ולא כנפיהם דאין יכולין לדוש בכנפיהן דאי בכל כמו בעיני האכילא או דלמא ידי ורגלי צעיין והא ליכא דאין דשין בכנפיהן אי נמי יש לומר דאפילו דשין בכנפיהן

אילו נאמר יבהמתך לא תרביע הייתי אומר לא יאחז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר תלמוד לומר כלאים כלאים הוא דאסור הא מין במינו שרי ומין במינו נמי אחיזה אין הכנסה לא מאי אחיזה הכנסה ואמאי קרי ליה אחיזה לישנא מעליא אמר רב אשי הא מילתא בעו מינאי דבי ר' רב נחמיה ריש גלותא מהו להכניס מין ומינו ושאנינו מינו לריר כיון דאיכא מיניה בתר מיניה גריר או דלמא אפילו הכי לא ופשטי להו לאיסורא דלא כהלכתא משום פריצותא דעבדי: **מתני'** יהיה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו בכתיפו הרי זה אוכל ר' יוסי ברבי יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו: **גמ'** מ"ט זכי תבא בכרם רעך בכל מאי דעבדי: רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו: מ"ט דר' יוסי ברבי יהודה כי שור מה שור עד שיעשה בידיו וברגליו אף פועל עד שיעשה בידיו וברגליו יבעי רבה בר רב הונא דש באוויזן ותרגומיה דר' יוסי ברבי יהודה מהו בכל כמו בעינין והא ליכא תיקו אמר רב נחמן וברגליו בעינין והא ליכא תיקו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבובי פועלים עד שלא הילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ואין שותין יין משהילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ושותין יין: **מתני'** יהיה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים ^אאבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה יאכל משום השב אבירה לבעלים אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת ובחמור כשהיא פורקת: **גמ'** איבעיא להו עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחר ממין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינין והא איכא או דלמא ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינין והא ליכא ואם תמצא לומר עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר שור במחובר היכי אכיל אמר רב שישא בריה דרב אידי יבשרכא תא שמע היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים הא תאנים ותאנים דומיא דתאנים וענבים אכיל ואי אמרת עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר היכי משכחת לה אמר רב שישא בריה דרב אידי יבמודלית תא שמע אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל ואי אמרת עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ניזיל וניתי וניכול התם משום ביטול מלאכה לא קא מיבעיא לן כי קא מבעיא לן היכא דאיכא אשתו ובניו מאי תא שמע וכולם לא אמרו אלא בשעת מלאכה אבל מפני השב אבירה לבעלים אמרו פועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת סברו מהך מעושה מעשה דמי ומשום השב אבירה הוא דאכיל דמדאורייתא לא אכיל אלמא עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר לא לעולם אימא לך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ומהלך לאו כעושה מעשה דמי איכא דאמרי סברו מהלך לאו כעושה מעשה דמי והיינו מעמא דמדאורייתא לא אכיל משום דלאו כעושה מעשה דמי הא עושה מעשה דמי לא לעולם אימא לך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ומהלך

מתני' ואפילו כנפיהו. דאין מוזי ידיו ורגליו: **גמ'** כי שור. דהא אקשת חוסס לנחוס: דש כאוויזן. דאין להם ידים להשען וכל משענותם על רגליהן: עד שלא הילכו וכו'. דרכן להטיל ענבים על הגת ועד שלא הילכו זה שמי וערב אין מלאכתן ניכרת ביין אלא בענבים

לפיכך אין שומין יין דהוא ליה עושה במין זה ואוכל במין אחר: **מתני'** אכל מונע הוא ענמו וכו' ואוכל. כל אכילתו מהן: וכולן לא אמרו. כל שיאכל אלא בשעה שהוא עוסק במלאכה ולא שיצא לו ויאכל לומר הרי מנעתי עצמי עד כאן לא בטלתי לאכיל עכשיו אשכח לי ואוכל: **אבל מפני ששכח אבירה לבעלים.** שלא יטול ממלאכתו ויאכל: **אמרו פועלין אוכלין כהליכסן מאומן לאומן.** כשגמרו שורה זו והולכין להחמיל בחצירתה ואשכח דההיא שעתא לאו שעת מלאכה היא ניחא ליה לבעל הבית כהא: **ותמור כשהיא פורקת.** כגמרא מפרש לה: **גמ'** מהו שיאכל בגפן אחר. שיקון אשכול גפן יפה וילך למקום שהוא עושה שם ואכל: **ואי אמרם.** למה לי למיבעי להא פשיטא דאכל דאי אינו אוכל שור במחובר דרבינן לעילם דאכל היכי אכיל הרי מלאכת שור במחובר אי אפשר לו לאכול מגפן שהוא עושה זה שהרי קשור לנמד לפני העגלה והבזרים עושין בגפן שאלץ העגלה ונותנים בעגלה: **אי משום הא לא חפשוט אמר רב שישא כשרכא.** בזמורה ארוכה מאד ומנעת עד לפני השור: **דומיא דתאנים וענבים.** עושה בתאנה זו ואוכל בחצרותיה: **אמר רב שישא דריה דרב אידי.** לעולם תרמייהו בעינין ממין וממה והאי דאזכרין למיתני תאנים וענבים ודייקת הא תאנים ותאנים אוכל בתאנה המודלת על הגפן או גפן מודלת על תאנה ואשמועינן היה עושה במין זה לא יאכל במין אחר ואשכח דהוי עסקו צמיחה שהרי צריך להגביה ולהפריד הענבים של זה מזה כשהוא חותך ומיהו לא ממין שאתה נותן הוא הא תאנים ותאנים דומיא דהני כגון המודלת על חצירתה אין צריך להבחין מאיזה מהן יאכל דממין שאתה נותן וממה שאתה נותן הוא דבשניהם הוא עסקו: **לוייל וליפי למקום שהוא עושה.** ולמה ליה למנוע: **משום ביטול מלאכה.** שצטיל כהליכתו ובחזירתו: **אשכח ובניו מהו.** שלא נשכרו אלא צעל הבית וקא מיימו ליה: **סברו.** רבנן דבי מדרשא דבעו למיפשט מהא בעיין: **מהלך.** בצרכי צעל הבית כגון זה כלכתו מאומן לאומן: **כעושה מעשה דמי.** ויש לו לאכול ואפילו הכי אי לאו דמקון ליה רבנן דניחא ליה לבעל הבית מדאורייתא לא אכיל מפני שהליכתו צורך גפן שהולך אלאה הוא ואכילתו מענבים שקולץ מוזי שיאכל ממנה הוא אלמא עושה בזה אין אוכל בזה: **לאו כעושה מעשה דמי.** הלכך ככתף והולך מוזי אל זו ואכילך ומהלך

(א) וי"ל רבנן. דש"ל.
(ב) פטריהן נט.
(ג) ומעשרות פ"ב מ"ח.
(ד) גירסת רש"י בשבטא
בגלית וכן בערוך. (ה) דף
פמ.

תורה אור השלם

1 את חקתי תשמרו
בהמוך לא תרביע
כלאים שורך לא תורע
כלאים וקדר כלאים
שעטנו לא תעלה עליך:
ויקרא יט יט
2 כי תבא בקרבן רעך
ואכילה ענבים כנפשוך
שבעך ואל בליך לא
תתן: דברים כג כה

מוסף רש"י

דש באוויזן ותרגומיה.
שלין להם אלא רגליהם.
מהו. מי עבר עליהם משום
לא מחסום שור, או לא. אבל
כחו בעינין. כשור. והא
איכא כו' וסבורין נמי.

עך א וי"ל פ"ט מהל'
כלאים הלכה ב פמ
לאין רפא טור ש"ע י"ד
פ"י ר"ז סעיף ג:
עכ"ב ב מ"ח פ"ב מהל'
שכירות הלכה ט
פמ עשין לא טו"ע ח"מ
פ"י ש"ז סעיף א:
ב ג ד ה מ"ח שם הלכה
י יא יב טו"ע שם
סעיף ט:
פ"א ו י מ"ח שם הלכה ב
ועיין פ"שגות ופ"מ
טו"ע ש"ז סעיף יא:
פ"ב ד ה ט מ"ח שם הלכה
י טו"ע שם פ"א י:

אי לאו מפני השבת אבירה לא היה ליה למיכל: הא עושה מעשה. כגון נשא

קמִיפִּלְגִי דִּמְר סִבְר מִשְׁלוּ הוּא אוֹכֵל וּמֵר סִבְר מִשְׁל שְׁמִיִּם הוּא אוֹכֵל לֹא דְּכּוּלִּי
עֲלֵמָא מִשְׁלוּ הוּא אוֹכֵל וְהִכָּא בְּכִנְפֶּשֶׁךְ קִמִּיפִּלְגִי מֵר סִבְר כְּנֶפֶשְׁךָ בְּדִבְרִי
שְׁמוּסֵר נִפְשׁוּ עֲלֵיו וּמֵר סִבְר כְּנֶפֶשְׁךָ ⁽⁶⁾ מֵה נִפְשָׁךְ אִם חֲסִמְתָּ פִטוֹר אָף פּוֹעֵל אִם
חֲסִמְתָּ פִטוֹר תֵּא שְׁמַע 'נִזִּיר שְׂאֵמֵר תֵּנוּ' ⁽⁷⁾ (לֹאשְׁתּוֹ וּבִנְיוֹ) אִין שׁוּמַעִין לוֹ וְאִי
אִמְרַת מִשְׁלוּ הוּא אוֹכֵל אִמְאִי אִין שׁוּמַעִין לוֹ הֵתִם ⁽⁸⁾ מִשּׁוּם לָךְ אִמְרִין
נִזִּירָא סְחֹר סְחֹר לְכִרְמָא לֹא תִקְרַב תֵּא שְׁמַע פּוֹעֵל שְׂאֵמֵר תֵּנוּ לֹאשְׁתִּי וּבִנְי
הוּא אוֹכֵל אִמְאִי אִין שׁוּמַעִין לוֹ מֵאִי פּוֹעֵל נִזִּיר וְהִתְנִיָּא נִזִּיר וְהִתְנִיָּא פּוֹעֵל ⁽⁹⁾ מִיִּדִּי
פּוֹעֵל שְׂאֵמֵר תֵּנוּ לֹאשְׁתִּי וּבִנְי שְׂאִין שׁוּמַעִין לוֹ שְׂנֵאֵמֵר וְאֵל כִּלְיָךְ לֹא תֵתֵן
כִּי מִשּׁוּם אֵל כִּלְיָךְ לֹא תֵתֵן מִשּׁוּם לָךְ אִמְרִין נִזִּירָא הוּא אִין הִכִּי
גַּל קֵא נְסִיב לֵה קֵרָא דְּפוֹעֵל תֵּא שְׁמַע ⁽¹⁰⁾ הִשְׁכּוּר אֵת הַפוֹעֵל לְקִצּוֹת כְּתָאנִים
הָרִי

(א) [לקמן ג.א.] (ב) רש"י לא
גרס וכו' רק להי' רחמנא
הכל נמי [ע"ש] (ג) ע"ז נ.
(ד) [ע"ש] (ה) לקמן ג.
(ו) [דברים כג.] (ז) [לעיל
פ"ג].

מוסף רש"י

משיקפה. הו' גמר מלאכה
לענין מפרש לאסר כי
שחית' חרע' השיקפה לשון
כף כמו קפא תהומא
דמסת' סוכה (ג.) שגפין
התלנים על הין כשהוא נח
בצור וע"ז (ו.) בדבי ר'
הושעיא. נמתי' דבי ר'
הושעיא: טעם.

הרי זה אוכל ופטור. דכיון דעומדות לקנות לא נגמרה מלאכתו:
אני ובני. שאינו נשכר לבעל הבית: או ע"מ שיאכל בני בשכרי.
שקצת לו: הוא אוכל ופטור. שהחורה וימנה לו כלקט שכחה
ופאה שפטרין מן המעשר: ובנו אוכל וחי. במעשר דהוה ליה
כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו:
ואי אמרת משלו הוא אוכל. ושכרו
הוא ואפילו הכי פטריה רחמנא
מכנסין דדרשין ליה מה נפשך
אוכל ופטור אף פועל אוכל ופטור:
בנו אמאי חי. הא בשכר אביו הוא
אוכל כאביו: משום דמיתו כי מקח.
הואיל ואמנו. אבל אכילה דידה דאיתו
בתנאי אע"ג דבשכר הוא לא דמיא
למקח: הרי אלו לא יאכלו. דבעי
חומה דגמר קודש קודש ממעשר
ובתחילה על מנת כן נשכרו לו: ואם
לא הו' דע"ן. מתחילה לעשות עמו
בנעט רבנן פודה ומאכילן: במקח
טעות. ואילמלי הו' דע"ן לא היו
נשכרים לו: נהפרכו טעונו.
קציעות שדרן בעינולין ונגמרה
מלאכתו למעשר ונפלו ונתפרסו
וצרך לחזיר ולדרסן: הרי אלו לא
יאכלו. דאין פועל אוכל בדבר
שנגמרה מלאכתו למעשר כדתינא
לעיל (דף פט.) יא' הבדול בתמרים
וכו': נהפכתו סביבותיו. שניטלו
מגופותיהם ושכרו לסוחמן: הרי אלו
לא יאכלו. דנגמרה מלאכתו למעשר:
ואם לא הו' דע"ן. לקמן פריך גבי
חביות מאי אודעינהו בעי: בשלמא
נהפרכו טעונו איכא מקח טעות.
שכשאומו לן מחילה השתכרו לי
לדרוס בעינולין סבירים היו שזו
תחלת דריסתן ועדיין לא נגמרה
מלאכתן: מידע ידעי דאיעביל
למעשר. דמשירד לצור היו יין
למעשר: שפסחמו סביבותיו לצור.
שנשפכו לצור וסבירין היו שלא
הוציאוהו משם משירד מן הגת לתוכו:
והסניא יין משירד לצור. הו' גמרו
למעשר והרי ירד: משיקפה.
משיקפאו החלניס על פי הבור
כשמתחיל להיות תוסס ונוטלין הוצין
ומשלין: דאמרו ליה לא הוינא
ידעין. דמקפי: איבעי לכו לאסוקי
כו'. משאמרת לכס שאני שוכר
אחכס למשכו מן הבור וכיון דלא
אסוק אלעמייכו סבור וקבול: הוא
דנגיד. המושכו מן הבור: משישלה
בחביות. משנתן בחביות והוא תוסס
ורמיחתו עולה ומקנת שמרין קופאין
למעלה וקודם שיגופו אותן חביות
שולין אותן רמיחות ומשלין: דמשלי.
כבר ניטלו רמיחותיו ממנו לחות:
דשיריק. הסוחמי במגופות: קוץ.
ליטול מעות ולא יאכל: על ידי ענמו.
בשביל ענמו: מפני שיש בזה דעת.
ידעי וקא מחלי: במעלה לן
מוזנות. ושכר פעולתן שלו: אי אמרת
משל שמים הוא אוכל משום הכי
אמאי

הרי זה אוכל ופטור. דכיון דעומדות לקנות לא נגמרה מלאכתו:
אני ובני. שאינו נשכר לבעל הבית: או ע"מ שיאכל בני בשכרי.
שקצת לו: הוא אוכל ופטור. שהחורה וימנה לו כלקט שכחה
ופאה שפטרין מן המעשר: ובנו אוכל וחי. במעשר דהוה ליה
כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו:
ואי אמרת משלו הוא אוכל. ושכרו
הוא ואפילו הכי פטריה רחמנא
מכנסין דדרשין ליה מה נפשך
אוכל ופטור אף פועל אוכל ופטור:
בנו אמאי חי. הא בשכר אביו הוא
אוכל כאביו: משום דמיתו כי מקח.
הואיל ואמנו. אבל אכילה דידה דאיתו
בתנאי אע"ג דבשכר הוא לא דמיא
למקח: הרי אלו לא יאכלו. דבעי
חומה דגמר קודש קודש ממעשר
ובתחילה על מנת כן נשכרו לו: ואם
לא הו' דע"ן. מתחילה לעשות עמו
בנעט רבנן פודה ומאכילן: במקח
טעות. ואילמלי הו' דע"ן לא היו
נשכרים לו: נהפרכו טעונו.
קציעות שדרן בעינולין ונגמרה
מלאכתו למעשר ונפלו ונתפרסו
וצרך לחזיר ולדרסן: הרי אלו לא
יאכלו. דאין פועל אוכל בדבר
שנגמרה מלאכתו למעשר כדתינא
לעיל (דף פט.) יא' הבדול בתמרים
וכו': נהפכתו סביבותיו. שניטלו
מגופותיהם ושכרו לסוחמן: הרי אלו
לא יאכלו. דנגמרה מלאכתו למעשר:
ואם לא הו' דע"ן. לקמן פריך גבי
חביות מאי אודעינהו בעי: בשלמא
נהפרכו טעונו איכא מקח טעות.
שכשאומו לן מחילה השתכרו לי
לדרוס בעינולין סבירים היו שזו
תחלת דריסתן ועדיין לא נגמרה
מלאכתן: מידע ידעי דאיעביל
למעשר. דמשירד לצור היו יין
למעשר: שפסחמו סביבותיו לצור.
שנשפכו לצור וסבירין היו שלא
הוציאוהו משם משירד מן הגת לתוכו:
והסניא יין משירד לצור. הו' גמרו
למעשר והרי ירד: משיקפה.
משיקפאו החלניס על פי הבור
כשמתחיל להיות תוסס ונוטלין הוצין
ומשלין: דאמרו ליה לא הוינא
ידעין. דמקפי: איבעי לכו לאסוקי
כו'. משאמרת לכס שאני שוכר
אחכס למשכו מן הבור וכיון דלא
אסוק אלעמייכו סבור וקבול: הוא
דנגיד. המושכו מן הבור: משישלה
בחביות. משנתן בחביות והוא תוסס
ורמיחתו עולה ומקנת שמרין קופאין
למעלה וקודם שיגופו אותן חביות
שולין אותן רמיחות ומשלין: דמשלי.
כבר ניטלו רמיחותיו ממנו לחות:
דשיריק. הסוחמי במגופות: קוץ.
ליטול מעות ולא יאכל: על ידי ענמו.
בשביל ענמו: מפני שיש בזה דעת.
ידעי וקא מחלי: במעלה לן
מוזנות. ושכר פעולתן שלו: אי אמרת
משל שמים הוא אוכל משום הכי
אמאי

אמאי
הרי זה אוכל ופטור. דכיון דעומדות לקנות לא נגמרה מלאכתו:
אני ובני. שאינו נשכר לבעל הבית: או ע"מ שיאכל בני בשכרי.
שקצת לו: הוא אוכל ופטור. שהחורה וימנה לו כלקט שכחה
ופאה שפטרין מן המעשר: ובנו אוכל וחי. במעשר דהוה ליה
כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו:
ואי אמרת משלו הוא אוכל. ושכרו
הוא ואפילו הכי פטריה רחמנא
מכנסין דדרשין ליה מה נפשך
אוכל ופטור אף פועל אוכל ופטור:
בנו אמאי חי. הא בשכר אביו הוא
אוכל כאביו: משום דמיתו כי מקח.
הואיל ואמנו. אבל אכילה דידה דאיתו
בתנאי אע"ג דבשכר הוא לא דמיא
למקח: הרי אלו לא יאכלו. דבעי
חומה דגמר קודש קודש ממעשר
ובתחילה על מנת כן נשכרו לו: ואם
לא הו' דע"ן. מתחילה לעשות עמו
בנעט רבנן פודה ומאכילן: במקח
טעות. ואילמלי הו' דע"ן לא היו
נשכרים לו: נהפרכו טעונו.
קציעות שדרן בעינולין ונגמרה
מלאכתו למעשר ונפלו ונתפרסו
וצרך לחזיר ולדרסן: הרי אלו לא
יאכלו. דאין פועל אוכל בדבר
שנגמרה מלאכתו למעשר כדתינא
לעיל (דף פט.) יא' הבדול בתמרים
וכו': נהפכתו סביבותיו. שניטלו
מגופותיהם ושכרו לסוחמן: הרי אלו
לא יאכלו. דנגמרה מלאכתו למעשר:
ואם לא הו' דע"ן. לקמן פריך גבי
חביות מאי אודעינהו בעי: בשלמא
נהפרכו טעונו איכא מקח טעות.
שכשאומו לן מחילה השתכרו לי
לדרוס בעינולין סבירים היו שזו
תחלת דריסתן ועדיין לא נגמרה
מלאכתן: מידע ידעי דאיעביל
למעשר. דמשירד לצור היו יין
למעשר: שפסחמו סביבותיו לצור.
שנשפכו לצור וסבירין היו שלא
הוציאוהו משם משירד מן הגת לתוכו:
והסניא יין משירד לצור. הו' גמרו
למעשר והרי ירד: משיקפה.
משיקפאו החלניס על פי הבור
כשמתחיל להיות תוסס ונוטלין הוצין
ומשלין: דאמרו ליה לא הוינא
ידעין. דמקפי: איבעי לכו לאסוקי
כו'. משאמרת לכס שאני שוכר
אחכס למשכו מן הבור וכיון דלא
אסוק אלעמייכו סבור וקבול: הוא
דנגיד. המושכו מן הבור: משישלה
בחביות. משנתן בחביות והוא תוסס
ורמיחתו עולה ומקנת שמרין קופאין
למעלה וקודם שיגופו אותן חביות
שולין אותן רמיחות ומשלין: דמשלי.
כבר ניטלו רמיחותיו ממנו לחות:
דשיריק. הסוחמי במגופות: קוץ.
ליטול מעות ולא יאכל: על ידי ענמו.
בשביל ענמו: מפני שיש בזה דעת.
ידעי וקא מחלי: במעלה לן
מוזנות. ושכר פעולתן שלו: אי אמרת
משל שמים הוא אוכל משום הכי
אמאי

על מנת שיאכל בני בשכרי. פי' בקונט' שיאכל בנו עם האב
בשכר פעולת האב וקשה דמאי פריך בנו אמאי חייב הא ודאי
מקח גמור הוא ומאי קאמר נמי דמיתו כמקח אלא נראה בשכרו
היינו תחתיו ואליטריך להמנות שיאכל הבן כמו שיראה אפילו
יאכל יותר מן האב והא דפריך ואי
אמרת משלו הוא אוכל אמאי חייב
היינו אמאי חייב בכל מה שיאכל
דהא לא הוה לו לחיינו אלא במה
שאכל יותר מן האב:

הבי' נרשין בספריים שגנו אמאי אי
אמרת משל שמים הוא אוכל
אמאי פודה ומאכילן איסורא לא ובי
דיה בו' אבל אי משלו הוא אוכל
אמי שפיר שהרי הוא כאילו התנה
עמו מעיקרא דכריתות לעיל ומשני
משום דמיתו כמקח טעות ור"ח פי'
אמאי פודה ומאכילן יאכלו כלל פדיה
כיון דמשל שמים אוכל ומשני איסורא
לא וזי ליה רחמנא ולגירסא זו קשה
דאמאי הוה ליה למיפך אמאי אוכלין
כלל דהכי פריך בסמוך גבי נתפרסו
עגולין והוה ליה לנשוני משום
דמיתו כמקח טעות כדמשני בסמוך:
א"ה נרשין נבי. אלא"כ במעלה לן
מוזנות ומשל שמים הוא אוכל
אמי שפיר דקוץ גדולים דכיון דזן
אותם מחלי כלל שלם אלא אי אמרת
בשאר מעלה לן מוזנות אמאי קוץ
לגדולים דאין מתרין כלל שלם כיון
שאין זן אותם אלא מיראה הן
עושין ולחוסים הן ומשני גדולים
אפילו בשאר זן מחלי כלל שלם:
במאי א"ה אירי ואירי בפעולה דהן
מוזנות. אע"ג דשפיר אוקי
כבר מתני' כלן מעלה לן מוזנות
השתא דאיתי ברייתא דאריס
לאוקמה במעלה לן מוזנות סבירא
ליה לאוקמה מתני' דומיא דברייתא:
במאי אוקימתא. לברייתא במעלה
לן מוזנות קטנים נמי
ניקוז מהדר נמי אמאי דמוקי
מעיקרא אירי ואירי במעלה כו' דבין
מעיקרא ובין השתא מוקמת ברייתא
במעלה לן מוזנות: לא ובי די'
רחמנא. לאו דוקא נקט רחמנא
דמדברין הוה מילתא קטן ושכרו
לאביו אלא כלומר לא וזי ליה רבנן
ורבינן גריס לא וזי ליה רבנן אי נמי
נקט רחמנא משום דנח דמן החורה
מעשה ידיה שלו ונערה לא וזי
ליה רחמנא:

דכוותיה

אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים וקוצץ ע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין גדולים
ובין קטנים מאי לאו אירי ואירי במעלה לן מוזנות ובהא קא מיפלגי דמר סבר
משלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל לא דכ"ע משלו הוא אוכל
ולא קשיא כאן בשארין מעלה לן מוזנות וברייתא במעלה לן מוזנות במאי
אוקימתא במעלה לן מוזנות אי הכי קטנים נמי נקוז להו צערייהו רבנו ובתו
הקטנים לא וזי ליה רחמנא במאי אוקימתא למתני' בשארין מעלה לן מוזנות
הניחא

אינו קוץ. ע"י עבדו הקטנים דאין לפועל קטן זכות אלא כשנותן לתוך פיו: אלא אי אמרת משלו הוא אוכל. דמסופת שכר הוא: אמאי
אינו קוץ. כי הכי דלגרייהו ידיה נמי ידיה: שאין מעלה לן מוזנות. ואף שכן אינו שלו. וקא פלקא דעתך דמר סבר
יכול לומר לעבד עשה עמי ואני זך ופלוגמא היא במסכת גיטין (דף יב.). ובהמנו משום אלו דחסימה שאפילו הוא ענמו דש
דישה שלו אינו ראוי לתסמה: והתני ר' אושעיא קוץ אדם על ידי ענמו ועל ידי אשתו אבל לא על ידי בהמתו. משום חסימה: וקוץ
על ידי בניו הגדולים. אבל לא הקטנים: וקוץ על ידי שפחתו ועבדו וכו'. קשיא עבדים קטנים אעבדים קטנים דמתני': אירי ואירי.
מתני' וברייתא: דמר סבר. תנא דמתניתין: משל שמים הוא אוכל. הלכך לית להו למרייהו וכו'יה באכילתן דאפילו שלהן אינה עד
שיתנה לפיהן: אי הכי. בנו ובתו נמי נקוז להו: במאי אוקימתא וכו'. ולעולם משלו הוא אוכל ומשום דאיתו מעלה קאמר לא יקוז:
הניחא

עין משפט
נר מצוה

דְּבוּרֹתֶיהָ נָבִי בְּהַמְתּוֹ תָּבֵן אֶקְרִין אֹהֶּיּוֹ הִיא דְּרוֹה מִזֵּי לִמְפִּירָה
מִנְּנוּ וּבָתּוֹ הֶקְטִינִים אִי נְמִי כִּיּוֹן לְדֹלוּ בְּנֵי מַחֲלָה
יִינָהוּ לֹא כֹל כְּמִינֶיהָ לְעֶרְסָה כָּלֹל: **אֵלֶּה** בְּהֵא קָא מַפְּאֵי מִר עֶבֶר
מַשְׁלֵי הוּא אִיבֵר וְעִר עֶבֶר מַשְׁלֵי שְׁמִיּוֹ הוּא אִיבֵר, וְלִר יִימוֹן אִילֵּי וְאִילֵּי

באין מעלה לכן מזויות: **לא** שני
אלא שומר ניות ופרדסים. דאין
אובלין מן המורה משום דלאו גמר
מלאכה הוא והא דאמר' לעיל (דף פט.)
המנכס צבאיים כו' וכן לעדר ולקשקש
תחת הזימין אבל לא יוכלו היינו מן
המורה הצבא מהלכות מדניה אמר:
אי הכי ארבעה שומרין שששה הוו.
האי טלי הכי אין בו אי אמרת
בשלמא דמעיקרא נמי הוה מלי
לאקשו"י הכי וכן יש הרבה צגמראס:
ובא

[illegible]

שלו הוא אוכל ומר סבר משל שמים הוא אוכל:
על ידי עצמו על ידי בנו ובתו הגדולים על ידי עבדו
על ידי אשתו מפני שיש בהן דעת אבל אינו קוצץ על ידי
על ידי עבדו ושפחתו הקטנים ולא על ידי בהמתו מפני
פורה ומאכלו הנתפרסם ועליו נתפתחו חביותיו הרי
הודיען מעשר ומאכלן שומרי פירות אוכלין מהלכות
דירה: **גמ'** שומרי פירות אמר רב לא שנו אלא שומר
מרי גיתות וערימות אוכלין מן התורה קסבר משמר
מזא לא אמר ולא שנו אלא שומרי גיתות וערימות אבל
יגן אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה קא סבר
עשה דמי מתיב רב אחא בר רב הונא ה"משמר את
י אמרת משמר לאו כעושה מעשה דמי אמאי מטמא
לא גזירה שמא יזוז בה אבר מתיב רב כהנא ה"משמר
ת הרי זה לא ימלא כריסו מאחד מהן אלא מכל אחד
ואי אמרת משמר לאו כעושה מעשה דמי אמאי אוכל
ב"בעקורין שנו עקורין והלא נגמרה מלאכתן למעשר
אמר רב אשי כוותיה דשמואל מסתברא דתנן "ואל
שה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש כו'
אכיל מן התורה אלא מהלכות מדינה אימא סיפא
י אינו אוכלין אילמא שאין אוכלין מן התורה אלא
שא אלא לאו שאין אוכלין לא מן התורה ולא מהלכות
ה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה וכל שכן
מתני' ¹⁰ארבעה שומרים הן שומר חנם והשוואל
שומר חנם נשבע על הכל ¹¹והשוואל משלם את הכל
נשבעים על השבועה ועל השכירה ועל המתה
ואת הגניבה: **גמ'** ¹²מאן תנא ארבעה שומרים אמר
רבי מאיר היא אמר ליה רבא לרב נחמן מי
ה שומרין אמר ליה הכי קאמינא לך מאן תנא שוכר
היא והא רבי מאיר איפכא שמעינן ליה ¹³דתניא שוכר
ומר כשומר חנם ר' יהודה אומר כשומר שכר רבה בר
הכי ארבעה שלשה נינהו אמר רב נחמן בר יצחק יד'
ההוא רעיא דהוה קא רעי חיותא אגודא דנהר פפא שריג
יא אתא לקמיה דרבה ופמריה אמר מאי הו"ל למעבד
הא

עושה במחזור בשעה שאינה גמר מלאכה או עושה בתלוש בשעה
שאין אוכלין. וקמי הכי) מאי אין אוכלין אי נימא שאין אוכלין
 לא בירשא לאשמעינן דליכא אחרנא דלכיל ולא מן התורה במשמר
 ה"ל אצל מן התורה ואכלי מהלכות מדניגה דאילו במשמר המחזור
 ה"ל כלל בשעה שאינה גמר מלאכה וכו"ל משמך: **במתין שומר**
 יוצא הוא נשבע שכן עלתה לו ופטור. ולקמן בהשאל (דף נד:) יליף
איכא דליק ליה ארבעה שומרין. על כרחך ארבעה מיני שומרין
 פטורין מאונס ומשלמין גניבה וארבעה: **ר"מ ביה**. כדמפרש ואזיל:
 שכן ר' יהודה אומר כשומר חנם: **חיסוף**. בהמות: **שריג**. החליקה:
 הא

צא א מ״י פ״ט חלל
ענדלס זיך א פנה
עפ״ן פ״ט ט״שׁ ייז א
רסו עפ״ן א וספ״ק א
צב ב מ״י פ״ב חלל
סכרורו בלעז א פנה
עפ״ן א ט״שׁ ח״מ ס״
שלו עפ״ן א
צג ד מ״י א״ל א
צד ה מ״י א״ל א
פנה א ט״שׁ א
ספ״ק א
צה ו מ״י א״ל א
ט״שׁ א ט״שׁ א
צו ז מ״י פ״ב חלל
פנה חרומה א״ל א
עפ״ן א״ל
צז ח מ״י פ״ב חלל
סכרורו א״ל א פנה
עפ״ן א ט״שׁ ח״מ ס״
שלו עפ״ן א
צח ט מ״י א״ל א
בנחמז
ט״שׁ א ט״שׁ א
צט י מ״י פ״א א
חלל א א ופ״ד
חלל א״ל א ופ״ד
א פנה עפ״ן ט״שׁ
ח״מ ס״ א״ל עפ״ק א
ק ס״ א״ל מלכות
סכרורו א״ל א ופ״ד
חלל א״ל א ופ״ד
א פנה עפ״ן ט״שׁ
ח״מ ס״ א״ל עפ״ק א
ש עפ״ק א
קא ט״שׁ א״ל א
סכרורו א״ל א פנה
ש ט״שׁ ח״מ ס״ א
עפ״ק א
קב ט״שׁ א״ל א
פנה א פנה א
עפ״ק א
קג ופ״ד חלל א
ופ״ד חלל א

(א) לעיל מא. [ע"ש] לקמן
קו. (ב) [ז"ל] אומרים ברי"ש
וכ"ה ברי"ף ורש"י.
(ג) [לעיל לו:] ושי"ג.
(ד) [ז"ק נח. א] (ה) שם קח.
(ו) לעיל לו: (ז) אונס לפטור
בז"ל רש"י.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הא נער
וכו' ואין זה אכזבה:

גליון הש"ס

גמ' דהדר שקיל דמיתן.
 עיין ב"ק דף נה
 ע"א חוס' ד"ה א"נ:
 במשנה הארי הדוב. עי'
 לקמן דף ק"ו ע"א חוס'
 ד"ה מחיב:

מוסר רע"י

כֹּה זָכָר וּרְשָׁף וְבֹא אֵרִי
 וְאֵלֶּיךָ אֶחָד וְכָל־שֵׁשׁ
 הַדֹּרֹת לְחֹמֶר, חֲרִי שֵׁשׁ
 טוֹרֶשֶׁה אֶלֶף דֹּרֶשֶׁה
 מִתְּנֻמָּה וְזֹכֶלֶה וְעֵינִי
 (חח) מִתְּנֻמָּה בִּימֵינִי.
 מִלֵּטְסִים מִתְּנֻמָּה דְּשִׁמְרֵה שֶׁ
 עָשׂוּ וְרֹאשִׁי הַחֹכֶם
 הַגָּבֹה יִחְלֹל לְכֹחוֹ וְלִהְיוֹת
 מִדְּלוּ (בִּשְׁשֵׁי) רֹצֵחַ
 מִשְׁרָה וְהַכְעֵלִים יִשְׁרֹעוּ
 בְּכֹחַ רֹצֵחַ עֲרֻשָׁה עֵלִי
 מִשֵּׁל לְעֵלִים וְהָאֵל
 יִשְׁרֹעַ מִן גִּבּוֹרִים אִם
 שִׁמְרֵה שֶׁכָּח הָאֵל אֶשֶׁי
 לְדַפְּרוֹת מִלֵּטְסִים מִתְּנֻמָּה
 וְהָאֵל הַיּוֹדֵם גִּבּוֹר וְהָאֵל
 יִפְסֹל כְּלוֹם עֵלִי לְמֹרֹד
 חֲסִירֵי חַיִּים לְפִיכֵךְ חֲרִי
 לְעֵלִים וְיִחְזֹר עֲרֻשָׁה עֵלִי
 (סס) מִשְׁרָה עֲבֹד
 דִּין, מִשֵּׁל, דְּמִזֵּה עֵלִי
 זָכָר חֲרִי אֶבְרִיִּים (ססס)
 הַנֶּחֱלֵה לְרֹאשִׁי שִׁמְרֵה
 שִׁמְרֵה שְׁטֵנֶה לְרֹאשִׁי אֶרֶס
 וְנִפְשֵׁה מִתְּנֻמָּה וְנִפְשֵׁה
 וּמִתָּה אִינִי אֶרֶס אֶלֶף
 פְּשִׁיעֵה דִּרְכֶּה לִישׁוֹ

הא נטר דנערי אינשי. ואין (א) אבידה חלא חנוס: בחוני מאס.
שומרי העיר ציליה שכל סמך אנשי העיר עליהם לשמור גופם
וממונם הנהו ודאי בעו נעירותא יתירתא: ארי ודרס. ארי דרכו
לדרוס הבהמה במקום שמואס. ודך זאב לעורפה חיה ולהוליה

במקום שהוא צנוט ושם הורגה: מאי
לאו וכו'. אפ"ה חייב: א"ה אמאי
פטור. כי אין יכול להליל: מחילתו
הוא בפשיעה. גבי כל מוזיקן
קטנים וקלים דהוא יכול להליל שהרי
הנחום ובלא לו וסופו נמי גבי דמויק
חזק כח עליהן שאם היה שם לא היה
יכול להליל והו"ל אונס מיהו מחילתו
בפשיעה הוא דחייב דהכי פסקין
הלכתא בהמפקד (לעיל דף מב):
דשע קול ארי ועל. מאימחו שאנוס
הוא: שומר חנם יס לו לקדש בנחם.
עלי לשכור אנשים. ושומר שכר יס
עלי לשכורין: עד כדי דמיס. של
בהמות: ויבין מצינו. דקא רמיח
עליה לשכור אנשים משלי: לנושרא
דחופא. כושר הבהמות שמכיר בהן
כבר ולמודות צביח: לנושרא וישרא.
שלא יצטרך לחזיר אחר הבהמות
לקנות: לא סבירא להו הא דרבה.
דאמר לעיל דמיני נטר דנערי אינשי
הוא אדרי (ואנוס ופטור): להכי יבין
לך וכו'. ונהי דלאו פשיעה הוא אונס
נמי לא הוי והו"ל כאבידה: אגמלא
דרבנן. גשר של נפש: כבר אפסיק.
כלומר צנן עמך ואומתך: שבו. שם
הגבגב צננים מוזין היה: חייבין.
לשלם הוציל והוכר הגבגב ולא יפסיד
כלום עליו לטרוח אחר הגבגב עד
שיצא מידו: עופש עמו דין. פרעון.
והיינו פליגא דהא רויא שומר חנם
הוא וחייבין רב נחמן לשלומי:
דפרמוסקא. אנשי השלטון היו שם:
ברתנ"י כעשה משלחם ואנשים.
שחיה רועה משולחם בגזירת המלך
סופאם היה על אדם אחד: בליטסם
גרבי. וחד ליטסם קאמר: סברדלם.
פוט"י"ש בלע"י: סינפס. עינה צרעב
או העמידה בקץ בחמה ובחורף צנינה
לענות נפש (מנהגו לו מנהגם לקבא
נפש: עלתה לראשי קוין. אוקימנא
דפי' המפקד (לעיל דף לו): תפסתו
ועלתה לזקוקן הרים חדין וגבוהין:
גב' היא מחר נפשיה. הלססנים
ע"מ כן באו ליהרג או להרוג ויקח
ממון אבל הרועה אין לו למסור
נפשו על כך: אשכחיה רועה. לגגב
קודם שנטל הימנו כלום וגזמנו
ומירפו: אמר לו נגבא סריא. מוסרתי.
ויבאש (שמות טו) מתרגמי' וסרי.
יבשצבות הגאונים רחמי קריא פושע:

עמו דין ואינו נשבע אמר רבא 'התם גברי דפרמוסקא הוו קיימי דאי רמא קלא הוו אתו ומצלין ליה: **מתני'** 'זאב אחד אינו אוגס שני זאבים אוגס רבי יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אוגס' שני כלבים אינו אוגס ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר מרוח אחת אינו אוגס משתי רוחות אוגס 'הלסטים הרי זה אוגס' 'הארי הדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו אוגס' 'אימתי בזמן שבאו מאליהן אבל הוליכן למקום גדודי חיה ולסטים אינו אוגס' 'מתה כדרכה הרי זה אוגס סגפה ומתה אינו אוגס' 'עלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אוגס' 'העלה לראשי צוקין ונפלה ומתה אינו אוגס: **גמ'** והתניא זאב אחד אוגס אמר רב נחמן בר יצחק ההיא בשעת משלחת זאבים ורבי יהודה היא: הלסטים הרי זה אוגס: אמאי לוקי גברא להדי גברא אמר רב 'בלסטים מזויין איבעיא להו לסטים מזויין ורועה מזויין מהו מי אמרינן אוקי גברא להדי גברא או דלמא האי מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה' 'מסתברא דהאי מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה אמר ליה אביי לרבא אשכחיה רועה ואמר ליה גבא סריא בדוכתא פלניא יתיבינן

7

ובא ויבא ויפדה. בשעת משלחת זאבים ור' יהודה היא לאמר ואז
אחד אינו: **א'** הכי אמאי פטור תחילתו בפשיעה וסיפו
בטונס הוא. וא"ת לאזמי נמי דמוקי לה בעידנה דעילוי אינשי מי
יניחא והא מ"מ אם היה יכול להציל חייב אלתא תחילתו בפשיעה

הוא וי"ל דלא חשיב ליה פשיעה
אלא גניבה ואבידה ויש ללמוד מכאן
דמחילתו דכעין גניבה ואבידה וסופו
בזאונם דפטור ומהא דאמר רב
בהפסקה (לשיל דף לו. ושם) אפי'
שומר שטר שמסר לשומר חנם פטור
למי שמסר לכן דעת ח"ן רחיה דאפילו
סבר דר' תחילתו ככעין גניבה ואבידה
וסופו בזאונם חייב אפילו הכי פטור
דלח"ן לומר שדאי שומר חנם
לא ישמור מגניבה ואבידה רק
מפשעה והוא ליה תחילתו ככעין
גניבה ואבידה אלא סתם בן דעת
רבנן לשמור הכרה אפילו מדברים
שאני חייב ושמן אפילו מסרו לשומר
חנם ופטוריה מפשיעה פטור דלא
חשיב תחילתו כפשעה דכ"י:
אביעי דף ע"ב ע"ד אהא.
נראה דלא חשיב לה

פשיעה מהאי טעמא אלף טעין גניבה ואזבדה ומחייב מטעמא דלדעתא דהכי יהי לך אגרא דמיטער געטרומוס יתירתא כרז חסדא ורביה בר דב הונא מדמיימי לה הכא ואמי שפיר רבאמור כסמון דכס לזוזא קמאי זרנו לפטור מצדקה דלא כן קמאי לזוזא דמילתא דפשיעא הוא שהן חייבים דלפילו שומר חנם חייב וסבר רב פפא דהכא כרנא דפרק הכונס (נ"ק דף נה.) דלמר משום דליזבי לך לעצורי חזא חזא לזא פשיעה היא ולא כרז חסדא דלזבי דהס רביה פשיעה גבי נפלה לגינה: **אמר** רבה התם גברי דפרמוסקין חזון. אפילו גרים רבא אמר שפיר אע"ג דרנא מוקי בהגוזל קמא (סס דף קח:) מילתא דרב הונא בר אבין שקדם ונשבע דכל היכא דלל נשבע אפילו שומר חנם עושה עמו דין ואינו נשבע הכא לדברי השואל משיב וליה לא סתירא ליה: **דא** רמא קמא הוה [אמר] פצלין זיה. והשתא אפילו לא הוכר הגנב היה חייב מיון דפשע ולא נקט גמרא הוכר הגנב אלף משום התלמודים שהיו פלוריס דמשום דהוכר הגנב חייבים:

סינפסה ומתה אינו אונס. מימה
דפשיטא דפשיעה גמורה
הוא ח"ל דקמיל דאפילו יס לנתות
ולומר שמתה גם כשציל דבר אחר
אפילו הכי חייב דלא היה לו לקפסה:
אימה

קד א ב מ" פ"ג מהל'
שכירות הל' ח סמג
עשין פט יוש"ע ח"מ סי'
רמא סעף יב וסי' שג
כעף י:

קָהָה ג' מִי שֶׁ טוֹשׁ"ע שֶׁ
סִי שֶׁ טַעֲמָהּ הִיא:
קוֹדֶה ד' ה' מִי שֶׁ טוֹשׁ"ע שֶׁ
טוֹשׁ"ע שֶׁ טַעֲמָהּ הִיא:
טַעֲמָהּ הִיא:

קדוה ז' ח' י"י שם סמג שם
טוש"ע שם ס"י שג
סע"ק :

קח ט י מ"י שם הל' ט
עוש"ע שם סעיף יא:
המ"ב ר תמ' ת"ח תהל'

קם ב מ"י פ"ח מהל'
שאלה ופקדון הל' ו
סמג עשין פח עוש"ע ח"מ
דף קל"א עמוד 10

ס' רלד סעיף ו:
 ק' ל [מ"י שם פ"ה
 הל"ג] פוש"ע ח"מ

ס' רנ"א סעיף ח:
 ב"א מ ג מ"י פ"ג מהל'
 שמיכות הל' ד סמג

עשין פט טוש"ע ח"ת סי'
 שג סעיף 7:
 קיב ס מ"י שס טוש"ע

שם סעיף ג:
קריג ע פ מ"י שם טוש"ע
שם סעיף ו:

קיד צ מי' שס ה' ע
מוס'ע שס סעף יב:
ה' יב' ב' ח' שס מוס'ע

קפז ר מ"י שס טוש"ע
שס סעיף יג:

שם סעיף ד:
ק"ז ש ת מ" שם הל' ד
טו"ע שם סעיף ג:

תורה אור השלם

וּתְפַל שָׁבָא וְתִקְחֵם
וְאֵת הַנְּעָרִים הַכּוֹ לְפִי
חֶרֶב וְאִמְלֹטָהּ רַק אֲנִי
לְבִיר לְהַגִּיד לָךְ:

איוֹב א טו
2 הָיִיתִי בְּיוֹם אֲכַלְנִי חֶרֶב
וְקָרָה בְּלִילָה וְתִדְרַר שְׁנָתִי
מֵעֵינִי: כְּרָאשִׁית לֹא מ

אבל

תורה אור השלם
ו אם בעליו עמו לא
ישלם אם שכיר הוא בא
בשכרו: שמות כב יד

וְאִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא
יִשְׁלַם אִם שְׂכִיר הוּא בָּא
בְּשִׁכְרוֹ: שְׁמוֹת כֹּכָב יִרְ

צה.

ה' א מ"י פ"א מהלכות
שחרות הל' ג ופ"ב
מהל' שאלה ופקדון הלכה
א סמג עשין מט טו"ש"ע
ת"מ ס' שמו סע' א :

תורה אור השלם
 1 וְכִי יִשְׂאֵל אִישׁ מֵעַם
 רֵעֵהוּ וְנִשְׁכַּר אִלּוּ מֵת
 בְּעָלָיו אֵין עִמּוֹ שֶׁלֶם
 יִשְׁלֵם: שְׁמוֹת כב יג
 2 אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ אֵל
 יִשְׁלֵם אִם שְׂכִיר הָוָה בֶּא
 בְּשֹׁכְרוֹ: שְׁמוֹת כב יד

עוד שיפרוט לך הכסות יחדו. כמו שפרט לך הכסות (דברים
 ג): בחורש שור וחמור מדמילטריך למיכתב יחדו שמעינ דאי
 לא כתביה הוה שמעט שלא יחרוש לא בשור ולא בחמור. ואביו
 יחמו קל דרש ליה בנסהדרין (דף פה:) להביא את המקל לאחז
 סברא הוא. דנשכר דף

ת"ס' -"ה הניחא וכו'
ו"ל משום. עין בתשובת
ריב"ש סימן (ע"ב) [רעט]:

[illegible]

ממת נמי מחייב דהוה ליה קטלה
שפגה: **תאמר בגיניה ואבידה**
דאפשר למיטרה ואסויי. ואיכא
למימר יחזור צעליה אחריה אולי
תשובה תתחלה: **פסוקי**: פירכא: **מאי**
עליו פסוק. מאי יס לו לתנא
להשיב דלאטריך לתנא לאשמועין
לדיניה תשובה: **בטוען טענת לסטין**
מוזיין. לזענין מיפסור בתשלומין
היי אונס וטוען טענת גנב הוי
לענין כפל אסא נשבע וצלו עדים
סבא אצלו תחמר בשאל שאליו עדים
ילדי כפל דכי טעין ואמר לסטים
מוזיין צא עלי ונטל מחייב את עצמו
בקרבן: **אפ"ה**. אין זו תשובה דקדנא
דמחייבת ליה לשאל ממי טעין לסטים
עמודינא ופסוקי לא נשבע לשקר
למיתב להיות מחייב מנש"ש כהנא
ילדי כפל אס כפר ונשבע על כך
לשקר ואס אמת אמר פטור מן
הקרבן: **גולג**. הוא. ואפי' נשבע ש"ס
על כך לשקר ונמצא שהיה אצלו לא
מחייב כפל שאין כפל אצלו בגוונא וזו
פטור עצמו בטענת גנב שאומר
נגנבה ממני ונשבע וצלו עדים ואין
אמת אצלו נש"ח שפטור בגיניה:
אשכחן לחיוב. גיניה ואבידה בשאל
לחייב צאחין צעליו עמו: **לפטור**
מגלג. שאל צעליו עמו פטור: **גמר**
מה ש"ס צבעלים פטור
בגיניה ואבידה חף שאל צבעלים
גמר: **חייבא דש"ס**. דהיינו
גיניה ואבידה: **מחייבא דשאל**.
מחייבא דמחייב ומתה דשאל: **מה לש"ס**.
דין הוא שיהא צבעלים פטור חף על
הגיניה ואבידה אע"פ שאינו אונס
שכן היקל בו הכתוב לפטרו משבועה
ומתה שלא צבעלים: **תאמר בשאל**.
מיפסור צבעלים על גיניה ואבידה
מחייב החמיר על לחייב על שצורה
ומתה שלא צבעלים: **אלא גיניה**
ואבידה בשאל מגלג. כלומר אלא
הכי ילפינן לה צבעלים לפטור
גיניה ואבידה בשאל לחיובא שלא
צבעלים מגלג דילפינן מש"ס ויזין
דמתחא ילפינן דין לצא מן הדין
להיות כדורן דהיינו שאל דילגד
למחייבא מק"ו משומר שכן להיות
בעין ש"ס מה להלן צבעלים פטור
דהא ילפת ליה צהיקשא דילגד
למחייבא תחתון חף כאלן צבעלים
שפטור: **תאן דלים ליה דיי**. ר'
נפשו צפרק בלד צצ"ה דה קה:

ה' דשואל נמי כבעלים פטור הניחא למאן דאית ליה
 ליה דיו מאי איכא למימר אלא אמר קרא
 וְלֹא עֵינָן רִאשׁוֹן וְיִלְמַד עֲלֵיוֹן מִתַּחְתָּן וְתַחְתָּן מִעֲלֵיוֹן
 וְסָפְלִיגִי בֵּהּ רַב אַחָא וְרַבִּינָא חֲדָא אָמַר חֵיב וְחֲדָא
 קִסְבֵּר "מִקְרָא נִדְרָשׁ לִפְנֵיו וְלֹא לִפְנֵי פָנָיו הִלְכָךְ יָאֵם
 וְלֹא כְּתִיב וּפְשִׁיעָה נָמִי כְּשׁוֹמֵר שְׂכָר וּבִשְׂוֹאֵל לֹא
 כָּר וּבִשְׂוֹאֵל לְחִיּוֹב אֵתִיב בְּקַל וְחוֹמֵר מִשְׁוֹמֵר חָנֵּם
 אָפֵי כְּשׁוֹמֵר שְׂכָר וּבִשְׂוֹאֵל לֹא מ"ט כִּי כְּתִיב יָאֵם
 אִשְׂוֹאֵל וְאִשְׁוֹמֵר שְׂכָר אַהֲנָךְ חִיּוּבִי דְכְּתִיב בְּהוּ
 ו' פְּטוֹר קִסְבֵּר מִקְרָא נִדְרָשׁ לִפְנֵיו וּלְפָנָיו פָּנָיו וְכִי
 שׁוֹמֵר חָנֵּם נָמִי כְּתִיב תֵּנָן הַשְׂוֹאֵל הִפְרָה וְשָׂאֵל בְּעִלְיָה
 נִדְרָשׁ בְּעִלְיָה עֲמָה וְשָׂאֵל בְּעִלְיָה אוֹ שְׂכָרָן וְאִחָךְ כֵּךְ שָׂאֵל
 ש"ח לֹא קִתְּנִי וְלִשְׁעֻמְכִּי ש"ש מִי קִתְּנִי אֵלֹא תִנָּא מִלְּתָא
 דְּכְּתִיבָא

[illegible]

א א מ"י פ"ב מה' שאלה
ופקדון הלכה א סמך
עשין לז טושי"ע ח"מ פ'
שמו טע"ז א:
ז ב מ"י שם ופ"א מה'
שכירות ה"ג ג סמך שם
טושי"ע ח"מ שם סט"ף ג:

מוסף רש"י

שוכר בשומר שוכר דמי.
הואיל ולהנחתו הוא אצל
א"ע שטותן שוכר פועלו
שומר שוכר הוא, דלי
לא הייב שוכר הו' שואל
וחייב בלחוד, השם דהייב
ליה אגרא לא הו' שואל
והו' שומר שוכר (דעור
ג). שוכר בשומר חנם
דמי. דקא יהיב אגרא
מלכתו וזלתי טעל שוכר
על שמיכתו (שם). שוכר
כיצד משלם. דשומר חנם
ושומר שוכר כתיב, שוכר לא
כתיב, ומתו דין חייב לענין
גניבה ואבירה. פטור או
חייב (שם).

איבעית אימא כדמחזיק רבה בר אבבה. מימא דלמאי דקא
לאוקמי כר' יהודה דלית הלכתא כוותיה דק"ל דשוכר
כשומר שוכר דמשמע כריש המפקיד
גבי מרימר דאגר כודניתא לני חוזאי ובכמה דוכמי': **הא** מרבינא
ע"ז גבה רישא במלאכה אחרת.
דלי במרפי ואזיל היינו ממש על
גבה ותומה דמאי צריך לדקדק מנח
סיפא בלא סיפא תיקשי ליה רישא
דלי במרפי ואזיל היינו ע"ג ממש
ומאי אפילו וכ"מ דמרשא גופא לא
מצי למיפריך דאיכא למימר דהיא
גופא אחא לאשמועינן דמרפי ואזיל
הו' כע"ג אצל מסיפא פריך שפיר
דלמאי נקט אפילו ע"ג אף על
גב דלא מרפי ואזיל הא מרישא
שמעינן לה דל"כ כי נמי תוקי רישא
במלאכה אחרת תיקשי אחאי אלטרין
(ו) סיפא אפילו הא מרישא שמעינן
דמלאכה אחרת הוא כע"ג ו"ל דלי
רישא במלאכה אחרת ניחא ליה דנקט
בסיפא אפילו בעליה ע"ג לרבותא
אע"ג דמרשא שמעינן כיון דע"ג
הו' רחוק ממלאכה אחרת אצל אי
רישא בלחוד מלאכה וכגון דמרפי
ואזיל כיון דאשמעינן רישא דהיינו
כע"ג תו לא הו' צריך למינקט
בסיפא אפי' בעלים מורשים על גבה:
ממונה

דכתיבא בהדיא קתני דאתיא מדרשא לא
קתני ת"ש שאלה ושאל בעליה עמה שכרה
ושוכר בעליה עמה שאלה ושוכר בעליה
עמה שכרה ושאל בעליה עמה אף על פי
שהבעלים עושין מלאכה במקום אחר ומתה
פטור סבורה הא מני ר' יהודה היא דאמר
שוכר בשומר שוכר דמי והא היא תנא קתני
מילתא דאתיא מדרשא ואילו שומר חנם
לא קתני הא מני ר"מ היא דאמר שוכר
כשומר חנם דמי ותנא שומר חנם והוא הדין
לשומר שוכר איבעית אימא כדמחזיק רבה
בר אבבה ותני ^ושוכר כיצד משלם ר' מאיר
אומר בשומר שוכר ר' יהודה אומר בשומר
חנם אומר רב המנונא לעולם הוא חייב
עד שתהא פרה וחורש בה חמור ומחמר
אחריה ועד שיהו בעלים משעת שאלה
עד שעת שבורה ומתה אלמא קסבר בעליו
עמו אכולה מילתא משמע מתיב רבא שאלה
ושאל בעליה עמה שכרה ושוכר בעליה
עמה שכרה ושאל בעליה עמה שאלה ושוכר
בעליה עמה אע"פ שהבעלים עושין מלאכה
במקום אחר ומתה פטור מאי לאו באותה מלאכה אלא
מאי מקום אחר דקא מרפי ואזיל קמה והא מרבינא
אחרת דקתני סיפא שאלה ואח"כ שאל בעליה עמה
אע"פ שהבעלים חורשין ע"ג ומתה חייב אמרי רישא וסיפא באותה מלאכה
ורישא רבותא קמ"ל וסיפא רבותא קמ"ל דאע"ג דלאו על
גבה אלא באותה מלאכה כיון דהו' בעלים בשעת שאלה פטור וסיפא רבותא
קמ"ל דאע"ג דעל גבה כיון דלא היו בעלים בשעת שאלה חייב האי מאי
אי אמרת בשלמא רישא במלאכה אחרת וסיפא באותה מלאכה היינו
רבותא אלא אי אמרת רישא וסיפא באותה מלאכה מאי רבותא אידי
ואידי באותה מלאכה הו' ועוד תניא ממשמע שנאמר 'אם בעליו עמו לא
ישלם איני יודע שאם בעליו אין עמו שלם ישלם אלא מה ת"ל 'בעליו
אין עמו לומר לך יהיה עמו בשעת שאלה אין צריך להיות עמו בשעת
שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת
שאלה ותניא איך ממשמע שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם איני יודע שאם
בעליו עמו לא ישלם אלא מה ת"ל אם בעליו עמו לומר לך כיון שיצאה מרשות
משאלי שעה אחת בבעלים ומתה פטור תיובתא דרב המנונא תיובתא
אביי סבר לה "כר' יאשיה ומתריץ לקראי כר' יאשיה רבא סבר לה כר'
יונתן ומתריץ לקראי כר' יונתן אביי סבר לה כר' יאשיה ומתריץ לקראי
כר' יאשיה בעליו אין עמו שלם ישלם טעמא דליתיה בתרוייהו הא
איתיה בחדא וליתיה בחדא פטור (א) והא כתיב אם בעליו עמו לא ישלם
טעמא דאיתיה בתרוייהו הא אי איתיה בחדא וליתיה בחדא מחייב
לומר לך היה עמו בשעת שאלה אינו צריך להיות עמו בשעת
שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאלה
רבא

דכתיבא כדדיא. שאל דכתיב ציה פטור בבעלים כדדיא: **קתני**
ממיתין בבעלים פטור: [דאפי' מדרשא]. שאל שומרים דלית בהו
פטור מדרשא לא קתני: הכא בברייתא גרסינן **שכרה ושוכר בעלים**
עמה: במקום אחר. שלא במקום הפרה ובלבד ששהא מלכתו
של שואל או של שוכר: **כש"ס דמי.**
ותנא שוכר בבעלים פטור וה"ה
לשומר שוכר אצל שומר חנם לא
קתני: **וטנא שומר חנם.** שאל על
פי שאלן חייבו אלא פשיעה פטור
בבעלים: **והוא הדין לשומר שכר.**
בין בפשיעה ובין בשאך חייבים:
איבעית אימא. אי ניחא לך לזאקמא
סמך ברייתא כר' יהודה טפי מר'
מאיר זאקמא אשומר חנם וכן
יהודה כמו דמחליף רבה בר אבהו:
לעולם הוא חייב. ואפי' בעליו עמו:
עד שיפא כהמה ובעלים במלאכה
אחת. כגון אם פרה היא יחא
הבעל חורש בפרמו לזורק שואל
בשדה או אם חמור הוא יחא בעליו
מחמר אחריו: **דמרפי ליה ואזיל**
קמה. חופר והולך בקרקע לפניה
במרא תמיד לרפותה שהיא קשה:
והא מרבינא על גבה. ממש דתנא
לה משום רבותא לאשמועינן דאפי'
הכי חייב: **רישא.** מקום אחר נמי
דנקט לה משום רבותא ואפי' פטור
במלאכה אחרת: **שאלם ואח"כ**
שאל בעליה. הואיל ולא הו' בשעת
שאלה אע"פ שהיה בשעת שבורה
ומתה אפי' חייב דנעינן בעלים
נשאלים בשעת שאלה דכהמה דלילף
לה לקמיה: **באותה מלאכה.** וכדלמר
רישא דקאזיל ומרפי קמה וסיפא
שמנהיגה במלמד הבקר דהוה ממש
על גבה: **אידי ואידי באותה מלאכה.**
ממש הוא מה לי מרפי קמה ומה
לי מנהיגה: **ועוד תניא.** תיבינחא
לרב המנונא בסיפא דמילתא דלמר
נעינן שיהא עמו משעת שאלה עד
שעת שבורה: **לומר לך היה עמו**
וכו'. והכי אשמעינן קרא בעליו
אין עמו בשעת שאלה אף על פי
שהיה עמו בשעת שבורה חייב. ולקמן
מתוך מהיכא משמע ליה הכי: **פניא**
אידי. היא היא אלא מר דריש
בהאי משמעוהא ומר דריש בהאי
משמעוהא ולא גבי דדדי תניא: **תיובתא**
דרב המנונא. בתרוייהו מילתיה
במאי דלמר אותה מלאכה נעינן
אותביני' מברייתא קמיתא דקתני
אע"פ שהבעלים עושין במקום אחר.
ובמאי דלמר עד ששהא עמו בשעת
שבורה הוה תיובתא מהך ברייתא:
אביי סבר לה וכו'. השתא מהדר
לפרושי מהיכא ילפי הני תנאי
דכשעת שאלה נעינן ובשעת שבורה ומתה לא נעינן: **אביי סבר לה כר' יאשיה.** דלמר נעינן חלוק ואע"ג דלא כתיב יחדו כמאן
דכתיב דמי ולא משמע ליה לפרושי אחד אחד בפני עצמו בכל מקום שהזכיר צ' דברים ופסק עליהו דין או איסור: **מסרן לקראי.**
לעיל: **כרבי יאשיה.** (א) דמפרש דכשעת שאלה נעינן בשעת שבורה ומתה לא נעינן: **ורבא מסרן** להו **בסר דעסיה דרבי יונתן.** דמשמע
נמי אחד אחד לעצמו ומיהו אפי' מנינו למילף שפיר דחדא מינייהו הוא דנעינן: **דפניא ותניא אידיך** לא גרסינן דכלל חדא מתניתא
לעיל שייכ תרוייהו קראי (ב) דברשא אלא ה"ג **ומתריץ לקראי כרבי יאשיה בעליו אין עמו טעמא דליתיה בתרוייהו הא איתיה**
בחדא וליתיה פטור וכתיב אם בעליו עמו לא ישלם טעמא דאיתיה בתרוייהו וכו'. וה"פ טעמא דליתא בתרוייהו שלא היה
עמו לא בשעת שאלה ולא בשעת שבורה ומתה דע"כ לר' יאשיה אחרוייהו קאי דרישא דקרא איירי בשאלה ושבורה ומתה ועלה
קאי ובעליו אין עמו ולר' יאשיה ה"ק בעליו אין עמו לא בזה בזה כי היכי דמשמע ליה אשר יקלל את אביי ואמרו עד שיקלל
שניהם ה"ג משמע ליה בעליו אין עמו דהאי אין אחרוייהו קאי אינו בזה ואינו בזה הוא שלם ישלם הא ישנו בחדא מהן לא ישלם: **והא**
כתיב אם בעליו עמו. דמשמע נמי אחרוייהו ישנו בזה הוא דלא משלם הא איתיה בחדא מינייהו משלם הא כיצד ע"כ יש
בזה אחת שפוטרתו יש בזה אחת שאינו פוטרתו ומאי היא שאלה פוטרתו (א) שכירות אינה פוטרתו. ולקמן (א) פריך איפוך אלא:
רבא

(א) ב"ק מה: ט: לעיל פ:
ג: שטותן מ"ט: (ב) ולעיל
לר: ושי"ג: (ג) ציל ברייתות
רש"י: (ד) ג"י רש"י
מדרשין דרשא: (ה) שבורה
פ"ל: (ו) דף ט: (ז) ופ"י
חוס' ב"ק ט: ד"ה סבורו
וחוס' לעיל ל: ד"ה שוכר.

תורה אור השלם

1 אם בעליו עמו לא
ישלם אם שכיר הוא בא
בשכרו: שמהו כב יד
2 וכי ישאל איש מעם
רעהו ושכרו או מת
בעליו אין עמו שלם
ישלם: שמהו כב יד

הגהות הב"ח

(א) גבי וליחא כחל פטור
ובתיב ב"ל ותיב והא
נחלק: (ב) רש"י ד"ה כר'
לאשיה ומפרש: (ג) חוס'
ד"ה הא וכו' סיפא אפי'
ע"ג הא מרישא:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

צו.

עין משפט
נר מצוה

(א) [שנת קל"ה: ותינו]
(ב) [בכנסת לר: ותינו]
(ג) גיטין מז: כ"ב קל"ה:
(ד) נדרים עב: מיר י"ב:
(ה) [לקמן ע"ה] (ו) [במדרש]
(ז) גי' ר"ש ד"ה דלכא
(ח) למימר דפליגי

הגהות הב"ח

(א) נ"ב: ומתוך לקרא
כ"י יונתן חס' ל"ל ותינו
דמיא מתקן: (ב) שם
ונשאל בעלה עמה אשה:
(ג) ר"ש ד"ה עבד ותי
אין דין שואל וגם משאיל
גורמים בו שאין לו:
(ד) תוס' ד"ה שאל ותי
ואמתי נקט: ג"כ פ"י ואפי'
אח"כ ד"ס כח לשאב כמו
לבעל אמתי נקט שאל מן
האשה ולא נקט שאל מן
הבעל:

מוסף רש"י

המוכר שדהו לחבירו
לפירות. שאלה הלוך
פירות עד עשר שנים
ותחזור הקרקע לבעלים.
וימתן שאלן הינוג שנת
קאמר, דהיינו משגלו שנת
לאותן ובענין גר, שגלו
מחילה מעבר הירדן ע"י
סמריני עד מרתת ירושלים,
דלי קומן שיוצג נהג שחם
מכרה לפירות הוא שגרי
סופה לחזור בינוג: [ג'יו]
זו. מביא וקורא. מקרא
האדם אשר נתתה לו ה'
והשבים כ"ב [ד"ה]. מביא
ואינו קורא. שאלו יסול
לקרות האדמה אשר נתתה
לו, ומיניה נבצלה חייב,
דכתיב אשר תביא מאח"כ,
שגרי שיעד לו יעיק
הקרקע לפירותיו ושם,
בקנין הגוף דמי. ויכול
לומר מראשית פרי האדמה
אשר נתתה לו: [ג'יוס: חז'].
ואישה יפרנו, ולא שלח
[ג'דרים ע"ה].

ר"ב סבר לה כר' יונתן. דלמך אחד אחד משמע ומתוך דרשא
דקראי כרבי יונתן למידרש כי הני מתני' דלעיל: דסניא ופניא
איך לא גרסינן אלא קראי קא נקט. והא דמפיק דהא דרשא
וקא נקט קראי איפכא לאו דוקא. ונראה דבעי שטעו בגירסא

ר"ב סבר לה כרבי יונתן ומתוך לקראי כרבי
יונתן (א) דתני' ואם בעליו עמו לא ישלם משמע
דאיתיה בתרוייהו ומשמע נמי דכי איתיה
בחדא וליתיה בחדא פטור וכתוב בעליו אין
עמו שלם ישלם משמע דליתיה בתרוייהו
ומשמע נמי דכי איתיה בחדא וליתיה בחדא
חייב לומר לך היה עמו בשעת שאלה אין
צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה היה
עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו
בשעת שאלה איפוך אנא מסתברא שאלה
עדיפא משום דקא מייתי לה לרשותיה
אדרבה שבורה ומתה עדיפא שכן חייב
באונסי' אי לא שאלה שבורה ומתה מאי
עביד ואי לאו שבורה ומתה שאלה מאי
עביד אפילו הכי שאלה עדיפא אשכן חייב
במוזנותיה רב אשי אמר אמר קרא י"ב יישאל
איש מעם רעהו ולא רעהו עמו שלם ישלם
הא רעהו עמו פטור אי הכי בעליו אין עמו
ואם בעליו עמו למה לי אי לאו הנך הוה
אמינא האי אורחיה דקרא הוא יבעי רמי
בר חמא שאלה לרבעה מהו כדשיילי אינשי
בעינן ולהכי לא שיילי אינשי או דלמא
מעמא מאי משום הנאה והאי נמי הא אית
ליה הנאה יישאלה לראות בה מהו ממונא
בעינן והאיכא או דלמא ממונא דאית ליה
הנאה מיניה בעינן וליכא יישאלה לעשות בה
פחות מפרומה מהו ממונא בעינן ואיכא
או דלמא כל פחות מפרומה לא כלום הוא
ישאל שתי פרות לעשות בהן פרוטה מהו מי
אמרינן זיל בתר שואל ומשאיל ואיכא או
דלמא זיל בתר פרות וכל חדא וחדא ליכא
ממונא ישאל משותפין ונשאל לו אחד מהן
מהו כולו בעליו בעינן והא ליכא או דלמא
מההוא פלגא דידיה מיהא מיפטר ונשאל לאחד מהן מהו
כולו שואל בעינן וליכא או דלמא בההיא פלגא דשיילי מיהא מיפטר ישאל
מהאשה ונשאל בעלה (ב) אישה ששאלה ונשאל לבעל מהו קנין פירות בקנין
גוף דמי או לא אמר ליה רבינא לרב אשי יהאומר לשלוחו צא והשאל לי עם
פרתי מהו בעליו ממש בעינא וליכא או דלמא י"שלווחו של אדם כמותו
ואיכא א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי בעל פלוגתא דר' יוחנן ור"ל
שליח פלוגתא דר' יונתן ור' אישה בעל פלוגתא דר' יוחנן ור"ל דאיתמר
המוכר שדהו לחבירו לפירות ר' יוחנן אומר מביא וקורא ריש לקיש אומר
מביא ואינו קורא ר' יוחנן אומר מביא וקורא קנין פירות בקנין הגוף דמי
וריש לקיש אומר מביא ואינו קורא קנין פירות לאו בקנין הגוף דמי שליח
פלוגתא דר' יונתן ור' אישה דתניא ה"האומר לאפוסטרופוס כל נדרים שתהא
אשתי נודרת מכאן עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפיר לה יכול יהו
מופרין ת"ל אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' אישה ר' יונתן אומר מצינו
בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו א"ל רב עיליש לרבא האומר לעבדו צא
והשאל עם פרתי מהו תיבעי למ"ד ש"לוחו של אדם כמותו הגי מילי
שלוחו של אדם אינו כמותו תיבעי למ"ד ש"לוחו של אדם כמותו הגי מילי
שליח דבר מצוה הוא אבל עבד דלאו בר מצוה לא או דלמא אפ"ל למ"ד אין
שלוחו של אדם כמותו ה"מ שליח אבל עבד י"ד עבד כיד רבו דמיא אמר
ליה מסתברא יד עבד כיד רבו דמיא בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו
שואל

ממונא דמיתיה מיניה. פירוש שמשתמש בו: ממונא בעינן
והאיכא. פ"י דממונא בעינן שישאל לו והאיכא ואית
ליה נמי הנאה מיניה: ונשאל לו אחד מהן. תימא מאי קמיבעיא
ליה דכיון דאם נשאלו לו כל הצעלים פטור מהכל השתא יפטור מחליו
כדלמרי' במריצה (כ"ק דף ע"א:) חמשה
צקר אפי' חמשה חללי צקר וי"ל
דהתם סברא הוא שישלם לפי מה
שגנז חלל שאלה בצעלים אין סברא
לפטור והוי כקדוש ואין לך צו אלא
חדושו: שאל מן האשה. תימא
דמה כח יש לשאב להשאל בנכסי
מלוג שהפירות לבעל ולבעל יש לו
כח להשאל כלל רשותה והיא אינה
יכולה להשאל כלל (ז) ואמתי נקט שאל
מהאשה יש לומר דאין הבעל יכול
להשאל או למכור פירות נכסי
מלוג כלל רשותה כדלמך רבא בהאשה
שנפלו (כמונות דף פ:) משום רוחא
דתימא אי נמי ה"ק שאל מן האיש
נכסי מלוג שכן של אשה מהו:

בעל פלוגתיה דר' יוחנן וריש
ל'קיש. לא בעי למימר
פלוגתא דתנאי היא דלפליגי גבי
המוכר עדנו ע"מ שישמשנו עד ל'
יום אי ראשון הוי דקין יום או יומים
או שני (דלכא מ"ד (כ"ק דף ג').
דפליגי דמר דריש תחמיו ומר דריש
כספו אי נמי אפי' למ"ד התם כקנין
הגוף דמי היינו משום שמשייר המוכר
לעצמו פירות בעני יפה אכל צעלמא
לא: ש"ל"ח פלוגתא דר' יונתן
ור' אישה דתניא ב"י. ור"מ היכי
מדמה שאלה בצעלים לנדרים דהא
שום דרשא איכא לרבי יאשיה דלא
הוי שליח כמותו דנעלמא לא פליגי
וי"ל דטעמא דרבי יאשיה התם
משום דכתיב תרי יומי אישה אישה
יקימנו ואישה יפרנו למעוטי שלוחו
וה"י כתיב בעליו תרי יומי אי נמי
משום דלשון בעליו ואישה משמע
ליה הוא דוקא ולא שלוחו:
אמר

מההוא פלגא דידיה מיהא מיפטר ונשאל לאחד מהן מהו
כולו שואל בעינן וליכא או דלמא בההיא פלגא דשיילי מיהא מיפטר ישאל
מהאשה ונשאל בעלה (ב) אישה ששאלה ונשאל לבעל מהו קנין פירות בקנין
גוף דמי או לא אמר ליה רבינא לרב אשי יהאומר לשלוחו צא והשאל לי עם
פרתי מהו בעליו ממש בעינא וליכא או דלמא י"שלווחו של אדם כמותו
ואיכא א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי בעל פלוגתא דר' יוחנן ור"ל
שליח פלוגתא דר' יונתן ור' אישה בעל פלוגתא דר' יוחנן ור"ל דאיתמר
המוכר שדהו לחבירו לפירות ר' יוחנן אומר מביא וקורא ריש לקיש אומר
מביא ואינו קורא ר' יוחנן אומר מביא וקורא קנין פירות בקנין הגוף דמי
וריש לקיש אומר מביא ואינו קורא קנין פירות לאו בקנין הגוף דמי שליח
פלוגתא דר' יונתן ור' אישה דתניא ה"האומר לאפוסטרופוס כל נדרים שתהא
אשתי נודרת מכאן עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפיר לה יכול יהו
מופרין ת"ל אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' אישה ר' יונתן אומר מצינו
בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו א"ל רב עיליש לרבא האומר לעבדו צא
והשאל עם פרתי מהו תיבעי למ"ד ש"לוחו של אדם כמותו הגי מילי
שלוחו של אדם אינו כמותו תיבעי למ"ד ש"לוחו של אדם כמותו הגי מילי
שליח דבר מצוה הוא אבל עבד דלאו בר מצוה לא או דלמא אפ"ל למ"ד אין
שלוחו של אדם כמותו ה"מ שליח אבל עבד י"ד עבד כיד רבו דמיא אמר
ליה מסתברא יד עבד כיד רבו דמיא בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו
שואל

ח א מ"י ס"א מה'ג
שאלה ופקדון הלכה ד
סמג עשין כ"ב טו"ש"ע ח"מ
פ"י שם סעי' ד:
ט ב ג ד ה ח"י"י ס"ב פ"ב
הלכה ט סמג שם
טו"ש"ע ח"מ פ"י שמו סעי'
י:
י"ד ז מ"י שם הל' ח
טו"ש"ע שם סעי' יא:
יא ח ט י מ"י שם הלכה
י טו"ש"ע שם סעי' ט
[וטו"ש"ע ח"מ פ"י ס"ה
ס"ה]:
יב ב ל מ"י שם הל' ה
טו"ש"ע ח"מ פ"י שמו
סעי' י:
יג מ ז מ"י פ"ד מה'ג
בכ"ה הל' ו:
יד ס מ"י פ"ג מה'ג
נדרים הלכה ט סמג
לאין רמז טו"ש"ע י"ד ס'
דלג סעי' ז:
טו ע מ"י פ"א מה'ג
שלחין וטו"ש"ע הל'
א סמג עשין כ"ב טו"ש"ע
ח"מ פ"י פ"ב סעי' א:
טז פ מ"י פ"ב מהלכות
שאלה ופקדון הלכה ה
סמג עשין כ"ב טו"ש"ע ח"מ
פ"י שמו סעי' ו:
ס"ה

תורה אור השלם
1 אם בעליו עמו לא
ישלם אם שביע דוא קא
בשבת: שמות כב יד
2 ובי ישאל איש מעם
רעהו ונשבר או מת
בעליו אין עמו שלם
ישלם: שמות כב יג
3 כל נדר וכל שבועת
אמר לעצת נפש אישה
יקימנו ואישה יפרנו:
במדבר ל יד

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

צח.

עין משפט
ג' מצוה

לב א מ"י פ"ד מהל'
טוען וטוען הלכה ו
סמך עשין זה טוען ח"מ
פ"י ע"ה פט"י יג'
לב ב מ"י פ"ג מהל'
ד סמך עשין זה טוען
ח"מ פ"י שמה פט"י א'
ל"ד ג מ"י שם טוען שם
פט"י ב'

א) לקמן קט"ו: ב) ז"ק קו.
ג) ופליג ד'.
ד) ופליג ד'.

מוסף רש"י

ד' שומרים צריכין
כפירה במקצת והודאה
במקצת. קודם שיתחייבו
שנועה, ואם נשבעו בלא
כפירה והודאה אין שנועמו
של שומר חנם כלום ולא
מחייבנו כלל: (ב"ב ק"ו)
שנועה האמורה בהם,
בשומר חנם שנגנבה ממנו
ושומר שבר שגנבנו ונשאל
שחמה מחמת מלכא דערי
ה' כפירה לא הוה אלא
בשומר חנם, או לא היו
דברים מעולם או החזרתי
לך, הודאה לא הוה אלא אם
כן הודה ממש שיש לו כדי
שחייב החזיר לו, נמצא שאין
חייב שנועה השומרים בזה
אלא אם כן טען שלם פירות.
נאחז כפי לו ונאחז הודה
לו שישנה בדיו והשלישית
אומר לו נאנסה, או אם
שומר חנם הוא אומר לו
בשלישית נגנבה, דחייב עליה
שנועה האמורה בפרשה
שלא עלה דיו במלכות
רעה, שאלו שנועה
דכפירה אין זו שנועה
האמורה בשומרים, ונלא
כפירה נמי לא מחייבת
שנועה השומרים, דכתיב
בשומר חנם כי הוא זה,
דמיה נפקא לן שמויה
במקצת וטור במקצת,
ולאמורי ממד' ב"ק
בהגות (קו). עירוב פשוט
כמו כן, ור' כהני כי הוא
זה לא אומר חנם דכתיב
גביה קלי, אלא אם כן
תלוה, ואשמועינן ה"א חנה
דכפירה נמי גענין כפירה
והודאה, והשנועה האמורה
בפרשה על פיה שלשית
(דע"ר ה').

אלא חמשים. הוה ליה מודה מקצת ומחוייב שנועה על השאר ואינו יכול לישבע דאמר איני יודע: **קא משכחם לה.** עסק שנועה דמחמתין רישא ב' פרות וסיפא ב' רישא דקאמי לדינא על היום או על השעה לא מתקומא בפרה אחת מעיקרא אלא ב' וממו זה חובצו על צ' והלה מודה לו נאחז שהוא מחוייב לו דמיה והיא המצינא לה מחייב שנועה על השניה שטוען איני יודע אם חייב אם לא ומתוך שאינו יכול לישבע משלם. ולהכי נקט ומתו מרזייהו דאי בדקיימא חדא וקאמר ליה אחדא שקלא ואחדא איני יודע אם נשעת בשאילה אם נשעת שכירות ה"ל ההיא דמודה הילך וזיכא מ"ד הילך פטור משנועה. וסיפא דקמני שאל אחת ושכר אחת ואינו יודע אחת מהן מתה משכחת לה עסק שנועה כשהיו מתחילה שלשה ומתו השנים נאחז מודה ששאלה יתיה וחיוב בדמיה והיא מחייבת שנועה על השניה: **ולרמי דאמר ד' שומרים כו.** בשנועות האמורות בהן כגון ש"ח לישבע שנגנבה וס"ח לישבע שגנבנו ושאל לישבע שמתה ממלכא כריכין כפירה וכו' אלמא מדקאמר גענין כפירה ולא אמרינן לריכין הודאה במקצת ש"ח אע"ג דשיכא ב' שנועות שומרינן בלא שום כפירה לא משניעין ליה שנועה שומרים עד דכפר כפירה אחריתי כגון להד"מ או החזרתי לך ולדידיה לא מחייב שנועה אהודאה בלא כפירה ואינו יודע לאו כפירה הוא והא דרנא לית ליה אלא"כ אמר לו חמשים י"ח ונ' השניים מקצת להד"מ ומקצת איני יודע משכחת לעסק שנועה דמחני' רישא ב' פרות וסיפא ב'. לרמי בר חמא לא משמע ליה כי הוא הוה בלא כפירה כלומר זה אחת חוה להד"מ אכל זה אי חייב חוה איני יודע אי נגנב או שנאבד בש"ח לא משמע ליה כי הוא זה: **חדא**

נאחז שהוא מחוייב לו דמיה והיא המצינא לה מחייב שנועה על השניה שטוען איני יודע אם חייב אם לא ומתוך שאינו יכול לישבע משלם. ולהכי נקט ומתו מרזייהו דאי בדקיימא חדא וקאמר ליה אחדא שקלא ואחדא איני יודע אם נשעת בשאילה אם נשעת שכירות ה"ל ההיא דמודה הילך וזיכא מ"ד הילך פטור משנועה. וסיפא דקמני שאל אחת ושכר אחת ואינו יודע אחת מהן מתה משכחת לה עסק שנועה כשהיו מתחילה שלשה ומתו השנים נאחז מודה ששאלה יתיה וחיוב בדמיה והיא מחייבת שנועה על השניה: **ולרמי דאמר ד' שומרים כו.** בשנועות האמורות בהן כגון ש"ח לישבע שנגנבה וס"ח לישבע שגנבנו ושאל לישבע שמתה ממלכא כריכין כפירה וכו' אלמא מדקאמר גענין כפירה ולא אמרינן לריכין הודאה במקצת ש"ח אע"ג דשיכא ב' שנועות שומרינן בלא שום כפירה לא משניעין ליה שנועה שומרים עד דכפר כפירה אחריתי כגון להד"מ או החזרתי לך ולדידיה לא מחייב שנועה אהודאה בלא כפירה ואינו יודע לאו כפירה הוא והא דרנא לית ליה אלא"כ אמר לו חמשים י"ח ונ' השניים מקצת להד"מ ומקצת איני יודע משכחת לעסק שנועה דמחני' רישא ב' פרות וסיפא ב'. לרמי בר חמא לא משמע ליה כי הוא הוה בלא כפירה כלומר זה אחת חוה להד"מ אכל זה אי חייב חוה איני יודע אי נגנב או שנאבד בש"ח לא משמע ליה כי הוא זה: **חדא**

ולר' ושמואל לעולם פטור הנחב ופליג ר' אבא אדר"י ואדר' ושמואל ולכן מוכיח שפיר דרבותיו דאמר חזרה שנועה לסיני דהיינו רב ושמואל וכולהו סוגיא משמע דפליג ר' אבא אדר' ושמואל דקאמר רבא כוונתיה דר' אבא מיסתבירא וכן רב ושמואל האי דין שניה מאי דרשי ביה משמע דפליגי ור"מ פ' דעיקר דקדיין גמ' דרבותיו שנגנב רב ושמואל סמין אפרק קמא דסנהדרין (דף פ' וס') דקיל' החם דרבותיו שנגנב רב ושמואל וה"ק רבותיו שנגנב רב ושמואל דקיל' ושמעין להו נמי דס"ל אין אדם מוריש שנועה לבניו דכיון דמחוייב בעי דין שנועה ואינו יכול לישבע יעמוד במקומו ול"ש להו דין מוצע לנחב דמוק הוה: **דאבא** רבא פנה ד' בידך ב'. פ' ר"ח דדברי רבא בזהאי לישנא לא מצינו עיקרה בגמ' ומיהו קבלנו מרבותיו דעיקרה בפרק כל הנשבעין (שנועות דף מ.) דאמר רבא כוונתיה דרבי אבא מסתבירא מתוך שאינו יכול לישבע משלם:

מתוך שאינו יכול לישבע משלם. ה"ג הוה לן למימר מן הדין נחשוד על השנועה אלא תקנו שיהא כנגדו נשבע וטועל דנענין אחר לא הוה אפשר שמי שהיה רוצה היה מלוה לו פרוטה ויתבע כל אשר לו והוא מודה מקצת כמה שחייב ויתחייב שנועה ומתוך שאינו יכול לישבע יקח כל אשר לו בלא שנועה לכן תקנו שישבע שנגנבו אכל הכא וננסכא שאינו יכול לישבע לא מחמת שהוא חסוד אלא עתה כדבייהו י' אינו יכול לישבע מחמת המאורע לא הכריזו לישבע שנגנבו: **משכחת לה** רישא בהד"מ וסיפא בהד"מ. הן סוגיא אחיא כרבי חייא בר יוסף דאית ליה בהגות קמא (ב"ק דף קו. וס' ד"ה עירוב) עירוב פרוטות כתיב כלאן וכי כתיב כי הוא זה אמלוה הוא דכתיב אכל בפקדון לא בעי כפירה והודאה כדפי' חייא בר' אבא א"ר יוחנן ופליג אבריימא דרמי בר חמא דבעי ג' פרות אלא בשתי פרות סגי בהודאה וכפירה או בהודאה ונאנסו ונ"ג ר"ת ה"מ במלוה אכל בפקדון מעי ומעין אכל ריב"א גרם ליה ומפרש ה"מ במלוה אכל בפקדון דהיינו טענה דלא שייכא אלא בפקדון דהיינו טענה אונס מעי ומעין דאין חזירו ממיר בשקרו וחייב אפי' בלא הודאה ושם מפרש באור' והשאל' לפי' ריב"א הכא דקטעין שוכר בדרכה מתה אכל איני יודע אם נשעת שאלה אם נשעת שכירות או שאלה או שכורה נהי דלשנועה שמתה בדרכה דהיינו טענה דנאנסו לא בעי הודאה מ"מ מה שטוען איני יודע אם שאלה או שכורה דהיינו כפירה בעי הודאה ולהכי מוקי רישא ב' וסיפא ב' דהשתא איכא חדא דהודאה והוה מחוייב שנועה לישבע ששכורה מתה דאי לאו דהיה דהודאה הו' כופר הכל ופטור וע"י גלגול דנשבע בדרכה מתה אין להשניעו דפרשיית בנמני' ולפר"ת א"ש טפי דלדידיה אפילו נאנסו בעי הודאה ורמי בר חמא מוקי לה ב' פרות וכו' חייא חדא דהודאה וחדא דכפירה היינו אותה שטוען להד"מ וחדא דנאנסה והיינו הוה דקטעין איני יודע דטעין בה שמתה בדרכה וא"ת ב' סגי בהיהא דהודאה ובהיהא דלמיני יודע דאיכא בה נאנסה וכפירה וי"ל דגזירת הכתוב דאינה עולה לכאן ולכאן דכי הוא זה משמע דאיכא כפירה והודאה מלבד אותה שטוען בה שלא פשע בה ומכאן יש להוכיח דלרמי בר חמא לא סגי בכפירה והודאה בלא נאנסו ולא דפי' בהגות קמא (שם) בשם ר"ת דאי סגי לא היה צריך כלאן להוסיף פרה של כפירה אליה דבשל הודאה ואינו יודע הו' סגי כמו לר' חייא בר יוסף וא"ת ור' חייא בר יוסף היכי פליג אבריימא דרמי בר חמא וי"ל דסבר כמתני' דשנועה דרמיני' (שנועות דף מ: וס') זה אומר עד היום זה אומר עד החלוף פליג הלוחמי עליו כו' ועשר גפנים טעונות מסרתי לך דכחלוהו לא בעי [אלא] כפירה והודאה וא"ת ור' יוחנן היכי פליג אמתני' וסבר כברייתא דרמי בר חמא והא"ר יוחנן הלכה כסתם משנה וי"ל דאמוראי נינהו אליהו דר' יוחנן דאמר צריש אלו טריפות (פולין דף מ:). א"ר יאמר שבכל המשניות לא חשש להוכיח אותן של אונסין דממוקי מתני' דהכא ומיהו קשה לפר"ת דפריך במתוך גבי זה אומר שאלה חוה אומר שכורה ישבע אמאי מה שטוען לא הודא ולר' יהודה פריך דלא בעי פרות הודאה והו' כופר הכל דפי' בקונט' וא"כ מאי משני ע"י גלגול דאי' אישתבע בדרכה מתה ה"א לפר"ת כיון דליכא הודאה לא מחייב שנועה אפי' בטענה נאנסו ונלא פ' הקונט' תבטי לר' יהודה היאך יתכן דכיון דליכא אלא חד פרה ולפי' ריב"א אחא בפשיטות וי"ל דהיה שנועה מדרבנן דמדברנן איכא שנועה בנאנסו בלא שום הודאה ולעיל דמנריך הודאה משום דלמיני יודע הו' כפירה דפרשיית לריב"א וכן מפרש ר"ת ההיא דסוף המוכר הבית (ב"ב דף ע: וס' ד"ה סוף) דקאמר אילו אומר נאנסו לאו שנועה בעי דהיינו מדרבנן דאיכא שנועה מדרבנן קודם שנועה

שנועה

לה א מ"י פ"ג מהל'
שאלה ופקדון ה"ג
פגמ עשין כ"ט טו"ש ח"מ
פ"י שדמ פט"י ד'
ל"ו ב ג מ"י שם פ"ג ה"ל'
י פגמ שם טו"ש ח"מ
ס"י שמו פט"י ד' ופט"י
ט"ו:
ל"ו ד מ"י שם פ"ג ה"ל'
פגמ שם טו"ש ח"מ
ס"י שם פט"י ה':
ל"ה ה מ"י שם הלכה ב'
טו"ש שם פט"י ה':

מוסף רש"י

ושלחה לו ביד בנו כו'
פטור. דלא קמה נרשום
שאלה להחזיק באונס עד
שאימר לו מפני ששאלה לו
כדי כנו כ"י (ב"ק קד.) אמר
לו השואל שלחה לו כו'
ושלחה ומתה. מדרבה
בדק קודם שיתכן ליתן.
חייב. באונס. ששעה
שמסרה לשלוח נמצאת
השאלה מחייב. השאלה
באונסה. ואם לא אמר לו
שלא אלה המשאיל שלחה לו
כשארר לו זה השאלה
פסקת אמר לו הן ועמד
ושלחה ומתה בדק פטור
וע"ז פ"ג. וכן בשעה
שמחזירה. אם מסרה
השאלה ליד השלוח להשיב
לבעלה ולא אמר המשאיל
שלחה לו ביד בנו ומתה.
חייב. דלא קמה בדשומה
דמשאיל ופטור.

שבעת היסמ כמו פוגם כמזהב ועד
פרק הכותב (במסות דף פו.) ועוד אור"ת
כ"י וליכא חזק הדולח והכי פריך
כלומר למה ישבע ששכורה מתה היה
והיא אותה שמחזיר לו ולהשיב על
טעמו שאומר שאלה מתה ומשני
ע"י גלגול כיון דנריך לישבע על
אותה שמתה שדרכה מתה אוקמה
בדק אידך שבעה נמי עלה בגלגול
דטוב לעשות ב' שבעות על פרה
אחת יותר מעל ב' פרות ואלל היא
דהמורר הבית (ב"ב דף ע.) ליכא
לאוקמי כגון דליכא פרה אחת של
הדולח ולוקמה דליכא הדולח ומתי
ליה שפיר:

שאלה בבעלים שכרה שלא
בבעלים מהו.

אבל שכרה צבעלים וחזר ושכרה
שלא צבעלים פשיטא דשכירות
דקיימא קיימא וא"ת דאמרין לעיל
(דף יז.) דאמרי שכירות צבעלים
ומפקע שכירות שלא צבעלים אלמא
אין שיה מתחברת עם הראשונה
ו"ל דגזירת הכתוב הוא דכלל היכא
דליכא צבעלים או בראשונה או
בשניה פטור:

ה"ג בקונטרס בבבא מציעא
א"ת"ל כיון דשייבא במקצת

במאן דשייבא בכולה לא אמר. ומתה
דא"כ מאי בעי צבעלי רביעית שכרה
צבעלים שאלה שלא צבעלים וחזר
ושכרה מהו אי חזרה שכירות לדוכתה
או לא הא כיון דשאלה שאלמא
לא חשיבא צבעלים היכי מיהדר
שכירות לדוכתה ליחשב צבעלי אחרי
שכר פסקו הצעלים בשאלה
שאלמא אין זו שכרה כלל ואין לפרש
דבעי רביעית אינה לפי א"ת"ל
שאלמא אלא לפי מה שגמרא א"ת"ל
דאמרין כיון דשייבא במקצת במאן
דשייבא בכולה דמי ומספקא ליה כיון
דלא פסקו הצעלים הדרא לדוכתה
או דלמא לא הדרא לדוכתה דשאלה
מפסקא דהואיל דמחמת השאלה
אין שכירות האחרון יכול ליחשב
צבעלים דמי שייב לא אמרינן לא
הדרא נמי לדוכתה דא"כ היה לו
לגמ' לפרש א"ת"ל דאמר ועוד דא"כ

למה הוצרך לומר צבעלי ג' א"ת"ל לא אמר כיון דאפי' אמר א"ש
צבעלי כי היכי דבעי ד' חזרה לא"ת"ל דאמר [א] וגראה כמו שהיה
כתוב בספרים צבעלי שלשית וא"ת"ל דאמרין כיון דשייבא במקצת
כמו ששייבא בכולה דמי וכן משמע בפי' הקונטרס שכן היה בספריו
אלא שהוא הגיה לא אמרי' ופשיטא ליה לגמרא דאי לא אמרינן שאלה
צבעלים ושכרה וחזרה ושאלה לא הדרא שאלה לדוכתה דכיון דאיה
ראויה להתחבר עם השכירות שלפניה אפילו נעשה שכירות עצמו
צבעלים איפסיקא לה שכירות דלא הדרא לדוכתה אע"ג שלא
פסקו צעלים צאמא אלא א"ת"ל דאמר מיבעי' ליה אם חזרה
שאלה לדוכתה דכיון דראויה להתחבר עם השכירות שלפניה אילו
נעשה שכירות עצמה צבעלים השתא נמי שלא נעשה צבעלים לא
היו הפסק והדרא לדוכתה או דלמא לא הדרא כיון שהשאלה

אינה יכולה להתחבר עם השכירות שלפניה וליחשב מכה שאלה צבעלים משום דשכירות עצמה לא נעשה צבעלים אלא משום דשייבא בשאלה
שלפניה ומי שייב לא אמרינן והר הפסק ולא תחזור השאלה לדוכתה וכן צעיר רביעית ואין רביעית הולכת באת"ל לכן לא קאמר זה
א"ת"ל ואם תפסוט שלשית נפשוט גם רביעית: ואמר' לו השואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה ששהחזירה. מימה דבהגול קמא (ב"ק
דף קד. ושם) אמר שמואל אין משלחין מעות בדיוקני אפילו עדים תחומים עליה ופריך אלא לשמואל מאי תקנתיה ומשני כי הא דר' אבהו כו'
דמתי מה שכותב התקנתי והשתא בלא התקנתי מהני אם יכול לכתוב שלח לי דאין סברא לחלק בין כותב לאומר פא"פ דכי היכי
דמתי באומר מהני נמי בכותב ומאי קשה ליה דקאמר ומאי תקנתיה האיכא תקנתא טובא שיכתבו לו העדים ויחתמו שפלוני אמר לך
שתשלח ויש לומר דפשיטא שמואל תקנות בפשיטות לשמואל כמו לרבי יוחנן ואינו אומר מאי תקנתיה אלא לפי שרואה להביא
מרכי אבהו ולאסקי דאפילו התקנתי לא מהני אם מת משלח ונפלו נכסי קמי ימי קודם שצא ליד שלח ואין תקנתא אלא בהרשאה:
אמר

חזק לה"מ כו'. הרי כפירה וחזק אין צעידה דשאלה מתה הרי
הודאה: ואמאי מה שטענו לא הודה לו. אע"ג דאוקמנא בדכור
ומודה ה"מ לר"ג מיהו ממני' לר"ב הוהא ור"ב יהודה דקמני ואמאי
ישבע הרי אין כאן הודאה במקצת: אישכנש לי איזו מיהב. ואפי'
היא שכורה יש לי עליו שבעה שכן
הוא דנריך דלית לן דרמי בר חמא
דבעי כפירה והודאה צבומרים
דסניא לן כמ"ד עירוב פרשיות
כתיב כאן וכי כתיב כי הוא זהו
אלמנה הוא דכתיב וגלגול שבעה מן
המורה הרי אומאמר האשה אמר
אמן ו דדרשין בסוטה (דף יט.):

שאלה צבעלים. וקודם שהחזירה
חזר ושכרה מיניה ונשעת שכירתו
לא היה עמו במלכתו וגנבה או
אצדה בימי שכירות מהו: מי אמרי'
שכירות לחודה קיימא. ומילמא
אחריתא היא ושאל צבעלים חזר ושאלה
מעיקרא צבעלים היא ומו לא הדר
משן לה מחייב ליה דנשעת שכירות
בנשותיה הימה ולא מיתסרר משיכה
וקני חזרה צבומריה ולעולם קני
אחריתי היא ושאל צבעלים חזר ושאלה
או דלמא שכירות בשאלה מישך
שייבא. כל חזרי שוכר דגניבה
ואצדה ישן בשאל ולא הוסיף כלום
ומחמת משיכה ראשונה בלא לו
והיה צבעלים הואי ופטור: שכרה
צבעלים. וקודם שהחזירה חזר ושאלה
ממנו שלא צבעלים ומתה כדרכה
וחזר זה לא מחמת משיכה ראשונה
כל עליה דהא חזר שאלה לא שייך
בשכירות מהו מי אמרי' שאלה לענין
אונסין בשכירות ואילו לא שייבא
וחזר דמחמת קנין שלא צבעלים בא
לו או דלמא כיון דשייבא במקצת
דחזר גניבה ואצדה שעלי יס לחלות
במשיכה ראשונה במאן דשייבא
בכולה דמי ופטור אף באונסין:
א"ת"ל כיון דשייבא כו'. איני יודע
להעמיד ולא גרסי' ליה. אלא ה"ג
וא"ל לא אמרינן כיון דשייבא
במקצת כו'. שאלה צבעלים שכרה
שלא צבעלים וחזר ושאלה שלא
צבעלים. הדרא שאלה לדוכתה ואילו
בחר משיכה שאלה קמיתא דהוה
צבעלים: ברתנ' ביד בנו.
המשאיל שלחה לו לשאל ביד בנו של

משאיל: או ביד בנו [ביד עצדו] או ביד שלוחו של שואל [ומהה] פטור.
אם מתה דרך פליגי זה רבה ורב חסדא דהגול קמא (ב"ק דף קד.)
רב חסדא מתוך לה להאי שלוחו דשואל דמתי' בשכירו ולקטיו שדר
בנימו אלא אין עדים שהוא שלוחו דאי איכא עדים הו' שלוח
וחייב השואל באונסין משמכרו לו רבה אומר אפילו עשאו שלוח
בעדים לאו שלוח הוא להחזיר ע"י באונסין דה"ק ליה איניש
מהימנא הוא אי בעית לשדורי בדיה שדר: וכן בשעה שמחזירה.
אם שלח השואל ביד בנו ועבדו או שלוחו או ביד עבדו ושלוחו
של משאיל לא יראה מרשותו של שואל עד שצבא ליד המשאיל ואם
מתה דרך חייב אמר לו המשאיל שלחה לי או שאומר לו השואל
הריני משלחה וכו' וא"ל המשאיל שלח ושלחה ומתה פטור: גמ'
ביד

איה יכולה להתחבר עם השכירות שלפניה וליחשב מכה שאלה צבעלים משום דשכירות עצמה לא נעשה צבעלים אלא משום דשייבא בשאלה
שלפניה ומי שייב לא אמרינן והר הפסק ולא תחזור השאלה לדוכתה וכן צעיר רביעית ואין רביעית הולכת באת"ל לכן לא קאמר זה
א"ת"ל ואם תפסוט שלשית נפשוט גם רביעית: ואמר' לו השואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה ששהחזירה. מימה דבהגול קמא (ב"ק
דף קד. ושם) אמר שמואל אין משלחין מעות בדיוקני אפילו עדים תחומים עליה ופריך אלא לשמואל מאי תקנתיה ומשני כי הא דר' אבהו כו'
דמתי מה שכותב התקנתי והשתא בלא התקנתי מהני אם יכול לכתוב שלח לי דאין סברא לחלק בין כותב לאומר פא"פ דכי היכי
דמתי באומר מהני נמי בכותב ומאי קשה ליה דקאמר ומאי תקנתיה האיכא תקנתא טובא שיכתבו לו העדים ויחתמו שפלוני אמר לך
שתשלח ויש לומר דפשיטא שמואל תקנות בפשיטות לשמואל כמו לרבי יוחנן ואינו אומר מאי תקנתיה אלא לפי שרואה להביא
מרכי אבהו ולאסקי דאפילו התקנתי לא מהני אם מת משלח ונפלו נכסי קמי ימי קודם שצא ליד שלח ואין תקנתא אלא בהרשאה:
אמר

[א] ב"ק דף קד. (ג) לעיל פ.
[ב] שם דף קד. (ה) (קדושין
פ"ג.) (ו) (במסות ה"א) (ו) והא
דקאמר לעיל דרב נחמן
מוקי לה במתכו ה"ה לר'
יהודה מוקי לה הכי אלא
משום שפריך (ו) לפרש הכי
היי מחייב שבעה ונקט
ר"ג אבל הוהא דהמורר
כו' רש"י.

הגהות הגר"א

[א] גמ' (ומה שחזרה
לו לא טעניו מא"מ ונ"ב
לפי' רש"י הוא מיותר
אלא לפי הראב"ד דלא
קאשי' לה ה"ך אחי
שפיר ודקויות הגמ' משני
דדמי לחטין ישעורין ועי'
ה"ה [ב] חז"ל דיה
ה"ג יראה כמו כו'. נ"ב
י"ב הרא"ש וטור אבל
הרמבם ל"ב כאן וא"ל:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

צט.

עין משפט
נר מצוה

(א) ולעיל (ג) (ב) קדושין
(ג) (א) ד"ק ע"פ (ד) רש"י
(ד) (ב) דמפילה (ו) (א) וי"ל
כ"י הנהגה (ז) (א) ולעיל דף
מנ"ל (ח) (א) ד"ה אמר
רמ"א (ט) (א) וי"ל ח"ט פ"ו
מ"י ד"ה מתנה וי"ל מה
שכתב ע"י

הגהות הב"ח
(א) ח"ס ד"ה באומר וי"ל
בעלים הוא לא תשיב:

גליון הש"ס
נ"ב ב"ד עבדו חייב. ע"י
ירושלמי פ"ד דמע"ש ע"ה
דמתי' מערית' על מ"ש:

הגהות הגר"א
[א] ח"ס ד"ה ק"ל
להתחייב כ"י. י"ב יורמ"ס
מפרש אף להתחייב:

כ"ד עבדו חייב. כהמיהה. קמ"ל השואל שלמה לי ביד עבדך
ושלחה לו חייב השואל באונסיה דזרך והרי לא יאלץ מרשות
משאל דיד עבד כיד רבו דמיה והרי הוא כאלו הולכה לו הוא:

נעשה כאומר הכישה במקל והיא חבא. אחרי. הלך משאלתה

מחזרו של בעלים בין בלא שומר
בין ע"י שומר עומדה ברשות שואל
דשעבד נפשיה משתלם מרשותו והרי
הכישה במקל עד אשר יאלץ
מזימו: ושלחה לו ביד בנו. של
משאל שלחה משאל לשואל חייב
השואל וכגון שאמר ליה שלח לי ביד
בןך: ביד עבדו פטור. ואפי' אמר
שלחה לי ביד עבדך: לא סימא.
כדמורה רב נעשה כאומר לו אלא
רב מוקי לה למתני' בל"ל הכישה
במקל והיא חבא אחרי דשעבד
נפשיה מ"י נפקא מחזרו ומשום דשלח
עבדו עמה לא מיפטר: לפניו מחזרו
של משאל. מחזרו של משאל פתוחה
לה"ר וחזר השואל לפניו ממנו
ופתוחה לחזרו של משאל שאין
נכנסין ויוצאין לחזרו של שואל אלא
דך חזרו של משאל דהתם סמכא
דמתי' דשואל דמשיעמדו הבעלים
לפניה להטותה לזד חזרו של שואל
ומתי' לה בחטורה ודאי להתם ריהטא
וההוא הוא דמשעבד שואל נפשיה.
אבל אם היתה צריכה לזד דרך רשות
הרבים לעולם אימא לך אפי' אמר
ליה הכי לא סמכא דעתיה שיפקדינה
המשאל בלא שומר ולא שעבד נפשיה
עד שכתב לידו: דאיכא גוייטא. שיש
בזרז המשאל זיוות ועוקצין שיכולה
לסור שם ולהשמיט במחבא. דשטול"ט
בלע"ז בלשון (הפס"ד) כי גז חיש
וכמו (במדרש י"א) ויגז שליש: אלא
לחזרה. שאם בא המשאל לחזור
ולתובעה ממנו בתוך ימי הזמן
ששאלה לו: בקע בו קנאו. עד
שיכלו ימי שאלתו: לא בקע בו לא
קנאו. דקסנר אין משיכה קונה
בשומרים: מעל. המשאל לשלם
להקדש קרן שנהגה בהשאלתו. ומה
הוא הנאמן לפי טובת הנאה שבו
אומרים בו כמה הוא רוצה להיות
נחסר משלו להחזיק לו השואל טובה
ד[הנאה] מו. טובת הנאה בוגד"ר
בלע"ז: ותיבירו מותר לבקע בו
לכחילה. אפילו ידע לאחר שכתב לידו

שהוא של הקדש שמכין שגג בו המשאל ונתחייב דמי טובת הנאה
להקדש יאלץ הנייה לחולין: ואי לא קנאו. במשיכה אחי מעל
המשאל עד שיבקע בו השואל: ופליגא. מ"י דרב הונא אדר' אלעזר:
קרקע
לגזול אלא כל אחד דעתו להחזירו אחר בקוע ולא יאלץ לחולין אלא מה שנתכוון לגזול דהא ק"ל שואל שלא מדעת גזלן הוא וקיים ליה כוליה
ברשותיה אלא נראה לר"י דמסופתא איירי בגזברים המסורות להן קרדומות של הקדש דכל אחד מעל לפי שנהגה ואינו יואל לחולין שהרי
לא נתכוונו להוציא מרשות שהוא שם דפ"י לעיל) וסיפא דקמתי נתנו לחזירו היינו לחזירו שאינו גוזר ואפילו בלא בקוע מעל לפי
שנתכוון להוציא מרשותו והא דתנן בהנהגה אין מועל אחר מועל אלא בזהמה וכלי שרת בלבד כיצד רכב על בזהמה ובא חזירו
ורכב התם איירי בשארים גזברים דאי בגזברים אפילו קדושת דמים נמי כולם מעלו וינמשאל קורדוס לחזירו דקאמר הכא היה
נראה לר"י לכאורה שאל כל הקורדוס לחולין בשאלה זו ולכן חזירו מותר לבקע בו לכחילה ומ"מ לא מעל אלא לפי טובת הנאה
שבו אפי"פ שההפסד כולו להקדש ולפי זה נוטל אכן או קורה של הקדש נמי לא מעל אלא לפי טובת הנאה שבו אך קצת קשה לר"י
דא"כ למה הוצרך לפרש לפי טובת הנאה ביון שכלל הזמן שנתנה לחזירו לא מעל יותר וע"כ נראה לו יותר שאינו יואל לחולין אלא
אחתה הנאה שנותן לשואל ומותר לבקע עד זמן השאלה ולא יותר ונתנו לחזירו דעלמא מעל לפי כולה ואין להקשות איך מותר
לבקע ביון שמעורב בזהו קורדוס חולין והקדש מאי שגא ממשיכר ביתו והקדישו דלא דר בו השוכר מעל (וערין דף נ"א). שביב
שמעורב חלקן בשל הקדש וי"ל ביון שהשאלו ומעל בשאלה יאלץ כל הנאת בקוע לחולין ואין מעורב זה מן הקדש כלום וא"מ ביון דננתן
לחזירו מעל לפי כל מה שהוציא מרשות הקדש ונתן לחזירו גס כגון ימעול לפי כל מה ששואל הנאת בקוע וי"ל דננתן מועל כדן לפי
כולה כי כולה הפסיד להקדש אבל כגון לא הפסיד להקדש אלא מה שנתנה הקורדוס ע"י בקוע וטובת הנאה שדלההוה ע"י:

ב"ר תקנו משיכה בשומרים. [א] לא להתחייב באונסין (קאמר דהא שומר חנם בלא משיכה חייב בפשיעה כדאמרין פרק האומנין) ולעיל
דף פ"י: דהנח לפי שומר חנם והוא הדין שומר שכר בגניבה ואבידה ואי אשואל קאמר מדאורייתא נמי לא קני אלא במשיכה
ולכא למימר דקאי אשוכר שהקנו משיכה ולא קנו מעות דהא שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף ועוד מאי פליגא דאמר הכא אלא
לענין חזרה קאמר דשוכר ושואל מיד משכנו בהמה מרשות הבעלים אין בעלים יכולין עוד לחזור והיינו דקאמר ופליגא דרב הונא:

אמר שמואל בעבד עברי. פ"י ר"ח דשמואל פליג עליה דרב
ולית הלכתא כוותיה דרב דאמר הכישה במקל ותבא חייב
וכן משמע דפליג. והלכתא כוותיה מדבעי גמרא לפיכך לרב ודמי
ליה דבזוק: דלא קני ליה גופיה. אפי"ג דנפ"ק דקדושין

(דף טו. וס) אמרין לעבד עברי

גופו קניו היינו לענין שאין גרעונו

מחול אם מחל בעל פה אלא בשטר:

באומר הכישה במקל והיא חבא. ואפי"פ שעבדו מוליכה

לא היו שאלה בבעלים והא דאמרין

יד עבד כיד רבו היינו שנשאל רב

עלמא עם הפרה ושלח עבדו במקומו

וכיון שנמקוס בעלים (א) לא חשיב

כזהמה אבל הכא שואל את עבדו

הוא ליה כשואל שמי פרות דעבדו

כזהמה דמי:

ביון שיצאתה מרשות משא"י נתחייב

שוא"ל באונסין. לכאורה נראה

דמיירי שיצאתה מיד לסמיטא או

לזד רה"ר דחשיב כאלו משכה שואל

אבל יאלץ מיד לרה"ר לא ביון

דמשיכה אינו קונה ברה"ר והא דלא

הוצרך רב לפרש דפשיטא הוא דלא

עדיף ממשיכה אי נמי סתם חלזות

סמוכים פתחיה לזד רה"ר ולא לרה"ר

עלמא לך לא הוצרך לפרש וא"מ

דזהמכר את הספינה (ב"ר דף פד):

אמרין רב ושמואל דאמרין מרזייהו

כליו של אדם קונה לו בכל מקום

חוץ מזה"ר משמע דמדד והניח על

גבי סימטא לא קני אלא דוקא כליו

קונה לו והכא אמר רב דקונה

בסימטא וי"ל דהתם מיירי כשהיה

מחזילה מונח בכליו קודם קנין ולא

שהניח המוכר שם כעשת מכירה אבל

הניח על גבי קרקע של סימטא לשם

קנין קונה ועוד י"ל דהכא מיירי

אפי' יאלץ מיד לרה"ר דלענין להתחייב

באונסין קניא משיכה ברה"ר אף על

גב דלא קניא לענין מקח כמו שואל

קורדוס לרב הונא דאמר לקמן דקני

במשיכה להתחייב באונסין אף על גב

דלא קניא לחזרה:

והבי"ר מותר לבקע בו בכתחילה.

תימה דתניא בתוספתא (א)

בקע בקורדוס של הקדש בא חזירו

ובקע בו ובא חזירו ובקע בו כולם

מעלו וליכא למימר דאיירי בקורדוס

כלי שרת ששומטין בו שאין יואל

ל"א א מ"י פ"ג מהל'
שאלה ופקדון הלכה
א ב סג ע"ן זכ טושי"ע
ח"מ פ"י שם פט"ו ויפטי'
ח:
ב ב מ"י שם הלכה א
טושי"ע שם פט"ו א:
בא ג מ"י שם הל' ב
טושי"ע שם פט"ו א
דלה כרב:
בב ד מ"י פ"ו מהל'
מעלה הלכה ד:
ה (מ"י) פ"ג מהל' שכירות
הלכה ח טושי"ע ח"מ פ"י
שם פט"ו א ה):

לענין רש"י
דשטול"ט
[דשטול"ט] [ש] [מכברים
צורים] מקומות מחבוא.
בוגד"ר [בוג"ר] גדי"ד.
להיות אסיר תורה.

מוסף רש"י
השואל קורדוס מחבירו
לעשרה ימים. ביקע בו
קנאו. הוא חזקה להשתמש
בו ימי שאלתו ואין המשאל
יכול לחזור בו. (קדושין ח"א).
כך תיקנו
בשומרים. שלא יתחייב
שומר בשמירה עד שימשוך.
(ב"ב ע"א).

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

ק.

עין משפט
גר מצוה

(א) ב"ק דף טו: ב"ב דף טו:
(ב) [לעיל כ: דף טו:] (ג) לעיל
כ: [ב"ק דף טו:] (ד) קדושין
כז: (ה) [ע"ז דף טו:] (ו) [לעיל
נח:]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה המחליף
וכי לא היה צריך למשך
הפרה והחמור כ"ל
ומזה לא נחלק: (ב) ד"ה
וכן לא אומר ב"ח זה אומר
ב"ח יתלוך: (ג) [חוב'
ד"ה ואלו וכו' ד"ה שם
בכר:]

הגהות הגר"א

[א] ג"כ אמאי ישבע
ט"ו. כ"כ ויהי דמחיל
ארישא וזה בגדול אמאי
כיון דליכא שבעה דלחיי
וכמח"ל ד"ה ש"כ אלא משום
דמחיל דהחמור הוא כמ"ס
בבבא דהחמור כ"ל יתלוך
י"ל דה"ל לטומכות אכל
למסקנא אלא הישא ג"כ
כרגע דמחיל שבעה ואינו
יכול לישבע ומשום למכור
דלף ש"י נגלוץ ולכחיה
החולק אלא כמחמור
(ועמ"ס רבינו חנני' ס'י
ע"ה ס"ק מ"ו וכו' ר"כ
ס"ק טו: [ב] רש"י
ד"ה מודה סומכוס דלקמן
ט"ו. כ"כ ד"ה ש"כ אלא
נקט אוקימנא דרב שם
דאורייתא: [ג] רש"י ד"ה
הא. נראה ט"ו. כ"כ אכל
רמב"ם מפרש דהדר ביה
משווא קמא וקא רבנן
ל"ס בעומדת באגס ושמה
ושמה (ועמ"ס רבינו חנני'
ס'י ר"כ ס"ק טו:)

מתני' המחליף פרה בחמור. להכי נקט המחליף ולא אחר המוכר
פרתו וילדה דלולא מוכר כמעות לא קני לוקח עד דמשך וכוון דמשך
מידע ידיע אי ילדה כבר אי לא ילדה כבר וליכא לספקי בעד שלא
מכרתי ומשלקחתי אכל מחליף פרה בחמור לא היה צריך למשך

הפרה (א) או החמור דלחמור דלחמור
שמשך נקטין חליפין לחזירו כמחמור
של זה כ"מ שכן כדלמחמור כדלמחמור
לעיל דף מו: כל הנעשה דמים באחר
כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין
לפי ששמשך זה בעל הפרה את
החמור וקניית הפרה לבעל החמור
ואין ידוע אם ילדה או לא ילדה:
וכן המוכר שפסחו. דק"ל (ה) ע"כ
כנעני נקט בכתף וכשנמן מעות
ניקנית לו השפחה ואפילו היא צביה
בעלים ואין ידוע אם עד שלא ילדה
נתן הכסף והעובר שלו או לאחר
שילדה והולד של בעלים זה אומר
(ו) כן זה אומר כן יתלוך: ישבע
המוכר. בגמרא פרק ש"כ ע"ה:
גמ' בסמימא. קרן זוית הסמוכה
לחציה ומוכרין בה בהמות ועבדים:
אימור דאמר סומכוס שמה ושמה.
כסור שנגח את הפרה (ב"ק דף מו:):
כרי וברי. כגון מתני' דזה אומר כן
הוא זה אומר כן הוא מי אחר:
תנא סיפא. שמה ושמה מכלל דרישא
כרי וברי דתרי בשמה ושמה למה
לי: מודה סומכוס היכא דליכא
שבעה דאורייתא. [ב] דלקמן (ה)

מוקמינן לה דקטעה לידה דלאו
הילך הוא האי דקא מדי ליה בגויה
ואית לה נשבעין על העבדים ואית
ליה טענה כחמור ויודה לו בשעורין
חייב: מה שטענו לא הודה לו. דלא
דמי לטענו ק' ויודה לו כ' דהתם
מקלם טענה ענמה הודה לו אכל
זה מודה לו בעד אחר וע"ז שטענו
א"ל להד"ס: ועוד. אפילו אית ליה
כמ"ד טענה חמור ויודה לו
בשעורין חייב: הילך הוא. וזה
שמודה עליו מוכן הוא לטענו ואיכא
למ"ד דהילך פטור כפ"ק (דף ד:).
דמי עבד גדול. מפרמי לך צידך
שמתקניו לו ולא קניית ומצונו הדמים:
וזה אומר דמי עבד קטן. יש לך
ציד: עומרי עדה גדולה. מנין עומרים
של עדה גדולה חיה אומר מנין
עומרים של עדה קטנה מכרתי לך:
כסות

הודה לו ומה שהודה לו לא
על העבדים אומר רב כמעות דמי
שדה גדולה דמי שדה קטנה דמי
גדול כסות עבד קטן עומרי שדה קטנה
בסות

קשה דכשליה המניח (ב"ק דף נה: ושם) אמתני' דזה אומר שורך הזיק זה אומר לא כי אלא כסלע לקח המע"ה וקאמרין בגמ' זאת אומרת
חלוקין עליו חזירו על סומכוס דלסומכוס יתלוך ומתניחין דהתם איירי בברי מדקתני זה אומר לא כי כדלמחמור התם והשחא הלא
סומכוס מודה כשהמוחזק טוען כרי שחוקתו מועלת וליכא למימר דהתם ס"ד דמחמור כגאס וכשור חס דמשלם מגופו מ"מ מנליה דסומכוס
פליג אמתני' לוקמה כשהמוחזק צדיחו דמורה סומכוס כיון דטעין כרי ואמאי קאמר הא מני סומכוס היא לוקמה אפילו כרגע והכא
לית לן למיל במר מרס קמא דליכא חזקה אחרת כנגדה דלוקמה בחזקה מעוברת והשתא היא דילדה וי"ל דחזקה מרס קמא חשיבא טפי
ואם היה עס חזקה ממון חזקה מעוברת אפילו סומכוס מודה דהמע"ה כדלשכחן כריש שור שנגח את הפרה (ב"ק דף מו: ושם ד"ה שור)
דלוקי רישא כסומכוס וקתני סיפא פרה שנגחה השור ואינו יודע אם הולד היה בשעת נגיחה ופרה דחד וולד דחד בעל הפרה משלם
כריע חזק דאמר ידיעין דשותפות אית ליה ואינו משלם אלא כאילו ודאי וולד קניע דהמע"ה והי"ע דליכא תרי חזקה לבעל הפרה חזקה
מעוברת והשתא ילדה וחזקה ממון אכל מן הולד גובה שמיית שזהו חזק חלקו אע"ג שהוא מוחזק דחזקה מעוברת היא כנגדה וקשה דלעיל
(דף טו:): תנן שאלה היום ושכרה למחר זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יתלוך ואמאי והאיכא תרי חזקה בחזקה קיימת והשתא
היא דתמה בשעת שכירות וגם חזקה ממון וי"ל דיתלוך לא קאי אשאלה היום ושכרה למחר: רגנן זה אומר גדול וזה אומר קטן
ישבע המוכר. מרשא (דף טו:): דזה אומר שאלה זה אומר שאלה ישבע מני למיפך אלא דמיפך ליה למיפך מתני' דקאי בה אופירוס
רבינו שמואל א"ש דהתם מודה סומכוס דלא אחר יתלוך כיון שהוא מוחזק וטוען כרי: דמ"י עבד גדול. פירש בקונטרס נחמתי
לך דמים לקנות עבד גדול וקשה דלא הוה ליה למינקט כמתניחין לוקח ומוכר אלא שליח ומשלח אלא נראה לר"י דמחמור שמכר לו
עבד

וליהוי ברשותא דמאן קיימא. וא"ת וכו' נמי הוה הולד ברשות
לוקח אין זה הוכחה דקנאה דהא אמרינן בזה"ל (ב"ב דף נה:)
הגדורות אין להן חזקה משום דשמה מאליהן בלא לרשותו או תפסן
ברחוב כסאן הולכות לרשותו וכי תימא הכא משפחה פריך דלמחמור
התם קטן המוטל בעריסה יש לו

חזקה דהא משני הכא בעומדת באגס
שפחה נמי כו' משמע דמפרה נמי
פריך ועוד דקטן נמי דיש לו חזקה
מפרש התם טעמא משום דלימא לא
מנשיא ברא אכל הכא שמכר האם
למה אין לומר שהולכה בנה עמה
לצית לוקח במקום שיש לה להיות
וי"ל כיון דליכא דררא דממונא
(א) ויש ספק בזה כלא טענומיהן
וטוען כרי הלוקח אם הוא ברשותו
אין להוציא מידו אכל אם היה טוען
שמה כפרה הוא שלא תועיל חזקתו
מספק ולא דמי ללמד שהפקיד טלה
חי אכל בעל הבית ויש לבעה"כ כמו
כן טלה חי ומת ואם מן דלמחר
כפ"ד דבכורות (דף יח: ושם) דהמפקידן
הוי המע"ה ומועלת חזקה בעל הבית
אע"פ שטוען ספק דהתם היה מוחזק
בדואי בעלה חי מעיקרא אכל כלא
לא הוחזק מעולם לוקח בולד זה
בדואי אכל מוכר אם הוא מוחזק
מועיל אפ"י הוא טוען שמה שהיה מוחזק
בדואי מתחילה קודם מכירה כשהיה
פרה מעוברת ואע"ג דלא דמי ממש
להיה דבכורות דהתם הוחזק בדואי
בולד מתחילה אכל הכא לא הוחזק
מעולם בדואי וולד אחר שנולד אלא
בעובר ולפי מה שפי' שחזקת לוקח
מועלת כשטוען כרי א"ש דמשני
דקיימא באגס ולא משני דקיימא
ברשות לוקח ומיהו ה"מ לשני
דקיימא ברה"ר אלא אין דרך בהמה
ושפחה להתעכב שם כמו באגס
וסקמא וברשות בעלים:

הא מני סומכוס היא. [א] נראה
לכינוי שמואל מדלל קאמר
אלא הא מני סומכוס היא משמע
דלא הדר ביה ממה דלוקמה בעומדת
באגס ולא איירי סומכוס אלא בשאין
מוחזק לא זה ולא זה אכל היכא
דמוחזק מודה סומכוס דעל אידך
להביא ראיה וק' לר"י דלעיל (דף טו:)
אמרין דזה אומר איני יודע אם
שאלה אם שכורה זה אומר איני
יודע יתלוך ואוקימנא וסומכוס
ואע"ג שהשוכר מוחזק במעמיו וי"ל
התם שהמוחזק נמי טוען שמה אין
חזקתו מועלת אכל הכא אוקימנא
בעומדת באגס כדי לאוקמה אפילו
בכרי ובכרי דאי הוה מוחזק מד
מנייהו היתה מועלת חזקתו ומיהו

קשה דכשליה המניח (ב"ק דף נה: ושם) אמתני' דזה אומר שורך הזיק זה אומר לא כי אלא כסלע לקח המע"ה וקאמרין בגמ' זאת אומרת
חלוקין עליו חזירו על סומכוס דלסומכוס יתלוך ומתניחין דהתם איירי בברי מדקתני זה אומר לא כי כדלמחמור התם והשחא הלא
סומכוס מודה כשהמוחזק טוען כרי שחוקתו מועלת וליכא למימר דהתם ס"ד דמחמור כגאס וכשור חס דמשלם מגופו מ"מ מנליה דסומכוס
פליג אמתני' לוקמה כשהמוחזק צדיחו דמורה סומכוס כיון דטעין כרי ואמאי קאמר הא מני סומכוס היא לוקמה אפילו כרגע והכא
לית לן למיל במר מרס קמא דליכא חזקה אחרת כנגדה דלוקמה בחזקה מעוברת והשתא היא דילדה וי"ל דחזקה מרס קמא חשיבא טפי
ואם היה עס חזקה ממון חזקה מעוברת אפילו סומכוס מודה דהמע"ה כדלשכחן כריש שור שנגח את הפרה (ב"ק דף מו: ושם ד"ה שור)
דלוקי רישא כסומכוס וקתני סיפא פרה שנגחה השור ואינו יודע אם הולד היה בשעת נגיחה ופרה דחד וולד דחד בעל הפרה משלם
כריע חזק דאמר ידיעין דשותפות אית ליה ואינו משלם אלא כאילו ודאי וולד קניע דהמע"ה והי"ע דליכא תרי חזקה לבעל הפרה חזקה
מעוברת והשתא ילדה וחזקה ממון אכל מן הולד גובה שמיית שזהו חזק חלקו אע"ג שהוא מוחזק דחזקה מעוברת היא כנגדה וקשה דלעיל
(דף טו:): תנן שאלה היום ושכרה למחר זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יתלוך ואמאי והאיכא תרי חזקה בחזקה קיימת והשתא
היא דתמה בשעת שכירות וגם חזקה ממון וי"ל דיתלוך לא קאי אשאלה היום ושכרה למחר: רגנן זה אומר גדול וזה אומר קטן
ישבע המוכר. מרשא (דף טו:): דזה אומר שאלה זה אומר שאלה ישבע מני למיפך אלא דמיפך ליה למיפך מתני' דקאי בה אופירוס
רבינו שמואל א"ש דהתם מודה סומכוס דלא אחר יתלוך כיון שהוא מוחזק וטוען כרי: דמ"י עבד גדול. פירש בקונטרס נחמתי
לך דמים לקנות עבד גדול וקשה דלא הוה ליה למינקט כמתניחין לוקח ומוכר אלא שליח ומשלח אלא נראה לר"י דמחמור שמכר לו
עבד

אא מ"י פ"כ מהלכות
מכירה הלכה י ועי'
במ"מ סמך עשין פכ
טו"ש"ע ח"מ ס'י רכב ספיק'
ז:

בב ב מ"י שם הלכה יז
טו"ש"ע שם ספיק' ד:
בב ג מ"י שם הלכה י
טו"ש"ע שם ספיק' א ז:
בב ד מ"י פ"ה מהל'
טוען וטוען הלכה א
סמך עשין לה טו"ש"ע ח"מ
ס'י לה ספיק' א:

מוסף רש"י

המחליף פרה בחמור
וילדה. להכי נקט מחליף
גבי בהמה ולא נקט מוכר
כדקטע בשפחה. דבהמה
אינה נקנית בכסף עד
שימכר וכו' משך דברי
הגר"א לענין הוא אם
ילדה אם לא ואין כאן ספק
אכל בחליפין מתקומא בגון
שלא משך בעל החמור אם
הפרה אלא בעל הפרה משך
את החמור וקניית הפרה
אל בעל החמור כמשיב
גבי החמור בכל מקום שהוא,
כדקטע בקדושין (פסח). כל
הנעשה דמים בלחמור כיון
שזכה זה נתחייב זה בחליפין
ולא ידעין השתא אי
כרי ילדה פרה בשעת
משיבת החמור וברשות
מוכר ילדה. או לאחר
משיבת החמור וברשות
לוקח ילדה (ב"ק טו:).
וכן המוכר שפחתו.
ע"כ כנעני נקט בכסף
ואע"ג שאין לפניו בשעת
מחן מעות (שם). אמר
סומכוס אפילו בברי
דבר. דשניהם טופסין
טענה ברי ואפילו הכי
דמתבע טוען כרי לי שאני
חייב ואפילו הכי כיון דלמי
דעא מספקא מלן קאמר
קוטעא חילקין (ב"ק טו:).

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

קא.

עין משפט
נר מצוה

סב א מ"י פ"ד מהל' שמיני הלכה יא סמג
ע"ש לה טו"ע ח"מ ס'
קמח סעיף ב'
סב ב ג מ"י שם הל' י
טו"ע שם סעיף א'
סד ד מ"י פ"ו מהלכות
מעשר הל' יב טור
ש"ע י"ד ס' שם סעי'
קבל:
סה ה מ"י פ"א מהלכות
תרומות הלכה י
טו"ע שם סעיף ג'
סו ו ז מ"י פ"ו מהלכות
מעשר הלכה יב:
סז ח ט מ"י פ"י מהל'
גולה ואברהם הלכה ד
סמג ע"ש ע"ג טו"ע ח"מ
ס' שעה סעיף א'
סח י ט מ"י שם הלכה ח
טו"ע שם סעיף ג'
סח ב מ"י שם הלכה ט
טו"ע שם סעיף ו:

שנעקרו בגושיהן. [א] נקט הכי משום תוך שלש דל"כ היו
ערכה: ול"מא ליה אי אנא נשעיי לאחרי ששש
הוה אכילנא ב'ו. והיינו קונה נטיעות קטנות דמיס מועטין
ולאחר שלש היו נעשות גדולות וטוענין פירות זיתים שלך ומאחר
שלש עשיתי כן אלא הנחתים זיתים שלך
בקרקעי פשיטא שלא הנחתים לדעת
שחאלנא עמי אחר שלש אלא"כ
אוכל גם אני עמך תוך שלש האולי
וכן גם אחת הנחתים לדעת כן
בקרקעי: ואם אמר ה"ה דרתי
אני נישא אין שומעין לו. אלא ישארו
הזיתים שם אע"פ שלאחר ג' הכל
של בעל הקרקע ובעל הקרקע יתן
דמי הזיתים כמו ששום למכור
לנטיעות ולא סגי בדמי עשים ששרי
לעשות פירות כן עומדין:
סברות מאי שדה אבותיו ב'ו.
וקסבר אין קנין ומקבל
כחומר [ב] נראה לר"י לפרש משום
דקסבר אין קנין ראווי להחמיר
במקבל כמו בחומר ובחומר מן הדין
לר"י לעשר שלא יהא פורע חובו
במעשר כדאמר ר' הרי שאנס השר
את גורנו אם בחובו לר"י לעשר
אבל מ"ק דרבי יהודה דלמך החומר
שדה מן הנכרי מעשר ונתן לו רבי
יהודה אומר אף המקבל ממניק כו'
סבר יש קנין ולכן אין להחמיר
במקבל אלא דוקא בחומר להחמירו
מדברנן כמו שחייבו לעשר מדרבנן
את הלוקח מן הנכרי כדאמרין
בהקומץ רבה (ומנחות דף לא. ושם
ד"ה קסבר) גבי ר' שמעון שזורי למ"ד
יש קנין והא' דתנן בהשולס (גיטין
דף מג. ושם) האריסין והחכירין כולם
פטורין מן המעשר ומשמע דאפילו
חלקו של חוכר פטור איכא לאוקמי
בסוריא דמשני התם (דף מג.)
אמשניות טובא ואפילו חוכר פטור
שם כמו בחוזה לארץ דכלא
שמעתי' לר"י לאוקמי התם בסוריא
כיון דפטור אפילו חלקו של ישראל
דלא חיקשי הדיא דמנחות ומה שהוצרך
ר' יהודה להזכיר שדה אבותיו אע"ג
דמ"ק נמי איירי דוקא בלחך דפרישי'
דבחוזה לארץ אפילו חוכר פטור
הכי קאמר ליה ר' יהודה למ"ק כיון
דכלא קיימין ראווי להחמיר במקבל
כמו בחומר דאין קנין דלמך שדה
אבותיו חשוב ולמאי דקאמר לעולם
יש קנין ולכן אין ראווי להחמיר
במקבל כמו בחומר לפי זה לא פליג
רבי יהודה למ"ק אלא מוסיף דאף
המקבל ממניק מעשר ונתן לו כמו
בחומר כך נראה לר"י לפרש במקבל
כחומר או לאו כחומר דמי מלוי ניש
קנין ואין קנין ועיקר ור"מ פירש
בע"א ודוק: **בדי שתהא ברה**
בירו. פ"י שמהא ברורה בירו שעל
ידי שצטרך לעשר אף חלקו של
נכרי והיא חצינה בעיניו ולא ייחסנה
ומתוך שיקשה עליו הוצאת המעשר
יטרח לחזר על הנכרי ללוקחה הימנו
אבל ישראל אחר אם נחייבו לעשר
אף מחלק הנכרי ימנה מלקבל דאין
חצינה בעיניו ר"ח גרים שמהא

חזן מן ההוצאה: שמה נהר וזיתיו: אמר
עולא אמר ריש לקיש לא שנו אלא שנעקרו
בגושיהן ולאחר שלש אבל בתוך שלש הכל
של בעל הזיתים דאמר ליה אי את נטעת
בתוך שלש מי הוה אכלת ולימא ליה אי אנא
נשעיי לאחר שלש הוה אכילנא ליה כוליה
השתא קאכלת פלגא בהדאי אלא כי אתא
רבין אמר ריש לקיש לא שנו אלא שנעקרו
בגושיהן ובתוך שלש אבל לאחר שלש הכל
לבעל הקרקע דאמר ליה אי אנא נשעיי לאחר
שלש מי לא הוה אכילנא ליה כוליה ולימא
ליה אי את נטעת בתוך שלש לא הוה
אכלת השתא קא אכלת פלגא בהדאי משום
דאמר ליה אי אנא נשעיי הוה קטני וזרענא
תחותיהו סילקא וירקא תנא דאמר הלה זיתי
אני נוטל אין שומעין לו מאי טעמא אמר
רבי יוחנן משום ישוב ארץ ישראל אמר ר'
יבמיה כגון דא צריכא רבה תנן התם ב'ו'
יהודה אומר דהמקבל שדה אבותיו מן הנכרי
מעשר ונתן לו סברות מאי שדה אבותיו
ארץ ישראל ואמאי קרו לה שדה אבותיו
שדה אברהם צחק ויעקב וקסבר ר"ה אין קנין
לנכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר
ומקבל כחוכר דמי מה חוכר בין עבד ובין
לא עבד בעי עשורי ומיתן ליה דכי פורע
חובתו דמי אף מקבל נמי כי פורע חובתו דמי
מעשר ונתן לו א"ל רב כהנא לרב פפי
ואמרי לה לרב זבד אלא הא דתנאי רבי
יהודה ואומר המקבל שדה אבותיו ממציק
נכרי מעשר ונתן לו מאי איריא מציק אפילו
אין מציק נמי אלא לעולם ר"י קנין לנכרי
בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר ומקבל
לאו כחוכר דמי ומאי שדה אבותיו שדה
אבותיו ממש ולדידיה הוא ודקנסוה רבנן
דאידי דחביבא עליה טפי ואזיל מקבל לה
אבל איניש דעלמא לא ולדידיה מ"ט קנסוה
רבנן אמר ר' יוחנן כדי שתהא ברה בירו
אמר רבי ירמיה כגון דא צריכא רבה "איתמר
היוורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא
ברשות אמר רב שמין לו וידו על התחתונה
ושמואל אמר אומדין כמה אדם רוצה ליתן
בשרה זו לנטעה אמר רב פפא "ולא פליגי
כאן בשרה העשויה ליטע כאן בשרה שאינה
עשויה ליטע והא דרב "לאו בפירוש איתמר
אלא מבבלא איתמר דההוא דאתא לקמיה דרב א"ל זיל שום ליה א"ל לא
בעינא א"ל זיל שום ליה וידו על התחתונה א"ל לא בעינא לסוף חזייה
הגדרה וקא מנטר לה א"ל גלית אדעתך דניחא לך זיל שום ליה וידו על
העליונה איתמר יהיוורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו ואמר
לו עצי ואבניי אני נוטל רב נחמן אמר שומעין לו רב ששת אמר אין שומעין
לו מיתבי "רשב"ג אומר בית שמאי שומעין לו וב"ה אומרים אין
שומעין לו לימא רב נחמן דאמר כב"ש הוא דאמר כי האי תנא דתנאי שומעין
לו דברי ר' שמעון בן אלעזר ר' שמעון בן גמליאל אומר בית שמאי אומרים
שומעין לו וב"ה אומרים אין שומעין לו מאי הוי עלא א"ר יעקב אמר ר' יוחנן
בבית

חזן מן ההוצאה. שהוא מוציא במסיקתו ובעצירתו: שנעקרו בגושיהן.
עם הקרקע שסביבותיהן שיכולין לחיות על ידו פטורין מן הערלה
כדתנן (ערלה פ"א מ"ג) אין שנעקר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור
ואם לאו חייב: ולאחר שלש. כלומר אפילו נעקרו בגושיהן
לא שנו דיחלוקן אלא לאחר שלש
שנים ששטפן הנהר שאילו נטען
מתחלה בעל הקרקע בלא גושיהן
כבר יצאו עכשיו מכלל הערלה דהשתא
לא מהני ליה גושין דבעל הזיתים מדי
לאחר שלש: אבל בתוך שלש. גושין
דבעל הזיתים הוא דקשרי לכו והכל
שלו: הוה קטני. הוה זיתים דקין
ולא היה להן כל חרענא תומייהו
סילקא וירקא: לריבא רבא. שאם
לא פרשה ר' יוחנן לא היינו אומרים
זוהי מסכנא: המקבל. למחלה:
מעשר. מחלה כל התבואה ואח"כ
נותן לו לנכרי חלקו ונמלא מעשר
משלו על של נכרי ומפסיד: מקבל.
למחלה: כחוכר דמי. כאילו מקבלה
בין וכן כורין לשנה בין עושה ובין
אינה עושה: מליק. אנס: יש קנין.
ואי נמי אין קנין מקבל לאו כחוכר
דמי ואין מוטל עליו לפטור חלקו של
נכרי דלא פורע חובתו הוא שברשות
הנכרי גדל: שדה אבותיו ממש.
והנכרי גולה מהם לדידיה הוא
דקנסוהו רבנן דקין לו בגויה דאידי
דחביבא ליה לא מימנע דכרי מלקבלה
למחלה וטפי על שאר ארסין את
המעשר הזה ומקבל ליה: אבל איניש
דעלמא. אי רמיח עליה לעשורי לא
מקבל לה לא קנסוהו רבנן: ולדידיה
מאי טעמא קנסוהו. מה חטא
שנעשה: כדי שפאה ברה בירו.
שיחזור ויקנה מתוך שיקשה עליו
המעשר יטרח ויוסיף הדמים וסלק
הנכרי ממנה. ברה ברורה ומוחזקת:
א"ר ירמיה וכו'. ומשום הכי נקט
ליה הכא דמיתא להך דלעיל:
ונטעה. אילנות: ידו על התחתונה.
אם השבח יתר על הוצאה יש לו
הוצאה ואם הוצאה יתירה על השבח
אין לו אלא שבח: בשדה העשויה
לנטעה. אילנות שיפה לאילן יותר
מזרעים איתא דשמואל: לא בעינא.
אני חפץ בנטיעתה שדה לנן היתאט'
לוי: גלית אדעתך דניחא לך. ועשויה
שדה העשויה ליטע וידו על העליונה
הוא כשאר שחלי העיר כמנהג
המדינה: הוא דאמר. רב נחמן:
כי האי טבא. דאמר לא נחלקו
בית הלל דנדר כר"ש כן אלעזר:
נצית

(א) ב"ה תוכל פלגא וכן
לקמן. רש"י. (ב) דמאי פ"ו
(מ"ג). (ג) (אף) רש"י.
(ד) גיטין מ"ו. מנחות לא.
בבב"א י"א. (ה) (סו).
(ו) סוטה פ'. ע"ש.
(ז) וברכות ט'. וס"ג.
(ח) [תוספתא] ב"ק פ"י
וע"ע ח"ס' דמכות
ספ"ח. (ט) כס"א טוסף:
יחא. (י) גיטין מד. חולין
קבל. (כ) ז"ל תנא.

גליון הש"ס

רש"י ר"ה י"ב קנין אי
נכר ב"ו. כעין זה במד'ס
דף פב ע"ב ומאי א"י
להכר לפירות הרלוש' שם:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה שנעקרו
בגושיהן נקט ב"ו. כיצ
אכל הרמ"ס ממך דכלא
גושיהן הכל לבעל הקרקע
ועמ"ס ט"ו: [ב] שם
ד"ה סברות. נראה ס'
ר"י ורמ"ס וטע' שחזו
כפי רש"י:

מוסף רש"י

אין קנין לנכרי בארץ
ישראל. אם קנה עובד
סוכניס קרקע בלחך. אין
קנין קנין להפקיעה
מקדושתה שלא תחייב
במעשר. וישראל הקנה
ממנו מן הפירות לר"י
לעשר גיטין מהו וידו על
התחתונה. לישל הוצאה
כשעור שחך (כחבורת פ'.

עין משפט
נר מצוה

מסורת הש"ס

גב' מעשה לסתור. רישא תנא או כוליה דשוכר או כוליה דמשכיר ומייתי מעשה דחילוקין: **ואם אמר לו וכו'.** דהיינו תרמי לישני לשנה ולחדשים: **יחלוק.** דלא ידעינן אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון: **אספיקא מאה מעי מאה מעי.** אם אחד אומר לסביר צבמה חפץ דא אמר לו אספיקא

[illegible]

שמעון בן גמליאל יקו את חרש העיבור: ר' מחסרא והכי קתני עשר זהובים לשנה לחלוקי ומעשה נמי ממרחץ מחבירו בשנים יינר זהב לחדש ובא יין ב"ג ולפני ר' יוסי ש העיבור אמר רב יהיבנא ליה כוליה יומע לן תפוס לשון חרא וימנא דאמר אסתירא מאה מעי אסתירא אסתירא אי ש קא מפרש קמישמע באמצע חרש עסקינן כוליה למשכיר בא יכר מי אמר שמואל ון אחרון והא רב ו"א כור בשלשים אני בו אפילו בסאה אהיבנא אוי מברא

מתי' דמי יחלוקי: כדא לנ"ד
באמנע חדש. ואמר לו לא מבית
או מן לי שזר חדש זה וכי מספקא
לן אחיכו לשון תפסים אמרינן העמד
ממון על חזקתו ומה שזר זה כבר
לא מספקין מנייה יודלמא על שזר
אחרון אימ' לן מיתפסם ומה שלא עבר
מן החדש או ילא או יתן לו שזרו
העמד קרקע על חזקתו בחזקת
בעליה: כולו למשכיר. העמד קרקע
בחזקת בעליה: כסוף החדש כולו
לשוכר. העמד ממון על חזקתו:
יכול לתזור בו אפילו כסאה אחרונה.
ואע"פ שמשך אינה משיכה כוליה לא
חד מקה הוא ועד דמשך כוליה לא
קני ממדי: ראשון קנה. כיון דל"ל

סאה בסלע כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחת קנאה:
הס משום דפסיוס הוא. ולעולם מספקא ליה לשמואל הלך מכי פסיוס
אין בנו כח להוציא מידו העמד דבר על חוקמו: **ורב נחמן אמר**
קרקע בחוקה בעליה עומדת. ואפילו גל בסוף החשב כולו
למשכיר מספקא ליה עשויי שור גל אלל מחציתו החשב גולד והעמד
קרקע על חוקמו ונמאל שדר בשל חצרו וירץ להעלות לו שכן:
אע"ג דאפיך מיפך. ואמר ליה מעיקרא מדינך זהב לחדש משנים
עשר וזוכים לשנה קאמר רב נחמן כולו למשכיר דטעמא לאו
מיהו דפסיוס לזון אחריו הוא אלל ספוקי מספקא ליה וספיקא שרי
לחיה אחתיה חסדה וקרקע בחוקה בעליה עומדת: **שוכר אורח**
נחמי. שכן (א) **הסד** **בחוק וזמנו.** (ב) שכינתיה חסדה משתלמת אלא
לכסוף והוא ציוס אחריו של שנה: הכי גרסינן דמנן **מס האב**
בחוק שלשים יום בחוקה שלא נפדה עד שיביא ראיס שנפדה
לאחר שלשים בחוקה שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה. ובבבורות
תני לה גבי כבור דכתיב **יה** (במדבר יח) מנן חדש חפדה הלכך
מסתמא בחוק שלשים יום לא דפדאו אפיו הלואי שיפרע אדם
חובו בזמנו ויחייב בכן לפדות עצמו: **ומס לאחר שלשים.** סתמיה
פדוי דפדאו האב בזמנו: **עד שיאמרו.** השכינים ידוע לנו שלא
פדלך אפיך שהוא זוה בשעת מוטו. וגבי כהן לא שייך למימני
לזון יביא ראיס דכהן לאו בעל דמי הוא דאי בעי אמר ליה לרידך
לא היצינא אלל לכהן אחר ולהכי מני עד שיאמרו לו. ומשיאמרו
לו המוציא מוטות עליו שיפדה הוא עצמו: **לא יריבא** **שפצעו**
לזון כינא דמשלס ונמי. והוא קאמר לו נחמיני צבחה:

שכיר

ובא טעמה לפני ר' יוסי ב'ו' תימה ללשמואל שמעו דמסקפא
 ליה לר' יוסי אי תפיס לשון ראשון או אחרון ובתמורה (דף
 כה: ושם) גבי תמורת עולה ושלמים א"ר יוסי דרבירי קיימים והיינו
 תפוס לשון שניהם ובמיר פ"ב (דף ט: ושם) ובזבחים (דף ל: ושם)
 ותפוס (דף נד: ושם) ובזבחים (דף נד: ושם) ובזבחים (דף נד: ושם)

קא: וסע) אים ליה לרבי יוסי דגמרא
דבריו אדם נתפס ו"ל דהכא מספקא
ליה שאי אפשר לומר (א) דעת של שיהס
שהרי קותרים זה את זה אבל
במתורה שאינם קותרים זה את זה
א"ר יוסי תפוס לשון שניהס והיהא
דמור דמפרש דבריו הריני מור מן
הגרוגרות והרי עלי מנחה מן
השעורים קאמר דגמרא דבריו אדם
נתפס: הוה אמינא פרושי קא
מפרש. פי' נקוטנ' אסתירא מאה
מעיי מאה מעיי לא משום תפוס לשון
אסתירא אלא משום דמפרש (א) לשון
אסתירא תשוב דזהו מאה מעיי וקשה
דמתן צפרק גט פשוט (ב"ב דף קס"ה)
זוחים מאה דאיונין סילעין תלמין אין לו
אלא מאה אלמא כי פרושי מפרש
אזלינן בחר פחות שכלשונות למימר
דאיונין סילעין תלמין גרועין דליכא
למימר התם לא מפרש א"ש דאמר
איונין מיון שרמוקין כל כך זה מזה מאה
מתלמין (א) אלא מהדר קא הדר ציה
דא"כ היה הולך הכל אחר התחתון
דמתן התם כחל למעלה מנה ולמטה
מאחיס התם הולך אחר התחתון
וגרלה לר"י לפרש דאי מהס מהסיה
לדסתירא היה אמינא הכא פרושי
קמפרש והוי כולו לשוכר דהכי קאמר
י"ב דינרים לשנה איך ששטלס לי
דינר בכל חדש לא אמתין עד סוף
שנה כמו שכירות שאינה משתלמת
אלא לצטטק וכי האי גונא אמר פירק
צית כור (סע דף קה. וסע) גבי חסדן
עליו חסדיו עול כל גנס ואי הוה
אמר הכא כולו למשכיר גרידא ה"א
ציהא לדסתירא פרושי קמפרש
ועינל בחר פחות שכלשונות כי היהא
דב"י גט פשוט אף ע"ג דלא אמר
דאיונין מאה מעיי כדקאמר התם אי
גמרי הוי אמינא האי דכולו למשכיר
לאו משום תפוס לשון אסתירא אלא

מספקא ליה ומשום דקרקע בחוקת נעליה קיימת הוי למשכיר ואפי' אפי' מיפך כדלמך רב נחמן ורבינו שמואל פ' בפרק בית כור צ"ג א' אי מהם דמרחק ה"א פרושי קמפרש שמופנך היה וקאמר ר"ב דינרין לשנה אם היא פשוטה ודינר וזב' לנדש אם היא מעוברת ולכן וזב' למשכיר ולאו משום תפוס לעון אחרון והשטא לא הוי פרושי קול מפרש כהניא דהתם לעליל דהתם הוי דרבי ר"י ותו הניא דמרחק אין נריך לדחות משום דפרושי קמפרש בדלואו הכי איכא למדיחי טעמא הוי משום דקרקע בחוקת נעליה עומדת ואפי' אפי' מיפך וכדפי' ר"י ויחא אלף דרבי' בית כור אינו מיושב לעון אי מהניא דמשמע דקא' אמרנן והרבי' כי כיוולא רבנא בגמרא ולפרושי רבינו שמואל אינו מיושב בשמעתין אי מהניא ולפרושי הקונט' אינו מיושב אם לא תפס שם כפי' רבינו שמואל וכאן כפירוש הקונט' ו"ס דל"ג אי מהניא אלף גרס מהו דמימא ותו לא ויחא עפי' **בחוּקת** ש"א נפדה. וא"ת לאנ"י דלמך בפרק השופטים (ב"ב דף יט. וס. ויבא) עביד איניש דפרע גזו ויניחא אמיא אי בחוקת שלא נפדה וי"ל דהתם הוי טעמא כי היכי דלא לערדן והא לא איך בפירוש הכן שיכול ליתן לראיה הכן שירצה אבל קשה דא"כ היכי מייתי הכא מיניא דלא לשוכר דשייך טעמא דלא לערדן אלף י' לומר דלמדי' הוי בחוקת שלא נפדה לפי שרש שימות הכן או יתעבדו הנשמות תוך שלשים דלין גזו פדוי כדלמך רבא בפרק ש' צבור (בבבא דף מט. ויט.) וישובר נמי יראו להקדים השכר פ' סוף בבבא (א' או פני' יטו) כן משכיר עמלו ויחי' ויחי' למכר ליה לא עדיפא מפי' כדלמרינו לעיל (דף סח.):

נהיטת

צַח א מ"ד מהל'
מכירה הל' ז סג
עשין פט טושי"ע ח"מ ס'
ר סעף ז
צח ב מ"ח פ"ו מהל'
שכירות הלכה ז סג
עשין פט טושי"ע ח"מ ס'
שיב סעף טו
ק ד ה מ"ח פ"ו מהל' ג
ועיין בהשגות ובמגיד
מחשבה סג טושי"ע
ח"מ ס' פז סעף א:
ק"מ ז מ"י פ"א מהל'
בבירים הלכה יט
סג עשין קעד טושי"ע
ס' פז סעף ד:

(א) רש"י ד"ה שוכר וכו'
שכר השנה: (ב) ד"ה
במקן ומנו היינו תוך
השנה דשכירות אינה
יכו' וכו' יום אחרון:
(ג) תוס' ד"ה וכו' וכו'
שאי אפשר לומר דעתו
על שניהם: (ד) ד"ה
היה אמינא וכו' משום
דמפרש לשון אסמירא:
(ה) בא"ד מהם ממלמין
סלעיו אלא:

[illegible]

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

קג.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן ק"ה. שבעות
מה: (ב) ליל טוב ואפילו.
יעב"ז ועי' רש"י.

הגהות הב"ח

(א) בשבועה יתרוש
אחריו יתרוש: (ב) רש"י
ד"ה שבי וי"ה אצל
הד"ה: (ג) ד"ה ומהדר
וסי' ונעונו הואי והאי:
(ד) תוס' ד"ה נקטת וסי'
דכתיב נמי איירי הבא
ועוד: (ה) ד"ה פירוש
וסי' ועד י"ל. ג"כ ונרש
המכיר (אח) הית דמו
המס' פירוש זה: (ו) תוס'
ד"ה המקנה וסי' ונעמלה
דקאמר האי אמר בעינא
דמינא:

הגהות הגר"א

(א) גמ' מחוק. ג"כ נרשם
ר"ח מחוק. ע"ל. בעל
השעור ועי' פתח' וולשון
שני פריש' נ"י: (ב) רש"י
ד"ה והוא דקני. מסי' ט'
ג"כ ויר"ף ורמב"ם
מפרשים אפי' לא אהדיה
ועי' רש"י הגי' (ג) [ג] שם
ד"ה ומהדר. ונעונו ט'
ר"כ ד"ל שאלו יכול לתקן:
(ד) שם ד"ה כל דבעי אפי'
ט'. ג"כ ורמב"ם פ"י אפי'
אפי' שני:

שכיר בומנו נשבע ונוטל. אם כיום שאל ממלאכתו נשבע נשבע
שלא קיבל ונוטל שזה אחד מן הנשבעים ונוטלין האמורים במסכת
שבעות (דף מד): שחקנו לו חכמים דשקולו לשבועה מצעל הבית
ושעירה אשכיר משום דנעל הבית טרוד בפועליו וכסבור שנתן

אשכיר בומנו נשבע ונוטל שכיר הוא
דרמו רבנן שבועה עליה ימוש דבעל
הבית טרוד בפועליו אבל יחבא שוכר מהימן
בשבועה אמר רבא אמר רב נחמן יהאי מאן
דאוגר ליה ביתא לחבריה לעשר שנין
וכתב ליה שטרא וא"ל נקוטת חמש שנין
מהימן א"ל רב אחא מרפתי לרבינא אלא
מעתה אחפיה מאה זוזי בשטרא וא"ל
פרעתך פלגא ה"נ דמהימן א"ל הכי השתא
התם שטר לגוביינא קאי אם איתא דפרעיה
איבעי ליה למכתבא אגביה א"נ מיכתב עליה
תברא אבל הכא אמר ליה האי דכתיבי לך
שטרא כי היכי דלא (א) תחוק עליה אמר
רב נחמן השואל אדם בטובו לעולם אמר
רב מרי ברה דבת שמואל והוא דקני מיניה
אמר רב מרי בריה דרב אשי ומהדר ליה
קתיה אמר רבא יהאי מאן דאמר ליה לחבריה
אושלן מרא למירפק ביה האי פרדיסא
רפיק ביה ההוא פרדיסא פרדיסא רפיק ביה
כל פרדיסא דבעי פרדיסא רפיק ואויל כל
פרדיסא דאית ליה ומהדר ליה קתיה אמר
רב פפא יהאי מאן דאמר ליה לחבריה
אושלן האי גרנותא ונפלה לא בני לה
גרנותא ונפלה בני לה בי גרנותא כרי ואויל
כמה גרנותי בארעיה עד דמתרמי ליה
וצריך למיקני מיניה: **מתני'** המשכיר
בית לחבירו ונפל חייב להעמיד לו בית
היה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו
קטן אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו
אחד לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף
עליהם אלא מדעת שניהם: **גמ'** היכי דמי
אי דאמר ליה בית זה נפל 'אול ליה אי דאמר
ליה בית סתם אחד יאמאי לא יעשנו שנים
קטן אמאי לא יעשנו גדול אמר ריש לקיש
דאמר ליה בית שאני משכיר לך מדת
ארכו כך וכך אי הכי מאי למימרא אלא כי
אתא רבין אמר ריש לקיש דאמר ליה 'בית
כזה אני משכיר לך ואכתי מאי למימרא לא
צריכא דקאי אגודא דנהרא מהו דתימא מאי
כזה דקאי אגודא דנהרא קמ"ל:

הדרן עלך השואל

המקבל שדה מחבירו במקום שנהגו
לקצור יקצור לעקור יעקור
לחרוש (א) אחריו יחרוש הכל כמנהג המדינה
כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן
ובקש כשם שחולקין בין כך חולקין
בזמורות

לא אחי נהדיה: קמ"ל. דאכולה מילתא אחי:

הדרן עלך השואל

המקבל. או בארסות למחצה ולשליש ולרביע או
בשכירות כן וכן כורים לשנה: לחרוש
אחריו. אחר הקצירה או העקירה כד
עשנים רעים שבו וימיתו ולא יחזרו
לשחזור:

נמי בעינא מיכנא התם לפי שעוקר הכל ודש את הכל במורגים ומתרכך נקרא הכל תבן: [ועי' מוספות שנת לו: ד"ה סירה]:

נקיטת חמש שנין. פרי"ח לשון אחד וכן בקוטרם שאין כתוב
בשטר לא תחילת השנים ולא סופן והשטר ביד השוכר
ואומר משכיר לשוכר כבר דרש ה' שנים ופרך בשטר מלוה מי
נאמן לומר פרעתי פלגא ומשני הכא א"ל האי דכתיב לך שטרא
כי היכי דלא תחוק פירוש עיקר השטר
נכתב בשבילי שלא תאמר לקוח הוא
בידי ואין השטר בידך אלא כדי
שלא תכחש לך חשבון השנים כמה
היו מכל מקום עיקר השטר בשבילי
נכתב ש"י כן יש קול צממכנתא
הוא אצלך אע"פ שהשטר בידך ולשון
שני פרי"ח וזה לשונו יש אומרים
שכתוב בשטר בזמן כך וכך שכרתי
חלזו של פלוני עשר שנים בך
דינרם י' דינרם כלל שנה ואמר ה'
שנים טוען השוכר ואמר למשכיר
נקיטת שכירות חמש שנין כו' ואסיקנא
דהשוכר נאמן ונשבעה ומסתברא
כי האי פירושא בתראה עכ"ל ולשון
זה נראה עיקר חזק דכאמנות
השוכר האומר שפרע השכירות איירי
נמי לעיל מיניה כסמון ומשמע
דכתיב נמי איירי (ו) ועוד דהשתא
ינחא טפי מה שאמר במסקנא שלא
נעשה השטר לגוביינא אלא כדי שלא
יחזיק השוכר דלפי זה השטר ישנו
ביד המשכיר: **שואל** אדם
בטובו. צערוך צעך שואל מפרס
צטונו צטונו שמחוק השואל להמשיך
יכול השואל להשתמש לעולם כליו של
משאל ואין נראה: **פרדיסא** רפיק
ביה כ"פ פרדיסא דאית ליה. וא"ת דלמר
בריש המוכר את הבית (ב"ב דף קא:
וסי' ד"ה ארעתא) ארעתא תרמי
משמע ואין לומר דהתם נמי אי אמר
ארעאי הוה משמע כולו כמו פרדיסא
דלא אמר התם צטון פרק (דף סט:
דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ותו לא
ו"ל דהיינו דוקא גבי מכר דאין לו
לומר שמכר כל קרקעותיו אלא
הפחות אצל צבאלה אינו מקפיד
דמשאל לכל צרכו (ס) ועוד י"ל דהתם
יד לוקח על התחמונה שהמוכר
מוחזק והכא יד המשאל על התחמונה
שהשואל מוחזק וכו' לא מקרי שואל
מוחזק כיון שסופו להחזיר ואין נאשר
בידו דלמר לעיל קרקע בחזקת
בעליה עומדת ואפי' בסוף ההדש
לא דמי דדוקא קרקע שאין יכול
להצניע לשמטו מיד בעלה אוליין
בתר חזקה קמא אצל צממלנטין
אוליין בתר מאן דתופס השתא היכא
דליכא חזקת קרקע כנגדה:

הדרן עלך השואל

המקבל. בתבן ובקש. אותו
שנקצץ עם השבולת
קריו תבן והשאר בלחך קריו קש
שקורין אישטובל"א דכתיב (בראשית
מד) גם תבן גם מספוא רב עמנו
ואותו שנאשר בקרקע אין נותנין לצהמות לאכול וכתיב נמי
(שמות ה) לקוש קש לתבן שהיו מלקטים בשדות הקש הנשאר
שם מתחת התבן כי התבן כבר הוליוכוהו הצעלים איש לביתו וכן
אמרין בפרק שואל (שנת דף קג:) בשלמא קש משכחת לה במחזור
אלא תבן במחזור היכי משכחת לה וצממל דקאמר (א) צנינא
דמיתבן ארעאי הוה ליה למימר דמתקש אלא משום שרגילות
הוא לעשות אשפה מן התבן ולנצל השדה ולהכי קאמר דמיתבן
כלומר שיהא הקש במקום הנצל העושין מן התבן והא דקאמר

ואל

קב א ב מ"י ש"ה מהל'
שכירות הל' ו סמג
עשין 5 טושי"ע ח"מ סי'
פט טע"ף ב וסע"ף ג (וסי'
פט טע"ף ג):
קב ג מ"י שם פ"ו הל' ג
סמג שם טושי"ע ח"מ סי'
שם טע"ף ב:
קב ד מ"י שם הלכה ד
טושי"ע שם טע"ף ב:
קב ה ו ז מ"י פ"ה ומהל'
שאלה ופקדון הלכה ח
סמג לארין נב טושי"ע ח"מ
ס"י שאלה טע"ף ו:
קב ו ח מ"י שם הלכה ז
טושי"ע שם טע"ף ו:
קב ט מ"י שם הלכה ט
טושי"ע שם טע"ף ח:
קב י ב ל מ מ"י פ"ה
מהלכות שכירות
הלכה ז סמג עשין פט
טושי"ע ח"מ סי' ש"ב טע"ף
ז:
ב (מ"י שם הל' ו טושי"ע
ח"מ סי' ש"ב טע"ף א
צ"ה):
א ס מ"י שם פ"ה הל' ו
סמג שם טושי"ע ח"מ
ב ע ש"ב טע"ף ד:
ב ע מ"י שם הלכה י סמג
שם טושי"ע ח"מ סי'
שם טע"ף ב:

ואזל הוא ויהי ברבעא. תימה להא משמע דבעל הבית שקיל פחות מן הארס וכל דוכתי משמע שהארס נטול פחות כדאמרין במי שחזו (גיטין דף ע"ד): כ"ע דלו תלת ושקלי ריבעא ואת דלי ארבעה ושקיל תילתא ולקמן ארס אומר למחזה ירדמי ובעל הבית אומר לשליש הורדמי משמע שארס רגיל ליעול פחות ולא יותר וי"ל דהא אררי שהארס נותן זרע אלל בכל דוכתי אררי שבעל הבית נותן זרע או ככרמים ופרדסים שאין אררי זרע דאיכא אחרא דענדי הכי דאריסא יריב ציורא ואיכא אחרא דענדי הכי דמרי ארעא יריב ציורא כדאמר לעיל בסוף חזרו נשך (דף ע"ד):

ג א ב ג מ"י מ"ח מהל' שמירות הל' ו פסג ששן פט טושי"ע ח"ח ס"י שכ ספי"ד:
ד ד ה ו מ"י שס טור ש"ע שס ספי"ד:
ה ז ח ט מ"י שס הל' ג טושי"ע שס ספי"ד:
ו י מ"י שס הל' ד סגס שס טושי"ע ח"ח ס"י שס ספי"ד א:
ז כ מ"י שס טושי"ע שס ספי"ד:
ח ל מ מ"י שס ועין נמ"ח טושי"ע שס ספי"ד א:

הגהות הב"ח

(א) גמ' מקביל ברביעא ואזל איהו: (ב) שם קנים מהל' ענדימיהו. י"ג עין פ' הנוכח את הבית ד' שיעט פרשנים קנים מהל' ענדימיהו מהל' כרמים קנים הגדולים בקרקע דקנים סתמא משמע ליה במקום גדולן כמו חילת הקנים קנים המוחלקין מפתחן שמעמידן תחת הגפנים כדי שיהיו הגפנים וקופין והאשכולות תולין בארץ ולא יתקלקלו בקרקע וקורין להי' פאלי"ש: (ג) רש"י ד"ה וזכילא פאלי"ש. י"ג לשון אשכנז משי"ע נאכיל: (ד) חז"ל ד"ה כלל וחי' הוא כסמ"ך. י"ג וכן פ' רש"י:

בזמורות ובקנים ושניהם מספקין את הקנים: **גמ'** תנא מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור *ושניהם מעכבין זה על זה לקצור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דתתבן לי ארעאי והאי אמר לא מצינא לעקור אינו רשאי לקצור האי אמר בעינא דתינקר ארעאי והאי אמר בעינא תיבנא ושניהם מעכבין זה על זה למה לי מה טעם קאמר מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור משום דשניהם מעכבין זה על זה: לאחר שחזרו יחרוש: פשיטא לא צריכא באתרא דלא מנכשי ואזל איהו ונכשי מהו דתימא אמר ליה האי דנכישנא אדעתא דלא כריבנא לה קמ"ל (א) דאיבעי ליה לפרושי ליה: הכל כמנהג המדינה: הכל לאתווי מאי לאתווי הא דת"ר דמקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירין מקום שאין נהגו להשכיר אין משכירין מקום שנהגו להשכיר משכירין פשיטא לא צריכא דכ"ע יחי בתילתא ואזל איהו ויהיבא ברביעא מהו דתימא דאמר ליה האי דבכרי לך אדעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: מקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין: פשיטא לא צריכא דכ"ע מקבלי (ב) ברביעא ואזל איהו וקיבלה בתילתא מהו דתימא א"ל האי דטפאי לך אדעתא דיהבת לי באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: בשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש: אמר רב יוסף בבבלי נהיגו דלא יהיבי תיבנא לאריסא למאי נפקא מינה דאי איכא איניש דיהיב עין יפה הוא ולא גמרין מיניה אמר רב יוסף 'בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחזרא

בזמורות ובקנים ושניהם מספקין את הקנים: **גמ'** תנא מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור *ושניהם מעכבין זה על זה לקצור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דתתבן לי ארעאי והאי אמר לא מצינא לעקור אינו רשאי לקצור האי אמר בעינא דתינקר ארעאי והאי אמר בעינא תיבנא ושניהם מעכבין זה על זה למה לי מה טעם קאמר מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור משום דשניהם מעכבין זה על זה: לאחר שחזרו יחרוש: פשיטא לא צריכא באתרא דלא מנכשי ואזל איהו ונכשי מהו דתימא אמר ליה האי דנכישנא אדעתא דלא כריבנא לה קמ"ל (א) דאיבעי ליה לפרושי ליה: הכל כמנהג המדינה: הכל לאתווי מאי לאתווי הא דת"ר דמקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירין מקום שאין נהגו להשכיר אין משכירין מקום שנהגו להשכיר משכירין פשיטא לא צריכא דכ"ע יחי בתילתא ואזל איהו ויהיבא ברביעא מהו דתימא דאמר ליה האי דבכרי לך אדעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: מקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין: פשיטא לא צריכא דכ"ע מקבלי (ב) ברביעא ואזל איהו וקיבלה בתילתא מהו דתימא א"ל האי דטפאי לך אדעתא דיהבת לי באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: בשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש: אמר רב יוסף בבבלי נהיגו דלא יהיבי תיבנא לאריסא למאי נפקא מינה דאי איכא איניש דיהיב עין יפה הוא ולא גמרין מיניה אמר רב יוסף 'בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחזרא

הגהות הגר"א

(א) גמ' דאיבעי טי. י"ג ר"ל דה"ה מהני אף אם שחק בעיה. הרמ"ה: (ב) שם כלמא. י"ג טי. פ"ג לשון הר"ף: (ג) שם מהל' חז"ל. י"ג טי. מהל' חז"ל. לשון הרמ"ה הקדוש שחופרין בו הארץ. והכלל שחופרין בהם העפר ומפרש דכל זה ה"ה בחזרו והעור חלק עליו בזה וכן ב"ה ורש"י מהל' שח"ן על סופא דמח"י כ"ס טי: (ד) שם יחא טי. י"ג ר"ל בחזירות ועי' רש"י כאן ולקמן ק"ה כ' בחזית ועין חז"ל ד"ה מכה טי. מ"ח דלא בעור (ועמ"ס רבינו בח"מ ס"י שריא ס"ק ב'ו):

לעזי רש"י

פריש"ל (פריש"ל ש). תוספות נפ. פריש"ר (פריש"ר). מעד. פאלי"א (פאלי"א). יעד (כלומר כף שטוחה בעלת יתד ארוכה).

וזכילא. (א) פאלי"ש: ודוולא. דלי להשקות שדה: וזרנוקא. נוד למלאות במקום שנהגין ללדות צמדות: אריסא עבד בי יאורי. עליו לעשות חריץ משפת הנהר עד סוף השדה חריץ הרבה שכדולין המים מן הנהר שופרין בחריץין והחריץין מוליכין עד סוף השדה והיא שומה מאליה: מוחלקין. שניטלה קליפתן מחשוק הלזן שעליהן: שניהם מספקין למה לי. פשיטא כיון דתנא דלשניהן הן ומוחקין בזה ממילא שמעינן דשניהן מספקין את המדשים דאי לא יהיב מעיקרא אמאי פליג ציטעס: בורגני' בית הסלקין. קרקע ירישה דלא דייח במי הגשמים וממעין שבה משקה אותה: או בית האילן. ובשכיל האילן ההוא חביבה על הארס שנטול חלק צמירות בלא טורח: מן חכורו. אם קיבלה ממנו בחכירות נכך וכן כורין לשנה דמעיקרא לא גלי דעתיה דמשום מעיין או אילן עבד ד בחכירות: חכור לי בית הסלקין וזו. גלי דעתיה דבשכיל שיהא בית הסלקין עפי לה ומכרה ממנו: גמ' נהרא רבס. טעם להלך משקן ממנו: יומא ליה מכס מדינה היא. ומן לקמן בפירקין (דף קה) המקבל שדה מחבירו ואכלה חבז או שנשפפה אם מכת מדינה היא מנכה מן החכירות: נהרא וזעא. אמת המים שהמשיכו מן הנהר הגדול אלל הבקעה להשקות ממנה: משכחת

קד.

א ארץ נגדו ש"ע ח"מ
ב שאל שפירא א
 נבטניא:
ג ו' ח"י פלית מהל'
 מחרה הלכה ד' סנה
 עשין פט טושי"ע ח"מ כ'
 רית שפירא ח:
ד ג ד' ח"י ש' טושי"ע
 שס שפירא ח:
ה ו' ח"י פלית מהל'
 שפירא הלכה ד' סנה
 עשין פט טושי"ע ח"מ כ'
 שאל שפירא ג' נבטניא:
ו ג ד' ח"י ש' טושי"ע ח"מ
 סנה ש' טושי"ע ח"מ כ'
 ש"ס שפירא ח:
 ח"י טושי"ע ח"מ א' סנה
 שפירא ח:
ז ו' ח"י פלית מהל'
 שגגות הלכה ד' סנה
 שפירא נבטניא:
ח ו' ח"י פלית מהלכות
 מלוה וזיה הלכה ו'
 סנה לארין קמה טושי"ע
 ח"מ א' סנה ש' טושי"ע ח"מ

משכחם לה בין דבכירות ובין דבגלות. בזמן ים לומר לקצור יקצור לעקור יעקור דכל מה שיש לו לטעון דבגלות יש לו לטעון דבכירות. ובזי יבש המעיין אם אמר חסור לי שזה [בית] שלחין זו כי היכי דבכירות כי יבש המעיין מנכה לו הכי נמי דבגלות אם קבלה בשלים ולמחלה הכל לפי מה שנספד: **מלן ולידן ב'.** כל אחת אפרשנה במקומה: **שמה בעלמא.** קד היא נקראת אבל לא בשביל המעיין העליתי דבכירותך: **לפך.** חלי כור לפי השבון סאמים בלאר המשכן. סאמים על חמשים היו בית סאה: **אע"פ שאין בו פנים גרסין.** ובזי פרס אע"פ שאין בו רמונים גרסין: **אמר לו מחכיר לחוכר.** שדה בית השלחין אני מחכיר לך יכול לומר שמה שמה בעלמא אמרי: **מתני' הובירה.** שלא חרשה ולא רעה: **שמיין אוסה.** בגון דבגלות שמהל למחלה ולשליש ולרביע אבל

דכסם שולקין נצבואה לימא
נחירות מ"מ עיקר מילתא דהיינו
רשא מיירי בין נחירות בין
נצלנות: **אירי** ואירי דאמר דיה
מחביר דחובר. לכאורה משמע
דנא"ל חוכר למחביר הוה קפידא בלאו
האי טעמא מדלא קאמר אירי ואירי
בין אמר ליה חוכר למחביר בין אמר
ליה מחביר לחוכר [א] אכל אי אפשר
לומר כן דהא מתני' דנא"ל חוכר
למחביר איירי דקמני א"ל חוכר לי
שדה בית השלמין ואפ"ה משום האי
טעמא דוקא הוי קפידא ולאו דוקא
נקט מחביר לחוכר דהיה חוכר
למחביר אלא משום דשמואל לא משמע
קפידא נמחביר לחוכר קאמר רבינא
דנמחביר לחוכר נמי הוה קפידא
ככה"ג דליירי מתני':

היה דורש לשון הדיוב. לשונות
שלא מיקנן חכמים לכתוב
אלא הדיוטות הורגלו למכנן היה
דורש ואפילו לא כתב כאליו נכתב
דאי דוקא כשכתב מה היה דורש
פשיטא שיש לו לקיים כמו שהתנה
דהא לאו אפמכתא היא:

הבי גרסינן בתוספתא דכתובות (א)
אדם נמצא קרבן עשיר על
אשמו וכן כל קרבתות שהיא חייבת
שך כתב לה אחריות דאית ליה עינא
מן קדמת דנא פ"י כל קרבתות
שהיתה חייבת קודם שנשאלת לו יציא
בצורה שכתב לה אחריות דאית ליה
שאלת חייבת יהא עלי מן קדמת
דנא אפילו חובות שקדמו לנישואין
ודוקא בקרבתות שכן חובה להפסדה
גנון ליה ויחיה וזרעת או להפסדה
לאכול בתרומה או לשתות בדין אם
היא נזירה והכי איתא בירושלמי
נכתובות נפרק נערה דקמני החם
אפילו אכלה חלב או חיללה שבת
משמע דוקא בבתי שצריכה להציא
אכל נכתבה שגדרה ונצדה קודם
יגלו ועד כאן לא מייצעינן בן צפ"ה
נכתבה ואללה וענדה ושאלת או כלוהה הוי

לך אע"פ שאין בו
לו אלא שמה והוא
אמר ליה שמה
נמי נימא ליה שמה
שמואל לא קשיא
לחוכר הא דאמר ליה
מחביר לחוכר שמה
כבר למחביר קפידא
דא"ל מחביר לחוכר
דקאי בגוה עסקינן
למימר דקאמר ליה
א השתא: **מתני'**
והחובירה שמין אותה
מן לו שכך כותב לו
יד אשלם במיטבא:
לשון הדיוט דתניא
ולא אעביר אשלם
ה דורש לשון הדיוט
אדם מביא קרבן
ל קרבן וקרבן שהיא
אחריות דאית ליה
ללא חוקן היה דורש
נשי אלכסנדריא היו
כשעת בניסתא לחופה
אותם מהן ובקשו
מזמרים אמר להן הלל
ת אמכם הביאו לו
חוב בהן לכשתכנסו
א עשו בניהם מזמרים
ל לשון הדיוט דתניא
המלוה את חבירו
חוב שכך כותב לו
י כל קבל דיכי מעמא
י לא כתב ליה הכי
י ויחנן משכנו והשיב
ממנו מעל גבי בנו
אהני

נישואין או לוותה ואכלה לא
נכתבה (ב"ב 97 הל' א)

וְיִי וּמוֹיָאֵל אֵלֶּה נִבְכָּשִׁים שֶׁהֵכִינָה לוֹ אֶזְלַל מִנְכָּסֵי הַצֶּבֶל פְּשִׁיטוֹ דֹּלָה וְעַל שֶׁזֶּם רָחִיב דְּבַר פְּשִׁטוֹ הוּא דֹּלָלֵי אִם יִקְיִנְטוּהוּ מְלוֹה וּמִשְׁלִיךְ לוֹ וּבְנִדְרִים וּבְנִדְבוֹת נָמִי אִם הִיא חִיִּב לִשְׁלֹם הִימָה מִפְסַדָה לוֹ כְּמֵה מִטּוֹ יֵי לְחֹשׁ שֶׁחָזַק מְדוּר וּמִפְרַע קוֹדֶם שִׁשְׁמַע וּאִפִּילוּ יִשְׁמַע וְיִמְנִין שֶׁהֵצֵל חִיִּב לִפְרֹעַ חֻצַּת אֲשֶׁמוּ שְׁלוֹמָה קוֹדֶם שֶׁנֶּאֱמַר מִכָּה דִרְ' אִם לוֹ הִגִּידֵעוֹן אֵלֶּה צִכְתָּה מִכָּל מָקוֹם לֹא יִמְשַׁכְנוּ יוֹתֵר מֵחֻצוֹ: וְעוֹן דְּרִישׁ לִשְׁוֹן הַדְיוֹט אִפִּילוֹ לֹא כִתָּב נָמִי כִּדְפִרְיִשִׁית לְעִיל וּמֹאֵי מִטּוֹ מַעַל גְּבִי בְנִי דְמַחָה לִשְׁוֹן הַדְיוֹט קֹאמֵר הִיא לוֹ לִפְרַע: אֲהֵנִי

אז כיושב היו אז בלוקה היו ואין המלוה מוציא מיד הבעל אי כיושב
גבי וה"ה לזוהי כשהיא מחזיקה לזכור מה שאינו משועבד לה ללא מש
לזכור ומחזיקה ק' מנה בכל יום אבל בזמירות אין לחוש שמדור ומס
וכמה דאפילו יוכל להפך דחשיב כדברים שבינו לבינה משום הפסד
דמיטריד דלחמר בנדרים צ"ב נערה (דף עג.) ודלא "כרצו אחא שהיו
יהודה דהכל: לא ימשכנו יותר מחובו. (ס' דלף על גב דלף) ו
טעמא דכתב ליה הכי והא אמר רבי יוחנן ב"ר. ומימיה והא
פרקי לרבי יוחנן וי"ל דאם איתא דרבי יוחנן דלחמר

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ה"ג
לה בת"כ. נ"ג נפרסה
מזרע נמילת מזרע סוף
פ"ד: (ב) בא"ד אחריו
דאית כל"ל ואות א'
נמחק: (ג) תוס' ד"ה ה"ג
נמוספתא דתובנות פ"ד
אלס:

הגהות הגר"א
[א] תוס' ד"ה אדני. אבל
כו'. נ"ב ורמ"ה חולק:

ואהני כתיבה לגירעון. וא"ת היכי משמע לומר מה שכתב לו תשלומין דלית ליה עלי כל קבל דכי שיהא מהני לשומטו מע"ג בניו שיהא טועה המקשה לומר שלק כחז לו כן ויש לומר דהכי משמע ליה למקשה תשלומין דלית ליה עלי לא מכה מחילת המלוה שכבר נפרעת נזחיתת המשכון כי הקנייתו לך והשאלתו לי ועל שאלה זו יש לך תשלומין ועליו וע"כ מקשה למה לריך לכתוב לו כך כדי לשומטו מע"ג בניו בלאו הכי נמי הוא שומטו דממילא קני ליה המשכון ואפילו לא יקנה לו הלוה וא"ת ויזין שחם לא כחז לו הוא פטור מן הגירעון א"כ מזה הוא שלא יקחמו והיחך הוא מותר על ידי כתיבה זו וי"ל שמדעתו מקשה לו הלוה לפי שמחזירו לו ימים רבים ויזין שמקנה המלוה מלהחזיר כמו שמקן הלל פרחבול לפי שראה שהיו נמנעים מלהלוות ושניית פ"י מ"ג:

סבר רב כהנא למימר מנכה ליה כחשא דארעא. ומתני' דקמני אומדן כמה היתה ראיה ליעשות גבי מקבל שדה והוצירה היינו בר מנכשא דארעא א"כ הכא דוקא גבי שומשמי דמכשאי יותר סבר דמנכה לו ואפילו מאן דחיש לנכש גופא דב' הכנסה וז"ל דף נט. הכא מודה לרב אשי דלא חיישינן: **האי עיסקא פגא** מלוה ופגא פקדון. ומתני' דלחיה נשך (לגיל דף סח.) דלון מושיבין חטני למחזית שבר א"כ נותן כו' לא שמעינן דהוה פלגא מלוה ופלגא פקדון דה"ל דטפי מפלגא פקדון היו ואפ"ה צעי שבר עמלו כיון דליכא מרי מילתי פקדון: **דלא חיישינן** ביה שברא. ששמיטתיה מפסיד המלוה שאין קרן שלו קיים ואין לו על מה לסמוך: הני

אחני כתיבה לגירעון. השטר מועיל לפחות דמיו. אם יפחמו דמי המשכון שנשחטם זו הלוה יפרע משאר נכסיו ככל הכתוב בשטר: **מקום שנהגו לעשות כתובה מלוה.** שלל מה שכתוב בשטר כתובה ודין דמזיא דהנעלה ליה מצי נשא לית בעלה וכו' נפרעת ממנו כשנתארמלה או נתגרסה כדך שבעל חוז נפרע ככל הכתוב בשטר מלוה כגון שכותבין בה כמו שאנו כותבין אחריות דנא קבילת עלאי: **גובה מלוה.** בעל גובה מאזי הבת כל מה שכתוב בכתובתה כחילו הלוה: **מקום שנהגו לכפול.** לשם את מה שמנכת לו כפליים דמיו בשביל כבוד ולכתוב כפליים בכתובתה וכשהיא יולאה אינה נפרעת אלא החלי: **גובה.** החמן מחמיו מחלה: **מגבי שחא.** כל מה שהיה כותב ויכול היה גובה מאזי הבת: **הא דקנו מיניה.** מאזי הבת: **ההוא דאמר לו.** מלוה מחמת מיתה היה: (א) **שלל רב אחא ברי.** הא לכתובתה אכתובה קאי או אגווינא מקום שנהגו לכפול היה: **הכו לה ארבע מאס.** קאמר שיכתבו אותן תמני מאס בכתובתה או ד' מאס דכתובה קאמר דליון מאסין לגבייה: **אי אמר לכתובתה.** לגווינא קאמר: **ואי אמר בכתובתה.** וכדכח לה בשטר כתובה קאמר: **לא גוים.** אינו מקבל עליו דבר גוומא אלא כמשפט ולא אסמכתא היא דהכי אפסדיה: **דקביל ארעא לשומשמי.** קבלות היתה לזרעה שומשמי והן יקרו מן החטין ומכשין הקרקע יותר מן החטין: **ועבדא חטין כשומשמי.** הללית זרעתו ואף החטין הוקרו וגמלא שלל הפסיד בעל הבית צמה שניה זו ושחכר כחש הקרקע שהיה נכחש כשומשמי יותר מן החטין: **מנכה ליה.** בעל הקרקע מחלקו דמי כחשא דארעא מה שהיתה מנכשת אס היה זרעה שומשמי יותר משורעה חטין ולא יטול זה חטין שיעור שומשמי שהרי לא הכחישה כל כך מחמת החטין: **אמר ליה אמרי אינשי כחוש ארעא כו'. כלומר** היה לו לזרוע שומשמי אפילו היתה מנכשת קרקע יותר ולא יכחוש מרה לטול עכשיו פחות וירעב הוא וציתו: **טפי משומשמי.** הוקרו החטין והלחיה אותה שנה זריעת חטין יותר משל שומשמי: **ויכוי ליה.** בעל הקרקע מנכה לו מחכירתו ולא יטול אלא כדי שיעור דמי שומשמי שהיא ראיה להעשות לפי שזה גרם זה השבח: **האי עיסקא פלגא מלוה**

ואהני כתיבה לגירעון. וא"ת היכי משמע לומר מה שכתב לו תשלומין דלית ליה עלי כל קבל דכי שיהא מהני לשומטו מע"ג בניו שיהא טועה המקשה לומר שלק כחז לו כן ויש לומר דהכי משמע ליה למקשה תשלומין דלית ליה עלי לא מכה מחילת המלוה שכבר נפרעת נזחיתת המשכון כי הקנייתו לך והשאלתו לי ועל שאלה זו יש לך תשלומין ועליו וע"כ מקשה למה לריך לכתוב לו כך כדי לשומטו מע"ג בניו בלאו הכי נמי הוא שומטו דממילא קני ליה המשכון ואפילו לא יקנה לו הלוה וא"ת ויזין שחם לא כחז לו הוא פטור מן הגירעון א"כ מזה הוא שלא יקחמו והיחך הוא מותר על ידי כתיבה זו וי"ל שמדעתו מקשה לו הלוה לפי שמחזירו לו ימים רבים ויזין שמקנה המלוה מלהחזיר כמו שמקן הלל פרחבול לפי שראה שהיו נמנעים מלהלוות ושניית פ"י מ"ג:

סבר רב כהנא למימר מנכה ליה כחשא דארעא. ומתני' דקמני אומדן כמה היתה ראיה ליעשות גבי מקבל שדה והוצירה היינו בר מנכשא דארעא א"כ הכא דוקא גבי שומשמי דמכשאי יותר סבר דמנכה לו ואפילו מאן דחיש לנכש גופא דב' הכנסה וז"ל דף נט. הכא מודה לרב אשי דלא חיישינן: **האי עיסקא פגא** מלוה ופגא פקדון. ומתני' דלחיה נשך (לגיל דף סח.) דלון מושיבין חטני למחזית שבר א"כ נותן כו' לא שמעינן דהוה פלגא מלוה ופלגא פקדון דה"ל דטפי מפלגא פקדון היו ואפ"ה צעי שבר עמלו כיון דליכא מרי מילתי פקדון: **דלא חיישינן** ביה שברא. ששמיטתיה מפסיד המלוה שאין קרן שלו קיים ואין לו על מה לסמוך: הני

מסוף רש"י

אסמכתא. כנשתחבא. שאלם מנכשין את חבירי למקור עלי שחם לא יקיים מלא ימן כך יקר יעדי: ח. היינו דבר דליו נותן לו מדעתו. אלא סומך על דבר שאינו דקדור שהוא יכול לנכש יעממיס שחמין אומי וסחדין בדי: המנכשין לחבירו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד וימקור בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן וכשיגיע הזמן ואם ולא יוכל לקיים ורשבים ב"ב ספח. לא קניא. ואינו נתפס במלוה ולא יפסיד בכך וסח. אס אוביר. אפשה ביה. ולא אעביר. ולא אפשה בה פעולה האחרת לה רש"י קד. דאי עיסקא. דהיינו אינשי למחזית שבר. פלגא מלוה ופלגא פקדון. פלגא חיי מליה להחזיר בלחזיתת הקבל דהיינו אותו חיי שנטול ממנו היות ופלגא חיי פקדון גבוה ואינו חייב בחטיותו דהיינו פלגא דקרקעל ממנה מפקד רוחא ורשבים ב"ב טו. דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה. דאיכא קמא אחריות על זה וקמא על זה. ואם נגנב או אבד הכל אין האחד מפסיד הכל אלא כין שניהם והלכך כיון דקמא דמלתא כן הוא דפלגא חיי מלוה גביה. לריך הנותן לקבל עליו מרי מילתי כשפסד. הואיל וסקיל פלגא בנאג. כי היכי דלא להו רבות מאי דערמ מקבל פלגא דפקדון משום פלגא דמלוה שהלוחה דמאי דמקבל נותן אחריות עליה טפי מפלגא חיי שבר למקבל בשביל טריחא דקטרע פלגא פקדון. או פלגא קבל הנותן בהפסד ותולאח בנאג ומקבל יטול מרי מילתי. דהאי דקשקיל רוחא טפי מפלגא חיי שבר טריחא ואין כאן רבות. ודכי מפרש בנאחו נשך וסח.

ואהני כתיבה לגירעון. השטר מועיל לפחות דמיו. אם יפחמו דמי המשכון שנשחטם זו הלוה יפרע משאר נכסיו ככל הכתוב בשטר: **מקום שנהגו לעשות כתובה מלוה.** שלל מה שכתוב בשטר כתובה ודין דמזיא דהנעלה ליה מצי נשא לית בעלה וכו' נפרעת ממנו כשנתארמלה או נתגרסה כדך שבעל חוז נפרע ככל הכתוב בשטר מלוה כגון שכותבין בה כמו שאנו כותבין אחריות דנא קבילת עלאי: **גובה מלוה.** בעל גובה מאזי הבת כל מה שכתוב בכתובתה כחילו הלוה: **מקום שנהגו לכפול.** לשם את מה שמנכת לו כפליים דמיו בשביל כבוד ולכתוב כפליים בכתובתה וכשהיא יולאה אינה נפרעת אלא החלי: **גובה.** החמן מחמיו מחלה: **מגבי שחא.** כל מה שהיה כותב ויכול היה גובה מאזי הבת: **הא דקנו מיניה.** מאזי הבת: **ההוא דאמר לו.** מלוה מחמת מיתה היה: (א) **שלל רב אחא ברי.** הא לכתובתה אכתובה קאי או אגווינא מקום שנהגו לכפול היה: **הכו לה ארבע מאס.** קאמר שיכתבו אותן תמני מאס בכתובתה או ד' מאס דכתובה קאמר דליון מאסין לגבייה: **אי אמר לכתובתה.** לגווינא קאמר: **ואי אמר בכתובתה.** וכדכח לה בשטר כתובה קאמר: **לא גוים.** אינו מקבל עליו דבר גוומא אלא כמשפט ולא אסמכתא היא דהכי אפסדיה: **דקביל ארעא לשומשמי.** קבלות היתה לזרעה שומשמי והן יקרו מן החטין ומכשין הקרקע יותר מן החטין: **ועבדא חטין כשומשמי.** הללית זרעתו ואף החטין הוקרו וגמלא שלל הפסיד בעל הבית צמה שניה זו ושחכר כחש הקרקע שהיה נכחש כשומשמי יותר מן החטין: **מנכה ליה.** בעל הקרקע מחלקו דמי כחשא דארעא מה שהיתה מנכשת אס היה זרעה שומשמי יותר משורעה חטין ולא יטול זה חטין שיעור שומשמי שהרי לא הכחישה כל כך מחמת החטין: **אמר ליה אמרי אינשי כחוש ארעא כו'. כלומר** היה לו לזרוע שומשמי אפילו היתה מנכשת קרקע יותר ולא יכחוש מרה לטול עכשיו פחות וירעב הוא וציתו: **טפי משומשמי.** הוקרו החטין והלחיה אותה שנה זריעת חטין יותר משל שומשמי: **ויכוי ליה.** בעל הקרקע מנכה לו מחכירתו ולא יטול אלא כדי שיעור דמי שומשמי שהיא ראיה להעשות לפי שזה גרם זה השבח: **האי עיסקא פלגא מלוה**

מסוף רש"י

אסמכתא. כנשתחבא. שאלם מנכשין את חבירי למקור עלי שחם לא יקיים מלא ימן כך יקר יעדי: ח. היינו דבר דליו נותן לו מדעתו. אלא סומך על דבר שאינו דקדור שהוא יכול לנכש יעממיס שחמין אומי וסחדין בדי: המנכשין לחבירו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד וימקור בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן וכשיגיע הזמן ואם ולא יוכל לקיים ורשבים ב"ב ספח. לא קניא. ואינו נתפס במלוה ולא יפסיד בכך וסח. אס אוביר. אפשה ביה. ולא אעביר. ולא אפשה בה פעולה האחרת לה רש"י קד. דאי עיסקא. דהיינו אינשי למחזית שבר. פלגא מלוה ופלגא פקדון. פלגא חיי מליה להחזיר בלחזיתת הקבל דהיינו אותו חיי שנטול ממנו היות ופלגא חיי פקדון גבוה ואינו חייב בחטיותו דהיינו פלגא דקרקעל ממנה מפקד רוחא ורשבים ב"ב טו. דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה. דאיכא קמא אחריות על זה וקמא על זה. ואם נגנב או אבד הכל אין האחד מפסיד הכל אלא כין שניהם והלכך כיון דקמא דמלתא כן הוא דפלגא חיי מלוה גביה. לריך הנותן לקבל עליו מרי מילתי כשפסד. הואיל וסקיל פלגא בנאג. כי היכי דלא להו רבות מאי דערמ מקבל פלגא דפקדון משום פלגא דמלוה שהלוחה דמאי דמקבל נותן אחריות עליה טפי מפלגא חיי שבר למקבל בשביל טריחא דקטרע פלגא פקדון. או פלגא קבל הנותן בהפסד ותולאח בנאג ומקבל יטול מרי מילתי. דהאי דקשקיל רוחא טפי מפלגא חיי שבר טריחא ואין כאן רבות. ודכי מפרש בנאחו נשך וסח.

(א) [ע"י מוס' גיטין לא]:
ד"ה [שומעין] (ב) עוקצין
פ"ג [מ"ו] (ג) צ"ל לקבל
יב"ד.

תורה אור השלם

1 ובעתים ההם רבים
ועמדו על מלך הגג
ובני פריצי עמך ינשאו
להעמיד חזון ונבשלו:
דניאל יא יד
2 והוליד בן פריץ שפר
דם ונעשה את מאהד
מאלה: יחזקאל יח י

הגהות הב"ח

(א) גמ' הוא דמעבד אי
ל"ל ואת ר' נחמך:
(ב) רש"י ד"ה אתן וכו'
שמכחישים ל"ל:

פרי עיסקי וחד שטרא פסידא דלוה. קבל היום ממנו צמנה ולמחר
צמנה וכתב שטר על מאתים הפסיד הלואה כמה דפרישית שאל
יהא הפסד צוה ושכר צוה לא ינשאו כל אחד לבדו אלא השכר
ימלא הקרן תחילה ואח"כ יחולקו המותר. ואם כתב ב' שטרות כמשפט

הזה מחשב הפסד של זה לבד והשכר
של זה לבד ויקבל הצעלים עליו
בפסקת החלי ושכר השלש. ועלה
טובה קמ"ל ברא דנחש עיסקא נכתוב
חד שטרא ובתרי עסקי נכתוב ב'
שטרי ויהא הדבר שקול: ולא מלי
למימר ליה. לנחש דמלייה: דרי
מסליך פסידא קמא כדאלי. וקבל
עלך ח' הפסד ונשכר טול שלש
ונמלאת פוחת מן הקרן: דא"ל להכי
ערחת ומלי' וכו'. דמללא אודעתן
מעיקרא נכלס היית דנכר ואדעתא
דמלי' קרנא טרחת: כי פרי דעבוד
עיסקא כדאי דדדי ורווח. שני
קצנלים שקבלו עיסקא מבעל הבית
בשותפות שימכרוהו ויסקרו צמנות
עד זמן פלוני ויחלקו צנייהם יבין
צעה"ב כמשפט ונשתמשו חלי הזמן
ונשכרו: **דמעבד.** עליה עד שיגיע הזמן
שקבעו לצעה"ב שימחר לו את שלו
והמותר יחולקו: **אי אמר ליה ניפלוג**
רווחא. השתא מפרש ואילן מ"ט אית
ליה דמעבד אי א"ל האי פלוג רווחא
והקרן ניתפוס עדיין להריות בו עד
הזמן מלי' א"ל אידך רווחא לקרנא
משמעבד שמה בסמורה שנעשה עוד
נפסיד וזרין שיהא הרווח קיים
להשתכר בו עוד כדי למלאות הקרן:
ואי אמר ניפלוג. תרויהו מלי' א"ל
עיסקא לדדי משמעבד ואם ניפלוג
שמה אני אפסיד בסמורה שאקנה
שהרי קבלתי אני להשתקק בה עד
אחזו הזמן ואם אפסיד שמה חלק השני
ישתכר וימלא חסרון ואני יחד קבלנו
ונשמעבדו החלקים זה לזה:
מתני' ולא רנא לנכש. התבואה:
אתן לך חכירך. כך וכך כורין
שפסקתי עמך ומה איכפת לך אם
יחסר חלקי שהעשנים (ו) מכחישים
השגלים אין זה אלא עלי: **אין שומעין**
לו. והא לימא אלא בנכרונותא דאי
בקצלותא פשיטא מי מלי' א"ל מאי
איכפת לך: **גמ' ואי א"ל כריכנא**
וכו'. השתא מפרש אמאי אין שומעין

הני' בי תרי דקבלו עיסקא בהרי הדדי. מאלס אחד וא"ת ואמאי
נקט צבי האי גוונא ולא נקט האי מאן דקביל עיסקא מחבריה
י"ל לפי שהמקבל יכול לחזור קודם הזמן ולומר לא אטרח עוד
ואטול מה שיגיע לידי עד הנה דפועל יכול לחזור אפילו בחלי היום
אבל בעל העיסקא יכול להיות שאין

יכול לחזור שהרי פלגא הוה מלוה
בד המקבל וגם פלגא דפקדון נתן
לו זכות והשליטו להשתכר בו עד
הזמן זה לא היה שום חידוש להשמיטנו
דמעבד המקבל דטעם פשוט
דפרישית ולהכי לא נקט צבי האי
גוונא: **מזלא דבי תרי עדיף.**
בבולה הוה מלי' למימר צוה הכי
אלא דעדיפא מניה קאמר צוה:
ר"ח גרים מהאי גיסא או מחאי
גיסא. פירוש כדי להעמיד נד
הכחש שלמטה שאלו אין לרין תבואה
כל כך שדנצר מועט עומד ואינו
נופל או מהאי גיסא של מעלה שאינו
רחש שאלו לרין תבואה הרבה ופשיט
ליה מדקאמר כל שאין כונס שלו
רואה פני חמה דהיינו עד הכחש שיש
בו בית קיבול קמא לקבל תבואה:
כל

שיכול לומר לו למחר אתה יוצא ממנה ומעלת לפני עשבים: **גמ' דאי א"ל**
לבתר הכי כריכנא לה אמר ליה חמי מעלייתא בעינא ואי א"ל זכינא לך
חמי משוקא א"ל חמי דארעאי בעינא ואי א"ל מנבישנא לך שיעור מנתך
א"ל קא מנסבת שם רע לארעאי והתנן מפני שמעלת לפני עשבים אלא
משום דא"ל בורא דנפל נפל: מתני' המקבל שדה מחבירו ולא עשתה
אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה א"ר יהודה מאי קצבה בכרי
אלא אם יש בה כדי נפילה: גמ' ת"ר המקבל שדה מחבירו ולא עשתה אם
יש בה כדי להעמיד כרי חייב לטפל בה שכן כותב לו אנא אוקים ואניר
ואזרע ואחצור ואעמר ואדוש ואידי וואקים כריא קדמך ותיתי אתה ותישול
פלגא ואנא בעמלי ובנפקות ידי פלגא וכמה כדי להעמיד בה כרי א"ר יוסי
בר' חנינא כדי שתעמוד בו הרחת איבעיא להו רחת היוצא מהאי גיסא
להאי גיסא מאי ת"ש א"ר אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דר' יוסי בר' חנינא כל
שאין כונס שלו רואה פני החמה איתמר לוי אמר שלש סאין דבי רבי ינאי
אמרי יסאתים אמר ר"ל סאתים שאמרו יחזין מן ההוצאה תנן התם פריצי זיתים
וענבים ב"ש מטמאין וב"ה ימטהרין מאי פריצי זיתים אמר רב הונא רשעי זיתים
אמר רב יוסף ומאי קראה יבנני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו ר"ג
בר יצחק אמר מהבא והוליד בן פריץ שופך דם וכמה פריצי זיתים ר' אלעזר
אמר בארבעת קבין לקורה דבי ר' ינאי אמרי סאתים לקורה ולא פלוגי הא באתרא
דמעילי בורא באוללא הא באתרא דמעילי תלתא כורין באוללא תנו רבנן
עלו

לו אי אמר לו אני אחרוש אחר הקצירה וההפוך שרשי העשנים שנתרו בה וימותו ולא תעלה לפניך עשנים מאי מהדר ליה: **א"ל אנא חטי**
מעליא בעינא. אחזו חכירות שפסקת לי אני רוצה שיהו צריאים ולא כחוסים: **מנסבת שם רע לארעאי.** הרואים כפזרים שניכסת ואעפ"כ
היא מלאה עשבים ואחזי מלי' שם רע לארעאי ומחר אם באתי למכור או להוריד לזה ארץ אחר לא יהיה יורד: **וסא חנו וכו'.** הרי לא
שנה צמתי' אלא טענה אחת ובצבילה קאמר אין שומעין לו ע"כ צהא תליא כולה: **אלא משום דא"ל בורא דנפל נפל.** כל טענתו אינה
אלא שמעלת עשבים לשנה הצאה וטענתו לעולם עומדת דבי א"ל כריכנא לאחר הקצירה א"ל האי נהי דעקרת לשרשים סוף סוף העשנים
שתיים בה עכשיו עד שיריעו יפלו הורעים לארץ וימחו לשנה הצאה ולזו לא תועיל החרישה: **מתני' המקבל שדה מחבירו ולא עשה.**
תבואה אלא מעט ובה לו הארים למנוע מלהתעסק בה עוד שאין בה עוד כדי טרחו: **אם יש בה כדי לעשות.** מתבואתה כרי. ובגמרא
מפרש מאי שיעוריה: **חייב ליעטל בה.** בעל כרחו. והא לימא אלא בקצלותא דאי בנכרונותא מה לו לבעל השדה אם יחדל לו סוף סוף
חכירו הוא נותן לו: **מה קצבה בכרי.** מה קצבה יש אם קצבתם לו כרי לשיעור חייב טיפול שדה גדולה לשיעור כרי ושדה קטנה לשיעור
כרי: **אלא אם יש בה כדי נפילה.** שיכול לחזור ולזרעה לשנה הצאה מתבואת שנה זו: **נפילה.** זרע שמפורסם לה במפולת יד:
גמ' אוקס ואניר. אעמוד ואחרוש: **ואדרי.** אזרה המון צרחת או צנפה: **בעמלאי ובנפקות ידי.** בהוצאתי: **הרחס.** פליא שורין המון
צרוח מתוך התבואה: **שפעמוד בה.** כשמוכרין אותה תבואה: **מהאי גיסא ומהאי גיסא.** אם נראין חודיה משני דדין: **כונס שלו.** פלדיין
בלע"ז. הרחת שמכניסין אותה לנגות התבואה עליה לזרות שאין רואה פני החמה ודדין נמי בכלל כונס הס: **סנן פסא.** צמח עוקצין וכו'.
משום אמרי דבי ר' ינאי דמפרשי שיעורא כבולהו הק' מתני' נקט להו גבי מתני' דמפרשי בה דבי ר' ינאי שיעורא: **פריצי זיתים.** כדמפרש
רשעי זיתים וענבים שהן לעולם בוסר שאין צושולן נגמר לעולם: **מטהרים.** מן טומאת אוכלין דלא חזי לאכילה: **וכמה פריצי.** כמה
הן מצושולין ועדיין פריצין הן: **ארבעת קבין לקורה.** שמכניסין צבית הדד מהן כדי שיעור טענית הקורה צנפסם אחת ואין מוליצין
אלא ארבעה קבין שמן: **באוללא.** בחפוחה אחת שקורין ש"ק. ויש מקום שצבתי צד שלהן גדולין ומכניסין שלשת כורים יחד ויש מקום
שאין מכניסין אלא כור זיתים צטעית קורה וישער רבי אלעזר בקטנים ורבי ינאי בגדולים. וסאתים הוי תלתא זימני ארבעה קבין:
עלו

בה א מ"י פ"ז מהלכות
שליחין ושותפין
הלכה ג סמנ עשין פג
טו"ע י"ד ס"י קטו טע"ף
לד:
כו ב טו"ע שם טע"ף
לה:
כז ג ד מ"י פ"ח מהל'
שכירות הלכה ח סמנ
עשין פט טו"ע ח"מ ס"י
שכ טע"ף ד:
כח ה ו ז מ"י שם הלכה
יב סמנ שם טו"ע
ח"מ פ"י שכ טע"ף א:
כט ח ט מ"י פ"א מהל'
טומאת אוכלין הלכה
יב:

לעני רש"י

פליא (פליא) יעה
נכדור כן שטוחה
בעלתידית ארובה.
פלדיין (פלדור) יעה
כדי הקת.
ש"ק. כמות ענבים או
זיתים שהיו מכניסים בבת
אחת תחת המכשכ.

(א) וזין פ"ג (מ"א),
(ב) אלהות פ"ה (מ"ו),
(ג) פאה פ"ה (מ"א),
(ד) ב"א: נסעו מכונו אפילו
הוא מהלך על גבי אבנים או
רוכב ורכב, (ה) נ"א ד' פאין
לית כור קרקע זרע ועיין
רש"י.

הגהות הב"ח

(א) נס' שנחבאת
באחיונה חנן הסם
המהלך צבית הפרס על
גבי אבנים שאינו יכול
להסיעו על האדם ועל
הבהמה שחנן יפה טהור
על גבי אבנים שיהיו:
(ב) שם מפשילן ל"ל
ואת "נמחק: (ג) רש"י
ד"ה שנחבאת באחיונה
וכי' בשאוחז זה:

הגהות הגר"א

(א) ב' פאין ז"ל קבין:
(ג) רש"י ד"ה רובא דפאין
רוב כ"י. נ"ב אצל הרמב"ם
כח רוב השדות של אותה
העיר וכיורפת הראש
רובא דפאין:

עלו. זו וטורו לאילן שכחו רע או לטובה ענף אילן שכוחה רע:
טמא. הטורו שכיון שהאילן או הסוכה כחה רע נכפפת תחתיה
וכבד העליון על התחתון ונשען עליו מכונו של עליון וזין זב שנשען
על הטורו וזין טורו שנשען על הזב טמא: **שאין צעקרון לחוק.**

נרחשו רובע הקב: **שנחבאת**
(א) **צחוינה.** שנעמנת באלחמה
שהלוח צה טומנה בקף יד:
המהלך צבית הפרס. שדה שגורש
זה קצר חשו לעצם כשעורה שמטמא
שם אבנים שאין תקועות וקבועות
בארץ והן נסעות מחמת העובר
עליהן ועצם כשעורה ניסט מכונו. או
רכב) מי שרצה לאכול טהרות על
אדם או בהמה שחנן רע והולכיהו
עליהן טמא הרוכב לא מביערא נרכב
דטמא דנלאו היסט אבנים נמי טמא
המהלך צבית הפרס אלא אף הרוכב
טמא דכיון דכה התחתון רע מחמת
משא העליון ניסטו והרי כאילו
מסיתו הוא וכה התחתון אינו מועיל
להלילו אלא ככו יפה אצל אס היה
כחו יפה לא חשיב משא העליון
ואינו ממסיתו: **נוקשום.** זו לזו:
ארבעה קבין. היו שיעור משוי:
מפסילן לאחוריו. שאין כוזבן מונע
מלהחזיקו לבו: **רוגלום.** מתמטות
מחמת המשא: **ואס לאו.** שהוא קל
או שאינו מוטל עליהן: **כאיוס**
משאוי. היו רגליה: **במקום מפסילן.**
אצל מפסילן של יד: **אפילו מטפחה**
שלקן. שזוכרין זה מפסילן צלילה:
אסור. להניח לשם משאוי על הראש
בשעה שמפסילן ממוקמן מיתחין:
וכמה. יהא במשאוי ויהא אסור
להניחו על הראש אפילו דר' שלח:
ריבעא דריבעא. רביע לטורא. דבר
מועט הוא: (א) **פאין [ורע] לכור.**
לית קרקע כור והוא אלק וחמש
מאות אמה אורך של ג' אמה רוחב
דחצר המשכן היו סאמים והוא מאה
על ג' וכו' ל' פאין וזין מרובע וזין
ארון וקצר לפי חשבון זה שיעורו:
אסכרא לך. לאו דרבי אמי פליג
אלדרי יוחנן רביה אלא שהעולם
מתקלקל והולך: **בימי ר' יוחנן** הוא
שמינה ארעא. ודיו לית כור צד'
פאין וצבני דר' אמי כבר הוכחשה
וצריכה ח' פאין: **הרוס שפירה אס**
העומרים. בשדה ויכסו את הלקט
של עניים המפזר בשדה ואין ידוע
כמה לקט היה שם למטה מן העומרים

אשכחן שנותנין מפסילן צמטפת
כי אס צבים או צמיק:
ארבעת פאין לכור. פ' במקום
שראו ללמנו כור ולא
גדל רק ארבע פאין דהיינו כר
נפילה דבמקום שזרעו ד' פאין
רגילות ללמנו כור וצבני דר' אמי
צריך לזרוע ח' פאין ללמנו כור
ונסמון גבי לקט מיירי בכור זרע:
אי

שמן אותו צ"ד הולכין עליה ושמן כמה לקט שדה זו ראוי להעשות ככל שנה: **רש"י אומר.** אין הדבר צריך אומדן כדן קצוב כדי נפילה ועומד
והוא לעניים כדי נפול לקט הקצוב. ולקמן מפרש להו: **לכור זרע.** לשדה שזרעו זה כור או לשדה שלוקט זה כור תנאה. ואם תמלא לומר
לכור זרע: **למפולת יד או למפולת שורים.** יש מקום שזרעין את התבואה ביד ויש מקום שנותנין הזרע בגלגל מנוקבת ומוליכין השורים
את העגלה על המחרישה והזרע הוא נופל והולך והרבה זרע צריך למפולת שורים יותר ממפולת יד. וקא מביערא לן לשדה של זרע
כור למפולת יד שלה שיערנו בלקט שלה ארבעת קבין או לכור זרע למפולת שורים: **במתני' מכה מדינה.** מפרש בגמ'. והא ליחא
אלא בחכמותא דאי בקבלותא מאי מנכה איכא מה שימאלו יחלוקו: אינו מנכה. דאמר לו מזלך גרם: **זין כך וזין כך.** אפילו היא
מכת מדינה אינו מנכה שעל המעות לא נגזרה גזירה הלך לא עליה היתה פורענות זו: **גמ' רובא דפאין.** [א] רוב הבקעה שזו
במכות: **נשדף פלס אחד.** ולא יותר משדות שהן סביבותיה ואותו תלס כל סביבות שדה זו: **תלס.** שורות המענה: **נשתייר תלס אחד.** כל
סביבותיה שלא נשדף וארבע שדות סביבותיה נשדפו וגם זו נשדפה: **מהו.** מי אמרין דכיון דנשתייר תלס אחד על פני כולה שלא לקטה
אין זו מכת מדינה אלא מזלו או דלמא האי שורא לאו כלום היא: **איפסיק בירא מהו.** אס היו ארבע שדות שהן סביבותיה צורות ושאר
שדות סביב סביב נשדפו מי אמרין ד' שדות סביבותיה לא נשדפו או דילמא אמר ליה אס היו זרועות אף הם נשדפו: **איפסיק בירא.** שדה
כור הפסיק בין השדות לזו: **אספספא.** היו אותן סביבותיה זרועות שחת למאלל בהמה ולא נשדפו והן הפסיקו בין השדות לזו:
מאי

כל שנחבאת בחיונה. תימה אמאי קרי אין כמו רע לפי שאינה
נחבאת בגורפו והלא היא רומת תחתיה: **על ארס שבחו**
רע שיבול' להסיטו טמא. תימה אפילו אין כמו רע שאין יכול
להסיטו אמאי טורו הלא יטמא התחתון לעליון ועוד הטומאה

נחבאת הוא וטמא טומאת שבעה
כדאמר בפרק אין מעמידין (ע"ו)
דף לו: (ו) ו"ל כגון שחתון נכרי
שאינו מקבל טומאה וטורו העליון
מטומאה דלורייתא ח"נ אפילו התחתון
ישראל וכגון שלושין הרבה בגדים
דטומאה נחבאתים לא מטמא אלא
אדם אחד או צד אחד אצל שני
אין טמא אלא טומאת ערב ואין
מטמא אדם וכלים ואפילו יטמא
טומאה מדרבנן כמו שפ' ר"י צפ"ק
דשבת (דף כ"ו.) גבי מרדע מ"מ שלישי
לא היו אלא ראשון ולא יטמא אדם:
מטפחת שלהן. ר"ח גרים של
לחם וכן נראה דלא

דבי שילא אמרו אפילו מטפחת שלהן אסור להניח על הראש שיש בו
תפילין וכמה אמר אביי אפילו רבעא דרבעא דפומבריתא: אמר ר' יהודה
מאי קצבה בכרי אלא אם יש בו כדי נפילה: וכמה כדי נפילה ר' אמי אמר
רבי יוחנן ארבעה [א] פאין לכור רבי אמי דיליה אמר שמונת [ב] פאין לכור
אמר ליה ההוא סבא לרב חמא בריה דרבה בר אבבה אסכרה לך בשני
דרבי יוחנן הוה שמינה ארעא בשני דרבי אמי הוה כחישא ארעא תנן
התם ה"ה הרוס שפירה את העומרים אומדים אותה כמה לקט ראוייה לעשות
ונותן לעניים רש"י ג' אומר נותן לעניים כדי נפילה וכמה כדי נפילה כי אתא
רב דימי אמר ר' אלעזר ואיתימא ר' יוחנן ארבעת קבין לכור בעי רבי ירמיה
לכור זרע או לכור תבואה למפולת יד או למפולת שורים ת"ש דבי אתא רבין
א"ר אבבה א"ר אלעזר ואמרי לה אמר ר' יוחנן ארבעת קבין לכור זרע ועדיין
תיבעי לך למפולת יד או למפולת שורים תיקו: **מתני' המקבל שדה**
מחבירו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו אם
אינה מכת מדינה אין מנכה לו מן חכורו ר' יהודה אומר אם קיבלה הימנו
במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מחכורו: גמ' ה"ד מכת מדינה אמר רב
יהודה כגון דאישידוף רובא דבאגא עולא אמר כגון שנשדפו ארבע שדות
מארבע רוחותיה אמר עולא בעו במערבא נשדף תלם אחד על פני כולה
מאי נשתייר תלם אחד על פני כולה מהו אפסיקא בירא מאי אפספא

שמן אותו צ"ד הולכין עליה ושמן כמה לקט שדה זו ראוי להעשות ככל שנה: **רש"י אומר.** אין הדבר צריך אומדן כדן קצוב כדי נפילה ועומד
והוא לעניים כדי נפול לקט הקצוב. ולקמן מפרש להו: **לכור זרע.** לשדה שזרעו זה כור או לשדה שלוקט זה כור תנאה. ואם תמלא לומר
לכור זרע: **למפולת יד או למפולת שורים.** יש מקום שזרעין את התבואה ביד ויש מקום שנותנין הזרע בגלגל מנוקבת ומוליכין השורים
את העגלה על המחרישה והזרע הוא נופל והולך והרבה זרע צריך למפולת שורים יותר ממפולת יד. וקא מביערא לן לשדה של זרע
כור למפולת יד שלה שיערנו בלקט שלה ארבעת קבין או לכור זרע למפולת שורים: **במתני' מכה מדינה.** מפרש בגמ'. והא ליחא
אלא בחכמותא דאי בקבלותא מאי מנכה איכא מה שימאלו יחלוקו: אינו מנכה. דאמר לו מזלך גרם: **זין כך וזין כך.** אפילו היא
מכת מדינה אינו מנכה שעל המעות לא נגזרה גזירה הלך לא עליה היתה פורענות זו: **גמ' רובא דפאין.** [א] רוב הבקעה שזו
במכות: **נשדף פלס אחד.** ולא יותר משדות שהן סביבותיה ואותו תלס כל סביבות שדה זו: **תלס.** שורות המענה: **נשתייר תלס אחד.** כל
סביבותיה שלא נשדף וארבע שדות סביבותיה נשדפו וגם זו נשדפה: **מהו.** מי אמרין דכיון דנשתייר תלס אחד על פני כולה שלא לקטה
אין זו מכת מדינה אלא מזלו או דלמא האי שורא לאו כלום היא: **איפסיק בירא מהו.** אס היו ארבע שדות שהן סביבותיה צורות ושאר
שדות סביב סביב נשדפו מי אמרין ד' שדות סביבותיה לא נשדפו או דילמא אמר ליה אס היו זרועות אף הם נשדפו: **איפסיק בירא.** שדה
כור הפסיק בין השדות לזו: **אספספא.** היו אותן סביבותיה זרועות שחת למאלל בהמה ולא נשדפו והן הפסיקו בין השדות לזו:
מאי

ל א ב ג מ"ה פ"ה מהל'
מטמא משכב יומט'
הלכה ז סמג עשין רמג:
לא ד ה ר מ"ה פ"ה
מהלכות טומאת מת
הלכה יא:
ל ב ז מ"ה פ"ה מהלכות
טפלה הלכה ה סמג
עשין יט טושיע' א"ח פ"י
ז טושיע' ה [רב אלפס
גרסא פ"ג ח.]:
ל ג ח ט מ"ה פ"ד מהל'
תפילין הלכה כג סמג
עשין יט טושיע' א"ח פ"י
מא ובהג"ה [רב אלפס סס
ובהלכות תפילין עה.].
ל ד י כ מ"ה פ"ד מהלכות
מחנות עניים הלכה
ה:
ל ה ל מ מ"ה פ"ה מהל'
שכיר' הלכה ה סמג
עשין פט טושיע' ח"מ פ"י
סמג סעף א:

מוסף רש"י

מנכה. מחסר. יחבירו כב
ו.

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

קו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ערכין טו: (פ"ט),
(ב) לעיל לו: לקמן קט:.
(ג) ערכין כה: (ד) לעיל
מא: (ע"ש) נג: (ס) ס"א
ק: (ז) ענין כה: (ח) ס"א
אילו רש"י.

הגהות הב"ח

(א) ג' אל ה"א דליכא
תבואה סלקא: (ב) רש"י
ד"ה ה"א ח"כ וכו' דידה
ג'ס ה"פ וד"ה ח"כ
סלקא ליה: (ג) רש"י
ד"ה אל וכו' דלי אמת
בשלמא דמכת מדניה:
(ד) בא"ד כי אישתדוף
רובא: (ה) ד"ה מתיב וכו'
רוח גבורה כלל וכו'
ו' נמחק:

מוסף רש"י

אינו עולה לו מן
המנין. השמי שנים, דהא
שני תבואות כתיב, שמי
שנים הראוין לתבואה
תשעה ביד לוקח וערכין
(כ"א). אפקעתא דמלכא
היא. מלת המלך. ודע
ל"ט דמתיב עזי דובי
בקרנייה. ר' תינא בן
דוסא הו' ליה הך עזי,
אמר ליה קא מפסדן עזך
(שדות) אמר ליה קא מפסדן
יכליתו דובי (דובים חלשים
בשדות) ואי לא כל חדא
וחדא תימי לאיתא דובא
בקרנייה, לאיתא חיימי כל
חדא וחדא דובא בקרנייה
(תענית כה: ורש"י).

מאי. מי אמרין ארבע שדות שסביבותיה לא נשדפו או דלמא
אמר ליה אילו היו זרועות תבואה אף הן נשדפו: זרע אחר מאי.
אם תמלא לומר אפקעתא לאו הפסקה היא משום דלאו כלל
גזירת פורענות התבואה הוא דאמר ליה אילו תבואה הו'א איהו
נמי אישתדוף זרע אחר מי הו'

הפסקה: ותגור אומר. מה שתבשק
מן היולר יעשה ואי לא בקשמי מן
השמים בתחילת השנה שילמיני
בשעורים אלא בחטין: כל שדופין.
כל מקום שהן: לתך. מולך: כולסו
ארעסיה. ואפי' ישן בבקעה אחרת:
היפה שנת שדפון. גבי מוכר בזמן
ההוא נהג שאינו מותר לו לגאול
פחות משמי שנים מן לה בערכין
(דף טו:). או שנים כשני אליהו.
שלא ירדו גשמים: אינו עולה לו מן
המנין. שמי שנים: דהא איכא תבואה
בדוכא אחריתי. אע"ג דהו'א בלא
אשתדוף אמרין לתא דידה (ומל
דידיה) ג'ס (ו) וסלקין ליה מגרע
מדמים מה שמגיע לשנה אחת כאילו
היו זה פירות: שיש בן תבואה.
בשום מקום בלא: אפקעתא
דמלכא. המלך ציעלו מלורעה והרי
היא כמו שאינה ולא קראה הכתוב
לישראל שנת תבואה: אלא מעשה.
אי כמאן דלימא: לא פטלה לו בגירוע.
מקדיש שדה וכו' וכו' לפדות שנתן לו
הכתוב פדיון בתחילת היובל חמשים
שקל כסף (ויקרא כ). ואם אחר היובל
ותשכ לו הכהן וגו' ויגרע מערכך
(שם) שנים שעברו הוא מגרע מן
החסכון כמה שמגיע להם ונתן כמה
שמגיע לשנים הבאות. וכיון דבשביעית
כמאן דלימא למה הן נמנות לפחות
את הפדיון דתנן נותן סלע ופונדיון
לשנים הבאות שזכו החסכון המגיע
לכל שנה כשאתה מחלק חמשים
סלעים למ"ט שנים מנאלו שביעית
מועילות לגרע הפדיון דלי מלית
שכך שמימות ומחלק חמשים סלעים
למ"ט שנה מגיע לכל שנה קרוב
לסלע ודינר: למשפט דיה פירי.
הלכך סלקא ליה דגבי פדיון שדה
אחיה לא כתיב שני תבואות: לא
שנו. אם מכת מדניה היא מנכה
לו: אבל לא ורעה. ואשתדוף
רובא דבאגא לא מנכה ליה: רבי
חנינא בן דוסא במסכת תענית:
פס

אי הו'ת חו'ת לאשתדוף דף
איכא למימר הכי דאפילו
הרי לא נשפיר כלום דנשדף
לשנא קלילא נקט אי נמי

מאי זרע אחר מאי חיימי לגבי שעורים כורע
אחר דמי או לא כל העולם כולו בשדפון
ושלו בירקון אי נמי כל העולם כולו בירקון
ושלו בשדפון מאי תיקו אמר ליה זרעה
חיימי ואזל הוא זרעה שערי ואשתדוף
רובא דבאגא ואשתדוף נמי הנך שערי
דליה מאי מי אמרין דאמר ליה אילו
זרעתה חיימי הו' נמי משתדפא או דלמא
מצי אמר ליה אילו זרעתה חיימי הו'ה מקיים
בי ותגור אומר ויקם לך במסתברא דאמר
ליה אי זרעתה חיימי הו'ה מקיים בי ותגור
אומר ויקם לך ועל דרכך נגה אור נשתדפו
כל שדותיו של מחכיר ואשתדוף נמי הא
בהדיה ולא אשתדוף רובא דבאגא מאי
מי אמרין כיון דלא אשתדוף רובא דבאגא
לא מנכי ליה או דלמא כיון דאשתדוף
כולהו ארעתיא מצי אמר ליה האי משום
לתך דידך הוא דהא משתדפו כל שדותיך
במסתברא דאמר ליה אי משום לתאי דירי
הו' משתייר לי פורתא כדכתיב כי נשארנו
מעט מהרבה נשתדפו כל שדותיו של חוכר
ואשתדוף רובא דבאגא ואשתדוף נמי הא
בהדיה מאי מי אמרין כיון דאשתדוף
רובא דבאגא מנכי ליה או דלמא כיון
דאשתדוף כולהו ארעתיא מצי אמר ליה
משום לתך דידך הוא דהא משתדפו כל
שדותיך במסתברא דאמר ליה משום לתאך
הוא אמאי הכא נמי נימא ליה אי משום
לתאי דירי הוא הו'ה משייר לי פורתא דהו'ה
מקיים בי כי נשארנו מעט מהרבה משום
דאמר ליה אי הו'ה חו'ת לאשתדוף דף
מדי הו'ה משתייר לך מדנפשך מיתיבי
היהיה שנת שדפון וירקון או שביעית או
שהיו שנים כשני אליהו אינו עולה לו מן
המנין קתני שדפון וירקון דומיא דשנים כשני
אליהו מה שני אליהו דלא הו' תבואה כלל
אף הכא נמי דלא הו' תבואה כלל אבל (א)
דאיכא תבואה סלקא ליה ולא קאמרין מכת
מדינה היא אמר רב נחמן בר יצחק שאני
התם דאמר קרא במספר שני תבואות

הוא משתייר לך מדנפשך. גבי מוכר
איכא למימר הכי דאפילו
הרי לא נשפיר כלום דנשדף
לשנא קלילא נקט אי נמי
המעט הנמאל לענין שיהא קורא
כי נשארנו מעט מהרבה כיון ששום
שדה לא פלט מהפסד מרובה אלל
מחכיר שגוף הקרקע שלו וממנו יש
לו לקבל חכירותו כדאמר לעיל
מארעאי קציעתא יכול המחכיר לומר
לחוכר כי נשארנו מעט מהרבה והרי
נשאר לי חכירותי מה שקצנתי עמך
בןך וכך כותב: אלא מעתה
שביעית תעלה בו. מימה מאי אלל
מעשה בלאו הכי תקשה אכרייתא
אמאי אין שביעית עולה מן המנין כיון
דלא דמי לשני אליהו וי"ל דשפיר
קאמר אלל מעתה דלי אמת (א)
דמכת מדניה לא חשיב אלל דומיא
דשני אליהו אחי שפיר דהו' תלינן
טעמא בזה שזו השדה אינה ראויה
לתבואה לא מיקרי שני תבואות והיינו
כי ליכא תבואה בעולם כגון שני
אליהו אלל יש תבואה בעולם חשיב
שדה זו ראויה לתבואה אף על גב
דאשתדוף רובא דבאגא אלל שביעית
ודאי אף על גב דאיכא תבואה בחו"ל
שדה זו אינה ראויה לתבואה כיון
שהיא בלאו אלל השתא דאמר כי
(ו) אישתדוף רובא דבאגא הו'ה מכת
מדניה ולא חשיבא שדה זו ראויה
לתבואה ואפי' הכי גזירת הכתוב
הוא כיון דאיכא תבואה בעולם עולה
לו מן המנין א"כ אפי' שביעית נמי
ומשני שביעית אפקעתא דמלכא הו'ה
ואי אפשר להיות תבואה בלאו דהיתר
כלל ולהכי לא מקרי שנת תבואה
אלל שנת שדפון דאע"ג דהו' מכת
מדניה אי אשתדוף רובא דבאגא
חשיבא אפשר להיות זה תבואה כיון
שיש בחו"ל בשום מקום בעולם כי
באפשר להיות זה תבואה מיקרי
שנת תבואה ובשנים כשני אליהו
חשיב כלל אפשר להיות זה תבואה
כיון דבשום מקום ליכא:

מתיב רב ששת רועה שהיה
רועה עדרו בו.
אמאי לא פריך ממתיבין דהפועלים
(לעיל דף נג:) דתנן הארי והדוב הרי
זה אונס ואמאי נימא אילו נלחם בהם
הו' מקיים דיה גם את הארי וי"ל
דהתם כיון שהיה שם ולא נל לא
רוח גבורה אין יכול לומר דהו'
מקיים דיה אלל הכא שלא היה שם
דלמא אי הו'ה התם היה בו רוח
(א) וגבורה ודעת להלחם והו'ה מקיים
דיה גם את הארי כו':

לניסא וזבא מיהא חו'ת קשיא.
תימה מאי קשיא הא אמרין
לעיל דכי אמר ליה דאמר חטין זרעה
שערי ואשתדוף דמצי אמר ליה אי
זרעה חטין הו'ה מקיים כי ותגור
אומר ויקם לך וכ"ש כשלא זרעה כלל
דליכא הוכחה שהיה ראוי להשתדף
וי"ל דשמואל מיידי כגון שאמר
ליה זרע כל מה שתרצה דהשתא
הוא תפלוט של זה שיללית כל מה
שמפלט על מין אחד של חטין:
ויקיימא

לו א מ"י פ"ח מהל'
שכירות הלכה ה סמג
עשין פט טושיע ח"מ פ'
שכך ספיק':
לו ב ג מ"י שם טושיע
שם ספיק':
לח ד מ"י פ"ח מהל'
יובל הלכה י'
לח ה מ"י פ"ד מהל'
ערכין הלכה ו':
ס ו מ"י פ"ח מהלכות
שכירות הל' ה סמג
עשין פט טושיע ח"מ פ'
שכך ספיק':
ז [מ"י פ"ג מהל' שכירות
הלכה ח טושיע ח"מ פ'
ללא ספיק' י' ופ"י שג
ספיק' י':

תורה אור השלם

1 ותגור אומר ויקם לך
ועל דרכיך נגה אור:
אויב כב כח
2 ויאמרו אל ידמקדו
הנביא תפל נא תחננו
לקנין ותחפול בעדנו
אל י' אלהיך בעד כל
השארית הזאת כי
נשארנו מעט מהרבה
באשר עניך ראות
אתנו: ירמיהו מב ב
3 במספר שנים אחר
היובל תקנה מאת
עמיתך במספר שני
תבואת ימכר לך:
ויקרא כה טו
4 לא יבשו בעת רעיה
ובימי רעבון ישבעו:
תהלים לו יט
5 גם את הארי גם הדוב
הבה עבדך והיה
הפלושתי הערל הנה
באחד מהם כי חרף
מערכת אלהים חיים:
שמואל א י' לו

לא מצי למימר הו'ה מקיים כי ותגור אומר ויקם לך דנפקתא לא היה מקבל הקדוש ברוך
שזרע אם לא שיעשה לו גם ולא קאמר לעיל הו'ה מקיים כי ותגור אומר אלא לפי

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

קז.

עין משפט
גד מצוה

בז א ב מ"י פ"ח מהל'
שמיים הלכה ט סמג
עשין פט טושי"ע ח"מ פ"י
סמג:
בז א ב ד ה מ"י פ"ו מהל'
גולה ואכילה הלכה ד
סמג עשין פט טושי"ע ח"מ
פ"י דעג ספ"ק ח'
בז א ב מ"י פ"ד מהל'
שמיים הלכה ט סמג
עשין פט טושי"ע ח"מ פ"י
קס"ו ספ"ק ב וס"י קנה
ספ"ק טו:
ז [טושי"ע ח"מ פ"י שעת
ספ"ק ח':

לעני רש"י

קריש"יין [קריש"יין]
שח"מ.

מוסף רש"י

אסור לו לאדם שעומד
על שדה חבירו ב"י.
שלא יחזיק ענין רעה (ב"ב
ב"א). שלא חמצא אשתך
ספק נדה בשעת ביאתך
מן הדרך. בשעה שאלם
כא מן הדרך קשה לו
כשימצא את אשתו ספק
נדה יותר מנדה זולתה.
שעל ספק הוא מוצא יצור
מקו ואומר טעורה היא
(ג"ה). שיהיה צאצאי מעיק
כמותך. נמורה ולעשר
ובכור (תענית ו').

האי מאן דבעי דתתבור [אדעיה]. פי' צקונט' שמקלקל שדה וקשה
לדלדנה כן הוא רגילות של עובדי אדמה שזורעים שנה
חטין ושנה שערין וכשזורעין אותה צ' שנים חטין ולופין או שערין
מתקלקלת וכן נמי משמע בשילהי חזקת הבתים (ב"ב דף י"ז): גבי

אחד אמר אכלה חטין ואחד אמר אכלה
שערין כדפי' רבינו שמעון א"ל המס
לכן ה"ל האי מאן דבעי שחשד שדהו
חשונה כלילי הניחה שנה אחת צורה
כי כן דרך לזרעה שנה ולהוציאה
שנה כדי שמחזור לכחה ממנה
שהוכחשה לזרע שחשד חטין ושחשד
שערין ולכן אמר רש"י צ' שנים
לזרעה חטין שלא יזרע שערין כי
שחשד אשחשד וזרעה שערין ואי כריז
ותני לית לן צה שס לא יאסור רש"י צ':
הנ"י תה"י דבי ביתנא אין בהם
משום גזל. אע"ג שהתנה

יהושע שיהו מלקטין עשבים בכל
מקום כדלמך בסוף פ' מרובה (ב"ב
דף פ"א). התם מילי בעשבים שאין
ראוים לאדם אלא לזרעה וכן משמע
מדלג נקט ירוקם אצל מחלי שהן
מאכל אדם אמר רש"י א"ל הוא
שדה פשטן: א"ל הן העומד ע"י
המציצה. פי' הקונטרס אינו מיושב
שפירש אילן שנטוע בקרקע סמוך
למיר והשרשים נטועים בשל חצירו
אלא נראה לפרש שהאילן עומד ממש
על המיר שהוא של שניהם ואין
השרשים מתפשטין לקרקעו של זה
יותר משל זה אף הענפים נטועים יותר
לשל אחד מהם רב אמר הנוטה
לכאן לכאן כיון שהשרשים שיש בשל
זה כמו בשל זה אזלינן דתמר הענפים
מה שיש מן הענפים כנגד המיר
חולקים והשאר לרשות שנטוע היו
הכל שלו ושמואל אמר חולקין אזלינן
דמר השרשים שהם שיש כמו כן
יהיו שיש בענפים אצל אי נטוע
כילו ברשות אחד והענפים נטועים
ברשות חצירו בזה אמר ר' יוחנן ב"פ
לא יחפור (ב"ב דף ס':) וס' ד"ה
ואחד) מציא וקורא שעל מנת כן
הנחיל יהושע את הארץ שכל הענפים
יהא לבעל השרשים ובהא מודו נמי
רב ושמואל דשמעון ופריך אילן
העומד על המיר חולקים ומשני
בממלא כל המיר כמו שהשרשים הן
כולן על המיר כן הם הענפים
ודמלי טעויה לחד גיסא דקאמר
לא שהענפים עוזרים המיר אלא
שיש פירות לחד אחד יותר מלחד
חצירו מהו דתימא נפלוג לאורכו של
מיר קמ"ל דחולקין לרוחבו של מיר
ושילהי הבית והעליה (נאמן דף ק"ח):
דתנן שמי גיטת זו למעלה מזו וירק
דינחם השרשים לר"ה הם של עליון
לפי שהם יונקים מגינתו אצל הנוף
שהוא צאיר התחתון לר' יהודה הוא
של תחתון ולר"ה הוא של עליון דלמך
שדי נופו דמר עיקרו והתם פסיק

כ"ש דלמך כל שיכול עליון לפשוט ידו ולטול הרי אלו שלו והיינו
כ"מ והשאר מתמלא הפקיר לתחתון ונראה דלפי' לרב דלית
ליה הכא שדי נופו דמר עיקרו סוגר שפיר כ"מ דכיון דהתם
כל השרשים כולן בשל עליון דין הוא למימר שדי נופו דמר
עיקרו כדלמך נמי רבי יוחנן בשילהי לא יחפור ושמואל דלמך
הכא חולקין יכול לסגור התם כריז יהודה ללא אמר שדי נופו
דמר עיקרו משום דרגילות למלאות גינתו עפר ולהשוותו אל
על המיר רק מעט מן הענפים נטועים לכאן ולכאן חוץ לרוחב המיר:

מיקל. אע"ג דמשני לא סבר דמקפיד איניש מידי דלא חסר צה:
דאמר מר. רבה בר נחמני רביה דלצי דרבה גידלו צניחו:
דמכסכו. שחששה צורה שלא ילמחו וזרעוניה: לזרע [שחשד]
חטין וכו'. ה"נ פסק עמו חטין שחשד הוא זרעה חטין בשנה

מיקל אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר
דאמר מר האי מאן דניחא ליה דתתבור
ארעיה לזרעה שחשד חטין ושחשד שערין שחשד
שתי ושחשד ערב ולא אמרו אלא דלא כריז
ותני אבל כריז ותני לית לן בה: תבואה
לא יזרענה קטנית [וכו'] מתני ליה רב
יהודה לרבין [א] "תבואה יזרענה קטנית א"ל
והא אנו תנן תבואה לא יזרענה קטנית א"ל
לא קשיא ^בבהא לן והא להו א"ל רב
יהודה לרבין בר ר"ג רבין אחי יהני תחלי
דבי ביתנא אין בהן משום גזל דעומדות
על גבולין יש בהן משום גזל יואם הוקשו
לזרע אפילו דבי ביתנא נמי יש בהם משום
גזל מ"מ מאי דאפסיד אפסיד א"ל רב יהודה
לרבין בר ר"ג רבין אחי יהני דילי דילך
ודילך דילי ^ב נהוג בני מצרא אילן הנוטה
לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן דאיתמר
אילן העומד על המיר אמר רב הנוטה
לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן ושמואל
אמר חולקין מיתבי אילן העומד על המיר
יחלקו תיובתא דרב ^בתרנמא שמואל אליבא
דרב בממלא כל המיר כולו אי הכי מאי
למימרא לא צריכא דתלי טוניה לחד גיסא
ואכתי מאי למימרא מהו דתימא ^בדא"ל
פלוג הכי קמ"ל דאמר ליה מאי חזית
דפלוג הכי פלוג הכי א"ל רב יהודה לרבין
בר ר"ג רבין אחי לא תובין ארעא דסמיכא
למאת ^בדא"ר ^באבהו אמר רב הונא אמר
רב יאסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו
בשעה שעומדת בקמותיה איני והא
אשכחניהו רבי אבא לתלמידיה דרב אמר
להו מאי אמר רב בהני קראי יברוך אתה
בעיר וברוך אתה בשדה יברוך אתה בבואך
וברוך אתה בצאתך ואמרו ליה הכי אמר רב
ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לכהכ"נ
ברוך אתה בשדה שיהו נכסוך קרובים לעיר
ברוך אתה בבואך ^בשלא תמצא אשתך ספק
נדה בשעת ביאתך מן הדרך ברוך אתה
בצאתך ^בשיחיו צאצאי מעיק כמותך ואמר להו
ר' יוחנן לא אמר הכי אלא ברוך אתה בעיר
שיהא בית הכסא סמוך לשולחך אבל
בהכ"נ לא ^בורבי יוחנן למעמיה דאמר ^בשכר
פסיעות יש ברוך אתה בשדה שיהו נכסוך
משולשין שלישי בתבואה שלישי בזיתים
ושלישי בגפנים ברוך אתה בבואך וברוך
אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם
כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא
חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא

למך שחשד חטין ושחשד שערין ולכן אמר רש"י צ' שנים
לזרעה חטין שלא יזרע שערין כי שחשד אשחשד וזרעה שערין ואי כריז
ותני לית לן צה שס לא יאסור רש"י צ':
הנ"י תה"י דבי ביתנא אין בהם
משום גזל. אע"ג שהתנה
יהושע שיהו מלקטין עשבים בכל
מקום כדלמך בסוף פ' מרובה (ב"ב
דף פ"א). התם מילי בעשבים שאין
ראוים לאדם אלא לזרעה וכן משמע
מדלג נקט ירוקם אצל מחלי שהן
מאכל אדם אמר רש"י א"ל הוא
שדה פשטן: א"ל הן העומד ע"י
המציצה. פי' הקונטרס אינו מיושב
שפירש אילן שנטוע בקרקע סמוך
למיר והשרשים נטועים בשל חצירו
אלא נראה לפרש שהאילן עומד ממש
על המיר שהוא של שניהם ואין
השרשים מתפשטין לקרקעו של זה
יותר משל זה אף הענפים נטועים יותר
לשל אחד מהם רב אמר הנוטה
לכאן לכאן כיון שהשרשים שיש בשל
זה כמו בשל זה אזלינן דתמר הענפים
מה שיש מן הענפים כנגד המיר
חולקים והשאר לרשות שנטוע היו
הכל שלו ושמואל אמר חולקין אזלינן
דמר השרשים שהם שיש כמו כן
יהיו שיש בענפים אצל אי נטוע
כילו ברשות אחד והענפים נטועים
ברשות חצירו בזה אמר ר' יוחנן ב"פ
לא יחפור (ב"ב דף ס':) וס' ד"ה
ואחד) מציא וקורא שעל מנת כן
הנחיל יהושע את הארץ שכל הענפים
יהא לבעל השרשים ובהא מודו נמי
רב ושמואל דשמעון ופריך אילן
העומד על המיר חולקים ומשני
בממלא כל המיר כמו שהשרשים הן
כולן על המיר כן הם הענפים
ודמלי טעויה לחד גיסא דקאמר
לא שהענפים עוזרים המיר אלא
שיש פירות לחד אחד יותר מלחד
חצירו מהו דתימא נפלוג לאורכו של
מיר קמ"ל דחולקין לרוחבו של מיר
ושילהי הבית והעליה (נאמן דף ק"ח):
דתנן שמי גיטת זו למעלה מזו וירק
דינחם השרשים לר"ה הם של עליון
לפי שהם יונקים מגינתו אצל הנוף
שהוא צאיר התחתון לר' יהודה הוא
של תחתון ולר"ה הוא של עליון דלמך
שדי נופו דמר עיקרו והתם פסיק

הכנסת סמוך לביתו לר' יוחנן לאו מעליהם היא: ר' יוחנן לטעמיה.
דלמך במסכת סוטה (דף כ"ג) שכן פסיעות יש דלמך למדנו
יאלת חטא מנמולה וקיצול שכן מאלמנה שאמרה לו ולא שכן
פסיעות יש אם יש בית הכנסת בשכונתי ואני בזה לבית מדרשך
להתפלל: משולשין. שיש שנה שלוקה בגפנים ובזיתים ואין
לוקה בתבואה יש שנה שלוקה בזו ולא בזו ותהי לו פליטה:
לא
גינת חצירו ועוד דלן כלל מן הנוף ברשות העליון אלא מיד שגראה חוץ לארץ הוא ברשות התחתון אצל בשמעתין רוב הנוף
על המיר רק מעט מן הענפים נטועים לכאן ולכאן חוץ לרוחב המיר:

(א) [ברכות ה': ושיעור]
(ב) [שבת נ"ג: ושיעור]
(ג) [לעיל ז' י"ז: ד' כ"ב: ב']
(ד) [ש"ס ד' כ"ב: וכן]
(ה) [ש"ס ד' כ"ב: וכן]
(ו) [ברכות נ"ה: סנהדרין ק"ג:]
(ז) [מעשרות ו' ח' [סוטה כ"ג:]]

תורה אור השלם

1 ברוך אתה בעיר וברוך
אתה בשדה:
דברים כ"ג
2 ברוך אתה בבואך
וברוך אתה בצאתך:
דברים כ"ד

הגהות הב"ח

(א) גמ' דילך דילי ובהגו:
(ב) שם ר' יוחנן לטעמיה
כ"ל ואח"כ נמחק:

הגהות הגר"א

[א] גמ' תבואה יזרענה
כו'. כ"ז יר"ק גמ'
תבואה לא יזרעה כו' ומן
תבואה יזרענה קטנית א"ל
ל"ק הא כי תתני כ"א
כריזתא ככ"ל:

קת.

נב א מ"י פ"ו מלכות
 שנינים הללו ו' מת
 עשין כח עשין ח"מ פ'
 קטע סעף ד'
נג ב מ"י ש' ופ"ו
 מלכות ח"מ הללו י'
 מתנ שס ס"י ד' עשין י"ד
 עשין כח עשין ד' עשוע'
 ח"מ שס:
נד ד מ"י ש' פ"ו מחל'
 ח"מ הללו ו' ומתנ י'
 עשין שס ח"מ ש' ועור
 ח"מ ס' סעף א' וסעף י'
נה ה מ"י פ"ג מלכות
 שנינים הללו ט' מת
 עשין כח עשין ח"מ פ'
 קטע סעף א'
נו ו מ"י שס מתנ שס
 עשוע' ח"מ ס' קטע
 סעף ו' ועור ח"מ ס' קט:
נז ז מ"י ש' ח"מ ח"מ
 ד' ועין חסדגו וזמת'
 מתנ שס עשוע' ח"מ ס'
 קטע סעף א'
נח ח מ"י ש' הללה ה'
 עשוע' שס סעף י'
נצ ט מ"י ש' פ"ד
 הללה ה' א' [הלצ'
 מתנ שס עשוע' שס סעף
 ט:
ס י מ"י ש' הללה ד' מתנ
 שס טור ופוע' שס
 סעף ו':
סא כ מ"י ש' שס מתנ
 שס עשוע' שס עט'
 א' [זכס חלן ועוד
 במחלוקין פ"ד דר']
סב מ מ"י ש' פ"ג
 הללה ה' מתנ שס
 טור ופוע' ח"מ שס סעף
 חכ:

וואי לא לא מיסתגי להו רבה בר רב נחמן
הוה קא אזיל כארבא חזא ההוא אבא דקאי
אגורא דנהרא אמר להו דמאן אמרו ליה
דרבה בר רב הונא אמר יויד השרים והסגנים
היתה במעל הוה ראשונה אמר להו קוצו
קוצו אתא רבה בר רב הונא אשכחיה דקייץ
אמר מאן קצייה תקיץ ענפיה אמרי כולהו
שני דרבה בר רב הונא לא אקיים ליה זרעא
לרבה בר רב נחמן⁶ אמר רב יהודה "הכל
לאיגלי גפא ואפילו מיתמי" אבל רבנן לא
מ"ט רבנן⁷ לא צריכי נטירותא לבריאי דפתיא
ואפילו מרבנן ולא אמרן אלא דלא נפקי
בכאכלואי דאכל ואוכלואי לא דרבנן לאו בני
מימין כאוכלואי ניתו אמר רב יהודה לבראי
דנהרא תתאי מסייעי עילאי עילאי לא מסייעי
תתאי וחילופא כמיא דמיטרא תניא נמי הכי
חמש גנות המסתפקות מים ממעין אחד
ונתקלקל המעין כולם מתקנות עם העליונה
נמצאת התחתונה מתקנת עם כולן ומתקנת
לעצמה וכן חמש חצרות שהיו מקלחות
מים לביב אחד ונתקלקל הביב כולן מתקנות
עם התחתונה נמצאת העליונה מתקנת עם
כולן ומתקנת לעצמה אמר שמואל האי מאן
דאחויק ברקתא דנהרא חציפא הוי סלוקי לא
ממסלקינן ליה והאידינא דקא כתבי פרסאי קני
לך עד מלי צוארי סוסיא מ"א סלוקי נמי
ממסלקין ליה אמר רב יהודה⁸ "אמר רב האי
מאן דאחויק בני אחי וביני שותפי חציפא
הוי סלוקי לא ממסלקין ליה ורב נחמן אמר
נמי ממסלקין ואי משום דינא דבר מצרא לא

הַשְׁמַעְתָּ כִּנְגָדָה אֵין אַחֵר מִסִּיעִיָּה: הַמְקַלְלוֹת מִיָּם. מִיָּם סְרוּחִין מִי מֵטֵר: לִנְבִי אֶהְיֶה. מִסִּיעוֹת עִם הַחֲסוֹנוֹ. מִסִּיעוֹת אוֹתָהּ לִמְקָן כִּנְגָדָה דִּפְרִישִׁית לְעִיל: הֲאִי מֵאֵן דִּלְחִיק בִּרְקֶסָה אֶקֶר לְכָל הַקּוֹדֶם לְחִזּוֹק צו וּלְפִרְעוֹ לִמְלָךְ עֶסְקָה דְּהוּא מִסָּהֶל קֶרֶקֶט. וְאִם בָּה אֶחָד וּמוֹחִין עַל שִׁפְתֵּי מִקּוֹס פְּטִי הִכְרָה לְפִרְקִי מִשְׁחוֹת לְפִסְפִּיּוֹת וּלְטוֹעִינִן מִזְכוּן וּמוֹלִינִין וְזֶה הַחִיּוֹן לְבִנוֹת שֶׁס בִּינִין אוֹ לְנִצִּים: אֲבָל סְלוּקִי. מִדִּינָה לֹא מִסְלָקִינִי וְהֵאדִינָה מִתְּכִנִּי פֶרֶסְאִי. לְאוֹתָן לְחִזּוֹקִין שְׂדוֹת גִּזְרָה מֵלֹא נוֹאֵר הַסּוֹם וְהַסּוֹלִקִין גּוֹדְרִין רִחוּם וְזֶה הִנֵּהר שְׂדֵה לְקַלְקֵל אֶת מִקּוֹס הִרְצִים וְאִם שֶׁלֹּא יִקְרַן לִיה לְפִי שִׂיחַ קִנְיָה לְבַעַל הַגֶּדֶר עַד חוֹךְ הַמַּיִם: בִּינִי אֲחִי. שְׂדֵה הָעוֹמֶדֶת לִיקַח בְּטוֹסָקָה וְאִי מִשּׁוֹם דִּינָה דְּבֵר מִזְרָה. אִם אֵינִן לֹא אֲחִים וְלֹא שׁוֹתִפִּים אֲלֵה מִכָּה מִזְרַעֲת בָּאֵין עַל הַמִּחְזִיק צִרְיִין לְקֶרֶקֶט וְטוֹב לְכָל אֶחָד לְקוֹט בְּסִמְכוֹן לוֹ וְלֹא לִיקַח בְּמִקּוֹס אַחֵר: לֹא מִסְלָקִינִי לִיָּה. דְּלֹא יִשְׂרָא וְהַטּוֹב. דְּבֵר שִׂיחַ אֲמֵה נַחֲסֵר כִּי־שׁ שְׁחַמְאָה קֶרֶקֶטוֹת בְּמִקּוֹס אַחֵר וְלֹא מִטְרִיחַ עַל בֶּן הַמֶּזֶל שְׂדֵה הַיּוֹלֵלֵה לִימְכֹר בָּה אַחֵר וְעַתָּה מִכָּן הַמֶּזֶל אֲמֵה וְאִי לִי צוּן: וְהִרְדֵּי אֲחִי לִירִיד לְנִסְגִּין. הִימִינִי בִּי כְּדִי לְהַעֲמִידָה עַל דְּמִים הֶרְאִינִי לֵה שֶׁלֹּא אֲמִי אֲבָל הַבְּעִלִּים הֵיחַ עֲמַלִּי יִבְרָמִים דְּלִמְקִינִי מִינִי. אִי־כִי אֵין קִנְיָנוּ שֶׁל זֶה כְּלוֹם אִם אֵייקֶר אוֹ וּזֶל אֲרַעֲה בְּרִשׁוּתָה דְּבֵר מִזְרָה מִלְּקַבֵּל דְּמִים שְׁתָּן בָּה דְּכִי אֵייקֶר רוּחָה דְּבֵר מִזְרָה הוּא וְכִי וּזֶל פִּסְחִיל דְּבֵר מִזְרָה הוּא: וְאִי לֹא בִּי מִינִי דִּנְכִּסִי. שֶׁל מוֹכֵר. שְׂדוֹת הַמוֹכֵר מִקְפִּיּוֹת לֵה מִכָּל דָּ: חוּיָן אִי עִידִים הִיא. דְּבֵר שְׂדוֹת הַמְּמוֹכֹת לֵה: וְצִינִיָּה וְצִינִי. וְאֵין מִזְרָה הַמוֹכֵר יוֹלֵים לְסָלְקוֹ שְׂהִרִי יֵשׁ בִּינִיָּה הַפֶּסֶק: וְאִי

חזקו הווא אבא. יער שהניח רב
בר רב הונא לפי שאין העליונים
המתחמטים קולצין ורבה בר רב נחמן
אלא היה יודע שכן היה שיהא עליון
מתחמט של עכו"ם המושל: יד השרים
הסגנים. פסוק הווא בספר עזרא:

כלי שמוצין בו משקין שקורין פחיא
בגלגלון ארמיי קרי ליה כריא דפתא:
נולא נפקי באכלותא. שאין יונאין
בעלי נחים עמאן באכלותא ובאכלותא
שחפזור אלן גובין מעות וסורין
שעולים: **לאז נמי מסיק וכו'.** גנאי
הוא להן: **לכריא דהנרא.** כשעמלה
בשרטון ונפולים זה אצנים ומעבדין
המרים וסורין ומנקין אותי
העביר משכוליו: **הפאי מסייעי**
כשהעלויים מתקנין כנגדן
למעלה י על התחתונים לסייע
במתכשולין העלויים מעבדים מים
נמאלד נמאלד תיקון העלויים לעזרת
התחתונים: **אבל העלויים אין לריכין**
לסייע את התחתונים. כשמתקנין
למעטה שמיקון של מעטה אינו לעזרת
העלויים אלא לרעתם שכל זמן
המים רעים למטה הנהר מתחנני
למעלה והשדות שלהן מחייבושות:
סילופא במיא דמיטרא. כגון צעיר
המים קשים להרבות טרע ולקלקל
הדרכים ועושין להם חרץ צמוד
להריר המים חוץ לעיר אם נתקלקל
החרץ כנגד התחתונים וסורין להם
העלויים לריכים לסייע את התחתונים
ללכת כנגדן שכל זמן שלא ירדו המים
התחתונים חוץ לעיר יעמדו העלויים
בנמקומן אבל תחתונים אין להן לסייע
לעלויים לכרות למטה שכל זמן שלא
ירדו העלויים למטה טוב להן

תחתונים: ומקנת לעזמה. בשני פ' כ' הרץ מחוק להוריד מי גשמים צו: כ' **הנדרה**. בשני הפסוקים היה הקרקע מ' הנהר מקום השפיעות עולות ממל וז' לתרום ולזרוע: **הנהר הוי** קנין פ' ח' שבעל שפת הנהר היה לך השדה עד חוק' ו' החזיק מן הגדר ולד' הנהר מ' שני אחים קמויין לה מלחן ומי' יאומרים לו היינו מנפיש לקחתה **שש** יאכפס פ' לדניא דבר מרע כלל: **ועש** להיות נכסיו חלוקין: **אחא לאימורי** ב' דאי לא קנה מיניה מ'י אמר ליה מש' שבעיל שבעיה עלי: **השאה דאמרי** יאחיקר אז וול ולא יוסף ולא יגרע הל' **היהיב ליה מאסן**. דגבי דא' הוא דא' השוי ליכמר לעזמו שאינו רואה לש'

וְכִי נִשְׁאָו מִבְּנֵיהֶם
לָהֶם וּלְבָנֵיהֶם וְהִתְעַרְבוּ
וְרַע הַקֹּדֶשׁ בְּעַמִּי
הָאֲרָצוֹת וְיֵד הַשְׂרִים
וְהַסִּגִּים הִתָּה בְּמַעַל
הַזֶּה רִאשׁוֹנָה:

עזרא ט ב
2 וְעָשִׂיתָ הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב
בְּעֵינֵי יְיָ לְמַעַן יִטֵּב לָךְ
וּבָאֵת הָרֶשֶׁת אֶת הָאָרֶץ
הַטּוֹבָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְיָ
לְאַבְרָהָם: דברים ו יח

(א) רש"י ד"ה ואם לאו
וכו' כשנלמ' הקציצה
כנ"ל והס"ד: (ב) ד"ה
לכר'א הכ"א עם ד"ה
ואפי' מרבנן וכו' ששומין
ט שקורין כנ"ל ומיבט
משקין נמחק:

הדל לאבלי בנא. לשער
חומות העיר להניב כנן
לדמות, אבלי, לדמות, כנן
שרוקין בלי גפא, חמיות,
כמו מנא אחר הגפא
הגפא. לכדיא דפתיא.
חפיות נור לשמות מים
עבר שם הכלי המוח שם
שמו ממד לשמות 13 עובר
לדרכים, קורבו פתח: שכל
אפילו מרבנן. שכל
לצרכין למים: דלא
נפקא באיכרילדא. שאין
הן עמם יואצין הנכחה
לחפור, אלא שורצים מעלים
המים.

[illegible]

(א) ע"י פשוט וזו"ס ב"ב
 (ב) ע"י חכמות לה"ל
 (ג) לעיל ע"ג (ד) חכמות
 ע"ג: (ה) ר"מ מ"ו וע"י
 רש"ל וז"ל (ו) [מקרי
 דרדקי כמותרין ועומדין
 כ"ל] (ז) [וע"ע מו"ר ב"ב
 כ"א ד"ה בספר מנחם]
 (ח) פ"א רש"ב

הגהות הב"ח
 (ב) שם שם דבעי
 לאיסתלקא:

גליון הש"ס
 ג"מ נ"א א"ר בנימין
 בשעה מקובלת כי בשם
 הראשון אע"פ של חידוש
 זה דבר קאמר גופא
 (מסוס דבעי ממיר) [וממיר
 אחריתי דרב מינומין] זה
 וזה"ל איתא בהבבלי קמא
 דף קי ע"א:

א"ל אנה פלגא בשבחה קאמינא. כדרך שאר שמלים שאין מסתלקין:
 השפא קבעי למיטב מנחם לאריסא. כלומר כיון דמיסתלק לו בלא
 זמנו אמאי שקיל פלגא בשבחה עד האדנא הוה שקיל בעל הבית
 פלגא בפירות וזה היה עושה בה כל עבודתו כמשפט אריסין

השבחה קבעי למיטב מנחם לאריסא
 עכשיו זה יכול כל המגיע לו וילך
 ועל בעל הבית לטול עבודת הכרם
 וינטרן לתתם לאריסא ודרך ארס
 שיווד לכרם נטוע לטול שליש
 בפירות מנחם בעל הבית מפסיד
 שליש ממחציתו בכל שנה: **ריבעא**
דשבחה. לקמן מפרש ואזיל: **סבר**
רב אשי למימר ריבעא. דתרי מילתי
 המגיעין לבעל הבית משבחה השליש
 שנטרן ליתן לאריס שיווד לה
 דהוא דנקא בכל שנה הכרם כגון
 אס השבח שזה דינרין יוצא מהן
 שליש שעמדי ליתן לאריס נותרו ד'
 דינרין מהן יכול השבח דינר והיינו
 ריבעא במאי דמטא לבעל הבית
 דהוא דנקא דשבחה כוליה: **דנקא**.
 שמת: **דאמר רב מנימוי בארשא**
דשקיל שפלא פלגא. בפירות ועושה
 עבודה לעולם: **ואריסא פלגא**. אריס
 היורד לתוך הכרם גמורה ועבודה
 נוטל שליש בפירות: **האי שפלא**
דבעי איסתלוקי. שיימין ליה כי היכי
 דלא נפקיד בעל הבית כלומר מעשיין
 במילתא למיטב ליה כי היכי דלא
 נמטייה פסידא לבעל הבית בסילוק
 של זה: **אי אמרש כאלמא דנקא**.
 שקיל שפלא שפיר דמי דהר שקיל
 אריסיה תילתא הרי ג' דינרין בין
 שניהן פס ליה פלגא דבעל הבית
 כדזהו שקל עד השבח: **אלא אי**
אמרש ריבעא ממש. דינר וחצי
 והאריס יכול שלש שכן ב' דינרין:
פסידא לבעי. חצי דינר ממחציתו:
ולמא ליה. שפלא אנה מנחם דרך
 הכ ליה לאריסא שיערם בו החצי
 שלך שהיה מוטל עלי לעשות ואמה
 אוכל פירות כל ליה לאריסא ועלי
 לנכות מחלקי כפי המגיע לו והיינו
 ריבעא ממש דינר וחצי כיצד טול
 אמה שלשה רבעי הכרם לחלק מהן
 תמן השליש לאריס ומנחם אוכל כל
 השנה חצי פירות הכרם בלא יציאה:
מנחם דידן מאי דבעינא עבידנא
ביה. חצי אמכור לחאריס הרביעי
 המגיע לדי ולא שייך גבאי למיתן
 מנחם לאריסא דהא מוצינא

ומסתלקא הקונה יד ויעשה ויאכל ואם באת לקנות הרי אין עלי
 לעשות לך ומאכל את פירותי בחנם אם תתנהו לאריס לישקול מיניה
 וציה שזה חצי דינר והדינר יאמר לך והיינו חצי מילתי שהרי עכשיו
 אמה קונה ממני. ולעולם ריבעא ממש קאמר רב פפא (וואין בעל
 הבית מפסיד כלום שעד עתה היה אוכל חצי הפירות ומעתה אוכל
 ב' שלשים דהיינו ד' דינרין): **כי מטעם לשחיתם קדשים**. הכרתי
 כך שאתם חרוד ויוודע להעמיק ולהקשות וכי מטעם למסכת זבחים
 שהיא עמוקה תא אקשי לי ואתן לך לתרץ לפי שאלתך. ויש אומרים
 דחוי מדחיה ולא היא דעל כרחיך קבולי קיבלה חרד דקדושה מעליא
 היא ועוד מדקאמר קסבר רב אשי למימר מכלל דמסקנא לוא הכי
 הוא: **קופא סבא פלגא**. גפן שהוקנה בכרם הרי הוא כשאר זמורות
 שחולקין בהם ונטול זה שפלא פלגא כשאר פירות דכיון דאורחיה
 בהכי אדעתא דהכי נחת: **שעפא נהר**. ונאלו לחלק העמים הוה ליה
 כי שפלא דמיסתלק בלא זמניה ושקיל ריבעא. שטפה נהרא פעמים
 שעוקרין לגמרי ופעמים שטופף את הקרקע ומכחיש ואין ראוי
 לנמות בו כלום עד זמן מרובה: **הוא נהרא דמשכין פרדיסא לחבריה**.
 ומסתלקא הקונה יד ויעשה ויאכל ואם באת לקנות הרי אין עלי
 לעשות לך ומאכל את פירותי בחנם אם תתנהו לאריס לישקול מיניה
 וציה שזה חצי דינר והדינר יאמר לך והיינו חצי מילתי שהרי עכשיו
 אמה קונה ממני. ולעולם ריבעא ממש קאמר רב פפא (וואין בעל
 הבית מפסיד כלום שעד עתה היה אוכל חצי הפירות ומעתה אוכל
 ב' שלשים דהיינו ד' דינרין): **כי מטעם לשחיתם קדשים**. הכרתי
 כך שאתם חרוד ויוודע להעמיק ולהקשות וכי מטעם למסכת זבחים
 שהיא עמוקה תא אקשי לי ואתן לך לתרץ לפי שאלתך. ויש אומרים
 דחוי מדחיה ולא היא דעל כרחיך קבולי קיבלה חרד דקדושה מעליא
 היא ועוד מדקאמר קסבר רב אשי למימר מכלל דמסקנא לוא הכי
 הוא: **קופא סבא פלגא**. גפן שהוקנה בכרם הרי הוא כשאר זמורות
 שחולקין בהם ונטול זה שפלא פלגא כשאר פירות דכיון דאורחיה
 בהכי אדעתא דהכי נחת: **שעפא נהר**. ונאלו לחלק העמים הוה ליה
 כי שפלא דמיסתלק בלא זמניה ושקיל ריבעא. שטפה נהרא פעמים
 שעוקרין לגמרי ופעמים שטופף את הקרקע ומכחיש ואין ראוי
 לנמות בו כלום עד זמן מרובה: **הוא נהרא דמשכין פרדיסא לחבריה**.

יוספר מתא במותרין ועומדין. פי' בקונטרס משום דשבחה כיון
 דעל על לך חשיב פסידא דלא הדר ולימא דרבה גופיה
 אית ליה צ"ל לא יחפור (ב"ב דף כ"א. וס' דשבחה ממילא נפקא
 אלא להכי קרי ליה הכא פסידא דלא הדר לפי שבחיה שעה שלמדו
 שינושים נמנע לו לימוד של אמת):

מסלקין דהו ב"א שבחה
 וז"ל: **היא**. פי' ריב"ן של אמר דבר זה
 מעולם אלא להפסידו אמר כן ותימה
 דאם לא אמר מעולם למה הזכיר כל
 כך אמוראים רב הונא ואיתמא רב
 יהודה ואיתמא כו' וי"ל דרב יוסף
 לא הזכיר אלא אחד מהם וזני בית
 המדרש נסתפקו בין אלו אחיה מהן
 הזכיר: **רבא** אמר קרנא חוי.
 וז"ל והא קופא סבא פלגא ודוק
 לומר דפליג רבא אדרב מנימוי וי"ל
 דקופא סבא פלגא משום דשפלא שקיל
 אפילו בגוף הקרקע פלגא וכו' מסתלק
 בלא זמניה הוה דשקיל ריבעא משום
 דעליו לשלם אפילו מה שהבעל ינטרן
 ליתן לאריס שיעמור חלקו שהיה מוטל
 על השבח לשמור וכן שטפה נהרא
 ריבעא דאדעתא דהכי נחת שאם
 יסתלק בלא זמניה בזהו ענין
 שיסתלק של יקח אלא ריבעא ובקופא
 סבא שאין עוד מה לשמור שקיל
 פלגא אבל הכא המלוה אין לו בגוף
 כלום אלא בפירות:

מה נקצץ בוסנו. דאין דרך לקצץ
 של זמנו ולהפסיד פירות
 ועוד דאמרין בפרק לא יחפור (ב"ב
 דף כ"א. ה"ל דיקלא דטעון קנא אסור
 למקציה ואית דגריס איפקא יבש
 בזמנו ואין נראה לר"י: **לא מה**
יבש ש"א בוסנו. יבש משמע של
 זמנו מולא קמני הזקן ואע"ג דהזקן
 נמי משמע של זמנו כדאמרין
 בסמוך אימא והזקני הוקינו משמע
 בין זמנו בין של זמנו אבל יבש
 לא משמע אלא של זמנו:
אף נקצץ ש"א בוסנו. וז"ל ואמאי
 איצטרך למימר אף נקצץ של
 זמנו והא מעיקרא לא פריך אלא
 מיבש דהוה דומיא דנקצץ אבל מנקצץ
 זמנו לא פריך משום דאיכא למימר
 דנקצץ זמנו היינו לאחר שיבש של
 זמנו והשבחה דשני ליה מיבש מו
 לא קשיא ליה לאבי וי"ל דמעיקרא
 נמי קשיא ליה מנקצץ דנקצץ משמע
 סתמא אחר שיבש זמנו כמו שדרכו

והא דקאמר מה נקצץ זמנו אף יבש זמנו משום שרואה להקשות
 משניהם אי נמי לא איצטרך אלא לפוקי דלא נידוק איפקא נקצץ
 דומיא דבש כדמשני בתר הכי:

נפלו זה ויתים יבסו וילקח בהן קרקע ובע"א אוכל פירות.
 אבל לא יקצץ עדים שאין פרי אחר ואימא דמאי פריך דהתם
 ע"כ מיירי שעושין קצת פירות מדפליג התם י"רני יהודה ואמר
 לא תמכור מפני שזה בית אביה ומוקי ליה התם בשדה שאינה
 שלה ואי ליכא פירות כלל מה שזה בית אביה י"ל הלא בעל השדה
 לא ייחס לעמוד שם יותר אחר שנתייצבו והבעל יקצץ אותם
 לעדים וכן משמע נמי מעיקרא דבעי לאוקמי פלוגמיהו נפלו
 לה ויתים בשדה שלה ופליגי אבל בשדה שאינה שלה דכרי
 הכל ימכרו ופריך והא עבדים ושפחות זקנים דהוי נפלו
 בשדה שאינה שלה ופליגי והנהו עבדים ושפחות ע"כ
 כשעושין

משכן לו כרם נמסכתא דסורא א"ר נבחימא: **וקא**. הזקן וזמנו שהיה רח"ל לך: **פירא** הוי. עדים שבו ויטלם המלוה: **יבש האילן**.
 נמסכתא קאי: **מה נקצץ בזמנו**. שאין אדם קוצץ אילן שעושה פירות אלא בזמנו שחל לו מעשות פרי: **בלא זמנו**. ומודה אבי בלא זמנו
 שחל לעשות פרי דכיון דלא אורחיה לאו פירא הוא ולא אדעתא דהכי נחת: **נפלו לה**. לאשה. משניסת מת אביה ונפלו לה ציריה:

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

קי.

עין משפט
נר מצוה

(א) כפי' לא נסתי' לי ועי'
כס' כ"י, (ב) נסבות יג'
קדושין ע"ג: (א) ע"ל קב'
(ד) ואמר רש"י, (ה) ע"ל
סו': כ"י לה: (ו) ע"ל
תוס' נע"ל טו' ד"ה בעל חוב
ותוס' נסבות נה' ד"ה
ולשבת ועוד שם נסבות נג'
ד"ה נכס' ותוס' נסבות נג'
ד"ה והאמרי' (ז) י"א אר"י

הגהות הב"ח
(א) גמ' וקדים מלוה:
(ב) ש"י ד"ה בשדה וכו'
דלישקליהו:

מוסף רש"י
האי משכנתא דסורא
דכתבי הכי כו'. ותקנתא
דכתיב הו"א הך משכנתא
משום דהמלוה לחבירו על
שדה אסור לנכול הפירות
משום דכתיב: אכל צמיתא
מותר, כעין משכנתא
דסורא, שמהו עשר מנה
על שדה ולחוק עשר שנים
חור הקרקע לנכול חמם
ומנא קו"ה פירות של
כל שנה נמנה ואין כאן
זכר רבית, ואע"פ ששין
הפירות נכולים, שהרי הוא
קריב לשכר וקריב להפסד,
שמקל פירות כל שנה
נמנה ואפילו בשנת שמיט
שלא יהיו שין פירות השנה
דינא ונרשע ב"ב דהא,

ימכרו וכו'. אלמא קרנא הוי דלי
פירות לבעל: והוקינו. קפא עליון זקנה בלא זמן: לאו מי
אוקימנא. כמחנות בפרק האשה שנפלו לה נכסים ודף ע"ט:
בשדה אחרת. שלא היתה הקרקע שלה שהיו דקלים בשדה של

אחרים דהא בלא קרנא דידה לגמרי
אי אמרת (ו) לישקלינהו בעל לכולה:
הוא שער. שטר משכנתא דסורא
במישלים שניא אלן ולא פירש בו
מנין השנים: הכי גרסינן וקדים
מלוה ואכלינהו לפירי. דשנה שלישית
מקמי דתבעיה לדינא: קרקע כחוקם
בעליה עומדת. אע"ג דלא תבעיה
עד לאחר אכילת פירות און בטר
קרקע אוליין וכי מספקא לן שנה זו
של מי אוקי ארעא כחוקם מריה
ושאל כדון אכלינהו לפירי: כחוקם
אוליין עומדות. כיון דקדים ואכלינהו
ואלא לאפקוקי מיניה ניימי רביה דלאו
שלש הוי דבמה אכילת פירות אוליין:
והא ק"ל הלכתא דרב נחמן דניני.
ורב נחמן קרקע כחוקם בעליה
עומדת קאמר גבי שוכר מרחץ
משנים עשר זהובים לשנה מדינא והב
לחדש בהשאל (נע"ל דף קב): ואפילו
בא בסוף החדש אמר כולו למשכיר
כשנתעברה השנה: שני מילי מילתא
דלא עבידא לאיגלווי. כלומר בטר
קרקע ודאי אית לן למחול ומיהו הוי
מילי כספק שאין עומד לעולם להתבצר
כי הוה דמספקא לן צין אס תפיס
לשון ראשון ואי תפיס לשון אחרון:
אכל הכא מילתא עבידא לאיגלווי.
בסוף שיבאו עדי שטר ויעידו:
ואטרותי כי דינא פרי וימני. שמה
הדין עם המלוה ואס נוטילאו מידו
עמדיו אנו לחזור ולגבותו מיד הלוה
לאחר זמן: מלוה אומר חמש וכו'.
מילתא אחריתי היא. מלוה ולוה שבאו
לדין מלוה אומר חמש שנים מושכנת
לי ואין השטר לפנינו ולוה אומר
שלש וכבר אכלתה שלש: מגו דאי
בעי אכל לקוחה היא בידו. לעולם
ואכלתיה שני חזקה ואבד השטר
ממני: לא סבירא לכו הא דאמר רב
ישראל. ולא אמרינן מגו שהדברים
מוכיחין שהוא רמאי שאמר אבד השטר
והאי שטר לא דמי לשטר זבני דאילו
שטר זבני לעדות שמכרה לו הוא בלא
וכי עד עולם תאמר לו להזהר בו
אמור רבנן ביה עד תלת שנין מני
לאחזקורי איניש בשטרא טפי לא
מחזקה דקסבר לא יא עוד עדער
עליה אכל זה שהוא מודה ששטר
משכנתא הוא לראיתי מנין שנים של
אכילת פירות לגבינא דאכילת פירות
דמנין השנים קאי ומיוחדר זהיר ביה

דלא לירכס ליה עד כלות השנים והאי דקאמר אירכס לא מהימן
דמיכש הוא דכבשה וכו': אלא מעשה. אדרב יהודה קפרין
דאמר אי בעי אמר לקוחה היא בידו: הכי נמי דמהימן. וכי עבד
רבנן מילתא דאמי כה לדי רמאות כי האי: סקון רבנן למרי
ארעא דיהיב טסקא. למלכא: וכרי כריא. מתקן החריץ
סביבות הגבולות: ואי ארעא קניא הוא. דלית ליה טסקא וכריא
נמי לית ליה מאי ליעבד: למחוי. הווי יודעים שלא מכרתיה
לו אלא היא משכון בידו: הכי גרסינן הא בארשא דשקיל
אריסא עולא הא בארשא דשקיל אריסא פילתא. ולא גרסינן
שחלא ככולי מילתא: שכירי. לימים או למדשים ושכמות
ושכרתיו צמעות. וכל נאמן דקאמר בשנועת היסת הוא:
אנו השכחנו. ואין לנע"ח כמה שהשימו יתומים כלום:
סקפ

כשעשין קאת מלכא דלי לאו הכי מה מריה שייך בזה דמי
יקנה וה"ג מיירי דאכא בזמנים קאת פירי ולכן הווי קרנא אפילו
לאזני ולפי שאין עשין אלא פירות מועטין ילקח בהן קרקע ויאלכל
פירות חסו טובת שיהם אכל בשמעתין דליכא פרי או העניס

מיקרו פרי לאזני וי"ל דמ"מ מוכח
שפיר דקרנא הוי אפילו כשיש לגמרי
ולכך קאמר מנא קמא ילקח בהן
קרקע אפילו מעתה שעשין קאת
פירות לטובתו של בעל ופליג "וארשב"ג
דאמר לא תמכור משום שבה בית
אציה ולא חיישין לטובת הבעל כל
זמן שעשין קאת פירות עד שחייב
לגמרי ואז ילקח בהן קרקע אכל
לאזני דאמר פירי הוי וכשיש לגמרי
נוטל בעל הבית הכל אס כן אין
זה טובת הבעל מה שלקח בהן קרקע
ואוכל פירות משלו כי טוב לו יומר
להמתין מעט עד שחייב לגמרי
והא הכל שלו: א"ל רבינא דרב
אשי משכנתא דסורא אס אמר קאחות
היא בידו ה"ג דנאמן בו'. אלא ודאי
לא מהימן הקשה הכי רבי אלחנן
דאח תנן (ב"ב דף נח). חזקה הבתים
כו' חזקה ג' שנים ואומר ר"י דהבס
בטוען שמחזיק בה בגזל הוא חזקה
שהיה לו למחות מוך שלש כי יודע
בדאי כיון שנכנס לה בגזל אס
ישתק לו ג' שנים ולא ימחה שיטעון
על ידי ג' שנים שהיה שלו ולכן
היה לו למחות שידוע לכל שתקנו
חכמים למחות מוך שלש ואס לא
מיחה הפסיד אכל כשנמשכנתא בלא
לדו סובר המקשה כי לא תקנו
חכמים אין לחוש שאחר ג' יטעון
שקר וא"ת אס כן לעולם יהיה בעל
הקרקע נאמן לומר שבגזל הוא בלא
מגו דאי בעי אמר במשכנתא היה
אזלך או לפירות הורדתיך וי"ל דהוי
מגו כמקום עדים דאין סהדי אס היה
בא בגזל לא היה שמק אלא היה מוחה
אי נמי אין זה מגו שאין טוען בלדון
לפי שסבור להוציא גם הפירות שכבר
אכל אי נמי חשיב מגו להוציא כיון
שאכלה שני חזקה וקשה דעמא
דבשלש שנים הווי חזקה משום דעד
שלש שנים מיוחדר איניש בשטריה
טפי לא מיוחדר והשתא הלא ע"כ
לדין לשמור לעולם כי שמה יטעון זה
משכנתא היא וע"כ נראה דלא בעי
למימר שלא יא נאמן (ולומרן לקוחה
היא בידו אלא שאל מה תקנה יעשה
הממשכן שלא יוכל להחזיק ולטעון
לקוחה היא בידו דמחאה נראה דלא
מהניא אלא כשאומר פלניא אכיל
ארעאי בגזלנותא ומשני רב אשי

דאיבעי ליה למחוי ולומר מוך שלשה דעו כי משכנתא היא בידו
דחשינא שפיר מחאה צבי האי גוונא וכי האי גוונא יש לפרש בפי'
חזקה הבתים (שם דף נה): וסו' גבי ואי טעין ואומר לפירות
הורדתיך נאמן ואף על גב דהבס רב אשי פריך לרב כהנא ואי
לפירות אחמיה מאי הוה ליה למיעבד ורב כהנא משני דאיבעי
ליה למחוי ומייתי ראיה ממשכנתא דסורא ובשמעתין רב אשי
משני איבעי ליה למחוי וכן משני רב אשי התם כהנא פירקא
(דף נח). גבי האי מאן דוצין דקלא לחבירה איכא למימר
דרב אשי התם קיבל שינוא מרב כהנא ואלהי משני ליה איהו
נמי הכי: הא' משכנתא דסורא בו'. אע"ג דהא גופא דהכא
אפשר דמשכנתא דסורא הוי שייך שפיר לאקשווי כהאי ליגנא
לפי שמשכנתא דסורא הוה קיס ליה שתקנו חכמים לעשות להכי
קאמר אלא מעתה תקנת משכנתא דסורא וכו':
סבר

צד א מ"י פכ"ב מהל'
אשות הל' כג סמג
עשין מת טושי"ע אה"ע סי'
פה סעיף יד:
צד ב מ"י פ"ו מהלכות
שכירות הלכה ו סמג
עשין פט טור ש"ע ח"מ
סי' קנ סעיף ו וסי' שח
סעיף ג:
צד ג מ"י שם סמג שם
טושי"ע ח"מ סי' קנ
שם וסי' שח סעיף ד:
צד ד טושי"ע שם סי' קנ
סעיף א:
צד ה מ"י פ"ח מהל'
שלושין וסופתין הל'
ה סמג עשין קנ טושי"ע
ח"מ סי' של סעיף ה:

מסורת הע"ם

מוסף רע"י

בזאילן הנטוע בחור חמשים אמה
העיר קדמה קוץ ואינו נטון דמים
ם קוץ ואינו נטון דמים אלמא כיון
קאי דכי קדם אילן נמי קתני קוץ
די מספקא לן לאמרין קוץ ממה
נפשו שרי לעשר נמא
הסקמ מוטל על הדמים ולא על קיימא
האילן דאילו גבי אילן הסמוך לצור
של ימיד קתני בה גבי ודאי דדידה
אם הצור קדמה קוץ ונתון דמים
אם האילן קדם לא קוץ. מתן גבי
ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ.
אלמא גבי ספק אילן דעיר טעמא
משום דממה נפשך עומד לקיימה.
והכא נמי צין יתומים השביחו וצין
אצין השביחו דינו לטול קרקע עם
השבח ואם היתומים השביחו מעלה
לכן השבח בדמים כדלקמיה הלכך
גבי ארעא עם השבח ממה נפשך
נמא היתומים חוצצין להוציא ממנו
ועליהן הראיה: **בארעא מסלקין**
לכו. היבין להו גריחו דארעא שיעור
שביחיה: **ושעלין אותן**. מן הקרקע:
בדמים. ולא שפלין בארעא גופיה:
בכור לפשוט. בכור ופשוט שהשביחו
קרקע קודם שחלקו וקוץ (ב"ב דף
קד.) שאין הככור נוטל פי שנים
שבהם שהשביחו נכסים לאחר מיתת
אצין דהוא ליה ראוי ואין הככור
נוטל הככור בראי דכתיב בכל אשר
ימאץ לו" וכשהן באין לחלוק נוטל
בכור פי שנים בקרקע שהיא משוובת
ושמין את השבח ונתון לפשוט רביע
ומגיע לו שבהם שנתון חלקו.
של זה: **קם צעל טוב ליתומין**. וכן
צעל טוב ששקם שטר להוציא לטור
מקח של לקוחות טורפה מהן עם
מה שהשביחו ושם להן שבה ונתון
דמים. וטעמא דכולהו משום דמשיקרא
ארעא דדידה הוא ואין לנו לכופו
למכור להן קרקע שלו בשביל השבח
אם יש צידו מעות ולקמן מוקי לה
בקרקע שנעשית לו אפוחיקי: **המגיע**
לנכספים. צריכין לקרקע דבר מועט
דאילו אין צריכין לקרקע הוו להו
פירות ולא מיקרו שבה וצעל חוב
גובה השבח קאמר ולא פירות גמורין
כדלמרינן בפ"ק: **הניחא מ"ד**.
פלוגתא במסכת תבוצות (ל) כהנכות:
אי אים ליה זוזי ללוקח. שיעור דמי
החוב: **שפיר**. איכא למימר דארעא
מעיקרא דדידה הואי והוא דנתת לה
שלא ברשות שקל שבהא צחיזי ואלו
בארעא הואיל והוא מסקן ביה שיעור
ארעא בלתי: **חמנ"ה שפיר יום**

בן לענין שבעה שחקו לו חכמים
 (עד) אלא משום לא חלין פועלת שריר
 ה ויבן לענין שאינו עובר עליו משום
 אלה. אמרתי מפרשי לה בנמ"ט: **שריר**
 אמה עובר עליו: **יאל כלילה**. שכלתה
 ואינו עובר עליו **בזבא**. עתה נחמתי
 אינה משתלמת אלא בכסף. דלמחר
 משתעבד ליה לשכיר יום עד שחשקע
 וימותו יבן לא חלין נמי לא חוקמיה
 אלא עד הבוקר דכתיב (שמות ד')
שלא שרן. ולא קרינא שריר גביה:
 ויה

ספר רבי חנינא למימר ארעא כחזקת יתמי
קיימא ועל בעל חוב להביא ראיה אמר להו
ההוא סבא הכי א"ר יוחנן ^אעל היתומים
להביא ראיה מאי טעמא ארעא כיון
דלגובינא קיימא כמאן דגביא דמיא ועל
היתומין להביא ראיה אמר אביי אף אנן
נמי תנינא ^בספק זה קדם וספק זה קדם
קווצין ואינו נותן דמים אלמא כיון דלמיקץ
קיימא אמרינן ליה אייתי ראיה ושקול
הכא נמי האי שטרא כיון דלגובינא קיימא
כמאן דגביא דמיא ועל היתומים להביא
ראיה אייתי יתמי ראיה דאינהו אשבתו
ספר רבי חנינא למימר כי מסלקינן להו
בארעא מסלקינן להו ^גולא היא בדמי
מסלקינן להו מדרב נחמן ^דדאמר רב נחמן
אמר שמואל שלשה שמין להם את השבח
ומעלין אותן בדמים ואלי ה' יבכור הפשוט
יובעל חוב וכתובת אישה ליתומים יובעל
חוב ללקוחות א"ל רבינא לרב אשי למימרא
דסבר שמואל בעל חוב ללקוחות ^ה ומי אית
ליה שבחא ללוכה ^ו והאמר שמואל בעל

חוב גובה את השבח וכי תימא לא קשיא
בשבח שאין מגיע לכתפים והא מעשים
פ' בשבח המגיע לכתפים לא קשיא הא
שבחא הא דלא מסיק ביה שיעור ארעא
דעא ושבחא דיהוב ליה זוזי ללוקח ומסלק
[זוזי ללוקח לא מצי מסלק ליה לבעל חוב
ללוקח מצי מסלק ליה לבעל חוב ונימא ליה
לך שכולא ארעא השתא דלית לי זוזי הב
ך שבחאי אלא כמאי עסקינן כגון דשרויא
לך פרעון חובא מזוז: **מתני'** והמקבל שדה
אותו זה השביעית מן המנין קבלה הימנו
ז' השביעית מן המנין ישכיר יום גובה כל
היום ישכיר שעות גובה כל הלילה וכל
שכיר שנה שכיר שבוע יצא ביום גובה
הלילה וכל היום: **גמ'** ת"ר מנין לשכיר
תלין פעולת שכיר אתך עד בקר ומנין לשכיר
יומו תתן שכרו ואימא איפכא ישכירות אינה
מע שנאמר לא תלין פעולת שכיר אתך איני
ך מלמד שאינו עובר אלא עד בקר ראשון
עובר משום כל תשעה אמר רב יוסף מאי
ב ומחר אתן ויש אתך ת"ר האומר לחבירו
עוברין משום כל תלין זה לפי שלא שכן
וזה

יורא לערד גובה כל הילולא כל הילולא הוא זמן גביה
 יין שאינו עובר עליו משום לא חבא עליו השמים (דברים
 סיפא ממלאכחו בצוקר: **גובה כל היום**. בין לעמן שבו
 ו. ובגמרא ילק' לה: **שכיר שצום**. גובה כל היום וכל ה
 רחוק לבוקר כל ציוס: **גובה כל היום**. וכיון שאשקה
 רמיו. דמיון דמשה פועלו משתחקר הוה ליה שכר ליה
 לא חלין בצמיר לילה ולא חבא צמיר יום: **שכירות**
 (א) שכירות שנה זו משתלמת בחטיות שנה אחרת אלמלא
 בשכיר לילה חוקמיה שנשחמד לו לבוקר משכמה ש
 עד הצוקר: **משממע שנאמר** וכו'. שאין לינה קרייה
 לילה הוא: **מאי קראה**. היכא רמיחא כל תשהא: זה לי

סבב ר' חנינא לצימר בארעא מפלג
דעל היסומין להציור רחיה מ
חוצ והיניו נטעשה אפסתיקן כדמסיק
שדה חצירו ונטעה שלא ברשות דפשי
אח השנח וי"ל דמיון שהיה הקרקע
בחוץק אביהם תחלה ועדיין לא
ינאח מרשותן עדיפי מיורד לתוך
שדה חצירו ונטעה שלא ברשות אי"נ
ביורד לתוך שדה חצירו נמי היה
סבור דמסקלין ליה ביהרעא:
יציא דמלך גובה ב"ה הארעא וכו'
היום. וכן גרישא בשכיר
שעות דלילה אע"פ שינא ממלכתו
ועוד לילה גובה כל היום ואינו עובר
בכל חלקו בעמוד השחר דלילה משמע
כל הלילה חוץ השכירות לא ין כל (הנה
והיא"נ לא ילין דחלב חגי (שמות כז)
הוא בעמוד השחר גרידא שאם העלה
אימורים על גבי המזבח בתחילת
הלילה והורידן לפני עמוד השחר
נפסלין בלילה כדאמרין בזהבחים
(דק פו.) וי"ל מפני שהן ראויין להקריב
בדק פו.) וי"ל קריא בזה לילה
אפילו בעמוד השחר ודוחק ועוד
דבפרק שני דזבחים (דף כ:) משמע
גבי קידוש ידים ורגלים ומי כיור העמוד
השחר פוסל בלילה אפילו לא התחיל
לענה אלא לאחר תחילת הלילה:
אמר

כאן בשבט המגיע לכתפים כ
בכל יום וקא מגבי שמואל
דמסיק ביה כשיעור ארעא
ושבא וכי לא מסיק שיעור
ליה הניחא למ"ד י"א אית [ל]
שפיר אלא למ"ד אית ליה זוזי
אי הוו לי זוזי הוה מסליקנא
לי גרייא דארעא בארעאי ש
ניחילא אפותיקי דא"ל לא יהי
מחבירו לשבוע אחד בשבע
שבוע שנים בשבע מאות זוז
הלילה שכיז לילה גובה כ
היום שכיז שבת שכיז חד
כל היום יצא כלילה גובה כ
יום שגובה כל הלילה ת"ל ילא
לילה שגובה כל היום שנאמר
משתלמת אלא בסוף ת"ר ממ
יודע שעד בקר מה ת"ל עד
בלבד מכאן ואילך מאי אמר
קראה יאל תאמר לרעד לך
צא שכור לי פועלים שניהן

נוצם כל הילול. שכיר שפעולתו לייסד שכיר בזמנו הוא (נשבע ווטולס) בין אמן עד בקר (ויקרא עט): **שכיר לילה** לא תלין אלא משום לא תבא עליו השבעה. שמיטה: **יאל ביום.** שכלתה ששירותו שמיטה: **נוצם כל הילול וכל** בשקיעת החמה: **גב' אישור אגא.** באחיה נשך (לעיל סה). כשכיר שנה נשך החמה וכי כתיב לא תבא על כרקק בשכיר לילה דהא לא משתעבד ליה ולא ילין לבקר וכל לילה שבמקרא ליה

[illegible]

תורה אור השלם

1 לא תעשך את רצון
ולא תגזל לא תלמד
ועלת שבור אחרך
על ריקא יט יג
2 בימום תתן שבור ולא
תבוא גליל השמש כי
עני הוא ואליהו הוא נשא
את נפשו ולא יקרא
עליך אל יי והיה כי
חטא: בדברים כו טו
3 אל תאמר לרעך רש
ושבו ותקח אתה רש
אתה: משלי ג כח

הגהות הב"ח

(א) גמ' דספר שמואל
בע"ח ללקוחות יהיב
שבחא ומי אית:

עין משפט
נר מצוה

קרא א מ״י פ״א מ״ל
 שׁוׁרׁתׁ ה״ל ד׳ מ״נ
 ל״א״ן ק״פ ט״ע ח״מ
 ס״י ט״ל ט״פ ו׳
קרב ב ט״שׁ ע״ס ט״פ
 ט״
 ט״שׁ ב מ״י ט״י ה״ל ב׳
 ט״שׁ ע״ס ט״פ ד׳
קדר ד מ״י ט״שׁ ע״ס
 ט״פ ט״ב״
קפז ו מ״י פ״א מ״ל
 מ״ל ו״הרד״ה ג׳
 ד מ״נ ל״א״ן ט״י ט״ו
 ט״שׁ ח״מ ס״י ט״ל ט״פ
 ו״פ ט״פ א׳ י״ד ל״א״ן כ״נ
 ו״ט״ס׳
קפו ז מ״י ט״י פ״ו
 ה״ל א׳ ו״הל ב׳
 ט״נ ט״שׁ ע״ב
קקז ח מ״י פ״א מ״ל
 שׁוׁרׁתׁ ה״ל א׳ מ״נ
 ל״א״ן ק״פ ט״ע ח״מ
 ט״שׁ ט״ב״
קקח ט י ב״י ט״י ט״ל
 ד ט״שׁ ע״ס ט״פ
 ט״״

1 ואל תעשק את רעך
2 ואל תגזל לא חלק
3 ופלטת שכיר אתך רע
4 וקרא יט ט
5 ואל תחשק שכיר עמך
6 וצרכי מאדוה וא מגור
7 ואשר בארץ בשכרך
8 דברים כי די
9 בימונתו שפרו ולא
10 תבזבזו עליו חשבו
11 עתה ואלו הוא נשא
12 ונפשו ולא יקרא
13 אל יזהה כי ט
14 דברים כי טו
15 אל האמור לרעך רש
16 ומוחר אתו ויש
17 מלי כי כח
18 נפש כי תהא מעמלו
19 ממל כי תחשב עמיתו
20 בבקרו וא בתשומת
21 אל בזל וא עשק את
22 עמיתו
23 ויקרא כי כא

אמר ליה לשמעיה ויל אגיד לך פועלים. לא משום שהיה דעמו לדמות אלל היה ירא שלל יהא פניו ליתן להם ולפילו משום בל משהא לא היה עובד כיון שהוה עבוק במלכא אחרת: **מתקין** לה אביי אייהו גזל בור. תימא וכו' לא ידע אביי דרב שטת מוקין לה בצדדי ליה ולדבר כפריה וי"ל דסבר אביי דאית לן חלוקמי גזל דומיא דעשק וכי היכי דלא קאי וכחש לעושק לא קאי נמי חגזול אלל תחילת גזל דקרא ותחילת עושק הוא כיחוש ולא דייק כדדייק רב שטת בסמוך להכא כתיב אז חגזול והכא כתיב אז עשק בלא בייח:

אז עשק בתיב. לא גרסינ שעשק
כזר: ולמה חשקן הכתוב
לעביר עליו בשני 5אוי. לאו משום
דכתיב גול ועשק שניה בשון דייק
אלא משום דכתיב חרי לארץ מימה
בשלמא הכא חילקן כדי לעבור עליו
בשני לארץ אבל גבי אשם גזילות למה
נכתבו שניהם או בגול או עשק:
מחשיר

ומאמר אמר שכיר שעוֹת דִּיּוֹם
לֵה וְכָל הַיּוֹם תִּנֵּן שְׂכִיר שְׁעוֹת
רַב לְצַדִּיק קִתְּנֵי שְׂכִיר שְׁעוֹת
לֵה הַלֵּילָה תִּנֵּן הִיּה שְׂכִיר שֶׁבֶת
בֵּה כָּל הַיּוֹם יוֹצֵא בְּלִילָה גּוֹבֵה
נִיּא שְׂכִיר שְׁעוֹת דִּיּוֹם גּוֹבֵה
דְּבִרֵי ר' יְהוּדָה ר"ש אוֹמֵר
דְּלִילָה גּוֹבֵה כָּל הַלֵּילָה וְכָל
דְּרַבִּי כְּה' שְׁמוֹת (6) הִלְלוּ וְעִשְׂה
לֵה וּמִשּׁוֹם² בֵּל תַּעֲשׂוֹק שְׂכִיר
וּמִשּׁוֹם³ לֵא תִבָּא עָלָיו הַשְּׁמִשׁ
לִיכָא בִּימָמָא אִמֵּר רַב חֲסֵדָא
גּוֹל א"ר חֲסֵדָא לָךְ וְשׁוֹב לָךְ
זֶה הוּא גּוֹל מִתְקִין לֵה רַב
בִּנְיָן דְּוִמָּא דְּפַקְדוֹן דְּקָא כִּפֵּר
הוּו עוֹשֵׁק יֵשׁ לָךְ בִּרְדִי וְאִינוּ
הוּא גּוֹל שְׁחִיבָה עָלָיו תוֹרָה
אַלֵּא אִמֵּר אֲבִי לֹא שְׂכַרְתִּיךְ
וְלִרְבִּי שֶׁשֶׁת מֵאֵי שְׁנֵא עוֹשֵׁק
אִמֵּר לָךְ גּוֹל דְּגוֹלִיָּה וְהִדֵּר
כִּי הִשְׁתָּא בְּשִׁלְמָא הֵתֵם כְּתִיב
עוֹשֵׁק מִי כְּתִיב אוּ כְּעוֹשֵׁק
אֵא עוֹשֵׁק זֶהוּ גּוֹל וְלִמָּה חֲלָקִן
וְאַחַד שְׂכִיר אֲדָם וְאַחַד שְׂכִיר
יִתְּנִן שְׂכָרוֹ וְיֵשׁ כּוּ בּוּ מִשּׁוֹם
תִּתִּי כּוֹמֵן שְׁתַּבְּעוּ לֹא תַבְּעוּ
עַל שׁוֹלְחָנִי אִינוּ עוֹבֵר עָלָיו
יִינוּ נִשְׁבַּע וְנוֹמַל⁴ אִם יֵשׁ
דְּרַב תּוֹשֵׁב יֵשׁ כּוּ מִשּׁוֹם בְּיוֹמוֹ
בִּיר אֲתָךְ עַד כִּקֵּר: גַּמ' מִנִּי
רַבִּי יְהוּדָה מֵאֵי הִיא דְּתַנִּיא
מֵאַחֲרֵי

ליה: לא שרשריך מעולם. לא דמי
 יהוה נמי גבי קרבן שבועה כחייב ואי
 גחלו ואומר איני נושא לך וכשחשבו
 קמיה כרב חסדא בנך ושוב ודקשיא
 תא מכלל דלודי ליה במעיקרא כלביא
 קריי גזל: אבל הכא מי חשבו לאו
 דר. משעה שהתחיל לחיבשו עושקו
 מרשע: לא חשבו אינו עובר עליו.
 על צדק לקנות פירות מחנוני ואמר לו
 ועל. מפרש בגמרא: ואם יש עדים
 שזוס וכו'. מפרש בגמרא: (גמ')
 מחשך

וזה לפי שאין פעולתו עליו. ולא קרינא ביה פעולתו אחר: ואימא
לכו וכו'. דאי לא משתלימנא לא עברנא: אגרי להדיד. כשניה
האחד תרץ לפועלים חזירו פוסק עמהן ואמר להן שזכרם על
הצעד הבית: הני שוקאי דסורא. צעלי בתים של סורא שאין
מגיעין למנוח על יום השבוע: לא

עברי. על שזר פועלין: מידע ידעי
דעל יומא דשוקא סמכי. להגיע
למעוט הלכך אפילו אית ליה מעוט
גביה לא עבר דלדעמא דהכי אימגר
לא ויכין דמיומא קמא לא עברי מן
לא עברי כדאמרין (עילא) שאינו עובר
עלוי אלא בקר ראשון: אבל משום
כל תפסא עובר. מיום השוק ואילך:
שכיר שעוה דיוס. שנשכר לו מן
הבקר עד חלות: גובה כל היום.
דאח כלתא שכירותו מחמת ואילא
כלא תבא: שכיר שעוה דלילה גובה
כל הלילה. ולכשיעלה עמוד השחר
עובר משום כל תשין דאח נשתעבד
לו קודם לכן: וסמואל אמר שכיר
שעוה דיוס הוא גובה כל היום.
כדקאמרת ואין לילה הולך אחר יום
אבל שכיר שעוה דלילה גובה כל
הלילה וכל היום שהיום הולך אחר
הלילה הואיל ושיכירותו כליל יום זה
וגא דמי לשכיר יום דלחמול שאינו
גובה אלא כל הלילה: סגן שכיר
שעוה גובה כל הלילה וכל היום.

בשלמא שמואל מוקי לה בשכירות
שעות דלילה אלא רב במאי מוקי
לה: **לנדרין**. והכי קאמר שכיר שעות
יש גזובה כל הלילה: אלא גזובה כל
היום וכדאמר ר' הונא: **יאל בלילה וכו'**.
אלמא הוואל ויתסה פעתלו בלילה
הוא ליה שכיר שעות דלילה וקמרי
גובה כל הלילה וכל היום: **משום לא**
תגזול. דהא חוקמיה בלחיה נגד
דף סא. לכובש שכר שכיר דלי נגד
ממש מללו דרביית ודריית נפשא:
ה' שמות. חמשה לאזין לא תעשוק
את רעך ולא תגזול ולא תלין ולא
תעשוק שכיר עמי ואבזין כימוי מתן
שכרו ולא תכזב עליו השמש ושעה
כימוי מתן: **שם שכירות**. כוליה שמה
ודאי לא משתנה לא אלא הכי קאמר
עבירות כל השמות הללו בשם שכירות
הן יש מהן בשכירות לילה ויש מהן
בשכירות יום: **גול**. משמע שאסור
ידור מידו ממש טפי מעשוק דכתיב
(שמואל ב כג) יגזול את החנית מיד
הנזיר וכן בצבלי שכם (שופטים ט)
יגזלו וכן כל אשר יעבור עליהם
נדרין: **מסקיק לה רב ששם**. על
כרחיק עושק דקרא כפר ליה הוא
מדמייהו עליו גזרות כהנים קרבן
צמיחה דכתיב (ויקרא ה) וכמה
נצמיהו בפקדון או בתשומת יד וכו':

אלא אמר רב ששם וכו'. לקמן פריך לרב ששם מאי שם עושק
לגזול כי נחמיו קר' דהא מרדי ליה דעבד צדקיה וקא גזול ליה: מ
לא כפר שביעה היכא: דגוליה ודדר כפריה. כל זמן שלא חבטו
בצ"ד כפר ונשבע ולעולם גזל לא חקר! אללא איני אומר לא צלמי
קר' צבונה היכא בגזל דבר כפריה: הכי גרסין כפי השם צלמי
וכחש צבמיתו בגזל דבר שהיה גזולו עד עתה צבורת גזל כח
צבוסק. דנימא וכחש צבוסק דמעיקרא: או עשק כתיב. על
כחשיה ולא תקרא עשק על ידי דבר אחר קודם כחשיה: ברת
במרא' יליף ליה דכתיב אחרי' מדעתך ולא מדעתו: הסחפו. מתקן
גמל הית' לחנוני תן לו צדיק פירות ועלי' כלם: או אמר לשלח
שקטנו. צבמו: גר מושב. שקבל עמי' שלא לעבוד ע"י ואחור

(א) ומניח (דף י"ג, ב) סוף
ותיק דמאריך וי"י ב"י הא
רעך מאי עבדי כו' ועין
רש"י (ג) בפי"א: נכרי נכרי,
(ד) בפי"א טס"ף: וקסבר גזל
גזל מותר (ה) לעיל ג' א'
(ו) ודברים כד', (ז) וסוף
(ח) וי"א דתיק, (ט) ועי'
מוס' לעיל סא. ד"ה
לעבוד.

מאריך פרט לאחרים. תימה אמאי אינטריך מאריך למעוטי עכו"ם מגר תושב נפקא דדוקא גר תושב ולא עכו"ם ועוד תימה אמאי אינטריך למיכתב גר דקדק מגר תושב נפקא דכ"ש גר דקדק וליכא למימר דלי לאו דכתיב גר דקדק דכשעריך לא משמע אלא גר תושב שאוכל נבילות דומיא (דברים יד) דלגר אשר בשעריך תתננה ואכלה: **מוגד** זה גר צדק. תימה אמאי אינטריך למימר גר דקדק דמאריך נפקא דגר דקדק אחיך לכו"ע לרבי יהודה ולרבנן דפליגי בהבובל (ב"ק דף פו. וסוף) גבי אין לעבדים בוש דיש לו אחוה ואחיה הוא בנאמנות וי"ל דשמיא הכא דכתיב מאריך דמשמע ממוכר שזאריך כדדרשין ב"ק (דף פט.) מקרב אחיך אי נמי מאריך ולא כל אחיך כדדרשין קדושין (דף כד:) מן העוף ולא כל העוף והוא ממעטין גר אי לאו דכתיב גרך אבל בנאמנות נשך (לעיל דף ע"א.) גבי רבות דדריש גר זה גר דקדק קשיא לר"י אמאי אינטריך פשיטא דמה לי ישראל מה לי גר דקדק וכי בכל המנות אין גר דקדק בכלל ישראל וכן קשה דיומטין כתיב לאזרח ולגר חיימין דלא כתיב ומ"ש: **בבא מציעא.** ולא מוקמינן ליה למעוטי חוזה לארץ דחובת הגוף היא ואינה תלויה בנאריך: **ורבי יוסי ברבי יהודה** א"י ית"י שביד שביד. ובפ"ק דקדושין (דף יד: וסוף) דלא משכח תנא דלא יליף שכיר שכיר היינו דוקא גבי עבד עברי משום דקסבר דההוא דהכא לא מופנה והאי מופנה: **ואי** אשמעין גזל משום ד"א מרה. לא היה צריך להאי לריכותא דלי לא כתיב אלא חד אפילו לא תגזול הוה מוקמינן לה בעושק דמשמע ביה קרא כדאמר בנאמנות נשך (לעיל סא.) וסוף ד"ה (עמוד) אבל השתא דכתיבי תרתייהו מוקמינן לה בגזל עובד כוכבים בנאמנות ענין אלא משום דמשכח לריכותא אפי' מיעטיה כדריש מגזל לא הוה שמעינן עשק"י: **ורבי יוסי בר' יהודה** האי א"א תלין אתך מאי עביד ליה. תימה דכתיב דכתיב דריש מיניה כמה דרשות ומלאתי כבוד כמדומה בתוס' רבינו אלחנן דהכא משכיר קבשי מאי עביד ליה דהוה ליה למיכתב לא תלין פעולתו אתך: **לבבצור** אשכנז אחד. היינו שכיר שעות נראה לר"י דאינטריך למיכתב משום דשכיר משמע שכיר יום או חצי יום שאין רגילות להשכיר פועלים אלא ליום או לחצי יום אבל לכל דהוה לא אי נמי אינטריך לאשמעין דאפילו שכרו לצור אשכנז אחד ואכלו אפילו הכי עובד עליו: **אשמעין** עושקו משום דלא צריכא ורבי יוסי ברבי יהודה האי לא תלין פעולתו שכיר אתך עד בקר מאי עביד ליה מיבעיא ליה לכדרב אסי דאמר רב אסי אפילו לא שכרו אלא לבבצור לו אשכנז אחד של ענבים עובר משום כל תלין ואידך במואליו הוא נושא את נפשו נפקא דבר המוסר נפשו עליו וידיך: **זה** לא גמיר: אלא לבבצור אשכנז אחד. כלומר שכיר שעות: מואליו הוא נושא אס

מאריך. לא מעשוק שכיר עני ואביון מאריך: **פרט לאחרים.** עובד כוכבים: זה גר אוכל נבילות. דכתיב ביה שעריך (דברים יד) לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה: וכו'. על שכן ישראל ועל שכן בהמה וכלים וגר וגר תושב: **עובד בכל השמות הללו.** בין הכתובים כאלו וצין האמורים בתורת כהנים דיליף גזירה שיה לאסתמינהו הכא דלוקמן: **ויש כהם משום כל תלין.** האמור בתורת כהנים והוא הדין ללא מעשוק ולא תגזול דכתיב גביה. ומיהו של שכיר יום ליתיה בשכיר לילה: ר' יוסי בר' יהודה וכו'. לקמן מפרש לה: **אין כהם כל משום לא תעשק שכיר וגו'.** דכתיב ביה בנאריך דמריב בהמה וכלים אבל ביומו תמן שכיר אש"ג דמריב ליה לא ולקמן מפרש טעמא: **קשיא גר תושב.** דמתניתין תמן אין בו משום כל תלין האמור בתורת כהנים ובצרייתא קמני כולן עובדים בכל השמות הללו: **קשיא בהמה וכלים.** דקמני מתני' יש בהם משום ביומו תמן שכיר ומשום לא תלין ור' יוסי בר' יהודה סבר אין בהם אלא משום לא מעשוק דמשנה תורה ואפילו משום ביומו וגו' דמריב ליה לא: **גר תושב יש בו משום ביומו תמן שכיר.** וכל שכן משום לא מעשוק שכיר דבגויה כתיב בשעריך: **ואין בו משום לא תלין.** דתורת כהנים וכן משום לא מעשוק ולא תגזול דת"כ. והאי דנקט הני משום דמפרשי בהו שכיר יום ושכיר לילה וה"ק יש בו משום ביומו תמן שכיר דמשמע גבי שכיר לילה ואין בו משום שכיר יום: **גמר שכיר שכיר.** כתיב הכא לא מעשוק שכיר וכתיב בשכיר יום לא תלין פעולתו שכיר מה כאן גר תושב בהמה וכלים איתרבא אף בת"כ נמי גר תושב בהמה וכלים: **לא גמר.** הלכך דתורת כהנים ליתנהו לא בבהמה וכלים ולא בגר תושב: **משום:** משום דכיומו תמן שכיר ליה דבקר דלעיל כתיב מאריך: **להקדים עני לעשיר.** נשכרו שני פועלין אחד עני ואחד עשיר ואין צדו ליתן אלא לאחד מהן העני קודם: **אביון.** מעונה מעני ולשון אביון האובד ואינו משכיר מה שנפשו מתאווה לכל טוב. ואשמעין קרא דעני קודם לאביון משום דעני כסוף למיתבעיה אף על גב דלרר: **אבל אביון.** הורגל לבושם ולא כסוף למיתבעיה: **ואי אשמעין עשיר.** דלקדמיה עני משום דלא צריך ליה העשיר לשכר כמו העני: **אבל אביון דלרר ליה.** טפי מעני אימא דליקדמיה לעני קמ"ל דעני קודם דלרר ליה וכסוף למיתבעיה: **וסנא דידן.** וכן דבי רבי ישמעאל דאמרו תרתייהו בבהמה וכלים אכלוהו וגר תושב גר להו (ד"ה) א"י גמיר ג"ש אפילו לא תושב נמי ליתייביה משום שכיר יום: **אסך.** קרא ימירא הוא: **שפעולתו אסך.** ואפילו בהמה וכלים: **רעך.** בנהק דתורת כהנים כתיב לא מעשוק את רעך: **עשוק.** שכיר שכיר: **גזל.** גזילה ממש: **ור' יוסי** האי אסך מאי עביד ליה. דמריב מיניה תנא דידן בהמה וכלים אף על גב דגזירה נפשו. כל שיעבד עמלו עליו: ואידך

- 1 לא תעשק שכיר עני ואביון מאריך או מוגד אשר בארצך בשעריך: דברים כד יד
- 2 ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואילו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל יי ויהיה בך חטא: דברים כד טו
- 3 לא תעשק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולתו שכיר אתך עד בקר: ויקרא ט יג

[illegible]

קבד א מ"י פ"א מהל'
שכירות הלכה ו
ועין בהשגות ובמגד
משנה ופ"ט מהל' טוען
הלכה ג ופ"א הלכ' סמך
לחור קפא טוע"ע ח"מ
ס"י פט סע"א:
קבו ב מ"י פ"א מהל'
שכירות הל' ח
טוע"ע שס סע"א:

קמו א מ"י פ"ד מהל'
מחומות ה"ל ד'
קמח ב מ"י פ"א מהל'
טומאת מת ה"ל י'
וה"פ מהל' חל ה"ל ג'
קמח ג ד ה מ"י פ"ג
מהל' מלוה וזה
הלכה ה' סנה לאוין קמח
טושה"ע ח"ת סי' טו קמ'
טז:
קמ ר מ"י שם ה"ל ו' ועין
שם טושה"ע שם סוף
יט:

תורה אור השלם

1. כי י' אלוה' מחולק
בכרב מחבר להוציא
ולתת איבוד לפניו וזה
מחזק קדוש ולא יקרב
בך ערות דבר וזה
מאחר: דברים כג טו
2. ואח"כ צאני צאני
מערותי אדם אחם אני
אלהיכם נאם אלהי יי'
יחזקאל לר לא
3. ואם איש עני הוא לא
תשכב בעבטו:
דברים כד יב
4. אם חבל תחבל שלשת
רעה עד ר' השמש
תשיבנו לו:
שמות כב כה
5. חשב תשוב לו את
העבט כבא השמש
ושכב בשלמנו ודברך
ולך תורה צדקה לפני יי'
אלהיך: דברים כד יג

מוסף רש"י

אין מטמאין את המהלך
עליהם ויבמות ט"א: אתם
קרויין אדם וגי טומאת
אכל כתיב אדם כי ימות
בזהל שט"ו משכנו:
והשיב לו את העבטו ומה
היה שומטו המלוה
מעל גבי בניו ולא הו'
כשאר מטלטלי דמיא דלא
משתעבדי לבעל חוב, דכיון
דמשתעבדי קריה יי' דדיה
לנזיאל ויערי קד...

ומיירי צבא לטול צמורת משכון דרנן סברי שמחזירין לו כל ימי חייו ורשב"ג סבר דלמחר שלשים יום מוכרו אצל היכא דנטל צמורת גבייה יכול למוכרו מיד ולא יסדרו כלל וא"ת אמאי לא מיימי מרשב"ג דאין מסדרין ויש לומר דסבר גמרא דשקלין מידי דלא חזי ליה ויהינן ליה מידי דחוי ליה כמו שלמעלה לא היה יודע הגמרא ורשב"ג שטינו דרשב"ג מחיר בלויף לא ידע דהוי טעמא (א) דליכא מידי דחוי ליה ומר' עקיבא ור' ישמעאל דלמרי (לעיל דף ק"ג:) כל ישראל ראוין לאותה אינטלא אין להוכיח דסנינא להו מסדרין דמיירי דגבה צמורת משכון דת"ק סבר דמפשיטין אותה אינטלא בת מהא מנה ונמנין העבטו בכל יום ויום והמותר יהיה לו למלוה צמורת משכון ולא יחזיר אותו כלל ורבי עקיבא ור' ישמעאל סברי דמן הטובה עושה השגת העבטו אצל צמורת גבייה לא הדר כלל ומדמהדר ליה אליהו מיכה מיכה לא בעי למפישט אפילו גרם מהו שסדרו משום דלחלו דחויי הוה מדחי ליה (ו) והיה לו להשיב אין מסדרין מדע שהרי השיב לו קצרי עובדי כוכבים אינם מטמאים בזהל כר"ש ס' נן יומי אע"פ דלא ק"ל כוותיה אלא כרשב"ג דמתני' דהלכות דאסר מדורות עובדי כוכבים משום אהל וטעמיה דלחלו משום דריו ארונות ש' בהן פותח טפה ויש מקום שלא גזרו כגון ש' לנאת לקרחת מלכים וכיוצא בו *וכן מצינו כשהיה קוצר את ר"ע היה דוחה שאמר ליה וכי איך כהן אמר ליה דליקס אין מטמאין ודחה אותו כן משום כבודו דר"ע ועיקר טעמו היה לפי שהיה מת מזה לפי שהיו יראים לקצרו שהיה מהרגו מלכות וכן נתאם בתשובת גאון שכתב שיש צדק דלחלו רצה שחלקו עליו יש ואומרים שהיה מנני בני צניה של לאה ואמר להם איני אלא מורעה של רחל וא"כ לא היה כהן ואלן אומר שבהן היה ומקיים הם אמרו לו מן סימן לדברך אמר להן כך כחזי יחסי של צנימין ויערשיה ואלה חוכרי בני ירוסם אמרו לו לא כך אמרת לאותה אלמנה יעשי לי משם עונה קטנה) ולך ולבנך תעשה באתניה ולא כהן אתה פי' לפי שכהן הוא היה רוצה לטול חלה תחילה אמר להם אותו טיעוק משי' כן יוסף היה ורמז רמזתי לעולם שאני צא תחילה ובאותה תשובה

מציא נמי הא דגמרי' מיכה מיכה וגרם מנין שמסדרין לבעל חוב כמו שגורם ר"ת וכן כב"ר גבי ותאמר לאה נגד נחלקו רבי נהוראי אמר דלחלו מגד ור"א אמר משל צנימין ועמד לפניהם ואמר להם רבותי למה אתם נחלקים עלי אני מצני צניה של רחל: **מנין** יעריס ש"א יתרום. הוה ליה למימר מנין שלא יבדק דבשעה שחורס ממנו אינו אסור אלא בשעת צרכה ושאר צרכות אסור לבדן כשהוא ערוס אלא נקט הכי משום דמשה היה ערוס לא יתרוס: **אמר** ליה צאו בהן (א) (אח"ה). מימה לר"י היאך החיה בנה של האלמנה כיון שבהן היה דמיה (ומלכ"ס ח' ח) ויתמודד על הילד וגו' ויש לומר שהיה ברור לו שמייהו לכך היה מותר משום פיקוח נפש:

ה"ג **דחניא** ר' שמעון [בן יוחי] אומר. דלחיה משנה בשום מקום ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם בדמשמע כבמה (דוכחין והא דקאמר בזהל לא מצינא בשיחא מצינא היינו בתוספתא:

ערוס דבר. בשעה שאתה מדבר בו לא יראה בך ערות דבר ש"מ אין אדם מנרך כשהוא ערוס ומורס בעי צרכה. והאי דבעי מיניה לענין מורס דהתם תנן (תרומוס פ"א מ"ו) אין מגביהין תרומה ערוס: לאו כהן מר. דליכא למ"ד דלחלו הוא סינחם דכתיב ביה קנא קנאמיה וכן צנינחם בקנאו אח קנאמיה: **אין מטמאין**. דגבי אהל כתיב אדם (במדבר יט) אדם כי ימות בזהל: **בארבעה לא מנינא**. בגירסא דארבעה סדרין כגון מועד ישועות נשים שהן טהרות בזמן הזה כבזמן הבית וקדשים נמי כדכתיב) וכל מקום מוקטר מוגש לשמי ואמרי (מחומות דף ק:) אלו תלמיד חכמים העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום מעלה עליהן הכתוב כאלו מקריבין אותן בבית המקדש: **בשיסא מנינא**. בתמיהה. זרעים אינו נוהג בחולו לארץ וכן טהרות: **ספי**. לקוט: **ערס**. עליו: **נפץ**. אשקו"ט בלע"ז: **סחט**. נסחט ריח מחור העלין לתוך טלית וקלטת טליתו את הריח: **ווצניא**. לגלגלם ב"ב אלפי דינרי: **לא תשכב בעבטו**. הא עשיר שכיב עבטו: **מאי קאמר**. וכי בשביל שהוא עשיר המירו לשכב על טליתו *והרי הוא רבית אללו שישתמש במשכנו חס: **הכי קאמר לא תשכב בעבטו בידך**. אלא השיבו לו כבוא השמש כדכתיב) השכ חשיב לו את העבטו כבוא השמש: **ה"ג המלוה אם חבירו אינו רשאי למשכנו ואינו חייב להחזיר לו ועובר בכל השמות הללו** מאי קאמר אמר רב ששת הכי קאמר המלוה את חבירו אינו רשאי למשכנו ואם משכנו חייב להחזיר לו ועובר בכל השמות הללו אסיפא רבא אמר הכי קאמר המלוה את חבירו אינו רשאי למשכנו ואם משכנו חייב להחזיר לו יבמה דברים אמורים שמשכנו שלא בשעת הלואתו אבל משכנו בשעת הלואתו אינו חייב להחזיר לו ועובר בכל השמות הללו ארישא תני רב שיובי קמיה דרבא יעד בא השמש תשיבנו לו זו כסות לילה *השב תשיב לו את העבטו כבוא השמש זו כסות יום אמר ליה דימאמא בליליא למה לי ודליליא בימאמא למה לי אמר ליה איסמיה אמר ליה לא הכי קאמר עד בא השמש תשיבנו לו זו כסות יום שניתנה לחבול בלילה שב תשיב לו את העבטו כבוא השמש זו כסות לילה שניתנה לחבול ביום אמר ר' יוחנן דיימשכנו ומת שומטו מעל גבי בניו מיתבי אמר ר' מאיר וכי מאחר שמשכנו למה מחזירין למה מחזירין רחמנא אמר אהדר אלא מאחר שמשכנו למה

ידו עד בא השמש ויקח לו ממנו: **זו כסות לילה**. לקמן פריך דלילה לאהדרי ליה בימאמא למה לי: **כבא השמש**. בלילה החזירו לו: **איסמיה**. אסיר ברייתא זו מסדר משנתי: **אמר ליה לא**. תסמיה דהא כסות לילה וכסות יום דקאמר לאו משמשי יום ומשמשי לילה קאמר אלא כסות העשויה למשכן בלילה וכסות העשויה למשכן ביום קאמר והכי קאמר עד בא השמש תשיבנו לו וכבא השמש תטלטו זה כסות יום ולימדה הכתוב שניתנה לו רשות לחובלה בלילה ולענין חבלה קרי ליה כסות לילה: **משכנו ומס**. לזה לאחר שהשיב לו את העבטו: **שומטו**. מלוה מעל גבי בניו ואין נעשה אללו כשאר מטלטלים שלהן דלא משתעבדי לבי' דכיון דמשכניה קרייה למה

למה ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם בדמשמע כבמה (דוכחין והא דקאמר בזהל לא מצינא בשיחא מצינא היינו בתוספתא:

למה

(א) יבמות פ"א. (ב) וברכות (ו) (ג) וע' מוס' מחומות קה: ד"ה אפילו. (ד) [לעיל קה: ע"ה]. (ה) [מלכ"ס ח' יט]. (ו) [במדבר כה]. (ז) [מלכ"ס ח' ט]. (ח) [דברים כד]. (ט) [בדברים יט]. (י) [מלכ"ס ח' ח]. (יא) [בדברים כה]. (יב) [וע' ח"ס' חולין קי: מר. ט]. (יג) [וע' ח"ס' חולין קי: ד"ה דחקן].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מהו שסדרו וכו' לא ידע דהוי טעמא משרום דבני מלכים אלא דלכא רלא חזי ליה: (ב) בא"ד דמיי הוה מדמי ליה (וזהו לו להשיב אין מסדרין). תל"מ ו"ג פ"א וזהו לו להשיב מסדרין אלא סבר אין מסדרין מ"י:

גליון הש"ס

נ"ס ר"א עשיר שכיב באי קאמר. עיין כמכות דף קה ע"ב תוס' ד"ה אפי': רש"י ד"ה באי קאמר וכו' והיי' הוא רבית. עיין לעיל דף קד ע"ב תוס' ד"ה ואלו: תוס' ד"ה מהו וכו' יב' בשני בשניה הוה' את ר"ע. נדבדש ילקוט משל [רמז] מתקד"ל נפסיק חכמות נשים בנמה ב"ה:

לעיו רש"י

ארישקו"ט. יצ"י נאח גליחחח.

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קטו.

עין משפט
נר מצוה

קנא א ב מ"י פ"ג הל' מטות וזה הל' סמך לארץ קנא טושיע ח"מ פ"ז סעי' טו: קנב ג ד ה מ"י טס הלכה ז טושיע טס פס"ק יד: קנב ו מ"י טס הלכה א ז ע"ש במשנה ונמ"מ טושיע טס פס"ק יד: קנב ח מ"י טס הלכה ג טושיע טס פס"ק יד: קנב ט מ"י טס הל' ג ע"ש במשנה ונמ"מ:

מוסף רש"י

בני אם ערבת לרעך תקעת ליד כפוך. בשביל זר לערב במתן. או אם נוקשת באמרי פ"ך. שהקטנו בדברים. עשה זאת והלל, כי באת בכף רעך. על עסקי ממון. לך התרפס. יד ופרע לו. ועל מוקש אמרי פ"ך. אם הקטנו. הרב רעך. הרבה רעים נקש היינו מחילה. רעך בתרא דקרא מלא חמב. לפי שהא לשון רבים ויחא. עשירה ממשכנין אחרים. לפי שאינה לריבה לאותו כסות להחזירו לה בלילה וסמך דר"ב. אשתא חייב להחזיר לה. דעמא מלי אמר רחמנא לא תחזול נגד אלמנה מפני שאחז לך להחזיר לה עבטת לערב ומתוך כך שמה יאל ונכנס תמיד אללה. שחרית למשכן וערבים להחזיר. אתה משיאה טס רע בשכנותי: קדושינו: טו: א: משיאה טס רע. שחכנס לביתן שחרית וערבים וסמך דר"ב.

(א) ב"ר קנב: (ב) ויחא (ג) סמך דר"ב. (ד) ע"י כסמך דר"ב. (ה) קנא יחזון. (ו) ונמ"מ בקדושינו: ח"מ. (ז) י"ל דמתן יעב"ד. (ח) כ"ס. (ט) רש"י (י) ונמ"מ. (יא) רש"י (יב) אפילו ניתוח ככלים וכו'.

תורה אור השלם

1 כי תשעה ברך משיאה מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו: דברים כד: 2 לקח בגדו כי ערב זר ובעד נקרה חבילה: משלי כ טו 3 בני אם ערבת לרעך תקעת ליד כפוך: נוקשת באמרי פ"ך נלכדת באמרי פ"ך: עשה זאת אפוא בני והקצץ כי באת בכף רעך לך התרפס וירבה רעך: משלי כ א ב ג 4 לא תשח משפט בגד יתום ולא תחבל בגד אלמנה: דברים כד יו 5 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבדו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד: דברים יז יז 6 לא יקבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל: דברים כד יו

הגהות הב"ה

(א) ח"מ ד"ה אלמנה וכו' אין ממשכנין היינו כל"ל ואת ד' נמקד:

למה חוזרין וממשכנין. הרי עליו להחזיר לו למחר: שלא תהא שביעית משכנתו. דלחזי משכנתו בידו והמלוה על המשכון אינו מוחזר לו ויהא מטלטלין אלל בניו. ויהא מטלטלין אלל בניו: טעמא דהדר משכניו. שהיה

בדיו כשמת לוה: למה ממשכנין מעיקרא. דבר שעליו להחזיר מה מועיל לו: שלא תהא שביעית משכנתו וכו'. דממשכניו קנייה וכו' מהדר ליה הוה פקדון גביה: בני אס ערבה לרעך או אס נוקשת באמרי פ"ך. שהויתו בדברים: עשה זאת והלל. התרפס יד אס ערבת. ואס לא ערבת אלל נוקשת באומות דברים רב רעך הרבה עליו רעים נקש מחילה: אס ממון יס לו בידך. אס נעשית לו ערב ואס נוקשת בדברים רב רעך: ללד שני. כמו דבר אחר: לניסו. של לזה במלוה יל אמה נכנס אלל אמה נכנס למשכנו חוב אחר שאינה מלוה: שבר פונדק. השכיר לו פונדק: דיוקנאות. לר לו כוונת דביתו נשכר: משיאה טס רע. שמה יואל ונכנס אללה שחרית וערבים: מכדי בעלמא דריש טעמא דקרא. לע"ג דלא מפרש טעמא כדאוקמנא גבי חובל: מתני' משום שני כלים. העלויה רכב והמתנה רחים: רחים: גמ' לשאר

למה חוזרין וממשכנין. שלא תהא שביעית משכנתו ולא יעשה מטלטלין אצל בניו טעמא דהדר ומשכניה הא לא הדר ומשכניה לא אמר רב אדא בר מתנא ולא תרוצי קא מתרצת לה תרין הכי וכי מאחר שמהחזירין למה ממשכנין מעיקרא שלא תהא שביעית משכנתו ולא יעשה מטלטלין אצל בניו ת"ר יאל תבא אל ביתו לעבט עבטו לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לביתו של ערב וכן הוא אומר לקח בגדו כי ערב זר וגו' ואומר בני אס ערבת לרעך תקעת ליד כפוך נוקשת באמרי פ"ך נלכדת באמרי פ"ך עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס וירבה רעך אס ממון יס לו בידך התר לו פיסת יד ואס לאו הרבה עליו רעים לצד שני לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לשכר בתך לשכר חמר לשכר פונדק לשכר דיוקנאות יכול אפילו זקן עליו במלוה ית"ל משיאה מאומה: מתני' אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה שניאמר ר"ה תחבול

בגד אלמנה: גמ' ת"ר אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה דברי ר' יהודה ר"ש אומר עשירה ממשכנין אותה ענייה אין ממשכנין אותה חייב להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכנותיה למימרא דר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ור"ש י"דריש טעמא דקרא והא איפכא שמעינן להו דתניא ואל ירבה לו נשים ר' יהודה אומר מרבה הוא וכלבד שלא יהו מסירות את לבו ר"ש אומר אפילו אחת והיא מסירה את לבו ה"ז לא ישאנה א"כ מה ת"ל ולא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל לעולם ר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ושניאמר ר"ה דמפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור מאי טעמא לא ירבה לו נשים משום דלא יסור ור"ש מכדי בעלמא דרשינ טעמא דקרא לכתוב רחמנא לא ירבה ולא בעינן לא יסור ואנא ידענא מאי טעמא לא ירבה משום דלא יסור לא יסור דכתב רחמנא למה לי אפילו אחת ומסירה את לבו הרי זה לא ישאנה: מתני' והחובל את הריחים עובר משום תעשה ורבים משום שני כלים שנאמר לא יחבול ריחים ורכב ואלא ריחים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושים בו אוכל נפש שנאמר כי נפש הוא חובל: גמ' אמר ר' הונא חבל ריחים לוקה שתיים משום ריחים ומשום כי נפש הוא חובל ריחים ורכב לוקה שלש משום ריחים ורכב ומשום כי נפש הוא חובל ריחים ורכב חבל ריחים לוקה אחת ורכב לוקה אחת ריחים ורכב לוקה שתיים כי נפש הוא חובל לשאר

למה ממשכנין מעיקרא. הקשה ה"ר אלחנן ולמה חוזרין וממשכנין וי"ל כדי שלא יוכל הלוה לכפור וגם ימחר לפירו חובו ולקשט מעות כי מתבייש שכל יום יום יחזירו משכנתו ומ"מ לא רצה הגמרא למקד כן כשאומר למה ממשכנין מעיקרא דעדיפא מיניה משני ליה:

אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה. וא"ת אמאי לא פריך מהכא לשמואל (א) דמשמע הא אחרים ממשכנין וליכא למימר דהא אין ממשכנין (ב) דהיינו אין מנחתין הא אחרים מנחתין דהא לא תחבול כחצי דמשמע דבית ומללן לאסור ניתוח דמדרבנן ליכא למיגזר בשליח כ"ד גזירה שמה יכנס דביתו דשליח כ"ד ליכא למיגזר מדשרי בעלמא נתח ולא גזירין ואין סברא לגזור כאלמנה יותר משום דלית בה חרי לאין וי"ל דלכך לא פריך ממתניתין דהכא משום דליכא למיחזר אין ממשכנין אותה משום דלית בה חרי לאסור לית בהו האי לאו לכך עדיפא ליה למיפך מדברייתא ור"ש דקאמר בגמ' עשירה ממשכנין אותה איכא למימר נמי דסבר כשמואל וממשכנין היינו מנחתין לדלידיה ענייה דקאמר אין ממשכנין אותה היינו אין מנחתין טעמא דלחא משיאה טס רע דשכנותיה שייך אפילו דביתו והא דכחז רחמנא לא תחבול ולא כחז לא נתחא היינו כדי להיב על משכון שני לאין אלל קשה דלי סבר ר"ש כשמואל ולא שרי בעשירה אלל ניתוח ות"ק שרי ניתוח בין בעשירה בין בענייה א"כ מחמיר ר"ש יותר מת"ק ולשון הכרייתא משמע שכל להקל ולהמיר בעשירה מה שאסר מת"ק לכך נראה דר"ש לית ליה דשמואל ומימר למשק עשירה ושאר בני אדם וה"מ למפך שפיר לשמואל מר"ש אלל דלא איירי ר"ש במתני' אלל כדריית' ושפיר פריך מדברייתא אחריתי ועוד נראה לפרש דלכ"ע לא יחבול רחים ולא תחבול בגד אלמנה אתה קרא לאסור בה ניתוח דשרי בעלמא והא דאפקיה בלשון חבלה ולא בלשון ניתוח כדי לעזור במשכון שני לאין ולהכי לעיל כי אקשינ מינייהו לשמואל איצטריך לשנויי לעזור שני לאין ולא קאמר לאסור ניתוח משום דהוה קשה ליה אמאי אפקיה בלשון חבלה ואע"ג דאיצטריך לשני

לאין לשמואל מ"מ מיסתבר דעיקר קרא אתה לאסור דשרי בעלמא ולא ללאו יתירא לחוד והשתא לא קשה לשמואל מידי מפלוגתא דרבי יהודה ור"ש דהשתא אין ממשכנין אותה היינו אין מנחתין אותה ולהכי לא פריך מיניה דפשיטא דכי היכי דמשנינן לא ימשכנו אלל כד"ל לא ינתח דה"ג איכא לשנויי הכא ופי' זה נראה עיקר דאסור גס לשמואל (א) ניתוח אפי' ככלים שעושין בהן אוכל נפש דלפי' קמא דלא אתה לשמואל אלל ללאו יתירא ולא לאסור ניתוח לא אחי שפיר דלמנא דפליג עליה נראה דברייתא ורכב אסור אפי' ניתוח דכיון דשליח כ"ד בדברים אחרים מותר אפילו למשכן ובדברים ורכב אסור ה"ה אפילו ניתוח דשרי בעלמא אפילו מלמה דאסור בדברים ורכב דמיסתבר לאסור כל משכנה שמישכן כהוה אלל לשמואל שאינו מתיר למשכן שליח כ"ד בדברים אחרים אלל ניתוח יס לנו לומר דברייתא ורכב נמי דוקא משכון הוא דאסור כמו שכתב ולא ניתוח ונמנא שמואל דמשמע דלא להחמיר מיקל יותר לענין רחים ורכב שמתיר לנתח ומאן דפליג עליה אסר כדפרישית: וחייב משום ב' ב"ב. פי' אפילו דהתראה אחת אס חבל בפעם אחת רחים ורכב וההרו אמרו לו אל תשחא אל תשחא חייב על כל אחד ואחד ואין לומר לעולם איירי בשתי התראות וקא משמע לן דריחים ורכב אינם כלי אחד שלא להתחייב אלל עד שיחבול שניהם דל"כ ה"ל למיחזי החובל רחים או רכב בלא תעשה כו' ותו לא אלל דהא אתה לאשמועינן דהתראה אחת חייב וכן משמע בדהיא בגמ' דחייב שמים בדברים אחרים ורכב דהתראה אחת דלחמיר רב הונא חבל רחים ורכב לוקה ג' והיינו דהתראה אחת דלי בשתי התראות לוקה שמים על הריחים ושמים על הרכב וכיון דהתראה אחת איירי א"כ חייב שמים דקמתי היינו שמי מלקיות ומימה דהייך לקי והא חשיב לה בגמרא (דף קטו.) לאו הניתח לעשה מדאמר ליה אבוי זיל אהדר וכו' מימא דמשה"ל לל להדורי דכל מילתא דלחמיר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני הא אבוי גופיה קאמר בפ"ק דתמורה (דף ד:) דלי עביד מהני ואין לומר דהא דלקי היינו כגון ששבר הריחים ואת הרכב דשזב אינו ניתח לעשה שאינו יכול להחזיר הריחים ולהכי לקי כדאמרין בפרק שילות הקן (חולין דף קמא.) דאס הרג את האס שזב לא חשיב ניתח לעשה ולקי הא ליכא למימר דשליח הכא כיון דמפסיד

א א ב ג מ"י פ"ד מהל'
שכנים הל' ב סמנ עשין
פס טוש"ע ח"מ ס"י קסד
סעף ג:
ב ד ה מ"י שס טוש"ע
שס סעף ד:
ג ו ז ח מ"י פ"ה מהל'
שכירות הלכס ח סמנ
עשין פס טוש"ע ח"מ ס"י
שיב סע"י יח:
ד ט י מ"י שס טוש"ע
שס סע"י כ:

מוסף רש"י

[illegible]

הבית והעלייה: וליחזי כרשות
פשיטא ליה דאריי' בגמל לרבי
ההוא שאזני טופל בגמלוס בשוה וברבי
פשיטא דאזני טופל הכותל דהוי של ש
לרשות דחד וי"ל משום דלוי' של ש
ההא דמונחיס בגל או כמו בגל זה
שפריך התם פשיטא דהוה משמע ליה
ללאוקמיה דומיא דהכא ששנית לפניה
בסמוך ועוד דהתם (ו) פריך מתוך
ההסגויא דשפיר פריך פשיטא:
ליבא תיחזי תיובתא דר"ג. לאמרי
פטור ואע"ב דטעמא דר"ג
משום דאוקי ממונא בחוקת מריה
והכא לאוקמינא דקיימי ברה"א או בחצר
(א) שאניה של שניהם שאין להחזיר ממונא
יותר מחצירו מ"מ בכדי שכל פסוק
שפירי ויעודי ששחי' שלו תהא כחך
שחזר ויודע דכ"פ השאל' (ולש דף נח:
ו) פירש דכל ממונא המוטל בספק
חשיב כאלו שניהם ממונא דזו:
סבר רבא דאמרי' דאזני השבון
שבבורות. נראה לר"י שר"ל
לפי חשדון שבורות ושלמיות כמו
שמן מעורבות שם במקום שנפלו
דמה סברה הוה לומר שבידור ולא
יקח כי אם שבורות דוקא כנגדו:
הבית והעלייה ש' שנים. בקונט'
לא נהס של שנים ולרימ'
גמרא דאע"ג דמוקי לה בגמ' בשוכר
ומשכיר מ"מ שיי' למיחני של שנים
כיון דבגמ' זה בעל הבית ובעל
העלייה וקבצמא דמוקי לה בשוכר
ומשכיר (א) משום דבאמין שחלקו אין
על התחמון לבנות תקרה אבל קשה
אזי אין עליו לבנות מאי קאמר בגמ'
למה זה לספק כיון דאין מוטל עליו
דבאמין שחלקו מירי':

אי דאס ערלייז וו ונפלא אומא זיין.
 ויתן לו שכרו שכבר דר שאס
 דר חני יתן חני כדאמר ביהאומנין
 (נעלי דף עט.) גבי שוכר את החמור
 ומת לו בחיי הדקך ונותן לו שכרו של
 חניי הדקך ושם וז"ל וסוף פירשתי
 אמתאי לא אמר הכא ובסוף השאל
 (נעלי דף קג.) גבי המשכיר בית לחצירו
 ונפל אם יש צדמים ילקח יקח
 ולשכור ישכור כדאמר גבי חמור:
 איפסית

אמר ברובה אבל בארבעה לא
אמר בארבעה אין אדם דר ח
זו אודא אלא דאמר ליה ע
צריכא דא"ל על"יה זו שאני
חות בהדה אי הכי מאי למי
גבי בית זה אני משכיר לך
רבין בר רב אדא אמר ר' יצח
פרסק זה אני מוכר לך ונעקר
אתה להעמיד לו פרסק כל

הסתקרה שקורין אשער"ך ודומה לו במי
שאינו מחוסר אלא מקום 'הנחת כלי
כשכלומר מקצת השימוש למטה ומקצת כלי
החצוי למטה: **אודא**. מלוא חזי ליה
סנאא. בעודה קיימת: **וכי נחא**. אי
שעל גבי בית זה והא קא חזי ליה

אין קיימי בו. וא"ת דהכא
דחד מינייהו שכן רגילות
צבצבא צתרא (דף 7.) פריך
ס ומשני לא צריכא דנפל

הבית "והעלייה של שנים שנפלו שניהם

הולקין בעצים ובאבנים ובעפר ורואין
אלו אבנים העשויות להשתבר אם היה אחד
מכיר מקצת אבניו נוטלן ועולות לו מן
החשבון: **גמ'** מרקתי רואין מכלל דאיכא
למקם עליהו אי בחבסא נפיל אי בחבסא
נפיל אי הכי רישא אמאי חולקין נחוי אי
בבחבסא נפיל עלייתא איתבור אי בחבסא
נפיל תתייתא איתבור ילא צריכא דנפיל
ככליליא ולחויניהו בצפרא דפניניהו ולחוי
מאן דפניניהו ולישיליה דפניניהו בני רשות הרבים
ואזלו לעלמא ולחוי ברשות דמאן יתכן וליהוי
אידיך המוציא מחצירו עליו הראייה לא
צריכא בחצר דתרווייהו אי נמי
ברשות הרבים ואיכתייהו אימא שותפיה בני

ה'א' גוונא לא קפדי אהרדרי: אם היה אחד מהן מכור כו': והלה מה טעון אי דקאמר אי פפשיטא ואי לא אמר אין למה נוטל אלא דא"ל איני יודע לימא תהוי תיובתא דר"נ דאיתמר ממנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא דורב יהודה אמרי חייב ר"נ ור' יוחנן אמרי פפטור דאמר ר"נ כגון שיש עסק שבועה ביניהן הכא נמי כגון שיש עסק שבועה ביניהן היכי דמי עסק שבועה כדרכא דאמר רבא ממנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע ישלם: ריעולות לו מן החשבון: סבר דכא למימר לפי חשבון שבוותא אלמא כיון דאמר איני יודע ריע טפי א"ל אביי אדרבה הא ריע טפי מדהני ידע טפי לא ידע תו לית ליה ואידך כולתו דהאיך גינהו אלא אמר אבביי לפי חשבון שלמות אי הכי מאי קמהני ליה למלבנא רווחא אי נמי טינא דמעבדא: מתני': הבית והעלייה נפתחה העלייה ואין בעל הבית רוצה לתקן הרי בעל העלייה יורד ודר למטה עד שיתקן לו את העלייה ר' יוסי אומר תחתון נותן את התקרה והעלייה את המעויבה: גמ' נפתחה בכמה דברים אמר רבובי וישמאלא אמר ויבארבובי בר

אדם דר חציו למטה וחציו למעלה ושמואל
למטה וחציו למעלה ה"ד אי דאמר עלייה
סתם לוגר ליה אחריתי אמר רבא לא
שכירו לך כי סלקא סלקא בחדה וכי נחית
אלא אמר רב אשי ר"ד"ל עלייה זו שעל
דהא שעביד בית לעלייה וכי דר דאמר
למעשה באחד שאמר לחבירו דלית שעל גבי
פרסק ובא מעשה לפני רבי חיאי ואמר ר' חייב
מן שהדלית קיימא בעי ר' אבא בר ממל
בשעה

אז יעצבו (חל) ירושלים כספר עזרא (מחמיה ג.) ובגמרא פ' ד' וקננו ימן כלי אחר כבון מביה או עריבה למטה וכס' למעלה: **בארבעה**. כיון שנפתחה בארבעה יורד ודר בבי' לוגר לו אחרייו. ארס יס לו ותמה אהו כופין

נפתחו מתי בדה גור צבית: **דשביעי** אהו **לנבי** ע' עליה ו' קאמר ר' **דליא**. גפן מודלית שקורין פלדי

בזמן שני אחים שחלקו אחד נטל בית
גביו והאבנים של חומת הבית מן
קרקעיתה של עלייה ולמעלה של
שנים חולקים, הכל לפי (ה) הגבול
(ד) שהאחד הוא גבול מחצירו ואבניו
ועפרו מרובה משל חצירו חולקים
לפי שאין ניכר איזו אבנים של עליון
ואיזו אבנים של תחתון; **וראים** אלו
אבנים ראויים להשתכר, אם יש
אבנים שבריות של בנינים זה אומר

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שניהם
חולקין הכל לפי הגובה
לפי מה שהאחד היה
גבוה מהשני: (ב) תוס'
ד"ה וליחזי וכו' להם
מפורש מתוך הסוגיא:

הגהות הגר"א

[א] היום' ד"ה הציט.
משום כו'. נ"צ ויכ"ב
הרש"ש. ור"ף ורמב"ם כי
דנחלקו מידי דננן לה' יוסי
ועי' ר"ף יע"ל קי"ז ב'
ד"ה וכן כו'. (ועמ"ש רבינו
נח"מ סי' קס"ד ס"ק ד'
ולא כמש"ש בליקוט):

הגהות מהר"ב

רנשבורג
א | תוב' ד"ה לימא חבור
 כו' או בחצר שאינה של
 שניהם, מלת שאינה נמחק:

לעזי רש"י

אשטריך [אישטור"ך].
שכבת טין המתזקת את
רצפת הקומה השנייה של
בית (בגרמנית).
פלד"א [טרייל"א].
הליות גפנים.

רואין אלו אנשים ראויים להשחרר
אם של עליון אם של תחתון. והכל
לפי המפלות שאם נחבט הבית
מיסודו ונפל תחתיו החומה במקומה
ויהיה לדעת ההתחזקות נשברו ולכן
נפלה (ו) הבית (ו) נחבט הכותל
הלחץ כמקל שסיה עומד וקוף ונפל
שעליונות של כותל נפלו להלן ממנו
הרבה אז העליונות נשברו שנפלו
מגובה רב והתחתונות שלמות שנפלו
ממקום נמוך: מקלם אנכי. והן
שלמות: ועולות לו מן הכשכון.
נשברו יקח אחרות כנגדו. וצמא
מפני מאי יכול כנגדן שלמות. וצמא
שבורות: ג' מכלל דאיכא למיקס

עליה. דמפולח וז' היאך נפלה: אי
בזבזא נפלה. וזמאחא איזנבור
 דכפרזשית: אי **בזבזא נפול.** כזבזט
 מקל ועליזא איזנבור: אי **הפי:**
 דזיכלא נמיקס עעליזו: **רישא זאלי:**
זמא חולקין. יטול העליין הרחוקות
 ואס בזבזט נפול ואס בזבזא נפול
 יטול העליונות הן שלימות והן
 שבורות: **לא קפדי אהדדי.** נמיקי
 זמא רדיה דאפאורי מפאן ליה
 וכל אחד רשוי לנבי חזריה לזבזא
 שס חפזו הלכך כי נמי יזבזן ברשות
 דחד מנייהו לא הוי אידך מזוזא

דברשמוא דהאי נמי יתבדחה על קפיד עליה מלאושיה דוכתא: **דאמר איני יודע**, צרי ושמא צרי עדף: **חייב ילד**, דברי עדף: **פטור ממשל**, אוקי ממונא בחזקת מריה וזריך לישבע שאינו ידע: **עסק שבוה** וכו', וה"ל כיון דמודה במקצת ואמר איני יודע במקצת דחייב שבוה דלורוימא משום הודאה במקצת: **לחשון שבדור**.^(א) (שכנגד) ^(א) נוטל שבדור כנגדן וזה יטול את אלו לפי החשבון: **לחשון שלמים**.^(א) (שכנגד) אף הוא יטול שלמות כנגדן: **למכנא רווחא**, יש לציניס העשירות כמלנן שהוא רחב מחצירו: **אי' לטינא דמעבדא**, יש טיט שעושין ממנו לציניס שעושבד ומגויל יפה מחצירו: **בתנ' הכית והעליה ונפתחה העליה גרם**, ולא גרם הכא של שנים דהא נשזכר קאי כדאמר בגמרא: **ואין בעל הכית**, משכיר: **היה ענין ענין ענין**.

המשיכה. טיח של קיס שחומך על
 פלוגתינו: 'גמ' אבל בארבעה לא.
 להשמש בו ישמש: חליו למטה.
 גמרי ולא כפיין ליה לדור חליו למעלה
 המשחר לקולטו עמו בבית: כי
 דרי לא שעבדו למה ליה למימר
 פרסקא. חליו שפירושו אפרסקין:

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) במשנה הרי הוא
שלו והשאר י"י. ז"ב
משמע דנעיקר דינא סיל
מכרי' וג"מ למכירה וערלה
יולקן כמב הרמב"ם בצעיה
דלקמן דלמחלה לא יטול
העליון כו' (ועת"ש רבינו
צמ"ח ס' קס"ו ס"ה ג')

כל שלשים יום. שמי
לכונן (ב) ויק' א' ו
שעל מנת כל הבחיל
כר'. שלא יהו מקדשין על
(ג) ושמ' א' מאי לאו
רשות דבית דין? וסו
למכרש בית דין גיטת כו
משום פדיוני שטן כו
שמ'. לא רשות דמצודה.
לכונן משה שכות' א'
למנוח משה, ולא כדשם
למנוח משה חזי
(ג) ושמ' א' ויק' א' ו
שמ'. דרך שדה פתוח.
מכירה שלשה פתוח.
לשמי' קדש' ג' ושמ' א' ו
(ג) פתוח לא מנע קדש
מחמתו של עליה ועל ג'ו
א' למח' ושמ' א' ו
ע"ה של פד' על מקדש
דחמה (ג) כפס' ע"ה
ע' המורה (ג) ויק' א' ו
ע' המורה (ב) א'
שמ'. שמחמה.
מכירה ודך שמחמה
מכירה ודך שמחמה
א"ה גדול. ושמ' א' ו
לכ' שמחמה קדש' על
לללל ודך שמחמה
ידיק' גדול כמו שמחמה
כמח' ושמ' א' ו
דחיק'. א"ה ש"ה של
השמי' חלוק. משלם
מה שמחמה. ואפס'
למחמה על השמי'
המחיק' על השמי'
הלל'. שמח' דילוק שמח'
ואין לו חל' שלם.
ש' חזרה וד' א' ו
ו' חל' ו' וקדש' א"ה
ו' וקדש' ודחמה
וקדש' ודחמה כ"ה
גדול' הגדולה. ושמ'
עליון ודחמה כדחמה
מחמה. ושמ' א' ו
מחמה. ושמ' א' ו
אין קדש' א' ו
ודחמה ודחמה
הגדול' של בעל דחמה.
למחמה א"ה
וכן השמי' של בעל
הקדש'. דחמה ודחמה
לקדש' ודחמה ודחמה

והדליק את צבינו: **חבל**, הואב אבן מן ההר לעקרה מחצורה: **ספס**, הוא המרבעה ומחליקה: **חמר**, נטשה מן ההר ששימשה הסתם שם ומוסרה לכתב המושיעה לבנאי העומד על מעמד החומה העשויה להילוך האומנין: **אדריכל**, (י) הוא אבי האומנין שהוא מדקדק בהנחת האבן לצדה על מושבה גבוהה שלא תמיש ולא תטה ולא תהא בולטת חוץ לדימוס: **חי**, זה שהיה בידו חיזב במקרה אם תפול מידו ותזיק את אחרים או תשבר היא הוא חיב לשלם, ואע"ג דמוקמינן להא לקמן בקבלנות וכוון שותפין במלאכה אין חיב אלף מי שהיתה מסורה לו דכיון דכחו הוא המזק מוטל עליו כל היכא דמיתרמי דתמן אדם מועד לעולם שוגג ומזהיר אונס ורצון דנפקא לן ב"ב" (דף כו: טפס) תחת טפס"ס לחיב על השוגג כחזיר ואונס כרצון: **דמי**, אלו שהיו שותפין במלאכה אחת ומשהניחו אחת מהם שותפין היא שורת הבנין ונפלה והיזקה הוסיף ולאו חלו דלדרכיה הוא שלחם שניהם נפלה וליכא לחיוביה משום גביר דליה כולן חייבין יחד שכוון שותפין בדבר ועליהם המלאכה לעשות וקביעו אחריות המזק יחד: **והסניא האחרון חיב**, אדריכל שהניחה: **בשירות**, האחרון חיב: **בקבלנות**, כולן חייבין היכא דלא נפלה מיד אחד מהן דעל כולן לשמור שתהא מיושבת יפה: **באתנ"י** שפי גנוס זו על גב זו, סמוכות זו לזו האחת הקרקעית גבוה ושאלה קרקעית נמוך: **והירק בניהם**, בזקיתם הגובה שזו גבוהה מזו יש שומים או גללים: **של עליון**, שהרי עפרו הוא ומשלו הוא יונק: **של חסון**, שעל ארצו הוא מונח: **למלאות גנתו עפר**, משהו קרקעו לעליה: **אמר ר"מ מאהר ששניין בן יבולין למאוס זה על זה**, שלא יתא ירק זה כאן עליון ליטול עפרו והסתחמן למלאות גנתו: **רואין מהיבן ירק זה חי**, ממקום שהוא יונק וגדל לו יתכן: **כל שעליון יכול לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו**, כדקאמר ר"מ הוסיף ומעפרו היא חיה: **והשאר של חסון**, ועליון הוא גופיה אפקורי מפקר להו לגביה שגגיה הוא לו ליטול רשות לכנס לתוך של חזירו וללקוט: **בב"ב בעיקרו**, שרשי הירק: **בגופו**, לפי שהן תלוין בארצו של מחסון פליגי בהו: אילן

הבית והעליה פרק עשירי בבא מציעא

קיט.

עין משפט
נר מצוה

(א) ג'ל וטנא והא חוספתא דערלה ע"ש. (ב) ע"י כהנא' ובספר ח"ח ובספר כה"ק (ג) נ"י העירון ה"ז ליה אפריח לריש לקיש פ"י תחוק בשון פרייזר כמו ישר חילי ס"א אפריח לריש לקיש כהנא ונלשון בן פורת כלומר ישרו יריבו חכמים ונכונים כמותו (ד) ש"ך לעיל קוח: וכו' רש"י. (ה) פ"י הגון על זה המלה בספר החיים שחבר את הגאון מהר"ל מפרסא בספר ופיות ח"א פ"ב. (ו) כסוימא וסוף השבוע הכמ"א ז"ל וכן בסוף י"ש"ש בב"ק כחוב רמזים על אברהם שמות הללו.

הגהות הגר"א (א) נ"ב (מגיע לעיקר) ואין מגיע לטובא פל"ת וכו' המכנים והנא"ש ל"ג לה וכו' כהנא' וכו' נקרא מגיע: (ב) רש"י ד"ה חייב הסמוך לקרקע כמון נ"ב ומכאן נהג רמב"ד ד"י טעמים פסוק למתן הכי הוא על מחמתו אף לריש לקיש:

אין היוצא מן הגזע וכו'. כלוקח חילן אחד כמון של חזירו דק"ל כבא בתרא (דף פא.) דדברי הכל לא קנה קרקע וחילן קטן היוצא מן הגזע (או) מן השרשין לית דינא ולית דינא דקרקע גמורה היא ומן הגזע נמי ר"מ סבר שדי נופו כתר עיקרו והתם מפרש מאי גזע ומאי שרשין גזע כל שרואה פני חמה שרשין שאין רואין פני חמה וכו' ששנח טוף העליון לנצל האילן כדקתני התם הגדילו לא יספה התם הוא לדעתה דהכי נחת שכל זמן שהיא ראו לעשות פרי יהא בקרקע וישא ענף ופירי אצל חילן אחד העולה מן הגזע איננה אחרינה הוא: חייב בערלה גרסי'. לר"מ דחילן הוא לעצמו דגזע הסמוך לקרקע (ב) כמון שלשה קרקע הוא וכו' דל"ג דלא מארעא ממש יניק שדי נופו כתר עיקרו: **מגיע לעיקרו ואינו מגיע לנופו.** כגון שטטה נופו למטה: קמיה דשבור מלכא. לי נראה שבור (א) מלכא ממש ומלך פרס היה וזקי דנינים ואמרוה ליה דר"ש דמתי קמיה וקלסא ואמר אפריון נמטייה לר"ש יקבל מן מאתנו על דבר זה. ואית דאמרי שבור מלכא שמואל דכנמה דוכתי קרי ליה הכי ואין מיושב זה דמאי אמרוה אי ליה דר"ש דמתי אטו שמואל לא הוה ידע לה למתני ואי לא דאפרים ספרא אטו אי לא אמר ריש לקיש הלכה כר"ש שמואל מי לא קים דיני למקלסיה לר"ש עד דשמע משמיה דריש לקיש דהלכתא כותיה: אפריון. *מן שלנו:

הדרן עלך הבית והעליה וסליקא לה מסכת בבא מציעא

ותנא נמי גבי ערלה כי האי גוונא אילן היוצא מן הגזע ומן השרשין חייב בערלה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר "מן הגזע פטור ומן השרשין חייב וצריכי דאי אשמועינן קמייחא בהא קאמר רבי יהודה משום דממונא אבל גבי ערלה דאיסורא אימא מודי ליה לר' מאיר ואי איתמר בהא קאמר ר' מאיר אבל בההיא אימא מודי ליה לר' יהודה צריכי: [אמר] ר"ש (אומר) כל שהעליון יכול לפשוט [וכו']: אמרי דבי רבי ינאי ויבבלבד שלא יאנם יבעי רב ענן ואיתימא רבי ירמיה מגיע לנופו ואין מגיע לעיקרו (א) מגיע לעיקרו ואין מגיע לנופו מאי יתיקו: אמר אפרים ספרא תלמידו של ריש לקיש משום ריש לקיש הלכה כר"ש אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו "אפריון נמטייה לרבי שמעון:

שבור מלכא. נראה לפרש כפי הקונטרס דשבור מלכא היה זקי כהלכות כדאמרין כנוף מסכת ע"ז (דף עו.) שנעץ הסכין עשר פעמים בקרקע קשה כשחנק האחריו כספין לר' יהודה:

הדרן עלך הבית והעליה וסליקא לה מסכת בבא מציעא

מסכת רש"י אפריון. מן. והוא לשון אלמני (בראשית מט כב.)

א א מ"י פ"י מהלכות מעשר שני ונטע רבני הלכה יט סנה עשין קל טור י"ד פ"י ר"ל (מפסחי) טעור ובסנה שם ולא מלכא: כ א ב ג מ"י פ"ד מהל' סנה ה"ט ט סנה עשין פ"ב טע"ע ח"מ ס"י קסו ספ"ק פ:

הגהות הגר"א (א) רש"י ד"ה קמיה דשבור וכו' מלכא ממש. נ"ב וכו' ס"ך דף י מולד דהיה ע"ש ע"ש וכו' דף קטו ע"ב חילא דשמואל נקרא בן וכן כספסוף דף נד:

גליון הש"ס רש"י ב"ה אפריון מן שלנו. וז"ל רש"י כמות פ"י וז"ל כספין בן פורת יוסף. אצל המכין שם כ' דהיון ששם הוא לשון שכן וכוונתו כמו פורגה ליתמי (מנחות ד' נד) וע"י כהנא' שם:

מסכת רש"י אפריון. מן. והוא לשון אלמני (בראשית מט כב.)

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

(י) הדרן עלך מסכת בבא מציעא והדרן עלך. דעתן עלך מסכת בבא מציעא ודעתך עלך. לא נתנשי מינה מסכת בבא מציעא ולא נתנשי מינה לא בעלמא הדרן ולא בעלמא דאתי:

יאמר בן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. ^(א) חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא טורחב בר פפא אדא בר פפא פפא דרו בר פפא:

הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחבמני מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקך למען לא אבוש: לעולם לא אשבח פקודיך כי כם חיותי: ברוך אתה יי למדני חקך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו מקבלים שכר והם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסים מסכת בבא מציעא בן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי זרע עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיי ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא. ולאחיא מתנא. ולאסקא לחיי עלמא. ולמבנא קרתא דירושלם. ולשכלל היכליה בגוה. ולמעקר פולחנא נוכראה מארעא. ולאכתא פולחנא דשמיא לאתריה. וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה. ויצמח פרקנה ויקרב משיחה. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמין בעלמא. ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן. ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון. ועל כל מאן דעסקין באורייתא. די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר. יהא להון ולכון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני ריחיי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן: עושה שלום במרומוי הוא ברחמי עושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן: